
უართული ბიზნეს სამართალი

სახელმძღვანელო და პრაქტიკული საგარჯიშოები

წიგნი მომზადებულია ინგლისისა და უელსის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ადაპტირებული ქართული პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ.

წიგნი გათვალისწინებულია ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირებისთვის. იგი ასევე გამოადგება ეკონომიკური პროფილის სტუდენტებს, მაგისტრებს, ასპირანტებსა და პრაქტიკოს სპეციალისტებს.

ავტორი: **ანა ხარაიშვილი**



ევროკავშირი
საქართველოსთვის
Project funded by the European Union

This book has been bought with the assistance of the European Union under the project 'Financial Inclusion and Accountability'. Its contents are the sole responsibility of the Georgian Federation of Accountants and Auditors and do not necessarily reflect the views of the European Union.

ეს წიგნი შეძენილია ევროკავშირის დახმარებით „ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების“ პროექტის ფარგლებში. მისი შინაარსი არის მხოლოდ საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის პასუხისმგებლობა და შეიძლება არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

Georgian Business Law

STUDY TEXT AND REVISION KIT

წინასიტყვაობა

სამართლის სწავლება არაიურისტებისთვის გამოწვევებითაა აღსავსე. დარგის სპეციალისტებისთვისაც კი მარტივი არ არის სამართლის ძირეული პრინციპებისა და ამოსავალი მცნებების მართებულად გააზრების გარდა მუდმივად თვალი ადევნონ საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებულ ცვლილებებს, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხის ახლებურ რეგულირებას გვთავაზობს. სირთულეს წარმოადგენს ისიც, რომ მიმდინარე პერიოდისთვის ჩვენი ქვეყანა განვითარების საკმაოდ ინტენსიურ პროცესებშია ჩართული, რაც არაერთ საკანონმდებლო ინიციატივას, მრავალფეროვან სასამართლო პრაქტიკასა და სამართლის სუბიექტთა ქცევის ადეკვატურ მოწესრიგებას გულისხმობს. ჩვენს შემთხვევაში კი გამოწვევად შესასწავლი საგნის – ბიზნეს სამართლის კომპლექსურობაც გვევლინება. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სახელმძღვანელოზე მუშაობისას ჩვენს მიზანს ბიზნეს სამართლის ძირითადი საკანონმდებლო აქტების – საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს შრომის კოდექსის ძირითადი ინსტიტუტების საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებული ცვლილებების კვალდაკვალ არაიურისტებისთვის გასაგები, შეძლებისდაგვარად გამარტივებული ენით განხილვა წარმოადგენს.

საკანონმდებლო აქტები სახელმძღვანელოში 2022 წლის 15 ივლისის მდგომარეობითაა განხილული, ამიტომ მასში ასახვა ჰპოვა ისეთმა მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა, როგორიცაა:

- ✱ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 2018 წლის 21 ივლისს შესული ცვლილება, რომლითაც ახლებურად დარეგულირდა და მკვეთრად შეიზღუდა ფიზიკურ პირზე გასაცემი/გაცემული სესხის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობისა და იპოთეკის ინსტიტუტების გამოყენება, ასევე ამ ცვლილების სამართლებრივი შეფასება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საეტაპო მნიშვნელობის ერთი გადაწყვეტილებაში;
- ✱ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 2018 წლის 21 ივლისს შესული ცვლილება, რომლითაც კანონმდებელმა სესხისთვის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთისა და სესხისთვის ნებისმიერი სახის საკომისიოს, პირგასამტეხლოსა და ფინანსური სანქციისთვის ზედა ზღვარი დაადგინა;
- ✱ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 2018 წლის 22 დეკემბერს შესული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 200 000 ლარამდე სესხის მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაცემაა დასაშვები. მსგავსი შეზღუდვა გვხვდება ლიზინგის, განვადებით ნასყიდობისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებების შემთხვევაშიც;
- ✱ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 2019 წლის 25 ივნისს შესული ცვლილება. მოცემული ცვლილებით კანონმდებელმა მთელი რიგი საკითხების დარეგულირებისას სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრების შესახებ ახალ კანონზე გააკეთა მითითება, რომელიც სწორედ 2019 წლის 25 ივნისს იქნა მიღებული და რომლის მოკლე ანალიზიც ასევე ინტეგრირებულია სახელმძღვანელოში;

- ✱ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალი კანონი, რომელზეც 6 წელი მიმდინარეობდა მუშაობა და საბოლოოდ 2022 წლის დასაწყისიდან შევიდა ძალაში. დარგის მსგავსი მასშტაბური ცვლილება დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული და ნაკლები სიხშირით ხორციელდება. მეწარმეთა შესახებ დღეს მოქმედი კანონი 255 მუხლისგან შედგება, მისი წინამორბედი კი მხოლოდ 71 მუხლს მოიცავდა. ახალმა კანონმა ქართული სამეწარმეო სამართალი რეგულირებად რეჟიმში დააბრუნა და არაერთ პრაქტიკულ გამოწვევას უპასუხა.
- ✱ საქართველოს შრომის კოდექსში 2020 წლის 29 სექტემბერს განხორციელებული საკმაოდ ინტენსიური ცვლილებები, რომელთაგან განასკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს სტაჟირების ცნების რეგულირების, გონივრული მისადაგების პრინციპის, შრომის ხელშეკრულების ვადიანობის შეზღუდვის, სამუშაო დროის, შრომის ინსპექციის გაზრდილი მანდატის, ნამუშევარი დროის აღრიცხვის წესის ახლებური რეგულირების საკითხები.
- ✱ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 2019 წლის 28 ივნისს განხორციელებული ცვლილება გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარების თაობაზე.

სახელმძღვანელო 10 თავისა და შესაბამისი ქვეთავებისგან შედგება.

1-ელ თავში (სამართლის ზოგადი საკითხები) ისეთი საბაზისო თემებია განხილული, როგორიცაა სამართლის ცნება და სისტემები, დარგები, ოჯახები, წყაროები, ნორმათა იერარქია, საერთაშორისო სამართალი და მისი მოქმედება ქართულ ბიზნეს გარემოში, დარღვეული უფლების დაცვის მექანიზმები.

მე-2 თავში (სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი) მკითხველი ეცნობა სამოქალაქო სამართლის ფუნდამენტურ საკითხებს, ესენია პირები სამოქალაქო სამართალში, გარიგებები და ხანდაზმულობის ვადა.

მე-3 თავი (სანივთო სამართალი) ქონების სამართალს შეეხება და ქონების ცნების გარდა ეხება ისეთ სანივთო სამართლებრივ ინსტიტუტებს, როგორიცაა მფლობელობა, საკუთრება, მოთხოვნის დათმობა, ვალის გადაკისრება, სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობა (აღნაგობა, სერვიტუტი, უზუფრუქტი), საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება (გირავნობა, იპოთეკა).

მე-4 თავში (ვალდებულებითი სამართალი) ვხვდებით, როგორც ვალდებულების წარმოშობისა და შეწყვეტის ზოგად საკითხებს ისე ყველაზე გავრცელებული ტიპური ხელშეკრულებებისა და საერთაშორისო კომერციული ტერმინების (INCOTERMS 2020) სამართლებრივ ანალიზს.

მე-5 თავი (შრომის სამართალი) ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოციალური უფლებების – შრომის უფლების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტს – საქართველოს შრომის კოდექსს შეეხება და შრომითი ურთიერთობის ცნებას, სუბიექტებს, შრომით ქმედუნარიანობას, შრომით ხელშეკრულებას, სამუშაო და დასვენების დროს, შრომის ანაზღაურებას, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისა და შეწყვეტის საკითხებს ეხება.

მე-6 თავი (სამეწარმეო სამართალი) ქართული ბიზნეს სამართლის მარეგულირებელი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტის – მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მოკლე ანალიზს წარმოადგენს. აქ ვხვდებით ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა სამეწარმეო საქმიანობის ცნება, საწარმოს ჩამოყალიბება, საწარმოს კაპიტალი, საწარმოს მართვა, კორპორაციული მართვის სისტემები, საწარმოს მმართველი ორგანოები, საწარმოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს პასუხისმგებლობა და მისი ფარგლები, სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდიტური საზოგადოების, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კოოპერატივის მომწესრიგებელი ნორმები.

მე-7 თავი ფასიანი ქაღალდების ცნებასა და ფასიანი ქაღალდების ბაზარს ეხება.

მე-8 თავი ორმაგი დაბეგვრის ზოგად სამართლებრივ დახასიათებას გვთავაზობს.

მე-9 თავი სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებს გვაცნობს.

მე-10 თავი კი ფინანსისტისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკანონმდებლო აქტს – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მოკლე ანალიზს ეხება.

სახელმძღვანელოში მოცემულია 60 სასწავლო კაზუსი პასუხებთან ერთად, რათა მკითხველმა წარმატებით შეძლოს თეორიული საკითხების პრაქტიკული მაგალითებით აღქმა.

ანა ხარაიშვილი

სარჩევი

I თავი. სამართლის ზოგადი საკითხები	10
1.1 სამართლის ცნება და სისტემები, სამართლის დარგები	10
1.2 სამართლის წყაროები, ნორმათა იერარქია	12
1.3 სამართლის ძირითადი ოჯახები	15
1.4 საერთაშორისო სამართალი და მისი მოქმედება ქართულ ბიზნესგარემოში	17
1.5 უფლების დაცვის მექანიზმები	19
1.5.1 ზოგადად	19
1.5.2 ქართული სასამართლო სისტემა და სასამართლოში დავის წარმოების ძირითადი მახასიათებლები	20
1.5.3 უფლების დაცვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წარმოებისას	23
1.5.4 სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აღსრულება	26
1.5.5 დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმები	27
1.6 უფლების დაცვის სხვა მექანიზმები	30
1.6.1 საქართველოს ეროვნული ბანკი	30
1.6.2 საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური	31
1.6.3 საქართველოს სახალხო დამცველი	31
1.6.4 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი	33
1.6.5 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური	34
1.6.6 შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო	36
II თავი. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი	38
2.1 რეგულირების სფერო და შესავალი საკითხები	38
2.2 პირები	40
2.2.1 ზოგადად	40
2.2.2 ფიზიკური პირი	40
2.2.3 იურიდიული პირი	45
2.2.4 არაიურიდიული პირი წარმონაქმნები	51
2.3 გარიგებები	53
2.3.1. გარიგების ცნება და სახეები	53
2.3.2 გარიგების ფორმა	55
2.3.3 იურიდიული ძალის არმქონე გარიგებები	55
2.3.4 პირობითი გარიგებები	59
2.4 ხანდაზმულობის ვადა	60
III თავი. სანივთო სამართალი	63
3.1 ზოგადად	63
3.2 ქონება	68
3.3 მფლობელობა	71
3.4 საკუთრება	73
3.5 მოთხოვნის დათმობა, ვალის გადაკისრება	76
3.6 სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობა (შეზღუდული სანივთო უფლებები)	78

3.7 საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება – გირავნობა და იპოთეკა.	83
3.7.1 ზოგადად	83
3.7.2 გირავნობა – ცნება, მახასიათებლები, ფარგლები.....	83
3.7.3 გირავნობის სახეები.....	88
3.7.4 გირავნობა – საგნის დაგირავება რამდენჯერმე, გირავნობის უფლებათა რიგითობა, გირავნობის საგნის გასხვისება, გირავნობის გადასვლა	90
3.7.5 გირავნობა – შეწყვეტა, გირავნობის საგნის რეალიზაცია.....	92
3.7.6 იპოთეკა – ცნება, მახასიათებლები, წარმოშობა.....	95
3.7.7 – იპოთეკა – სახეები.....	98

IV თავი. ვალდებულებითი სამართალი.....	105
4.1 ზოგადად	105
4.2 ხელშეკრულება, როგორც ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი	107
4.3 დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება.....	108
4.4 უსაფუძვლო გამდიდრება	109
4.5 ზიანის მიყენება (დელიქტი).....	109
4.6 საზიარო უფლებები.....	110
4.7 ვალდებულებითი სამართლის პრინციპები.....	111
4.8 ხელშეკრულების დადება	112
4.9 მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულება.....	115
4.10 ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები.....	116
4.11 ვალდებულების შესრულება	120
4.12 ფულადი ვალდებულების შესრულება.....	121
4.13 კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება, მოვალის მიერ ვადის გადაცილება.....	123
4.14 ხელშეკრულების მოშლა	124
4.15 ზიანის ანაზღაურება	129
4.16 მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები	130
4.17 სახელშეკრულებო სამართალი	131
4.17.1 ზოგადად	131
4.17.2 ნასყიდობის ხელშეკრულება	132
4.17.3 ქირავნობის ხელშეკრულება	138
4.17.4 იჯარის ხელშეკრულება	141
4.17.5 სესხის ხელშეკრულება	143
4.17.6 ლიზინგის ხელშეკრულება	144
4.17.7 ნარდობის ხელშეკრულება.....	149
4.17.8 თავდებობა.....	152
4.18 საერთაშორისო კომერციული ტერმინები - INCOTERMS 2020.....	154

V თავი. შრომის სამართალი.....	158
5.1 მოქმედების სფერო, ფარგლები და პრინციპები	158
5.2 შრომითი ურთიერთობის ცნება და სუბიექტები.....	163
5.3 შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა.....	163
5.3.1 შრომითი ქმედუნარიანობა, კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია.....	163
5.3.2 ხელშეკრულების დადება	164
5.4 სამუშაო, შესვენებისა და დასვენების დრო	171

5.5 შრომის ანაზღაურება	177
5.6 შრომითი ურთიერთობის შეჩერება	178
5.7 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა.....	179
5.7.1 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები.....	179
5.7.2 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი	183
5.8 გაფიცვა და ლოკაუტი	185
VI თავი. სამეწარმეო სამართალი	187
6.1 ზოგადად	187
6.2 სამეწარმეო საქმიანობისა და მეწარმე სუბიექტის ცნება	190
6.3 საწარმოს დაფუძნება	192
6.4 მეწარმის საფირმო სახელწოდება	199
6.5 ერთიანი ელექტრონული პორტალი.....	202
6.6 საწარმოს კაპიტალი, წილი და შენატანი.....	203
6.7 საწარმოს მართვა	207
6.7.1 კორპორაციული მართვის სისტემები	207
6.7.2 საერთო კრება.....	208
6.7.3 საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო	210
6.7.4 საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო	213
6.7.5 საზოგადოების ხელმძღვანელი პირების ქცევის სტანდარტი (ფიდუციური მოვალეობები) და დერივაციული სარჩელი	213
6.7.6 გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპი და საწარმოს კრედიტორების დაცვა.....	218
6.7.7 უმრავლესობაში და უმცირესობაში მყოფი აქციონერები	222
6.8 მეწარმე სუბიექტები მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით.....	223
6.8.1 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.....	223
6.8.2. სააქციო საზოგადოება	230
6.8.3 კოოპერატივი	237
6.8.4 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება	241
6.8.5 კომანდიტური საზოგადოება	243
6.8.6.ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება	244
6.8.7 ძირითადი მეწარმე სუბიექტები ანგლო-ამერიკულ და კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში	245
6.9 სამეწარმეო საზოგადოების რეორგანიზაცია, დაშლა	246
6.10 ეკონომიკური საქმიანობა.....	253
6.11 ევროკავშირის ძირითადი საკორპორაციო სამართლებრივი დირექტივების მოკლე ანალიზი.....	254
VII თავი. ფასიანი ქაღალდების ცნება და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი	256
VIII თავი. ორმაგი დაბეგვრის ზოგადი სამართლებრივი დახასიათება.....	258
IX თავი. სპეციალური ეკონომიკური ზონები	261
X თავი. საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ.....	265
კაბუსები	271

I ტაზი

სამართლის ზოგადი საკითხები

1.1 სამართლის ცნება და სისტემები, სამართლის დარგები

იურიდიულ ლიტერატურასა და სამართლის მეთოდოლოგიაში სამართლის ცნებისა და მისი რაობის შესახებ არაერთი მოსაზრება და თეორიაა განხილული. უზოგადესი გაგებით სამართალი ეს არის ზოგადსაზოგადოებრივი ქცევის წესების ერთობლიობა, რომლის შესრულებაც სახელმწიფოს იძულების აპარატითაა უზრუნველყოფილი. ბუნებრივია, სამართლის ცნების მეთოდური და სიღრმისეული გააზრება ბიძნეს სამართლის საკვლევ თემას სცდება, ამიტომაც მოკლედ ვახსენოთ ის ნიშნები, რაც მას სხვა ნორმატიული სისტემებისგან¹ განასხვავებს. პირველ რიგში, ყურადსაღებია სამართლის ზოგადსაზოგადოებრივი ხასიათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამართალი შერჩევითი მოქმედების პრინციპით არ ხასიათდება და მისი მოქმედება იმ სოციალური უკლებლივ ყველა წევრზე ვრცელდება, სადაც ის ოპერირებს. დეფინიციიდანაც ჩანს, რომ სამართალი მის ადრესატებს წესებს უდგენს, ე.ი. ქცევის იმ მოდელს სთავაზობს, რომლის დარღვევაც სახელმწიფოს იძულებითი აპარატის ამოქმედებას გამოიწვევს.

სამართლის ნორმათა ერთობლიობა სამართლის სისტემას ქმნის. ყველაზე ზოგადი სახით, სამართლის სისტემა საჯარო და კერძო სამართალს მოიცავს.² საჯარო და კერძო სამართლის გამიჯვნის შესახებ არაერთი თეორია არსებობს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ინტერესის სფერო უფრო პრაგმატულია ვიდრე მეცნიერული, დეტალურად მათ არ განვიხილავთ. მთავარი ნიშანი, რაც საჯარო და კერძო სამართალს ერთმანეთისგან განასხვავებს ის სუბიექტებია, რომლებიც ძირითად შემთხვევებში, ურთიერთობის მონაწილეებად გვევლინებიან და ის პრინციპებია, რომლითაც აღნიშნული სუბიექტები საქმიანობენ. საჯარო სამართლებრივ ურთიერთობაში, ერთ-ერთი მხარე ძირითადად სახელმწიფოა, რომელიც სხვადასხვა ორგანოს თუ თანამდებობის პირის მეშვეობითაა წარმოდგენილი. კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კი, როგორც წესი, ურთიერთობის მონაწილეები კერძო ინდივიდები – ადამიანები ან ადამიანთა გაერთიანებები არიან. სუბიექტების ამ განაწილებიდან გამომდინარე, ლოგიკურია ის პრინციპებიც, რომლითაც აღნიშნული სისტემები ფუნქციონირებენ. საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობა მეტად ვერტიკალური და დაქვემდებარებული, სუბორდინაციულია რადგანაც სახელმწიფოს მხარეს ყოველთვის მეტი ძალაუფლება და გავლენა დგას ვიდრე ინდივიდის მხარეს. კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა კი ჰორიზონტალური და თანასწორია, რადგანაც ურთიერთობის ორივე მხარეს კერძო

¹ მაგალითად, მორალი, ჩვეულება.

² ხუბუა, „სამართლის თეორია“ თბ., 2015წ. გვ.258.

ინდივიდები ან მათი გაერთიანებები გამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივ ურთიერთობაში სახელმწიფოს მონაწილეობა უფრო მეტად საჯარო სამართლებრივი სფეროს ინდიკატორია, გამორიცხული არ არის, რომ ის ურთიერთობა, რომელშიც ის მხარედ გამოდის კერძო სამართლებრივი შინაარსის იყოს. სახელმწიფო კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კერძო ინდივიდების მსგავსად გამოდის. მაგალითისთვის, თუ სახელმწიფო რომელიმე თავისი ორგანოს სახით საყოფაცხოვრებო ნივთებს ყიდულობს, პირობითად, სამინისტროს შენობის დასუფთავებისთვის საჭირო ჰიგიენურ საშუალებებს, საქმე კერძო სამართლის კლასიკურ გარიგებასთან, კერძოდ, ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან გვაქვს. იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა სამართლებრივ ურთიერთობაში ამ ურთიერთობის საჯარო სამართლებრივ ხასიათს ქმნიდეს, აუცილებელია, სახელმწიფო საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებდეს. მაგალითად, არქიტექტურის სამსახური გასცემს რა მშენებლობის ნებართვას, მშენებლობის წესებისა და გარემოს განაშენიანების საერთო გეგმის შემუშავების საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებს. ყიდულობს რა რომელიმე სახელმწიფო ორგანო სანიტარულ საშუალებას შენობის დასასუფთავებლად, ბუნებრივია, რომ საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების განხორციელებას ადგილი არ აქვს. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სახელმწიფო კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კერძო ინდივიდის სტატუსით გამოდის და ურთიერთობის სხვა მონაწილეების ტოლფასი უფლებებით სარგებლობს. საჯარო სამართლებრივ ურთიერთობაში კი მას, როგორც საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელ სუბიექტს მეტი ძალაუფლება და მოქმედების ფართო არეალი აქვს. სწორედ ამიტომ საჯარო სამართალი გაჯერებულია ისეთი ნორმებით, რომლებიც სახელმწიფოს ძალაუფლებას საზღვრებში აქცევს და მასთან ურთიერთობაში შესულ კერძო ინდივიდს ან ინდივიდთა გაერთიანებას უფლების დაცვის მრავალფეროვან საშუალებას ანიჭებს. აღნიშნულის შესახებ კი მომდევნო თავებში ვისაუბრებთ.

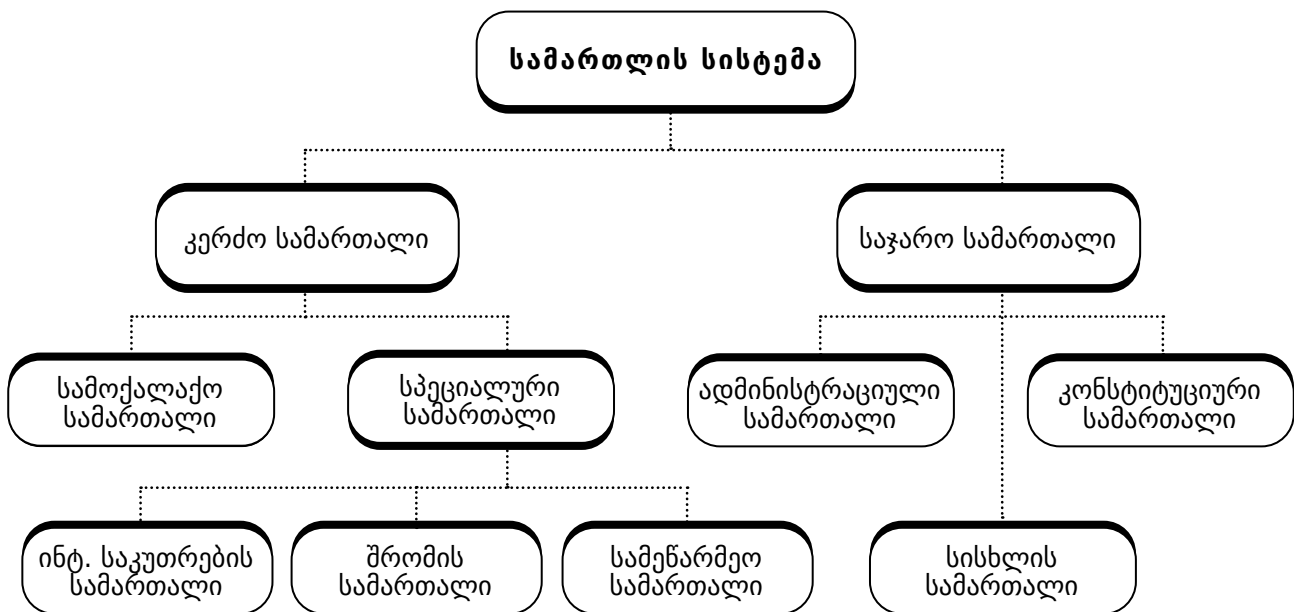
საჯარო და კერძო სამართალში მათი სამოქმედო პრინციპებისა და სამართლებრივ ურთიერთობაში სახელმწიფოს მონაწილეობის ინტენსივობის გათვალისწინებით სხვადასხვა დარგები ერთიანდებიან. საჯარო სამართლის კლასიკური დარგებია კონსტიტუციური სამართალი, სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საპროცესო სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, საგადასახადო სამართალი და ა.შ. კონსტიტუციური სამართალი ქვეყნის მმართველობისა და მოწყობის, ადამიანის ძირითადი უფლებების საკითხებს არეგულირებს. მიჩნეულია, რომ კონსტიტუციური სამართალი სამართლის ნებისმიერი დარგის მნიშვნელოვან პრინციპებსა და დებულებებს განსაზღვრავს. ადმინისტრაციული მართლმსაჯულება კი სამართლებრივ სახელმწიფოში სავალდებულო ფორმაა სახელმწიფო ძალაუფლების შემოსაფარგლად.³

ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსი ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრულების, ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის, ადმინისტრაციული გარიგების მომზადების, დადებისა და შესრულების წესს განსაზღვრავს. ამასთანავე, კოდექსის მიზანია უზრუნველყოს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, საჯარო ინტერესებისა და კანონის უზენაესობის დაცვა. სისხლის სამართლებრივ ურთიერთობაში

³ ცხადაძე, „კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპების რელევანტურობა ადმინისტრაციული სამართლისათვის“, ადმინისტრაციული სამართალი, სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, თბილისი, 2/2016, გვ.6

სახელმწიფოს როლი და ფუნქცია ყველაზე მკვეთრად ჩანს. დარგის მიზანი სისხლის სამართლებრივად დასჯადი მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედების იდენტიფიცირებაა. საპროცესო სამართალი პირის დარღვეული უფლების სასამართლოს მეშვეობით დაცვისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის შემთხვევაში, დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და მართლმსაჯულების განხორციელების პროცედურულ წესებს ადგენს.

კერძო სამართალს მიეკუთვნება სამოქალაქო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი⁴, საავტორო სამართალი, ფასიანი ქაღალდების სამართალი, შრომის სამართალი და ა.შ. აღნიშნულ დარგებს მომდევნო თავებში დანვრილებით შევხებით.



1.2 სამართლის წყაროები, ნორმათა იერარქია

სამართლის წყაროდ მიჩნეულია ის სპეციფიკური ფორმები, რომლებშიც სახელმწიფო ხელისუფლება სამართლებრივ ნორმებს გამოხატავს.⁵ ცნობილია, რომ საკანონმდებლო ორგანო, სამართალს, ე.ი. ქცევის სავალდებულო წესებს საკანონმდებლო აქტების ფორმით იღებს. მაშასადამე, სამართლის ყველაზე გავრცელებული წყარო კანონია. გარდა საკანონმდებლო აქტისა, სამართლის წყარო შეიძლება იყოს ჩვეულებაც. მაგალითისთვის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ჩვეულებას სამოქალაქო კანონმდებლობის ნაწილად, ე.ი. სამართლის წყაროდ მიიჩნევს. თუმცა, დღესდღეობით, მისი პრაქტიკაში გამოყენება თითქმის აღარ ხდება. სამართლის წყაროს ფუნქციას სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც ასრულებს, თუმცა მათი სავალდებულობა სამართლის სისტემის კონკრეტული

⁴ შესაძლოა სამეწარმეო სამართლის დასახელებითაც შეგხვდეთ. მართალია, ცნებები სრულად იდენტური არ არის, მაგრამ ძირითადი საკითხები საერთოა.

⁵ ხუბუა, სამართლის თეორია, თბილისი, 2015 წ., გვ.157., პირველწყარო - ინჟირველი, სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია, გვ.180.

სამართლებრივი ოჯახისთვის მიკუთვნებით არის განპირობებული, რაზეც შემდეგ ქვეთავში ვისაუბრებთ. სამართლის წყაროზე საუბრისას, მნიშვნელოვანია, ვახსენოთ საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება. საქართველო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და სხვა მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ორგანიზაციების მიერ მიღებული აქტები, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხისადმი ერთიანი სამართლებრივი მიდგომის ჩამოყალიბების მიზნით არის შემუშავებული, როგორც წესი, საქართველოს მიერ აღიარებული და ხელმოწერილია. საქართველოს მიერ ხელმოწერილი საერთაშორისო აქტი, რომელიც აუცილებლად თანხვედრაში უნდა იყოს საქართველოს კონსტიტუციასთან, ქვეყნის შიდა აქტებთან მიმართებით უპირატესი იურიდიული ძალით სარგებლობს და ის უშუალოდ მოქმედ სამართალს წარმოადგენს. ასე რომ, ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს სასამართლოში დავის წარმოებისას თავისუფლად შეუძლია თავისი მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლად დამოუკიდებლად ან შიდა საკანონმდებლო აქტებთან ერთად საქართველოს მიერ აღიარებული საერთაშორისო აქტი მიუთითოს.

საქართველოს ნორმატიული აქტები საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებად იყოფა, რომლებიც ერთიანობაში საქართველოს კანონმდებლობას ქმნიან. საქართველოს საკანონმდებლო აქტების სახეებია:

- ✓ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;
- ✓ საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი;
- ✓ საქართველოს კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი.

ნორმატიულ აქტებს განეკუთვნება ასევე საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება.

საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია და უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს სხვა სამართლებრივი აქტების მიმართ. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას. საქართველოს კონსტიტუციური კანონი საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია. მისი მიღება ხდება საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობის განსაზღვრისას, ავტონომიური რესპუბლიკების სტატუსის განსაზღვრისას და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვისას.

საქართველოს პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას, რომელსაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან საქართველოს სახელითა და მთავრობის წინასწარი თანხმობით დებს საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელთა მოწესრიგებაც საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს ორგანული კანონითაა გათვალისწინებული. მაგალითისთვის, ორგანული კანონია შრომის კოდექსი, მოქალაქეობის შესახებ კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი და ა.შ.

საქართველოს კანონი შეიძლება მიღებულ იქნეს საქართველოს გამგებლობაში არსებულ ნებისმიერ საკითხზე, თუ საქართველოს კონსტიტუციით სხვა რამ არ არის დადგენილი. აქვე აღსანიშნავია, რომ სამართლებრივი ურთიერთობის კონკრეტული სფეროების დასარეგულირებლად საქართველოში, ისევე როგორც არაერთ ევროპულ ქვეყანაში, მოქმედებს რამდენიმე კოდექსი, რომელთა უმრავლესობა ჩვეულებრივი კანონის ფორმითაა მიღებული. მაგალითისთვის საქართველოს კანონი – სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს

კანონი – ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს კანონი – საგადასახადო კოდექსი და ა.შ. თუმცა საქართველოს შრომის კოდექსი ორგანულ კანონს წარმოადგენს. მაშ, რა საჭიროა კოდექსის ცნების შემოტანა და რა განასხვავებს მას სხვა კანონებისგან? სამართლის გარკვეული სფეროების კოდიფიკაცია ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნიდან იწყება. 1804 წელს არის მიღებული ფრანგული სამოქალაქო კოდექსი, რომლის სიდიადეც მის სიმარტივეშია.⁶ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი კი 1900 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში. ეს უკანასკნელი სამართლებრივი ენის კომპლექსურობით ხასიათდება, ამიტომ მიღებულია მოსაზრება, რომ განსხვავებით ფრანგული სამოქალაქო კოდექსისგან, რომლის გაგება არაიურისტებსაც შეუძლიათ, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი იურისტებისთვისაა დაწერილი.⁷

კოდექსი შეგვიძლია განვმარტოთ, როგორც ნორმათა კრებული, სისტემური საკანონმდებლო აქტი. კოდექსი, როგორც წესი, ზოგადი და კერძო ნაწილისგან შედგება. ზოგად ნაწილში თავმოყრილი ნორმები სავალდებულო ძალისაა კერძო ნაწილში მოცემული ინსტიტუტებისთვის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილება, სტრუქტურა, მუშაობისა და საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის წესები. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტს ხელს აწერს და აქვეყნებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე.

საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, კონსტიტუციური შეთანხმებისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებისა და შეთანხმების მიმართ მოქმედებს შემდეგი იერარქია:

აქტების იერარქია	საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
	საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება
	საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ შეთანხმება
	საქართველოს ორიგინალური კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი
	საქართველოს კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, კერძოდ, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სფეროში. საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციასა და კონსტიტუციურ კანონს, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა ყველა სხვა ნორმატიული აქტის მიმართ.

საქართველოს კონსტიტუციითა და შესაბამისი კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით ძალაში შესულ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებასა და შეთანხმებას, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კონსტიტუციასა და კონსტიტუციურ კანონს, აგ-

⁶ საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი - Code Civile თავად ნაპოლეონის მიერ არის შექმნილი.

⁷ ხუბუა, სამართლის თეორია, თბილისი, 2015წ. გვ.270.

რეთვე საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა-სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ.

საქართველოს საკანონმდებლო აქტებს აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა საქართველოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიმართ. კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტია, მაგალითად, მინისტრის ბრძანება.

ნორმატიული აქტების შემუშავების მიზანი კონკრეტული ურთიერთობების მოწესრიგების გარდა ერთიანი, დაბალანსებული სამართლებრივი სივრცის შექმნაა, ასე რომ კანონშემოქმედების პროცესში ურთიერთგამომრიცხავი და ურთიერთსაწინააღმდეგო ნორმების შექმნას მაქსიმალურად ერიდებიან. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკაში წარმოიქმნება შემთხვევები, როდესაც ორი ნორმა საწინააღმდეგო ქცევის წესს ადგენს. აღნიშნულს ნორმათა კოლიზია ეწოდება. დავის გადაწყვეტისას სამართალშემფარდებელმა გამოსაყენებელი ნორმა უნდა განსაზღვროს, **ნორმათა კოლიზია** კი აღნიშნულს ართულებს. ამიტომაც ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონი, ისევე როგორც სამოქალაქო კოდექსი კოლიზიის გადაწყვეტის სავალდებულო წესს ადგენს. პირველ რიგში უპირატესობა ენიჭება იერარქიულად მაღლა მდგომ, მეტი იურიდიული ძალის მქონე აქტს. თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში გამოიყენება სპეციალური კანონი. კოლიზია შეიძლება წარმოიშვას სპეციალურ ნორმებს შორისაც. ამ შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება უფრო გვიან მიღებულ (გამოცემულ) ნორმატიულ აქტს.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა საქართველოს პარლამენტის დადგენილებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოთა (თანამდებობის პირთა) ნორმატიული აქტების მიმართ.

1.3 სამართლის ძირითადი ოჯახები

თანამედროვე მსოფლიოში მოქმედი ნაციონალური სამართლებრივი სისტემები შეიძლება დაიყოს სამართლებრივი ოჯახების მიხედვით. გამოყოფენ **კონტინენტური ევროპისა და ანგლო-ამერიკული სამართლის ოჯახს**.⁸ პირველი ევროპის ძირითადი ქვეყნების⁹ სამართლებრივ სისტემებს აერთიანებს, ხოლო მეორე – ძირითადად, ამერიკის შეერთებული შტატების, ინგლისის, ბრიტანეთის ყოფილი კოლონიების სამართლებრივ სისტემებს.¹⁰

კონტინენტური ევროპის სამართლის ოჯახი, თავის მხრივ, რომანული და გერმანული სამართლის ქვეყნებს გამოყოფს. რომანული სამართლის ქვეყნებში ფრანგული სამართლის გავლენა იგრძნობა, ხოლო გერმანული სამართლის ქვეყნებში – გერმანული სამართლის. რომანული სამართლის ჯგუფს საფრანგეთის გარდა მიეკუთვნება ბელგია, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, ნიდერლანდები და სხვა. გერმანული სამართლის ჯგუფს გერმანიის გარდა მიეკუთვნება ავსტრია, შვეიცარია, საბერძნეთი, თურქეთი, საქართველო და სხვა.

კონტინენტური ევროპისა და ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემებს შორის მთავარი განსხვავება **სამართლის წყაროს** უკავშირდება. კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში სამართლის მთავარი წყარო კანონია (ფართო გაგებით), ხოლო ანგლო-ამერიკული

⁸ ხუბუა, სამართლის თეორია, თბილისი, 2015წ. გვ.266.

⁹ თუმცა არა ყველა ევროპის ქვეყნის.

¹⁰ ჩამონათვალი ამომწურავი არ არის.

სამართლის ქვეყნებში – სასამართლო გადაწყვეტილება. კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში სასამართლო გადაწყვეტილებას სავალდებულო ძალა არ აქვს მსგავსი დავის განმხილველი სხვა მოსამართლეებისთვის. საქმის განმხილველი მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და გადაწყვეტილებას კონსტიტუციისა და კანონის მიხედვით იღებს. ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემის მოსამართლისთვის სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილება ანალოგიურ საქმეზე სავალდებულოა და მხოლოდ განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას, საგამონაკლისო შემთხვევაში შეუძლია გადაუხვიოს მას.¹¹ გამოდის, რომ ერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს დედუქციური აზროვნების, ხოლო მეორე შემთხვევაში ინდუქციური აზროვნების სტილთან, რამეთუ ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემის მოსამართლე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ამოგადებს და სხვა მსგავს შემთხვევებს არგებს, ხოლო კონტინენტური ევროპის სისტემის მოსამართლე კანონის ზოგად ნორმას აკონკრეტებს და ყოველ საქმეს ინდივიდუალურად უსადაგებს.

ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემის ქვეყნების ძირითადი სამართლებრივი წყარო – სასამართლო გადაწყვეტილება, კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნების მთავარი სამართლებრივი წყაროს – კანონისგან განსხვავებით, ბუნებრივია, რომ ბევრად დეტალიზებული და უხვსიტყვიანია. კანონი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება იმაზე მეტად კონკრეტიზებული, ვიდრე ინდივიდუალურ დავაზე მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილება. ამიტომაც სამართალშეფარდების პროცესში ხშირად თავს იჩენს ნორმის განმარტების საჭიროება, რამეთუ ნორმით დადგენილი ქცევის წესის მორგება სადავო საქმის მოცემულობასთან ნორმის შინაარსის განმარტების გარეშე გართულებულია. სამართლის მეთოდოლოგიაში გამოყოფენ ნორმის განმარტების რამდენიმე მეთოდს, როგორიცაა **გრამატიკული, ისტორიული, ტელეოლოგიური, სისტემური და contra legem განმარტება**. გრამატიკული განმარტების დროს ნორმის შინაარსის გაგება სიტყვათა მნიშვნელობისა და ენის გრამატიკული წესების მიხედვით ხდება. ისტორიული განმარტების დროს ყურადღება ექცევა ნორმის მიღების დროს არსებულ იურიდიულ და პოლიტიკურ წინაპირობებს. ტელეოლოგიური განმარტებისას მნიშვნელოვანია არა კანონმდებლის თავდაპირველი ნების, არამედ თავად კანონის ობიექტური მიზნის იდენტიფიცირება. სამართლის ნორმის სხვა ნორმებთან კავშირში, სისტემურად აღქმა და გააზრება სისტემური განმარტების მიდგომაა. contra legem განმარტება პრაქტიკაში ყველაზე იშვიათად გამოყენებადი მეთოდია, რადგანაც ის მიზანს ნორმის სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობის განმარტების საწინააღმდეგოდ აღწევს.¹² განმარტების მითითებულ მეთოდებს შორის რაიმე იერარქია არ არსებობს.

მიუხედავად იმისა, რომ ანგლო-ამერიკული სამართლისა და კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემები ისტორიულად ფუნდამენტურად განსხვავებულ მიდგომებს იზიარებენ, უკვე შეიმჩნევა ამ სისტემების მეტ-ნაკლები დაახლოება. ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემის ქვეყნებში შემოღებულია **მოდალური აქტები**, არსებობს სამართლის ისეთი დარგები, სადაც საკანონმდებლო აქტების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამეწარმეო სამართალი ერთ-ერთი უხვაქტიანი დარგია. იგივე შეიძლება ითქვას ინგლისზე, სადაც დღემდე მოქმედებს ე.წ. companies act, რომელიც დახვეწილობით გამოირჩევა. რაც შეეხება კონტინენტური ევროპის სამართლის სის-

¹¹ ე.წ. overruling და distinguishing დოქტრინები.

¹² დაწვრილებით იხილეთ ხუბუა გ., სამართლის თეორია, თბილისი, 2015წ. გვ.182-206.

ტემის ქვეყნებს, თანდათანობით იზრდება სამოსამართლო სამართლის როლი და დანიშნულება. მართალია, აქ სასამართლო პრეცედენტს სავალდებულო ძალა არ აქვს, თუმცა მსგავს საქმეზე სასამართლო გადაწყვეტილების მოძიება და სასამართლოსთვის წარდგენა ყოველთვის მომგებიანია მოდავე მხარისთვის. საქართველოს უზენაესი სასამართლო მართლმსაჯულების ერთიანობის მიზნებიდან გამომდინარე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომელშიც პრაქტიკის სადაო საკითხების ერთგვაროვან გადაწყვეტას სთავაზობს საერთო სასამართლოებს.¹³

1.4 საერთაშორისო სამართალი და მისი მოქმედება ქართულ ბიზნესგარემოში

საერთაშორისო სამართალი სახელმწიფოებსა და სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს. საერთაშორისო სამართლის ოპერირების ძირითადი მექანიზმი საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებებია.¹⁴ იმისათვის, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებები კონკრეტული ქვეყნისთვის უშუალოდ მოქმედ სამართლად იქცეს, აუცილებელია მისი მიღება და მასზე ხელმოწერა. საქართველოში საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირებას¹⁵, დენონსირებას¹⁶ და გაუქმებას მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი ახდენს. დღეისათვის უამრავი საერთაშორისო ხელშეკრულება არსებობს, რომელსაც საქართველოცაა მიერთებული. საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირებისა და მისი აღიარების შემდეგ სახელმწიფო, როგორც წესი, თავის შიდა კანონმდებლობას აღნიშნულ საერთაშორისო აქტით დადგენილ ნორმებს არგებს, რადგანაც, როგორც უკვე წინა თავებში აღვნიშნეთ, საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კონსტიტუციასა და კონსტიტუციურ შეთანხმებას უპირატესი იურიდიული ძალა აქვთ შიდა სამართლებრივ აქტებთან მიმართებით. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ე.წ. დათქმის ფენომენი საერთაშორისო აქტებთან მიმართებით. ქვეყანას, რომელიც რომელიმე კონკრეტულ საერთაშორისო აქტს უერთდება, შეუძლია აქტის მთლიანად აღიარების ნაცვლად, მხოლოდ კონკრეტული ნორმები აღიაროს, ე.ი. დათქმა გააკეთოს და შესაბამის ნორმებზე მიუთითოს. ამიტომაც საერთაშორისო აქტთან მუშაობისას აუცილებელია აღნიშნული საკითხის გარკვევა.

ბიზნესი ინგლისური სიტყვაა და იმ საქმიანობას ნიშნავს, რომელიც მოგების მიღებისკენაა მიმართული. ბიზნეს გარემო კი იმ სამართლებრივი და ეკონომიკური ფაქტორებითა თუ რეგულაციებით განპირობებული სივრცეა, რომელსაც სახელმწიფო პოტენციურ ინვესტორს სთავაზობს. ამიტომაც ნებისმიერი ქვეყანა დაინტერესებული უნდა იყოს ისეთი სამართლებრივი თუ საგადასახადო პოლიტიკის გატარებით, რომელიც მიმზიდველ ბიზნესგარემოს შექმნის.

¹³ უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები შეგიძლიათ მოიძიოთ ბმულზე <http://www.supremecourt.ge>

¹⁴ შეიძლება სახვა დასახელებებითაც შეგვხვდეს, მაგალითად, კონვენცია, პაქტი, დირექტივა, ოქმი და სხვა.

¹⁵ საერთაშორისო ხელშეკრულების დამტკიცება.

¹⁶ საერთაშორისო ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ სახელმწიფოს ნების გამოხატვა.

ბიზნესსამართალი სამართლის კლასიკურ დარგს არ წარმოადგენს. ამ დასახელების ქვეშ იმ სამართლებრივი აქტების ერთობლიობას მოვიაზრებთ, რომელიც ბიზნესის წარმოებისას ბიზნეს-ოპერატორს ეხება. აქ შეიძლება შევიყვანოთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ქონებრივი სამართლის ნაწილი, სამეწარმეო და შრომის სამართალი, გადახდისუნარიობის შესახებ კანონმდებლობა, საგადასახადო კანონმდებლობა, ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონმდებლობა, სასამართლოში დავის წარმოების ძირითადი საწყისები და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის ძირითადი წესები. ამიტომაც ამ დარგისთვის რელევანტური შეიძლება იყოს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სფეროს მარეგულირებელი საერთაშორისო აქტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერაა რატიფიცირებული.

შრომის სამართალში ათზე მეტი საერთაშორისო აქტია საქართველოს მიერ რატიფიცირებული. საქართველოს მიერ აღიარებულია ასევე ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავშირებული აქტები. რაც შეეხება სამეწარმეო სამართალს არსებითი მნიშვნელობისაა ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართლებრივი დირექტივები, რომლებიც საქართველოზე არ ვრცელდება, რადგანაც საქართველო ევროკავშირის წევრი-ქვეყანას ჯერ-ჯერობით არ წარმოადგენს. თუმცა, აღნიშნული საერთაშორისო ორბიტაზე საქმიანობისას ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამიტომაც სამეწარმეო სამართლის განხილვისას მოკლედ შევხებით ევროკავშირის საეტაპო მნიშვნელობის საკორპორაციო სამართლებრივ დირექტივებს. ცხრილში იხილეთ ბიზნეს სამართლის სფეროში საქართველოს მიერ რატიფიცირებული ძირითადი საერთაშორისო აქტების ჩამონათვალი.¹⁷

აქტის დასახელება	აქტის შემხებლობა საქართველოსთან
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი	საქართველოში ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტოდან.
ევროპის სოციალური ქარტია	საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2005 წლის 1 ივლისიდან.
კონვენცია 52 ყოველწლიური ფასიანი შვებულებების შესახებ	საქართველოში ძალაშია 1939 წლის 22 სექტემბრიდან.
კონვენცია 111 შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ	საქართველოში ძალაშია 1997 წლის 22 ივნისიდან.
კონვენცია 100 მამაკაცთა და ქალთა თანასწორი ანაზღაურების შესახებ თანაბარი ღირებულების შრომისათვის	საქართველოში ძალაშია 1996 წლის 29 მაისიდან.
კონვენცია 98 კოლექტიური მოლაპარაკებების ორგანიზებასა და გამართვაზე უფლებათა პრინციპების გამოყენების შესახებ	საქართველოში ძალაშია 1996 წლის 29 მაისიდან.

¹⁷ ცხრილში მოცემულია მხოლოდ ძირეული საკითხების მარეგულირებელი აქტები. აღნიშნულის გარდა საქართველოს მიერ აღიარებულია სხვა მრავალი სპეციფიკური სამართლებრივი ურთიერთობების მარეგულირებელი აქტები.

კონვენცია ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების ხელშეკრულების შესახებ	საქართველოში ძალაშია 1999 წლის 2 ნოემბრიდან.
კონტეინერებთან დაკავშირებული საბაჟო კონვენცია	საქართველოში ძალაშია 1999 წლის 16 მარტიდან.
უცხოეთის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა ცნობისა და აღსრულების შესახებ ნიუ-ორკის კონვენცია	საქართველოში ძალაშია 1994 წლის 3 თებერვლიდან.
სამოქალაქო სამართლის კონვენცია კორუფციაზე	საქართველოში ძალაშია 2003 წლის 1 ნოემბრიდან.

1.5 უფლების დაცვის მექანიზმები

1.5.1 ზოგადად

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამართალი შეიძლება მატერიალურ და საპროცესო სამართლად დავყოთ. მატერიალური სამართალი გვაძლევს პასუხს იმაზე თუ რა შედეგით უნდა დასრულდეს ესა თუ ის სამართლებრივი დავა. მაგალითისთვის, ეკუთვნის თუ არა მოქმედი კანონმდებლობით პირს ქონება, კანონიერია თუ არა ამა თუ იმ ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედება, მეუღლეთა განქორწინებისას ვისთან უნდა დარჩეს საცხოვრებლად არასრულწლოვანი შვილი და ა.შ. თუმცა რა გზით და რა წესების დაცვით შეგვიძლია სასურველ სამართლებრივ შედეგს მივაღწიოთ საპროცესო სამართალშია გაწერილი. გარდა სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსებისა, რომლებიც მატერიალურ ნორმებს შეიცვას, საქართველოში მოქმედებს სამოქალაქო საპროცესო, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსები. როგორ იწყება დავის სასამართლოში წარმოება, რა საპროცესო დოკუმენტები გვჭირდება საქმის საწარმოებლად, რა ეტაპებისგან შედგება სასამართლო სხდომა, როგორ შეგვიძლია მტკიცებულებების სასამართლოში წარდგენა და საბოლოოდ ჩვენი დარღვეული უფლების სასამართლო წესით დაცვა საპროცესო სამართლის რეგულირების სფეროა. მატერიალური სამართლის კარგად ცოდნა პრაქტიკაში არაფრის მომცემი იქნება თუ პირს არ ეცოდინება რა პროცესუალური წესების დაცვით უნდა მოითხოვოს კონკრეტული შედეგის დადგომა. ხშირ შემთხვევაში, უფლების დაცვა, მაგალითისთვის, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება, კონკრეტულ ვადებთან არის დაკავშირებული, რომელსაც საპროცესო კანონმდებლობა ადგენს და რომლის დაუცველობამაც შესაძლოა დავის წარმოების უფლება წაგვართვას. ამიტომაც აუცილებელია, ვიცნობდეთ ქართულ სასამართლო სისტემას, საქმის წარმოების ძირითად წესებსა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმებს.

1.5.2 ქართული სასამართლო სისტემა და სასამართლოში დავის წარმოების ძირითადი მახასიათებლები

სასამართლო ხელისუფლება სახელმწიფო ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა და მხოლოდ სასამართლოების მიერ ხორციელდება. მართლმსაჯულება კი სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ერთ-ერთი ფორმაა და მას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართალწარმოებათა მეშვეობით **საერთო სასამართლოები** ახორციელებენ.

ქართული საერთო სასამართლოების სისტემა **სამ ინსტანციას** მოიცავს:

- ✓ 1-ელი ინსტანციის სასამართლო - **რაიონული (საქალაქო) სასამართლო**;
- ✓ მე-2 ინსტანციის სასამართლო - **სააპელაციო სასამართლო**;
- ✓ უმაღლესი ინსტანციის, საკასაციო სასამართლო - **უზენაესი სასამართლო**.

ყველა ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა დასაცავად პირადად ან მეშვეობით მართოს სასამართლოს. დავას თავდაპირველად განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს **რაიონული (საქალაქო) სასამართლო**. იმ შემთხვევაში თუ მხარეებისთვის გადაწყვეტილება სრულად ან ნაწილობრივ მიუღებელია, მათ უფლება აქვთ 1-ელი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ, ხოლო ამ უკანასკნელის გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში.¹⁸

სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის საპროცესო კანონმდებლობით შესაბამისი ვადებია დადგენილი. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, სააპელაციო საჩივრის შეტანის ვადაა 14 დღე. ამ ვადის გაგრძელება და აღდგენა დაუშვებელია და იგი იწყება მხარისთვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტიდან.¹⁹

რაც შეეხება საკასაციო საჩივარს, მისი შეტანის ვადაა 21 დღე. ამ ვადის გაგრძელება ან აღდგენა ასევე არ შეიძლება და ისიც მხარისათვის გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტიდან იწყება.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დავას პირველი ინსტანციით რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს. რაიონული სასამართლო მუნიციპალიტეტებში იქმნება. მაგალითად, ბოლნისის, გორის, ზუგდიდის, თელავის, ოზურგეთისა და სხვა რაიონული სასამართლოები. ხოლო, საქალაქო სასამართლო თვითმმართველ ქალაქებში იქმნება. მაგალითად, თბილისის, რუსთავის, ფოთის, ბათუმის, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოები. საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია თვითმმართველ ქალაქთან ერთად შეიძლება მოიცავდეს მუნიციპალიტეტსაც. რაიონული (საქალაქო) სასამართლო იქმნება და მისი სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში, როგორც წესი, გამოყოფილია სამოქალაქო საქმეთა, სისხლის სამართლის საქმეთა და ადმინისტრაციული სამართლის

¹⁸ 1-ელი და მე-2 ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილების გასაჩივრებას თავისი წინაპირობები აქვს, რომლის დაკმაყოფილებაც აუცილებელია, რათა შემდგომი ინსტანციის სასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღოს. იხ. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 365-ე, 366-ე, 391-ე მუხლები.

¹⁹ დასაბუთებული გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტის დადგენას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება სააპელაციო საჩივრის შეტანის ვადის გამოსათვლელად. იმის დასადგენად თუ რას მიიჩნევს კანონი დასაბუთებული გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტად და შესაბამისად ვადის ათვლის წერტილად იხილეთ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 369-ე, 70-ე, 78-ე და 2591-ე მუხლები.

საქმეთა კოლეგიები.²⁰ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში დავა ერთპიროვნულად, 1 მოსამართლის მიერ განიხილება.²¹

საქართველოში 2 სააპელაციო სასამართლო არსებობს. აღმოსავლეთ საქართველოს სასამართლოთა გადაწყვეტილებებზე სააპელაციო საჩივრებს თბილისის სააპელაციო სასამართლო განიხილავს, ხოლო დასავლეთ საქართველოს სასამართლოთა გადაწყვეტილებებზე - ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო. სააპელაციო სასამართლოში იქმნება სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატები და საგამოძიებო კოლეგია. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე სააპელაციო საჩივრებს სააპელაციო სასამართლო კოლეგიურად - 3 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილავს. თუმცა, გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე სააპელაციო საჩივრების ერთპიროვნული განხილვაც შეიძლება დაწესდეს.

საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მართლმსაჯულების განხორციელების უმაღლესი და საბოლოო ინსტანციის საკასაციო სასამართლოა. უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და ის არ საჩივრდება. უზენაეს სასამართლოში იქმნება სამოქალაქო საქმეთა პალატა, ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა, დიდი პალატა, პლენუმი, სადისკიპლინო პალატა და საკვალიფიკაციო პალატა.

დავის წარმოებას სამივე ინსტანციის სასამართლოში თავისი სპეციფიკური წესები აქვს, თუმცა ძირითადი ეტაპები და ზოგადი პრინციპები საერთოა. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომლითაც სამოქალაქო საპროცესო სამართალი ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლისგან განსხვავდება არის **შეჯიბრებითობის პრინციპი**.²² სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი საწყის მუხლებშივე განამტკიცებს, რომ სასამართლოში სამართალწარმოება შეჯიბრებითობის საფუძველზე მიმდინარეობს. მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით, დაასაბუთონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან გააქარწყლონ მეორე მხარის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ მტკიცებულებები. მხარეები თვითონვე განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები უნდა დაედოს საფუძველად მათ მოთხოვნებს ან რომელი მტკიცებულებებით უნდა იქნეს დადასტურებული ეს ფაქტები. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ეს დანაწესი ზოგადი ხასიათისაა, მას პრაქტიკაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარეობს ის, რომ სამოქალაქო დავის განმხილველი მოსამართლე გადაწყვეტილების მიღებისას მხოლოდ იმ ფაქტებითა და მტკიცებულებებითაა შებოჭილი, რომელსაც დავის მონაწილე მხარეები მიუთითებენ და წარმოადგენენ. მოსამართლეს თავისი ინიციატივით მტკიცებულებების მოკვლევისა და გამოთხოვის უფლება არ გააჩნია. ამიტომაც სამოქალაქო სამართლებრივი

²⁰ თუმცა, სასამართლოში მოსამართლეთა რაოდენობისა და საქმეთა წარმოების ინტენსიურობის მიხედვით შეიძლება არსებობდეს ნაკლები ან მეტი სპეციალიზებული სასამართლო კოლეგიები.

²¹ არსებობს საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც კანონით დადგენილი წინაპირობებისას რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში საქმე კოლეგიურად - 3 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილება. როდესაც რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კოლეგიური შემადგენლობით საქმეთა განხილვისათვის მოსამართლეთა საკმარისი რაოდენობაა, ერთპიროვნულად საქმის განმხილველ მოსამართლეს შეუძლია დაადგინოს საქმის კოლეგიური განხილვა სამი მოსამართლის შემადგენლობით, თუ საქმის განხილვასა და გადაწყვეტას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სასამართლო პრაქტიკისათვის ან საქმე ფაქტობრივი ან სამართლებრივი თვალსაზრისით განსაკუთრებული სირთულით ხასიათდება.

²² შეჯიბრებითობის პრინციპი ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალშიც გვხვდება, თუმცა ოდნავ განსხვავებულად.

დავის წარმოებისას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რამდენად კვალიფიციურია მხარე და სასურველი შედეგის მისაღწევად წარდგენილია თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები. განსხვავებული პრინციპით ოპერირებს ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი. მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი მითითებას აკეთებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ზემოთ მითითებულ პრინციპზე, რომელიც მხარეთა შეჯიბრებითობას აყალიბებს საქმის განხილვისას, აქვე ვხვდებით სასამართლოს გაფართოებულ უფლებამოსილებასაც. კერძოდ, ადმინისტრაციული საქმის განმხილველი სასამართლო უფლებამოსილია თავისი ინიციატივით მიიღოს გადაწყვეტილება დამატებითი ინფორმაციის ან მტკიცებულების წარმოსადგენად.

იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა პირმა თავისი დარღვეული თუ სადავოდ ქცეული უფლების შესახებ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში დავა წამოიწიოს პირველ რიგში აუცილებელია განსჯადი სასამართლოს განსაზღვრა. ე.ი. იმის გარკვევა თუ რომელი სასამართლოა უფლებამოსილი განიხილოს კონკრეტული დავა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, განსახილველი საქმეების მიხედვით გამოიყოფა სხვადასხვა ტიპის განსჯადობა, მათ შორის **საერთო განსჯადობა, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავების განსჯადობა, მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული დავების განსჯადობა, ნივთობრივი განსჯადობა, ოჯახური დავების განსჯადობა** და სხვა. საერთო განსჯადობის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც ხდება, უმეტეს შემთხვევაში, სასამართლოში საქმისწარმოების დაწყება, სასამართლოს სარჩელი წარედგინება მოპასუხის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ხოლო იურიდიული პირის მიმართ სარჩელი იურიდიული პირის ადგილსამყოფლის მიხედვით წარედგინება სასამართლოს. ასევე ხშირია განსჯადობის გადაწყვეტა დავის სახელშეკრულებო სამართლებრივი ხასიათიდან გამომდინარე. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, სარჩელები სასამართლოს ხელშეკრულების შესრულების ადგილის ან იმ ადგილის მიხედვით წარედგინება, სადაც ხელშეკრულება უნდა შესრულებულიყო, გარდა იმ სარჩელებისა, რომლებიც საქართველოს საბანკო დაწესებულებების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ დადებული (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით დადებული) სესხის (კრედიტის) გაცემის შესახებ ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეობს. ამ ტიპის დავებთან დაკავშირებით სასამართლოს სარჩელი მოპასუხის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით წარედგინება. მნიშვნელოვანია ასევე იურიდიული პირის ფილიალის საქმიანობიდან გამომდინარე სარჩელების განსჯადობაც. ამ ტიპის სარჩელი სასამართლოს მხოლოდ ფილიალის ადგილმდებარეობის მიხედვით წარედგინება.

განსჯადობის განსაზღვრის შემდეგ დღის წესრიგში დგება სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის დადგენა, მისი გადახდა, სარჩელის²³ შედგენა და სასამართლოში შეტანა. სახელმწიფო ბაჟი განსახილველი საქმის მიხედვით სხვადასხვაა, რომლის განსაზღვრის წესს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ადგენს.²⁴ რაც შეეხება სარჩელის ფორმას, მისი მოძიება სხვა

²³ გარდა სასარჩელო წარმოებისა არსებობს არასასარჩელო წარმოებაც, რომლის დროსაც პირი არა სარჩელით არამედ განცხადებით მიმართავს სასამართლოს. აღნიშნულს უდავო წარმოებას უწოდებენ, რადგანაც აქ მოდავე მხარეები არ არიან. დეტალურად იხილეთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის XXXV თავი.

²⁴ იხილეთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 38-ე, 39-ე, მე-40, 41-ე მუხლები. არსებობს სახელმწიფო ბაჟის გამომთვლელი სპეციალური პროგრამაც, იხ.: <http://library.court.ge/fee/index.php>

ფორმებთან ერთად²⁵ შესაძლებელია სხვადასხვა სასამართლოებისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდებზე.²⁶

მას შემდეგ რაც სასამართლო შეამოწმებს სარჩელის დასაშვებობის პირობებს, საქმე მიიღება წარმოებაში და მოპასუხე მხარეს განესაზღვრება ვადა პასუხის, ე.წ. შესაგებლის²⁷ წარსადგენად. შესაგებლის წარსადგენად მოპასუხისთვის განსაზღვრული ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 14 დღეს, ხოლო რთული კატეგორიის საქმეებზე - 21 დღეს. მოპასუხის მიერ წარდგენილი შესაგებელი ეგზავნება მოსარჩელეს და ინიშნება მოსამზადებელი სხდომა, სადაც მხარეები წარადგენენ იმ მტკიცებულებებს, რომლებსაც შემდგომში, დავის არსებითი განხილვისას გამოიკვლევენ.

1.5.3 უფლების დაცვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წარმოებისას

წინა თავებში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ საჯარო და კერძო სამართალზე და აღვნიშნეთ, რომ ადმინისტრაციული სამართალი საჯარო სამართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი არსით ამ დარგს ბიზნეს სამართალთან საერთო ბევრი არაფერი აქვს, მიზანშეწონილია, ვიცოდეთ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობის საწყისები, რადგანაც ნებისმიერ საწარმოს, როგორც ბიზნესის წარმოების ფორმას, უპირობოდ ეკისრება გარკვეული ტიპის გადასახადების გადახდა და სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება. გადასახადის გადამხდელის მიერ გადასახადების დეკლარირებისა და ამ გადასახადების გადახდის ადმინისტრირებას შემოსავლების სამსახური ახდენს.²⁸ ამ უკანასკნელთან და არა მხოლოდ მასთან ურთიერთობისას²⁹ კი აუცილებელია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წარმოების საბაზისო საკითხების ცოდნა.

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით, **ადმინისტრაციულ ორგანოდ მიიჩნევა** ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს.

ადმინისტრაციულ სამართალში გამოყოფენ **ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შემდეგ სამართლებრივ ფორმებს**: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და რეალაქტი.

²⁵ სააპელაციო საჩივარი, საკასაციო საჩივარი.

²⁶ <http://www.supremecourt.ge/form-of-court/>
<http://hcoj.gov.ge/ge/common-courts/sasamartlo-formebi/sasamartlo-formebi-samoqalaqo-saqmeze>

²⁷ შესაგებლის ფორმის მოძიება ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა სასამართლოებისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე.

²⁸ შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით არსებობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს კანონი შემოსავლების სამსახურის შესახებ.

²⁹ ბიზნესის მწარმოებელ სუბიექტს შემოსავლების სამსახურის გარდა ურთიერთობის დამყარება შესაძლოა სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მოუწიოს. მაგალითად, სამშენებლო ბიზნესში ჩართულ კომპანიებს არქიტექტურის სამსახურთან, საჯარო რეესტრთან და ა.შ. ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობის დამყარება ხდება საჭირო ასევე, როცა ფიზიკური პირს ან კომპანიას კონკრეტული ინფორმაციის გამოთხოვა სურს დაწესებულებიდან.

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შებლუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. **ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი** კი უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტია, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს. მარტივად რომ ვთქვათ, ძირითადი სხვაობა ინდივიდუალურ და ნორმატიულ აქტებს შორის ის პირთა წრეა, რომლის მიმართაც მოქმედებს აქტი. ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გამოყენების მიხედვით უფრო მასშტაბურია და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის წესს მოიცავს, ხოლო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი მხოლოდ კონკრეტული პირის ან პირთა შებლუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს ადგენს. მაგალითად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია პატრულის მიერ გამოწერილი ჯარიმა, არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვა, შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემული ბრძანება გადასახადის გადამხდელისთვის კონკრეტული გადასახადის დარიცხვის ან დაჯარიმების შესახებ და ა.შ.

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან დადებული სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულება. ხოლო **რეალაქტი** (რეალური მოქმედება) წარმოადგენს ისეთ მმართველობით ღონისძიებას, რომელიც მიმართულია ფაქტობრივი შედეგის დადგომისკენ და არ გულისხმობს ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.

გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო სამართლის სუბიექტს საქმიან ურთიერთობებში უფრო მეტად ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტთან აქვს შეხება, დაწვრილებით შევეხოთ მას. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი **გეპირად ან წერილობით** გამოიყენება. წერილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი უნდა მოიცავდეს კანონით დადგენილ რეკვიზიტებს, როგორცაა, მაგალითად, აქტის სახე, გამომცემი ორგანო და ა.შ. აქტში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ის ორგანო, სადაც მისი გასაჩივრებაა შესაძლებელი, ასევე ამ ორგანოს მისამართი და საჩივრის წარდგენის ვადა. ხოლო გეპირი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი მისი მიღებიდან 3 დღის ვადაში წერილობით უნდა გამოიყენოს.

ადმინისტრაციული კოდექსი **ადმინისტრაციული წარმოების 3 სახეს** გამოყოფს, ესენია **მარტივი, საჯარო და ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება**. თითოეულ მათგანს გააჩნია გარკვეული თავისებურებანი. მაგალითისთვის, – თუ კანონი არ ითვალისწინებს სხვა სახის ადმინისტრაციული წარმოების გამოყენებას, ადმინისტრაციული ორგანო ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ამზადებს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით. მარტივ ადმინისტრაციულ წარმოებას განსხვავებით საჯარო და ფორმალური წარმოებისგან გამარტივებული წესები ახასიათებს. ასეთი წარმოების დროს ადმინისტრაციული ორგანო დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას და არ ხდება განმცხადებლის ან/და დაინტერესებული პირის ჩაბმა წარმოებაში, თუმცა კოდექსით დადგენილი გამონაკლისის შესაბამისად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ აცნობოს დაინტერესებულ მხარეს და მისი წარმოებაში

მონაწილეობა უზრუნველყოს თუ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მისი სამართლებრივი მდგომარეობა შეიძლება გაუარესდეს.³⁰

უმთავრესი სტანდარტი, რასაც ადმინისტრაციული კოდექსი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს უდგენს არის **იმ გარემოებებისა და ფაქტების კანონით დადენილი წესით გამოკვლევა, რომელიც ამ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს უდევს საფუძვლად**, ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოს მოეთხოვება მის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის **დასაბუთება**.³¹

ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც საკითხის სირთულიდან გამომდინარე, საქმის მთელი რიგი გარემოებები წინასწარ დადგენილი არ არის. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისგან განსხვავებით, ფორმალური პროცედურა არ არის ორიენტირებული მასში საზოგადოების ფართო ფენების მონაწილეობაზე. ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობენ მხოლოდ ის პირები, ვის ინტერესებსაც პირდაპირ შეეხება გადასაწყვეტი საკითხი. გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა ერთობ ფორმალიზებულია და მას ხშირად კვაზი³² სასამართლო წარმოებასაც უწოდებენ. ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გამოიცემა მხოლოდ კანონით ბუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში. ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებას გააჩნია რამდენიმე თავისებურება (განსხვავებით მარტივი წარმოებისგან) – როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო ახორციელებს ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებას, იგი ვალდებულია ყველა დაინტერესებულ მხარეს აცნობოს მასში მონაწილეობის შესახებ. ამასთან, დაინტერესებულ პირს მისცეს შესაძლებლობა, წარადგინოს მოსაზრება ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან და გარემოებასთან დაკავშირებით.³³

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით უმეტეს შემთხვევაში ადმინისტრაციული საჩივრები და სახელმწიფო ან მუნიციპალური საკუთრების განკარგვასთან, ლიცენზირებასთან, გარემოსდაცვითი ნებართვების გაცემასთან, სტანდარტიზაციასთან და სატელეკომუნიკაციო სიხშირის განაწილებასთან დაკავშირებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საკითხები განიხილება. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს როგორც დაინტერესებულ მხარეთა, ისე საზოგადოების ფართო ფენების მონაწილეობას ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის პროცესში. კერძოდ, ხდება ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის პროექტის გამოქვეყნება და დაინტერესებულ მხარეთა მოწვევა. ამასთან, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას უნდა გაიმართოს ზეპირი მოსმენა, რომლის შემდეგაც უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.³⁴

ადმინისტრაციული სამართალი ასევე იცნობს ადმინისტრაციულ წარმოებას კოლეგიურ საჯარო დაწესებულებაში. კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოა ყველა ის ადმინისტრაციული ორგანო, რომლის ხელმძღვანელი ან სათათბირო ორგანო ერთზე მეტი პი-

³⁰ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.

³¹ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების საფუძველი შესაძლოა სწორედ ამ დანაწესის დარღვევა გახდეს.

³² ვითომ

³³ დაწვრილებით იხილეთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VIII თავი.

³⁴ დაწვრილებით იხილეთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავი.

რისგან შედგება და რომელშიც გადაწყვეტილებებს ერთობლივად იღებს ან ამზადებს ერთზე მეტი პირი. ასეთია, მაგალითად, დამოუკიდებელი მარეგულირებელი კომისიები (ენერგეტიკის, წყალმომარაგების, სატელეკომუნიკაციო სიხშირეების გამანაწილებელი ეროვნული კომისიები). კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო წარმოებს ახორციელებს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესების დაცვით. თუმცა როდესაც კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო განიხილავს ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღების საკითხს, გამოიყენება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისათვის დადგენილი წესები.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შესაძლოა სასამართლოში დავის დაწყებამდე დაინტერესებული მხარის მიერ ჯერ თავად ადმინისტრაციულ ორგანოში გასაჩივრდეს და პირმა ამ ტიპის ადმინისტრაციული წარმოებით მოახდინოს თავისი დარღვეული უფლების აღდგენა. თუ კანონით ან მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი ადმინისტრაციული ორგანო, თუ იქ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი თანამდებობის პირის ან სტრუქტურული ქვედანაყოფის ზემდგომი თანამდებობის პირი არსებობს. ამასთან, ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის თაობაზე წარდგენილ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო.

1.5.4 სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აღსრულება

ნებისმიერ სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სახელით გამოაქვს. სასამართლოს გადაწყვეტილება გარკვეული სტრუქტურით ხასიათდება და აღწერილობითი, სამოტივაციო და სარეზოლუციო ნაწილებისგან შედგება. აღწერილობით ნაწილში მხარეების მიერ წარმოდგენილი სადავო და არასადავო ფაქტები მოცემული. სამოტივაციო ნაწილში სასამართლო სამართლებრივად ასაბუთებს განსახილველ საქმეზე თავის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ხოლო სარეზოლუციო ნაწილში სარჩელის დაკმაყოფილების საკითხს წყვეტს და გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესს ადგენს.

სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ თითქმის ყოველთვის ვიღებთ სულ მცირე ერთ უკმაყოფილო მხარეს, რომელმაც შესაძლოა გადაწყვეტილების შემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრება გადაწყვიტოს. სასამართლოს მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილების ბოლო, სარეზოლუციო ნაწილში მითითებულია მისი გასაჩივრების წესი და ვადები. იმ შემთხვევაში, თუ მხარემ დადგენილ ვადებში საჩივარი არ შეიტანა გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შედის.³⁵

მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლით საქმის ბედი

³⁵ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილია განსაკუთრებული კატეგორიის საქმეები, რომელზეც მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოს მხარეთა თხოვნით დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად შეუძლია გადასცეს. ასეთია მაგალითად, აღიშენების შესახებ, უკანონო მფლობელობიდან უძრავი ნივთის გამოთხოვის შესახებ და სხვა დავებზე მიღებული გადაწყვეტილებები. ვრცლად იხილეთ, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლი.

უკვე გადაწყვეტილია და შინაარსობრივად სადავო აღარაფერია, გადაწყვეტილებით დადგენილი შედეგის პრაქტიკაში მისაღებად კრედიტორს³⁶ შესაძლოა გადაწყვეტილების აღსასრულებლად მიეცევა დასჭირდეს. ე.ი. მხარის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება ავტომატურად არ იწვევს, მაგალითისთვის, სადავო თანხის მხარისთვის დაბრუნებას. იმ შემთხვევაში თუ მოვალემ გადაწყვეტილებით მასზე დაკისრებული ვალდებულება თავისი ნებით არ შეასრულა, კრედიტორი, თავისი მოთხოვნის შედეგად, სასამართლოს მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების შესაბამის ბიუროში წარდგენით იძულებითი აღსრულების პროცესს წამოიწყებს. საერთო სასამართლოების, ადმინისტრაციული ორგანოების, მათ შორის თანამდებობის პირების, არბიტრაჟის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტების აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების აღსრულების წესსა და პირობებს სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონი³⁷ ადგენს. აღნიშნული კანონი განსაზღვრავს აღსრულების ქვემდებარე ყველა აქტს და ადგენს, რომ აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების იძულებით აღსრულებას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - აღსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს. თუმცაღა, სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონი აქვე უშვებს კერძო სამართლის იურიდიული პირის³⁸ მიერ სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას. კანონის მიხედვით, კერძო აღმასრულებელი არის ფიზიკური პირი, რომელიც საჯარო უფლებამოსილებას - სააღსრულებო საქმიანობას აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზიის საფუძველზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახორციელებს. კერძო აღმასრულებელთა რეესტრს აღსრულების ეროვნული ბიურო აწარმოებს. კერძო აღმასრულებლის უფლებამოსილება აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან შედარებით შეზღუდულია. კერძო აღმასრულებელს მხოლოდ ზოგიერთი გადაწყვეტილების³⁹ აღსრულება შეუძლია. გარდა ამისა, კერძო აღმასრულებელი აღსრულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ახორციელებს, თუ აღსრულების მხარეები ფიზიკური პირები ან კერძო სამართლის იურიდიული პირები არიან და თუ სააღსრულებო დოკუმენტის მიხედვით წარმოდგენილი აღსასრულებელი ფულადი მოთხოვნა 500 000 ლარს არ აღემატება.

1.5.5 დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმები

სამართლებრივი დავის გადაჭრის პირველი და უმთავრესი ინსტიტუცია სასამართლოა, თუმცა გარდა სასამართლოსი დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიული საშუალებებიც ფუნქციონირებს. გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლო თავისი საქმიანობის მასშტაბების გამო თითქმის ყოველთვის გადატვირთულია, დავის განხილვის პროცესი ხშირად დრო-

³⁶ უზოგადესი გაგებით კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კრედიტორი ეწოდება პირს, რომელსაც კონკრეტული ურთიერთობიდან გამომდინარე აქვს მოთხოვნის უფლება (მაგალითად, თანხის მოთხოვნის უფლება, მეორე მხარისგან რაიმე მოქმედების შესრულების ან ასეთი მოქმედების შესრულებისგან თავის შეკავების მოთხოვნის უფლება და ა.შ.), ხოლო მოვალე ეწოდება პირს, რომელიც ვალდებულია კრედიტორის მოთხოვნა შეასრულოს.

³⁷ მიღების თარიღი 16/04/1999.

³⁸ მაგალითად, შპს. კერძო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ ვრცლად იხილეთ მომდევნო თავებში.

³⁹ კონკრეტულად იხილეთ სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის მე-147 მუხლი.

ში არაგონივრულად იწელება, რასაც ბიზნესზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია. მაგალითად, თუ ფიზიკური პირები ან კომპანიები გარკვეულ თანხაზე დავობენ და შედეგის მიღწევას – სასამართლოს მიერ დავის გადაწყვეტას მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში ახერხებენ, შესაძლოა მიღებული შედეგი მათთვის ფინანსურად წამგებიანი აღმოჩნდეს, რამეთუ ფულის ხანგრძლივად გამოუყენებლობა უკვე ზიანის მომტანია მხარისთვის, რომ არაფერი ვთქვათ მისი მსყიდველუნარიანობის შეცვლაზე.

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ერთ-ერთი საშუალებაა **არბიტრაჟი**. საქართველოში მოქმედებს კანონი არბიტრაჟის შესახებ, რომელიც დეტალურად არეგულირებს ამ ინსტიტუტის მოქმედებას წესებსა და პრინციპებს. კანონი იმთავითვე მკვეთრად შემოსაზღვრავს არბიტრაჟის კომპეტენციის ფარგლებს და ადგენს, რომ არბიტრაჟი მხოლოდ პირთა თანასწორობაზე დამყარებული კერძო ხასიათის იმ ქონებრივ დავებს განიხილავს, რომლის მოწესრიგებაც მხარეებს ერთმანეთს შორის შეუძლიათ. არბიტრაჟი თავისი საქმიანობის განხორციელების დროს დამოუკიდებელია და მის საქმიანობაში ჩარევის უფლება სასამართლოს არ გააჩნია.

იმისთვის, რომ საქმე არბიტრაჟმა განიხილოს, აუცილებელია მოდავე მხარეებს შორის საარბიტრაჟო შეთანხმება არსებობდეს. საუბარია შეთანხმებაზე, რომლითაც მხარეები თანხმდებიან, ყველა ან ზოგიერთი დავა, რომელიც ამა თუ იმ სახელშეკრულებო ან სხვა სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე მათ შორის წარმოიშვა ან შეიძლება წარმოიშვას განსახილველად არბიტრაჟს გადასცენ. საარბიტრაჟო შეთანხმება აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა დაიდოს და შესაძლოა ხელშეკრულებაში საარბიტრაჟო დათქმის ან ცალკე შეთანხმების ფორმით არსებობდეს.

არბიტრაჟი ერთი ან რამდენიმე არბიტრისაგან შედგება. არბიტრთა რაოდენობას და მათი დანიშვნის წესს თავად მხარეები განსაზღვრავენ. თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მხარეები თანაბარი რაოდენობის არბიტრებს ნიშნავენ. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება კანონის შესაბამისად, გამოტანილ უნდა იქნეს საარბიტრაჟო, განხილვის დანაშაულებიდან 180 დღის ვადაში, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, აღნიშნული ვადა შესაძლოა არბიტრმა არა უმეტეს 180 დღით გააგრძელოს.

განსაკუთრებული მახასიათებელი, რომლითაც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება სასამართლოს გადაწყვეტილებისგან განსხვავდება მისი ცნობა-აღსრულების ინსტიტუტია. მას შემდეგ რაც არბიტრაჟი გადაწყვეტილებას გამოიტანს, დაინტერესებულ მხარეს ის სააპელაციო სასამართლოში⁴⁰ ცნობასა და აღსრულებაზე შეაქვს.⁴¹

დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული პოპულარულობით სარგებლობს დავის გადაწყვეტის კიდევ ერთი **ალტერნატიული მექანიზმი – მედიაცია**. მედიაციის პროცესს მედიატორი წარმართავს და განსხვავებით არბიტრისა და მოსამართლისგან ის გადაწყვეტილების მიმღები სუბიექტი არ არის. მედიატორი ორ მხარეს შორის მომრიგებლად გამოდის, ის აბსოლუტურად მიუკერძოებელი პირია და მხარეების გარკვეულ კონსენსუსამდე მიყვანასა და დავის გადაწყვეტაში მათთვის ხელშეწყობას ცდილობს. საქართველოს კანონმდებლო-

⁴⁰ საქართველოში მიღებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებას სააპელაციო სასამართლო ახდენს, ხოლო უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებისას – უზენაესი სასამართლო.

⁴¹ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების პროცედურების შესახებ ვრცლად იხილეთ საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ, თავი VIII და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, თავები XLIV3, XLIV4, XLIV5.

ბით მედიაციის სხვადასხვა სახეა განმტკიცებული. მიმდინარეობს მუშაობა მედიაციის შესახებ ახალ კანონპროექტზე და იგეგმება სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის შექმნაც. მოდავე მხარეებისთვის განსაკუთრებით მომგებიანია მედიაციის გზით ბიზნესდავების მოგვარება, რამეთუ ამ სფეროში დავის სწრაფად აღმოფხვრა განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი **სასამართლო მედიაციის** სახეს გამოყოფს, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს საოჯახო სამართლებრივ დავებზე (გარდა შვილად აყვანასთან, შვილად აყვანის ბათილად ცნობასთან, შვილად აყვანის გაუქმებასთან, მშობლის უფლების შეზღუდვასთან, მშობლის უფლების ჩამორთმევასთან, აგრეთვე ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებული დავებისა), სამემკვიდრეო სამართლებრივ დავებზე, სამემობლო სამართლებრივ დავებზე და ნებისმიერ სხვა დავაზე – მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში. სარჩელის სასამართლოში წარდგენის შემდეგ სასამართლო მედიაციას დაქვემდებარებული საქმე შეიძლება დავის მხარეთა შეთანხმებით დასრულების მიზნით მედიატორს გადაეცეს. სასამართლო მედიაციის შემოღებისას კანონმდებლის მიზანი დავის სწრაფად მოგვარებისა⁴² და სასამართლოს განტვირთვის სურვილი იყო.

გარდა სასამართლო მედიაციისა, არსებობს **სანოტარო მედიაცია**. ნოტარიუსმა შესაძლოა მოდავე მხარეთა შორის მედიატორის როლი შეასრულოს საოჯახო სამართლებრივ დავებზე (გარდა შვილად აყვანისა, შვილად აყვანის ბათილად ცნობისა, მშობლის უფლების შეზღუდვისა და მშობლის უფლების ჩამორთმევისა), სამემკვიდრეო სამართლებრივ დავებზე, სამემობლო სამართლებრივ დავებზე და ნებისმიერ სხვა დავაზე, თუ ასეთ დავაზე მედიაციის განხორციელების სპეციალური წესი არ არის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული. იმისთვის, რომ მოდავე მხარეთა შორის ნოტარიუსის მონაწილეობით მედიაცია განხორციელდეს აუცილებელია მოდავე მხარეების თანხმობა. სანოტარო მედიაციის პროცესში დავის მხარეთა შეთანხმებით დასრულების შემთხვევაში, ნოტარიუსი მორიგების აქტს ადგენს, რომელიც სანოტარო წესით დასტურდება. იმ შემთხვევაში თუ მხარემ სანოტარო მედიაციის ფარგლებში შემდგარი მორიგების აქტით დადგენილი ვალდებულება არ შეასრულა, მისი იძულებითი აღსრულება ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელდება.

მედიაცია, როგორც საგადასახადო დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალება **შემოსავლების სამსახურშიც** გამოიყენება. თუმცა ის კლასიკური მედიაციის პროცესს არ წარმოადგენს, რამეთუ პროცესს მედიატორი არ წარმართავს. მედიაცია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულის – აუდიტის დეპარტამენტის სათათბირო საბჭოს ფარგლებში ხორციელდება და საგადასახადო შემოწმების აქტის პროექტზე გადასახადის გადამხდელის შენიშვნებისა და წინადადებების განხილვისთვისაა გამიზნული.

საქართველოს **შრომის კოდექსი** ცალკე გამოყოფს დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის კოლექტიური დავის განხილვისა და გადაწყვეტის მიზნით წარმოებულ **მედიაციის პროცესს**, რომლის შესახებაც უფრო დაწვრილებით მომდევნო თავებში (შრომის სამართლის შესახებ) ვისაუბრებთ.

⁴² სასამართლო მედიაციის ვადა შეადგენს 45 დღეს, მაგრამ არანაკლებ 2 შეხვედრისა. ეს ვადა მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება იმავე ვადით გაგრძელდეს.

1.6 უფლების დაცვის სხვა მექანიზმები

1.6.1 საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყნის **ცენტრალური ბანკია** და მისი მთავარი მიზანი ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაა. თავისი საქმიანობის განხორციელებისას ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელია და მისი საქმიანობის წესი ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით განისაზღვრება. საფინანსო სექტორის ფინანსური მდგრადობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობისათვის, მომხმარებელთა და ინვესტორთა უფლებების დაცვის მიზნით ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს საფინანსო სექტორს. საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის“ მეშვეობით ეროვნული ბანკი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ღონისძიებებს ატარებს.

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ 2016 წლის 23 დეკემბერს მიღებულ იქნა და 2017 წლის 1 ივნისს ძალაში შევიდა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას **მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესი**. აღნიშნული რეგულაცია როგორც კომერციულ ბანკებს, ისე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს (საკრედიტო კავშირებსა და კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტებს) ეხება და მათ მომხმარებელთან ურთიერთობისას სპეციალური წესების დაცვას ავალდებულებს. მაგალითისთვის, მოქმედი რეგულაცია ფინანსურ ორგანიზაციას საფინანსო პროდუქტზე ინფორმაციის მიწოდებისას მომხმარებლისთვის საფინანსო პროდუქტის პირობების შესახებ უტყუარი, გასაგები და გადანყვეტილების მიღებისათვის აუცილებელი, წინასწარ ცნობილი და მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაციის დროულად მიწოდების ვალდებულებას აკისრებს. ცალკეა განერილი ფინანსური ორგანიზაციის ვალდებულებები მომხმარებელთან ხელშეკრულების დისტანციურად დადებისას, ასევე მომხმარებლისთვის სპეციფიკურ საფინანსო პროდუქტებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკების გამჟღავნებისა და ასეთი პროდუქტის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისას დასაცავი ვალდებულებები. მოქმედი წესი სარეკლამო მასალების შემუშავებასთან, მომხმარებელთა ინფორმირებასთან, კრედიტის წინსწრებით დაფარვასთან, სესხის ამოღებასთან და მომხმარებელთან ურთიერთობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დათქმებს ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული რეგულაცია მომხმარებელად საფინანსო პროდუქტის მიმღებ ან ასეთი განზრახვის მქონე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს მიიჩნევს, გარდა ფინანსური ორგანიზაციისა.⁴³ ეროვნული ბანკის სტრუქტურაში ფუნქციონირებს **მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილება**, რომელსაც განცხადებით შეუძლია მიმართოს მომხმარებელმა და ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან მისი უფლებების შელახვის შესახებ აცნობოს.

⁴³ მითითებული ბრძანება დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
https://www.nbg.gov.ge/cp/uploads/legal_acts/2019/15104.pdf

1.6.2 საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

სადაზღვევო სფეროში მნიშვნელოვან მარეგულირებელ როლს ასრულებს სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. სამსახურის ერთ-ერთ ფუნქციას ამ სფეროში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა წარმოადგენს. 2018 წლის 3 აპრილს სამსახურის უფროსის მიერ მიღებულ იქნა ინსტრუქცია მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას **მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ**. ინსტრუქცია არეგულირებს მზღვეველის მიერ მომხმარებლისათვის სადაზღვევო მომსახურების გაწევის დროს სრული, აუცილებელი, გასაგები, უტყუარი და დროული ინფორმაციის თანმიმდევრული მიწოდების საკითხებს და ემსახურება სადაზღვევო სექტორის სამომხმარებლო ბაზარზე მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, სისტემური რისკის კონტროლს, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნასა და ლიპოტენციური რისკების შემცირებას. ინსტრუქცია მზღვეველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით კონცეფციის შემუშავებას ავალდებულებს. ასევე აკრძალულია მზღვეველის მიერ სადაზღვევო პროდუქტის მახასიათებლის შესახებ ისეთი ინფორმაციის განცხადება, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება ან მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავს. ინსტრუქცია ვრცელდება მომხმარებლისათვის ყველა სახეობის სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას, როგორც სავალდებულო, ისე ნებაყოფლობითი დაზღვევის დროს. მნიშვნელოვანია ასევე ინსტრუქციით მზღვეველისთვის დაკისრებული ვალდებულება სადაზღვევო საქმიანობის ყველა ეტაპზე ჰქონდეს მომხმარებელთა პრეტენზიების მიღებისა და განხილვის პროცედურა და განსაზღვრული ჰქონდეს პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელი დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული ან პირი. მზღვეველს ასევე მომხმარებელთა პრეტენზიების შესახებ კონკრეტული მონაცემების აღრიცხვის წარმოება და სამსახურისთვის მიწოდება ევალება.⁴⁴

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სტრუქტურაშიც მსგავსად ეროვნული ბანკისა, ფუნქციონირებს **მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილება**, რომელსაც მომხმარებელმა ზემოთ მითითებული ინსტრუქციის წესების მზღვეველის მიერ დარღვევის შემთხვევაში შეუძლია მიიმართოს.

1.6.3 საქართველოს სახალხო დამცველი

ადამიანის უფლებების დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის სახელმწიფოებრივი გარანტიების უზრუნველყოფის მიზნით ზედამხედველობას უწევს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა, საჯარო დაწესებულებათა და თანამდებობის პირთა მხრიდან საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებსა და მის იურისდიქციაში მყოფი ყველა პირისთვის სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვასა და პატივისცემას, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, სქესისა, ენისა, რელიგიისა, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა გარემოებისა. საქართველოს სახალხო დამცველი თა-

⁴⁴ მითითებული ბრძანება დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
http://insurance.gov.ge/getattachment/Legislation/Normative-Acts/N18_brzaneba.pdf.aspx

ვის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და მასზე განხორციელებული ნებისმიერი ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია და ისჯება კანონით.

სახალხო დამცველი დამოუკიდებლად ამოწმებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას, ასევე მათი დარღვევის ფაქტებს როგორც მიღებული განცხადებისა და საჩივრის საფუძველზე, ისე საკუთარი ინიციატივით. მას უფლება აქვს განიხილოს საქართველოს მოქალაქეთა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა, აგრეთვე კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა, პოლიტიკურ და რელიგიურ გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები, რომლებიც ეხება სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა, საჯარო დაწესებულებათა და თანამდებობის პირთა ქმედებებს ან აქტებს საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილ უფლებათა და თავისუფლებათა, აგრეთვე იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით დადგენილ უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის შესახებ, რომელთა მონაწილეც არის საქართველო. სახალხო დამცველი განიხილავს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის შესახებ განცხადებასა და საჩივარს იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი სადავოდ ხდის საჯარო დაწესებულების გადაწყვეტილებას, სასამართლო განხილვის პროცესში საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებებისა და თავისუფლებების შელახვას ან დარღვევას, დაკავებული, დაპატიმრებული ან სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული პირისთვის საქართველოს კანონმდებლობით უზრუნველყოფილი უფლებების დარღვევას, ნორმატიული აქტების საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან შესაბამისობას, რეფერენდუმისა და არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმებისა და ამ ნორმების საფუძველზე ჩატარებული ან ჩასატარებელი არჩევნების (რეფერენდუმის) კონსტიტუციურობას. სახალხო დამცველი ასევე განიხილავს იმ ფიზიკური ან იურიდიული პირის ან პირთა ჯგუფის განცხადებასა და საჩივარს, რომელიც თავს დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიიჩნევს; შეისწავლის დისკრიმინაციის ფაქტებს როგორც განცხადების ან საჩივრის არსებობისას, ისე საკუთარი ინიციატივით და შესაბამის რეკომენდაციას გამოსცემს.⁴⁵

განცხადების/საჩივრის განხილვის შედეგად დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცველი გამოსცემს რეკომენდაციას, რომლითაც დისკრიმინაციული ქმედების განმახორციელებელ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, თანამდებობის პირს, ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს, სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, პირთა გაერთიანებას იურიდიული პირის შეუქმნელად ან მეწარმე სუბიექტს სთავაზობს დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად და მის შედეგად დარღვეული თანასწორობის აღსადგენად ღონისძიებების განხორციელებას მესამე პირის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შეულახავად.⁴⁶

⁴⁵ გარდა ზემოთ მითითებული უფლებამოსილებებისა, სახალხო დამცველს აქვს სხვა უფლებამოსილებებიც, მაგალითად, ის წარმოადგენს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, რომლის ფარგლებშიც ის (სპეციალურად შექმნილი პრევენციის ეროვნული ჯგუფის მეშვეობით) რეგულარულად ამოწმებს დაკავებულ, პატიმრობაში მყოფ ან სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა, აგრეთვე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, მოხუცთა თავშესაფრებსა და ბავშვთა სახლებში მოთავსებულ პირთა მდგომარეობას და მათდამი მოპყრობას წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისაგან ან სასჯელისაგან დაცვის მიზნით.

⁴⁶ სახალხო დამცველისა და მისი უფლებამოსილებების შესახებ ვრცლად იხილეთ საქართველოს ორგანული კანონი სახალხო დამცველის შესახებ.

1.6.4 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

საქართველოს ტერიტორიაზე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. ნებისმიერი პირის განცხადების განხილვისას ბიზნესომბუდსმენი ნეიტრალურია და არ წარმოადგენს განმცხადებელს ან იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომლის გადაწყვეტილების/ქმედების მართლზომიერებასაც საექვოდ ხდის განმცხადებელი.

ბიზნესომბუდსმენი საქართველოს ტერიტორიაზე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას ზედამხედველობს, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ამ უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დარღვევის ფაქტს ავლენს და კანონით დადგენილი წესით ხელს უწყობს პირის დარღვეული უფლებების აღდგენას.

პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას ბიზნესომბუდსმენი ახორციელებს:

- ✓ ინდივიდუალურ და ერთობლივ განცხადებებზე რეაგირებით;
- ✓ საქართველოს კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში ხარვეზების გამოვლენით;
- ✓ საინფორმაციო-საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელებით.

ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმაროს ბიზნესომბუდსმენს საქმიანობის განხორციელებაში და წარუდგინოს უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაცია/დოკუმენტი.

ბიზნესომბუდსმენი განიხილავს განცხადებას, რომელიც შეეხება პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დარღვევას. პირი უფლებამოსილია მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს განცხადება ბიზნესომბუდსმენს, თუ განცხადებაში მითითებული ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება/ქმედება უშუალოდ ახდენს გავლენას მის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებზე. ბიზნესომბუდსმენს უფლება აქვს, არსებითად არ განიხილოს განცხადება, თუ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია განცხადებაში მითითებული დარღვევის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოსწორების საშუალება, რომელიც გამოყენებული არ ყოფილა. პირის უფლების დარღვევის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში ბიზნესომბუდსმენი შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართავს პირის დარღვეული უფლების აღდგენის ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ რეკომენდაციით. ბიზნესომბუდსმენის რეკომენდაციის სრულად ან ნაწილობრივ გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო ამ რეკომენდაციის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით აცნობებს ბიზნესომბუდსმენს აღნიშნულის შესახებ და წარუდგენს სათანადო დასაბუთებას. ბიზნესომბუდსმენი ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გაგზავნილი რეკომენდაციის შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს, რისთვისაც იგი უფლებამოსილია შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვოს ინფორმაცია/დოკუმენტი. ბიზნესომბუდსმენის მიერ განცხადების განხილვა არ ზღუდავს პირის უფლებას, გამოიყენოს უფლებე-

ბისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის სხვა საშუალებები, მათ შორის, მიმართოს სასამართლოს ან შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას.⁴⁷

1.6.5 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომელიც საქართველოში 2022 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა.⁴⁸ მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

- ✓ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
- ✓ ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;

რამდენიმე წელია საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ადამიანის პერსონალური მონაცემების დამუშავების საკითხს. ბევრმა დღემდე არ იცის, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია თავისი პიროვნების შესახებ, რაც მისი იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა პერსონალურ მონაცემს წარმოადგენს და სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული დაცვის ობიექტია. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, პერსონალურ მონაცემად მიიჩნევა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს უკავშირდება. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით. აღნიშნული კანონი ცალკე გამოყოფს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემს, კერძოდ, მონაცემს, რომელიც პირის რასობრივ ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ მრწამსთან, პროფესიულ კავშირში განწევრიანებასთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო შეთანხმების დადებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასთან ან დაზარალებულად ცნობასთან არის დაკავშირებული, აგრეთვე, ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები, რომლებიც ზემოაღნიშნული ნიშნებით ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება ამ მონაცემთა დამუშავებას, ასეთ ქმედებად მიიჩნევა ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩანერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩანერა, ვიდეოჩანერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.

⁴⁷ გარდა განცხადებების განხილვისა ბიზნესომბუდსმენი ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზსა და საინფორმაციო-საკონსულტაციო საქმიანობას. განცხადების წარდგენისა და მისი განხილვის წესები და ბიზნესომბუდსმენის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები დეტალურად იხილეთ კანონში საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ.

⁴⁸ 2013-2019 წლებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფლებამოსილებებს ახორციელებდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ხოლო 2019 წლიდან 2022 წლამდე მისი უფლებამონაცვლე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური.

დღეისათვის საკმაოდ გახშირებულია ე.წ. ქოლცენტრის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით მომუშავე ბიზნეს სუბიექტები, რომლებიც სხვადასხვა პროდუქციას სწორედ რომ სატელეფონო კომუნიკაციის გზით სთავაზობენ პოტენციურ მომხმარებლებს. სწორედ პოტენციური მომხმარებლების სატელეფონო ნომრები და მათი სახელები, რომლებსაც კომპანიები მარკეტინგის მიზნებისთვის ფლობენ და იყენებენ პერსონალურ მონაცემს წარმოადგენს და აუცილებელია მისი კანონით დადგენილი წესების დაცვით დამუშავება. მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია, თუ:

- ✓ არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა;
- ✓ მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;
- ✓ მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;
- ✓ მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად;
- ✓ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა დამმუშავებლის ან მესამე პირის კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი;
- ✓ კანონის თანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;
- ✓ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია კანონის შესაბამისად, მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასაცავად;
- ✓ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილველად (მისთვის მომსახურების გასაწევად).

კანონი ცალკე გამოყოფს მონაცემთა მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავების შემთხვევას და ადგენს, რომ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემები და ამ მიზნით შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი (სახელები), მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ მონაცემთა სუბიექტს კანონით დადგენილი წესით გაცემული აქვს წერილობითი თანხმობა, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება ნებისმიერი სხვა მონაცემიც დამუშავდეს. მნიშვნელოვანია, მონაცემთა სუბიექტის უფლება, მონაცემთა დამმუშავებელს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს თავის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა. ეს უკანასკნელი კი ვალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავება ან/და უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლი წარმოადგენს, შესაბამისად, სამსახური ახდენს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების

კანონიერების შემოწმებას, მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვას, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის განწევას და საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას.

იმ შემთხვევაში თუ **პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა** მოქალაქის განცხადების საფუძველზე ჩატარებული წარმოების შედეგად პერსონალური მონაცემის უკანონო დამუშავების ფაქტი დაადგინა, ის დაატარიმებს სამართალდამრღვევს (ბიზნეს ოპერატორს) 500 ლარიდან 10 000 ლარამდე ოდენობით.⁴⁹

1.6.6 შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო

საქართველოში საგადასახადო დავა შეიძლება განხილულ იქნეს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სასამართლოში. ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განხილვა ორეტაპიანია. მოდავე მხარე, როგორც წესი, დავას იწყებს შემოსავლების სამსახურში საჩივრის წარდგენის გზით. ამ უკანასკნელის მიერ მიღებული არასასურველი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას კი ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში ახდენს. თუმცა, ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის ნებისმიერ სტადიაზე პირს უფლება აქვს, თავის უფლებათა დასაცავად სასამართლოს მიმართოს. საჩივარი დავის განხილვებზე ორგანოს წარედგინება წერილობით ან ელექტრონულად. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საჩივრის განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე სასამართლოსადმი მიმართვის უფლებას ითვალისწინებს, 2015 წლიდან დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისად, თუ პირს გამოყენებული არ აქვს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობა, სასამართლო სარჩელს დასაშვებად არ ცნობს. აღნიშნული მოთხოვნისთვის არ არის აუცილებელი, რომ მომჩივანმა მხარემ ფინანსთა სამინისტროს ორივე ეტაპი გაიაროს, თუმცა აუცილებელია, რომ აქტი მინიმუმ შემოსავლების სამსახურში გაასაჩივროს.

საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოში გასაჩივრების უფლება პირს დოკუმენტის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში აქვს. შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო საჩივარს 20 დღის ვადაში განიხილავს. როგორც ადმინისტრაციული წარმოების დროს უფლების დაცვის მექანიზმების შესახებ მსჯელობისას აღვნიშნეთ, გადასახადის გადამხდელი კონკრეტული გადასახადის ან/და ჯარიმის გადახდევინების შესახებ ბრძანებას, ე.ი. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ასაჩივრებს. ამიტომაც საჩივრის განხილვა საჯარო სამართალწარმოების ფორმით უნდა განხორციელდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეს საშუალება უნდა მიეცეს დაესწროს საქმის განხილვას, საქმესთან დაკავშირებით წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები და აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი უფლების დაცვაში. თუმცა საგადასახადო კოდექსი რიგ შემთხვევებში, საჩივრის განხილვის შესაძლებლობას მომჩივანი მხარის მოწვევის გარეშეც უშვებს. მომჩივანს უფლება აქვს, აღნიშნულ პროცესში თავისი ინტერესები პირადად ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით დაიცვას.

⁴⁹ კონკრეტულ დარღვევებზე რა ოდენობის ჯარიმებია გათვალისწინებული იხილეთ კანონში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, თავი VII.

შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს მიერ მომჩივნისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ამ უკანასკნელს უფლება აქვს, გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოში ან სასამართლოში გაასაჩივროს. ხოლო ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდეს. იმ შემთხვევაში თუ დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებას პირი მისი ჩაბარებიდან 20 დღის განმავლობაში არ გაასაჩივრებს, იგი მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 21-ე დღეს ძალაში შევა.

ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, ხოლო მისი შემადგენლობა განისაზღვრება აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან. შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს ხელმძღვანელობს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განახლება დასაშვებია მხოლოდ ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღებიდან 6 წლის ვადაში. დავის განახლების მოთხოვნით დავის განმხილველი ორგანოსათვის მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ მომჩივანს.

II ტავი

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი

2.1 რეგულირების სფერო და შესავალი საკითხები

საქართველოში სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი **ძირითადი სამართლებრივი აქტი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსია**. საბჭოთა კავშირის დანგრევისა და კაპიტალისტურ ურთიერთობებზე გადასვლის შემდეგ ქონებრივი და არაქონებრივი ურთიერთობების ახლებურად დარეგულირების საჭიროება მალევე წარმოიშვა. სამოქალაქო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფმა საკმაოდ შემჭიდროებულ ვადებში წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს სამოქალაქო კოდექსის პროექტი, რომელიც გერმანული სამოქალაქო კოდექსის ძირითადი ნორმების გათვალისწინებით იქნა მიღებული.

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, **სამოქალაქო სამართალი პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს აწესრიგებს**. ე.ი. სამოქალაქო სამართლის რეგულირების სფერო აღნიშნული ტიპის ურთიერთობებით შემოიფარგლება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მსგავსად იზიარებს პანდექტურ სისტემას და **ზოგად და კერძო ნაწილებს** გამოყოფს. ზოგადი ნაწილში სამოქალაქო სამართლის ძირითადი, საერთო წესებია თავმოყრილი, ხოლო კერძო ნაწილში კი ისეთ სპეციალურ ქვედარგებს ვხვდებით, როგორიცაა სანივთო (ქონებრივი), ვალდებულებითი, ინტელექტუალური საკუთრების⁵⁰, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი. საერთო ჯამში, სამოქალაქო კოდექსი 6 წიგნისა (რომელიც დაყოფილია თავებად) და 1520 მუხლისგან შედგება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესის წარმოებისას საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის მომწესრიგებელი ნორმები ნაკლებად გამოსადეგია, ჩვენი ინტერესის სფერო და განხილვის საგანი სამოქალაქო კოდექსის 1-ელი, მე-2 და მე-3 წიგნები - ზოგადი ნაწილი, სანივთო და ვალდებულებითი სამართალი იქნება.

სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი დებულებების განხილვა უნდა დავიწყოთ **კანონისა და სამართლის** ანალოგიისა და **კანონის უკუძალის** საკითხების განხილვით. ჯერ კიდევ 1804 წელს მიღებული ფრანგული სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებდა პრინციპს, რომლის მიხედვითაც დავის განმხილველი მოსამართლე ვალდებული იყო დავა გადაეწყვიტა იმ პირობებშიც კი, თუ სადავო საკითხის მომწესრიგებელი ნორმა სამართალში არ მოიპოვებოდა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, სასამართლოს არა აქვს

⁵⁰ 1999 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ, რის გამოც სამოქალაქო კოდექსიდან ამოღებულ იქნა შესაბამისი ნორმები. ასე რომ, კოდექსის მე-4 თავში მხოლოდ მითითებითი ნორმებია შემორჩენილი.

უფლება უარი თქვას სამოქალაქო საქმეებზე მართლმსაჯულების განხორციელებაზე იმ შემთხვევაშიც, თუ სამართლის ნორმა არ არსებობს, ან იგი ბუნდოვანია. სწორედ ასეთი საგამონაკლისო შემთხვევების (როდესაც ნორმა არ არსებობს) წარმოშობისას გამოიყენება კანონისა და სამართლის ანალოგია. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, კანონში პირდაპირ გაუთვალისწინებელი ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად ყველაზე უფრო მსგავსი ურთიერთობის მარეგულირებელი სამართლის ნორმა გამოიყენება; ხოლო კანონის ანალოგიის გამოყენების შეუძლებლობისას, ურთიერთობა სამართლის ზოგადი პრინციპების საფუძველზე, აგრეთვე სამართლიანობის, კეთილსინდისიერებისა და ზნეობის მოთხოვნების შესაბამისად უნდა მოწესრიგდეს. პირველ წესს კანონის ანალოგია, ხოლო მეორეს სამართლის ანალოგია ეწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსი სადავო საკითხის ანალოგიის წესით გადაწყვეტის შესაძლებლობას ითვალისწინებს, აქვე ადგენს შეზღუდვას, რომელიც სპეციალური ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების (საგამონაკლისო ნორმების) ანალოგიით გამოყენებას გამორიცხავს.⁵¹

ზოგადი წესის მიხედვით, კანონის მოქმედება მხოლოდ იმ ურთიერთობებზე ვრცელდება, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ წარმოიშვა. ზოგადი წესიდან გამონაკლისის სახით დასაშვებია **კანონისთვის უკუძალის მინიჭება** და წარსულში წარმოშობილ ურთიერთობაზე მისი მოქმედების გავრცელება. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, სამოქალაქო კანონებსა და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს უკუქცევითი ძალა არ აქვთ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს პირდაპირ არის კანონით გათვალისწინებული. კანონისთვის უკუქცევითი ძალის მიცემა დაუშვებელია, თუ იგი ზიანის მომტანია ან პირის მდგომარეობას აუარესებს.

ზოგადი, თუმცა პრაქტიკული მნიშვნელობისაა სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის დებულება, რომელიც ადგენს, რომ **კანონის არცოდნა ან მისი არასათანადოდ გაგება** არ შეიძლება იყოს კანონის გამოუყენებლობის ანდა ამ კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების საფუძველი. პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილთან, რომლის მიხედვითაც საგადასახადო ორგანოს, დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისაგან გაათავისუფლოს, თუ სამართალდარღვევა გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნითაა გამოწვეული.

არსებითია სამოქალაქო სამართლის ნორმების დახასიათება მათი სავალდებულოობის მიხედვით. სამართლის თეორიაში **იმპერატიულ და დისპოზიციურ ნორმებს** გამოყოფენ. დისპოზიციურ ნორმაში მითითებული ქცევის წესი შესასრულებლად სავალდებულო არ არის, ის მხოლოდ ურთიერთობის მოწესრიგების კანონისმიერ წესს ადგენს, თუმცა მხარეებს სხვა ალტერნატიული რეგულირების მოფიქრების უფლებაც აქვთ. რაც შეეხება იმპერატიულ ნორმებს, ისინი უცილობლად სავალდებულო ქცევის წესს ადგენენ და მხარეთა შეთანხმებით მისი შეცვლა დაუშვებელია. კერძო სამართალში საჯარო სამართლისგან განსხვავებით უფრო მეტი დისპოზიციური ნორმა გვხვდება, თუმცა სამოქალაქო კოდექსში იმპერატიული

⁵¹ საგამონაკლისო ნორმის მაგალითად უთითებენ სამოქალაქო კოდექსის ნორმას, რომლის მიხედვითაც წერილობითი ფორმის არარსებობისას სესხის ხელშეკრულების ნამდვილობა მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებით არ შეიძლება დადგინდეს. ამ წესის გამოყენება სხვა ხელშეკრულებების მიმართ არ შეიძლება. პეპენაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი პირველი, თბილისი, 2014, გვ.106

ნორმებიც საკმაოდ ბევრია. მაგალითისთვის, იმპერატიულია სამოქალაქო კოდექსის ნორმა, რომელიც უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად წერილობითი ფორმით გარიგების დადებას მოითხოვს. დისპოზიციური ნორმის მაგალითები გვხვდება მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში, რომელიც საწარმოს პარტნიორებს გარკვეული საკითხის წესდებით ინდივიდუალურად დარეგულირების საშუალებას აძლევს. ამიტომაც ნორმებში გვხვდება ტექსტი – „თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“.

2.2 პირები

2.2.1 ზოგადად

კერძო სამართლის სუბიექტების დეფინიცია სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილითაა განსაზღვრული, რამეთუ აღნიშნული განმარტება საერთოა სამოქალაქო სამართლის აბსოლუტურად ყველა დარგისა და ქვედარგისთვის. კანონმდებელი განმარტავს, რომ კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი. ეს წესი გამოიყენება როგორც სამეწარმეო, ასევე არასამეწარმეო, საქართველოსა თუ სხვა ქვეყნის პირების მიმართ. როგორც წინა თავებში უკვე აღვნიშნეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა სამართლებრივ ურთიერთობაში უფრო მეტად ურთიერთობის საჯარო სამართლებრივ ხასიათს განაპირობებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო თავისი ორგანოების მეშვეობით არ მონაწილეობს კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში. სახელმწიფო ორგანოები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ჩვეულებრივად შედიან სხვა პირებთან კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში და ამ ტიპის ურთიერთობებიც სამოქალაქო კანონებით წესრიგდება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს ურთიერთობები სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საჯარო სამართლით არ უნდა მოწესრიგდეს.

2.2.2 ფიზიკური პირი

ნებისმიერი ადამიანი ფიზიკური პირია. ხოლო ფიზიკური პირების მიერ შექმნილი ორგანიზაციული წარმონაქმნი იურიდიულ პირს წარმოადგენს. როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირზე მსჯელობისას სამოქალაქო კოდექსი გამოყოფს **უფლებაუნარიანობისა და ქმედუნარიანობის** ცნებებს. ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა განიმარტება, როგორც უნარი, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები. **უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა** დაბადების მომენტიდან. დაბადების მომენტის განმარტება სხვადასხვა ქვეყნებში შესაძლოა სხვადასხვა იყოს. საქართველოში დაბადებად ითვლება ცოცხალი ბავშვის გამოყოფა დედის სხეულიდან და განსხვავებით ზოგიერთი ქვეყნისგან ნაყოფის მიერ კონკრეტული დროის განმავლობაში ცოცხლად ყოფნა უფლებაუნარიანობის მოპოვების წინაპირობას არ წარმოადგენს. ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც პირს დაბადების მომენტამდე უფლებაუნარიანობას ანიჭებს კანონი, მემკვიდრედ ყოფნის უფლებაა, რომელიც ჩასახვისთანავე წარმოიშობა. თუმცა ამ ტიპის უფლებაუნარიანობას იურიდიულ ლიტერატურაში შეზღუდულ და დამოკიდებულ უფლებაუნარიანობას უწოდებენ. შეზღუდულია უფლებაუნარიანობა, რადგანაც მხოლოდ კონკრეტულ უნარზე – უფლებაუნარიანობა ყოფნის უნარზეა საუბარი და არა სხვა სფეროებში უფლებაუნარიანობაზე. დამოკიდებულია, რადგანაც მისი

განხორციელება გარე ფაქტორზე – ნაყოფის დაბადებაზე დამოკიდებული.

რაც შეეხება **უფლებაუნარიანობის შეწყვეტას**, ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა მისი გარდაცვალებით წყდება. გარდაცვალების მომენტი სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემებში სხვადასხვა მოცემულობასთან არის დაკავშირებული. ამჟამად საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი გარდაცვალების მომენტად თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტას მიიჩნევს. განსხვავებით ქმედუნარიანობისგან ფიზიკურ პირს არ შეიძლება შეეზღუდოს ან წაერთვას უფლებაუნარიანობა.

ქმედუნარიანობა, ეს არის ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები და ის სრულწლოვანების მიღწევისთანავე წარმოიშობა. **სრულწლოვნად** სამოქალაქო კოდექსი 18 წლის ასაკის პირს მიიჩნევს. ქმედუნარიანობასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსი 3 ეტაპს გამოყოფს – ქმედუნარიანობა, შეზღუდული ქმედუნარიანობა და ქმედუუნარობა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, **ქმედუნარიანად** სრულწლოვანი – 18 წლის ასაკს მიღწეული პირი ითვლება. **შეზღუდულ ქმედუნარიანად** მიიჩნევა არასრულწლოვანი 7 წლიდან 18 წლამდე. გარდა ასაკობრივი ფაქტორისა, ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძველი შესაძლოა სასამართლოს მიერ პირისთვის მზრუნველობის დაწესება გახდეს. სასამართლოს მიერ მზრუნველობა შეიძლება დაუწესდეს სრულწლოვან პირს, რომელიც **ბოროტად იყენებს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებებს** და ამის გამო თავის ოჯახს მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში აყენებს. იგი უფლებამოსილია დადოს ქონების განკარგვის გარიგება, აგრეთვე განკარგოს ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის შემოსავალი მხოლოდ მზრუნველის თანხმობით, გარდა წვრილმანი ყოფითი გარიგებების დადებისა. იმ შემთხვევაში თუ ნახსენები მოცემულობა შეიცვლება, დაინტერესებული პირის⁵² განცხადების საფუძველზე სასამართლო სრულად აღადგენს პირის ქმედუნარიანობას, რაც მზრუნველობის გაუქმებას გამოიწვევს. შეზღუდულ ქმედუნარიან პირს, როგორც თავად ტერმინი გვეუბნება, განსხვავებით ქმედუუნარო პირისგან გარკვეულ სამართლებრივ ურთიერთობებში შესვლის უფლება გააჩნია. თუმცა შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირის ნების გამოვლენის ნამდვილობისათვის აუცილებელია მისი **კანონიერი წარმომადგენლის**⁵³ თანხმობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირი გარიგებით იღებს სარგებელს. სარგებლის მიღების კლასიკურ მაგალითად შეიძლება მივიჩნიოთ ჩუქების ხელშეკრულების დადება შეზღუდულ ქმედუნარიან პირთან. აღნიშნული ხელშეკრულებით დასაჩუქრებული მჩუქებლისგან მხოლოდ სარგებელს იღებს, ამიტომ ასეთი გარიგების ნამდვილობისთვის წარმომადგენლის ნებართვა, როგორც წესი, საჭირო არ არის.

7 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი (მცირეწლოვანი) **ქმედუუნაროდ** ითვლება.

⁵² დაინტერესებული პირის ცნება სამოქალაქო სამართალში ხშირად გვხვდება და შესაძლებელია კონკრეტული ურთიერთობიდან გამომდინარე სხვადასხვა შინაარსის მატარებელიც კი იყოს, თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, შედეგის მიღწევით ობიექტურად დაინტერესებულ პირზეა საუბარი.

⁵³ სამოქალაქო კოდექსი კანონიერი და გარიგებისმიერი წარმომადგენლის ცნებებს იცნობს. კანონისმიერი წარმომადგენელი, როდესაც წარმომადგენლობა კანონის და არა სხვა რაიმე მოქმედების შედეგადაა წარმოშობილი. მაგალითისთვის, არასრულწლოვნისთვის კანონიერი წარმომადგენელია მისი მშობელი და აღნიშნულის დასადასტურებლად რაიმე მოქმედების (გარიგების დადების) განხორციელებას კანონმდებელი ჩვენგან არ ითხოვს; რაც შეეხება გარიგებისმიერ წარმომადგენელს, აქ საუბარია წარმომადგენელსა და წარმოდგენილ პირს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე, კერძოდ, რწმუნებულების გაფორმების საფუძველზე გარიგებისმიერი წარმომადგენლობის წარმოშობაზე.

განსაკუთრებით საინტერესოა კანონმდებლის მიდგომა **ფსიქიკური დაავადების ჭრილში ქმედუნარიანობის საკითხის გადაწყვეტისას**. 2015 წლამდე ჭკუასუსტი და სულით ავადმყოფი პირი ქმედუნაროდ ითვლებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ასეთ პირს წვრილმანი გარიგებების დასადებადაც კი მეურვის ნებართვა ესაჭიროებოდა. თუმცა ნორმის აღნიშნულმა ფორმულირებამ შინაარსის არაკონსტიტუციურობის საფუძვლით საკონსტიტუციო სასამართლოში საკონსტიტუციო სარჩელის შეტანა გამოიწვია. სასამართლომ დაადგინა, რომ ასეთი პირების კანონმდებლის მიერ სულით ავადმყოფისა და ჭკუასუსტის სახელით მოხსენიება იმთავითვე დისკრიმინაციული და პატივისა და ღირსების შემლახველია. ამასთანავე, სრულად ქმედუნაროდ გამოცხადება და წვრილმანი გარიგებების დადების შესაძლებლობის გამორიცხვა არამართებულად იქნა მიჩნეული. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსმა ძირეულად შეცვალა ასეთი პირების მიმართ მიდგომა, თუკი ადრე სულით ავადმყოფობისა და ჭკუასუსტობის გამო პირი ქმედუნაროდ მიიჩნეოდა, მოქმედი რედაქციით ასეთ პირს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი ეწოდა და მთლიანობაში ქმედუნარიანად იქნა მიჩნეული. მუხლის ახალი რედაქცია ამგვარად გამოიყურება – ქმედუნარიანად ითვლება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი (შემდგომ – მხარდაჭერის მიმღები), ანუ პირი, რომელსაც აქვს მყარი ფსიქიკური, გონებრივი/ინტელექტუალური დარღვევები, რომელთა სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, თუ ეს პირი 18 წელს მიღწეულია ან 18 წლამდე ქორწინების საფუძვლით გათანაბრებულია ქმედუნარიან პირთან. ამასთანავე, აღნიშნული დაბრკოლებები სათანადო რჩევისა და დახმარების გარეშე მნიშვნელოვნად ართულებს პირის მიერ საკუთარი ნების თავისუფლად გამოხატვას და ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთებას სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ სფეროში. მხარდაჭერის მიმღებად სასამართლომ შეიძლება არასრულწლოვანიც ცნოს იმ ფარგლებში, რომლებშიც, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მას თავისი უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა არ სჭირდება.

მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსი ასაკობრივი მიჯნის შესაბამისად ქმედუნარიანობის მოპოვების ზოგად წესს ადგენს, განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის **არასრულწლოვანის ქმედუნარიან პირთან გათანაბრების საგამონაკლისო წესებსაც ითვალისწინებს**. არასრულწლოვანი ქმედუნარიან პირთან გათანაბრებულად (ემანსიპირებულად) ითვლება შემდეგ შემთხვევებში:

- თუ არასრულწლოვანი **18 წლამდე იქორწინებს**⁵⁴;
- თუ კანონიერი წარმომადგენელი **16 წლის ასაკს მიღწეულ არასრულწლოვანს** საწარმოს დამოუკიდებლად გაძღოლის უფლებას ანიჭებს, მაშინ **ამ სფეროსათვის ჩვეულებრივ ურთიერთობებში** იგი შეუზღუდავად ქმედუნარიანი ხდება. ეს წესი

⁵⁴ ქორწინების ასაკად სამოქალაქო კოდექსი 18 წელს ადგენს. კოდექსი 2014 წლამდე რედაქციით 16 წლის არასრულწლოვანს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით ან სასამართლოს ნებართვით დაქორწინების უფლებას ანიჭებდა. გამომდინარე იქიდან, რომ გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის მიხედვით 18 წლამდე პირი ბავშვად მიიჩნევა, კანონმდებელმა უარი განაცხადა აღნიშნულ გამონაკლისზე. ასე რომ, დღეს 18 წელს მიუღწეველი პირის დაქორწინება დაუშვებელია და ამ წესიდან გამონაკლისი არ დაიშვება. თუმცა, სამოქალაქო კოდექსში მაინც არის დარჩენილი ნორმა, რომელიც პირის 18 წლამდე დაქორწინების შემთხვევაში ემანსიპირებულად აცხადებს.

გამოიყენება როგორც საწარმოს დაფუძნების, ასევე ლიკვიდაციისა და შრომითი ურთიერთობების დაწყების ან დამთავრების მიმართაც;

- ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია არასრულწლოვანის მიერ კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის გარეშე, ითვლება ნამდვილად, თუკი არასრულწლოვანმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოქმედებათა შესასრულებლად **განკარგა ის საშუალებანი, რომლებიც მას გადასცეს კანონიერმა წარმომადგენლებმა, ან – ამ წარმომადგენლების თანხმობით – შესაშე პირებმა ამ მიზნით ანდა თავისუფალი განკარგვის მიზნით**. იურიდიულ ლიტერატურაში თავისუფალი განკარგვის მიზნით გადაცემულ საშუალებებს „ჭიბის ფულს“ უწოდებენ.

სამოქალაქო სამართლის რეგულირების სფეროზე მსჯელობისას აღვნიშნეთ, რომ სამოქალაქო კოდექსი მხოლოდ ქონებრივი ხასიათის ურთიერთობების მოწესრიგებით არ არის შემოფარგლული. **პირადი არაქონებრივი უფლებებიც** ასევე სამოქალაქო კოდექსის მოწესრიგების სფეროა. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საკითხი ბიზნეს სამართლის მოქმედების არეალს სცდება, მხოლოდ ზოგადად აღვნიშნავთ, რომ პირის **სახელის უფლება, პატივი, ღირსება, საქმიანი რეპუტაცია და პირადი ცხოვრების საიდუმლოება დაცულია სამოქალაქო კოდექსით** და მათი შელახვის შემთხვევაში უფლების დაცვის გზებიც გათვალისწინებულია.

სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი **ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილის დეფინიციას** გვაძლევს, რამეთუ სამართლებრივ ურთიერთობაში პირის მონაწილეობისას საცხოვრებელ ადგილს შესაძლოა არსებითი მნიშვნელობა მიენიჭოს. მაგალითისთვის, სასამართლოში სარჩელის შეტანისას მოსარჩელეა ვალდებული მოპასუხის მისამართი მიუთითოს. ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ადგილად სამოქალაქო კოდექსი იმ ადგილს მიიჩნევს, რომელსაც იგი **ჩვეულებრივ საცხოვრებლად ირჩევს**. ამასთანავე, პირს შეიძლება რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი ჰქონდეს. არასრულწლოვანის საცხოვრებელ ადგილად მშობლის უფლების მქონე მშობლების საცხოვრებელი ადგილი ითვლება, ხოლო სამეურვეო პირის შემთხვევაში – მეურვის საცხოვრებელი ადგილი. პირის საცხოვრებელი ადგილი არ უქმდება, თუ იგი იძულების წესით ან სახელმწიფოებრივი მოვალეობის შესასრულებლად განსაზღვრული ვადით ტოვებს ამ ადგილს.

გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანის **გარდაცვალება სხვადასხვა სამართლებრივ შედეგებთან არის დაკავშირებული**, სამოქალაქო კოდექსი მოწესრიგების გარეშე არ ტოვებს ისეთ შემთხვევას, როდესაც პირი დაკარგულია და მის შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება. კოდექსი **პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებისა და გარდაცვლილად გამოცხადების** შემთხვევებს იცნობს.

დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ფიზიკური პირი სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეიძლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად იქნეს აღიარებული, თუ სახეზე ქვემოთ მოცემული **ორივე პირობაა**:

- მისი **ადგილსამყოფელი უცნობია**;
- **ორი წლის მანძილზე იგი არ გამოჩენილა თავის საცხოვრებელ ადგილას**. პირის კანონით დადგენილი წესით უგზო-უკვლოდ აღიარების შემდეგ დღის წესრიგში დგება მისი ქონებისა და იმ ურთიერთობების ბედი, რომელშიც იგი მონაწილეობდა. პირის უგზო-უკვლოდ აღიარების გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ მისი

კანონით მემკვიდრეები⁵⁵ მოიპოვებენ უფლებამოსილებას, უკვალოდ დაკარგულის ქონება **მართონ მინდობილი საკუთრების სახით**, მათ შორის, მიიღონ მისგან სარგებელი. უგზო-უკვლოდ დაკარგულის რჩენაზე მყოფ პირებს ამ ქონებიდან **მიეცემა სარჩო და დაიფარება ვალები**.

სამოქალაქო კოდექსი პირის **გარდაცვლილად გამოცხადების** რამდენიმე შემთხვევას იცნობს.

- პირი შეიძლება სასამართლოს წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად, თუ მის **საცხოვრებელ ადგილას ხუთი წლის განმავლობაში არ მოიპოვება ცნობები** ამ პირის ადგილსამყოფლის შესახებ;
- პირი შეიძლება სასამართლოს წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად, თუ იგი **უგზო-უკვლოდ დაიკარგა ისეთ გარემოებაში, რომელიც მას სიკვდილს უქადდა**, ანდა **სავარაუდოა მისი დაღუპვა რაიმე უბედური შემთხვევის გამო** და ასეთი ცნობები **6 თვის** განმავლობაში არ მოიპოვება;
- სამხედრო მოსამსახურე ან სხვა პირი, რომელიც **უგზო-უკვლოდ დაიკარგა საომარ მოქმედებასთან დაკავშირებით**, შეიძლება სასამართლო წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად არა უადრეს **2 წლის** გასვლისა საომარი მოქმედების დამთავრების დღიდან.

პირის გარდაცვალების დღედ მიიჩნევა მისი გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღე. საომარ მოქმედებასთან დაკავშირებით უგზო-უკვლოდ დაკარგული სამხედრო მოსამსახურის ან სხვა პირის სიკვდილის დღედ სასამართლომ შესაძლოა პირის სავარაუდო დაღუპვის დღე მიიჩნიოს.

მიუხედავად იმისა, რომ პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებისა და გარდაცვლილად გამოცხადებისთვის სასამართლო კანონით დადგენილ წინაპირობებს მკაცრად ამოწმებს, რეალურ ცხოვრებაში შესაძლოა ისეთი ფაქტობრივი მოცემულობა წარმოიშვას, როდესაც კანონით დადგენილი წესების სრული დაცვით უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული ან გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი **გამოჩნდეს/ცოცხალი დაბრუნდეს**. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ამ პირის, როგორც სამოქალაქო სამართლის სუბიექტის სტატუსის აღდგენა და ქონებაზე მისი საკუთრების ბედის გადაწყვეტა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის დაბრუნების ან მისი ადგილსამყოფლის აღმოჩენის შემთხვევაში მისი ქონების მართვის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილება უქმდება. თუმცა მინდობილი მესაკუთრეების მიერ მეურნეობის სათანადო გაძღოლით მიღებული სარგებლის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება დაბრუნებულ პირს არ აქვს. გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის დაბრუნების ან მისი ადგილსამყოფლის აღმოჩენის შემთხვევაში, სასამართლო ასევე აუქმებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. დაბრუნებულ პირს დაბრუნების დროის მიუხედავად, უფლება აქვს მოითხოვოს ის შენარჩუნებული ქონება, რომელიც მისი გარდაცვლილად გამოცხადების შემდეგ უსასყიდლოდ გადაეცა სხვა პირს. თუმცა სასყიდლოთ გადაცემული ქონების შემთხვევაში, კანონმდებელი განსხვავებულ წესს ადგენს და მიუთითებს, რომ პირი, რომელმაც გარდაცვლილად გამოცხადებულის ქონება სასყიდლოთ შეიძინა, მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ვალდებული დაუბრუნოს მას

⁵⁵ სამოქალაქო კოდექსის 1336-ე მუხლი კანონით მემკვიდრეთა 5 რიგს ითვალისწინებს.

ეს ქონება, თუ დამტკიცდება, რომ ქონების შეძენისას მან იცოდა, რომ გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი ცოცხალი იყო. გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემისა და ამ უკანასკნელის მიერ ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში, გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემდეგ ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხა პირს უბრუნდება.

2.2.3 იურიდიული პირი

2.2.3.1 ცნება და ნიშნები

კომერციული იურიდიული პირის, როგორც ხელოვნური წარმონაქმნის წარმოშობა რამდენიმე საუკუნის წინ ზღვისპირა ქალაქებში ვაჭრობის განვითარებასთანაა დაკავშირებული. სავაჭრო გემების აქტიურმა მიმოსვლამ ადამიანები ისეთი წარმონაქმნის საჭიროების წინაშე დააყენა, რომელიც დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობითა და ქონებით შეძლებდა სავაჭრო ურთიერთობებში შესვლას. სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული იურიდიული პირი ბიზნესის წარმოების, ე.ი. მოგების მიღების მთავარ საშუალებად იქცა; თუმცა მოგვიანებით სამართლებრივ სისტემებში ისეთი იურიდიული პირებიც ჩნდებიან, რომელთა მიზანიც მოგების მიღება და ბიზნესის წარმოება არ არის.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იურიდიული პირის დეფინიციას იძლევა და იმ ნიშან-თვისებებს ჩამოთვლის, რაც იურიდიულ პირს არაიურიდიული პირი წარმონაქმნებისგან განასხვავებს. ამიტომ აღნიშნული დეფინიცია საერთოა, როგორც სამეწარმეო (ე.ი. მოგებაზე ორიენტირებული) ისე არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის.

იურიდიული პირი ეს არის განსაზღვრული **მიზნის** მისაღწევად შექმნილი, **საკუთარი ქონების** მქონე, **ორგანიზებული წარმონაქმნი**, რომელიც თავისი ქონებით **დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით** იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, **დებს გარიგებებს** და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს **მოსარჩელედ და მოპასუხედ**.

განსხვავებით ფიზიკური პირისგან იურიდიულ პირს **დამფუძნების ეტაპზევე გარკვეული მიზანი ესაჭიროება**. მისი მიზანი შეიძლება იყოს მოგების მიღება, საგანმანათლებლო, პოლიტიკური საქმიანობა და.შ.

გამომდინარე იქიდან, რომ იურიდიული პირი კანონმდებელმა ფიზიკური პირის გვერდით, მაგრამ მისგან დამოუკიდებლად სამართლის სუბიექტად აღიარა, მას საკუთარი ქონების ქონის ვალდებულება დააკისრა. ამიტომაც **იურიდიულ პირს აუცილებლად ესაჭიროება დამოუკიდებელი ქონება**, რომელიც მისი დამფუძნებლების ქონებისგან განცალკევებული იქნება. შესაბამისად, იურიდიული პირი სწორედ ამ ქონებით, დამოუკიდებლად აგებს პასუხს კრედიტორების წინაშე. მიუხედავად ამ ზოგადი წესისა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი, აქტი, რომელიც მოგებაზე ორიენტირებული მეწარმე სუბიექტების მარეგულირებელ წესებს შეიცავს, საგამონაკლისო წესებს იცნობს, როდესაც კრედიტორს იურიდიული პირის ქონების გარდა, მისი დამფუძნებლების პირადი ქონებიდანაც შეუძლია მოთხოვნის დაკმაყოფილება. აღნიშნულს უფრო დეტალურად მომდევნო თავებში შევხებით.

იურიდიული პირი ყოველთვის ორგანიზებული წარმონაქმნია. იმ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შესაბამისად, რომელიც დამფუძნებლებმა დამფუძნების ეტაპზე აირჩიეს იურიდიულ პირს მართვის შესაბამისი ორგანოები გააჩნია და საქმიანობას ორგანიზებულად, შესაბამისი წესების დაცვით ახორციელებს.

იურიდიულ პირს ფიზიკური პირის მსგავსად, საკუთარი **სახელი** და ამ სახელის დაცვის კანონით მინიჭებული გარანტიები აქვს. ასე რომ, თავის სახელში უცხო პირის (ფიზიკური ან იურიდიული) მიერ შეცილების შემთხვევაში იურიდიულ პირს თავისუფლად შეუძლია იდავოს და დარღვეული უფლების სასამართლოს წესით აღდგენა მოახდინოს. შესაბამისად, ამ და სხვა ნებისმიერი დავის შემთხვევაში ის დამოუკიდებლად გამოდის სასამართლოში მოსარჩელის ან მოპასუხის სტატუსით.

2.2.3.2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და სამოქალაქო სამართლის იურიდიული პირის ზოგადი დახასიათება, იურიდიული პირის მისამართი

უზოგადესი დაყოფის მიხედვით, განასხვავებენ საჯარო სამართლისა და სამოქალაქო სამართლის იურიდიულ პირებს. მათ შორის განსხვავება საკმაოდ თვალშისაცემია. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ეს არის შესაბამისი კანონით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ან კანონის საფუძველზე სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით შექმნილი, საკანონმდებლო და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას, აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს ნორმატიული აქტით შექმნილი, სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მოცემული დეფინიციიდან ნათელია, რომ მისი დაფუძნების შესაძლებლობას შესაბამისი აქტი უნდა ითვალისწინებდეს. აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ, **კერძო სამართლის იურიდიული პირი პირადი ავტონომიის საფუძველზე იქმნება**. პირის ან პირთა ჯგუფის სურვილი, შეთანხმება და შესაბამის ორგანოში რეგისტრაცია იურიდიული პირის დასაფუძნებლად საკმარის წინაპირობას წარმოადგენს.

საჯარო სამართლისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირები უფლებაუნარიანობითაც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უფლებამოსილია მხოლოდ შესაბამისი კანონით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ან/და თავისი წესდებით (დებულებით) გათვალისწინებული საქმიანობა განახორციელოს, თუ შესაბამისი კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. ასე რომ სადამფუძნებლო დოკუმენტით დადგენილი მიზნების შესაბამის საქმიანობის სფეროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ვერ გასცდება. გარიგებები, რომლებიც სსიპ-ის სპეციალური უფლებაუნარიანობის ფარგლებში განსაზღვრული საქმიანობის სფეროს არ ეხება, ბათილია. ასეთ შემთხვევაში, მესამე პირს არ შეუძლია მიუთითოს, რომ მისთვის უცნობი იყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სპეციალური უფლებაუნარიანობის ფარგლები. მის მიმართ არ გამოიყენება ნორმები კეთილსინდისიერი შეძენის შესახებ. **კერძო სამართლის იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა კი ზოგადია**, რაც იმას ნიშნავს, რომ წესდებაში ცვლილების შეუტანლად მას კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელება შეუძლია. მაგალითისთვის, თუ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს წესდებაში საქმიანობის

სფეროდ ელექტრო მოწყობილობების წარმოება უწერია, თავისუფლად შეძლებს საჭმელი პროდუქტის წარმოებაზე გადასვლას.⁵⁶

ამიტომაც ხშირად, დამფუძნებლები წესდებაში საქმიანობის სფეროს მითითებისას ზოგადი ფრაზით – კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელებით შემოიფარგლებიან. ზოგიერთი საქმიანობა, რომელთა ჩამონათვალსაც კანონი განსაზღვრავს, იურიდიულ პირს მხოლოდ სპეციალური ლიცენზიის/ნებართვის ან ავტორიზაციის გავლის საფუძველზე შეუძლია განახორციელოს. აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების უფლება იურიდიულ პირს წარმოეშობა ლიცენზიის/ნებართვის მიღების ან ავტორიზაციის გავლის მომენტიდან.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებში ისევე მონაწილეობენ, როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირები.

კერძო სამართლის იურიდიული პირი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შესაძლოა იყოს ან არ იყოს მოგების მიღებაზე ორიენტირებული. იურიდიული პირი, რომლის მიზანი სამეწარმეო (კომერციული) საქმიანობაა, აგრეთვე მისი ფილიალი მენარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად იქმნება. ხოლო, იურიდიული პირი, რომლის მიზანი არა-სამეწარმეო საქმიანობაა, სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით რეგისტრირდება. ნებისმიერი კერძო სამართლის იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა მისი რეგისტრაციის მომენტიდან წარმოიშობა და მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის რეგისტრაციის მომენტიდან წყდება. სამოქალაქო კოდექსი იურიდიულ პირთან მიმართებით ქმედუნარიანობის ცნებას არ იყენებს. რამეთუ უფლებაუნარიანობის წარმოშობით იურიდიულ პირს სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლის უფლება ეძლევა. ასე რომ, ამ შემთხვევაში უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა ფაქტობრივად უფლებაუნარიანობის ცნებაშია მოაზრებული.

სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი იურიდიული პირის მისამართის განსაზღვრებას გვაძლევს და უთითებს, რომ იურიდიული პირის ადგილსამყოფელი მისი ადმინისტრაციის მდებარეობის ადგილია. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო კოდექსის დათქმა, რომლის მიხედვითაც იურიდიულ პირს მხოლოდ ერთი ადგილსამყოფელი (იურიდიული მისამართი) შეიძლება ჰქონდეს, ხოლო სხვა ადგილსამყოფელი მისი ფილიალის ადგილსამყოფლად ჩაითვლება.

⁵⁶ განსხვავებით ქართული და გერმანული სამოქალაქო სამართლისა, ანგლო-ამერიკულ სამართლებრივ სისტემაში კერძო სამართლის იურიდიულ პირს სპეციალური უფლებაუნარიანობა გააჩნია. იხ. ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011 წ., გვ. 230, სქოლიო 361; საერთო სამართლის სისტემის ქვეყნებიდან ავსტრალიურ სამართალში იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობის შესახებ; Egert, Legal Capacity of Incorporated Associations and the Associations Incorporations Act 1981 (QLD), 8 James Cook U. L. Rev. 39, 2001, pp. 39 and ff.

თუკი იურიდიული პირი კანონით არის შექმნილი, ინგლისში მისი უფლებამოსილებანი პარლამენტის შესაბამისი აქტით განისაზღვრება, ხოლო, თუ იგი ყალიბდება „კომპანიათა შესახებ“ 2006 წლის აქტის (მის ამოქმედებამდე — „კომპანიათა შესახებ“ 1985 წლის აქტით) თანახმად, მაშინ იურიდიული პირის უფლებამოსილებას შეზღუდავს მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტის სპეციალური დებულებები იურიდიული პირის მიზნების შესახებ, რომელიც საჯაროა და რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს კომპანიათა რეესტრში. - ბურდული, ეგნატაშვილი, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.198.

2.2.3.3 სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსი სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს გამოყოფს. დასახელებიდანაც ნათელია, რომ სამეწარმეო იურიდიული პირი მოგებაზე ორიენტირებულ სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, ამიტომაც მას მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის განხილვისას დეტალურად შევხებით. რაც შეეხება არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს, მის მარეგულირებელ წესებს სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი შეიცავს.

მიუხედავად იმისა, რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არასამეწარმეო მიზნით იქმნება, სამოქალაქო კოდექსი მას დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილებას ანიჭებს. ამისათვის კი შესაბამისი წინაპირობების დაცვაა აუცილებელი. კერძოდ,

- ასეთი საქმიანობა არ შეიძლება იურიდიული პირის ძირითად საქმიანობად იქცეს;
- ამ გზით მიღებული მოგება აუცილებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიზნების რეალიზებას უნდა მოხმარდეს;
- მიღებული მოგების განაწილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის დაუშვებელია.

თუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არსებითად სამეწარმეო საქმიანობაზე გადავა, სასამართლო მარეგისტრირებული ორგანოს ან დაინტერესებული პირის სარჩელის საფუძველზე განიხილავს და გადაწყვეტს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის შეჩერების ან აკრძალვის საკითხს. სასამართლოს მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მარეგისტრირებული ორგანო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციას აუქმებს.

არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, როგორც სამართლის დამოუკიდებელ სუბიექტს, ბუნებრივია, რომ თავისი **სახელწოდება** აქვს, რომელშიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისადმი მისი კუთვნილების შესახებ. ამასთანავე, მის სახელწოდებაში არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ისეთი გრაფიკული სიმბოლოები, რომელთაც არ აქვთ ენობრივი ნორმებით დადგენილი ბგერითი ან სიტყვიერი შესატყვისი, ასევე მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონითა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული იურიდიული პირისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმებისათვის დამახასიათებელი აღნიშვნები. გარდა ამისა, სახელწოდებას არ უნდა ერთოდეს რაიმე ისეთი დამატება, რომელიც სხვა პირებისთვის შეცდომაში შემყვანი აღმოჩნდება ან სუბიექტის ფორმისა თუ საქმიანობის გამო შეცდომას ან გაუგებრობას გამოიწვევს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდება არ შეიძლება ემთხვეოდეს უკვე რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდებას. ამასთან, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდების განსაზღვრისას, დამატებით, ასევე გამოიყენება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით დადგენილი წესები მეწარმის საფირმო სახელწოდებისთვის.

იმ შემთხვევაში თუ **იურიდიული პირის სახელწოდებით სხვა პირი მართლსაწინააღმდეგოდ სარგებლობს**, ეს უკანასკნელი ვალდებულია, უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის საფუძველზე შეწყვიტოს ასეთი სარგებლობა და მართლსაწინააღმდეგო სარგებლობით გამოწვეული ზიანი აანაზღაუროს. გარდა სახელის უფლებისა, იურიდიულ პირს საქმიანი რეპუტაციის უფლებაც გააჩნია და მისი შელახვის შემთხვევაში დარღვეული უფლების აღდგენა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით შეუძლია.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წარმოსაშობად აუცილებელია მისი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების **რეესტრში რეგისტრაცია**, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს. განსხვავებით საქართველოში დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალისგან, რეგისტრაციას ექვემდებარება უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალი (წარმომადგენლობა).⁵⁷

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის მიზნით განმცხადებელი მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგენს პარტნიორთა შეთანხმებას და განცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაციისათვის დადგენილ სავალდებულო მონაცემებს.⁵⁸ გარდა ამ მონაცემებისა სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში მიეთითება:

- ✓ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის მიზანი;
- ✓ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წევრად მიღების, წევრობიდან გასვლისა და გარიცხვის წესი, თუ იგი წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია;
- ✓ რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს (პირის) დასახელება, გადაწყვეტილების მიღების წესი და პროცედურა;
- ✓ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელი ორგანოს (ხელმძღვანელი პირის) შექმნის (არჩევის) წესი და უფლებამოსილების ვადა.

მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანი ელექტრონული პორტალის ფარგლებში, შესაბამისი ელექტრონულ მისამართის ქონის ვალდებულება არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირსაც შეეხო. მარეგისტრირებელი ორგანო პირის რეგისტრაციასთან ერთად, ერთიანი ელექტრონული პორტალის ფარგლებში, ქმნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ელექტრონულ მისამართსაც, რომელზეც ვრცელდება მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლით დადგენილი წესები.

⁵⁷ რეგისტრაცია ხორციელდება სამოქალაქო კოდექსის, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის, შემოქმედ მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ საქართველოს კანონის, პროფესიული კავშირების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის და უცხო ქვეყნის მეწარმე იურიდიული პირის ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად.

⁵⁸ იხ. მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლი.

რეგისტრაციას საჭიროებს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის არა მხოლოდ დაფუძნება, არამედ **რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების განხორციელება**. ცვლილების საფუძველია უფლებამოსილი პირის/ორგანოს სათანადო წესით მიღებული და დამოწმებული გადაწყვეტილება ან უფლებამოსილი პირების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით შედგენილი გარიგება.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ორგანიზებული წარმონაქმნია, შესაბამისად, სამოქალაქო კოდექსი მისი **მართვისა და ხელმძღვანელობის** ძირითად საკითხებს განსაზღვრავს; თუმცა კოდექსი იქვე მიუთითებს, რომ იურიდიული პირის ორგანიზაციული სტრუქტურა წესდებით უნდა მოწესრიგდეს. წესდება კი სათანადო წესით დამოწმებას საჭიროებს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებელი/წევრი უფლებამოსილია ერთ პირს მიანიჭოს საქმეების ერთპიროვნულად გაძღოლის უფლებამოსილება ან ორი ან ორზე მეტი პირის ერთობლივი ხელმძღვანელობა ან/და წარმომადგენლობა დააწესოს. **ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება** უფლებამოსილების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელით გადაწყვეტილებების მიღებას გულისხმობს, ხოლო **წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება** – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელით მესამე პირებთან ურთიერთობაში გამოსვლას. თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება წარმომადგენლობით უფლებამოსილებასაც გულისხმობს.⁵⁹

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს ისევე, როგორც ნებისმიერ იურიდიულ პირს **საკუთარი ქონება გააჩნია** და თავისი წევრების, აგრეთვე ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების მდგომარეობისგან დამოუკიდებელია. ამ ტიპის იურიდიული პირის **პასუხისმგებლობა მისი ქონებით შემოიფარგლება**, რაც იმას ნიშნავს, რომ იურიდიული პირის ვალდებულებებისათვის მისი წევრები, აგრეთვე მისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირები პასუხს არ აგებენ. ასევე არ აგებს პასუხს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საკუთარი წევრების, აგრეთვე თავისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირების ვალდებულებებისათვის. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული **ქონების გასხვისება** მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ გასხვისება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობას, მის ორგანიზაციულ განვითარებას ემსახურება, ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორციელებას ან საქველმოქმედო მიზნებით არის განპირობებული.

საყურადღებოა სამოქალაქო კოდექსის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის **სამართლებრივი ფორმის შეცვლასთან** დაკავშირებული შეზღუდვა. კერძოდ, ამ ტიპის იურიდიულ პირის მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად გარდაქმნაა დასაშვები.

განსხვავებით სამეწარმეო იურიდიული პირისგან, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის **ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განაწილება** მის დამფუძნებლებს/წევრებს, ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილე-

⁵⁹ არაკომერციული იურიდიული პირის ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების წარმოშობისა და შეწყვეტის მიმართ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლით მეწარმე სუბიექტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირისთვის განსაზღვრული წესები ვრცელდება.

ბის მექონე პირებს შორის აკრძალულია. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განაწილების სპეციალურ წესს ადგენს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებს/წევრებს ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განსაზღვრა ლიკვიდაციის განცხადებითვე ევალებათ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას ქონების გასხვისება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ:

- ✓ გასხვისება ხელს უწყობს მის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას;
- ✓ გასხვისება ემსახურება საქველმოქმედო მიზნებს;
- ✓ ქონება გადაეცემა სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.

იმ შემთხვევაში თუ ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი განსაზღვრული არ არის, სასამართლო ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილ ქონებას ისეთ ერთ ან რამდენიმე არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს გადასცემს, რომლებსაც ლიკვიდირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის მსგავსი ან იგივე მიზნები აქვთ. თუ ასეთი იურიდიული პირი (პირები) არ არსებობს ან ასეთი იურიდიული პირის (პირების) გამოვლენა შეუძლებელია, შეიძლება ამ ქონების სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული.

2.2.4 არაიურიდიული პირი წარმონაქმნები

წინა თავებში ჩვენ უკვე განვიხილეთ სამოქალაქო სამართლის სუბიექტების – ფიზიკური და იურიდიული პირების მარეგულირებელი ზოგადი ნორმები. თუმცა, სამოქალაქო კოდექსი ფიზიკური და იურიდიული პირების გარდა არაიურიდიულ პირ წარმონაქმნებსაც იცნობს. როგორც დასახელება გვეუბნება, ასეთ წარმონაქმნს იურიდიული პირის ფორმა და სტატუსი არ აქვს და **მხოლოდ პირების გაერთიანებას წარმოადგენს**. თუმცა, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო კოდექსი ასეთი წარმონაქმნების მარეგულირებელ წესებსაც ადგენს. ამ ტიპის გაერთიანებებს შეიძლება მივაკუთვნოთ სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული **არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) და ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა)** და ბინათმესაკუთრეთა შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი **ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა, ასევე სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ერთობლივი საინვესტიციო ფონდი**. გამომდინარე იქიდან, რომ ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობის რეგულირებას მითითებული კანონი განცალკევებულად ახდენს იურიდიულ ლიტერატურაში მისი არაიურიდიული პირი გაერთიანებისადმი მიკუთვნება სადავოა⁶⁰, ამიტომაც აქ მის შესახებ მსჯელობა არ გვექნება.

ფაქტია, რომ არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) რეგისტრაცია, ე.ი. მისი სახელმწიფოებრივი ლეგიტიმაცია არ ხდება. მიუხედავად ამისა, მას **იურიდიული პირის გარკვეული ნიშნები მაინც ახასიათებს** - აქვს გარკვეული ორგანიზაციული სტრუქტურა, გააჩნია საკუთარი ქონება და თავისი წევრების ან საამისოდ უფლებამოსილი პირების მეშ-

⁶⁰ შეადარე ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011 წ., გვ.277 და ბურდული, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.281.

ვეობით შეუძლია როგორც სასამართლოში, ისე მესამე პირებთან ურთიერთობაში გამოსვლა. განსხვავებით კონკრეტული სახის იურიდიული პირებისგან, არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) მოწყობისა და სტრუქტურის საკითხების განსაზღვრა სრულად მის წევრთა ურთიერთშეთანხმებაზეა დამოკიდებული. წევრთა საწევრო შესატანები და ამ შესატანებით შეძენილი ქონება კი არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) საერთო ქონებას შეადგენს. საინტერესოა ასევე არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) **პასუხისმგებლობის** საკითხიც, რამეთუ მას როგორც გაერთიანებას თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილეობა, შესაბამისად, მის მიმართ კრედიტორის მოთხოვნის წარმოშობა სრულიად რეალურია. ასეთ შემთხვევაში კრედიტორების მოთხოვნები, **პირველ რიგში, არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) საერთო ქონებიდან კმაყოფილდება.** თუმცა მოთხოვნის საერთო ქონებიდან ბოლომდე დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) სახელით მოქმედი პირები პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეები აგებენ პასუხს.

ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა) არარეგისტრირებული კავშირისგან (გაერთიანებისგან) განსხვავებით, ორი ან რამდენიმე პირის მიერ საერთო სამეურნეო ან სხვა მიზნების მისაღწევად იქმნება. **ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება ფორმატისუფალი ხელშეკრულებაა,** რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი დადება მხარეებს როგორც წერილობითი, ისე ბეპირი ფორმით შეუძლიათ. იურიდიული პირის გარკვეული ნიშნები ერთობლივ საქმიანობასაც ახასიათებს.

მონაწილეებს ამხანაგობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობით შესატანები შეაქვთ, რომელიც შეიძლება შეტანილ იქნეს როგორც ქონებით, ასევე მომსახურების გაწევით. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით შესატანის ოდენობა განსაზღვრული არ არის, თითოეული მონაწილე მოვალეა იგი თანაბრად შეიტანოს. შესატანები მონაწილეთა საერთო საკუთრებას უპირობოდ არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, შესატანები საერთო საკუთრების სტატუსს იძენს.

ერთობლივ საქმიანობაში (ამხანაგობაში) **წილის თავისუფალი განკარგვა სამოქალაქო კოდექსით შემზღუდულია.** მისი (წილის) ქონების ან უფლების სახით მესამე პირისთვის გადაცემა ხელშეკრულების სხვა მონაწილეთა თანხმობის გარეშე შეუძლებელია. თუმცა უარი თანხმობაზე მხოლოდ პატივსაღები მიზეზის არსებობისას არის დასაშვები. გარდა ამისა, წილის გასხვისებამდე გამსხვისებელი ვალდებულია მისი შეძენა პირველ რიგში ხელშეკრულების დანარჩენ მონაწილეებს შესთავაზოს, რომელთაც **წილის უპირატესი შესყიდვის უფლებას** სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს.

რაც შეეხება ამ ტიპის გაერთიანების მართვისა და წარმომადგენლობის საკითხს, თუ ხელშეკრულებასხვარამესარი თვალისწინებს, ხელშეკრულების მონაწილეები ერთობლივად უძღვებიან საქმეებს და ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენენ. ყოველი გარიგების დადებისას ხელშეკრულების ყველა მონაწილის თანხმობაა საჭირო. თუმცა აღნიშნული წესი დისპოზიციურია და მონაწილეებს ხელშეკრულებით მისთვის გადახვევის უფლება აქვთ. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მიხედვით გადაწყვეტილების ხმათა უმრავლესობით მიღება ხდება, უმრავლესობა ხელშეკრულების მონაწილეთა საერთო რაოდენობის და არა შესატანის ოდენობით განისაზღვრება.

ხელშეკრულება შესაძლოა ამხანაგობის საქმეების გაძღოლას ერთ-ერთ მონაწილეს აკისრებდეს. ასეთ მოცემულობაში საეჭვოობისას ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერ-

თობაში სწორედ ის წარმოადგენს და მის მიერ დადებული გარიგებებიც ნამდვილია. მსგავსად არარეგისტრირებული კავშირისა, ხელშეკრულების მონაწილეები ერთობლივი საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალებისათვის **პასუხს სოლიდარულად აგებენ**.

2.3 ბარიგებები

2.3.1. ბარიგების ცნება და სახეები

გარიგება სამოქალაქო სამართლის ქვაკუთხედი, რამეთუ მის გარეშე სამართლებრივ ურთიერთობაში სრულფასოვანი მონაწილეობა შეუძლებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ გარიგებას, როგორც უზოგადეს სისტემურ ცნებას სამოქალაქო სამართლის ყველა სპეციალური ქვედარგი იყენებს, სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის გარიგების მარეგულირებელი ნორმები საერთო გამოყენებისაა და ნებისმიერ სამოქალაქო სამართლებრივ ხელშეკრულებას ეხება.

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, გარიგება არის **ცალმხრივი, ორმხრივი ან მრავალმხრივი ნების გამოვლენა**, რომელიც სამართლებრივი ურთიერთობის **წარმოშობის, შეცვლის ან შეწყვეტისაკენაა** მიმართული. მოცემული დეფინიცია რომ დავანაწევროთ სამ ძირითად საკითხს მივიღებთ, ესენია: ნების გამოვლენა, აღნიშნული ნების ხასიათი (ცალმხრივობა, ორმხრივობა ან მრავალმხრივობა) და გამოვლენილი ნების საფუძველზე სამართლებრივი ურთიერთობის სხვადასხვა ბედი.

გამომდინარე იქიდან, რომ გარიგებაში ნების გამოვლენას მთავარი ადგილი უკავია, საინტერესოა ის რეგულაციები, რასაც გარიგების წარმოსაშობად ვარგისი ნების შესახებ სამოქალაქო კოდექსი გვთავაზობს. უზოგადესი წესის თანახმად, **გარიგებას მხოლოდ ნამდვილი ნების გამოვლენა წარმოშობს**. ნამდვილი ნება კი იმ მოთხოვნებთან თანხვედრას გულისხმობს, რაც ნების ნამდვილობისთვის კანონმდებლობითაა დაწესებული. პირველ რიგში, საუბარია ნების გამოხატვის მატერიალურ და ფორმალურ წინაპირობებზე. მატერიალურ წინაპირობებს ნების გამომვლენი პირის გონებრივი შესაძლებლობები (ასაკი, ჯანმრთელობა), ხოლო ფორმალურს – ნების გამოვლენის კანონით დადგენილი ფორმის დაცვა განეკუთვნება.⁶¹ ნების ნამდვილობის დასადგენად აუცილებელია მისი მიზნის დადგენაც, რამეთუ გამოვლენილი ნების მიზანი კონკრეტული სამართლებრივი შედეგის დადგომა უნდა იყოს. პრაქტიკაში შესაძლოა შევხვდეთ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გამოვლენილი **ნება ბუნდოვანია და საჭიროებს შეფასებას**. სამოქალაქო კოდექსი ადგენს, რომ ნების გამოვლენის განმარტებისას **ნება გონივრული განსჯის შედეგად და არა მარტოდენ გამოთქმის სიტყვასიტყვითი აზრიდან უნდა დადგინდეს**.

სამოქალაქო კოდექსი გარიგების **დუმილით** და **კონკლუდენტური მოქმედებით** დადებას იცნობს. განსხვავებით ადამიანებს შორის არსებული არასამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობებისგან, სადაც დუმილი, როგორც წესი, თანხმობად მიიჩნევა, სამოქალაქო სამართალში, დუმილს, ჩვეულებრივ, სამართლებრივი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ამიტომაც დუმილისთვის სამართლებრივი მნიშვნელობის მისანიჭებლად საჭიროა მისი კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინება. რაც შეეხება კონკლუდენტურ მოქმედებას, როგორც ნების გამოვლენის ფორმას, ამ დროს პირი გეპირსიტყვიერად ან წერილობით გამოხატული ნების ნაცვლად ფაქტობრივად განხორციელებული ქმედების საფუძველზე ავლენს მას.

⁶¹ ჭანტურია, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.287.

გარიგებების სახეებად დაყოფა სხვადასხვა ნიშნითაა შესაძლებელი. უზოგადესი გაგებით ცალმხრივ, ორმხრივ და მრავალმხრივ გარიგებებს გამოყოფენ. **ცალმხრივ გარიგებასთან** გვაქვს საქმე, როდესაც გარიგების წარმოსაშობად მხოლოდ ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება საკმარისია. თუმცა ცალმხრივი ნების გამოვლენის ნამდვილობა მეორე მხარის მიერ მის მიღებას მოითხოვს, ნამდვილად იმ მომენტიდან ჩაითვლება, როცა იგი მეორე მხარეს მიუვა. იურიდიულ ლიტერატურაში ნებას მისულად მიიჩნევენ როდესაც იგი ადრესატის ხელში აღმოჩნდება, ე.ი. მისი მიმღების ძალაუფლების სფეროში მოექცევა.⁶²

სამოქალაქო კოდექსი ნების გამოვლენის გაბათილების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. იმ შემთხვევაში თუ მეორე მხარე წინასწარ ან მაშინვე განაცხადებს უარს ნების გამოვლენა არ ჩაითვლება ნამდვილად. აღნიშნულ დანაწესთან დაკავშირებით სხვადასხვა იურისტ-მეცნიერი სხვადასხვა მოსაზრებას გამოთქვამს, თუმცა ფაქტი სახეზეა, რომ აღნიშნული ფორმულირება ცალმხრივი ნების გამოვლენის ნამდვილობისთვის საკმარის ერთადერთ ელემენტად მიჩნეულ მეორე მხარის მიერ მის (ნების) მიღებას ეჭვქვეშ ვერ აყენებს. თუკი ვთანხმდებით, რომ ასეთ ნებას მეორე მხარის მხრიდან მხოლოდ მიღება სჭირდება და შედეგის დადგომისთვის ამ ნების მხარის მიერ მოწონება საჭირო არ არის, მაშ რატომ ანიჭებს კანონმდებელი მეორე მხარეს წინასწარ ან მაშინვე მიღებულ ნებაზე უარის გაცხადების უფლებამოსილებას? მიჩნეულია, რომ ეს ნორმა ძალიან ვიწროდ უნდა იქნეს გაგებული და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გარიგების მეორე მხარეს ასე მოქცევის უფლება აქვს.⁶³

ცალმხრივი გარიგების კლასიკურ მაგალითად ანდერძს და ხელშეკრულებიდან გასვლას ასახელებენ, რამეთუ მეორე მხარის მიერ თანხმობის გამოხატვა საჭირო არ არის და გარიგება დადებულად შესაბამისი ნების მეორე მხარისთვის მიღების მომენტიდან მიიჩნევა.

ორმხრივი გარიგების მაგალითი ხელშეკრულებაა, რამეთუ ყველა ხელშეკრულება გარიგებაა. **ხელშეკრულება თავისთავად შეიძლება ცალმხრივად და ორმხრივად დავყოთ.** ცალმხრივია ისეთი ხელშეკრულება, როდესაც ხელშეკრულების ერთ მხარეს მხოლოდ უფლებები გააჩნია, ხოლო მეორე მხარეს – მხოლოდ ვალდებულებები. რაც შეეხება ორმხრივ ხელშეკრულებას, აქ უფლება-მოვალეობები მხარეებს შორის თანაბრად არის გადანაწილებული და ორივე მხარეს როგორც უფლება, ისე ვალდებულებაა წარმოდგენილი. ცალმხრივ ხელშეკრულებად, ჩუქების ხელშეკრულებას მიიჩნევენ, რადგანაც მჩუქებელი ვალდებულია აჩუქოს, ხოლო დასაჩუქრებული უფლებამოსილია მოითხოვოს მისთვის ხელშეკრულების საგნის ჩუქება. საწარმოში **პარტნიორების მიერ მიღებული განწყვეტილება მრავალმხრივი გარიგების სახეს წარმოადგენს**, რამეთუ პარტნიორთა საერთო კრებაზე გამოვლენილ უმრავლესობის ურთიერთმფარავ ნებას მოითხოვს.

გარდა ზემოთ მოცემული დაყოფისა, გამოყოფენ სასყიდლიან და უსასყიდლო, მავალდებულებელ და განკარგვით გარიგებებს, სანივთო სამართლებრივ, ვალდებულებით სამართლებრივ და საოჯახო სამართლებრივ გარიგებებს.

⁶² შდრ. ზოიძე, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 1999 წ., გვ. 171, კერძო სამართლის უზოგადესი ცნებები, 2009 წ., გვ.247.

⁶³ ჭანტურია, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.300.

2.3.2 ბარიგების ფორმა

გარიგების ფორმას ზოგიერთი გარიგების ნამდვილობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. გარდა ამისა მას შესაძლოა მეტად პრაქტიკული დანიშნულებაც ჰქონდეს მოდავე მხარეებს შორის და მტკიცების ტვირთის შემსუბუქებას იწვევდეს. ამიტომაც გარიგების ფორმის კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაძლო ვარიანტს უნდა შევეხოთ. **გარიგება შეიძლება დაიდოს ზეპირად, მარტივი წერილობითი ფორმით და რთული სანოტარო ფორმით.** სამოქალაქო კოდექსი პირებს გარიგების როგორც ზეპირად ისე წერილობითი ფორმით დადების შესაძლებლობას ანიჭებს. გარიგებების უმრავლესობა ფორმათავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეები თავად წყვეტენ გარიგების ფორმის საკითხს. მაგრამ არსებობს გარიგებები, რომლის დასადებად სამოქალაქო კოდექსი აუცილებლად წერილობითი ფორმით გაფორმებულ გარიგებას მოითხოვს. მაგალითისთვის, უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია წერილობით ფორმით დადებული ხელშეკრულება და მისი გაფორმება საჯარო რეესტრში. გარდა ამისა, გარიგების წერილობით ფორმას შესაძლოა მხარეთა შეთანხმებაც ითვალისწინებდეს.

გარიგების მარტივი წერილობითი ფორმის შემთხვევაში საკმარისია გარიგების მონაწილე მხარეა ხელმოწერა. ხოლო რთული სანოტარო წერილობითი ფორმის არსებობისას, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან მხარეთა შეთანხმებით გარიგება ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაამოწმოს ნოტარიუსმა ან კანონით გათვალისწინებულმა სხვა პირმა.

2.3.3 იურიდიული ძალის არმქონე ბარიგებები

გარიგება ყოველთვის გარკვეული შედეგის დადგომისკენ – სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის, შეცვლის ან შეწყვეტისკენ არის მიმართული. მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გარიგება კონკრეტული დეფექტის გამო იურიდიული ძალის არმქონედ, ბათილად მიიჩნევა. უზოგადესი დაყოფით იურიდიული ძალის არმქონე გარიგებები იყოფა **ბათილ** და **საცილოდ ბათილ** გარიგებებად. ბათილ გარიგებებში მოვიაზრებთ **უცილოდ ბათილ (არარა)** გარიგებებს, ნაწილობრივად ბათილ გარიგებებსა და **მერყევად ბათილ** გარიგებებს.

უცილოდ ბათილი (არარა) გარიგება დადებისთანავე ბათილია და არ იწვევს სამართლებრივ შედეგს მისი მონაწილეებისა თუ სხვა პირების მიმართ. კანონით ასეთი გარიგების გამოსწორების შესაძლებლობა გათვალისწინებული არ არის მაგ.: **კანონის, საჯარო წესრიგისა და ზნეობის წინააღმდეგ** მიმართული გარიგებები, **მოჩვენებითი და თვალთმაქცური** გარიგებები, **ქმედუნარო პირის** (მცირეწლოვნის) მიერ დადებული გარიგება, კანონით მოთხოვნილი **ფორმის დაუსწავლად** დადებული გარიგება, **არასერიოზულად გამოვლენილი ნების** არსებობისას, გავლენის **ბოროტად გამოყენებისას** დადებული გარიგებები. განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე.

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ბათილია გარიგება, რომელიც **არღვევს კანონით დადგენილ წესსა და აკრძალვებს, ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს ან ზნეობის ნორმებს**. განსხვავებით კანონით დადგენილი წესისა და აკრძალვებისა, საჯარო წესრიგისა და ზნეობის ნორმების დეფინიცია ცალსახა არ არის და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოსამართლის მსჯელობისა და შეფასების საგანი შეიძლება გახდეს.

მოჩვენებითი და თვალთმაქცური გარიგებები უცილობდ ბათილი გარიგების კიდევ ერთი სახეა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ბათილია გარიგება, რომელიც დადებულია მხოლოდ მოსაჩვენებლად, იმ განზრახვის გარეშე, რომ მას შესაბამისი იურიდიული შედეგები მოჰყვეს (მოჩვენებითი გარიგება). ხოლო თუ მოსაჩვენებლად დადებული გარიგებით მხარეებს სხვა გარიგების დაფარვა სურთ, მაშინ გამოიყენება დაფარული გარიგების მიმართ მოქმედი წესები (თვალთმაქცური გარიგება). ე.ი. გამოდის, რომ თვალთმაქცური გარიგება მოჩვენებითი გარიგების სახეა და გარიგების მხარეებს სინამდვილეში მისი დადება სურთ. მაგალითისთვის, სამოქალაქო კოდექსით იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულების დადებისათვის აუცილებელი წინაპირობების გამკაცრების შემდეგ, პრაქტიკაში გამოსყიდვის უფლებით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების ტენდენცია შეინიშნება. გამოდის, რომ მხარეები იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულების ნაცვლად მოჩვენებითად დებენ გამოსყიდვის უფლებით ნასყიდობის ხელშეკრულებას. თუმცა სადავოობისას მოსამართლემ შესაძლოა თვალთმაქცური – დაფარული გარიგების წესების გამოყენება დაადგინოს.

მოჩვენებითია გარიგება, როცა ნების გამომვლენი და ნების მიმღები თანხმდებიან იმაზე, რომ მათ მიერ გამოვლენილ ნებას არ მიეცეს მსვლელობა და არ მოჰყვეს ამ გარიგებისათვის დამახასიათებელი სამართლებრივი შედეგი, ე.ი. ახდენენ გარეგნულად გამოხატულის მიღწევის სიმულაციას.⁶⁴

მოჩვენებით გარიგებას ორი ძირითადი ნიშანი ახასიათებს: პირველი, ის დადებულია მოსაჩვენებლად და მეორე, მხარეებს არა აქვთ ამ გარიგებით გათვალისწინებული შედეგის დადგომის განზრახვა. სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით მოჩვენებითი გარიგების შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ნების გამომვლენი და ნების მიმღები მოქმედებდნენ შეთანხმებით და ორივე აცნობიერებდეს ნების ნაკლს.⁶⁵

სამოქალაქო კოდექსი უცილობდ ბათილ გარიგებად მიიჩნევს ასევე **მცირეწლოვნის მიერ ნების გამოვლენას**. ბათილად შეიძლება ჩაითვალოს ასევე პირის მიერ ნების გამოვლენა **ცნობიერების დაკარგვის ან დროებითი ფსიქიკური აშლილობის დროს**. ბათილია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირის მიერ ნების გამოვლენა გარიგების დადებისას, როცა ეს რეალური ვითარების სწორად აღქმას არ შეესაბამება და თუ ეს პირი ამ გარიგებით სარგებელს არ იღებს, თუნდაც იგი სასამართლოს მიერ მხარდაჭერის მიმღებად არ იყოს ცნობილი.

ბათილია კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული **აუცილებელი ფორმის დაუსველად დადებული გარიგება**, ასევე ნებართვის გარეშე დადებული გარიგება, თუ ამ გარიგებისთვის საჭიროა ნებართვა.

ბათილია ნების გამოვლენა, რომელიც გაკეთებულია **არასერიოზულად (ხუმრობით)** იმ ვარაუდით, რომ არასერიოზულობა გამოცნობილი იქნებოდა. თუმცა ნების მიმღებს უნდა აუნაზღაურდეს ის ზიანი, რომელიც წარმოიშვა იმის გამო, რომ იგი ენდობოდა ნების გამოვლენის სერიოზულობას, თუკი მან არ იცოდა და არც შეიძლებოდა სცოდნოდა არასერიოზულობის შესახებ.

ბათილია გარიგება, რომელიც დადებულია ერთი მხარის მიერ მეორეზე **გავლენის ბოროტად გამოყენებით**, როცა მათი ურთიერთობა დაფუძნებულია განსაკუთრებულ ნდო-

⁶⁴ ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011, გვ. 361.

⁶⁵ ჭანტურია, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.328.

ბაზე. განსაკუთრებულ ნდობაზე დამყარებულად შეიძლება ჩაითვალოს ურთიერთობები ექიმსა და პაციენტს შორის, ადვოკატსა და კლიენტს შორის, საკუთრების მიმნდობსა და მინდობილ მესაკუთრეს შორის და ა.შ.⁶⁶

რაც შეეხება **ნაწილობრივად ბათილ** გარიგებას, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, გარიგების ნაწილის ბათილობა არ იწვევს მისი სხვა ნაწილების ბათილობას, თუ სავარაუდოა, რომ გარიგება მისი ბათილი ნაწილის გარეშეც დაიდებოდა. მაგალითისთვის, პარტნიორთა სადამფუძნებლო შეთანხმების – წესდების კონკრეტული მუხლის ბათილობა არ განსაზღვრავს სრულიად წესდების ბედს, თუკი პარტნიორები წესდებას ამ ნაწილის გარეშეც მიიღებდნენ.

მერყევად ბათილ გარიგებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც გარიგება დადებისთანავე ბათილია, მაგრამ კანონი მისი გამოსწორების შესაძლებლობას იძლევა თუკი მხარეები გარიგების ნამდვილობისთვის კანონით დადგენილ მოთხოვნებს შეასრულებენ. მაგალითისთვის, არასრულწლოვანის მიერ დადებული გარიგება, რომელიც ნამდვილი გახდება მხოლოდ კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მისი მოწონების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არასრულწლოვანი ასეთი გარიგებისგან იღებს სარგებელს.

სამოქალაქო კოდექსი იცნობს **საცილოდ ბათილ გარიგების** დეფინიციას, რომელიც მხარეთა მიერ მისი დადების დროს არ არის ბათილი, თუმცა, შემდგომში შეიძლება ბათილად იქნას ცნობილი გარიგების ერთ-ერთი მხარის შეცდომით, ე.ი გარიგების გაბათილების მოთხოვნით. **საცილოდ ბათილი გარიგების სახეებია შეცდომით, მოტყუებით და იძულებით დადებული გარიგებები.**

გარიგება შეიძლება საცილო გახადოს მხარემ თუ ნების გამოვლენა არსებითი შეცდომის საფუძველზე მოხდა. არსებით შეცდომად ითვლება, როცა:

- ✓ პირს სურდა დაედო სხვა გარიგება და არა ის, რომელზედაც მან გამოთქვა თანხმობა;
- ✓ პირი ცდება იმ გარიგების შინაარსში, რომლის დადებაც მას სურდა;
- ✓ არ არსებობს ის გარემოებები, რომელთაც მხარეები, კეთილსინდისიერების პრინციპებიდან გამომდინარე, განიხილავენ გარიგების საფუძველად.

სამოქალაქო კოდექსი **შემდეგი სახის არსებით შეცდომას გამოყოფს**: შეცდომა გარიგების ტიპის არჩევაში, შეცდომა გარიგების შინაარსში, შეცდომა გარიგების საფუძველებში, შეცდომა კონტრაქტის პიროვნებაში, შეცდომა საგნის ძირითად თვისებებში, შეცდომა უფლებებში, შეცდომა მოტივში.

შეცდომა **კონტრაქტის პიროვნების მიმართ** მხოლოდ მაშინ ითვლება არსებითად, როდესაც თვითონ კონტრაქტის პიროვნება ან მისი პირადი თვისებების გათვალისწინება გარიგების დადების მთავარი საფუძველია. ხოლო, **შეცდომა საგნის ძირითად თვისებებში** მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება არსებითად, თუ მათ მნიშვნელობა აქვთ საგნის ღირებულების განსაზღვრისათვის.

შეცდომა უფლებაში არსებითი მნიშვნელობისაა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი იგი გარიგების დადებისას ერთადერთი და მთავარი საფუძველი იყო.

შეცდომა გარიგების **მოტივში** არ ჩაითვლება არსებითად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მოტივი შეთანხმების საგანს წარმოადგენდა.

⁶⁶ მოიძე, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, მუხ. 55, გვ. 185.

როგორც ვხედავთ, გარიგების შეცილების საფუძველს ყველა სახის შეცდომა არ წარმოადგენს. ამიტომაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეცილების უფლების მქონე უნდა ამტკიცოს, – რომ არა შეცდომა, გარიგება არ დაიდებოდა. გარდა ამისა, **გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა შეცილების ვადები**. შეცილება უნდა მოხდეს შეცილების საფუძვლის შეტყობის მომენტიდან **ერთი თვის ვადაში**. ამ ვადის გასვლის შემდეგ შეცილების უფლების მქონე შეცდომის საფუძვლით გარიგების გაბათილების მოთხოვნის უფლებას კარგავს.

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, თუ პირი **გარიგების დადების მიზნით** მოატყუეს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ გარიგების ბათილობა. მაგრამ გარიგების ბათილობის მოთხოვნისთვის აუცილებელია, ისეთი მოცემულობის არსებობა, როდესაც აშკარაა, რომ მოტყუების გარეშე გარიგება არ დაიდებოდა. აუცილებელი არ არის, რომ მოტყუება აქტიური ფორმით იყოს გამოხატული. თუ ერთი მხარე დუმს იმ გარემოებათა გამო, რომელთა გამჟღავნების დროსაც მეორე მხარე არ გამოავლენდა თავის ნებას, მაშინ მოტყუებულს გარიგების ბათილობის მოთხოვნა შეუძლია. გამჟღავნების ვალდებულება არსებობს მხოლოდ მაშინ, როცა მხარე ამას კეთილსინდისიერად ელოდებოდა. მოტყუებით დადებული გარიგებისას, როგორც წესი, გარიგების ერთი მხარის მიერ მეორე მხარის მოტყუება იგულისხმება, თუმცა სამოქალაქო კოდექსი მოტყუებით დადებული გარიგების დეფინიციის ქვეშ **მესამე მხარის მხრიდან განხორციელებული მოტყუების საფუძველზე გარიგების ბათილობის მოთხოვნასაც უშვებს**. თუ გარიგების ორივე მხარე მოტყუებით მოქმედებდა, მაშინ არც ერთ მათგანს არა აქვს უფლება მოტყუებაზე მითითებით მოითხოვოს გარიგების ბათილობა ან ზიანის ანაზღაურება. სწორედ ამით განსხვავდება ერთმანეთისგან მოტყუებით დადებული და ფიქტიური გარიგება.

შეცდომით დადებული გარიგების მსგავსად, მოტყუებით დადებული გარიგების შეცილების ვადაც კანონითაა დადგენილი. კერძოდ, მოტყუებით დადებული გარიგება შეიძლება **სადავო გახდეს ერთი წლის განმავლობაში**. ვადა აითვლება იმ მომენტიდან, როცა შეცილების უფლების მქონემ შეიტყო შეცილების საფუძვლის არსებობის შესახებ.

საცილოდ ბათილი გარიგებების მესამე სახეა **იძულებით დადებული გარიგება**. იმ შემთხვევაში თუ გარიგების დადების მიზნით პირზე განახორციელებენ იძულებას (იძულება ან ზეპირა), მას ამ გარიგების ბათილობის მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა. ასეთი უფლება მას წარმოეშობა დამოუკიდებლად იმისგან იძულება გარიგების მეორე მხარისგან მომდინარეობს თუ სხვა მესამე პირისგან. ამასთანავე, იძულება შეიძლება მიმართული იყოს არა მხოლოდ გარიგების მხარის, არამედ მისი **მეუღლის, ოჯახის სხვა წევრების ან ახლო ნათესავების წინააღმდეგ**. ბუნებრივია, რომ იძულების ხარისხი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეფასების საგანია და ყველა სახის იძულება არ შეიძლება შეცილების საფუძველი გახდეს. გარიგების ბათილობას გამოიწვევს ისეთი იძულება, რომელსაც თავისი ხასიათით შეუძლია პირზე გავლენა მოახდინოს და აფიქრებინოს, რომ მის პიროვნებას ან ქონებას რეალური საფრთხე ემუქრება.

მოტყუებით დადებული გარიგების მსგავსად, იძულებით დადებული გარიგება შეიძლება **სადავო გახდეს ერთი წლის განმავლობაში** იძულების დამთავრების მომენტიდან.

2.3.4 პირობითი გარიგებები

კერძო სამართალი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თვისობრივად პირთა თავისუფალ ნებაზე აგებული სამართალია და საჯარო სამართალთან შედარებით ბევრად მეტ მოქნილობას სთავაზობს კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეებს. სტანდარტული, აწმყოში გამოხატული გარიგებების გარდა სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგების ცნებასაც იცნობს. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, პირობითად ითვლება გარიგება, როდესაც იგი **დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე** იმით, რომ ან გარიგების **შესრულების გადადება** ხდება მის დადგომამდე, ანდა **გარიგების შეწყვეტა** – ამ მოვლენის დადგომისთანავე. გამოდის, რომ მხარეებმა 2 პირობით შეიძლება დადონ მსგავსი ტიპის გარიგება – გადადების პირობით და გაუქმების პირობით. **გარიგება გადადების პირობით** დადებულად ჩაითვლება, თუ გარიგებით გათვალისწინებული უფლებებისა და მოვალეობების წარმოშობა დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე, ანდა ისეთ მოვლენაზე, რომელიც უკვე დამდგარია, მაგრამ მხარეთათვის ჯერ კიდევ უცნობია. **გარიგება გაუქმების პირობით** კი დადებულად იმ შემთხვევაში ჩაითვლება, როცა ამ პირობის დადგომა იწვევს გარიგების შეწყვეტას და აღადგენს გარიგების დადებამდე არსებულ მდგომარეობას.

თავისი არსით პირობა, რომელიც მის დადგომამდე შესრულების გადადებას ან მოვლენის დადგომისთანავე გარიგების შეწყვეტას იწვევს შესაძლოა იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური. **პოზიტიურ პირობასთან** გვაქვს საქმე, როცა გარიგება დადებულია იმ პირობით, რომ რაიმე მოვლენა დადგება განსაზღვრულ ვადაში. თუკი ეს ვადა გავიდა და მოვლენა არ დადგა მაშინ პირობა ძალადაკარგულად ითვლება. მაგალითად, პოზიტიური პირობის მეორე გარიგებად შეიძლება მივიჩნიოთ გარიგება, რომელიც მხარის ტენდერში გამარჯვების პირობითაა დადებული. ე.ი. გარიგების შესრულების გადადება ხორციელდება პოზიტიური პირობის – ტენდერში გამარჯვების მოპოვებამდე. თუ ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ პირობა შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ დროს. პირობა შეიძლება ძალადაკარგულად იქნეს მიჩნეული, როცა აშკარაა, რომ მოვლენის დადგომა უკვე შეუძლებელია. **ნეგატიურ პირობასთან** გვაქვს საქმე, თუ გარიგება დადებულია იმ პირობით, რომ რაიმე მოვლენა არ დადგება განსაზღვრულ ვადაში, მაშინ პირობა შესრულებულად ითვლება, თუკი აღნიშნული ვადა მოვლენის დადგომის გარეშე გავა; პირობა შესრულებულად ითვლება მაშინაც, როცა ვადის გასვლამდე აშკარაა, რომ მოვლენის დადგომა შეუძლებელია. თუ ვადა განსაზღვრული არ არის, პირობა შესრულებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნათელი გახდება, რომ მოვლენა არ დადგება.

მიუხედავად იმისა, რომ პირობითი გარიგების კონსტრუქცია კერძო სამართლის სუბიექტების მიერ გარიგებების დადების ეტაპზე სხვადასხვა გარემოებების გათვალისწინების შესაძლებლობას იძლევა და ასე ვთქვათ, პირებს დროის კონკრეტული პერიოდის ფაქტობრივი მოცემულობით არ ზღუდავს, სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგებების დადებისას მხარეებს გარკვეულ შემლუდვებსაც უწესებს. მაგალითისთვის, ბათილია პირობა, რომელიც **ენინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს ან ზნეობის ნორმებს**, ანდა შეუძლებელია მისი შესრულება. გარიგება, რომელიც რომელიმე ასეთ პირობაზეა დამოკიდებული, **მთლიანად ბათილია. ნებაზე დამოკიდებული პირობით** დადებულ გარიგებასაც სამოქალაქო კოდექსი ბათილად მიიჩნევს. ნებაზე დამოკიდებულად ითვლება ისეთი პირობა, რომლის დადგომაც ან დაუდგომლობაც მხოლოდ გარიგების მხარეებზეა დამოკიდებული.

სამოქალაქო კოდექსი **დაუშვებლად** მიიჩნევს პირობითი **გარიგების პირობაზე ზემოქმედებასაც** და ადგენს, რომ იმ პირს, რომელმაც განსაზღვრული პირობით დადო გარიგება, არა აქვს უფლება პირობის დადგომამდე შეასრულოს რაიმე ისეთი მოქმედება, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუშალოს მისი ვალდებულების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირობა განსაზღვრულ დროს დგება და პირს უკვე შესრულებული აქვს ასეთი მოქმედება, მაშინ იგი ვალდებულია მეორე მხარეს აუნაზღაუროს ამგვარი მოქმედებით წარმოშობილი ზიანი.

იმ შემთხვევაში, თუ **პირობის დადგომა არაკეთილსინდისიერად დააბრკოლა მხარემ**, რომლისთვისაც პირობის დადგომა ხელსაყრელი არ არის, პირობა დამდგარად ჩაითვლება. ასევე თუ პირობის დადგომას არაკეთილსინდისიერად შეუწყო ხელი მხარემ, რომლისთვისაც პირობის დადგომა ხელსაყრელია, პირობა დამდგარად არ ჩაითვლება.

2.4 ხანდაზმულობის ვადა

სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნის უფლებაზე ვრცელდება ხანდაზმულობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნის უფლების მქონე პირს მოთხოვნის უფლება უსასრულოდ არ აქვს. თუკი ასეთი პირი მოთხოვნას შესაბამის ვადებში არ წაუყენებს მოვალეს, მაშინ მისი მოთხოვნა ხანდაზმულად ჩაითვლება და შესაძლოა მისთვის უარყოფითი შედეგების, კერძოდ, მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის მომტანი იყოს. თუმცა სამოქალაქო კოდექსი გამოყოფს ისეთ ურთიერთობებს, რომლებზეც ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება. ესენია:

- ✓ პირადი არაქონებრივი უფლებები, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
- ✓ მეანობრეთა მოთხოვნები ბანკსა და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში შეტანილი ანაბრების გამო.

ხანდაზმულობის საერთო ვადა ათ წელს შეადგენს. **სახელშეკრულებო მოთხოვნების** ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს სამ წელს, ხოლო **უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული სახელშეკრულებო მოთხოვნებისა** – ექვს წელს. ხანდაზმულობის ვადა იმ მოთხოვნებისა, რომლებიც წარმოიშობა **პერიოდულად შესასრულებელი ვალდებულებებიდან**, სამი წელია. საყურადღებოა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში, კანონით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ხანდაზმულობის სხვა ვადებიც. მაგალითად, მეწარმეთა შესახებ კანონის მიხედვით, პრეტენზიების ხანდაზმულობის ზოგადი ვადა 5 წელს შეადგენს. ამიტომ აუცილებელია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ურთიერთობის ხასიათიდან და მარეგულირებელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე დადგინდეს გამოსაყენებელი ხანდაზმულობის ვადა.

მნიშვნელოვანია **ხანდაზმულობის ვადის დაწყების** დროის იდენტიფიცირება. ხანდაზმულობა იწყება მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან. მოთხოვნის წარმოშობის მომენტად კი ჩაითვლება დრო, როცა პირმა შეიტყო ან უნდა შეეტყო უფლების დარღვევის შესახებ.

ხანდაზმულობის **ვადის დენა ჩერდება**, თუ:

- ✓ ვალდებულების შესრულება გადავადებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ან საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე კომერციული ბანკის რეგულაციის რეჟიმში (მორატორიუმი);

- ✓ სარჩელის წარდგენას აბრკოლებს განსაკუთრებული და მოცემულ პირობებში აუცდენელი დაუძლეველი ძალა;
- ✓ კრედიტორი ან მოვალე იმყოფება საქართველოს თავდაცვის ძალების იმ ნაწილში, რომელიც გადაყვანილია საომარ მდგომარეობაზე;
- ✓ დაიწყო „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კერძო მედიაცია;
- ✓ კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

საყურადღებოა, რომ ხანდაზმულობის **ვადის დენა წყდება**, თუ ვალდებული პირი უფლებამოსილი პირის წინაშე ავანსის, პროცენტის გადახდით, გარანტიის მიცემით ან სხვაგვარად აღიარებს მოთხოვნის არსებობას.

ხანდაზმულობის ვადის შეწყვეტის ერთ-ერთ საფუძველს სარჩელის შეტანა წარმოადგენს. ხანდაზმულობის **ვადის დენა წყდება**, თუ უფლებამოსილი პირი **შეიტანს სარჩელს** მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ან მის დასადგენად, ანდა შეეცდება დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა სხვა საშუალებით, როგორიცაა სახელმწიფო ორგანოსათვის ან სასამართლოში განცხადებით მიმართვა მოთხოვნის არსებობის შესახებ, ანდა აღმასრულებელი მოქმედების განხორციელება. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა სარჩელის შეტანის საფუძველზე გრძელდება მანამ, სანამ სასამართლოს მიერ გამოტანილი **გადაწყვეტილება არ შევა კანონიერ ძალაში**, ან პროცესი სხვაგვარად არ დასრულდება. თუ მხარეთა შეთანხმების შედეგად ან შემდგომი გაგრძელების შეუძლებლობის გამო პროცესი შეწყდება, მაშინ ხანდაზმულობის ვადის დენა შეწყდება მხარეთა ან სასამართლოს ბოლო საპროცესო მოქმედების დამთავრებასთან ერთად. თუ ერთ-ერთი მხარე პროცესს კვლავ განაგრძობს, შეწყვეტის შემდეგ დაწყებული ხანდაზმულობის ახალი ვადა ისევ შეწყდება, როგორც წყდება ხანდაზმულობის ვადის დენა სარჩელის შეტანით.

რა ხდება მაშინ, როდესაც ხანდაზმულობის ვადა გადის? ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ **ვალდებული პირი უფლებამოსილია**⁶⁷ უარი თქვას მოქმედების შესრულებაზე. გამოდის, რომ ვალდებულება მართალია მატერიალურ-სამართლებრივი კუთხით კვლავ არსებობს, მაგრამ მისი მოთხოვნის უფლებაა ხანდაზმული. სასამართლომ ერთ-ერთ საქმედებე განმარტა, რომ ხანდაზმულობის ინსტიტუტის სპეციფიკურობა იმაში მდგომარეობს,

⁶⁷ საპროცესო სამართლის თვალსაზრისით მოთხოვნის ხანდაზმულობაზე სასამართლოს მითითებასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი პოზიციები არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო პროცესი შეუძირებითობისა და მხარეთა თანასწორობის პრინციპებს ეყრდნობა, მიჩნეულია, რომ მხარემ თვითონ უნდა მიუთითოს იმ ფაქტებსა და სამართლებრივ დასაბუთებაზე, რაზეც თავის პოზიციას აგებს. ამდენად, თუ მოთხოვნა ხანდაზმულია, მაგრამ მოვალე აღნიშნულზე არ უთითებს, სასამართლო, როგორც წესი, თავის ინიციატივით მოთხოვნის ხანდაზმულობაზე აქცენტს არ აკეთებს. თუმცა აღნიშნული მიდგომა არ არის ცალსახა. გერმანიის სასამართლო პრაქტიკაში მოვალე სუბიექტების „შესაძლებლობების“ მიხედვით წყდება ეს საკითხი. ასეთ დროს გასარკვევია, რამდენად „სუსტი“ მხარეა მოვალე, მეწარმე სუბიექტია თუ მომხმარებელი, რამდენად შესწევს უნარი დაიცვას თავი. იხ.: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, მუხლი 144, სვანაძე, მე-2 აბზაცი. ბოლო დამუშავება 2017 წლის 24 დეკემბერი. http://civilcode.ge/index.php?title=Main_Page

რომ დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ მოთხოვნის უფლება ობიექტურად არსებობს, თუმცა იგი განუხორციელებელია.⁶⁸

თუ ვალდებულმა პირმა მოვალეობა შეასრულა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ, მას არა აქვს უფლება მოითხოვოს შესრულებულის დაბრუნება, თუნდაც მოვალეობის შესრულების მომენტში მას არ სცოდნოდა, რომ ხანდაზმულობის ვადა გასული იყო.

მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის გასვლასთან ერთად ხანდაზმულობის ვადა გასულად ითვლება დამატებითი მოთხოვნებისთვისაც მაშინაც კი, როცა ამ მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა ჯერ არ გასულა.

ხანდაზმულობის ვადებთან დაკავშირებული ზემოთ განხილული ნორმები იმპერატიულია და ხანდაზმულობის ვადებისა და მათი გამოთვლის წესის შეცვლა მხარეთა შეთანხმებით დაუშვებელია.

⁶⁸ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, მუხლი 144, სვანაძე, ბოლო დამუშავება 2017 წლის 24 დეკემბერი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სასამართლოს 2015 წლის 19 მაისის #2/17071-14 გადაწყვეტილება.
http://civilcode.ge/index.php?title=Main_Page

III ტავი

სანივთო სამართალი

3.1 ზოგადად

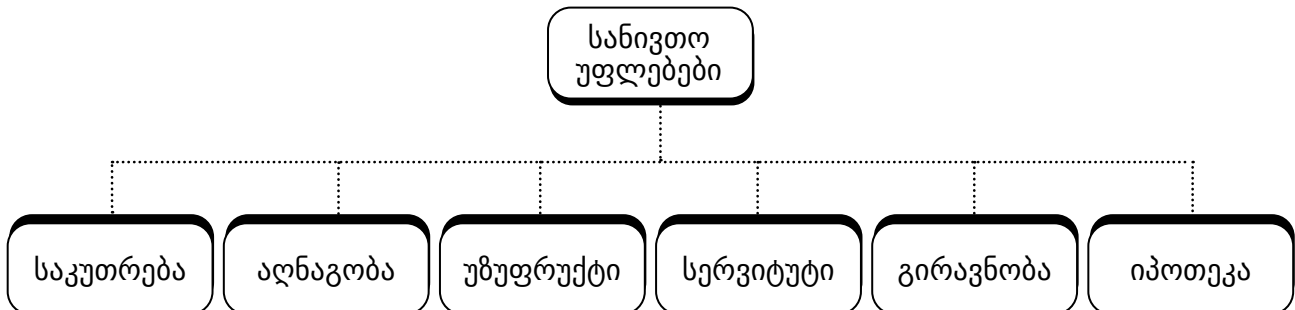
სანივთო სამართალი, როგორც კერძო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი ნივთებთან მიმართებით პირთა უფლებებს განსაზღვრავს. ნივთები და ზოგადად ქონება 21-ე საუკუნეში მატერიალური დოვლათის დიდ ნაწილს ქმნის, ამიტომაც სამოქალაქო ბრუნვაში ქონების განკარგვისა და მასზე შესაძლო უფლებების რეგულირების საკითხს როგორც სამართლებრივი სისტემის, ისე საზოგადოებრივი ურთიერთობების მოქნილობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება.

სანივთო სამართალი წინასწარ დადგენილი პრინციპებით ოპერირებს. მისთვის დამახასიათებელია აბსოლუტურობის პრინციპი, „დახურულ რიცხვთა“ პრინციპი, სპეციალურობის (განსაზღვრულობის) პრინციპი, სანივთო უფლებათა მიდევნების (გადაყოლის) პრინციპი, საჯაროობის პრინციპი, სისრულისა და უტყუარობის პრინციპი.

სანივთო სამართალს განსხვავებით ვალდებულებითი სამართლისგან **აბსოლუტურობის პრინციპი** ახასიათებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირის სანივთო უფლებების დაცვისა და პატივისცემის ვალდებულება განუსაზღვრელად ყველასკენ არის მიმართული. მაგალითისთვის, ყველაზე კლასიკური სანივთო უფლება – საკუთრება დაცულია ნებისმიერი პირის ჩარევისგან. მაშინ როცა ვალდებულებითი სამართალი, რომელიც აბსოლუტურობის საწინააღმდეგოდ რელატიურობის (ფარდობითობის) პრინციპით ოპერირებს უფლება-მოვალეობებს მხოლოდ ვალდებულების მხარეებისთვის წარმოშობს.

განსხვავებით ვალდებულებითი სამართლისგან სანივთო სამართალი მეტად ზღუდავს ურთიერთობის მონაწილეებს და ხელშერკულების თავისუფლების პრინციპსაც ჩარჩოებში აქცევს. **„დახურულ რიცხვთა“ (numerus clausus) პრინციპი** მხარეებს მხოლოდ იმ სანივთო სამართლებრივი გარიგებების დადების უფლებას ანიჭებს, რაც კანონით – სამოქალაქო კოდექსითაა გაწერილი. ამდენად, სანივთო უფლებებისა და ამ უფლების წარმომშობი გარიგებების ჩამონათვალი ამომწურავია და მხარეებს ახალი უფლების ან გარიგების მოფიქრების უფლება არ გააჩნიათ. მაშინ როცა, ვალდებულებით სამართალთან მიმართებით კანონი პირდაპირ უთითებს მხარეებს ნებისმიერი, მათ შორის კანონით გაუთვალისწინებელი ხელშეკრულების დადების თავისუფლებაზე. გარდა იმისა, რომ სანივთო სამართლებრივი გარიგებები ამომწურავადაა კანონით დადგენილი, ამ გარიგებების შინაარსობრივი კონსტრუქციებიც საკმაოდ მყარია. ასე რომ, სანივთო სამართლის ნორმების დიდი ნაწილი იმპერატიულია და გარიგების კონკრეტული ტიპის დამფუძნებელი ნორმების ხელშეკრულებით შეცვლა მხარეებს არ ძალუძთ. ვალდებულებით სამართალთან შედარებით ნაკლებად, თუმცა სანივთო სამართალშიც გვხვდება დისპოზიციური ნორმები, რომლე-

ბიც მხარეებს წესის ხელშეკრულებით განსაზღვრის საშუალებას ანიჭებს. ქვემოთ მოცემულია სანივთო უფლებების ამომწურავი ჩამონათვალი.⁶⁹



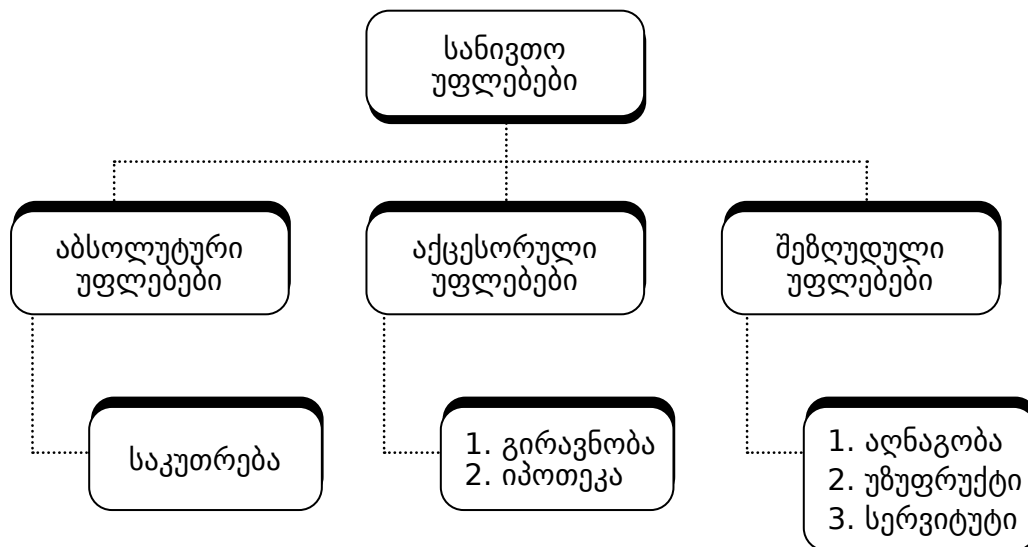
ზემოთ მოცემული სანივთო უფლებები შემდეგ სამ კატეგორიაში ნაწილდება – აბსოლუტური უფლებები, შემზღუდული უფლებები და აქცესორული უფლებები. **აბსოლუტური უფლების** მაგალითია საკუთრების უფლება, რომელიც, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, განურჩევლად ყველას ავალდებულებს კონკრეტული მესაკუთრის წინაშე. **შემზღუდულია უფლება**, რომელიც იმ უფრო ფართო უფლებისგან არის ნაწარმოები, რომელიც დატვირთულია ამ შემზღუდული უფლებით. ასეთია აღნაგობა, უზუფრუქტი და სერვიტუტი. ჩამოთვლილი სანივთო უფლებების წარმოშობა უფრო ფართო უფლების – საკუთრებისგან ხდება. თუ პირს საკუთრებაში აქვს მიწის ნაკვეთი, აღნიშნული საშუალებას აძლევს, რომ აღნაგობის გარიგების დადებით თავისი უფლებების ნაწილი მეაღნაგეს გადასცეს. თუმცა, აქ საუბარი მხოლოდ უფლების განსაზღვრულ ნაწილზეა, რამეთუ საკუთრების უფლება კვლავ მესაკუთრის ხელში რჩება. სწორედ ამიტომ უწოდებს სანივთო სამართალი ამ უფლებებს შემზღუდულ უფლებებს. **აქცესორულია უფლება**, რომელიც ისეა დაკავშირებული სხვა უფლებასთან, რომ მის გარეშე არც შეიძლება არსებობდეს. აქცესორული სანივთო სამართლებრივი უფლებებია იპოთეკა და გირავნობა. ბუნებრივია, რომ უძრავი ნივთის საკუთრებაში ქონის გარეშე მის დატვირთვას იპოთეკით ვერ მოვახდენთ. თუმცა გადამწყვეტი ამ უფლების წარმოშობისა და არსებობისთვის ის ძირითადი უფლებაა, რომლის უზრუნველსაყოფადაცაა დადგენილი. მაგალითისთვის, თუ პირი საბანკო დაწესებულებისგან კრედიტს აიღებს, ხოლო ეს უკანასკნელი სესხის დაბრუნების მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად პირის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას იპოთეკით დატვირთავს,⁷⁰

იპოთეკა ბუკვალურად მიბმული იქნება თანხის დაბრუნების მოთხოვნაზე. თუკი პირი დადგენილ ვადებში და პირობებით დაუბრუნებს საბანკო დაწესებულებას თანხას, მაშინ საბანკო დაწესებულების კუთვნილი მოთხოვნის უფლება შეწყდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ იპოთეკაც შეწყვეტს არსებობას, რამეთუ მისი ერთადერთი მიზანი სწორედ იმ მოთხოვნის უზრუნველყოფა იყო, რომელიც უკვე აღარ არსებობს.

ქვემოთ იხილეთ სანივთო უფლებების გადანაწილება აბსოლუტური, აქცესორული და შემზღუდული უფლებების კატეგორიებში.

⁶⁹ ჩამონათვალი არ შედის მფლობელობა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ მომდევნო თავებში.

⁷⁰ რა თქმა უნდა, მესაკუთრესთან შეთანხმებით.



სანივთო სამართლისთვის მახასიათებელი **სპეციალურობის (განსაზღვრულობის) პრინციპი** სანივთო სამართლებრივი უფლების წარმოსაშობად გარიგების საგნის საკმარისად განსაზღვრის წესს გულისხმობს. იმისათვის, რომ სანივთო სამართლებრივი უფლება აღმოცენდეს ქონება, რომლისკენაც ეს უფლებაა მიმართული იდენტიფიცირებული და გამოყოფილი, განსაზღვრული უნდა იყოს. მაგალითისთვის, თუ ვსაუბრობთ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლებაზე, მიწის ნაკვეთი შესაბამისი ნიშნებით განსაზღვრული და დაკონკრეტებული უნდა იყოს.

სანივთო უფლებათა **მიდევნების (გადაყოლის) პრინციპი** სანივთო სამართლის ბუნებიდან გამომდინარეობს. სანივთო სამართლით დადგენილი უფლება-მოვალეობები თავად ნივთზეა კონცენტრირებული და ამ ნივთზე კონკრეტული უფლების განმახორციელებელი პირის ცვლილება უფლებასთან მიმართებით მოცემულობას არ ცვლის. ე.ი. თუკი კონკრეტულ ნივთზე გარკვეული სანივთო უფლებაა წარმოშობილი, მაგალითად, ნივთი დატვირთულია იპოთეკით, ამ ნივთის მესაკუთრის ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების გზით შეცვლის მიუხედავად, იპოთეკა ნივთს გადაყვება და ჩვეულებრივ გააგრძელებს არსებობას.

საჯაროობის პრინციპი სანივთო უფლებების უკეთ დაცვისა და სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობის შენარჩუნებისკენაა მიმართული. რეგისტრირებულ ქონებაზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი. საქართველოში ქონებაზე საკუთრების⁷¹ უფლების რეგისტრაციას იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს. რეგისტრირებულ ქონებაზე სანივთო უფლებების წარმოსაშობად უმეტეს შემთხვევაში ამ უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრირებაა აუცილებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ პირს, რომელიც დაინტერესებული იქნება კონკრეტულ ქონებაზე სანივთო უფლებების არსებობის შემოწმებით, თავისუფლად შეუძლია აღნიშნული საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე არსებული ამონაწერის მოძიების ან უშუალოდ რეესტრიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე მოახდინოს. სანივთო უფლებების რეგისტრაციისთვის, ბუნებრივია, რომ თავად ქონება, რომელზეც სანივთო უფლებაა წარმოშობილი, რეგისტრირებული უნდა იყოს. სიახლეს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია მისი

⁷¹ არა ყველა ქონებაზე. აღნიშნულ საკითხს მომდევნო თავებში დანვრილებით შევხებით.

საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, თუმცა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების წარმოშობა მის რეგისტრაციასთან არ არის დაკავშირებული. რეალურ ცხოვრებაში ადამიანებს უამრავი მოძრავი ნივთი აქვთ საკუთრებაში ისე, რომ მათზე მართლზომიერი საკუთრების უფლება არსად არ არის დარეგისტრირებული. ამიტომაც საჯაროობის ფუნქციას ისეთ მოძრავ ნივთებთან მიმართებით, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არ არიან თავად ნივთის ფლობის ფაქტი ასრულებს. მიჩნეულია, რომ თუ კი პირი ფლობს და იყენებს ნივთს, როგორც საკუთარს ნივთის მესაკუთრეც თავად არის, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ნივთის ფლობა გარკვეული სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძველზეა განხორციელებული.

ქვემოთ მოცემულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების დამდგენი ამონაწერის სასწავლო ვერსია⁷², რომელშიც ნათლად ჩანს ერთ-ერთი სანივთო უფლების – სერვიტუტის რეგისტრაციის ფაქტი. ამონაწერის სტრუქტურა ნებისმიერ უძრავი ქონების შემთხვევაში იდენტურია და შედგება შემდეგი ველებისგან: უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი, განცხადების რეგისტრაციის ნომერი, ამონაწერის მომზადების თარიღი, საკუთრების განყოფილება – ზონა, სექტორი, კვარტალი, ნაკვეთი, ნაკვეთის საკუთრების ტიპი, ნაკვეთის ფუნქცია, დაბუსტებული ფართობი; მესაკუთრის განყოფილება – განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, მესაკუთრე; იპოთეკა, შეზღუდული სარგებლობა, ვალდებულება. ქონებასთან დაკავშირებული უფლებების მოძიების უნარი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგანაც ქონების უფლებრივი მდგომარეობის გარკვევა ინფორმირებული და სწორი გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობაა.

⁷² ამონაწერში, მისი სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე ამოშლილია მესაკუთრისა და ქონების მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები. ამონაწერს ასევე აკლია მეორე გვერდი, რომელშიც ვალდებულებათა (ყადაღა/აკრძალვა, მოვალეთა რეესტრი) ველია დატანილი.

მიწის (უბრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია

მომხმადებლის თარიღი

N

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გიპი: საკუთრება
				ნაკვეთის ფუნქცია: სასოფლო-სამეურნეო
				დაზუსტებული ფართობი: კვ.მ.
მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი გაბახმელა				ნაკვეთის წინა ნომერი:

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი

თარიღი

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- სამეკვიდრეო დოკუმენტი რეგ. რეესტრში N

მესაკუთრეები:

P/N:

მესაკუთრე:

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების რეგისტრაცია ნომერი	მესაკუთრე:	P/N:	
	საგანი: კვ.მ. სერვიტუტით იგვირთება საკადასტრო კოდი _		მიწის ნაკვეთის
	სასარგებლოდ (კვ.მ. მიწის ფართობი);		
თარიღი	უსასყიდლო სერვიტუტის ხელშეკრულება, დამოწმების თარიღი		საქართველოს
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი	იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)

სისრულისა და უტყუარობის პრინციპი სანივთო სამართალში საჯარო რეესტრის მონაცემებთან მიმართებით გამოიყენება. რეესტრის მონაცემების მიმართ მოქმედებს უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფიცია, ე. ი. რეესტრის ჩანაწერები ითვლება სწორად, ვიდრე მათი უზუსტობა არ დამტკიცდება. იმ პირის სასარგებლოდ, რომელიც გარიგების საფუძველზე სხვა პირისაგან იძენს რომელიმე უფლებას და ეს უფლება გამსხვიისების სახელზე იყო რეესტრში რეგისტრირებული, რეესტრის ჩანაწერი ითვლება სწორად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამ ჩანაწერის საწინააღმდეგოდ შეტანილია საჩივარი, ან შემდგომ იცოდა, რომ ჩანაწერი უზუსტოა.

რეესტრი თავისი არსით მარეგისტრირებელი ორგანოა, რომელიც კონკრეტული უფლების რეგისტრაციის გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ იღებს, თუმცა წარდგენილი დოკუმენტებით დადგენილი უფლების ნამდვილობის შემოწმების ვალდებულება მას არ ეკისრება. ამიტომაც პრაქტიკაში არც თუ იშვიათია შემთხვევები, როდესაც პირი რეესტრის ჩანაწერს ასაჩივრებს და მის გაუქმებას ითხოვს. ასეთი დავები, როგორც წესი, პირველ რიგში საჯარო რეესტრის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების წესით განიხილება. შესაძლოა საქმე განიხილოს და გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლომაც და თავისი გადაწყვეტილებით საჯარო რეესტრს ჩანაწერში ცვლილება და ან საერთოდ მისი გაუქმება დაავალოს.⁷³

3.2 ქონება

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქონება ეს არის ყველა **ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე**, რომელთა **ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა** შეუძლიათ **ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს** და რომელთა შეძენაც შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობრივ ნორმებს. დეფინიციიდანაც ნათელია, რომ ქონების ცნება საკმაოდ ფართოა. ფაქტობრივად ერთადერთი შეზღუვება, რაც ამ მხრივ კანონმდებლობითაა დადგენილი კანონით აკრძალულ ნივთებს ან ზნეობის ნორმებთან წინააღმდეგობაში მყოფ შეძენას ეხება.

ნივთის სახეებს სამოქალაქო კოდექსი თავადვე ადგენს და მიუთითებს, რომ ნივთი შეიძლება იყოს **მოძრავი ან უძრავი**, ხოლო, უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეები, ასევე შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე. მართალია, სამოქალაქო კოდექსი მოძრავი ნივთის დეფინიციას არ გვაძლევს, თუმცა ამ ვაკუუმს საჯარო რეესტრის შესახებ კანონი ავსებს და უთითებს, რომ მოძრავ ნივთად მიიჩნევა ნებისმიერი ნივთი, რომელიც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით არ არის უძრავი, გარდა მექანიკური სატრანსპორტო, საფრენი და მკურავი საშუალებებისა. ნივთების უძრავ და მოძრავ ნივთებად დაყოფას არსებითი მნიშვნე-

⁷³ კონკრეტულ ქონებაზე საკუთრების ან სხვა სანივთო სამართლებრივი უფლების წარმოშობის წინაპირობების დასადგენად შესაძლოა დაგჭირდეთ საჯარო რეესტრის შესახებ კანონი, სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ კანონი, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონი, ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონი.

ლობა აქვს, რადგანაც მათზე საკუთრებისა თუ სხვა სანივთო სამართლებრივი უფლებების მოპოვების განსხვავებული რეჟიმებია კანონმდებლობით დადგენილი. უძრავი ნივთები თავიანთი მსხვილი ეკონომიკური ღირებულებიდან გამომდინარე რეგისტრაციას დაქვემდებარებული ნივთებია. სწორედ ამით არის განპირობებული ფიზიკური მახასიათებლებით მოძრავი ნივთების – საჰაერო და საზღვაო ხომალდების უძრავ ნივთებად მიჩნევა. ფიქციის⁷⁴ თეორიის ძალით სამართალი მითითებულ ობიექტებზე უძრავი ნივთებისთვის დადგენილ სამართლებრივ რეჟიმს ავრცელებს.⁷⁵

რაც შეეხება **არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს**, ეს არის ის მოთხოვნები და უფლებები, რომლებიც შეიძლება სხვა პირებს გადაეცეს, ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ მათ მფლობელს შეეძმნას მატერიალური სარგებელი, ანდა მიენიჭოს უფლება მოსთხოვოს სხვა პირებს რაიმე. თანამედროვე პროგრესულ საზოგადოებაში სულ უფრო იზრდება არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, როგორც სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტის როლი. ბიზნეს ურთიერთობებში თანდათანობით მატულობს ამ ტიპის ქონების განკარგვის შემთხვევები. არამატერიალურ ქონებას წარმოადგენს, მაგალითისთვის, წილი სამეწარმეო საზოგადოებაში, ამა თუ იმ ურთიერთობიდან წარმოშობილი მოთხოვნა და ა.შ. ფაქტობრივად, ეს არის ნებისმიერი ქონებრივი სიკეთე, რომელიც მატერიალური ფორმით – ნივთის სახით არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ მის მფლობელს მატერიალურ სარგებელს უქმნის.

სანივთო და ვალდებულებით სამართალში ხშირად ვაწყდებით ისეთ შემთხვევებს, როდესაც საკითხის სამართლებრივი გადაწყვეტისას არსებითი მნიშვნელობისაა ნივთი ინდივიდუალურია თუ გვაროვნული, თუმცა ინდივიდუალური და გვაროვნული ნივთების ლეგალურ დეფინიციას სამოქალაქო კოდექსი არ გვაძლევს. დამკვიდრებული შეხედულების თანახმად, **გვაროვნულ ნივთად** (გვარობითი ნიშნით განსაზღვრულ ნივთად) მიიჩნევა ისეთი ნივთები, რომლებიც ზოგადი ნიშნებით ხასიათდებიან, როგორიცაა ნივთების ბუნებრივი, ტექნიკური ან ეკონომიკური თვისებები.⁷⁶

მაგალითისთვის, გვაროვნული ნივთია კარტოფილი, ვაშლი და ა.შ. **ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთი** სახეზეა, თუ ვალდებულების შესრულების საგანი მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე კონკრეტულად განსაზღვრულია და მოვალეს სხვა ნივთით ვალდებულების შესრულება არ შეუძლია. ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთებია, მაგალითად: ხელოვნების ნიმუშები, შემკვეთის განსაკუთრებული სურვილის შესაბამისად დამზადებული ავეჯი, სპეციალურად დამზადებული მოდელები (ავტომობილი, ტანსაცმელი), ანტიკვარული ნივთები, ვინაიდან თითოეული მათგანი ინდივიდუალური, განსაკუთრებული ნიშან-თვისებებით ხასიათდება.⁷⁷

ნივთს შესაძლოა გააჩნდეს **არსებითი შემადგენელი ნაწილი** და **საკუთვნებელი**. სა-
ნივთო სამართლის მიერ აღიარებული ეს ორი კონსტრუქცია არც თუ იშვიათად პრაქტიკაში დავის საგანი გამხდარა. სამოქალაქო კოდექსი ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილად იმ

⁷⁴ დაშვება

⁷⁵ იურიდიულ ლიტერატურაში ვხვდებით ნივთების სხვა ნიშნებით დაყოფასაც, როგორიცაა მაგალითად, სხეულებრივი და უსხეულო, საჯარო და კერძო ნივთები, მოხმარებადი და არამოხმარებადი, ჩანაცვლებადი და არაჩანაცვლებადი და ა.შ. თუმცა აღნიშნული სახელმძღვანელოს მიზნებს სცდება და ამიტომაც მათ დეტალურ დახასიათებას არ მოვახდენთ.

⁷⁶ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი, თბ. 2018 .წ. გვ.6, პირველწყარო - 8 Emmerich, in MüKo BGB, 7. Aufl., 2016, § 243, Rn. 6.

⁷⁷ იქვე, გვ. პირველწყარო - Emmerich, in MüKo BGB, 7. Aufl., 2016, § 243, Rn. 9.

ნაწილს მიიჩნევს, რომლის გამოცალკევებაც მთლიანი ნივთის ან ამ ნაწილის განადგურების ანდა მათი დანიშნულების მოსპობის გარეშე შეუძლებელია. ნივთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი ცალკე უფლების ობიექტი მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს. მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილს კი ის შენობა-ნაგებობანი და ნივთები განეკუთვნება, რომლებიც მყარადაა დაკავშირებული მიწასთან და არ არის გამიზნული დროებითი სარგებლობისათვის, რაც ხელშეკრულებითაც შეიძლება განისაზღვროს. ე.ი. გამოდის, რომ თუკი პირი მიწის ნაკვეთს შეიძენს, რომელზეც შენობა-ნაგებობაა განთავსებული, საჭირო არ არის ნაკვეთისა და ნაგებობის ცალ-ცალკე დარეგისტრირება. მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციასთან ერთად ნაგებობაზე საკუთრების უფლების მოპოვებაც მოხდება. ასე რომ, მთავარ ნივთზე საკუთრების უფლება ვრცელდება მის არსებით შემადგენელ ნაწილებზეც.

ნივთის არსებითი შემადგენელი ნაწილის გარდა სამოქალაქო კოდექსი **საკუთვნებლის** ცნებასაც იცნობს. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, საკუთვნებელი არის მოძრავი ნივთი, რომელიც, თუმცა არ არის მთავარი ნივთის შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ განკუთვნილია მთავარი ნივთის სამსახურისთვის, დაკავშირებულია მასთან საერთო სამეურნეო დანიშნულებით, რის გამოც იგი სივრცობრივ კავშირშია მთავარ ნივთთან და დამკვიდრებული შეხედულების მიხედვით საკუთვნებლად ითვლება. ნივთი, რომელიც მიწასთან არის დაკავშირებული და რომლის მოცილებაც მიწიდან სასაქონლო ღირებულების დაკარგვის ან არსებითი დანაკლისის გარეშეა შესაძლებელი, ასევე მიიჩნევა საკუთვნებლად. მაგალითისთვის, თუ პირი ღვინის საწარმოებლად შეიძენს ნაკვეთს, რომელზეც შესაბამისი შენობა-ნაგებობები და ქვევრებია განთავსებული, შენობა-ნაგებობები მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევა, ხოლო ქვევრები – მის საკუთვნებლად. თუ პირი იღებს ვალდებულებას, გაასხვისოს ან დატვირთოს თავისი ნივთი, ეს ვალდებულება ვრცელდება ნივთის საკუთვნებელზედაც, თუკი ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამიტომ ძირითადი ნივთის გაყიდვისას არსებითი მნიშვნელობისაა საკუთვნებლის ბედის გადაწყვეტა.

ქონებასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსი კიდევ ერთ ცნებას **ნივთისა და უფლების ნაყოფს** იცნობს. ნივთის ნაყოფი ეს არის ის შემოსავალი, ნამატი ან/და უპირატესობა, რომელთაც ეს ნივთი იძლევა. უფლების ნაყოფი კი შემოსავალი ან/და უპირატესობაა, რაც ამ უფლების გამოყენების შედეგად მიიღება. ნივთის ან უფლების ნაყოფს წარმოადგენს აგრეთვე ის შემოსავალი და უპირატესობა, რომელთა მიღებასაც ეს ნივთი ან უფლება უზრუნველყოფს სამართლებრივი ურთიერთობის მეშვეობით. დეფინიციიდან ნათელია, რომ ნაყოფს წარმოადგენს როგორც ბუნებრივი ნაყოფი -მოსავალი, ხილი, ბოსტნეული, შინაური ცხოველის ნამატი – ხბო, გოჭი და ა.შ. ასევე ფართის გაქირავებიდან მიღებული ქირა, დივიდენდი სამეწარმეო საზოგადოების მოგებიდან და ა.შ. ნივთისა და უფლების ნაყოფის ცნების დადგენა საჭიროა იმდენად, რამდენადაც ნივთზე ან უფლებაზე უფლებამოსილების ქონა შესაძლებელს ხდის ამ ნივთისა თუ უფლების ნაყოფის მიღებას, რა თქმა უნდა, ამ უფლებამოსილების ვადისა და მოცულობის ფარგლებში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ნივთისა და უფლების ნაყოფის საკითხი აქტუალურია მაშინაც, როდესაც პირი გარკვეული სამართლებრივი საფუძვლებიდან გამომდინარე ვალდებულია დააბრუნოს ნივთი. სწორედ ამ ეტაპზე უნდა გადაწყდეს საკითხი ნივთის დაბრუნებასთან ერთად დაბრუნებას ექვემდებარება თუ არა მისი ნაყოფიც. თუ პირი მოვალეა უკან დააბრუნოს ნაყოფი, მას შეუძლია მოითხოვოს ნაყოფზე განუღებელი ხარჯების ანაზღაურება, თუკი ეს ხარჯები სწორი სამეურნეო საქმიანობის შედეგია და ნაყოფის ღირებულებას არ აღემატება.

3.3 მფლობელობა

მფლობელობის ცნებასთან დაკავშირებით ქართულ სამოქალაქო სამართალში არათანმიმდევრული მიდგომა შეიმჩნევა. საკუთრების უფლების შინაარსზე მსჯელობისას სამოქალაქო კოდექსი უთითებს, რომ საკუთრება პირს ნივთის ფლობისა და სარგებლობის უფლებას ანიჭებს, რაც ერთგვარ გაუგებრობას იწვევს. იურიდიულ ლიტერატურაში გავრცელებული თეორიის მიხედვით, საკუთრება ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის ე.წ. ტრიადას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსში მფლობელობა საკუთრების ერთ-ერთ ელემენტად არის მიჩნეული, ეს არ აკნინებს მფლობელობის, როგორც ცალკე გამოყოფილი უფლების როლსა და დანიშნულებას. როგორც ერთ-ერთი ცნობილი იურისტ-მეცნიერი ბატონი ბესარიონ ზოიძე უთითებს „მფლობელში ყოველთვის მესაკუთრის აჩრდილი იცქირება“. მაგრამ მფლობელობა მთელ რიგ შემთხვევებში, გამიჯნულია საკუთრების უფლებისგან და მფლობელს თვით მესაკუთრისგან დაცვის საშუალებებსაც აძლევს.

მფლობელობის წარმოშობას სამოქალაქო კოდექსი ნივთზე ფაქტობრივი ბატონობის ნებით მოპოვებას უკავშირებს. გამოდის, რომ მფლობელობა ფაქტობრივი კატეგორიაა განსხვავებით საკუთრებისგან, რომელიც სამართლებრივ კატეგორიას წარმოადგენს. მფლობელობა წარმოშობს რა მთელი რიგ უფლებებსა და უპირატესობებს, სამოქალაქო კოდექსი მფლობელობასა და ე.წ. მპყრობელობას (ჭერას) შორის მკვეთრ მიჯნას ავლენს და უთითებს, რომ მფლობელად არ ითვლება ის პირი, რომელიც, თუმცა ახორციელებს ფაქტობრივ ბატონობას ნივთზე, მაგრამ სხვა პირის სასარგებლოდ და რომელსაც ნივთის ფლობის უფლებამოსილება მიღებული აქვს ამ პირისაგან. ამ შემთხვევაში მფლობელად მიიჩნევა არა ეს პირი, არამედ უფლებამოსილების მიმნიჭებელი პირი. გამომდინარე იქიდან, რომ მფლობელობა ნივთზე ფაქტობრივი ბატონობაა, მფლობელობა შეწყვეტილად ითვლება, თუ მფლობელი სამუდამოდ თმობს ნივთს ან სხვა გზით კარგავს ნივთზე ფაქტობრივ ბატონობას.

სამოქალაქო კოდექსი ადგენს მფლობელობის რამდენიმე სახეს, ესენია: პირდაპირი და არაპირდაპირი, მართლზომიერი და არამართლზომიერი, კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი, ინდივიდუალური და საერთო (თანამფლობელობა).

თუ პირი ნივთს ფლობს იმ სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძველზე, რომელიც განსაზღვრული ვადით ანიჭებს მას ნივთის ფლობის უფლებას ან ავალდებულებს მას ფლობდეს ნივთს, მაშინ ეს პირი ითვლება **პირდაპირ მფლობელად**, ხოლო უფლების მიმნიჭებელი ან ვალდებულების დამკისრებელი მიიჩნევა **არაპირდაპირ მფლობელად**. მფლობელობის პირდაპირი და არაპირდაპირი სახე საკუთრების უფლების განკარგვასთან არის დაკავშირებული. თუ პირი, რომელსაც საკუთრებაში აქვს კონკრეტული ქონება და ამასთანავე, ფლობს კიდევ მას, მაშინ ის პირდაპირ მფლობელად გვევლინება; მაგრამ თუ კი პირი, მაგალითისთვის, გააქირავებს კუთვნილ ბინას, პირდაპირი მფლობელის სტატუსს დამქირავებელი შეიძენს, ხოლო ბინის მესაკუთრე არაპირდაპირ მფლობელად დარჩება.

რაც შეეხება მართლზომიერი და არამართლზომიერი მფლობელობის დადგენას, მართლზომიერია მფლობელი, რომელიც შესაბამისი საფუძვლის – კანონის ან ხელშეკრულების ძალით ახორციელებს ნივთის ფლობას. ხოლო არამართლზომიერი გამოდის მფლობელი, რომელსაც ნივთის ფლობის უფლებამოსილება არ გააჩნია. თუკი სახეზე არამართლზომიერი მფლობელი გვყავს, ასეთ შემთხვევაში გასარკვევია მისი სუბიექტური დამოკიდებულება ფლობის ნაკლთან მიმართებით. ანუ დასადგენია, რამდენად ფლობს აღნიშნული პირი ინფორმაციას, რომ მისი მფლობელობა არამართლზომიერია. სწორედ ეს მოცემულობა

(მფლობელის ინფორმაციული დამოკიდებულება მფლობელობის მართლზომიერებასთან დაკავშირებით) აწარმოებს **კეთილსინდისიერი** და **არაკეთილსინდისიერი მფლობელის** ცნებებს. კეთილსინდისიერია მფლობელი, რომელიც მართალია არამართლზომიერად ფლობს ნივთს, თუმცა მფლობელობის არამართლზომიერების შესახებ არაფერი იცის. ხოლო არაკეთილსინდისიერი მფლობელი, რომელმაც იცის, რომ აღნიშნული მფლობელობა არამართლზომიერია. კეთილსინდისიერია თუ არაკეთილსინდისიერი მფლობელი არსებითი მნიშვნელობისაა, რადგანაც თითოეული მათგანი განსხვავებულ სამართლებრივ შედეგებს იწვევს. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ნათლად მიუთითებს იმ შედეგებზე, რასაც კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი არამართლზომიერი მფლობელობა იწვევს.

კეთილსინდისიერი მფლობელი	არაკეთილსინდისიერი მფლობელი
უფლებამოსილი პირისთვის ნივთის დაბრუნება სავალდებულოა.	უფლებამოსილი პირისთვის ნივთის დაბრუნება სავალდებულოა.
მფლობელს აქვს ნივთის დაკავების უფლება , ვიდრე უფლებამოსილი პირი არ აანაზღაურებს ნივთზე განეულ ხარჯებს (გამონაკლისია თუ მფლობელობა უსასყიდლო გზითაა მოპოვებული).	ნივთზე განეული ხარჯები და გაუმჯობესებანი უფლებამოსილ პირს შეუძლია მხოლოდ მაშინ მოითხოვოს, თუ მათ ნივთის უკან დაბრუნების მომენტისათვის უფლებამოსილი პირის გამდიდრება მოჰყვა შედეგად.
ნივთისა და უფლების ნაყოფი მფლობელს ეკუთვნის.	ნივთისა და უფლების ნაყოფი მფლობელმა უფლებამოსილ პირს უნდა დაუბრუნოს.
ბრალეულად მიუღებელი ნაყოფი გაიქვითება ხარჯებში.	მფლობელს ეკისრება ბრალეულად მიუღებელი ნაყოფის ანაზღაურების მოვალეობა.

როგორც დავინახეთ, მფლობელობა მართალია საკუთრებასთან შედარებით ნაკლებ უპირატესობას ანიჭებს მფლობელს, თუმცა კანონმდებლობა მფლობელობის დაცვასაც საჭიროდ მიიჩნევს. მფლობელს უფლება აქვს თავისი მფლობელობა დაიცვას და თვით მესაკუთრის უკანონო ქმედებას კი აღკვეთოს. კეთილსინდისიერ მფლობელს სამოქალაქო კოდექსი როგორც **ვინდიკაციური (ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნა)**, ისე **ნეგატორული (ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა)** სარჩელის აღძვრის უფლებას

ანიჭებს. **თუ კეთილსინდისიერ მფლობელს ჩამოერთმევა მფლობელობა**, მას სამი წლის განმავლობაში შეუძლია ახალ მფლობელს ნივთის უკან დაბრუნება მოსთხოვოს. ეს წესი არ გამოიყენება მაშინ, როცა ახალ მფლობელს აქვს მფლობელობის უკეთესი უფლება. მფლობელობის უკან დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უკეთესი უფლების მქონე პირის მიმართაც, თუკი მან ნივთი მოიპოვა ძალადობის ან მოტყუების გზით. **თუ კეთილსინდისიერ მფლობელს არ ჩამოერთმევა ნივთი**, მაგრამ სხვაგვარად შეეშლება ხელი მისი მფლობელობის განხორციელებაში, მაშინ მას, მსგავსად მესაკუთრისა, შეუძლია მოითხოვოს ხელშეშლის აღკვეთა. ამასთანავე, მას შეუძლია მოითხოვოს მფლობელობის ხელყოფით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება. ზიანის ანაზღაურების ეს წესი გამოიყენება მაშინაც, როცა შეუძლებელია ხელის შეშლის აღკვეთის მოთხოვნა.

ინდივიდუალურია მფლობელობა, როცა ერთი პირი დამოუკიდებლად ახორციელებს ნივთის ფლობას, ხოლო **თანამფლობელობასთან** გვაქვს საქმე, თუ ერთ ნივთს რამდენიმე პირი ფლობს ერთობლივად.

3.4 საკუთრება

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, საკუთრება სანივთო სამართლის ქვაკუთხედიანია. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, **მესაკუთრეს შეუძლია, კანონისმიერი ან სხვაგვარი, კერძოდ, სახელშეკრულებით შებოჭვის ფარგლებში თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით სარგებლობა, განკარგოს იგი, თუკი ამით არ ილახება მეზობლების ან სხვა მესამე პირთა უფლებები, ანდა, თუ ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად გამოყენებას. უფლების ბოროტად გამოყენებად ჩაითვლება** საკუთრებით ისეთი სარგებლობა, რომლითაც მხოლოდ სხვებს ადგებათ ზიანი ისე, რომ არ არის გამოკვეთილი მესაკუთრის ინტერესის უპირატესობა და მისი მოქმედების აუცილებლობა გაუმართლებელია. სარგებლობის უფლება მოიცავს ასევე შესაძლებლობას, არ ისარგებლოს პირმა თავისი ნივთით. კანონით შეიძლება დაწესდეს სარგებლობის ან მოვლისა და შენახვის ვალდებულება, თუკი ამ ნივთის გამოყენებლობა ან მოუვლელობა ხელყოფს საზოგადო ინტერესებს. ამ შემთხვევაში მესაკუთრეს შეიძლება ან თვითონ დაეკისროს ვალდებულების შესრულება, ან შესაბამისი სასყიდლით ნივთის გადაცემა სხვა პირის სარგებლობაში.

გარდა ინდივიდუალური საკუთრებისა, სამოქალაქო კოდექსი საერთო საკუთრების სახესაც იცნობს. **საერთო საკუთრება თავის მხრივ შეიძლება იყოს თანაზიარი და წილადი**. თუ წილადი საკუთრებისას მესაკუთრის წილი წინასწარ არის ცნობილი იდეალური წილის სახით, თანაზიარი საკუთრებისას ეს წილი კონკრეტულად შეიძლება განისაზღვროს ქონების გაყოფისას. მანამდე ივარაუდება, რომ წილი თანაბარია.⁷⁸

საერთო (თანაზიარი და წილადი) საკუთრება შეიძლება კანონის ძალით ან გარიგების საფუძველზე წარმოიშვას. თითოეულ თანამესაკუთრეს შეუძლია საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების გამო მოთხოვნები წარუდგინოს მესამე პირებს. ყოველ თანამესაკუთრეს აქვს ნივთის გამოთხოვის უფლება მხოლოდ ყველა თანამესაკუთრის სასარგებლოდ. საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთი თანამესაკუთრეებთან შეთანხმების საფუძველზე შეიძლება დაგირავდეს ან უფლებრივად სხვაგვარად დაიტვირთოს ერთ-ერთი მესაკუთრის

⁷⁸ ზარანდია, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2019წ., გვ., 235.

სასარგებლოდ და მისი ინტერესებისათვის. საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთის მოვლისა და შენახვის ხარჯები თანამესაკუთრეებს თანაბრად ეკისრებათ, თუ კანონით ან ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ საქართველოს კანონმდებლობით პირდაპირ დადგენილი არ არის, **საერთო საკუთრების წილის უპირატესი შესყიდვის უფლება შეიძლება განისაზღვროს მხარეთა შეთანხმებით.**

იმ შემთხვევისთვის თუ მესაკუთრეს მესაკუთრის უფლებები შეელახა, სამოქალაქო კოდექსი მას ვინდიკაციური ან ნეგატორული სარჩელის აღძვრის უფლებამოსილებას ანიჭებს. კერძოდ, **მესაკუთრეს შეუძლია მფლობელს მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მფლობელს ჰქონდა ამ ნივთის ფლობის უფლება (ვინდიკაციური სარჩელი).** გამოდის, რომ თუ მფლობელობა მართლმომიერი ანუ კანონიერია თვით მესაკუთრესაც არ აქვს ნივთის გამოთხოვის უფლებამოსილება.

თუ საკუთრების ხელყოფა ან სხვაგვარი ხელშეშლა ხდება ნივთის ამოღების ან მისი ჩამორთმევის გარეშე, მაშინ **მესაკუთრეს შეუძლია ხელის შემშლელს მოსთხოვოს ამ მოქმედების აღკვეთა. თუ ამგვარი ხელშეშლა კვლავ გაგრძელდება, მესაკუთრეს შეუძლია მოითხოვოს მოქმედების აღკვეთა სასამართლოში სარჩელის შეტანის გზით (ნეგატორული სარჩელი).** მაგალითისთვის, თუკი პირი ვერ სარგებლობს თავისი ავტოსადგომით, რადგანაც მის შესასვლელთან სხვა პირს ნაგავი უყრია, ეს უკანასკნელი ვალდებული იქნება უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის საფუძველზე აღკვეთოს ხელშეშლა.

საკუთრებაზე მსჯელობისას აუცილებელია განვსაზღვროთ **უძრავ და მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენისა და დაკარგვის წესები.** სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, **უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და ამ გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების შემძენზე საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია.** თავის მხრივ, განერილია საჯარო რეესტრში გარიგების წარდგენის წესიც. კერძოდ, ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე შესაბამისი უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით დადებული გარიგება. გარიგება ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა დამოწმებული უნდა იყოს კანონით დადგენილი წესით. თუ გარიგების მონაწილე მხარეები გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრირებელ ორგანოში უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით, მაშინ გარიგების ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დამოწმება.

2020 წელს სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებულ მნიშვნელოვან ცვლილებას წარმოადგენს არასრულწლოვნის საკუთრებაში არსებული ქონების მისი წარმომადგენლის მიერ განკარგვის შეზღუდვა. კერძოდ, მოქმედი რეგულაციის თანახმად, ბავშვის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის მისი მშობლის, ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განკარგვა დასაშვებია სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.

უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენასთან დაკავშირებით საეტაპო მნიშვნელობისაა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე - **საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.** სამოქალაქო კოდექსის 185-ე მუხლი შემდეგი შინაარსის ნორმას ითვალისწინებს: შემძენის ინტერესებიდან გამომდინარე, გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა შემძენმა იცოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე. ხსენებულ საქმეზე მოსარჩელემ, სხვა მოთხოვნასთან ერთად, 185-ე მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. მო-

სარჩელის სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი 185-ე მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომლის თანახმადაც, „გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში“, იმ შემთხვევაში, როდესაც რეესტრის ჩანაწერის წინააღმდეგ შეტანილია საჩივარი და ეს ფაქტი შემძენისათვის ცნობილია.

რაც შეეხება **უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების მიტოვების წესს**, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, უძრავ ნივთზე საკუთრების ან სხვა უფლების მისატოვებლად აუცილებელია უფლებამოსილი პირის განცხადება ამ უფლების მიტოვების შესახებ და ამ განცხადების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. განცხადება უნდა ჩაჰბარდეს რეესტრის სამსახურს. მხოლოდ ამის შემდეგ იძენს უფლების მიტოვების განცხადება სავალდებულო ძალას.

მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენასთან დაკავშირებითაც სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებაა განხორციელებული. კერძოდ, 2020 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება შემდეგი შინაარსის ნორმა – ბავშვის საკუთრებაში არსებული 1 000 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი ნივთის მისი მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე. კანონმდებლის მიზანი აქაც ბავშვის ინტერესების დაცვით არის განპირობებული.

მოძრავი ნივთის გადაცემად ითვლება: შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება **პირდაპირ მფლობელობაში; არაპირდაპირი მფლობელობის გადაცემა** ხელშეკრულებით, რომლის დროსაც წინა მესაკუთრე შეიძლება დარჩეს პირდაპირ მფლობელად; მესაკუთრის მიერ შემძენისათვის **მესამე პირისაგან მფლობელობის მოთხოვნის უფლების მინიჭება**.

მოძრავ ნივთებზე მსჯელობისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი **კეთილსინდისიერი შემძენის** კონცეფცია, რომლის მიზანიც კეთილსინდისიერი შემძენის დაცვაა. ლეგალური დეფინიციის თანახმად, შემძენი ხდება ნივთის მესაკუთრე მაშინაც, როცა გამსხვისებელი არ იყო ნივთის მესაკუთრე, მაგრამ შემძენი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია. კეთილსინდისიერად არ ჩაითვლება შემძენი, თუ მან იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე. კეთილსინდისიერების ფაქტი უნდა არსებობდეს ნივთის გადაცემამდე. ამასთანავე, კეთილსინდისიერი შემძენი ვერ გახდება ნივთის მესაკუთრე, თუ ეს ნივთი მესაკუთრემ დაკარგა, მას მოჰპარეს, ან მისი ნების წინააღმდეგ⁷⁹ სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან, ანდა შემძენმა ის უსასყიდ-

⁷⁹ იურიდიულ ლიტერატურაში (იხ.სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი, თბ. 2018 .წ. გვ.139) დამკვიდრებული შეხედულების თანახმად, კეთილსინდისიერი შემძენის კონსტრუქციაში მითითებული ნების ქვეშ არა იურიდიულად მნიშვნელოვანი ნება, არამედ ნივთის გადაცემაზე ფაქტობრივი თანხმობა მოიაზრება. სწორედ ამიტომაც იქნა გაკრიტიკებული უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე №3კ-624-02, 9.09.2009, სადაც გამყიდველის მიერ მყიდველისთვის ავტომობილისა და სარეგისტრაციო მოწმობის გადაცემა იმ პირობით მოხდა, რომ ავტომობილის დარეგისტრირება მყიდველზე მხოლოდ ნასყიდობის თანხის გადახდის შემდეგ მოხდებოდა. მყიდველის მიერ გაყალბებული მინდობილობის საფუძველზე დარეგისტრირებული ავტომობილის ხელახალი გადაყიდვის შედეგად ახალი მყიდველი კი კეთილსინდისიერი შემძენად არ იქნა მიჩნეული, რადგან სასამართლოს შეფასებით თავდაპირველი მესაკუთრისგან ნივთი მისი ნების საწინააღმდეგოდ გავიდა მფლობელობიდან. აღნიშნული გადაწყვეტილების ანალიზის შედეგად იურიდიულ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ სასამართლომ არასწორი შეფასება მისცა კეთილსინდისიერი შემძენის კონსტრუქციაში მითითებულ მფლობელობიდან ნივთის მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ გასვლის კონცეფციას. გამოდინარე იქიდან, რომ მესაკუთრემ თავისი ფაქტობრივი თანხმობით მოახდინა ნივთზე ფაქტობრივი მფლობელობის დაკარგვა ახალ მყიდველზე კეთილსინდისიერი შემძენის ნორმები უნდა გაერკვლდეს. -იხ.: ზარანდია, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2019წ., გვ.348-350.

ლოდ მიიღო. ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს ფულის, ფასიანი ქაღალდებისა და აუქციონზე გასხვისებული ნივთების მიმართ. გამომდინარე იქიდან, რომ მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების დადგენა რეგისტრაციით არ ხდება, კეთილსინდისიერი შემძენის კონსტრუქციის არარსებობის პირობებში ნებისმიერი შემძენი რისკის ქვეშ დადგებოდა, რამეთუ მოძრავ ნივთზე გამყიდველის საკუთრების გადამოწმების საშუალებას სამოქალაქო კანონმდებლობა და მისგან გამომდინარე პრაქტიკა არ იძლევა.

3.5 მოთხოვნის დათმობა, ვალის გადაკისრება

სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობისა და მოქნილობისთვის სამოქალაქო კოდექსი არა მხოლოდ ნივთებზე, არამედ უფლებებსა და მოთხოვნებზე საკუთრების შეძენასაც იცნობს.

მოთხოვნის დათმობის ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, მოთხოვნის მფლობელს (კრედიტორს) შეუძლია მოვალის თანხმობის გარეშე **მოთხოვნა მესამე პირს დაუთმოს**, თუკი ეს არ ეწინააღმდეგება ვალდებულების არსს, მოვალესთან მის შეთანხმებას ან კანონს. ამასთან, მოვალესთან შეთანხმება დათმობის დაუშვებლობის შესახებ შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს მოვალის პატივსადები ინტერესი. მოთხოვნის დათმობა ხდება მოთხოვნის მფლობელსა და მესამე პირს შორის დადებული ხელშეკრულებით. ასეთ შემთხვევებში, თავდაპირველი მფლობელის ადგილს იკავებს მესამე პირი. დეფინიციიდანაც იკვეთება, რომ მოთხოვნის დათმობა თავდაპირველ და ახალ კრედიტორებს შორის დადებული გარიგებაა, რომლითაც ძველ კრედიტორს ახალი კრედიტორი ანაცვლებს. მოთხოვნის დათმობას რომის სამართლის ზეგავლენით იურიდიულ ლიტერატურაში ცესიას, ხოლო მის მხარეებს ცედენტსა (თავდაპირველი კრედიტორი) და ცესიონერს (ახალი კრედიტორი) უწოდებენ.

მოთხოვნის დათმობით ახალ მფლობელზე გადადის მისი უზრუნველყოფის საშუალებებიცა და მოთხოვნასთან დაკავშირებული სხვა უფლებებიც. მოვალისთვის მოთხოვნის დათმობით თითქმის არაფერი იცვლება. მას უფლება აქვს მოთხოვნის ახალ მფლობელს ყველა ის შესაგებელი წაუყენოს, რაც მას თავდაპირველი მფლობელის მიმართ მოთხოვნის დათმობის შესახებ ცნობის მიღების დროისათვის ჰქონდა.

სამოქალაქო კოდექსი ადგენს მოთხოვნის მფლობელთა რიგითობის განსაზღვრის წესსაც და უთითებს, რომ თუ ერთსა და იმავე მოთხოვნის დათმობაზე მოთხოვნის მფლობელი რამდენიმე პირს შეუთანხმდება, მაშინ მოვალის წინაშე უფლებამოსილი ის პირი იქნება, რომელთანაც მოთხოვნის მფლობელმა სხვებზე ადრე დაამყარა ურთიერთობა. თუკი შეუძლებელია ამის დადგენა, მაშინ უპირატესობა ეძლევა იმ პირს, რომლის შესახებაც მოვალეს უფრო ადრე ეცნობა.

სამოქალაქო კოდექსი მოთხოვნის დათმობასთან ერთად **ვალის გადაკისრების** კონცეფციასაც იცნობს. ვალის გადაკისრების ლეგალური დეფინიციის შესაბამისად, მოთხოვნის მფლობელთან დადებული ხელშეკრულებით ვალი შეიძლება თავის თავზე მესამე პირმაც აიღოს. ასეთ შემთხვევაში თავდაპირველი მოვალის ადგილს მესამე პირი დაიკავებს. მიუხედავად ვალის გადაკისრებისა, თავდაპირველ მოვალეს უფლება აქვს, არ დაეთანხმოს მოთხოვნის მფლობელისა და მესამე პირის ამ შეთანხმებას და თვითონ გადაიხადოს ვალი.

თუ ვალის გადაკისრებაზე მესამე პირი და მოვალე შეთანხმდნენ, მისი გადაკისრების ნამდვილობა მოთხოვნის მფლობელის თანხმობაზეა დამოკიდებული. სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი აღნიშნული რეგულაცია სრულიად ბუნებრივი და სამართლიანია, რადგანაც პირი ვალდებულებით-სამართლებრივ ურთიერთობაში კონკრეტულ ინდივიდთან შედის, რომლის გადახდისუნარიანობა, ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უნარი ხელშეკრულების დადებამდე გააზრებული და გაანალიზებული აქვს. ვალის გადაკისრების დროს კრედიტორის მიერ შერჩეული მოვალე იცვლება, ამიტომაც კრედიტორს საშუალება უნდა მიეცეს ახალი მოვალეც შეაფასოს და შემდეგ გამოთქვას თავისი პოზიცია ვალის გადაკისრებასთან მიმართებით. ვალის გადაკისრების ნამდვილობისათვის მოთხოვნის მფლობელის თანხმობა საჭირო არ არის კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონითა და საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

ვალის გადაკისრების მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის საფუძველზე ვასკვნით, რომ ვალის გადაკისრების ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც კრედიტორსა და ახალ მოვალეს შორის, ისე ძველ მოვალესა და მესამე პირს (ახალ მოვალეს) შორის; იმ განსხვავებით, რომ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ვალის გადაკისრების ნამდვილობა კრედიტორის თანხმობაზეა დამოკიდებული.

ვალის გადაკისრების შემდეგ ახალ მოვალეს შეუძლია მოთხოვნის მფლობელის წინააღმდეგ წამოაყენოს ყველა ის შესაგებელი, რომლებიც გამომდინარეობს მოთხოვნის მფლობელსა და თავდაპირველ მოვალეს შორის არსებული ურთიერთობიდან. მას არა აქვს უფლება გაქვითოს ის მოთხოვნები, რომლებიც თავდაპირველ მოვალეს ეკუთვნოდა.

ვალის გადაკისრებისთანავე წყდება მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებული თავდებობა და გირავნობა, თუკი თავდები ან დამგირავებელი არ განაცხადებს თანხმობას ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე. ამასთან, თავდების ან დამგირავებლის თანხმობა საჭირო არ არის „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. აღნიშნულიც თავდაპირველი მოვალის შეცვლით არის განპირობებული. თავმდებმა ან დამგირავებელმა კონკრეტული პირის – თავდაპირველი მოვალის სასარგებლოდ იკისრეს გარკვეული ვალდებულებები და ამ პირის შეცვლა ნაკისრი ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს.

საყურადღებოა, რომ არც მოთხოვნის დათმობისა და არ ვალის გადაკისრებისთვის სამოქალაქო კოდექსი სავალდებულო ფორმაზე არ უთითებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორივე ხელშეკრულება ფორმა თავისუფალია.

3.6 სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობა (შეზღუდული სანივთო უფლებები)

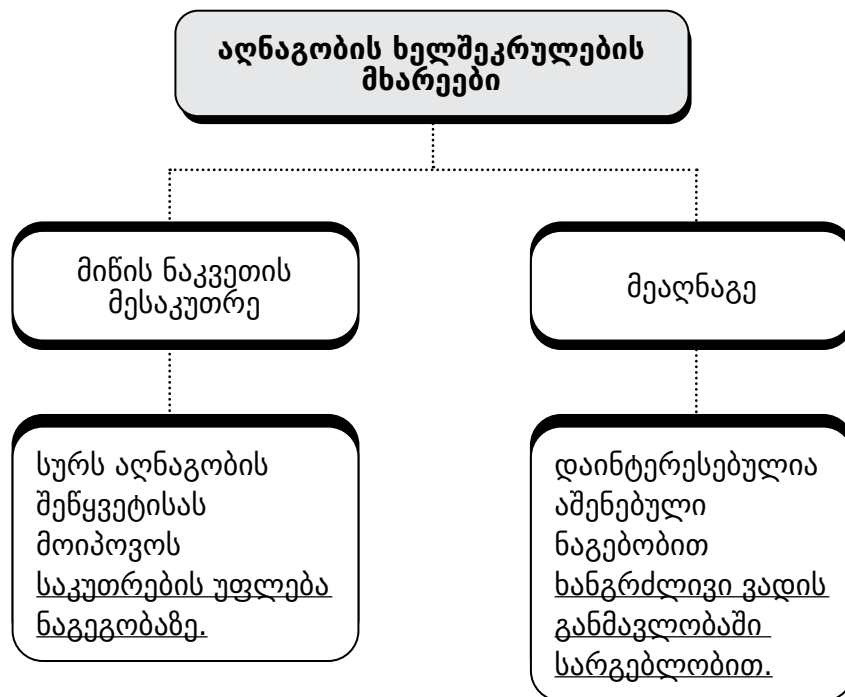
როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, **შეზღუდულია სანივთო უფლება**, რომელიც იმ უფრო ფართო უფლებისგან არის ნაწარმოები, რომელიც დატვირთულია ამ შეზღუდული უფლებით.

აღნაგობა

აღნაგობა სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სხვა შეზღუდულ უფლებებთან შედარებით ყველაზე ფართო უფლებამოსილებების მიმნიჭებელი უფლებაა.

აღნაგობის უფლების შესაბამისად, მიწის ნაკვეთი შეიძლება სხვა პირს გადაეცეს **ვადიან სარგებლობაში** ისე, რომ მას ჰქონდეს ამ ნაკვეთზე ან მის ქვეშ რაიმე **ნაგებობის აღმართვის უფლება**, ასევე ამ უფლების **გასხვისების, მემკვიდრეობით გადაცემის, თხოვების, გაქირავების უფლება**. აღნაგობის უფლების ფარგლები საკმაოდ ფართოა და ის შეიძლება მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზეც გავრცელდეს, რომელიც აუცილებელი აღნაგობისათვის არ არის, მაგრამ იძლევა ნაგებობით უკეთ სარგებლობის შესაძლებლობას. მართალია აღნაგობის უფლების ვადა მხარეთა შეთანხმებით განისაზღვრება, თუმცა სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, იგი არ უნდა აღემატებოდეს 99 წელს.

აღნაგობის უფლების წარმოშობისა და შეძენის მიმართ **უძრავი ნივთის შეძენის წესები გამოიყენება**, რაც პირველ რიგში იმას ნიშნავს, რომ აღნაგობის უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია მისი საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია. აღნაგობის უფლება საჯარო რეესტრში მიწის ნაკვეთზე არამესაკუთრეთა სანივთო უფლებებს შორის მხოლოდ პირველი რიგის უფლებად შეიტანება. ეს რიგი არ შეიძლება შეიცვალოს. აღნაგობის უფლება იტვირთება იმავე უფლებებით, რომლებითაც მიწის ნაკვეთი იტვირთება. ასე რომ, აღნაგობის უფლება შეიძლება ვალდებულების უზრუნველსაყოფადაც იყოს გამოყენებული (იპოთეკა). შეიძლება ითქვას, რომ საკუთრების ყველაზე ფართო უფლების შემდეგ სანივთო სამართალი უპირატესობას აღნაგობის უფლებას ანიჭებს. აქვე აღსანიშნავია ის ფიქცია, რასაც სამოქალაქო კოდექსი აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული შენობა-ნაგებობის მიმართ იყენებს. წინა თავებში ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ მიწის ნაკვეთსა და მასზე აშენებულ შენობა-ნაგებობაზე საერთო სამართლებრივი რეჟიმი ვრცელდება, რადგანაც შენობა-ნაგებობას სამოქალაქო კოდექსი მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს. ამიტომაც მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეგისტრაცია ერთიანი აქტია და ცალ-ცალკე რეგისტრირებას არ ექვემდებარება. განსხვავებულადაა საკითხი გადანაცვლები აღნაგობის შემთხვევაში. მიწის ნაკვეთის აღნაგობით დატვირთვისას მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება მის მესაკუთრეს რჩება, ხოლო მასზე აშენებულ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლებას შეაღნაგე მოიპოვებს. გამოდის, რომ აღნაგობის კონსტრუქციაში მიწის ნაკვეთი და მასზე მდგარი შენობა-ნაგებობა განსხვავებულ სამართლებრივ რეჟიმებს არ ექვემდებარებიან. ამდენად, აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული ნაგებობა არა მიწის ნაკვეთის, არამედ თავად აღნაგობის უფლების არსებით შემადგენელ ნაწილად ითვლება და აღნაგობის უფლების მქონე პირის საკუთრებად რეგისტრირდება. აღნაგობის საფუძველზე აშენებული ნაგებობა მიწის ნაკვეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი მხოლოდ აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას ხდება.



თუ მხარეთა შეთანხმებით ალნაგობის უფლების გასასხვისებლად ან გასაქირავებლად მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობაა საჭირო, მესაკუთრეს შეუძლია უარი თქვას ამ თანხმობის გაცემაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საამისოდ არსებობს მნიშვნელოვანი საფუძველი.

ალნაგობა მხარეთა შეთანხმების მიხედვით შეიძლება იყოს **სასყიდლიანი** ან **უსასყიდლო**. ასე რომ, ალნაგობის უფლების მექონეს შეიძლება ხელშეკრულებით დაეკისროს საბლაურის გადახდა. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის ეს უფლება განუყოფელია ნაკვეთზე საკუთრების უფლებისაგან. ასე რომ, თუ ალნაგობით დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე გაყიდის მიწის ნაკვეთს, ალნაგობის საბლაურის მოთხოვნის უფლება ახალ მყიდველზე გადავა. საბლაური ალნაგობის უფლებისათვის მხარეებმა შეიძლება 10 წლის შუალედით განსაზღვრონ. თუ ეკონომიკური პირობები არსებითად იცვლება, მხარეები ვალდებული არიან თავიდან შეთანხმდნენ საბლაურზე.

იმ შემთხვევაში თუ მეაღნაგე 2 წლის განმავლობაში არ ასრულებს საბლაურის გადახდის ვალდებულებას, მესაკუთრეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ალნაგობის უფლება, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ალნაგობის უფლების შეწყვეტისათვის საჭიროა მესაკუთრის თანხმობა. ალნაგობის უფლების შეწყვეტისას ალნაგობის უფლების მექონეს არა აქვს უფლება წაიღოს ნაგებობა ან მისი შემადგენელი ნაწილები. მიწის ნაკვეთზე აღმართული შენობის დანგრევით ალნაგობის უფლება არ ისპობა.

სამოქალაქო კოდექსი სასყიდლიანი ალნაგობის ხელშეკრულების შეწყვეტის სპეციფიკურ წესს ადგენს. კერძოდ, სასყიდლიანი ალნაგობის უფლების ვადის გასვლის შემთხვევაში, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრემ ალნაგობის უფლების მექონეს უნდა მისცეს ანაბლაურება ამ ნაკვეთზე აღმართული **ნაგებობის საბაზრო ღირებულების 2/3-ის ოდენობით**. ამასთან, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს შეუძლია ალნაგობის უფლების მექონეს ანაბლაურების გადახდის სანაცვლოდ

გაუგრძელოს აღნაგობის უფლება ამ ნაკვეთზე **აღმართული ნაგებობის არსებობის საგარეოდ ვადით**, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ აღნაგობის უფლების მქონე უარს იტყვის აღნაგობის უფლების ვადის გაგრძელებაზე, **იგი კარგავს ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებასაც**.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღნაგობის უფლება შესაძლოა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად იქნეს გამოყენებული, თუმცაღა, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნაგობის უფლება უძრავი ნივთების სამართლებრივ რეჟიმს ექვემდებარება, მისი მხოლოდ იპოთეკით (და არა გირავნობით) დატვირთვაა შესაძლებელი.

აღნაგობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ აღნაგობიდან წარმოშობილი ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯარო რეესტრში აღნაგობის უფლების ადგილს იკავებს და იმავე რიგით ცვლის მას. ამასთან აუცილებელი არ არის ანაზღაურების მოთხოვნის ბუსტ ციფრებში გამოხატვა.⁸⁰ თუ აღნაგობის უფლება მისი ვადის გასვლის დროისათვის ჯერ კიდევ დატვირთულია იპოთეკით, იპოთეკარს აქვს ანაზღაურების მოთხოვნაზე გირავნობის უფლება. აღნაგობის იპოთეკარი აღნაგობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ ხდება იმ ანაზღაურების უფლების მოგირავნე, რომელიც მის ადგილს იკავებს.⁸¹

აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე მეაღნაგის უფლებამონაცვლედ გვევლინება და აღნაგობის უფლების მქონე პირის მიერ დადებული ქირავნობის ან იჯარის ხელშეკრულების მონაწილე ხდება.

უზუფრუქტი

უზუფრუქტი შეზღუდული სანივთო უფლების ერთ-ერთი სახეა, რომელიც აღნაგობასთან და სერვიტუტთან შედარებით დღევანდელ ქართულ რეალობაში ნაკლებად გამოიყენება. სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, უძრავი ნივთი შეიძლება სხვა პირს გადაეცეს სარგებლობაში ისე, რომ იგი უფლებამოსილია, როგორც მესაკუთრემ, გამოიყენოს ეს ნივთი და არ დაუშვას მესამე პირთა მიერ მისით სარგებლობა, მაგრამ მესაკუთრისაგან განსხვავებით, **მას არ აქვს ამ ნივთის გასხვისების, იპოთეკით დატვირთვის ან მემკვიდრეობით გადაცემის უფლება**. უზუფრუქტის მიმღებს სამოქალაქო კოდექსი უზუფრუქტუარს უწოდებს. უზუფრუქტუარი უფლებამოსილია უზუფრუქტის საგნის ჩვეულებრივი გამოყენებით მიღებულ ნაყოფსა და სარგებელზე, გარდა ამისა უზუფრუქტუარს ის ნაყოფიცა და სარგებელიც ეკუთვნის, რომლებიც არ არის მიღებული ნივთის ჩვეულებრივი სამეურნეო გამოყენების შედეგად. ამ შემთხვევაში უზუფრუქტუარი ვალდებულია მესაკუთრეს ის ზიანი აუნაზღაუროს, რაც ნივთის ასეთი გამოყენების შედეგად მიაღდა.

როგორც დეფინიციიდან ირკვევა, უზუფრუქტი ნივთთან დაკავშირებით მესაკუთრისა და უზუფრუქტუარის უფლებებს ერთმანეთისგან მკვეთრად მიჯნავს. ნივთის მესაკუთრეს საკუთრების უფლება რჩება, ნივთით სარგებლობისა და ნაყოფის მიღების უფლება კი უზუფრუქტუარს აქვს გადაცემული. მიუხედავად იმისა, რომ ნივთით სარგებლობის უფლება უზუფრუქტუარს აქვს გადაცემული, უზუფრუქტის საგნის სარგებლობის მიზანი წინასწარ არის მხარეებს შორის შეთანხმებული და მისი შეცვლა უზუფრუქტუარს მესაკუთრის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია. გამომდინარე იქიდან, რომ უზუფრუქტუარი ნივთს

⁸⁰ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი, თბ. 2018 .წ. გვ.229.

⁸¹ იქვე, გვ.230.

ისე იყენებს, როგორც მესაკუთრე, განსასაზღვრია ნივთის ცვეთა წარმოშობს თუ არა გარკვეულ მოთხოვნას. სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, უზუფრუქტუარი პასუხს არ აგებს ნივთის ნორმალური ცვეთისათვის. თუმცა ვალდებულია აანაზღაუროს მიმდინარე ხარჯები, გაარემონტოს ნივთი, აგრეთვე იზრუნოს ნივთის ნორმალური სამეურნეო მოვლისათვის.

უზუფრუქტის დაწყების წინ მხარეებს შეუძლიათ უზუფრუქტით გადასაცემი ობიექტის მდგომარეობა აღწერონ და უზუფრუქტის არსებობის მანძილზე უზუფრუქტუარის მიერ ნივთის დაზღვევაზე შეთანხმდნენ. უზუფრუქტის არსებობის მანძილზე ნივთის დაზღვევის ვალდებულებას შეიძლება კანონიც ადგენდეს. იმ შემთხვევაში თუ უზუფრუქტის საგანი სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთია და უზუფრუქტუარი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, მუნიციპალიტეტია, ან სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია, ნივთის დაზღვევა სავალდებულო არ არის.

თუკი უზუფრუქტის მოქმედების პერიოდში ნივთი განადგურდა, დაზიანდა ან მის შესახად გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოიშვა, უზუფრუქტუარმა ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს მესაკუთრეს და უნდა ითმინოს ის ღონისძიებები, რომლებიც მესაკუთრემ ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად განახორციელა. მესაკუთრე არ არის ვალდებული მიიღოს შესაბამისი ზომები. თუ ამ ღონისძიებებს თვითონ უზუფრუქტუარი ატარებს, მაშინ მას შეუძლია უზუფრუქტის დამთავრების შემდეგ მოაშუროს ნივთს ის საგნები, რომლებიც მან ამ ღონისძიებათა შედეგად მიუმატა, ან მოსთხოვოს მესაკუთრეს ამ საგნების სათანადო კომპენსაცია.

რაც შეეხება უზუფრუქტის საგნის გაქირავებას ან იჯარით გაცემას, ამისთვის მესაკუთრის თანხმობაა საჭირო. ხოლო უზუფრუქტის გაუქმების შემდეგ არსებული ქირავნობის ან იჯარის ურთიერთობების მონაწილე მესაკუთრე ხდება.

როგორც აღნაგობის, ისე უზუფრუქტის დადგენის დროს იგივე წესები გამოიყენება, რაც უძრავი ნივთების შეძენის დროს. ასე რომ, უზუფრუქტის წარმოსაშობად აუცილებელია შესაბამისი გარიგება და მისი საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება.

რაც შეეხება უზუფრუქტის **ვადასა** და მის **სასყიდლიანობას**, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ის ვადიანი სანივთო უფლებაა. ვადის განსაზღვრის უფლება მხარეებს აქვთ მიიჩნეული ან უზუფრუქტუარის სიცოცხლის ხანგრძლივობითაა შემოფარგლული. ასე რომ, იმ ფიზიკური პირის გარდაცვალებით ან იურიდიული პირის ლიკვიდაციით, რომლის სასარგებლოდაც იყო უზუფრუქტი დადგენილი, უზუფრუქტი უქმდება. უზუფრუქტი შეიძლება იყოს სასყიდლიანიც და უსასყიდლოც.

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, უზუფრუქტის პრაქტიკაში გამოიყენება არცთუ ხშირია. უმეტესად, ქართულ რეალობაში უზუფრუქტი გამოიყენება, მაგალითად, სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო საწარმოებისთვის ქონების გადაცემის შემთხვევებში და ხშირად ატარებს უსასყიდლო ხასიათს. ქართულ პრაქტიკაში გავრცელებულია კანონით უზუფრუქტის დადგენის შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებებს, საგანმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელებლად უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადასცემს შენობა-ნაგებობებს.⁸²

⁸² გარანდია, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2019 წ., გვ. 398, 403.

სერვიტუტი

სერვიტუტის ლეგალური დეფინიციის თანახმად, **მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქონება** შეიძლება სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ ამ მესაკუთრეს უფლება ჰქონდეს, ცალკეულ შემთხვევებში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით, ან აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე ზოგიერთი მოქმედების განხორციელება, ანდა გამოირიცხოს დატვირთული ნაკვეთის მესაკუთრის ზოგიერთი უფლების გამოყენება სხვა ნაკვეთის მიმართ. სერვიტუტი შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ მაშინ, როცა იგი უფლებამოსილ პირს უქმნის თავისი მიწის ნაკვეთით სარგებლობის შეღავათს. როგორც ვხედავთ, სერვიტუტი შესაძლოა პოზიტიური ან ნეგატიური ფორმულირებით იყოს დადგენილი. პოზიტიური ფორმით დადგენასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ერთი მიწის ნაკვეთის ან უძრავი ქონების სხვა მიწის ნაკვეთის ან უძრავი ქონების უკეთ სარგებლობისთვის გამოყენება ხორციელდება. ხოლო ნეგატიური ფორმით დადგენილ სერვიტუტთან გვაქვს საქმე, თუ ერთ ნაკვეთზე ან უძრავ ქონებაზე მეორე ნაკვეთის ან უძრავი ქონების სასარგებლოდ რაიმე მოქმედება შეიზღუდება. სერვიტუტის დადგენის მიმართ გამოიყენება უძრავი ნივთის შეძენისათვის გათვალისწინებული წესები. ე.ი. მისი წარმოშობისთვის აუცილებელია წერილობითი ფორმით დადებული გარიგება და მისი დარეგისტრირება საჯარო რეესტრში. სერვიტუტის გარიგების ფარგლებში გამოიყოფა ე.წ. **დომინანტი, მთავარი მიწის ნაკვეთი**, რომლის უკეთესად სარგებლობისთვის დგინდება სერვიტუტი და **დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთი**, რომლის ფუნქციაც ძირითადი ნაკვეთით უკეთ სარგებლობის ხელშეწყობაშია გამოხატული.

იურიდიულ ლიტერატურაში გამოყოფენ **პირად** და **საგზაო** სერვიტუტებს. უძრავი ნივთი ამა თუ იმ პირის სასარგებლოდ ისე შეიძლება სერვიტუტით დაიტვირთოს, რომ უფლებამოსილ პირს მესაკუთრის გამორიცხვით შეუძლია შენობა ან ამ შენობის ნაწილი თავისთვის ან თავისი ოჯახისთვის გამოიყენოს ბინად. ასეთი შეზღუდული პირადი სერვიტუტის სხვა პირებისთვის გადაცემა დაუშვებელია.

საინტერესოა, თუ რა ბედი ეწევა სერვიტუტს მიწის ნაკვეთის გაყოფის შემთხვევაში. **თუ უფლებამოსილი პირის მიწის ნაკვეთი გაიყოფა**, მაშინ სერვიტუტი გაგრძელდება თითოეულ ნაკვეთზე ცალ-ცალკე. ამ დროს სერვიტუტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს არ გააუარესებს დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის მდგომარეობას. **თუ დატვირთული მიწის ნაკვეთი გაიყოფა** და სერვიტუტი მხოლოდ ერთ ნაწილზე ვრცელდებოდა, მაშინ გაყოფის შემდეგაც მიწის ნაკვეთის ის ნაწილი, რომელზედაც არ იყო სერვიტუტი, მისგან თავისუფალი დარჩება.

სერვიტუტის განხორციელებისას უფლებამოსილი პირი უნდა გაუფრთხილდეს გამოყენებული (დატვირთული) მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის ინტერესებს. თუ სერვიტუტის სათანადოდ განხორციელება მოიცავს დატვირთულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ნაგებობასაც, მაშინ უფლებამოსილ პირს ეკისრება ამ ნაგებობის სათანადოდ მოვლის ვალდებულება. ამავე დროს, მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ ნაგებობის მოვლის ვალდებულება დაეკისროს დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს, თუ ამას მოითხოვს უფლებამოსილი პირის ინტერესები.

3.7 საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება – გირავნობა და იპოთეკა

3.7.1 ზოგადად

გირავნობისა და იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების როლი რეალურ ცხოვრებაში სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს. ისეთი გარიგებების დადებას, რომლებიც მოვალის მხრიდან მოცულობითი ფინანსური ვალდებულებების თავის თავზე აღებას გულისხმობს, კრედიტორები გარკვეული გარანტიების გარეშე ერიდებიან. ამ შემთხვევაში შესაბამის ნივთებზე წარმოშობილი გირავნობა და იპოთეკა ერთგვარი გარანტის როლს ასრულებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძირითადი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, კრედიტორი სწორედ გირავნობის ან/და იპოთეკის საგნის ხარჯზე დაიკმაყოფილებს თავის ვადამოსულ მოთხოვნას.⁸³ მართალია, მოთხოვნის სანივთო სამართლებრივი უზრუნველყოფის საშუალებების გარდა სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულებით სამართლებრივ მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებებსაც გვიდგენს, თუმცა, გირავნობისა და იპოთეკის როლი პრაქტიკაში მაინც გამოკვეთილია.

3.7.2 გირავნობა – ცნება, მახასიათებლები, ფარგლები

გირავნობის ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, **მოვალის ან მესამე პირის მოძრავი ნივთი ან/და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე**, რომლის სხვა პირთათვის გადაცემა დასაშვებია, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც **ფულადი, ისე არაფულადი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად**, ისე, რომ კრედიტორი (მოგირავნე) იძენს უფლებას, დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა დაგირავებული ქონების (გირავნობის საგნის) რეალიზაციით ან მხარეთა შეთანხმებით – მისი საკუთრებაში მიღებით მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში. დეფინიცია საკმაოდ ამომწურავია და გირავნობის, როგორც ინსტიტუტის მახასიათებლებს გამოყოფს:

- ✓ **გირავნობის საგანი შეიძლება იყო მხოლოდ მოძრავი ნივთი ან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე**, რომელთა ცნებებზეც წინა თავებში დაწვრილებით ვისაუბრეთ. ნათელია, რომ ქართულ სამეტყველო ენაში დამკვიდრებული ბინის დაგირავება არაზუსტი ტერმინია, რამეთუ უძრავი ქონების მიმართ გამოიყენება არა გირავნობა, არამედ მოთხოვნის უზრუნველყოფის სხვა საშუალება – იპოთეკა, რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
- ✓ **მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად შეიძლება გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ მოვალის, არამედ სხვა მესამე პირის მოძრავი ნივთი ან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე**. გამოდის, რომ გირავნობის გარიგებაში შესაძლოა 3 სუბიექტი გვყავდეს: მოთხოვნის კრედიტორი – მოგირავნე, მოთხოვნის პირადი მოვალე და მესამე პირი – დამგირავებელი, რომლის ქონებას იტვირთება გირავნობით.

⁸³ მოთხოვნა, რომლის შესრულების ვადაც დამდგარია.

- ✓ **გირავნობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ფულადი, ისე არაფულადი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად.** თუმცა, სამოქალაქო კოდექსი ამ კუთხით ერთ მოთხოვნას ადგენს. გირავნობა, რომელიც არაფულად მოთხოვნას, უზრუნველყოფს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ნამდვილი, თუ შესაძლებელია მისი გამოხატვა ფულადი ფორმით.
- ✓ **მოგირავნეს გირავნობის საგნიდან აქვს თავისი მოთხოვნის უპირატესი დაკმაყოფილების უფლება სხვა კრედიტორებთან შედარებით.** მოთხოვნა შესაძლოა დაკმაყოფილდეს როგორც დაგირავებული ქონების რეალიზაციით, ისე მხარეთა შეთანხმებით მისი საკუთრებაში მიღებით.
- ✓ **გირავნობის საგნიდან მოთხოვნის დაკმაყოფილების უფლება კრედიტორს უნდება მაშინ,** როცა ადგილი აქვს მოვალის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობას ან არაჯეროვნად შესრულებას.

გირავნობა საკმაოდ მოქნილი ინსტიტუტია, ასე რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფადაც. თუმცა, აქ გარკვეულ გამონაკლისთან გვაქვს საქმე, რამეთუ გირავნობა აქცესორული ბუნებისაა და იმ ვალდებულების გარეშე, რომლის უზრუნველსაყოფადაცაა გამიზნული ვერ წარმოიშობა. სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნების გირავნობით უზრუნველყოფის დაშვებით კანონმდებელმა ერთგვარი ფიქცია შემოგვთავაზა და მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა ჯერ წარმოშობილი არ არის, გირავნობა მაინც წარმოშობილად მიიჩნია.

თავად გირავნობის საგანიც შეიძლება იყოს ის ნივთები და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომლებსაც დამგირავებული შეიძენს მომავალში, საუბარია ე.წ. სამომავლო ქონებაზე. სამომავლო ქონება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება ხდება მისი შეძენისთანავე, ხოლო სამომავლო ქონებაზე გირავნობის უფლებათა რიგითობა განისაზღვრება გირავნობის უფლების რეგისტრაციის მომენტის შესაბამისად.

გირავნობის უფლება შესაძლებელია გავრცელდეს როგორც **ნივთზე ან მის ნაწილზე, ნივთთა ერთობლიობაზე ან მათ ნაწილზე და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე,** ისე **მთელ მოძრავ ქონებაზე.**

გირავნობისა და იპოთეკის მარეგულირებელ ნორმებში ბოლო პერიოდში საკმაოდ ინტენსიური ცვლილებები განხორციელდა. აღნიშნული გამოწვეულია მოსახლეობის ჭარბვალიანობის წინააღმდეგ აქტიური მოქმედებების საჭიროებითა და ე.წ. მევახშეობით დაზარალებული პირებისთვის მეტი სამართლებრივი გარანტიების მოპოვების სურვილით.⁸⁴ სწორედ ამ სულისკვეთებით იყო განპირობებული სამოქალაქო კოდექსში 2018 წლის 21 ივლისს განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გასაცემი/გაცემული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად არ შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი

⁸⁴ მიუხედავად ზემოთ მითითებული პოზიტიური მიზნებისა, განხორციელებულ ცვლილებებს საკმაოდ დიდი კრიტიკა შეხვდა.

პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალება⁸⁵ ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება, აგრეთვე სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალება. ამ რეგულაციამ პროფესიულ წრეებში მალევე დაიმსახურა კრიტიკა, მიჩნეულ იქნა, რომ ხელშეკრულების თავისუფლებისა და ნების ავტონომიის პრინციპებში, სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი უხეში ჩარევა გაუმართლებელია და კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის ხასიათი ამ ცვლილებებით არაპროპორციულად ილახება. შესაბამისად, ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ იქნა საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც სასამართლოს 2020 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა და ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი აღნიშნული ნორმა.⁸⁶

არსებითია ასევე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული სიმდიდრის უცხოელის საკუთრებაში მოქცევის დაუშვებლობის ტენდენციაც. ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ საქართველოში ძალაში შევიდა კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომლის მიხედვითაც, **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისი შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით.** 2019 წლის 25 ივნისს მიღებულ იქნა კონსტიტუციაში მითითებული **ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ.** გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული კანონი გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს გირავნობისა და იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების გამოყენებასთან მიმართებით, საჭიროდ მიგვაჩნია ამ თავის ფარგლებში ხსენებული კანონის ანალიზის განხორციელება.

ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ.

აღნიშნული კანონი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ **მიწას აღიარებს სახელმწიფოს ეროვნულ სიმდიდრედ**, რომელსაც სახელმწიფოებრივი ამოცანების შესრულებისა და ადამიანის ძირითადი უფლებების რეალიზებისთვის განსაკუთრებული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური და კულტურული ღირებულება აქვს, ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნე-

⁸⁵ 1. შიგანვის ძრავას მქონე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია;
2. ელექტროძრავიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავას მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია;
3. მისაბმელი, რომელიც განკუთვნილია ზედა 2 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებით მისი ბუქსირებისათვის;
4. სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება;
5. ზედა ქვეპუნქტებით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებების ნომრიანი აგრეგატები;
6. ინდივიდუალური (თვითნაკეთი) წესით დამზადებული ან გადაკეთებული ზედა ქვეპუნქტებით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებები, მათი ნომრიანი აგრეგატები და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება.

⁸⁶ იხ. გადაწყვეტილება ბმულზე <https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5057976?publication=0#DOCUMENT:1;>

ლობის ამოწურვადი რესურსის, რაციონალური გამოყენების პრინციპებს და საჯარო და კერძო ინტერესების დაცვით ადგენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრებას, ხელს უწყობს მიწის მდგრადი მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, ეროვნული უსაფრთხოების დაცვას და ადგილობრივი მეურნეობის განვითარებას.

კანონის შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება იყოს:

- ✓ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის, საქართველოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში;
- ✓ საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;
- ✓ საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში;
- ✓ საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში, რომლის დომინანტი პარტნიორია - საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე.
- ✓ იმ ორგანიზაციული წარმონაქმნის საკუთრებაში, რომელიც არ არის იურიდიული პირი, თუ საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე მისი წევრების უმრავლესობას შეადგენენ და იმავდროულად აქვთ პრაქტიკული შესაძლებლობა, გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინონ ამ ორგანიზაციული წარმონაქმნის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაზე.

ამჟამად, რომ კანონი საკმაოდ მკაცრ შემზღუდვებს აწესებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებასთან მიმართებით, თუმცა აქვე უთითებს, რომ კანონით დადგენილი შემზღუდვების გათვალისწინებით, **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება იყოს:**

- ✓ უცხოელის საკუთრებაში, თუ მან ეს მიწა **მემკვიდრეობით მიიღო;**
- ✓ საქართველოში რეგისტრირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდება, – **საინვესტიციო გეგმის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით.**

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ **საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტზე ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფინანსურ ინსტიტუტზე**, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა,

საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდება, **არ ვრცელდება ამ კანონით დადგენილი შეზღუდვები**, თუ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე **საკუთრების უფლება წარმოიშობა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ან ფინანსური ინსტიტუტის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში** (მათ შორის, უზრუნველყოფის საგნის კრედიტორის მიერ შეძენის შემთხვევაში).

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, გირავნობის საგანი შეიძლება იყოს არამხოლოდ მატერიალური ნივთი (მოძრავი ნივთი), არამედ არამატერიალური ქონებრივი სიკეთეც, რომელსაც მიკუთვნება სამეწარმეო საზოგადოების წილი, აქცია, პაი. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, **არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის გირავნობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლით დადგენილი წესი**. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლი კი შემდეგ წესს ადგენს:

დაუშვებელია ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის (იგულისხმება საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია - **საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე** - მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), რომლის საკუთრებაშია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, **პარტნიორის იმგვარი ცვლილება**, რომლის შედეგადაც **დომინანტი პარტნიორი გახდება უცხოელი**, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული **იურიდიული პირი** ან/და საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის **დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი** ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვერ დგინდება.

თუ ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის (იგულისხმება საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია - **საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე** - მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), რომლის საკუთრებაშია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, წილი/აქცია/პაი უზრუნველყოფის საშუალებად გამოიყენება იმ ოდენობით, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგად გირაოს საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში დომინანტი პარტნიორი გახდება უცხოელი, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან /და საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვერ დგინდება, **დაუშვებელია გირავნობის საგნის კრედიტორის საკუთრებაში გადასვლის პირობით გირავნობის უფლების გამოყენება**.

ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის (იგულისხმება საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია - **საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე** - მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), რომლის საკუთრებაშია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, პარტნიორის იმგვარი ცვლილება, რომლის შედეგადაც დომინანტი პარტნიორი გახდება უცხოელი, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან/და საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვერ დგინდება, **დასაშვებია საინვესტიციო გეგმის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით**. ამ მუხლის აკრძალვები არ ვრცელდება **საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტზე ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფინანსურ ინსტიტუტზე**, თუ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება წარმოიშობა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ან ფინანსური ინსტიტუტის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში, აგრეთვე უცხოელის მიერ უფლების მემკვიდრეობით მიღების შემთხვევაზე.

დასკვნის სახით შეძლება ითქვას – ხსენებული კანონის მე-7 მუხლის ანალიზი ცხადყოფს, რომ თუკი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად ისეთი იურიდიული პირის წილი, აქცია ან პაია გამოყენებული, რომელსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი აქვს საკუთრებაში, დაუშვებელია გირავნობის საგნის (იურიდიული პირის წილი, აქცია ან პაი) კრედიტორის საკუთრებაში გადასვლის პირობით გირავნობის უფლების გამოყენება თუ გირაოს საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში დომინანტი პარტნიორები ზემოთ მითითებული პირები გახდებიან.

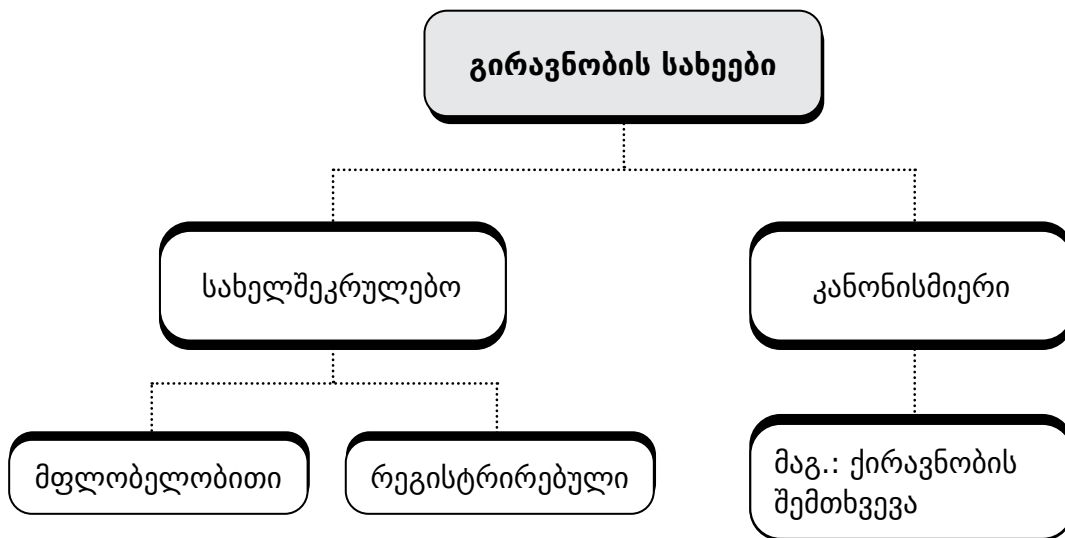
რაც შეეხება გირავნობის ფარგლებს, გირავნობა უზრუნველყოფს მოთხოვნასა და მასთან დაკავშირებულ სხვა დამატებით უფლებებს (მათ შორის, პროცენტსა და პირგასამტეხლოს), აგრეთვე ქონების მოვლა-შენახვის, სასამართლოსა და რეალიზაციის ხარჯებს, თუ კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

გირავნობის უფლება ვრცელდება გირავნობის საგნიდან მიღებულ ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.⁸⁷

3.7.3 გირავნობის სახეები

სამოქალაქო კოდექსი სახელშეკრულებო და კანონისმიერ გირავნობას იცნობს, ხოლო სახელშეკრულებო გირავნობაში მფლობელობით და რეგისტრირებულ გირავნობას გამოყოფს.

⁸⁷ შეადარეთ იპოთეკასთან დაკავშირებული რეგულაცია - იპოთეკა არ ვრცელდება უძრავი ნივთის ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.



დასახელებიდანაც ნათელია, რომ კანონისმიერი გირავნობა კანონის საფუძველზე წარმოიშობა. მაგალითისთვის, სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, ქირავნობის ურთიერთობებიდან გამომდინარე მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად მიწის ნაკვეთის, სახლის ან ბინის გამქირავებელს აქვს გირავნობის უფლება დამქირავებლის მიერ იქ შეტანილ ნივთებზე. რაც შეეხება სახელშეკრულებო გირავნობას, მისი წარმოშობისთვის მხარეთა შორის შეთანხმებაა აუცილებელი.

მოძრავ ნივთზე მფლობელობითი გირავნობის წარმოსაშობად აუცილებელია მხარეთა შეთანხმება და ნივთის მოგირავნის ან მოგირავნის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მფლობელობაში გადაცემა. თუ ნივთი უკვე იმყოფება მოგირავნის ან მოგირავნის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მფლობელობაში, გირავნობის წარმოშობისათვის საკმარისია მხარეთა შეთანხმება. მფლობელობითი გირავნობის წარმოსაშობად მხარეთა შორის შეთანხმება შესაძლოა ზეპირი ფორმითაც განხორციელდეს. ამ წესიდან გამონაკლისს წარმოადგენს **ლომბარდში ნივთის დაგირავება**, რომელიც თვისობრივად მფლობელობითი გირავნობის სახეა, თუმცა მის წარმოსაშობად ნივთის ლომბარდის პირდაპირ მფლობელობაში გადაცემის გარდა აუცილებელია მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების გაფორმება.

რეგისტრირებული გირავნობის წარმოშობისათვის აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და ამ გარიგებით განსაზღვრული გირავნობის უფლების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. ამ წესიდან გამონაკლისია და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებას არ ექვემდებარება საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე რეგისტრირებული გირავნობა. ამ ტიპის გირავნობის წარმოშობისათვის აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და ამ გარიგებით განსაზღვრული გირავნობის უფლების რეგისტრაცია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს **მომსახურების სააგენტოში**. ამასთანავე, გარიგების ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დამოწმება, თუ:

- ✓ გარიგების მონაწილე მხარეები გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრირებელ ორგანოში უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით;

- ✓ მოგირავნესა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შორის დადებულია ხელშეკრულება ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის გამოყენებით სატრანსპორტო საშუალებაზე გირავნობის რეგისტრაციის შესახებ.

რეგისტრირებული გირავნობის შემთხვევაში, მოძრავი ნივთის მოგირავნის მფლობელობაში გადაცემა სავალდებულო არ არის.

რეგისტრირებული გირავნობის წარმოსაშობად დადებულ გარიგებაში უნდა აღინიშნოს: მისი შედგენის თარიღი; მონაცემები მოგირავნის, დამგირავებლის, შესაძლო მოვალე მესამე პირის შესახებ; გირავნობის საგნის ზოგადი ან სპეციფიკური ნიშნებით აღწერა იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მისი განსაზღვრა. თუ გირავნობის საგანია მთელი მოძრავი ქონება, მისი აღწერა არ მოითხოვება, თუკი მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული; უზრუნველყოფილი ძირითადი მოთხოვნის ზოგადი ან კონკრეტული აღწერა და მაქსიმალური თანხა, რომლის ფარგლებშიც უნდა დაკმაყოფილდეს უზრუნველყოფილი მოთხოვნა.

3.7.4 გირავნობა – საგნის დაგირავება რამდენჯერმე, გირავნობის უფლებათა რიგითობა, გირავნობის საგნის გასხვისება, გირავნობის გადასვლა

ერთი და იგივე ქონება შეიძლება რამდენჯერმე დაგირავდეს. ამ შემთხვევაში გირავნობის უფლებათა რიგითობა განისაზღვრება მათი სარეგისტრაციოდ წარდგენის დროის შესაბამისად. ამ წესიდან გამონაკლისია **სამომავლო ქონებაზე** დადებული გირავნობა. ამ შემთხვევაში გირავნობა წარმოშობილად ითვლება არა შეთანხმების დადების, არამედ ქონების წარმოშობის ან შეძენის მომენტში. ამდენად, თუ გირავნობის საგანს სამომავლო ქონება წარმოადგენს, მაშინ დამგირავებლის მიერ ქონების შეძენის შემთხვევაში წინა მესაკუთრის დროს წარმოშობილი გირავნობის უფლება წინ გაუსწრებს ახალი მესაკუთრის დროს წარმოშობილ გირავნობის უფლებას, მიუხედავად მათი წარმოშობის თარიღისა.

სამოქალაქო კოდექსი მთელი რიგი ხელშეკრულებებიდან ნაწარმოებ კანონისმიერ გირავნობას გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს და უთითებს, რომ **ქირავნობის, იჯარის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარის, ნარდობის, გადაზიდვა-გადაყვანის, სასაქონლო საწყობში მიბარების** ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილი კანონისმიერი გირავნობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოგირავნეს აქვს გირავნობის საგნიდან თავისი მოთხოვნების უპირატესი დაკმაყოფილების უფლება ყველა სხვა მოგირავნესთან შედარებით.

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, სანივთო უფლებებს მიღვენების თვისება ახასიათებთ და გირავნობისა თუ იპოთეკის გამოყენება შესაბამის ქონებაზე, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ქონება ბრუნვაუნარიანი ობიექტი აღარ არის და მისი განკარგვის უფლება მესაკუთრეს წართმეული აქვს. სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს გირავნობის საგნის გასხვისების შესაძლებლობას რა დროსაც შემძენზე გირავნობით დატვირთული საკუთრება გადადის, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მფლობელობითი გირავნობის არსებობისას, მესაკუთრე გირავნობის საგანს გასხვისებს და მოგირავნე ან მის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირი გირავნობის საგნის მფლობელობას შემძენს გადასცემს. მითითებულ საგამონაკლისო შემთხვევაში გირავნობის უფლება წყდება და შემძენზე დაუტვირთავი საკუთრება გადადის. ასევე გამონაკლისს წარმოადგენს დამგირავებლის მიერ გირავნო-

ბის საგნის ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში გასხვისება, რა დროსაც შემძენზე დაუტვირთავი საკუთრება გადადის, მიუხედავად იმისა, იცოდა თუ არა შემძენმა გირავნობის შესახებ. ეს წესი არ გამოიყენება, თუ შემძენი და დამგირავებელი არაკეთილსინდისიერად მოქმედებდნენ.

რაც შეეხება რეგისტრირებული გირავნობის საგნის გასხვისებას, ამ შემთხვევაში დამგირავებელსა და შემძენს ერთობლივად ეკისრებათ საჯარო რეესტრში, ხოლო საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში **შემძენის დამგირავებლად რეგისტრაციის ვალდებულება**, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც **სოლიდარულად აგებენ პასუხს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისათვის**.

მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამის ქონებაზე გირავნობის გამოყენება მისი განკარგვის აკრძალვას არ იწვევს, სამოქალაქო კოდექსი მხარეებს საშუალებას აძლევს შეთანხმდნენ, რომ დამგირავებელი არ გაასხვისებს და არ დააგირავებს გირავნობის საგანს გირავნობის უფლების შეწყვეტამდე. დამგირავებლის მიერ შეთანხმებით გათვალისწინებული ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნეს თავისი მოთხოვნის დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილების უფლება აქვს.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გირავნობა აქცესორული უფლებაა და მოთხოვნასთან ერთად არსებობს. ამდენად სხვა პირისათვის მოთხოვნის გადაცემით ამ პირზე გირავნობის უფლებაც გადადის. გირავნობის უფლება არ შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს შესაბამისი მოთხოვნის გადაცემის გარეშე. თუ მოთხოვნის გადაცემისას გამორიცხულია გირავნობის უფლების გადაცემა, მაშინ გირავნობის უფლება წყდება. გირავნობის უფლება ასევე შეწყდება, თუ მფლობელობითი გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დათმობისას მოთხოვნის დათმობის მომენტიდან გონივრულ ვადაში, ახალი კრედიტორი არ მოითხოვს გირავნობის საგნის მისთვის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირისთვის გადაცემას ან გირავნობის უფლების რეგისტრაციას.

ყოველი მესამე პირი, რომლის უფლებრივი მდგომარეობაც გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგად შეიძლება გაუარესდეს, უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს მოგირავნის მოთხოვნა და ამ გზით შეიძინოს მისი უფლებები დამგირავებლისა და შესაძლო მოვალე მესამე პირის მიმართ.

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, როდესაც დაგირავებულია მოთხოვნა, ხოლო მოვალე ვალდებულებას გირავნობის ვადის გასვლამდე ასრულებს, მაშინ შესრულება იკავებს მოთხოვნის ადგილს, თუკი მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. გირავნობის საგნის დაკარგვასთან, დაზიანებასთან, განადგურებასთან ან გაუფასურებასთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი ანაზღაურება, მათ შორის, სადაზღვევო ანაზღაურება, იკავებს გირავნობის საგნის ადგილს, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ასეთ შემთხვევებში დამგირავებელს უფლება აქვს მის მიერ მიღებული თანხით შეიძინოს დაკარგული, დაზიანებული, განადგურებული, გაუფასურებული ნივთის შემცვლელი ნივთი, რომელიც დაიკავებს გირავნობის საგნის ადგილს. გირავნობის საგნის ზემოთ მითითებულ ცვლილებებს სამოქალაქო კოდექსი სუროგაციას უწოდებს.

3.7.5 ბირაჰნობა – შეწყვეტა, ბირაჰნობის საგნის რეალიზაცია

სამოქალაქო კოდექსი გირაჰნობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ საფუძვლებს იცნობს:

- ✓ გირაჰნობის უფლება, თავისი აქცესორული ბუნებიდან გამომდინარე, წყდება იმ მოთხოვნის გაუქმებასთან ერთად, რომლის უზრუნველსაყოფადაც იგი არსებობს;
- ✓ გირაჰნობის უფლება წყდება, თუ გირაჰნობის საგანი ფიზიკურად შეწყვეტს არსებობას;
- ✓ რეგისტრირებული გირაჰნობის უფლება წყდება იმ შემთხვევაში, როცა მოგირაჰნე უარს იტყვის გირაჰნობაზე რეგისტრაციის გზით;
- ✓ მფლობელობითი გირაჰნობის უფლება წყდება იმ შემთხვევაში, როცა მფლობელობა დამგირაჰნებელს უბრუნდება ან მოგირაჰნე უარს ამბობს გირაჰნობის უფლებაზე;
- ✓ გირაჰნობის უფლება წყდება, თუ გირაჰნობის საგანი გადადის მოგირაჰნის საკუთრებაში. ამ შემთხვევას სამოქალაქო კოდექსი კონსოლიდაციის ტერმინით მოიხსენიებს.

გირაჰნობის უფლების შეწყვეტა იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილებით, რომლის **უზრუნველსაყოფადაცაა** ის გამოყენებული, მხარეებისთვის, ალბათ, ყველაზე სასურველი სცენარია. გირაჰნობის უფლების **შეწყვეტის შემთხვევაში** მოგირაჰნე ვალდებულია მის მფლობელობაში არსებული **საგანი დაუბრუნოს დამგირაჰნებელს**. რეგისტრირებული გირაჰნობის უფლების შეწყვეტისას დამგირაჰნებელს უფლება აქვს მოგირაჰნეს მოსთხოვოს გირაჰნობის უფლების **შეწყვეტის დაუყოვნებელი რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში/მომსახურების სააგენტოში**. თუ არ არსებობს დამგირაჰნებლის მოთხოვნა გირაჰნობის უფლების შეწყვეტის დაუყოვნებელი რეგისტრაციის შესახებ, მოგირაჰნე ვალდებულია გირაჰნობის უფლების შეწყვეტიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მიმართოს საჯარო რეესტრს/მომსახურების სააგენტოს გირაჰნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაციის მიზნით. ამ ვალდებულების შესრულებლობის შემთხვევაში დამგირაჰნებელს აქვს მოგირაჰნისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. გირაჰნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლება აქვს დამგირაჰნებელსაც. ასეთ შემთხვევაში, გირაჰნობის უფლების შეწყვეტის შესახებ სარეგისტრაციო განცხადებას თან უნდა დაერთოს მოგირაჰნის მიერ გაცემული წერილობითი საბუთი, რომელიც ადასტურებს გირაჰნობის უფლების შეწყვეტას.

გირაჰნობის საგნის რეალიზაციის ან მის საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნის უფლება მოგირაჰნეს აქვს მოვალის მიერ გირაჰნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის შესრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, გირაჰნობის საგნის რეალიზაცია ან მოგირაჰნის საკუთრებაში მისი გადასვლა დამგირაჰნებლისთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით არასასურველია, თუმცა გირაჰნობა, სწორედ ისეთი შემთხვევებისთვისაა გათვალისწინებული, როდესაც მოვალე ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვადამოსულ ვალდებულებას.

მოგირაჰნის დაკმაყოფილება **ხდება გირაჰნობის საგნის რეალიზაციით ან მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით დაგირაჰნებული ნივთის მოგირაჰნის საკუთრებაში გადაცემით**. დაგირაჰნებული ნივთი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (მოგირაჰნის) საკუთრებაში კანონით გათვალისწინებულ საფუძველზე **მხოლოდ რეგისტრირებული გირაჰნობის შემთხვევაში და ამის შესახებ პირდაპირ უნდა აღინიშნოს ხელშეკრულებაში**. გირაჰნობის საგნის მოგირაჰნის საკუთრებაში გადასვლასთან დაკავშირებით სამო-

ქალაქო კოდექსმა განვითარების სხვადასხვა ეტაპი განვლო. დროის გარკვეულ პერიოდში სამოქალაქო კოდექსის შესაბამის თავში პირდაპირ იყო მითითებული, რომ დაუშვებელი იყო გირავნობის საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადაცემა. აღნიშნული სიხისტე საკმაოდ მოუქნელს და არაეფექტურს ხდიდა გირავნობის ინსტიტუტს, ამიტომაც კანონმდებელმა მიდგომა რადიკალურად შეცვალა და გირავნობის საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადასვლა შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას დასაშვებად მიიჩნია.

თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც გირავნობის საგნის რეალიზაციიდან **ამონაგები თანხა საკმარისი არ არის** გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარად ან გირავნობის საგნის ღირებულება მთლიანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას, **თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი**. გამოდის რომ, თუკი მხარეებს ხელშეკრულებაში წინასწარ აქვთ განსხვავებული წესი დადგენილი, მაშინ მხარეთა მიერ შეთანხმებულ პირობას მიენიჭება უპირატესობა. თუ გამსესხებელი/კრედიტის **გამცემი არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისაღმად დაქვემდებარებული სუბიექტი**, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მენარმეზე) გაცემული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე **მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც**, როდესაც გირავნობის საგნის (საგნების) ან გირავნობის საგნისა (საგნებისა) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა საკმარისი არ არის გირავნობით ან გირავნობითა და იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარავად ან გირავნობის საგნის (საგნების) ღირებულება ან გირავნობის საგნისა (საგნებისა) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) **ღირებულება მთლიანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას**. **მხარეთა შორის სხვაგვარი შეთანხმება დაუშვებელია**. საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველობისაღმად დაქვემდებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული წესი ან/და დამატებითი წესი.

თუ გირავნობის საგანი **რამდენჯერმეა დაგირავებული**, მაშინ მისი რეალიზაციის უფლება აქვს ნებისმიერ მოგირავნეს **მოთხოვნის შესრულების ვადის დადგომისას**. მოგირავნეს, რომლის გირავნობის უფლებაც წინ უსწრებს რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის უფლებას, შეუძლია გირავნობის საგნის შესაძლო რეალიზაციის შესახებ შემდგომი მოგირავნის წერილობითი შეტყობინების მიღების დღიდან ორი კვირის განმავლობაში აცნობოს შემდგომ მოგირავნეს იმის თაობაზე, რომ:

✓ იგი სარგებლობს გირავნობის საგნის რეალიზაციის უფლებით. ამ შემთხვევაში შემდგომი მოგირავნე ვერ განახორციელებს რეალიზაციას და რეალიზაციის განხორციელების ვალდებულება დაეკისრება წინა მოგირავნეს;

✓ იგი თანახმაა, რომ გირავნობის საგნის რეალიზაცია განახორციელოს შემდგომმა მოგირავნემ, ოღონდ იმ პირობით, რომ რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან თავისი მოთხოვნა უპირატესად დაკმაყოფილდება.

ასეთ შემთხვევებში რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან შემდგომი მოგირავნის მოთხოვნის უპირატესად დაკმაყოფილდება წინა მოგირავნის მოთხოვნა. თუ წინა მოგირავნე არ ისარგებლებს ზემოთ გათვალისწინებული უფლებებით, გირავნობის საგანი დატვირთული რჩება იმ მოგირავნეთა უფლებებით, რომელთა გირავნობის უფლებაც წინ უსწრებს რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის უფლებას. რეალიზაციის განმახორციელებელ მოგირავნესა და შემძენს ეკისრებათ საჯარო რეესტრში/მომსახურების სააგენტოში

შემძენის დამგირავებლად რეგისტრაციის ვალდებულება, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც სოლიდარულად აგებენ პასუხს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისათვის.

მოგირავნე ვალდებულია **რეალიზაციამდე ორი კვირით ადრე** გირავნობის საგნის რეალიზაციის თაობაზე **წერილობით გააფრთხილოს** დამგირავებელი და სხვა მოგირავნეები.

რეალიზაცია შეიძლება განხორციელდეს დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეების წინასწარი წერილობითი გაფრთხილების გარეშეც, თუ:

- ✓ არსებობს გირავნობის საგნის საბაზრო ან საბირჟო ფასის დაცემის რეალური საფრთხე;
- ✓ გირავნობის საგანი მალეფუჭებადია.

მოგირავნე კარგავს გირავნობის საგნის რეალიზაციის უფლებას, თუ დამგირავებლისათვის ზემოთ აღნიშნული შეტყობინების ჩაბარების დღიდან ნებისმიერ დროს, ვიდრე არ განხორციელებულა გირავნობის საგნის რეალიზაცია, შესრულებდა უზრუნველყოფილი მოთხოვნა.

მოგირავნე უფლებამოსილია უშუალოდ მოახდინოს გირავნობის საგნის რეალიზაცია, თუ არსებობს ამის შესახებ მოგირავნისა და დამგირავებლის შეთანხმება. უშუალოდ მოგირავნის მიერ გირავნობის საგნის **პირდაპირი მიყიდვის გზით** რეალიზაციის შემთხვევაში მოგირავნე ვალდებულია, გირავნობის საგანი გაასხვისოს **სამართლიან და გონივრულ ფასში** თავისი, დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეების ინტერესების გათვალისწინებით, ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნე პასუხს აგებს დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეებისთვის მიყენებული ზიანისათვის.

თუ გირავნობის საგანს აქვს საბირჟო ან საბაზრო ფასი, მოგირავნეს შეუძლია გირავნობის საგნის გაყიდვა მიანდოს სპეციალურ სავაჭრო დაწესებულებას.

გირავნობის საგნის რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან პირველ რიგში დაიფარება **რეალიზაციის ხარჯები** და დაკმაყოფილდება რეალიზაციის განმახორციელებელი **მოგირავნის მოთხოვნა**.

გირავნობით რამდენჯერმე დატვირთული საგნის რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნე ვალდებულია რეალიზაციის ხარჯების დაფარვისა და თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ **დარჩენილი თანხა შეინახოს ნოტარიუსთან დეპოზიტზე** შემდგომი მოგირავნეების მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად. **ყოველი შემდგომი მოგირავნის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება წინა მოგირავნის მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ**. გირავნობით უზრუნველყოფილი ყველა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილების შემდეგ, აგრეთვე შემდგომი მოგირავნეების არარსებობისას **ამონაგებიდან დარჩენილი თანხა დამგირავებელს უნდა გადაეცეს**. გირავნობის საგნის რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნე პასუხს აგებს სხვა მოგირავნეების წინაშე იმ ზიანისათვის, რაც წარმოიშობა ზემოთ მითითებული ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის.

მოგირავნესა და დამგირავებელს **წერილობითი ფორმით დადებულ გარიგებაში** შეუძლიათ გაითვალისწინონ, რომ გირავნობის საგნის მოგირავნისათვის გადაცემა და რეალიზაცია შეიძლება განხორციელდეს **ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე**. ასეთ შემთხვევაში, მხარეთა შორის დადებული გარიგება დადასტურებულ უნდა იქნეს სანოტარო წესით. რეალიზაციის აღნიშნული გზა საკმაოდ საფრთხილოა, რამეთუ გირავნობის გაფორმების ეტაპზე მხარეები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ხელშეკ-

რულებაში მითითებულ პუნქტებს, ხოლო მოგირავნის დაკმაყოფილების ეტაპზე სასამართლოსთვის გვერდის ავლით, ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე გირავნობის საგნის რეალიზაცია ნეგატიურ მოულოდნელობად ევლინებათ.

დამგირავებელსა და მოგირავნეს შეუძლიათ ასევე შეთანხმდნენ გირავნობის საგნის რეალიზაციის განსხვავებულ წესზე, რომელიც განსხვავდება ამ თავში მოცემული წესებისაგან. ასეთ შემთხვევაში გირავნობის საგნის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს გონივრულ და სამართლიან ფასში დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეების ინტერესების გათვალისწინებით.

გირავნობის საგნის რეალიზაციით შემძენზე გადადის დაუტვირთავი საკუთრება, გარდა სკ-ს 279-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.⁸⁸

მოგირავნის მიერ გირავნობის საგნის არამართლზომიერი რეალიზაციის შემთხვევაში შემძენი იძენს საკუთრების უფლებას, თუ იგი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია.

რეალიზაციის განხორციელების შემდეგ რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნე ვალდებულია, რეალიზაციის განხორციელებიდან გონივრულ ვადაში, გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე, წარუდგინოს დამგირავებელს **წერილობითი ანგარიში** გირავნობის საგნის რეალიზაციის შესახებ, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას რეალიზაციის ხარჯების, რეალიზაციიდან ამონაგები თანხისა და ამ თანხის გამოყენების თაობაზე.

3.7.6 იპოთეკა – ცნება, მახასიათებლები, წარმოშობა

იპოთეკა გირავნობის მსგავსად მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოადგენს, თუმცა გირავნობისგან განსხვავებით იპოთეკა უძრავი ნივთების მიმართ გამოიყენება. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, უძრავი ნივთი შეიძლება ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული) მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს მიეცეს უფლება, სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში მიიღოს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ამ ნივთის რეალიზაციით ან მის საკუთრებაში გადაცემით.

სამოქალაქო კოდექსში მოცემული იპოთეკის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის შედეგად შეგვიძლია იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალების ძირითადი მახასიათებლები გამოვყოთ:

- ✓ **შესაძლებელია ერთი პირის (კრედიტორის) მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად იპოთეკა დაედოს არა მხოლოდ უშუალოდ პირადი მოვალის, არამედ მესამე პირის ქონებასაც.** აღნიშნული გამომდინარეობს სამოქალაქო კოდექსის ნორმიდან, რომლის თანახმადაც თუ უძრავი ნივთის მესაკუთრე იმავდროულად არ არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის პირადი მოვალე, მას მაინც შეუძლია იპოთეკარს წაუყენოს ის შესაგებელი, რომლის უფლებაც მხოლოდ პირად მოვალეს აქვს, მათ შორის, შესაგებლები ფულად ვალდებულებათა გაქვითვისა და მოთხოვნის გასაჩივრების გამო. გარდა ამისა, უძრავი ნივთის მესაკუთრე უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს კრედიტორი, როცა მოთხოვნის შესრულების ვადა უკვე დადგა, ან როცა პირადი მოვალე უფლება-

⁸⁸ თუ რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის გირავნობაზე ადრე სხვა მოგირავნის გირავნობაა წარმოშობილი და რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის მიერ მისთვის შეტყობინების მიუხედავად, წინა მოგირავნე არ ისარგებლებს კანონით გათვალისწინებული უფლებებით, გირავნობის საგანი დატვირთული რჩება იმ მოგირავნეთა უფლებებით, რომელთა გირავნობის უფლებაც წინ უსწრებს რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის უფლებას.

მოსილია შეასრულოს შესაბამისი მოქმედება. თუ მესაკუთრე არ არის პირადი მოვალე, მოთხოვნა გადადის მასზე მაშინ, როცა მესაკუთრე კრედიტორს დააკმაყოფილებს.

- ✓ **იპოთეკის ისევე როგორც გირავნობის არსებობა ნივთის მესაკუთრეს არ უზღუდავს ნივთის განკარგვის უფლებამოსილებას.** უფრო მეტიც, სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ მიუთითებს, რომ, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, შეთანხმება, რომლითაც მესაკუთრე კრედიტორის წინაშე იღებს ვალდებულებას, არ გაასხვისოს, არ ისარგებლოს ან სხვანაირად არ დატვირთოს უძრავი ნივთი, ბათილია. ერთადერთი გამონაკლისი რასაც სამოქალაქო კოდექსი უშვებს შემდეგში მდგომარეობს – იპოთეკის ხელშეკრულებით მესაკუთრემ კრედიტორის წინაშე შეიძლება აიღოს ვალდებულება, რომ მის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს არ დატვირთავს აღნაგობის უფლებით. აღნიშნული გამონაკლისი აღნაგობის უფლების სამართლებრივი ბუნებითაა განპირობებული. როგორც წინა თავებში უკვე აღვნიშნეთ, აღნაგობის უფლება ყოველთვის პირველი რიგის უფლებად რეგისტრირდება, მიუხედავად მისი წარმოშობის დროისა. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსი მხარეს საშუალებას აძლევს ხელშეკრულებით დაიცვას თავი და იპოთეკის საგნის მესაკუთრეს საგნის აღნაგობით დატვირთვის უფლება შეუზღუდოს.
- ✓ **იპოთეკა არ ვრცელდება უძრავი ნივთის ნაყოფზე,** თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გირავნობასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსი საპირისპირო დათქმას ითვალისწინებს – გირავნობის უფლება ვრცელდება გირავნობის საგნიდან მიღებულ ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- ✓ **გირავნობის მსგავსად ერთი უძრავი ნივთი შეიძლება რამდენჯერმე დაიტვირთოს იპოთეკით,** ხოლო რიგითობა იპოთეკის შესახებ განცხადების რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით განისაზღვრება.
- ✓ **გირავნობის მსგავსად იპოთეკაც აქცესორული უფლებაა, ამიტომაც** იპოთეკა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნა მხოლოდ ერთდროულად და ერთობლივად შეიძლება იქნეს სხვა პირისათვის გადაცემული. მოთხოვნის გადაცემასთან ერთად ახალ კრედიტორზე გადადის იპოთეკაც. მოთხოვნის გადაცემა მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება ნამდვილად, როდესაც წერილობითი ფორმით დადებული გარიგება იპოთეკის დადგენის შესახებ ან იპოთეკის მოწმობა⁸⁹ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაეცემა ახალ კრედიტორს. მოთხოვნის გადაცემა საჯარო რეესტრში რეგისტრირდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაცემულია იპოთეკის მოწმობა. თუ ახალ კრედიტორზე მოთხოვნის გადასვლის შემდეგ მოვალე უხდის ძველ კრედიტორს, ეს გადახდა არ ათავისუფლებს მას ახალი კრედიტორის წინაშე ვალდებულებისაგან მაშინაც, როცა მან გადასვლის შესახებ არაფერი იცოდა.

იპოთეკა, ისევე როგორც გირავნობა, შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს სამომავლო ან პირობით მოთხოვნასთან დაკავშირებით, თუ იპოთეკის დადგენის მომენტისათვის შესაძლებელია ამ მოთხოვნის განსაზღვრა.

⁸⁹ იპოთეკის მოწმობის შესახებ იხილეთ შემდეგ თავებში.

გირავნობის მარეგულირებელი ნორმების მსგავსად იპოთეკის დამდგენ ნორმებზე ასახვა ჰქონდა როგორც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებასთან მიმართებით კანონმდებლობაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, ისე ხელშეკრულების თავისუფლების კონცეფციაში პირების დაცვის მიზნით განპირობებულმა ჩარევამ.

გირავნობის მსგავსად იპოთეკის თავშიც ვხვდებით დანაწესს, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად გამოყენების (დატვირთვის) შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესი. აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით წინა თავებში უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა იპოთეკასთან მიმართებით აღსანიშნავია კანონის მე-6 მუხლის შინაარსიც: დაუშვებელია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადასვლის პირობით მისი უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენება უცხოელის, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირის ან/და საქართველოში რეგისტრირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის სასარგებლოდ, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდება. ასევე დაუშვებელია უცხოელის, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირის ან/და საქართველოში რეგისტრირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის სასარგებლოდ, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდება, ისეთი მოთხოვნის ან უფლების დათმობა, რომელიც ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების წარმოშობას.

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საერთაშორისო **ფინანსურ ინსტიტუტზე ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფინანსურ ინსტიტუტზე**, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდება, აღნიშნული აკრძალვები არ ვრცელდება, თუ ისინი საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართულ საქმიანობის ახორციელებენ.

სამოქალაქო კოდექსმა საკმაოდ მკაცრი პოზიცია დაიჭირა იმ პირების მიერ გაცემული სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად უძრავი ქონების გამოყენებასთან მიმართებით, რომლებიც საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული პირები არ არიან. 2018 წლის ცვლილების შესაბამისად, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მენარმებზე) გასაცემი/გაცემული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად **არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის ან სხვა ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთი, აგრეთვე წყლის და საჰაერო სატრანსპორტო საშუალება**. თუმცა ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქარ-

თველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების – საკრედიტო კავშირის და სესხის გამცემი სუბიექტის მიერ დასადები/დადებული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფაზე. ამასთანავე, მითითებული შეზღუდვა არ მოქმედებს, თუ მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულებით დგინდება, რომ იპოთეკით დატვირთული **უძრავი ნივთი საცხოვრებელ სადგომად გამოყენების მიზნით სარგებლობაში გადაეცემა იპოთეკარ ფიზიკურ პირს** (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეს), ან ადგილსამყოფლად (იურიდიულ მისამართად) გამოყენების მიზნით გადაეცემა იპოთეკარ იურიდიულ პირს. თუმცა, თუ ერთი და იმავე ფიზიკური პირის (მათ შორის, ინდივიდუალური მეწარმის) ან იურიდიული პირის სასარგებლოდ რეგისტრირებულია ორი იპოთეკის უფლება, მესამე და ყოველი მომდევნო იპოთეკის ხელშეკრულების დადებისას მასზე გავრცელდება ზემოთ მითითებული შეზღუდვა.

მარეგისტრირებელი ორგანოსათვის იპოთეკის უფლების რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი იპოთეკის ხელშეკრულების შინაარსისთვის, მასში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებების ნამდვილობისა და მართლზომიერებისათვის პასუხისმგებელი არიან უშუალოდ იპოთეკის ხელშეკრულების მხარეები, რაც სრულიად ლოგიკურად გამომდინარეობს რეესტრის ფუნქციური სტატუსიდან.

იპოთეკა იურიდიულ ძალას საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან იძენს. რეგისტრაცია ხდება ერთ-ერთი მხარის მიერ გარიგების წარდგენის საფუძველზე. გარიგება ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა დამოწმებული უნდა იყოს კანონით დადგენილი წესით. გარიგებაში უნდა აღინიშნოს უძრავი ნივთის **მესაკუთრე, იპოთეკარი, სავარაუდო მოვალე მესამე პირი**. მხარეთა შეთანხმებით გარიგებაში შესაძლებელია აღინიშნოს აგრეთვე უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ოდენობა, სარგებელი, შესრულების ვადა და სხვა პირობები.

სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად დადებული იპოთეკის ხელშეკრულება უნდა **დამოწმდეს სანოტარო წესით**. იპოთეკის ხელშეკრულების დამოწმებისას ნოტარიუსი ვალდებულია განუმარტოს ხელშეკრულების მხარეებს ის სამართლებრივი შედეგები, რომლებიც მოჰყვება მათ მიერ სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას. ბუნებრივია, სანოტარო დამოწმების წესი არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების – საკრედიტო კავშირის მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებებზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტიპის დაწესებულებების საქმიანობა გაუმართლებლად შეიზღუდებოდა.

3.7.7 – იპოთეკა – სახეები

სამოქალაქო კოდექსის იპოთეკის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ კოდექსი ადგენს სტანდარტული (ჩვეულებრივი) იპოთეკისა და საერთო იპოთეკის სახეებს. იურიდიულ ლიტერატურაში შესაძლოა შევხვდეთ საბარათო იპოთეკის სახესაც, რომელიც საჯარო რეესტრის მიერ იპოთეკის მონმობის გაცემით დგინდება.

ჩვეულებრივია იპოთეკა, როდესაც იპოთეკარის მოთხოვნა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ქონებით, რაც რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში. ასე რომ, იპოთეკას საჯარო რეესტრის ჩანაწერი აფუძნებს. თუ მოთხოვნა უზრუნველყოფილია რამდენიმე უძრავ ნივთზე არსებული იპოთეკით, მაშინ სახეზე გვაქვს **საერთო იპოთეკა** და საერთო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ყოველი ნივთი გამოიყენება. კრედიტორს შეუძლია, სურვილისამებრ, მოთხოვნა ნებისმიერი ნივთით დაიკმაყოფილოს, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან.

რაც შეეხება იპოთეკის მოწმობას, ის ფასიან ქალაქს წარმოადგენს, რომელიც ადასტურებს მისი კანონიერი მფლობელის უფლებას:

- ✓ მოითხოვოს იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება;
- ✓ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს იპოთეკის საგნიდან.

იპოთეკის მოწმობის ფაქტობრივი მფლობელი ითვლება მის კანონიერ მფლობელად, ვიდრე საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება

მხარეთა შეთანხმების შემთხვევაში, იპოთეკის მოწმობას კრედიტორის მოთხოვნით საჯარო რეესტრი გასცემს, რაც რეგისტრირდება კიდევ საჯარო რეესტრში. სამოქალაქო კოდექსი იმ იპოთეკის ხელშეკრულებისთვის, რომელზედაც მხარეთა შეთანხმებით იპოთეკის მოწმობა გაიცემა, სანოტარო წესით დამოწმების ვალდებულებას ითვალისწინებს. იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი სამართლებრივი ქმედება, რომელიც მოითხოვს სანოტარო წესით დამოწმებას, უნდა **დაამოწმოს იმავე ნოტარიუსმა**, რომელმაც აღნიშნული იპოთეკის ხელშეკრულება დაამოწმა.

იპოთეკის მოწმობის ნამდვილობა დასტურდება საჯარო რეესტრის ბეჭდით. ის უნდა შეიცავდეს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილ რეკვიზიტებს. ამ წესის დარღვევა იპოთეკის მოწმობის ბათილობას იწვევს. არსებითია ის უპირატესობა, რასაც სამოქალაქო კოდექსი იპოთეკის მოწმობას ანიჭებს, კერძოდ, იპოთეკის მოწმობასა და საჯარო რეესტრის ჩანაწერს შორის განსხვავების შემთხვევაში უპირატესობა იპოთეკის მოწმობას ენიჭება.

იპოთეკის მოწმობის არსებობისას უზრუნველყოფილი მოთხოვნა შესრულდება მხოლოდ იპოთეკის მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში. კრედიტორი ვალდებულია, საკუთარი მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთანავე იპოთეკის მოწმობა გადასცეს ვალდებულების შემსრულებელს. მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებისთანავე კრედიტორი ვალდებულია, იპოთეკის მოწმობაში შეიტანოს შესაბამისი აღნიშვნა.

იპოთეკის მოწმობაში მოცემული მოთხოვნის დათმობა ხდება იპოთეკის მოწმობაზე უფლების გადამცემის სანოტარო წესით დამოწმებული ხელმოწერით. გამომდინარე იქიდან, რომ იპოთეკის მოწმობა ჩვეულებრივი საწარმდგენლო ფასიანი ქალაქია, შესაძლოა მისი გაყიდვა აუქციონზეც განხორციელდეს. თუ მოთხოვნის დათმობა იპოთეკის მოწმობის აუქციონზე გაყიდვით ხდება, იპოთეკის მოწმობაზე კეთდება აღნიშვნა „გაყიდულია აუქციონზე“ და დასტურდება სპეციალისტის სანოტარო წესით დამოწმებული ხელმოწერით. მოთხოვნის დათმობისას გაითვალისწინება აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესი. აღნიშნული კანონის შესახებ წინა თავებში ვრცლად ვისაუბრეთ. არსებითი მნიშვნელობისაა სამოქალაქო კოდექსის დათქმა, რომლის მიხედვითაც ბათილია იპოთეკის მოწმობის სხვა პირისთვის გადაცემის აკრძალვა.

3.7.8 იპოთეკა – იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა იპოთეკარის საკუთრებაში, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია

როგორც იპოთეკის ცნების განხილვისას აღვნიშნეთ, უზრუნველყოფილ კრედიტორს თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება იპოთეკის საგნის საკუთრებაში გადაცემით ან ნივთის რეალიზაციით შეუძლია. განვიხილოთ ნივთის საკუთრებაში გადაცემის კანონისმიერი რეგულაციები.

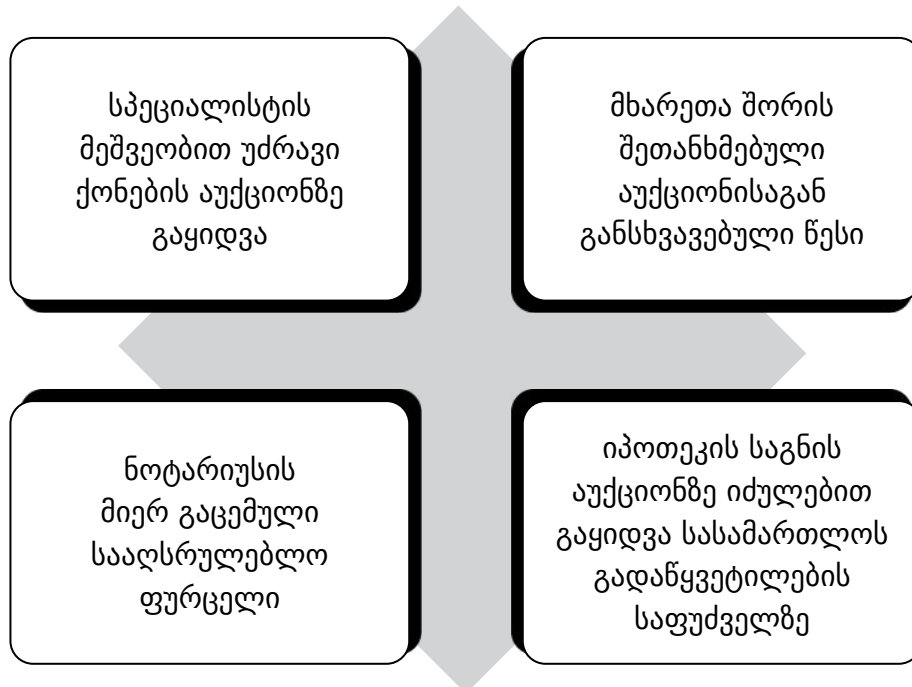
თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭიანურებს იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუკი კრედიტორი (იპოთეკარი) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე ამის თაობაზე ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ მარეგისტრირებელ ორგანოს. ნათელია, რომ იპოთეკის საგნის იპოთეკარის საკუთრებაში გადაცემისთვის აუცილებელია მხარეთა შეთანხმება. თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთია, იგი კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში შეიძლება გადავიდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მოთხოვნის გათვალისწინებით. აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით იხილეთ ვრცლად წინა თავებში.

იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში გადასვლისას იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ღირებულება მთლიანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას, თუ კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. გამოდის რომ, გირავნობის მსგავსად თუკი მხარეებს ხელშეკრულებაში წინასწარ აქვთ განსხვავებული წესი დადგენილი, მაშინ მხარეთა მიერ შეთანხმებულ პირობას მიენიჭება უპირატესობა. თუ გამსესხებელი/კრედიტის გამცემი **არ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტი**, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეზე) გაცემული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში გადასვლისას იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) **ღირებულება მთლიანად არ ფარავს იპოთეკით ან იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ოდენობას. მხარეთა შორის სხვაგვარი შეთანხმება დაუშვებელია.** საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგან განსხვავებული წესი ან/და დამატებითი წესი.

თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭიანურებს იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი არ გადავა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, **ნოტარიუსი გასცემს სააღსრულებო ფურცელს**, თუ ამის თაობაზე არსებობს მხარეთა შეთანხმება და ნოტარიუსმა სანოტარო აქტში წერილობით განმარტა სააღსრულებო ფურცლის გაცემის სამართლებრივი შედეგები. ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე

იძულებითი აღსრულება განხორციელდება სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

სამოქალაქო კოდექსი იპოთეკის საგნის რეალიზაციის შემდეგ გზებზე მიუთითებს:



- იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გაყიდვა **კრედიტორისა და მესაკუთრის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე შესაძლოა აუქციონზე** განხორციელდეს. კრედიტორი და მესაკუთრე აუქციონის ჩატარების მიზნით ნიშნავენ სპეციალისტს, მისივე თანხმობით. შეთანხმებით განისაზღვრება ასევე სპეციალისტის ანაზღაურება. სპეციალისტის მიერ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ნივთის აუქციონზე რეალიზაციის გზა იძულებით აღსრულებად არ ითვლება.
- იპოთეკის საგნის რეალიზაციის სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი მეორე გზა **ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებლო ფურცელია**. კრედიტორისა და მესაკუთრის წერილობითი ფორმით დადებულ გარიგებაში მხარეებს შეუძლიათ გაითვალისწინონ, რომ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორისთვის გადაცემა და რეალიზაცია შეიძლება განხორციელდეს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებლო ფურცლის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში, მხარეთა შორის დადებული გარიგება დადასტურებული უნდა იქნეს სანოტარო წესით.
- კრედიტორისა და მესაკუთრის შეთანხმებით შეიძლება დადგინდეს **აუქციონისაგან განსხვავებული რეალიზაციის ფორმა**.
- თუ კრედიტორი და მესაკუთრე ვერ თანხმდებიან აუქციონის ჩატარებაზე ან უძრავი ნივთის რეალიზაციის სხვა ფორმაზე, სასამართლო კრედიტორის განცხადების საფუძველზე წყვეტს უძრავი ნივთის **აუქციონზე იძულებით გაყიდვის** საკითხს. სასამართლოს გადაწყვეტილება უძრავი ნივთის აუქციონზე იძულებით გაყიდვის შესახებ აღსრულდება სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

აუქციონის ჩატარება

აუქციონის ჩატარების შესახებ **განცხადება** სპეციალისტთან შეაქვს კრედიტორს, რომელშიც უნდა აღინიშნოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი, მესაკუთრე, მოვალე, მოთხოვნა და ხელშეკრულება. აუქციონი ტარდება ამ განცხადების შეტანიდან **1 თვის ვადაში**. სპეციალისტი შეიძლება იყოს **ნებისმიერი ქმედუნარიანი** პირი, მათ შორის, კრედიტორი, მოვალე ან მესაკუთრე. სპეციალისტი ვალდებულია აუქციონის შესახებ შეატყობინოს საჯარო რეესტრში შეყვანილ უფლებამოსილ პირებს.

აუქციონის ჩატარების **დროისა და ადგილის** შესახებ განცხადება ქვეყნდება საჯაროდ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. აუქციონის ჩატარების დროსა და ადგილს ადგენს სპეციალისტი, რის შესახებაც იგი აუქციონის ჩატარებამდე **არანაკლებ 7 დღით ადრე აქვეყნებს განცხადებას**, რომელშიც უნდა აღინიშნოს: მესაკუთრის სახელი და მისამართი, ნივთის ადგილმდებარეობა, საწყისი ფასი და ა.შ. თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ განცხადება ქვეყნდება საჯაროდ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. სპეციალისტი აუქციონის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ მხარეებს აცნობებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.

კრედიტორი, მოვალე და მესაკუთრე უფლებამოსილი არიან თვითონაც მიიღონ მონაწილეობა აუქციონში, რომლის დროსაც მოვალემ და კრედიტორმა ისეთი უზრუნველყოფა უნდა წარმოადგინონ, რომელსაც ექსპერტი ჯეროვნად მიიჩნევს.

აუქციონს ატარებს სპეციალისტი. იგი აუქციონს გახსნილად აცხადებს და სთავაზობს **საწყის ფასს**. უძრავი ნივთის საწყისი ფასი განისაზღვრება პროცესის ხარჯებისა და კრედიტორის მოთხოვნის ჯამური ოდენობით. აუქციონი გრძელდება მანამ, სანამ სხვა შემოთავაზება არ მოხდება. სპეციალისტმა უნდა გამოაცხადოს ფასის ბოლო შემოთავაზება და აუქციონის დასასრული. ფასის ბოლო შემოთავაზება უნდა გამოცხადდეს სამჯერ და ხმამაღლა.

აუქციონზე სპეციალისტი აცხადებს:

- ✓ რომ საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული უპირატესი უფლებები იმ კრედიტორის მოთხოვნასთან შედარებით, რომლისთვისაც ხორციელდება აღსრულება, ძალაში რჩება და გადახდით არ დაკმაყოფილდება;
- ✓ თუ რა ღირებულება აქვს გარდამავალ უფლებებს (კრედიტორის მოთხოვნასთან შედარებით უპირატეს უფლებებს ან უფლებებს, რომლებიც გადაჰყვება უძრავ ნივთს აუქციონის წესით მისი რეალიზაციის შემდეგ).

აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა წარადგინოს **საბანკო გარანტია**, რომელიც უზრუნველყოფს მონაწილის მიერ თანხის სრულად დაფარვას აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ოდენობა შეადგენს უძრავი ნივთის საწყისი ფასის ერთ მეათედს.

თუ პირველი აუქციონის დროს არ მოხდება შესაბამისი შემოთავაზება, სპეციალისტი **10 დღის ვადაში ნიშნავს მეორე აუქციონს**. მეორე აუქციონი უნდა გამოცხადდეს იმავე ფორმით, რა ფორმითაც გამოცხადდა პირველი აუქციონი. ამასთანავე, უნდა მიეთითოს, რომ აუქციონი ტარდება მეორედ. მეორე აუქციონის ჩატარების დროს უძრავი ნივთის საწყისი ფასი უნდა იყოს პირველ აუქციონზე შემოთავაზებული **საწყისი ფასის ნახევარი** ან კრედიტორის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში – უფრო მცირე თანხა.

თუ მეორე აუქციონზე იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი ვერ გაიყიდა, კრედიტორისა და მოვალის (უძრავი ნივთის მესაკუთრის) შეთანხმებით შესაძლებელია მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს კრედიტორისათვის უძრავი ნივთის საკუთრებაში გადაცემით. ამ შემთხვევაში ხარჯების დაფარვა დაეკისრება კრედიტორს. საკუთრებაში გადაცემის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში სპეციალისტი ატარებს **მესამე აუქციონს 10 დღის ვადაში**. მესამე აუქციონზე უძრავი ნივთის გაყიდვის წესს განსაზღვრავს სპეციალისტი. **მესამე აუქციონი ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ უძრავი ნივთი გაიყიდოს.**

აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა

აუქციონზე ქონების შემძენს გადაეცემა სპეციალისტის შესაბამისი **განკარგულება**, რომელშიც უნდა აღინიშნოს შეძენილი ქონება, აუქციონზე ქონების შემძენი, ფასი და აუქციონის პირობები. აუქციონთან დაკავშირებულ განკარგულებებზე სპეციალისტის **ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულოა**. აუქციონზე ქონების შემძენს ევალება, გადასახდელი **თანხა ერთი კვირის განმავლობაში შეიტანოს სპეციალისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე**. განკარგულება ცხადდება აუქციონზე და ძალაშია მისი გამოცხადებისთანავე. განკარგულების ძალაში შესვლის შემდეგ აუქციონზე ქონების შემძენს **საკუთრების უფლება წარმოეშობა მხოლოდ ფასის სრულად გადახდის შემდეგ**.

საკუთრების გადასვლის შედეგად უქმდება ყველა იპოთეკა და სანივთო უფლება, რომლებითაც დატვირთული იყო უძრავი ნივთი და რომლებიც რეგისტრირებულია აღსრულების განმახორციელებელი კრედიტორის იპოთეკის შემდეგ. ადრე რეგისტრირებული უფლებები ნივთზე უცვლელი რჩება.

აუქციონზე გაყიდული უძრავი ნივთის ახალი მესაკუთრე იკავებს ძველი მესაკუთრის ადგილს და ხდება საკუთრების გადასვლის მომენტისათვის ამ ნივთთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე. თუ სპეციალისტი აუქციონის პირობებით განსაზღვრულ ვადაში მის მიერ მითითებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე არ მიიღებს აუქციონზე ქონების შემძენის მიერ გადასახდელ თანხას ან/და თუ დაადგენს, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შემძენი არ აკმაყოფილებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, სპეციალისტი აუქმებს აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების გადაცემის შესახებ განკარგულებას და ატარებს ხელახალ აუქციონს, რომელიც განმეორებით აუქციონად არ მიიჩნევა.

ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი)

სამოქალაქო კოდექსი ნივთის იძულებითი მართვის (სეკვესტრის) ინსტიტუტს იცნობს. იძულებითი აღსრულებისათვის უფლებამოსილი იპოთეკარის განცხადების საფუძველზე **სასამართლოს** შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვისების ნაცვლად დაადგინოს ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი). **ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მართვის ფუნქციას გადასცემს მმართველს**, რომელიც შეიძლება იყოს იპოთეკარიც. გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლომ უნდა მოუსმინოს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა უფლებებიც შეიძლება შეილახოს იძულებითი მართვით. სეკვესტრის მთავარი არსი ის არის, რომ მმართველმა ნივთისაგან მიიღოს ნაყოფი და განაწილების გეგმის საფუძველზე, რომელსაც ადგენს თვითონ და ამტკიცებს სასამართლო, გაანაწილოს ის წლის ბოლოს ყველა დანახარჯის გამოკლებით, რომელთაც მართვის ხარჯებიც მიეკუთვნება.

იძულებითი მართვა უნდა გაუქმდეს, როდესაც კრედიტორი დაკმაყოფილებულია ან აშკარაა, რომ მართვის გზით კრედიტორის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ნივთის იძულებითი მართვის (სეკვესტრის) გამოყენების წესი და პირობები განისაზღვრება სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით.

IV ტავი

ვალდებულებითი სამართალი

4.1 ზოგადად

ვალდებულებითი სამართალი სამოქალაქო სამართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია. შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნაწილთან ერთად სწორედ ვალდებულებითი სამართალი ქმნის იმ საფუძველს, რომელზეც სხვადასხვა სპეციალური დარგებით გათვალისწინებული კერძო სამართლებრივი კონსტრუქციების დაშენება ხდება. სახელწოდებიდანაც ნათელია, რომ ვალდებულებითი სამართალი ვალდებულების წარმოშობისა და მისი შეწყვეტის ძირითად საკითხებს განსაზღვრავს. ვალდებულების წარმოშობის ყველაზე გავრცელებულ სახედ კი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ხელშეკრულება გვხვლინება. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსის მე-3 კარის – ვალდებულებითი სამართლის ნორმები საერთოა ყველა იმ კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებისთვის, რომელიც სამოქალაქო კოდექსითა და სხვა კერძო სამართლებრივი კანონებითაა განსაზღვრული. მაგალითისთვის, სამეწარმეო სამართალსა და შრომის სამართალში ხელშეკრულებას საკმაოდ დიდი პრაქტიკული გამოყენება აქვს. ამდენად, ვალდებულების წარმოშობისა და შეწყვეტის მარეგულირებელი ვალდებულებით-სამართლებრივი ნორმები ჩვეულებრივ მოქმედებს როგორც სამეწარმეო ისე შრომის სამართალში.⁹⁰

ცალსახაა ვალდებულებითი სამართლის მკვეთრი კავშირი სანივთო სამართალთანაც, რამეთუ საკუთრების უფლების განკარგვა უმეტესად სწორედ ვალდებულებით-სამართლებრივი კონსტრუქციის – ხელშეკრულების მეშვეობით ხდება. ვალდებულებით სამართლებრივი ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად კი სანივთო სამართლებრივ ინსტიტუტებს – იპოთეკასა და გირავნობას ვიყენებთ.

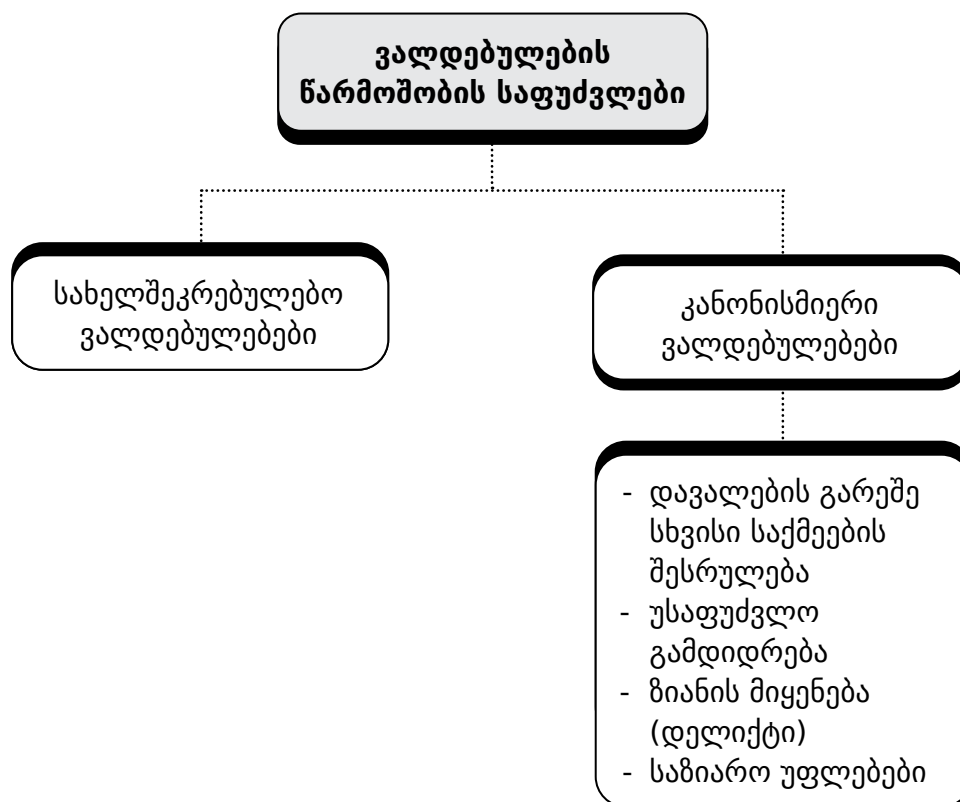
განსხვავებით სანივთო სამართლისგან ვალდებულებითი სამართალი რელატიური, ფარდობითი ხასიათისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვალდებულების მხარეს მოთხოვნის უფლება მხოლოდ კონკრეტული პირის – ამავე ვალდებულების მონაწილე მეორე მხარის მიმართ აქვს. სანივთო სამართალი კი აბსოლუტურობით ხასიათდება, რაც პირის სანივთო სამართლებრივი უფლების ნებისმიერი და არა კონკრეტული პირის მიერ დაცვის ვალდებულებას მოიპოვებს.

ვალდებულებით სამართალზე მსჯელობა ვალდებულების ცნებისა და მისი მონაწილეების განმარტებით უნდა დავიწყოთ. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, **ვალდებულების ძალით კრედიტორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე მოქმედების შესრულება. შესრულება შეიძლება მოქმედებისაგან თავის შეკავებაშიც გამოიხატოს.**

⁹⁰ სამეწარმეო და შრომის სამართალი მაგალითისთვის არის მოყვანილი. ვალდებულებითი სამართლის მოქმედების არეალი ამ დარგებით არ შემოიხზა.

განმარტებიდანვე ნათელია, რომ ვალდებულება შესრულებას გულისხმობს, თუმცაღა შესრულება პოზიტიურ და ნეგატიურ გაგებას მოიაზრებს და ურთიერთობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აქტიურ შესრულებასა და შესრულებისგან თავის შეკავებაში მდგომარეობს. ურთიერთობის სუბიექტებად კი **კრედიტორი** და **მოვალე** გვევლინებიან. კრედიტორი, ე.ი. პირი, რომელსაც კონკრეტული საფუძვლიდან გამომდინარე მოთხოვნის უფლება ეკუთვნის და მოვალე, რომელსაც ამავე ურთიერთობის მიხედვით შესრულების ვალდებულება აკისრია.

ვალდებულების ცნებისა და ურთიერთობის მონაწილე სუბიექტების განხილვის შემდეგ არსებითი მნიშვნელობა ვალდებულების დაფუძნების მომენტის დადგენას ენიჭება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულების წარმოშობის სახელშეკრულებო და კანონისმიერ საფუძვლებს გამოყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ არაიურისტისთვის ვალდებულების წარმოშობა ძირითადად ხელშეკრულების დადებასთან ასოცირდება, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების არარსებობის პირობებშიც კანონი პირს გარკვეული მოქმედების შესრულებას ან მისგან თავის შეკავებას ავალდებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ვალდებულებას კანონი და არა ხელშეკრულება აფუძნებს, სამოქალაქო სამართალი მას ვალდებულების წარმოშობის კანონისმიერ საფუძვლებს უწოდებს. ამ საფუძვლებში ერთიანდება – უსაფუძვლო გამდიდრება, ზიანის მიყენება (დელიქტი), სხვისი საქმეების დავალების გარეშე შესრულება და საზიარო უფლებები.



4.2 ხელშეკრულება, როგორც ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი

ხელშეკრულება სამოქალაქო სამართლებრივი ვალდებულების წარმოშობის ყველაზე გავრცელებული საშუალებაა. როგორც სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის განხილვისას აღვნიშნეთ, ის ორმხრივი გარიგების კლასიკური მაგალითია. **ასე რომ, ყველა ხელშეკრულება გარიგებაა, თუმცა ყველა გარიგება ხელშეკრულება არ არის**, რადგანაც გარიგების ხელშეკრულებად დაკვალიფიცირებისთვის აუცილებელია, რომ მას ორი მხარე ჰყავდეს, ზოგიერთი გარიგება კი მხოლოდ ერთი მხარის არსებობით შემოიფარგლება (მაგალითად, ანდერძი, ხელშეკრულებიდან გასვლა და ა.შ.). იურიდიულ ლიტერატურაში ხელშეკრულებების სახეებად დაყოფა სხვადასხვა ნიშნით ხდება. გამოყოფენ ცალმხრივ და ორმხრივ, უსასყიდლო და სასყიდლიან, რეალურ და კონსესუალურ, სანივთო სამართლებრივ, ვალდებულებით-სამართლებრივ და საოჯახო სამართლებრივ ხელშეკრულებებს. ხელშეკრულება ცალმხრივია თუ ორმხრივი მასში მონაწილე პირებისთვის უფლება-ვალდებულებების გადნაწილებაზე დამოკიდებული. თუკი ხელშეკრულების ერთ მხარეს მხოლოდ უფლება აქვს, ხოლო მეორე მხარეს – ამ უფლების შესატყვისი ვალდებულება, მაშინ საქმე **ცალმხრივ ხელშეკრულებასთან** გვაქვს. ასეთია, მაგალითად, ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით, მჩუქებელი ვალდებულია გააჩუქოს, ხოლო დასაჩუქრებულს უფლება აქვს მოსთხოვოს მჩუქებელს ხელშეკრულების საგნის მისთვის საკუთრებაში გადაცემა. **ორმხრივი ხელშეკრულება** კი მისი მონაწილეებისთვის თანაბრად წარმოშობს როგორც უფლებებს, ისე ვალდებულებებს. ნასყიდობის ხელშეკრულების მიხედვით, გამყიდველი ვალდებულია გადასცეს მყიდველს ნივთი და უფლება აქვს მყიდველისგან შესაბამისი საფასურის გადახდა მოითხოვოს, ხოლო, მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს გამყიდველს ნივთის საფასური და უფლება აქვს გამყიდველისგან ნივთის გადაცემა მოითხოვოს. კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებები უმეტესად **სასყიდლიანია**, რადგანაც ხელშეკრულების დადებისას სუბიექტებს თავიანთი მდგომარეობის გაუმჯობესება ამოძრავებთ, თუმცა არსებობს **უსასყიდლო** ხელშეკრულებებიც. მაგალითად, ზემოთ მოყვანილი ჩუქება უსასყიდლო ხელშეკრულებაა, ხოლო ნასყიდობა კი – სასყიდლიანი. იმ სამართლებრივ კონსტრუქციას, რომლისთვისაც უფლებებისა და ვალდებულებების წარმოშობისთვის მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებაა საკმარისი იურიდიულ ლიტერატურაში **კონსესუალურ** ხელშეკრულებას უწოდებენ, ხოლო მხარეთა შეთანხმებასთან ერთად შესრულება, უმეტესად ნივთის გადაცემაც თუ აუცილებელია, მაშინ **რეალურ** ხელშეკრულებასთან გვაქვს საქმე. მაგალითად, ქირავნობის ხელშეკრულება **კონსესუალურ** ხელშეკრულებას წარმოადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი ძალაშია მხარეთა შეთანხმების მომენტიდან, დამოუკიდებლად იმისა თუ როდის მოხდა უშუალოდ ხელშეკრულების საგნის მხარისთვის სარგებლობაში გადაცემა. სესხის ხელშეკრულება კი რეალურ ხელშეკრულებას წარმოადგენს, რადგანაც ის თანხის მსესხებლისთვის გადაცემის მომენტიდან მიიჩნევა დადებულად. **სანივთო სამართლებრივ, ვალდებულებით-სამართლებრივ და საოჯახო სამართლებრივ ხელშეკრულებებად** დაყოფა სამოქალაქო სამართლის სხვადასხვა დარგებით დარეგულირებული ვალდებულებების ცნებებთან არის დაკავშირებული. სანივთო სამართლებრივი ხელშეკრულებების შესახებ დეტალურად ვისაუბრეთ მე-3 თავში, ვალდებულებით-სამართლებრივ ხელშეკრულებებს კი ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილის – სახელშეკრულებო სამართლის განხილვისას გავაანალიზებთ. რაც შეეხება საოჯახო სახელშეკრულებო ხელშეკრულებებს, მის კლასიკურ მაგალითად საქორწინო კონტრაქტი შეიძლება მივიჩნიოთ, თუმცა აღნიშნულის

დეტალური განხილვა ბიზნესსამართლის ინტერესის სფეროს სცდება და ჩვენი განხილვის საგანიც ვერ იქნება.

სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების დადებამდე 2 ეტაპს – **წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებებსა** და ე.წ. **წინარე ხელშეკრულების** ინსტიტუტს გამოყოფს. რეალურ ცხოვრებაში მსხვილი გარიგებების დადება მოსამზადებელი ეტაპების გავლის გარეშე თითქმის შეუძლებელია. ნებისმიერი ბიზნეს-ოპერატორი მავალდებულებელ ურთიერთობაში მხოლოდ შესაბამისი კვლევისა და ანალიზის სრულად განხორციელების შემდეგ შედის. ამიტომაც ხელშეკრულებების მომზადებას პოტენციური მხარეების მიერ ხშირად ისეთი ხარჯების გაწევა სდევს თან, როგორიცაა შესაბამისი სპეციალისტების დაქირავება, გარკვეული კვლევის ჩატარება, თუნდაც ექსპერტების მგზავრობისა და საცხოვრებელი ხარჯები. ამდენად, ბუნებრივია, რომ სამოქალაქო კოდექსი მოლაპარაკების მონაწილეს უფლებას ანიჭებს მეორე მონაწილეს იმ ხარჯების ანაზღაურება მოსთხოვოს, რომლებიც მან ხელშეკრულების დასადავად გასწია, თუმცა ამ ხელშეკრულების დადება მეორე მონაწილის ბრალეული მოქმედების გამო ვერ მოხერხდა. წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ მხარეებმა შესაძლოა წინარე ხელშეკრულებაც დადონ და სამომავლოდ დასადავები ხელშეკრულების კონკრეტული პირობები მასში გაწერონ. წინარე ხელშეკრულება ჩვეულებრივ მავალდებულებელი ხელშეკრულებაა და მხარეებს მომავალი (ძირითადი) ხელშეკრულების დადების ვალდებულებას აკისრებს. ის იგივე ფორმით იდება, რა ფორმაც ძირითადი ხელშეკრულებისთვისაა დანესებული.

წინარე ხელშეკრულებისგან განსხვავდება ხელშეკრულების დადების მოსამზადებელ ეტაპზე მხარეებს შორის გაფორმებული სხვადასხვა დოკუმენტები, როგორებიცაა განზრახვებათა ოქმი, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ა.შ. როგორც წესი, ჩამოთვლილი დოკუმენტები მავალდებულებელ ხასიათს არ ატარებენ და მხარეთა ბოჭვას არ იწვევენ. თუმცა მავალდებულებელი ხასიათისაა თუ არა დოკუმენტი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მისი შინაარსისა და არა დასათაურების შესაბამისად უნდა გადაწყდეს.⁹¹

4.3 დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, პირმა შესაძლოა დავალების ან სხვა საფუძვლის გარეშეც შეასრულოს სხვა პირის საქმეები, პირველს კანონი შემსრულებელს უწოდებს, ხოლო მეორეს – მეპატრონეს. შემსრულებელი მოქმედებს რა თავისი ინიციატივით, მეპატრონის დავალების გარეშე, როგორც წესი, კეთილშობილური მიზანი ამოძრავებს. მაგალითისთვის, დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებასთან გვექნება საქმე თუ პირი (შემსრულებელი) მეზობლის დაუდევრობის გამო მისი ნაკვეთიდან მოვარდნილ წყალს თავისი სიმიდის ტომრებით შეაჩერებს და ამით როგორც თავისი ისე მომიჯნავე ნაკვეთების მესაკუთრეების ქონებას გადაარჩენს, თუმცაღა თავისი მოსავლის (სიმიდის) განადგურების ხარჯზე. მართალია, შემსრულებელს ნაკვეთის მესაკუთრისგან მსგავსი დავალება არ

⁹¹ სასამართლო პრაქტიკაში არაერთხელ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც მხარე დოკუმენტის დასათაურებაზე უთითებდა და მიაჩნდა, რომ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს არ შეეძლო მისთვის ვალდებულების დაკისრება, თუმცა სასამართლო ასე დროს დოკუმენტის ტიპს გადამწყვეტ მნიშვნელობას არ ანიჭებს და მხარეთა მიერ მასში გამოვლენილი ნების გონივრული განსჯის შედეგად ადგენს ვალდებულების არსებობის საკითხს.

მიუღია, თუმცა ასე მოქცევისა და აქედან წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას მას სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს. ასე რომ, თუ შემსრულებელს, ზიანი მიადგა იმ საფრთხის თავიდან აცილებისას, რომელიც რეალურად ემუქრებოდა სხვა პირს ან ქონებას, ხოლო საფრთხის თავიდან აცილება შემსრულებლის სამართლებრივ მოვალეობას არ შეადგენდა, მას უნდა აუნაზღაურდეს ზიანი იმ პირისაგან, რომელმაც საფრთხე შექმნა, ან იმ პირისაგან, რომლის სიკეთის გადარჩენასაც შემსრულებელი ცდილობდა. თუმცაღა, შემსრულებელს გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნა ერთმევა, თუ მის მიერ საქმეთა შესრულება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან არ შეესაბამება მის ინტერესებს. თუკი საქმის გარემოებიდან დადგინდება, რომ შემსრულებელს შეეძლო ამის შესახებ სცოდნოდა, მაშინ იგი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებით გამოწვეული ზიანი. დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების წესების ასამოქმედებლად გამორიცხული უნდა იყოს პირის ვარაუდი, რომ საქმე, რომელსაც ასრულებდა მისი იყო.

4.4 უსაფუძვლო გამდიდრება

უსაფუძვლო გამდიდრება ვალდებულების წარმოშობის ერთ-ერთი საფუძველია. **ტერმინიდანაც** ნათელია, რომ საქმე ისეთ გამდიდრებასთან – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან გვაქვს, რომელიც საფუძველს მოკლებულია. პირს, რომელმაც ასეთ ვითარებაში გაიუმჯობესა ეკონომიკური მდგომარეობა, სამოქალაქო სამართალი ვითომ-კრედიტორს უწოდებს, რადგანაც ის ნამდვილი ურთიერთობიდან წარმომდგარი კრედიტორი არ არის. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ასეთ შემთხვევას, როგორც წესი, ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც გარიგების გაბათილების ან სხვა რაიმე საფუძვლის გამო ვალდებულება არ არსებობს, არ წარმოშობილა ან მოგვიანებით შეწყდა. მაგალითისთვის, თუკი პირი ბანკის მოლარე-ოპერატორის მექანიკური შეცდომის გამო უნივერსიტეტის საბანკო ანგარიშზე სწავლის საფასურის შეტანის ნაცვლად, თანხას რომელიღაც კოსმეტიკური კომპანიის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხავს ან თუკი გარიგების ბათილობის ზოგადი წესებიდან გამომდინარე, მხარე შეცდომით დადებული გარიგების საფუძვლით მეორე მხარეს შეეცილება და გარიგების გაბათილებას მიაღწევს, სახეზე არ გვექნება ერთ შემთხვევაში თანხის გადარიცხვისა და მეორე შემთხვევაში გარიგებით გათვალისწინებული ქმედების განხორციელების საფუძველი. ხოლო ის, რაც ასეთ მოცემულობაში პირმა ვითომ-კრედიტორს გადასცა უსაფუძვლო გამდიდრების წესებით უკან დაბრუნებას ექვემდებარება.

4.5 ზიანის მიყენება (დელიქტი)

ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის ერთ-ერთ დამფუძნებლად სამოქალაქო სამართალში ზიანის მიყენება – დელიქტი გვევლინება. ზოგადად, ერთი პირის მიერ მეორე პირისთვის მიყენებული ზიანი სამართლის სხვადასხვა დარგის რეგულირების სფეროს წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში თუ სახეზე სისხლის სამართლებრივი ქმედებით – დანაშაულით მიყენებული ზიანია, საქმეში სისხლის სამართალი ერთვება და მოქმედებაში სახელმწიფოს იძულებითი აპარატი მოდის. თუ ქმედება ნაკლები საზოგადოებრივი

საშიშროების მატარებელია, მასზე რეაგირებას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ახდენს. ხოლო თუ ზიანი წმინდად სამოქალაქო სამართლებრივ კატეგორიას განეკუთვნება, შემთხვევის დარეგულირებას სამოქალაქო კოდექსის დელიქტების მარეგულირებელი ნომრები იღებს თავის თავზე. პრაქტიკაში ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც პასუხისმგებლობა ერთდროულად, ზემოთ მითითებული რამდენიმე დარგის საფუძველზე დგება. ამ ეტაპისთვის ჩვენი ინტერესის სფეროს სამოქალაქო სამართლებრივი ზიანი – დელიქტი განეკუთვნება. სამოქალაქო კოდექსი დელიქტის ზოგად დეფინიციას ითვალისწინებს და ადგენს, რომ პირი, რომელიც სხვა პირს მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, ვალდებულია მას ეს ზიანი აუნაზღაუროს. დელიქტუზარიანობა, ე.ი. უნარი პირმა სამოქალაქო სამართლებრივი წესით პასუხი აგოს ჩადენილი ქმედებისთვის 10 წლის ასაკიდან წარმოიშობა. ათი წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიერ მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებით მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებელნი 10 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მშობლები ან მის მეთვალყურეობაზე ვალდებული სხვა პირები არიან. თუმცადა, მეთვალყურეობაზე ვალდებული პირების მხრიდან ზიანის თავიდან აცილების შეუძლებლობა მათი პასუხისმგებლობის გამორიცხვის წინაპირობას წარმოადგენს. ათ წელზე მეტი ასაკის არასრულწლოვანი პირი კი პასუხს აგებს სხვისთვის მიყენებული ზიანისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ზიანის მიყენებისას ის მოკლებული იყო თავისი მოქმედების მნიშვნელობის გაგების შესაძლებლობას. სავარაუდოა, რომ 10 წლის არასრულწლოვანს საკმარისი ქონება ან შემოსავალი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებლად, დიდი ალბათობით, არ ექნება, ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი დამატებით პასუხისმგებლობას მის წარმომადგენლებსაც აკისრებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ზიანის მიყენების ზოგადი ცნების ამომწურავ დეფინიციას არ იძლევა. ნაცვლად ამისა, ის ჩამოთვლის და მოწესრიგების შესაბამის წესს უდგენს კონკრეტულ დელიქტებს, როგორიცაა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურება, ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთხით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება, ხანძრის ჩაქრობის დროს წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურება, ცხოველის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, შენობის ჩამოქცევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება, სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. დელიქტის შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება პირს უსასრულოდ არ გააჩნია, ასეთი მოთხოვნის უფლების ხანდაზმულობის ვადას სამი წელი წარმოადგენს იმ მომენტიდან, როცა დაზარალებულმა შეიტყო ზიანის ან ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ.

4.6 საზიარო უფლებები

სამოქალაქო სამართალში ვალდებულება შესაძლოა საზიარო უფლებებმაც წარმოშვას. საზიარო უფლების მარტივი მაგალითია მრავალბინიან სახლებში არსებული საერთო სარგებლობის ფართები. კიბის, სადარბაზოს, სხვენის, ლიფტის შახტების უჯრედები ბინის მესაკუთრეთა საერთო საკუთრებას წარმოადგენს და საზიარო უფლებას აფუძნებს.

როგორც დავინახეთ, სამოქალაქო სამართალში ვალდებულების წარმოშობა სხვადასხვა საფუძველზე შეიძლება ემყარებოდეს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წესები სახელშეკრულებო ვალდებულების შესახებ ასევე სხვა არასახელშეკრულებო ვალდებულებათა

მიმართაც გამოიყენება, თუკი ვალდებულების ხასიათიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. იმას თუ ზემოთ ჩამოთვლილი რომელი პირობა აფუძნებს ვალდებულებას არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. პირი, რომელიც სასამართლოში თავისი უფლების დასაცავად მიდის, თავადვე უთითებს იმ სამართლებრივ საფუძველს, რამაც სადავო შემთხვევაში ვალდებულება წარმოშვა. ვალდებულების წარმოშობის სხვადასხვა საფუძველი კი სადავო შემთხვევის სხვადასხვაგვარი გადანყვეტის საშუალებას იძლევა. შემთხვევას, როდესაც ვალდებულების წარმოშობა და შესაბამისად ამ საფუძვლით წარმოშობილი ვალდებულების დარღვევის შედეგებზე მითითება სხვადასხვა ნორმებით არის შესაძლებელი იურიდიულ ლიტერატურაში მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენციას უწოდებენ. ნებისმიერი მოდავე მხარე, რომელიც სასამართლოში სამოქალაქო სამართლებრივ დავას აწარმოებს სადავო ვალდებულების წარმოშობას იმ საფუძვლით ასაბუთებს, რომელიც მისთვის უფრო ხელსაყრელ და მომგებიან შედეგს წარმოშობს. ამიტომაც ხშირია შემთხვევები, როდესაც მხარეები თავიანთი მოთხოვნების დასაბუთებას ერთი შეხედვით შეუსაბამო საფუძვლებით ცდილობენ. მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენციის გადანყვეტა და გამოსაყენებელი ნორმის მეშვეობით დავის ოპტიმალური გადანყვეტა კი მოსამართლის კომპეტენციას განეკუთვნება.

4.7 ვალდებულებითი სამართლის პრინციპები

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ვალდებულებითი სამართალი სამოქალაქო სამართლის ბალავარს წარმოადგენს. ამიტომაც ის კერძო სამართლის 2 ძირითად პრინციპს - **ხელშეკრულების თავისუფლებისა და ნების ავტონომიის** პრინციპებს ეფუძნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კერძო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ კანონის ფარგლებში თავისუფლად დადონ ხელშეკრულებები და განსაზღვრონ ამ ხელშეკრულებათა შინაარსი. კერძო სამართლის სუბიექტებს სამოქალაქო კოდექსი ისეთი ხელშეკრულებების დადების უფლებამოსილებასაც ანიჭებს, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ არ ეწინააღმდეგება მას. აღნიშნული კი იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად სამოქალაქო კოდექსში მოცემული გავრცელებული ხელშეკრულებების დეტალურად რეგულირებისა, პირებს ისეთი ახალი ხელშეკრულებების მოფიქრებაც შეუძლიათ, რომლის ზუსტი ანალოგიც სამოქალაქო კოდექსში არ მოიძებნება. გარდა იმისა, რომ პირებს მათთვის სასურველი ხელშეკრულების თავისუფლად დადების უფლება აქვთ, ამ ხელშეკრულების შინაარსის თავისუფლად განსაზღვრის უფლებამოსილებაც ენიჭებათ. თუმცაღა აქ სამოქალაქო კოდექსის იმპერატიული ნორმებია გასათვალისწინებელი, რომელთა შეცვლაც მხარეებს თავიანთი შეთანხმებით არ ძალუძთ. პრაქტიკაში ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ხელშეკრულება რამდენიმე სხვადასხვა ხელშეკრულების ნაერთია და მხარეთა შორის არსებული ურთიერთობა მხოლოდ ერთი რომელიმე ხელშეკრულების კონსტრუქციაში არ ჯდება. ასეთ ხელშეკრულებებს სამოქალაქო კოდექსი შერეულ ხელშეკრულებებს უწოდებს და ადგენს, რომ შერეული ხელშეკრულებების განმარტებისას მხედველობაში იმ ხელშეკრულებათა შესახებ ნორმები მიიღება, რომლებიც შესრულების არსთან ყველაზე ახლოს დგანან და მას შეესაბამებიან.

მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულების თავისუფლებისა და ნების ავტონომიის პრინციპები სადამფუძნებლო ხასიათისაა სამოქალაქო სამართლისთვის, ისინი აბსოლუტურ-

ბით მაინც არ ხასიათდებიან და შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას ეს პრინციპები შეზღუდვას ექვემდებარებიან. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების თავისუფლების შეზღუდვის შემდეგ საფუძვლებს გამოყოფს:

კონტრაქტების იძულება – თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთ მხარეს ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობა უკავია, მაშინ საქმიანობის ამ სფეროში მის სურვილს კონკრეტულ ინდივიდთან ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით მნიშვნელობა არ ენიჭება და ის ყოველთვის ვალდებულია დადოს ხელშეკრულება. გარდა ხელშეკრულების დადების ვალდებულებისა, ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის მქონე სუბიექტი ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრაშიც შეზღუდულია და ხელშეკრულების არათანაბარი პირობების კონტრაქტისთვის უსაფუძვლოდ შეთავაზებაც ეკრძალება.

კონტრაქტების იძულება – იმ პირებს, რომლებიც არასამეწარმეო მიზნებისათვის ან საარსებო მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად იძენენ ან სარგებლობენ ქონებითა და მომსახურებით, დაუსაბუთებლად არ შეიძლება ეთქვათ უარი ხელშეკრულების დადებაზე, თუკი ხელშეკრულების მეორე მხარე მოქმედებს თავისი სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში.

შესაძლოა კონკრეტული ხელშეკრულების ნამდვილობა სახელმწიფოს ნებართვაზე ან ლიცენზიაზე იყოს დამოკიდებული, თუკი აღნიშნული საზოგადოების ან პიროვნების არსებითი ინტერესების დაცვით არის განპირობებული. ასეთი შემთხვევები აუცილებლად ცალკე კანონით უნდა მოწესრიგდეს. მაგალითისთვის, სამედიცინო მომსახურების ხელშეკრულების გასაფორმებლად აუცილებელია, რომ სამედიცინო მომსახურების გამწვევ მხარეს შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების ნებართვა მოპოვებული ჰქონდეს სახელმწიფოსგან.

სამოქალაქო კოდექსი ბათილ ხელშეკრულებად აცხადებს ხელშეკრულებას, რომლითაც ერთი მხარე მთელი თავისი მომავალი ქონების ან ამ ქონების ნაწილის სხვისთვის გადაცემის ანდა უზუფრუქით დატვირთვის ვალდებულებას კისრულობს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ხელშეკრულება მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე დადებულია. ხოლო ხელშეკრულება, რომლითაც ერთი მხარე მთელი თავისი ამჟამინდელი ქონების ან ამ ქონების ნაწილის სხვისთვის გადაცემის ანდა უზუფრუქით დატვირთვის ვალდებულებას იღებს, მოითხოვს წერილობით ფორმას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ხელშეკრულება ამჟამინდელი ქონების ცალკეულ ნივთებზეა დადებულია.

ბათილობას ექვემდებარება ასევე სამკვიდრო ქონების შესახებ დადებული გარიგებაც, კერძოდ, პირის სიცოცხლეში მისი სამკვიდროს თაობაზე სხვა პირების მიერ დადებული ხელშეკრულება ბათილია. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება მომავალ კანონით შემკვიდრეებს შორის ერთ-ერთი მათგანის კანონით სამემკვიდრეო წილისა და სავალდებულო წილის თაობაზე იდება.

4.8 ხელშეკრულების დადება

იმისათვის, რომ სამოქალაქო სამართლის სუბიექტები სახელშეკრულებო სამართლებრივ ურთიერთობაში შევიდნენ აუცილებელია მხარეთა **ურთიერთმფარავი ნების გამოვლენა** და ამ ნების საფუძველზე გარიგების დადება. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების დადების მომენტად მხარეების მიერ ხელშეკრულების ყველა **არსებით პირობაზე** საამისოდ

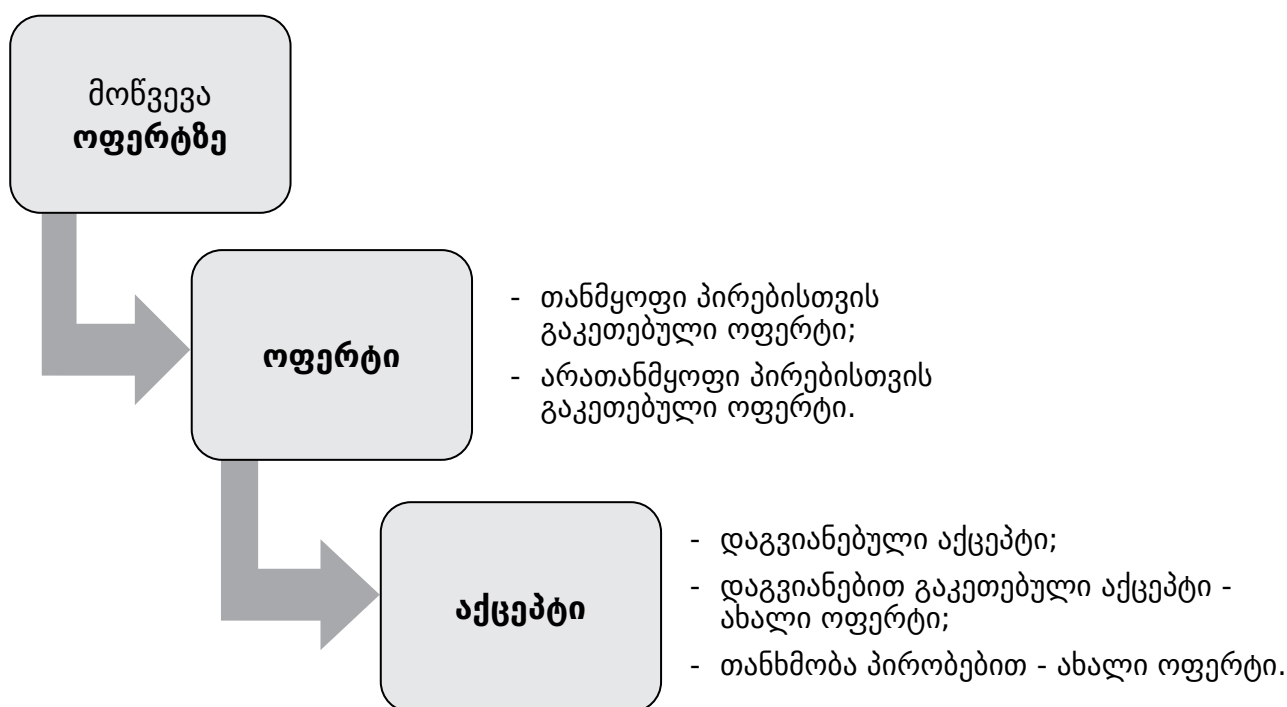
გათვალისწინებული ფორმით შეთანხმებას მიიჩნევს. თუმცა არსებითი პირობის დეტალიზებულ ლეგალურ დეფინიციას სამოქალაქო კოდექსი არ გვთავაზობს. არსებითად ჩაითვლება ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებზედაც ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით მიღწეულ უნდა იქნეს შეთანხმება, ანდა რომლებიც ასეთად მიჩნეულია კანონის მიერ. გამოდის, რომ მხარეების მიერ შეთანხმებული პირობები არსებით პირობებს წარმოადგენს, თუმცა ვიცნობთ არსებითი პირობების კანონის მიერ განსაზღვრის შემთხვევებსაც. მაგალითისთვის, შრომის კოდექსი პირდაპირ ჩამოთვლის შრომის კონტრაქტის არსებით პირობებს (სამუშაო დრო, დასვენების დრო, ანაზღაურება და ა.შ.). რაც შეეხება **ხელშეკრულების ფორმას**, სამოქალაქო კოდექსი გარიგების ბეპირი, მარტივი წერილობითი და რთული წერილობითი (სანოტარო) ფორმით დადების შესაძლებლობა ითვალისწინებს. ბეპირი ფორმით გარიგების დადებისთვის მხარეთა ბეპირსიტყვიერი შეთანხმება სრულიად საკმარისია. მარტივი წერილობითი ფორმა ხელშეკრულების წერილობით ფორმით გაფორმებასა და მხარეთა მიერ მასზე ხელმოწერას გულისხმობს. რთული წერილობითი ფორმისთვის კი წერილობით დადებული ხელშეკრულების სანოტარო წესით დამოწმებაა აუცილებელი. მაგალითად, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულების ნამდვილობისთვის, თუკი იპოთეკარი ეროვნული ბანკის ბედამხედველობის ქვეშ შემავალ სუბიექტს არ წარმოადგენს აუცილებელია მისი სანოტარო წესით დამოწმება. ხელშეკრულებათა უმრავლესობა ფორმათავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას თუ რომელი ფორმით დადონ ხელშეკრულება. ამდენად, ხელშეკრულების ფორმამ შესაძლოა ხელშეკრულების ნამდვილობის ბედი გადაწყვიტოს, რადგანაც თუ კანონით ხელშეკრულების ნამდვილობისათვის განსაზღვრული ფორმა დადგენილი, ან თავად მხარეებმა გაითვალისწინეს ხელშეკრულებისთვის ასეთი ფორმა, მაშინ ხელშეკრულება მხოლოდ ამ ფორმის შესახებ მოთხოვნის შესრულების შემდეგ შედის ძალაში.

როგორც ბემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ხელშეკრულების დასადაბად ორი ურთიერთმფარავი ნება და მათი შესაბამისი ფორმით გამოვლენაა აუცილებელი. ურთიერთმფარავი ნების დადგენა კი ოფერტისა და აქცეპტის მეშვეობით ხორციელდება. ოფერტი ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადებას, ხოლო აქცეპტი ამ წინადადების მეორე მხარის მიერ მიღებას, დათანხმებას ეწოდება. წინადადების შეთავაზებას ოფერენტი ახორციელებს, ხოლო ამ წინადადებაზე თანხმობას აქცეპტანტი აცხადებს.

ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადებაში (ოფერტში), რომელიც ერთი ან რამდენიმე პირისადმი მიმართული, გამოხატულია, რომ წინადადების მიმცემი (ოფერენტი) თანხმობის (აქცეპტის) შემთხვევაში მზადაა შეასრულოს თავისი წინადადება. ოფერტისგან უნდა გავმიჯნოთ **მოწვევა ოფერტზე**, რომელიც პირთა განუსაზღვრელი წრისადმი მიმართულ წინადადებას წარმოადგენს. ოფერტისგან განსხვავებით მოწვევა ოფერტზე ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადება არ არის და კონკრეტულად ერთი პირის ან პირთა ჯგუფისკენ არ არის მიმართული. ოფერტზე მოწვევის ყველაზე გავრცელებული მაგალითია გარკვეული პროდუქციის ყიდვის ან მომსახურების გაწევის შეთავაზების შესახებ საგაზეთო განცხადება, ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული განცხადება, ასევე მაღაზიის ვიტრინაში გასაყიდად განთავსებული საქონელი. ოფერტზე მოწვევის განხორციელების შემდეგ ხელშეკრულების დადებით დაინტერესებული პირი, როგორც წესი, ახორციელებს ოფერტს, ხოლო ოფერტზე მომწვევი მიღებულ ოფერტზე აქცეპტს აცხადებს. იმისდა მიხედვით თუ როგორ კავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან შეთავაზების განხორციელებისას ოფერენტი და აქცეპტანტი სამოქალაქო კოდექსი თანმყოფი და არათანმყოფი პირებისათვის გაკეთებული

ოფერტის შემთხვევებს გამოყოფს. თანამყოფ პირად, როგორც წესი, ისეთი პირი მიიჩნევა, რომელსაც შეთავაზებულ წინადადებაზე (ოფერტზე) რეაგირება დაუყოვნებლივ შეუძლია, ე.ი. აქ ფიზიკურად ერთად მყოფი ან უშუალო სატელეფონო ან ელექტრონული კომუნიკაციით დაკავშირებული პირები მოიაზრებიან. ამდენად, თანამყოფი პირისთვის გაკეთებულ ოფერტზე პასუხი მაშინვე უნდა იქნეს მიღებული. არათანამყოფი პირისათვის გაკეთებულ ოფერტად კი რაიმე ნიშნით ან ფორმით ოფერენტთან დისტანცირებული აქცეპტანტის მიერ აქცეპტის განხორციელება შეიძლება მოვიხსნათ. ასეთი აქცეპტი მხოლოდ იმ დრომდე შეიძლება იქნეს მიღებული, რა დროშიც ოფერტის მიმცემს, ჩვეულებრივ, შეუძლია დაელოდოს პასუხს. იმ შემთხვევაში თუ ოფერენტმა აქცეპტისათვის განსაზღვრა ვადა, მაშინ აქცეპტი მხოლოდ ამ ვადაში შეიძლება განხორციელდეს. განსხვავებულად რეგულირდება საკითხი იმისდა მიხედვით აქცეპტი აქცეპტანტმა დაგვიანებით გააკეთა თუ ვადებში განხორციელებული აქცეპტი მიუვიდა დაგვიანებით ოფერენტს. თუ ოფერენტს აქცეპტი დაგვიანებით მიუვა, აქცეპტიდან კი ირკვევა, რომ იგი დროულად არის გამოგზავნილი, აქცეპტი მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება დაგვიანებულად, თუ ოფერენტმა მეორე მხარეს დაუყოვნებლივ აცნობა ამის შესახებ. ოფერტზე დაგვიანებით გაკეთებული აქცეპტი კი ახალ ოფერტად მიიჩნევა. უარად ოფერტზე და ამავე დროს ახალ ოფერტად ჩაითვლება ასევე შემთხვევა, როდესაც პასუხში ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობა სხვა პირობებითაა გამოთქმული.

ვალდებულებითი სამართალი საქმიან ურთიერთობებში ჩართულ პირებსა და მეწარმებს ხშირ შემთხვევაში უბრალო მომხმარებლებისგან მიჯნავს და სხვადასხვა ნორმების საფუძველზე განსხვავებულ წესებს ადგენს ამ კატეგორიის სუბიექტებისთვის. როგორც წესი, ასეთ პირებს სამოქალაქო კოდექსი რიგითი პირებისგან განსხვავებით მეტი წინდახედულობისა და გამჭრიახობის უნარის ქონას სთხოვს, რაც, ალბათ, გამართლებულია კიდევ საქმიან ურთიერთობებში მყოფი პირებისა და მეწარმეებისთვის, რომლებიც სამოქალაქო სამართლებრივ ბრუნვაში მეტად გარკვეულნი და ჩახედულნი არიან. ამ სულისკვეთებითაა ჩამოყალიბებული ოფერენტის თანხმობის ვარაუდის ნორმაც, რომლის მიხედვითაც თუ საქმიან ურთიერთობებში აქცეპტი შეცვლილი პირობებით ხორციელდება, ხელშეკრულება დადებულად ჩაითვლება, თუკი აქცეპტანტს უფლება ჰქონდა ოფერენტის თანხმობა ევარაუდა და ეს უკანასკნელი მაშინვე არ განაცხადებს უარს. ასევე საგამონაკლისო წესია დადგენილი კონკრეტულ შემთხვევაში მეწარმის დუმილის აქცეპტად მიჩნევასთან დაკავშირებით. ზოგადი წესის მიხედვით აქცეპტი მკვეთრად გამოხატული ფორმით ხორციელდება, რათა ოფერენტმა თავის მიერ გაკეთებული შეთავაზების აქცეპტანტის მიერ მიღების აღქმა შეძლოს, თუმცა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით დადგენილი საგამონაკლისო წესის შესაბამისად, თუ მეწარმე, რომელსაც სხვა პირთა საქმიანი ოპერაციების შესრულება უხდება, მიიღებს ოფერტს ამგვარი საქმეების შესრულებაზე იმ პირისაგან, რომელთანაც იმყოფება საქმიან კავშირში, მაშინ იგი ვალდებულია გონივრულ ვადაში უპასუხოს ამ წინადადებას; მისი დუმილი ჩაითვლება აქცეპტად. იგივე წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, როცა მეწარმე იღებს ასეთ ოფერტს იმ პირისაგან, რომლისგანაც იგი ითხოვდა შეკვეთებს ამგვარი საქმეების შესასრულებლად. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მეწარმე ოფერტს უარყოფს, ხოლო საქონელი უკვე გამოგზავნილია, იგი ვალდებულია ზიანის თავიდან ასაცილებლად ოფერენტის ხარჯზე დროებით შეინახოს საქონელი ისე, რომ ამით მას ზიანი არ მიაღვეს.



4.9 მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულება

სამოქალაქო სამართალი იცნობს ისეთ კონსტრუქციასაც, როდესაც კრედიტორსა და მოვალეს შორის დადებული ხელშეკრულებით შესრულებას არა უშუალოდ კრედიტორი, არამედ სხვა პირი - მესამე პირი იღებს. ასეთი კონსტრუქციის მიზანი სამოქალაქო ბრუნვის სიმარტივესა და მოქნილობის უზრუნველყოფაშია. მესამე პირის სასარგებლოდ დადებულ ხელშეკრულებაზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა თუ ვის აქვს მოვალისგან შესრულების მოთხოვნის უფლება. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ასეთი ხელშეკრულების შესრულება შეიძლება მოითხოვოს როგორც კრედიტორმა, ასევე მესამე პირმა, თუ კანონით ან ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ანდა თვით ვალდებულების არსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელშეკრულებაში სპეციალური დათქმა არ მოიძებნება, საქმის გარემოებებიდან, კერძოდ, ხელშეკრულების მიზნიდან უნდა დადგინდეს:

- ✓ უფლება მესამე პირმა უნდა შეიძინოს თუ არა;
- ✓ ეს უფლება მას მაშინვე წარმოეშობა, თუ განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას;
- ✓ ხელშეკრულების მხარეები უფლებამოსილნი არიან თუ არა, მესამე პირის უფლება გააუქმონ ან შეცვალონ მისი თანხმობის გარეშე.

ე.ი. გამოდის, რომ მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების 2 კონსტრუქციას ცნობს სამოქალაქო კოდექსი – ხელშეკრულება, რომელიც მესამე პირს დამოუკიდებელ მოთხოვნას ანიჭებს, საუბარია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი მოთხოვნის მესამე პირის მიერ მოვალესთვის წაყენებაზე და ხელშეკრულება, რომელიც

მესამე პირს დამოუკიდებელ მოთხოვნას არ ანიჭებს. მაგალითისთვის, თუ პირმა თავისი მეგობრის დაბადების დღისთვის საკონდიტროს ტორტის დამზადება და მეგობრისთვის მისი მიტანა დაავალა, სახეზე გვაქვს მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების კონსტრუქცია, თუმცა მესამე პირს, ამ შემთხვევაში მეგობარს საკონდიტროსთვის მოთხოვნის წაყენების უფლება არ აქვს.

მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ მხარე, რომელმაც ხელშეკრულებაში მესამე პირის სასარგებლოდ გააკეთა დათქმა, ანუ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესრულების მიმღებად სხვა პირი განსაზღვრა, ინარჩუნებს უფლებას, შეცვალოს ხელშეკრულებაში მითითებული მესამე პირი, მიუხედავად ამ უკანასკნელის თანხმობისა. იმ შემთხვევაში თუ მესამე პირი უარს ამბობს ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე, მაშინ კრედიტორს შეუძლია თვითონ მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება, თუ ხელშეკრულებიდან ან ვალდებულების არსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. გამოდის, რომ აღნიშნული ნორმა დისპოზიციურია და თუ მესამე პირის მიერ ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე უარის თქმის თანმდევი შედეგი ხელშეკრულებაში განსხვავებულად არის მოწესრიგებული და კრედიტორს მოთხოვნის შესაძლებლობას თავად ხელშეკრულება ართმევს, მას კანონზე მითითება და მოვალის მიერ შესრულების მისთვის განხორციელების მოთხოვნის უფლება აღარ აქვს.

4.10 ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

21-ე საუკუნე საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრესისა და ტექნოლოგიების განვითარების აჩქარებული ტემპით გამოირჩევა. სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილე ბიზნეს ოპერატორები პროდუქციისა თუ მომსახურების ყველაზე მსხვილი და მასიური მიმწოდებლები არიან, რაც სამომხმარებლო ბაზარზე კონკრეტული ინდივიდებისა და ფიზიკური პირებისთვის, როგორც მიმწოდებლებისთვის სულ უფრო პატარა ადგილს ტოვებს. სამომხმარებლო ბაზარზე ვალდებულებით სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლა წინასწარ შემუშავებული და შაბლონურად გამოყენებადი ხელშეკრულებებით ხდება, რაც მომხმარებლებს შესაძლებლობას ართმევს ზეგავლენა იქონიონ მიმწოდებელზე და ხელშეკრულების პირობების მასთან ინდივიდუალურად შეთანხმება მოახდინონ. საზოგადოებაში იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომელიც მსხვილი ბიზნეს-ოპერატორის მიერ შემოთავაზებულ სახელშეკრულებო პირობებს დაინუნებს და მხარესთან პირობებზე ინდივიდუალურ მოლაპარაკებას მოითხოვს. როგორც წესი, ადამიანები მორჩილად აწერენ ხელს კომპანიების მიერ შემუშავებულ შაბლონურ ხელშეკრულებებს, რომელშიც უმრავლესი პირობა კომპანიის მიერ წინასწარ არის დადგენილი. ასეთ მოცემულობაში, კომპანიები, რომელთაც, ბუნებრივია, მეტი ფინანსური სახსარი და შესაძლებლობა აქვთ კვალიფიციური იურისტების დახმარებით თავიანთ პოზიციებს ხელშეკრულებაში კონკრეტული პირობების ჩადებით გამოკვეთილად ამყარებენ. გამოდის, რომ ასეთ ურთიერთობებში მომხმარებელი სუსტ და შედარებით უუნარო მხარედ გვევლინება. სწორედ ამიტომ სამოქალაქო კოდექსი მომხმარებლის კანონისმიერი დაცვის მინიმუმს ადგენს და შემთავაზებლის მიერ დადგენილ სტანდარტულ პირობებს გარკვეულ ჩარჩოებს უწესებს.

სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის გამიზნული პირო-

ბებია, რომელთაც ერთი მხარე (შემთავაზებელი) უდგენს მეორე მხარეს და რომელთა მეშვეობითაც კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებული ან მათი შემცსები წესების დადგენა უნდა მოხდეს. მოცემული დეფინიცია ყველა იმ ნიშანზე უთითებს, რაც პირობის სტანდარტულ პირობად მიჩნევისთვისაა აუცილებელი. სტანდარტული პირობა ყოველთვის **წინასწარ ჩამოყალიბებულია** და უშუალოდ კონკრეტული ხელშეკრულების გაფორმების წინ არ დგინდება. ის აუცილებლად **მრავალჯერადი გამოყენებისთვისაა** გამიზნული, აქ გადამწყვეტია მრავალჯერადი გამოყენების მიზანი და არა მრავალჯერადი გამოყენების ფაქტი. სტანდარტულ პირობებს აუცილებლად **ერთი მხარე უდგენს მეორეს** ისე, რომ ამ უკანასკნელს მხოლოდ ხელშეკრულების დადების ან დადებაზე უარის თქმის შესაძლებლობა აქვს. თუ მომხმარებელს შესწევს უნარი, შემთავაზებულ პირობებზე მოლაპარაკება აწარმოოს და შეცვალოს ისინი ისე, რომ ხელშეკრულების პირობების მხარეების მიერ დეტალურად განსაზღვრა მოხდეს, მაშინ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობა სახეზე არ გვექნება. უშუალოდ მხარეთა მიერ შეთანხმებულ პირობებს კი სტანდარტულ პირობებთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება. კიდევ ერთი აუცილებელი ნიშანი, რაც სტანდარტულ პირობას ახასიათებს, ის არის, რომ სტანდარტულმა პირობებმა **კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებული ან მათი შემცსები წესების დადგენა უნდა მოახდინოს**. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ხელშეკრულებაში მოცემული პირობები იმეორებს კანონით დადგენილ პირობებს, მაშინ ასეთი პირობა სტანდარტულ პირობად არ მიიჩნევა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ როდესაც კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებულ წესებზე ვსაუბრობთ, კანონის იმპერატიულ ნორმებს არ ვგულისხმობთ, რამეთუ იმპერატიული ნორმა შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესს ადგენს და მისი შეცვლა ხელშეკრულებით შეუძლებელია. თუკი ასეთი რამ პრაქტიკაში მაინც მოხდა, მსგავსი პირობა იმთავითვე ბათილი იქნება არა როგორც სტანდარტული პირობა, არამედ როგორც კანონსაწინააღმდეგო გარიგება. ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა ერთდროულად უნდა გვექონდეს სახეზე, რათა ხელშეკრულების პირობა სტანდარტულ პირობად დაკვალიფიკირდეს.

იმისათვის, რომ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობა მის შემთავაზებელსა და ხელშეკრულების მეორე მხარეს შორის დადებული ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იქცეს აუცილებელია, რომ

- ✓ შემთავაზებელმა ხელშეკრულების დადების ადგილას თვალსაჩინო წარწერა გააკეთოს და მიუთითოს ამ პირობებზე და
- ✓ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შესაძლებლობა ჰქონდეს გაეცნოს ამ პირობების შინაარსს და თუ თანახმაა, მიიღოს ეს პირობები.

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსი მთელ რიგ ურთიერთობებში მენარმეებისთვის განსხვავებულ წესებს ადგენს. მსგავსი რეგულაცია გვხვდება სტანდარტულ პირობებთან მიმართებითაც, კერძოდ, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე მენარმეა, ხელშეკრულებათა სტანდარტული პირობები ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იქცევა მაშინ, როცა მას საქმიან ურთიერთობებში აუცილებელი გულისხმიერების გამოჩენისას ეს უნდა გაეთვალისწინებინა.

გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მეორე მხარეს შემთავაზებელთან შედარებით ნაკლებად სახარბიელო მდგომარეობაში აგდება, სამოქალაქო

ლაქო კოდექსი ფორმის მიხედვით უჩვეულო და ბუნდოვანი პირობების არსებობისას მომხმარებლის დაცვას უზრუნველყოფს. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ის დებულებანი, რომლებიც **ფორმის მიხედვით იმდენად უჩვეულოა**, რომ მეორე მხარეს მათი გათვალისწინება არ შეეძლო, არ იქცევიან ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად. ხოლო თუ ხელშეკრულების **სტანდარტული პირობების ტექსტი ბუნდოვანია**, მაშინ იგი მეორე მხარის სასარგებლოდ განიმარტება.

სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს რა შემთავაზებლის საბაზრო ძალაუფლებას და ამ კუთხით მის უპირატესობას მეორე მხარესთან მიმართებით, ხელშეკრულების კონკრეტული სახის სტანდარტულ პირობებს ბათილად აცხადებს. ბათილია ხელშეკრულებათა სტანდარტული პირობა, მიუხედავად ხელშეკრულებაში მისი ჩართვისა, თუ იგი **ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდეგოდ** საზიანოა ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის. ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებები, რომელთა არსებობისას იქნა ეს პირობები ხელშეკრულებაში შეტანილი, მხარეთა ორმხრივი ინტერესები და სხვა. სამოქალაქო კოდექსის ზემოთ მოცემული დანაწესი სტანდარტული პირობების შინაარსის კონტროლის ზოგად დებულებას შეიცავს და ხელშეკრულების მონაწილე მხარისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში მოქმედია, მიუხედავად იმისა ის ფიზიკური პირია თუ მეწარმე. სტანდარტული პირობის შინაარსის კონტროლის განმახორციელებელი ზოგადი ნორმის გარდა სამოქალაქო კოდექსი დეტალურ ჩამონათვალს გვთავაზობს იმ პირობებისას, რომლებიც ხელშეკრულებაში ჩართვის მიუხედავად, ბათილად იქნებიან მიჩნეული. თუმცაღა სტანდარტული პირობების შინაარსის დეტალური კონტროლის განმახორციელებელი დებულებები ხელშეკრულების მხოლოდ ისეთ მხარეს იცავს, რომელიც ფიზიკური პირია და არ მისდევს სამეწარმეო საქმიანობას. ამდენად, ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, რომლებსაც შემთავაზებელი იყენებს იმ ფიზიკური პირების მიმართ, რომლებიც არ მისდევნენ სამეწარმეო საქმიანობას, ბათილად მიიჩნევა:

- ✓ დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს შეთავაზებული წინადადების მიღების ან უარყოფის, ანდა ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულების შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან აშკარად მცირე ვადებს (წინადადების მიღებისა და შესრულების ვადები);
- ✓ დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს მისივე ვალდებულებათა შესასრულებლად კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებულ, შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან არასაკმარისად განსაზღვრულ ვადებს (ვადები ვალდებულების დარღვევისას);
- ✓ დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს გაუმართლებლად და ხელშეკრულებაში მითითებული საფუძვლის გარეშე უარი თქვას თავისი ვალდებულების შესრულებაზე (ხელშეკრულებაზე უარის თქმის პირობა);
- ✓ დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს შეცვალოს შეპირებული სამუშაო ან გადაუხვიოს მას, თუ ამის შესახებ შეთანხმება მიუღებელია ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის (ცვლილების შეტანის პირობა);
- ✓ დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს ხელშეკრულების მეორე მხარეს მოსთხოვოს განუვლი ხარჯების შეუსაბამოდ მაღალი ანაზღაურება (განუვლი ხარჯების შეუსაბამოდ მაღალი ანაზღაურება).

- ✓ დებულება, რომელიც ითვალისწინებს ფასის მომატებას გაუმართლებლად მოკლე ვადებში (ფასების მოკლევადიანი მომატება);
- ✓ დებულება, რომლითაც იზღუდება ან გამოირიცხება:

შესრულებაზე უარის უფლება, რომელიც ხელშეკრულების მხარეს ამ კანონის თანახმად აქვს, ან ხელშეკრულების მხარის უფლება, უარი თქვას შესრულებაზე, ვიდრე მეორე მხარეს არ შეუსრულებია დაკისრებული ვალდებულება (შესრულებაზე უარის თქმის უფლება);
- ✓ დებულება, რომლითაც ხელშეკრულების მხარეს ერთმევა უფლება, გაქვითოს უდავო ან სასამართლო გადაწყვეტილებით დადგენილი მოთხოვნა (ურთიერთმოთხოვნათა ჩათვლის აკრძალვა);
- ✓ დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი თავისუფლდება კანონით გათვალისწინებული იმ მოვალეობისაგან, რომ ხელშეკრულების მხარე გააფრთხილოს ან დაუნიშნოს მას ვადა ვალდებულების შესასრულებლად (გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ; ვადის დანიშვნა);
- ✓ შეთანხმება ზიანის ოდენობაზე მეტი თანხის მოთხოვნის შესახებ (ზიანის ანაზღაურების გადამეტებული მოთხოვნა);
- ✓ დებულება, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს პასუხისმგებლობას იმ ზიანისათვის, რაც გამოწვეულია შემთავაზებლის ან მისი წარმომადგენლის მიერ უხეში გაუფრთხილებლობით ვალდებულების დარღვევის გამო (პასუხისმგებლობა გაუფრთხილებლობის გამო);
- ✓ დებულება, რომლითაც შემთავაზებლის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევისას:

ხელშეკრულების მეორე მხარეს ერთმევა ან ეზღუდება უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, ან ხელშეკრულების მეორე მხარეს ერთმევა ან ეზღუდება ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება (ძირითადი ვალდებულების შესრულების დარღვევა);
- ✓ დებულება, რომელიც შემთავაზებლის მიერ ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევებში ხელშეკრულების მეორე მხარეს ართმევს უფლებას, მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება მთლიანი ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუკი მას დაეკარგა ინტერესი ნაწილობრივი შესრულებისადმი (ინტერესის დაკარგვა ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულებისას);
- ✓ დებულებები, რომლებიც, კანონით გათვალისწინებული წესებისაგან განსხვავებით, ზღუდავენ ახალწარმოებული საქონლის მიწოდებისა და სამუშაოების შესრულებისას შემთავაზებლის პასუხისმგებლობას ნივთის ნაკლის გამო.

4.11 ვალდებულების შესრულება

ყოველი შესრულება ვალდებულებას გულისხმობს. *Pacta sunt servanda* – ვალდებულება უნდა შესრულდეს – კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის სამოქალაქო სამართლის უმნიშვნელოვანესი პრინციპია. მხარეები დებენ რა ხელშეკრულებას, ვარაუდობენ, რომ ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს. სახელშეკრულებო ურთიერთობის გეგმამომიერი განვითარება ხელშეკრულების შეწყვეტას შესრულებით მოიაზრებს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია იმ დანაწესების განხილვა, რასაც სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების შესრულებისთვის არსებითად მიიჩნევს. უზოგადესი წესის მიხედვით, **ვალდებულება უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას**. ჯეროვანი შესრულება სათანადო და სრულყოფილ შესრულებას გულისხმობს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც აღნიშნულის შეფასება არც ისე მარტივია. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად მხარეები ხელშეკრულებაშივე დეტალურად უთითებენ იმ მახასიათებლებს, რაც შესრულებას ჯეროვნად აკვალიფიცირებს. თუმცაღა თუ ხელშეკრულების დებულებებიდან ჯეროვანი შესრულების შინაარსი ნათლად არ იკვეთება, აღნიშნულის შეფასება სადავო შემთხვევაში მოსამართლის კომპეტენციას განეკუთვნება. შეფასებით კატეგორიას წარმოადგენს კეთილსინდისიერების ცნებაც, რომელიც კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების ქვაკუთხედს წარმოადგენს. კეთილსინდისიერების სტანდარტი სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეებს ერთმანეთის უფლებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით გულისხმიერად მოქცევის წესებს უდგენს. კეთილსინდისიერების შინაარსიც საკმაოდ ფართო და სადავოა, ამიტომაც მისი კონკრეტული შემთხვევის ჭრილში განმარტების ტვირთი ხშირად საქმის განმხილველ მოსამართლეს აწევს.

ვალდებულების ჯეროვან შესრულებას ეხმიანება და უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს **შესრულების ხარისხის** განსაზღვრას. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ შესრულების ხარისხი ხელშეკრულებაში დაწვრილებით არ არის განსაზღვრული, მაშინ მოვალე ვალდებულია, სულ ცოტა, საშუალო ხარისხის საშუალო შეასრულოს და საშუალო ხარისხის ნივთი გადასცეს. თუ ხელშეკრულების საგანი ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთია, კრედიტორი არ არის ვალდებული მიიღოს სხვა ნივთი, თუნდაც უფრო მაღალი ღირებულების მქონე. ხოლო, თუ შესრულების საგანი გვაროვნული ნივთია, რომლის შეცვლაც, ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, მოვალემ ვალდებულება ყოველთვის უნდა შეასრულოს.

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მატარებელია **ვალდებულების შესრულების დრო და ადგილი**. როგორც წესი, ვალდებულების შესრულების ადგილიც და დროც ხელშეკრულების მხარეების მიერ დეტალურად არის განსაზღვრული, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მხარეებს ხელშეკრულების დადების ეტაპზე ამ საკითხების დარეგულირება გამოორჩათ. ასეთ დროს სამოქალაქო კოდექსის დანაწესი ამოქმედდება, რომლის მიხედვითაც, თუ შესრულების ადგილი არც განსაზღვრულია და არც ვალდებულებითი ურთიერთობის არსიდან გამომდინარეობს, მაშინ საგნის მიწოდება შემდეგნაირი წესებით ხდება:

- ✓ ინდივიდუალურად განსაზღვრული საგნის შემთხვევაში – იმ ადგილას, სადაც იგი ვალდებულების წარმოშობის მომენტისათვის იმყოფებოდა;

- ✓ გვარეობით განსაზღვრული საგნის შემთხვევაში – იმ ადგილას, სადაც მდებარეობს მოვალის საწარმო; თუ ასეთი არ არის, მაშინ – მისი საცხოვრებელი ადგილის (იურიდიული მისამართის) მიხედვით.

ვალდებულების შესრულების ადგილთან მიმართებით არსებითია ვალდებულების წარმოშობის შემდეგ **მოვალის ან კრედიტორის ადგილსამყოფლის შეცვლის** საკითხი. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ მოვალის საცხოვრებელი ადგილი ან საწარმოს ადგილსამყოფელი ვალდებულების შესრულების წინ იცვლება და კრედიტორს ამის გამო დამატებითი ხარჯები წარმოეშობა, ამ ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება კრედიტორს ეკისრება. ხოლო თუ ვალდებულების შესრულებამდე კრედიტორის საცხოვრებელი ადგილი ან იურიდიული მისამართი იცვლება და ამის გამო ხარჯები იზრდება ან შესრულებას ექმნება საფრთხე, მაშინ კრედიტორს ეკისრება როგორც გაზრდილი ხარჯების ანაზღაურება, ასევე საგნის გადაცემის მოსალოდნელი საფრთხის რისკიც.

ხელშეკრულებათა გარკვეული ნაწილისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის ვალდებულების უშუალოდ მოვალის მიერ შესრულებაა, თუმცა არსებობს ხელშეკრულებები, რომელთა კრედიტორებისთვისაც მთავარი ვალდებულების ზოგადად შესრულება და არა კონკრეტული მოვალის მიერ შესრულებაა. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსის მიერ დადგენილი დანაწესის შესაბამისად, თუ კანონიდან, ხელშეკრულებიდან ან ვალდებულების ბუნებიდან არ გამომდინარეობს, რომ მოვალემ პირადად უნდა შეასრულოს ვალდებულება, მაშინ ეს ვალდებულება შეიძლება მესამე პირმაც შეასრულოს. თუმცა კრედიტორს შეუძლია არ მიიღოს მესამე პირისაგან შემოთავაზებული შესრულება, თუ მოვალე ამის წინააღმდეგია. შესაძლოა პრაქტიკაში შეგვხვდეს ისეთი შემთხვევაც, როდესაც მოვალის მხრიდან ორმხრივი ხელშეკრულების დარღვევის გამო კრედიტორი თავისი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იძულებით აღსრულებას მიმართავს, თუმცა ამ ქცევით საფრთხე ექმნება მესამე პირის უფლებას ამ ნივთზე. ასეთ შემთხვევაში მესამე პირი სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი რეგულაციის თანახმად აღჭურვილია უფლებით თავად დააკმაყოფილოს კრედიტორი და ამით ერთი მხრივ საკუთარი უფლება გადაარჩინოს ნივთზე და მეორე მხრივ მოვალის მიმართ მოთხოვნის უფლების მესაკუთრე თავად გახდეს.

აუცილებელია, რომ მოვალემ ვალდებულება უფლებამოსილი პირის – კრედიტორის წინაშე შეასრულოს. თუმცა შესაძლოა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კანონით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით შესრულების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი სხვაც იყოს. თუ ვალდებულება არაუფლებამოსილი პირის მიერ იქნა მიღებული, ვალდებულება შესრულებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება თუ კრედიტორს აღნიშნულზე თანხმობა აქვს გაცხადებული ან ამ უკანასკნელმა ასეთი შესრულებისგან სარგებელი მიიღო.

4.12 ფულადი ვალდებულების შესრულება

ფულადი ვალდებულება სამოქალაქო ბრუნვაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვალდებულებაა, რომლის მიხედვითაც, ვალდებულების ერთი მხარე მეორეს ფულად თანხას გადასცემს. სამოქალაქო კოდექსი ფულადი ვალდებულების ეროვნულ ვალუტაში გამოხატვის ზოგად წესს ადგენს, თუმცა იქვე უთითებს, რომ მხარეებს ფულადი ვალდებულების უცხოურ ვალუტაში დადგენის შესაძლებლობაც აქვთ თუ აღნიშნული კანონით არ არის აკ-

რძალული. ჩვეულებრივი ვალდებულებებისგან განსხვავებით ფულადი ვალდებულების შესრულების ადგილად კანონი კრედიტორის ადგილსამყოფელს (საცხოვრებელი ადგილი ან იურიდიული მისამართი) მიიჩნევს. ხოლო თუ კრედიტორს ფულის ჩარიცხვისათვის გამიზნული საბანკო ანგარიში იმ ადგილას ან იმ ქვეყანაში აქვს, სადაც გადახდა უნდა მოხდეს, მაშინ მოვალეს ამ ანგარიშზე ჩარიცხვით შეუძლია თავისი ფულადი ვალდებულების შესრულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კრედიტორი ამის წინააღმდეგია.

სამოქალაქო კოდექსი **ფულადი ვალდებულების დაფარვის რიგითობას** მკაცრად ადგენს და უთითებს, რომ თუ მოვალეს კრედიტორისათვის სხვადასხვა ვალდებულებებიდან გამომდინარე ერთმანეთის მსგავსი რამდენიმე შესრულება ეკისრება და ის, რაც შესრულდა, საკმარისი არ არის ყველა ვალის დასაფარავად, მაშინ პირველი ის ვალდებულება დაიფარება, რომელსაც **მოვალე შესრულების დროს ამოირჩევს**; ხოლო, თუ მოვალე არ ამოირჩევს, მაშინ ის ვალი დაიფარება, რომლის გადახდის **ვადაც პირველად დადგა**. იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნათა შესრულების ვადა ერთდროულად დადგა, მაშინ თავდაპირველად ის მოთხოვნა უნდა შესრულდეს, რომელიც მოვალისათვის **შესასრულებლად ყველაზე მძიმეა**. ხოლო, თუ მოთხოვნები თანაბრად მძიმეა, თავდაპირველად ის უნდა შესრულდეს, რომელიც **ყველაზე ნაკლებად არის უზრუნველყოფილი**. მოვალის იმ გადასახდელიდან, რომელიც არ არის საკმარისი მთელი ვადამოსული ვალის დასაფარავად, თავდაპირველად იფარება სასამართლოს ხარჯები, შემდეგ – ძირითადი შესრულება (ვალი) და ბოლოს – პროცენტები.

ფულადი ვალდებულებების შესრულებაზე მსჯელობისას არსებითია იურიდიულ ლიტერატურაში **ნომინალიზმის პრინციპის** სახელით ცნობილი დანაწესი, რომელიც ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვალებადობას შესრულების განხორციელების მიზნებისთვის არანაირ ყურადღებას არ ანიჭებს. იმ შემთხვევაში თუ ვალდებულების წარმოშობის მომენტისთვის 1 ლარით 1 კილოგრამი ფქვილის შეძენა იყო შესაძლებელი, ხოლო შესრულების განხორციელების მომენტისთვის იგივე თანხით მხოლოდ 500 გრამი ფქვილის შეძენა ხერხდება, აღნიშნული კრედიტორს 1 ლარის ნაცვლად 2 ლარის მოთხოვნის უფლებას არ ანიჭებს. ნომინალიზმის პრინციპი ყველა განვითარებული ქვეყნის სამართლებრივ სისტემებში მოქმედებს. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 2010 წელს ერთ-ერთ საქმეზე პრეცედენტული მნიშვნელობის გადაწყვეტილება მიიღო, სადაც ფაქტიურად ნომინალიზმის პრინციპის განმარტება გააკეთა. გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ – „ფულადი ვალდებულების შესრულების დროს მოქმედებს ე.წ. ნომინალიზმის პრინციპი, რომლის თანახმად, ვალდებულება ნაკისრ თანხაში უნდა დაიფაროს, ვიანიდან ფულადი ვალდებულების საგანს წარმოადგენს ფულადი ნიშნების გარკვეული თანხა, ხოლო ფულის მსყიდველობითუნარიანობის ცვალებადობა არ ცვლის ვალის თანხას და არ წარმოადგენს გადასახდელი თანხის გადაფასების საფუძველს. აქედან გამომდინარე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა ამ ნაწილში საჩივრის დაკმაყოფილების საფუძველი.⁹²

⁹² საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2010 წლის 19 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-347-323-2010.

4.13 კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება, მოვალის მიერ ვადის გადაცილება

კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება სამოქალაქო კოდექსში ვალდებულების შესრულების თავში გვხვდება, ხოლო მოვალის მიერ ვადის გადაცილება ვალდებულების დარღვევად მიიჩნევა და შესაბამის თავშია (ვალდებულების დარღვევა) განთავსებული. თავად სათაურიდანაც იკვეთება, რომ **კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებად** კრედიტორის მიერ მისთვის შეთავაზებული ვადამოსული შესრულების მიუღებლობა ითვლება. სამოქალაქო კოდექსი ვადის გადაცილებად აკვალიფიცირებს ისეთ შემთხვევასაც, როდესაც კრედიტორი ისეთ მოქმედებას არ ასრულებს, რომელიც ვალდებულების შესასრულებლად საჭირო.

მიუხედავად იმისა, რომ კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება ვალდებულების დარღვევად არ მიიჩნევა, კრედიტორი ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც შესასრულებელი ვალდებულების მიღების ვადის ბრალეული გადაცილების გამო მიადგა მოვალეს. კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მოვალე მხოლოდ მაშინ არის პასუხისმგებელი ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, თუკი შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა მოვალის განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობის გამო.

კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მისი ბრალის მიუხედავად:

- ✓ იგი ვალდებულია აუნაზღაუროს მოვალეს ხელშეკრულების საგნის შენახვის გამო წარმოშობილი ზედმეტი ხარჯები;
- ✓ მას ეკისრება ნივთის შემთხვევით გაფუჭების ან დაღუპვის რისკი;
- ✓ მას აღარ აქვს ფულადი ვალდებულებისათვის პროცენტის მიღების უფლება.

სამოქალაქო კოდექსი მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილებად მიიჩნევს, თუ:

- ✓ შესრულებისათვის დადგენილ დროში ვალდებულება არ შესრულდება;
- ✓ შესრულების ვადის დადგომიდან კრედიტორის მიერ გაფრთხილების შემდეგაც იგი არ ასრულებს ვალდებულებას.

გამომდინარე იქიდან, რომ მოვალის მიერ შესრულების ვადის გადაცილება ნაკისრი ვალდებულების დარღვევად მიიჩნევა, ის უარყოფით შედეგებს მოვალისთვის იწვევს. კერძოდ, მოვალე, რომელიც **ფულადი თანხის გადახდის ვადას გადააცილებს**, ვალდებულია, გადაცილებული დროისათვის მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული **პროცენტი** გადაიხადოს, თუ კრედიტორს, სხვა საფუძვლიდან გამომდინარე, უფრო მეტის მოთხოვნა არ შეუძლია. ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას პროცენტიდან პროცენტის გადახდევინებაც დასაშვებია იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული ხელშეკრულებით პირდაპირ არის გათვალისწინებული. პროცენტის გადახდის მოთხოვნის გარდა, კრედიტორს უფლება აქვს ვადის გადაცილებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს. ვადა გადაცილებულად არ ჩაითვლება, თუკი ვალდებულება ისეთ გარემოებათა გამო არ შესრულდა, რაც მოვალის ბრალით არ არის გამოწვეული. (შესრულების შეუძლებლობა).

გარდა იმისა, რომ მოვალეს შესრულების ვადის გადაცილების გამო კრედიტორის სასარგებლოდ პროცენტის გადახდა და შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას ზიანის

ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება, ის იმ რისკების მატარებელიცაა, რაც შესრულების ვადის გადაცილების შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას. ამდენად, ვადის გადაცილების დროს მოვალე პასუხს აგებს ყოველგვარი გაუფრთხილებლობისათვის და შემთხვევითობისთვისაც, თუ არ დაამტკიცებს, რომ ზიანი ვალდებულების დროული შესრულების დროსაც შეიძლებოდა დამდგარიყო.

4.14 ხელშეკრულების მოშლა

ხელშეკრულების მოშლის საკითხების დარეგულირებისას სამოქალაქო კოდექსი დეფინიციურ უზუსტობებს შეიცავს, რაც ერთგვარი აღრევისა და დაბნეულობის მიზეზი შეიძლება გახდეს, მითუმეტეს არაიურისტებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სახელმძღვანელოს მიზანს არ წარმოადგენს დოგმატური პრობლემების გამოვლენა და მისი კრიტიკა, საჭიროდ მიგვაჩნია დეფინიციების დონეზე საკითხების ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ამ მიზნებისთვის უნდა განვიხილოთ სამოქალაქო კოდექსის სხვადასხვა მუხლებში გაბნეული შემდეგი მცნებები - **ხელშეკრულების შეწყვეტა, ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარი და ხელშეკრულების მოშლა**.

ხელშეკრულების შეწყვეტა

ხელშეკრულების შეწყვეტის გზები სამოქალაქო კოდექსში ამომწურავადაა მოცემული. ესენია:

- ✓ ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით;
- ✓ ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით;
- ✓ ვალდებულების შეწყვეტა ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის გზით;
- ✓ ვალდებულების შეწყვეტა ვალის პატიების გზით;
- ✓ ვალდებულების შეწყვეტა მოვალის გარდაცვალების, იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველით;
- ✓ ვალდებულების შეწყვეტა კონფუზიით.

განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. **ვალდებულების შეწყვეტა შესრულების გზით** ურთიერთობის ყველაზე ორდინალური და გეგმაზომიერი დასასრულია. მხარეები ხელშეკრულების დადების ეტაპზე ვალდებულების შეწყვეტას სწორედ ამ საფუძველით ვარაუდობენ. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც მეტი გარანტიისთვის მოვალე კრედიტორისგან შესრულების მიღების შესახებ გარკვეული დოკუმენტის გადაცემას ითხოვს. ასეთი მოთხოვნის არსებობისას კრედიტორმა შესრულების მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღების შესახებ აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა გასცეს. ვალის მიღების შესახებ შედგენილი დოკუმენტი, რომელშიც არაფერია ნათქვამი პროცენტის შესახებ, გულისხმობს, რომ პროცენტიც გადახდილია და ფულადი ვალდებულებაც მთლიანად შეწყვეტილია. როდესაც ვალის გადახდა ხდება პერიოდულად, ნაწილ-ნაწილ, მაშინ დოკუმენტი მისი ბოლო

ნაწილის გადახდის შესახებ, ვიდრე სხვა რამ არ დადასტურებულა, იძლევა იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ გადახდილია წინა ნაწილიც.

შესაძლოა გვექონდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც ხელშეკრულების დადების შემდეგ მოთხოვნის შესახებ სავალო საბუთია გაცემული. ასეთ დროს მოვალე, ბუნებრივია, ამ საბუთის დაბრუნებითაა დაინტერესებული. ასე რომ სამოქალაქო კოდექსი მოვალეს შესრულების შესახებ დოკუმენტთან ერთად, სავალო საბუთის დაბრუნების ან მისი გაუქმების მოთხოვნის უფლებასაც ანიჭებს. თუ კრედიტორს ამ საბუთის დაბრუნება არ შეუძლია, მოვალეს უფლება აქვს მოითხოვოს ოფიციალურად დამოწმებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ ვალდებულება შეწყვეტილია. თუ კრედიტორი უარს აცხადებს შესრულების შესახებ დოკუმენტის გაცემაზე, სავალო საბუთის დაბრუნებაზე ან მის გაუქმებაზე, ანდა შესრულების შესახებ დოკუმენტში მისი დაბრუნების შეუძლებლობის აღნიშვნაზე ან იმის აღიარებაზე, რომ ვალი გაქარწყლებულია, მაშინ სამოქალაქო კოდექსი მოვალეს შესრულებაზე უარის თქმის უფლებას ანიჭებს. ასეთ შემთხვევებში ვადის გადამცილებლად კრედიტორი ჩაითვლება.

თუ კრედიტორი აყოვნებს შესრულების მიღებას, ან უცნობია მისი ადგილსამყოფელი, მოვალე უფლებამოსილია შესრულების საგანი სასამართლოსა ან ნოტარიატში შეინახოს, ხოლო ფული ან ფასიანი ქაღალდი ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს. ვალდებულების ამ გზით შეწყვეტას **დეპონირება** ეწოდება. დეპონირებით მოვალე კრედიტორის წინაშე ვალდებულებისაგან თავისუფლდება. ქონების სასამართლოს ან ნოტარიუსისთვის დეპონირების შემდეგ სასამართლო ან ნოტარიუსი შეარჩევს შემნახველს, დოკუმენტები კი მათთან რჩება. აუცილებელია, რომ საგანი დეპონირებას ექვემდებარებოდეს, ანუ შესანახად ვარგისი იყოს. მალფუჭებადი საგნები შესანახად არ მიიღება. დეპონირების მიზანი ის არის, რომ დეპონირებული ქონება მოსამართლემ ან ნოტარიუსმა კრედიტორს გადასცეს. ამდენად, შესრულების საგნის შესანახად მიღების შესახებ სასამართლო ან ნოტარიუსი კრედიტორს აღნიშნულის შესახებ ატყობინებს და მისგან საგნის მიღებას მოითხოვს. შენახვასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი კრედიტორს ეკისრება. მოვალეს უფლება აქვს შენახული საგანი კრედიტორის მიერ მის მიღებამდე უკანვე მოითხოვოს, თუ მან თავიდანვე უარი არ თქვა უკან დაბრუნებაზე. თუ მოვალე უკან ითხოვს საგანს, მაშინ ითვლება, რომ შენახვა არ შემდგარა და შენახვის ხარჯებიც მასვე ეკისრება.

სასამართლო ან ნოტარიუსი შესრულების საგანს სამ წლამდე ვადით ინახავს. თუ ამ ვადის განმავლობაში კრედიტორი არ მიიღებს საგანს, ამის შესახებ ეცნობება მოვალეს და მოეთხოვება ჩაბარებული საგნის უკან დაბრუნება. თუ დაბრუნებისათვის საჭირო ვადის განმავლობაში მოვალე არ მიიღებს საგანს, მაშინ იგი სახელმწიფო ქონებად ჩაითვლება.

ორ პირს შორის არსებული ურთიერთმოთხოვნა შეიძლება **გაქვითვითაც** შეწყდეს, თუ ამ მოთხოვნათა შესრულების ვადა უკვე დამდგარია. ვალდებულებათა გაქვითვას სამოქალაქო კოდექსი მაშინაც უშვებს, როცა ერთ-ერთი მოთხოვნის შესრულების ვადა ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ ამ მოთხოვნის უფლების მქონე მხარს უჭერს გაქვითვას. მოთხოვნის ხანდაზმულობა არ გამორიცხავს ვალდებულებათა გაქვითვას, თუ მოთხოვნა იმ დროისათვის არ იყო ხანდაზმული, როცა მისი გაქვითვა ჯერ კიდევ შეიძლებოდა. თუ გასაქვითი მოთხოვნები მთლიანად ვერ ფარავენ ერთმანეთს, იქვითება მხოლოდ ის, რომლის მოცულობაც ნაკლებია მეორე მოთხოვნის მოცულობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვით ვალდებულების შეწყვეტა სამოქალაქო კოდექსით დაშვებული ერთ-ერთი საფუძველია, არის შემთხვევები, როდესაც მოთხოვნათა გაქვითვა დაუშვებელია.

ეს შემთხვევებია:

- ✓ თუ მოთხოვნათა გაქვითვა შეთანხმებით წინასწარ იყო გამორიცხული;
- ✓ თუ ვალდებულების საგანზე არ შეიძლება გადახდევინების მიქცევა, ან ვალდებულების საგანს სარჩო შეადგენს;
- ✓ თუ ვალდებულება იმ ზიანის ანაზღაურებას ითვალისწინებს, რომელიც ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენებით ან სიკვდილითა გამოწვეული;
- ✓ კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

ვალდებულების შეწყვეტის ერთ-ერთ საფუძველს **ვალის პატიება** წარმოადგენს, რომლისთვისაც მხარეთა შორის შეთანხმებაა აუცილებელი. ვალის პატიება ძირითადი მოვალისათვის თავდებ პირებსაც ათავისუფლებს. თავდების განთავისუფლება ვალის გადახდისაგან კი ძირითად მოვალეს ვალდებულების შესრულებისაგან არ ათავისუფლებს. ერთ-ერთი თავდების განთავისუფლება ვალის გადახდისაგან ათავისუფლებს სხვა თავდებ პირებსაც.

სამოქალაქო სამართლებრივ ხელშეკრულებას ყოველთვის ორი მხარე ჰყავს - კრედიტორი და მოვალე. თუმცა აღნიშნული იმას არ ნიშნავს, რომ კრედიტორი და მოვალე ყოველთვის მხოლოდ თითო-თითო პირით არიან წარმოდგენილნი. სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულებაში კრედიტორთა ან/და მოვალეთა სიმრავლის ცნებას იცნობს. თუ რამდენიმე პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება ისე, რომ თითოეულს მთლიანი შესრულების მოთხოვნა შეუძლია, ხოლო მოვალე ვალდებულია მხოლოდ ერთჯერადად შეასრულოს, მაშინ ისინი სოლიდარულად უფლებამოსილ პირებს - სოლიდარულ კრედიტორებს წარმოადგენენ. ხოლო თუ თუ რამდენიმე პირს ევალება ვალდებულების შესრულება ისე, რომ თითოეულმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთლიანი ვალდებულების შესრულებაში (სოლიდარული ვალდებულება), ხოლო კრედიტორს აქვს შესრულების მხოლოდ ერთჯერადი მოთხოვნის უფლება, მაშინ ისინი წარმოადგენენ სოლიდარულ მოვალეებს.

ვალის პატიება ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალისათვის სხვა სოლიდარულ მოვალეებსაც ათავისუფლებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კრედიტორი მათ მიმართ მოთხოვნას იტოვებს. ამ შემთხვევაში კრედიტორს შეუძლია დარჩენილი სოლიდარული მოვალეების მიმართ მხოლოდ ერთი მოთხოვნა გამოიყენოს განთავისუფლებული მოვალის წილის გამოკლებით.

ორმხრივ ხელშეკრულებებში ერთ-ერთი მხარის მიერ თავის მოთხოვნაზე უარის თქმა არ იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას. იგი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი მოვალეობანი, ვიდრე მეორე მხარესაც არ უთქვამს უარი თავის მოთხოვნაზე.

ვალდებულებითი ურთიერთობის შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველს კონფუზია წარმოადგენს. კონფუზიის ქვეშ ისეთი შემთხვევა მოიაზრება, როცა მოვალე და კრედიტორი ერთი და იგივე პირი აღმოჩნდება.

იმ შემთხვევაში თუ შესრულება მოვალის პირადი მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია, მოვალის გარდაცვალება ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს. ასევე თუ შესრულება პირადად კრედიტორისთვის იყო გათვალისწინებული კრედიტორის გარდაცვალება აქაც ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს. ფიზიკური პირის გარდაცვალებას უთანაბრდება იურიდიული პირის ლიკვიდაცია. ასე რომ იურიდიული პირის ვალდებულება მისი ლიკვიდაციის დამთავრების რეგისტრაციის მომენტიდან წყდება.

ხელშეკრულებიდან გასვლა

ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარი და ხელშეკრულების მოშლა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ფაქტობრივად იდენტური ცნებებია.⁹³

სამოქალაქო კოდექსის 352-ე მუხლის მიხედვით, თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე 405-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების არსებობისას უარს იტყვის ხელშეკრულებაზე, მაშინ **მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს უბრუნდებათ (ნატურით დაბრუნება)**. ნატურით დაბრუნების ქვეშ იგივე საგნების უკან დაბრუნება მოიაზრება, რაც მხარეებმა ერთმანეთს ვალდებულების წარმოშობის დროს გადასცეს.

სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის მიხედვით კი, თუ ხელშეკრულების ერთი მხარე ორმხრივი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას არღვევს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ **დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ**. თუ ვალდებულების დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე, არ გამოიყენება დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება **გაფრთხილება**. თუკი ვალდებულება მხოლოდ ნაწილობრივ დაირღვა, მაშინ კრედიტორს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების დარღვევით ნაწილის შესრულებამ **მისთვის ინტერესი დაკარგა**. სამოქალაქო კოდექსი ადგენს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც დამატებითი ვადის დაწესება ან გაფრთხილება აუცილებელი არ არის. კერძოდ, თუ:

- ✓ აშკარაა, რომ დამატებითი ვადის დაწესებას ან გაფრთხილებას არავითარი შედეგი არ ექნება;
- ✓ ვალდებულება არ შესრულდა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში, ხოლო კრედიტორმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით ვალდებულების დროულ შესრულებას დაუკავშირა;
- ✓ განსაკუთრებული საფუძვლებიდან გამომდინარე, ორმხრივი ინტერესების გათვალისწინებით, გამართლებულია ხელშეკრულების დაუყოვნებლივ მოშლა.

⁹³ იურიდიული ლიტერატურაში ფიქსირდება მოსაზრებაც, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულების მოშლა ხელშეკრულებიდან გასვლისგან განსხვავებულ შედეგებს უნდა იწვევდეს. „სახელშეკრულებო ურთიერთობებში არსებობს შემთხვევები, როდესაც მისი მონაწილე ერთ-ერთი მხარე ბრალეულად არღვევს მის მიერ ნაკისრ ვალდებულებას, ხოლო მეორე მხარეს აქვს ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილი, პირვანდელ მდგომარეობაში აღდგენის გარეშე, მიღებული შესრულების შენარჩუნებით. ხელშეკრულების მოშლა, როგორც დამოუკიდებელი სამართლებრივი ინსტიტუტი, გულისხმობს სწორედ სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტას ვადაზე ადრე, ერთ-ერთი მხარის ბრალეული მოქმედების შედეგად. ამ შემთხვევაში მხარეებს უნდა უნარჩუნდებოდეთ მიღებული შესრულება და სარგებელი, მაგრამ წყდება მათ შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა. ხელშეკრულების შეწყვეტის კანონისმიერი საფუძვლებისგან განსხვავებით, მოშლის სამართლებრივ წინაპირობას წარმოადგენს ერთ-ერთი მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულების ბრალეული დარღვევა, რასაც შედეგად არ უნდა მოსდევდეს მხარეთა რესტიტუცია, ანუ პირვანდელ მდგომარეობაში აღდგენა“. ძლიერიშვილი, ცერცვაძე, რობაქიძე, სვანაძე, ცერცვაძე, ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ. 2014წ. გვ. 518

ამასთანავე, **ხელშეკრულებაზე უარი დაუშვებელია**, თუ:

- ✓ ვალდებულების დარღვევა უმნიშვნელოა;
- ✓ დარღვეულია მეორე მხარის უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებული გულისხმიერების მოვალეობა და ამის მიუხედავად, კრედიტორს შეიძლება ხელშეკრულების ძალაში დატოვება მოეთხოვოს;
- ✓ ვალდებულების დარღვევისათვის კრედიტორი მთლიანად ან უმთავრესად თვითონ არის პასუხისმგებელი;
- ✓ მოთხოვნას უპირისპირდება შესაგებელი, რომელიც მოვალემ უკვე წარადგინა ან დაუყოვნებლივ წარადგენს ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემდეგ.

კრედიტორი უფლებამოსილია შესრულების ვადის დადგომამდე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ აშკარაა, რომ დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის საფუძვლები.

ხელშეკრულებიდან გასვლისას შესრულებისა და სარგებლის **ნატურით დაბრუნების ნაცვლად მოვალეს ფულადი ანაზღაურება დაეკისრება**, თუ:

- ✓ შეძენილის ხასიათიდან გამომდინარე, გამორიცხულია მისი დაბრუნება;
- ✓ მიღებულ საგანს მხარე გამოიყენებს, გაასხვისებს, უფლებრივად დატვირთავს, გადაამუშავებს ან გადააკეთებს;
- ✓ მიღებული საგანი გაფუჭდა ან დაიღუპა; სათანადო გამოყენებით გამოწვეული ცვეთა მხედველობაში არ მიიღება.

ფულადი ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშობა, თუ:

- ✓ საგნის ის ნაკლი, რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას იძლევა, ამ საგნის გადამუშავების ან გარდაქმნის დროს აღმოჩნდა;
- ✓ საგნის გაფუჭება ან დაღუპვა კრედიტორის ბრალით მოხდა;
- ✓ საგანი გაფუჭდა ან დაიღუპა უფლებამოსილ პირთან, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ისეთივე მზრუნველობით ექცეოდა მას, როგორც საკუთარ ნივთს; ხოლო ის, რაც დარჩა, უკან უნდა დაბრუნდეს.

ზემოთ მითითებული წინაპირობების არსებობისას მიღებული შესრულებისა და სარგებლის მხარეებისთვის ნატურით დაბრუნების ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში **კრედიტორს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება ენიჭება**.

როგორც აღვნიშნეთ, ხელშეკრულებიდან გასვლისას მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს ნატურით უბრუნდებათ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მხარეს სარგებლის მიღების შესაძლებლობის არსებობის მიუხედავად სარგებელი საგნის სათანადო გამოყენების წესების დარღვევის გამო არ მიუღია. ასეთ შემთხვევაში პირი ვალდებულია კრედიტორს აუნაზღაუროს სარგებლის მიუღებლობით გამოწვეული ზიანი.

დაუშვებელია ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, თუ მოვალეს შეეძლო გაქვითვის გზით შეესრულებინა ვალდებულება და გასვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ განაცხადებს ვალდებულების გაქვითვის შესახებ. ხელშეკრულებიდან გასვლა ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის შეტყობინებით ხორციელდება.

4.15 ზიანის ანაზღაურება

ზიანის ერთიან ცნებას ქართული სამოქალაქო სამართალი არ იცნობს, თუმცა ზოგადი შეხედულებით ზიანად შეიძლება მივიჩნიოთ მხარისთვის დამდგარი ნებისმიერი უარყოფითი შედეგი. იურიდიულ ლიტერატურაში გამოყოფენ **რეალურ ზიანის, მიუღებელი შემოსავლისა და მორალური ზიანის** შემთხვევებს. ამასთანავე, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება შეიძლება წარმოიშვას, როგორც ხელშეკრულების საფუძველზე, ისე კანონისმიერი გზით. პირი, რომელიც ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, უნდა აღადგინოს ის მდგომარეობა, რომელიც იარსებებდა, რომ არ დამდგარიყო ანაზღაურების მავალდებულებელი გარემოება. აღნიშნული კი იმას ნიშნავს, რომ შეძლებისდაგვარად ზუსტად უნდა მოხდეს მანამდე არსებული მდგომარეობის – ე.წ. სტატუს კვოს აღდგენა. თუ ზიანის ანაზღაურება პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენით შეუძლებელია ან ამისათვის არათანაბომიერად დიდი დანახარჯებია საჭირო, მაშინ კრედიტორს შეიძლება მიეცეს ფულადი ანაზღაურება. ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ ის ზიანი, რომელიც მოვალისათვის წინასწარ იყო სავარაუდო და წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი მოქმედების უშუალო შედეგს. გამოდის, რომ ქმედებებსა და შედეგს შორის აუცილებელია მიზეზობრივი კავშირის არსებობა.

თუ სხეულის დაზიანებით ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შედეგად დაზარალებულს წაერთვა შრომის უნარი ან შეუმცირდა იგი, ანდა იზრდება მისი მოთხოვნილებები, დაზარალებულს უნდა აუნაზღაურდეს ზიანი ყოველთვიური სარჩოს გადახდით. დაზარალებულს უფლება აქვს მკურნალობის ხარჯები წინასწარ მოითხოვოს. იგივე წესი მოქმედებს მაშინაც, როცა აუცილებელი ხდება პროფესიული გადამზადება. სარჩოს ნაცვლად დაზარალებულს შეუძლია მოითხოვოს კომპენსაციის მიღება, თუ საამისოდ მნიშვნელოვანი საფუძველი არსებობს.

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმის შესაძლებლობა სამოქალაქო სამართლებრივი ბრუნვის სუბიექტებს სამოქალაქო კოდექსით აქვთ მინიჭებული. მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმებით მოახდინონ ვალდებულების დარღვევის გამო ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა. ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარი თქმა დაიშვება, თუ ეს გათვალისწინებულია კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით.

რაც შეეხება მიუღებელი შემოსავლის საკანონმდებლო დეფინიციას, სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, ზიანი უნდა ანაზღაურდეს არა მხოლოდ ფაქტობრივად დამდგარი ქონებრივი დანაკლისისთვის, არამედ მიუღებელი შემოსავლისთვისაც. მიუღებლად ითვლება შემოსავალი, რომელიც არ მიუღია პირს და რომელსაც იგი მიიღებდა, ვალდებულება ჯეროვნად რომ შესრულებულიყო. მაგალითისთვის, საბანკო დანესებულება, რომელიც გასცემს რა საბანკო კრედიტს გარკვეული პროცენტის სანაცვლოდ, ვარაუდობს, რომ ხელშეკრულების მოქმედების ბოლომდე მან პროცენტი უნდა მიიღოს. თუკი ხელშეკრულების გაფორმებიდან მალევე მოვალე არ შეასრულებს მასზე ნაკისრ ვალდებულებას და არც ძირ თანხას დააბრუნებს, საბანკო დანესებულება დიდი ალბათობით ხელშეკრულებიდან გასვლას და არა მხოლოდ ძირითანხის, არამედ მისაღები პროცენტების მისთვის გადახდასაც მოითხოვს. ბანკი, რომელიც მოგებაზე ორიენტირებული პირია ბუნებრივია, რომ ნასესხები თანხის სხვაგვარი გამოყენებით (პირობითად სხვა მომხმარებლისთვის სესხის გაცემით) აღნიშნულ პროცენტს მიიღებდა. ამიტომაც ბანკის სასარჩელო მოთხოვნა მიუღებელი შემოსავლის მუხლით იქნება განმტკიცებული.

რაც შეეხება მიყენებული არაქონებრივი ზიანისათვის ანაზღაურებას, არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ანაზღაურება შეიძლება მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემ-

თხვევებში გონივრული და სამართლიანი ანაზღაურების სახით იქნეს მოთხოვნილი. სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შემთხვევებში დაზარალებულს შეუძლია მოითხოვოს ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისთვისაც. არაქონებრივი, ე.წ. მორალური ზიანისთვის ფულადი ანაზღაურების შესახებ განსხვავებული სამართლებრივი რეგულაციებია ჩამოყალიბებული საფრანგეთისა და გერმანიის სამოქალაქო სამართლებრივ სისტემებში. ფრანგული სამართალი უფრო ზოგად მიდგომას ირჩევს და კონკრეტული სადავო შემთხვევის განმხილველ მოსამართლეს ანდობს მორალური ზიანის არსებობის დადასტურებისას მისი თანმდევი ანაზღაურების საკითხს. ქართული სამართალი კი გერმანული სამართლის მიდგომებს იმეორებს და მიიჩნევს, რომ არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ანაზღაურება შეიძლება მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში, თუმცა აუცილებელია, რომ ფულადი ანაზღაურების განსაზღვრა ყოველკონკრეტულ შემთხვევაში გონივრული და სამართლიანი ანაზღაურების სახით მოხდეს.

ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას მხედველობაშია მისაღები ის ინტერესი, რომელიც კრედიტორს ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების მიმართ გააჩნდა. ზიანის ოდენობის დასადგენად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულების შესრულების დროც და ადგილიც.

პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როდესაც ზიანის წარმოშობას ხელი დაზარალებულის მოქმედებამ შეუწყო, ასეთ დროს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება და ამ ანაზღაურების მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ უფრო მეტად რომელი მხარის ბრალით არის ზიანი გამოწვეული.

4.16 მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები

წინა თავებში ჩვენ უკვე განვიხილეთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის ისეთი სანივთო-სამართლებრივი საშუალებები, როგორიცაა იპოთეკა და გირავნობა. ამჯერად უნდა განვიხილოთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის ისეთი ვალდებულებით-სამართლებრივი, დამატებითი საშუალებები, როგორიცაა პირგასამტეხლო, ბე და მოვალის გარანტია.

პირგასამტეხლო ეს არის მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული ფულადი თანხა, რომელიც მოვალემ ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის უნდა გადაიხადოს. ხელშეკრულების მხარეებს შეუძლიათ თავისუფლად განსაზღვრონ პირგასამტეხლოს ოდენობა, რომელიც შესაძლო ზიანს შეიძლება აღემატებოდეს კიდევ. პირგასამტეხლოს შესახებ შეთანხმება **ფორმათავისუფალ** გარიგებას არ წარმოადგენს და სავალდებულოა მისი წერილობითი ფორმით დადება, პირგასამტეხლოს გადახდის მავალდებულებული წინაპირობების წარმოშობისას კრედიტორს არ შეუძლია ერთდროულად მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდაც და ვალდებულების შესრულებაც, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა პირგასამტეხლო არ არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევებისათვის, როცა მოვალე თავის ვალდებულებებს არ ასრულებს დადგენილ დროში. კრედიტორს ყოველთვის აქვს უფლება მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

მნიშვნელოვანია სასამართლოს კომპეტენცია შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს ოდენობის **დაკორექტირებასთან** მიმართებით. სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ უთითებს, რომ სასამართლოს საქმის გარემოებათა გათვალისწინებით ხელეწიფება შეამციროს შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო.

მოთხოვნის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ დამატებით საშუალებას წარმოადგენს ბე, რომელიც პრაქტიკაში საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს. ბედ მიიჩნევა ფულადი თანხა, რომელსაც ხელშეკრულების ერთი მხარე აძლევს მეორე მხარეს და ამით ადასტურებს ხელშეკრულების დადების ფაქტს. ბე ვალდებულებით გათვალისწინებული გადასახდელის ანგარიშში ჩაითვლება, ხოლო, თუ არ ჩაითვლება, ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ იგი უკან უნდა დაბრუნდეს. თუ ბეს მიმცემი ბრალეულად დაარღვევს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას, ბე რჩება მის მიმღებს. ამასთან, ბე ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში ჩაითვლება. თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა ბეს მიმღების ბრალეული მოქმედებითაა გამოწვეული, მან ბე უკან უნდა დააბრუნოს ორმაგად. ამასთან, ბეს მიმცემს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

ქართული სამოქალაქო სამართლებრივი სისტემა პირგასამტეხლოსა და ბეს გვერდით კიდევ ერთი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას – მოვალის გარანტიას ითვალისწინებს. მოვალის გარანტიად ითვლება, როცა მოვალე რაიმე უპირობო მოქმედების ან ისეთი მოქმედების შესრულებას კისრულობს, რომელიც ხელშეკრულების საგანს სცილდება. მოვალის გარანტია პრაქტიკაში არცთუ ისე ხშირად გამოიყენება. სააპელაციო სასამართლომ ერთ-ერთი საქმის განხილვისას მოვალის გარანტიად მიიჩნია მოვალის მიერ კრედიტორისთვის მიცემული ბინის გაყიდვის უფლებამოსილება იმ შემთხვევისათვის, თუკი მოვალე ვალს ვერ დააბრუნებდა.⁹⁴ მოვალის გარანტიის ნამდვილობისთვის სამოქალაქო კოდექსი გარკვეულ წინაპირობებს ადგენს, კერძოდ, გარანტია იმ შემთხვევაში ჩაითვლება ნამდვილად, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ წესებს, ან ზედმეტად არ ავალდებულებს მოვალეს. ამასთანავე, გარანტია აუცილებლად წერილობით ფორმით უნდა დაიდოს.

4.17 სახელშეკრულებო სამართალი

4.17.1 ზოგადად

სახელშეკრულებო სამართალი ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილს წარმოადგენს და პრაქტიკაში ყველაზე მეტად გავრცელებულ ხელშეკრულებებსა და მათ მარეგულირებელ წესებს უყრის თავს. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების შემდეგ ტიპებს იცნობს: ნასყიდობა, გაცვლა, ჩუქება, ქირავნობა, ლიზინგი, იჯარა, სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარა, **ფრენჩაიზინგი**, თხოვება, სესხი, ნარდობა, ტურისტული მომსახურება, გადაზიდვა-გადაყვანა, დავალება, საკუთრების მინდობა, სატრანსპორტო ექსპედიცია, შუამავლობა, დაზღვევა, საბანკო მომსახურება, თავდებობა – ეს არის იმ ხელშეკრულებების არაამომწურავი ჩამონათვალი, რომელსაც სამოქალაქო კოდექსი იცნობს და მათთვის რეგულირების შესაბამის წესებს ადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმძღვანელოს მიზნები მისი მკითხველის ინტერესებიდან გამომდინარეობს განვიხილავთ მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ ხელშეკრულებებს:

- ნასყიდობა; ქირავნობა; იჯარა; სესხი; ლიზინგი; ნარდობა; თავდებობა.

⁹⁴ ჭანტურია, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, 2012 წ., გვ.255

4.17.2 ნასყიდობის ხელშეკრულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება პრაქტიკაში ყველაზე გავრცელებული გარიგებაა. თანამედროვე ეკონომიკის პირობებში ისტორიული წარსულისგან განსხვავებით გაცვლის როლი ნასყიდობისა და სხვა ხელშეკრულებების ხარჯზე მკვეთრად შემცირდა. ამიტომაც ყიდვა-გაყიდვა მატერიალური დოვლათი შექმნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტს წარმოადგენს.

სამოქალაქო კოდექსის ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, ნასყიდობის ხელშეკრულებით გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან დაკავშირებული საბუთები და მიაწოდოს საქონელი. მყიდველი კი თავის მხრივ მოვალეა გადაუხადოს გამყიდველს შეთანხმებული ფასი და მიიღოს ნაყიდი ქონება. პრაქტიკაში იშვიათად თუმცა გხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ხელშეკრულებაში ფასი პირდაპირ არ არის მითითებული, ამ შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ მისი განსაზღვრის საშუალებებზე შეთანხმდნენ.

ნასყიდობის ხელშეკრულება **ფორმათავისუფალი ხელშეკრულებაა**, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი დადება ნებისმიერი ფორმითაა შესაძლებელი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნასყიდობის ხელშეკრულება უმეტესად ზეპირი ფორმით იდება. თუმცა გათვალისწინებულია წინა თავებში განხილული საგამონაკლისო შემთხვევა, რომლის მიხედვითაც უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია წერილობით ფორმით დადებული გარიგება. ნასყიდობის ხელშეკრულება სასყიდლიანი და ორმხრივად მავალდებულებელია, რამეთუ მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს ორივე მხარისთვის წარმოშობს. ნასყიდობა **კონსესუალური** ხელშეკრულებას წარმოადგენს და მხარეთა შეთანხმების მომენტიდან დადებულად მიიჩნევა. ხელშეკრულების მხარეებად გვევლინებიან გამყიდველი და მყიდველი.

სამოქალაქო კოდექსი ნივთის გაყიდვის ხარჯების დაკისრების საკითხსაც წყვეტს და მიუთითებს, რომ გაყიდული მოძრავი ნივთის გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები, კერძოდ, აწონის, გამომძისა და შეფუთვის ხარჯები, ეკისრება **გამყიდველს**, ხოლო ხელშეკრულების დადების ადგილიდან სხვა ადგილზე საქონლის მიღებისა და გადაგზავნის ხარჯები – მყიდველს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება უძრავი ნივთის გაყიდვის ხარჯებს, მიწის ნაკვეთისა და სხვა უძრავი ნივთის **გამყიდველს** ეკისრება ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა და ამისათვის აუცილებელი საბუთების წარდგენის ხარჯები, თუ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. როგორც ვხედავთ, ნივთის გაყიდვის ხარჯებთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი ნორმა იმპერატიული ხასიათის არ არის და მხარეებს დადგენილი წესის შეთანხმებით შეცვლის შესაძლებლობა აქვთ.

სახელშეკრულებო სამართალში ხშირ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება გაყიდული ნივთის გადაცემის მომენტს, რადგანაც ნივთზე შემთხვევით განხორციელებული უარყოფითი ზემოქმედების რისკის მატარებლის ვინაობა დადგინდეს. მაგალითისთვის, როდესაც ნივთზე საკუთრებას მყიდველი მოიპოვებს, ხოლო საკუთრების მოპოვებისთანავე ნივთი განადგურდება აღნიშნულით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების მატარებელი მყიდველი გამოდის, მაგრამ თუკი ნივთზე საკუთრების უფლება ჯერ კიდევ გადასული არ არის, ასეთი უარყოფითი შედეგები გამყიდველისკენ იქნება მიმართული. ნივთის შემთხვევითი დაღუპვის რისკი გადასვლასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი

წესის შესაბამისად, გაყიდული ნივთის გადაცემასთან ერთად მყიდველზე გადადის ნივთის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკიც, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან. მაგრამ თუ გამყიდველი გაყიდულ ნივთს მყიდველის მოთხოვნით სხვა ადგილას გზავნის, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, მაშინ ნივთის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი მყიდველზე გადადის იმ მომენტიდან, როცა გამყიდველმა ნივთი გადამზიდველს ან ამის შესრულებისათვის პასუხისმგებელ პირს ჩააბარა.

მიუხედავად იმისა, რომ მხარეები სხვადასხვა საშუალებებით (ნივთის შემონახვა, ხელშეკრულებაში ნასყიდობის საგნის დეტალური აღწერა და ა.შ.) ცდილობენ თავიდან აირიდონ ნაკლიანი ნივთის შეძენა, პრაქტიკაში ნივთის ნაკლი ხშირად გამხდარა მხარეთა შორის დავის წარმოშობის მიზეზი. ნაკლთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსი ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთის ცნებებს გვთავაზობს და ადგენს, რომ გამყიდველმა მყიდველს **ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისაგან** თავისუფალი ნივთი უნდა გადასცეს. ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეთანხმებული ხარისხისაა. თუ ხარისხი წინასწარ შეთანხმებული არ არის, მაშინ ნივთი უნაკლოდ ჩაითვლება, თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი სარგებლობისათვის. სამოქალაქო კოდექსი ნაკლს უთანაბრებს, თუ გამყიდველი გადასცემს ნივთის მხოლოდ ერთ ნაწილს, სულ სხვა ნივთს, მცირე რაოდენობით ან, თუ ნივთის ერთი ნაწილი ნაკლის მეორეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნაკლი არსებით გავლენას ვერ მოახდენს შესრულებაზე. რაც შეეხება უფლებრივ ნაკლს, ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია განუცხადოს მყიდველს პრეტენზია თავისი უფლებების გამო. უფლებრივ ნაკლს უთანაბრდება, თუ საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულია არარსებული უფლება. ხელშეკრულების დადების ეტაპზე ნივთის ნაკლის შესახებ მყიდველის მიერ ინფორმაციის ფლობის საკითხი გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, რამეთუ, მყიდველს არ წარმოეშობა უფლებები ნივთის ნაკლის გამო, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტში მან იცოდა ამის შესახებ.

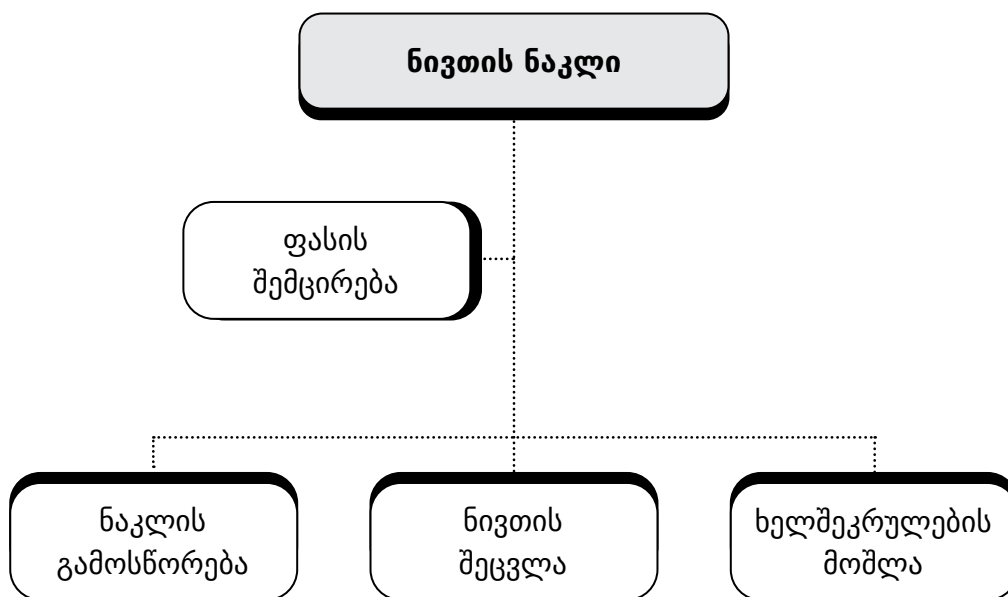
წინა თავებში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ განსხვავებულ მიდგომებზე, რასაც სამოქალაქო კოდექსი მეწარმე სუბიექტების მიმართ იჩენს და აღნიშნულის მიზეზიც განვმარტეთ. განსხვავებული რეგულაცია გვაქვს ნასყიდობის საგნის ნაკლთან მიმართებითაც. კერძოდ, თუ მყიდველი მეწარმეა, ის ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეამოწმოს ნივთი; თუკი იგი ნაკლის აღმოჩენიდან შესაბამის ვადაში ან იმ ვადაში, რომლის განმავლობაშიც ცნობილი უნდა ყოფილიყო მისთვის ნაკლის არსებობა, არ წარუდგენს გამყიდველს პრეტენზიას, მას ერთმევა ნივთის ნაკლის გამო მოთხოვნის უფლება. მიუხედავად მეწარმისთვის მეტი წინდახედულობის გამოჩენის მოთხოვნის დაკისრებისა, სამოქალაქო კოდექსი არაკეთილსინდისიერ ქცევას ყოველთვის უარყოფითად აფასებს და ადგენს, რომ თუ მეწარმე სუბიექტთან დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში გამყიდველი შეგნებულად დუმდა ნივთის ნაკლზე, მაშინ მას არ შეუძლია ამ მუხლით გათვალისწინებულ უფლებას დაეყრდნოს.

თუ გამყიდველმა **ერთი და იგივე საქონელი რამდენიმე პირს მიჰყიდა**, უპირატესობა იმ მყიდველს ეძლევა, რომლის მფლობელობაშიც პირველად გადავიდა იგი, ხოლო, თუ საქონელი არც ერთს არ გადასცემია, მაშინ – მას, ვისთანაც ხელშეკრულება უფრო ადრე დაიდო.

გაყიდული საქონლის ნაწილ-ნაწილ მიწოდებისას, თუ ერთი მხარის მიერ მიწოდების მხოლოდ ერთი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო შეიქმნა რეალური საშიშროება იმისა, რომ მომავალი მიწოდების ვალდებულებებიც არ შესრულდება, მაშინ მეორე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.

რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველმა ნაკლის მქონე ნივთი გაყიდა? ასეთ დროს სამოქალაქო კოდექსი 3 ოფციას ადგენს. თუ გაყიდული ნივთი ნაკლის მქონეა, გამყიდველმა ან უნდა **გამოსწოროს ეს ნაკლი**, ან, თუ საქმე ეხება გვაროვნულ ნივთს, **შეცვალოს ნივთი** საამისოდ აუცილებელ ვადაში. ბუნებრივია, რომ ნაკლის გამოსწორებისათვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურება, მათ შორის, ტრანსპორტირების, გზის, სამუშაოს შესრულების და მასალის ღირებულების ხარჯები გამყიდველს დაეკისრება. ლოგიკურია ნაკლის გამოსწორების მიზნით გამყიდველის მიერ მყიდველისთვის გადაცემული უნაკლო ნივთის გადაცემის შემდეგ, ნაკლის მქონე ნივთის მყიდველისგან უკან დაბრუნების მოთხოვნის გამყიდველისთვის მინიჭება. არის შემთხვევები, როდესაც ნაკლის გამოსწორება ან ნივთის შეცვლა შეუსაბამოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამ შემთხვევაში, გამყიდველს შეუძლია უარი თქვას როგორც ნაკლის გამოსწორებაზე, ასევე ნივთის შეცვლაზე. მყიდველს შეუძლია ნივთის ნაკლის გამო სამოქალაქო კოდექსის 352-ე მუხლის (ხელშეკრულებიდან გასვლა – ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები) მიხედვით **ხელშეკრულების მოშლა** მოითხოვოს. გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს განუღიოს დანახარჯები აუნაზღაუროს.

თუ მყიდველი ზემოთ მითითებულ არცერთ ოფციას არ მიმართავს და არ ითხოვს ნივთის ნაკლის გამოსწორებას ან ახლით მის შეცვლას გამყიდველისათვის საამისოდ მიცემული ვადის გასვლის შემდეგ და არც ხელშეკრულების მოშლას, მას შეუძლია მოითხოვოს **ფასის შემცირება** იმ ოდენობით, რაც საჭიროა ნაკლის გამოსასწორებლად. მხედველობაში მიიღება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის არსებული ფასი.



სამოქალაქო კოდექსი მყიდველს უფლებას ანიჭებს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე, თუ გამყიდველმა მას მიაწოდა **საქონელი იმაზე ნაკლები რაოდენობით**, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. თუ მყიდველი მიიღებს ასეთ საქონელს, მაშინ ფასს გადაიხდის სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად. თუ საქონლის **რაოდენობა აღემატება** ხელშეკრულებით გათვალისწინებულს, მაშინ მყიდველს შეუძლია მიიღოს ეს რაოდენობა და მოვალეა გადაიხადოს სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად, ან მიიღოს მხოლოდ ის რაოდენობა, რაც ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული, ხოლო ზედმეტი დააბრუნოს უკანვე გამყიდველის ხარჯზე.

სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნაწილზე მსჯელობისას აღვნიშნეთ, რომ სამოქალაქო სამართლის ობიექტის ცნება მხოლოდ მატერიალური ნივთებით არ შემოიფარგლება. ამიტომაც, ნივთის ნასყიდობის მომწესრიგებელი წესები შესაბამისად გამოიყენება უფლების ან სხვა ქონების ნასყიდობის მიმართაც. უფლების გაყიდვის შემთხვევაში გამყიდველი კისრულობს ამ უფლების ნამდვილობის დასაბუთებასა და გადაცემის ხარჯებს. თუ გაყიდულია უფლება, რომელიც იძლევა ნივთის ფლობის შესაძლებლობას, მაშინ გამყიდველია ვალდებული მყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთი გადასცეს.

ნივთის ნაკლით ან ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების დარღვევით მიყენებული **ზიანი ანაზღაურდება ზოგადი წესების მიხედვით**. ზიანის ანაზღაურების ზოგადი წესების შესახებ იხილეთ წინა თავები.

სახელშეკრულებო სამართალი კერძო სამართლის სხვა დარგებთან შედარებით, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი ოდენობით შეიცავს დისპოზიციურ ნორმებს. ამის ნათელი გამოხატულებაა ნასყიდობის ხელშეკრულებებისთვის დადგენილი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც **ხელშეკრულებით შეიძლება შეიზღუდოს ან გამოირიცხოს გამყიდველის პასუხისმგებლობა ნაკლის მქონე ნივთის გაყიდვისას, მაგრამ ასეთი შეთანხმება ბათილი იქნება, თუ გამყიდველი განზრახ ღუშდა ნივთის ნაკლის შესახებ**.

სამოქალაქო კოდექსი ცალკე გამოყოფს **გადახდის განვადებით ნასყიდობის** სახეს. მისი ლეგალური დეფინიციის შესაბამისად, განვადებით ნასყიდობისას გამყიდველი ვალდებულია **გადასცეს ნივთი მყიდველს ფასის გადახდამდე**. ნივთის ფასის გადახდა მყიდველის მიერ ხდება ნაწილ-ნაწილ დროის განსაზღვრულ შუალედებში. აღნიშვნის ღირსია გადახდის განვადებით ნასყიდობის თავში სამოქალაქო კოდექსში 2016 და 2018 წლებში შეტანილი ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც განვადებით ნასყიდობისას, თუ განვადებით ნასყიდობის შედეგად მყიდველის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამყიდველის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარს არ აღემატება, გამყიდველის მიერ 200 000 (ორასი ათას) ლარამდე ნივთის ფასის მიღება არ უნდა იყოს ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული.

ასევე ცვლილების თანახმად, თუ გამყიდველი მეწარმეა, განვადებით ნასყიდობისას იგი ვალდებულია დაიცვას სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები საპროცენტო განაკვეთთან, საკომისიოსთან, პირგასამტეხლოსთან და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის დაკისრებასთან დაკავშირებით. სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლზე მითითებას არაერთხელ შევხვდებით ხელშეკრულებების სხვადასხვა ტიპების განხილვისას, ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩნია ამ ნორმის შინაარსის გაანალიზებაც.⁹⁵

სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლი სესხის ხელშეკრულებას ეხება და გამსესხებლის ვალდებულებასა და სესხისთვის პროცენტის საკითხებს არეგულირებს. ხელშეკრულების მხარეების შეთანხმებით სესხისათვის შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს პროცენტი. თუმცაღა პროცენტის განსაზღვრისას მხარეებს ულიმიტო თავისუფლება არ აქვთ მინიჭებული. კანონმდებელმა მკაცრად დაადგინა, რომ სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთან, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულებაში მითითებული, მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი, სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების (გარდა სანოტარო წესით იპო-

⁹⁵ სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის აღქმის გამარტივებისთვის ტექსტში მოცემულია დახრილი ასოებით.

თეკის დამონმებასთან და იპოთეკის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯებისა) ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე ყოველთვიურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების წინა კალენდარული წლის საშუალო არითმეტიკულის 2.5-მაგი ოდენობის ერთ მეთორმეტედს, რომელიც ძალაშია ყოველი წლის 1 მარტიდან. აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება ყველა სახის სესხზე, აგრეთვე მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთის წლიურ ოდენობაზე. დადგენილი წესიდან კოდექსი გამონაკლისს უშვებს სპეციალური სუბიექტებისთვის, კერძოდ, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, გემოთ აღნიშნული პირობები (ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი, სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე ყოველთვიურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების წინა კალენდარული წლის საშუალო არითმეტიკულის 2.5-მაგი ოდენობის ერთ მეთორმეტედს, რომელიც ძალაშია ყოველი წლის 1 მარტიდან) არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირის მიერ დადებულ სესხის ხელშეკრულებებზე. ფაქტია კანონმდებლის მიზანი სესხი გამცემი სხვა სუბიექტების⁹⁶ შემლუდვა იყო.

საპროცენტო განაკვეთის გარდა 625-ე მუხლის საკომისიოს, ფინანსური სანქციის და პირგასამტეხლოს დადგენის წესსაც მოიცავს. ნორმის შესაბამისად, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სესხის გაცემის შემთხვევაში ნებისმიერი საკომისიოს, ნებისმიერი ფინანსური ხარჯის (გარდა ისეთი ხარჯებისა, რომლებიც შედის სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლაში), სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევის გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27 პროცენტს თითოეული დღისთვის. სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული 0.27 პროცენტის მიზნებისათვის, გამსესხებლის მიერ მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ/დაკისრებულ პირგასამტეხლოსა და ნებისმიერი ფორმის ფინანსურ სანქციაში არ გაითვალისწინება სესხის ვადის გადაცილებისას (ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე) პირგასამტეხლოს სახით ერთჯერადად არაუმეტეს 20 ლარის (ან უცხოური ვალუტით მისი ეკვივალენტის), აგრეთვე სესხის რეფინანსირების ან სესხის საკუთარი სახსრებით ან /და მესამე პირის მიერ ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს დაკისრება. სესხის ვადის გადაცილებისას ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე ნებისმიერი საკომისიოს, ნებისმიერი ფინანსური ხარჯის (მათ შორის, სესხის საპროცენტო განაკვეთისა და ისეთი ხარჯების, რომლებიც შედის სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლაში), სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევის გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სან-

⁹⁶ იგულისხმება ე.წ. კერძო მევახშეები.

ქციის ოდენობა ყოველი ვადის გადაცილებისას ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას. ამ ნაწილის მიზნებისათვის, სესხის ნარჩენ ძირითად თანხაში არ გაითვალისწინება სესხის ვადის გადაცილებისას სესხის გადავადების, სესხის რეფინანსირების ან/და სესხის რესტრუქტურირების შემთხვევაში სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის ნაზარდი, ხოლო სესხის ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრად არ მიიჩნევა ვადის გადაცილების აღმოფხვრა სესხის რესტრუქტურირების, სესხის რეფინანსირების (თუ რეფინანსირება ხდება თავდაპირველ გამსესხებელთან ხელშეკრულების დადებით) ან/და გადავადების გზით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის, სესხის ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრად სესხის რესტრუქტურირება, სესხის რეფინანსირება (თუ რეფინანსირება ხდება თავდაპირველ გამსესხებელთან ხელშეკრულების დადებით) და გადავადება მიიჩნევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელმა სრულად გადაიხადა ვადის გადაცილებისას დაკისრებული პირგასამტეხლოს, ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის, საკომისიოს და ფინანსური ხარჯის შესაბამისი ფულადი სახსრები.

საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია დაადგინოს სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის გამოთვლის და საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გათვალისწინების შემთხვევაში განსაზღვრულისაგან განსხვავებული წესი.

თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, **200 000 (ორასი ათას) ლარამდე სესხი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით**, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სესხის გაცემის შედეგად მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამსესხებლის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარს აღემატება. ამ ნაწილის მიზნებისათვის ლარით გაცემულ სესხად არ მიიჩნევა ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული სესხი.

თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სესხის გაცემის შემთხვევაში **გამსესხებელს ეკრძალება**, მის მიერ გაცემული სესხის რეფინანსირების შემთხვევაში ან სესხის მომხმარებლის საკუთარი სახსრებით ან/და მესამე პირის მიერ, ამ კოდექსით დადგენილი წესით დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს დააკისროს წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან/და პირგასამტეხლო ან ნებისმიერი საჯარიმო სანქცია, რომელიც შინაარსობრივად არის წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან/და პირგასამტეხლო, რომელიც სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის **2 პროცენტს აღემატება**.

განსხვავებით ჩვეულებრივი ნასყიდობისგან ნასყიდობა გადახდის განვადებით ფორმასავალდებულო გარიგებაა და მის წარმოსაშობად აუცილებელია ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადება. გარდა ამისა, ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს:

- ✓ ნაღდი გადახდის ოდენობა;
- ✓ ნაწილ-ნაწილ გადასახადი თანხის ოდენობა და გადახდის დრო;
- ✓ წლიური პროცენტის ოდენობა.

გადახდის განვადებით ნასყიდობის შემთხვევაში განსხვავებულად არის მოწესრიგებული ხელშეკრულების ფორმის დარღვევის საკითხიც. კერძოდ, თუ ხელშეკრულება დადებულია ზემოთ მითითებულ მოთხოვნათა დარღვევით, მაშინ ხელშეკრულება დადებულად ჩაითვლება ნივთის გადაცემის მომენტიდან. ამ შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს მხოლოდ ნივთის ფასი პროცენტების გარეშე.

ნასყიდობის ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილია **გამოსყიდვის უფლება**. მხარეები ნასყიდობის ხელშეკრულებით შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ გამყიდველს ნასყიდობის საგნის გამოსყიდვის უფლება მიენიჭოს. ასეთ შემთხვევაში გამოსყიდვის უფლების განხორციელება დამოკიდებული იქნება გამყიდველის ნებაზე. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, გამოსყიდვა ხდება თავდაპირველი ფასით. ამასთან, მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს ის თანხაც, რომლითაც გაიზარდა საქონლის ღირებულება გამოსყიდვის მომენტამდე სასარგებლო დანახარჯების შედეგად, ხოლო გამომსყიდველს შეუძლია მოითხოვოს იმ თანხის გამოკლება, რომლითაც შემცირდა საქონლის ღირებულება მის გამოსყიდვამდე. შესაძლოა პრაქტიკაში მივიდეთ იმ მოცემულობამდე, რომ თუ მყიდველმა გამოსყიდვის უფლების განხორციელებამდე ნაყიდი ნივთი გააფუჭოს (დააზიანოს) ან შეცვალოს, ასეთ შემთხვევაში ამით გამოწვეული ზიანი მან უნდა აანაზღაუროს. თუ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში გამოსყიდვის უფლებაა გათვალისწინებული, გამოსყიდვის უფლების განხორციელებამდე მყიდველის მიერ ნაყიდი ნივთის გასხვისება ბათილი იქნება. გამოსყიდვის უფლება უვადო არ არის და მისი ვადა არ შეიძლება 10 წელს აღემატებოდეს. ამ ვადის გაგრძელება დაუშვებელია.

4.17.3 ქირავნობის ხელშეკრულება

ქირავნობის ხელშეკრულების ლეგალური დეფინიციის თანახმად, ქირავნობის ხელშეკრულებით **გამქირავებელი** მოვალეა **დამქირავებელს** სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული **ქირა**. ქირავნობის ხელშეკრულების ნიშნები ნათლად ჩანს მის დეფინიციაში, განსხვავებით ნასყიდობის ხელშეკრულებისგან ქირავნობის საგნის მხოლოდ სარგებლობაში გადასვლა ხდება, რისთვისაც ერთი მხარე – დამქირავებელი მეორე მხარეს – გამქირავებელს უხდის შეთანხმებულ საზღაურს – ქირას. ხელშეკრულება კონსესუალურია და მის წარმოსაშობად საკმარისია მხარეთა შორის შეთანხმების მიღწევა. რაც შეეხება ხელშეკრულების ფორმას, სამოქალაქო კოდექსი მას ფორმასავალდებულო გარიგებათა რიცხვს არ მიაკუთვნებს. ერთადერთი დათქმა, რასაც სამოქალაქო კოდექსი ქირავნობის ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებით აკეთებს, მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულებას ეხება. შესაბამისი მუხლის მიხედვით, ერთ წელზე მეტი ვადით დადებული მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულება წერილობით უნდა გაფორმდეს. ფორმის დაუცველობა კი გარიგების ნამდვილობას ზიანს არ აყენებს და ივარაუდება, რომ ხელშეკრულება განუსაზღვრელი ვადით არის დადებული. ქცევის განსხვავებულ წესს ადგენს საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ, რომლის მიხედვითაც კერძო სამართლის იურიდიული პირის მონაწილეობით 1 წელზე მეტი ვადით დადებული გარიგებები, მათ შორის ქირავნობის ხელშეკრულებაც საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას მოითხოვს.

ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებლის მიერ დამქირავებლისთვის გადაცემული ნივთი უნდა იყოს უნაკლო და ვარგის მდგომარეობაში. განვიხილოთ ისინი ცალ-ცალკე. **ვარგისი მდგომარეობის** ქვეშ მოიაზრება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობისათვის ვარგისი მდგომარეობა, რაც გამქირავებელმა ქირავნობის მთელი დროის განმავლობაში უნდა შეინარჩუნოს.

გამქირავებელი ასევე ვალდებულია დამქირავებელს გადასცეს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო ნივთი. ქირავნობის ხელშეკრულების მიზნებისთვის გაქირავებული ნივთი **უფლებრივად უნაკლოა**, თუ მესამე პირს არ შეუძლია წაუყენოს დამქირავებელს

მოთხოვნები ამ ნივთის გამო; ხოლო, **ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა**, თუ მას აქვს დათქმული თვისებები. თუ ეს თვისებები არ არის დათქმული, მაშინ გაქირავებული ნივთი მიიჩნევა უნაკლოდ, თუ იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის ან ჩვეულებრივი გამოყენებისათვის.

თუ გაქირავებულ ნივთს აღმოაჩნდება ნაკლი, მაშინ დამქირავებელს **ქირა შეუმცირდება** იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც შემცირდა ნივთის ვარგისიანობა ნაკლის გამო. ნაკლის გამოსწორებისას ეს უფლება ძალას კარგავს. უმნიშვნელო ნაკლი მხედველობაში არ მიიღება. თუ ნაკლი, რომელიც ნივთის ვარგისიანობას ამცირებს, ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის არსებობს ან შემდგომში აღმოჩნდება იმ გარემოებათა გამო, რაზედაც გაქირავებული პასუხს აგებს, ან, თუ გაქირავებული ნაკლის გამოსწორებას დააყოვნებს, **დამქირავებელს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ისე, რომ არ ეკარგება ქირის შემცირების მოთხოვნის უფლება**. თუ გაქირავებული აყოვნებს ნივთის ნაკლის გამოსწორებას, დამქირავებელს შეუძლია თვითონ აღმოეხვრას იგი და მოითხოვოს ხარჯების ანაზღაურება. საყურადღებოა, რომ თუ ხელშეკრულების დადებისას დამქირავებლისთვის ცნობილია ნივთის ნაკლი და იგი არ განაცხადებს პრეტენზიას ამის გამო, მაშინ მას არ წარმოეშობა ფასის შემცირების მოთხოვნის უფლება.

მიუხედავად მხარეთა ნების პრიმატისა სამოქალაქო სამართალში, სამოქალაქო კოდექსი ბათილად აცხადებს შეთანხმებას, რომლითაც გაქირავებული გაქირავებული ნივთის ნაკლისათვის პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ან იგი ეზღუდება, თუკი გაქირავებულმა ნაკლი განზრახ დამალა.

პრაქტიკაში ქირავნობის ხელშეკრულების მოქმედებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ქირავნობის საგნის ცვეთის საკითხი. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, გაქირავებული ნივთის ისეთი ცვლილებები ან გაუარესება, რაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობითაა გამოწვეული, ნორმალურ ცვეთად მიიჩნევა და დამქირავებული მასზე პასუხს არ აგებს. მიმდინარე რემონტის ჩატარება, ჩვეულებრივ, ევალება დამქირავებელს საკუთარი ხარჯებით. მას არა აქვს საცხოვრებელი სადგომის გადაკეთების ან რეკონსტრუქციის უფლება დამქირავებლის თანხმობის გარეშე. მეტიც, დამქირავებელს შეუძლია მოითხოვოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც გამოწვეულია დამქირავებლის მიერ ნახსენები მოვალეობის შეუსრულებლობით.

იმ შემთხვევაში თუ დამქირავებული ქირავნობის საგანზე თავადაც დებს ქირავნობის ხელშეკრულებას, საქმე გვაქვს ქვექირავნობასთან. თუმცა, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, დამქირავებელს არა აქვს უფლება, გაქირავებული ნივთი დამქირავებლის თანხმობის გარეშე გადასცეს მესამე პირს. მესამე პირებად არ მიიჩნევიან დამქირავებლის ოჯახის წევრები. დამქირავებელს არ შეუძლია უარი თქვას საცხოვრებელი სადგომის ქვექირავნობაზე⁹⁷, თუ საპატიო მიზეზის არსებობისას დამქირავებელს სურს მიაქიროს მესამე პირს დაქირავებული საცხოვრებელი სადგომი მთლიანად ან მისი ნაწილი. ეს წესი არ გამოიყე-

⁹⁷ სამოქალაქო კოდექსის ქირავნობის მარეგულირებელ თავში ვხვდებით საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის სახეს. კოდექსი ამ ტიპის ქირავნობისთვის განსხვავებულ წესებს ადგენს და დამქირავებლისთვის მეტი გარანტიების შექმნითაა დაინტერესებული. იგულისხმება, რომ პირი, რომელიც საცხოვრებელ სადგომად იყენებს ქირავნობის ხელშეკრულების საგანს, შედარებით მეტი დაცვის ღირსია საცხოვრებელი სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების სოციალური ბუნებიდან გამომდინარე. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული საკითხი ბიზნეს სამართლის რეგულირების სფეროში არ ექცევა, სახელმძღვანელოში მასზე არ შევიჩერდებით. დაინტერესების შემთხვევაში მიმართეთ სამოქალაქო კოდექსის ქირავნობის ხელშეკრულების მომწესრიგებელ თავს.

ნება მაშინ, თუ გამქირავებლისათვის ქვემოქირავნე წარმოადგენს მისთვის არასასურველ პიროვნებას, ან საცხოვრებელი სადგომი ზედმეტად გადაიტვირთა, ან თუ სხვა მიზეზების გამო გამქირავებლისათვის მიუღებელია ქვექირავნობა.

რაც შეეხება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე **ქირას**, იგი გადახდილ უნდა იქნეს ქირავნობის ხელშეკრულების ვადის დამთავრებისას. თუ ქირის გადახდა დროის მონაკვეთებით განისაზღვრება, მაშინ იგი გადახდილ უნდა იქნეს დროის ამ მონაკვეთების გასვლის შემდეგ. დამატებითი ხარჯების გადახდა მხოლოდ მაშინ არის სავალდებულო, თუ ამის თაობაზე მხარეთა შორის არსებობს შეთანხმება. თუ დამქირავებელს **ხელი ეშლება სარგებლობაში თავისი მიზეზით**, იგი ქირის გადახდისაგან არ თავისუფლდება.

დამქირავებელს შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს ვადად, თუ დამქირავებელი, გამქირავებლის გაფრთხილების მიუხედავად, გაქირავებულ ნივთს მნიშვნელოვნად აზიანებს ან ქმნის მნიშვნელოვანი დაზიანების რეალურ საშიშროებას. გამქირავებელს შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს ვადად, **თუ დამქირავებელმა ქირა არ გადაიხადა სამი თვის განმავლობაში**.

როგორც წესი, ქირავნობის ურთიერთობა წყდება ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ. თუ დამქირავებელი ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგაც სარგებლობს ნივთით და დამქირავებელი ამაზე არ ედავება, მაშინ ხელშეკრულება განახლდება განუსაზღვრელი ვადით. თუ ქირავნობის ხელშეკრულების ვადა არ არის განსაზღვრული, ქირავნობის ურთიერთობა შეწყდება ხელშეკრულების მოშლის შესახებ განცხადების გაკეთებით.

ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლისათვის სამოქალაქო კოდექსი კონკრეტულ ვადას ადგენს, კერძოდ, ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლის ვადა შეადგენს სამ თვეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა საქმის გარემოებებიდან ან მხარეთა შეთანხმებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. როგორც ვხედავთ, ნორმა დისპოზიციური ხასიათისაა და მხარეებს შეუძლიათ ალტერნატიულ რეგულირებაზეც შეთანხმდნენ.

ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ დღის წესრიგში დგება **ქირავნობის საგნის გამქირავებლისთვის დაბრუნების** საკითხი. ნივთის ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამქირავებელი მოვალეა დაუბრუნოს გამქირავებელს ნივთი იმ მდგომარეობაში, რომელშიც მისგან მიიღო, ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით, ან იმ მდგომარეობაში, რაც ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული. იმ შემთხვევაში თუ დამქირავებელმა ნივთი სარგებლობისათვის მესამე პირს გადასცა, გამქირავებელს შეუძლია ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ მესამე პირს თავად მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება. თუ დამქირავებელი ქირავნობის ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ უკან არ აბრუნებს გაქირავებულ ნივთს, მაშინ დამქირავებელს უფლება აქვს მოითხოვოს დაყოვნების განმავლობაში დადგენილი ქირის გადახდა, როგორც ზიანის ანაზღაურება. ბათილია შეთანხმება, რომლითაც დამქირავებელს ეკისრება ზიანის ანაზღაურება იმაზე მეტი ოდენობით, ვიდრე მიყენებული იყო.

კანონისმიერ გირავნობაზე საუბრისას ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ კანონისმიერი გირავნობის წარმოშობის ერთ-ერთი შემთხვევა სწორად ქირავნობის ხელშეკრულებიდანაა წარმომდგარი. კერძოდ, ქირავნობის ურთიერთობებიდან გამომდინარე მოთხოვნების უბრუნველსაყოფად მიწის ნაკვეთის, სახლის ან ბინის გამქირავებელს აქვს გირავნობის უფლება დამქირავებლის მიერ იქ შეტანილ ნივთებზე. გირავნობის უფლება ძალას კარგავს დაქირავებული ფართობიდან ნივთების მოცილებასთან ერთად, თუკი ეს განხორციელდება ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული ურთიერთობების შესაბამისად. ასევე სანივთო სამართალ-

ზე მსჯელობისას ვახსენეთ, რომ დამქირავებელს, როგორც მართლმომიერ მფლობელს, უფლება აქვს დაიცვას თავისი მფლობელობა ყოველი დამრღვევისაგან, მათ შორის, მესაკუთრისაგანაც.

4.17.4 იჯარის ხელშეკრულება

შეიძლება ითქვას, რომ იჯარის ხელშეკრულება ფართო გაგებით ქირავნობის ხელშეკრულების ნაირსახეობაა. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, იჯარის ხელშეკრულებით **მე-იჯარე** მოვალეა გადასცეს **მოიჯარეს** განსაზღვრული **ქონება დროებით სარგებლობაში** და საიჯარო დროის განმავლობაში **უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა**, თუ იგი მიღებულია მეურნეობის სწორი გაძღოლის შედეგად შემოსავლის სახით. მოიჯარე მოვალეა გადაუხადოს მეიჯარეს დათქმული **საიჯარო ქირა**. საიჯარო ქირა შეიძლება განისაზღვროს როგორც ფულით, ისე ნატურით. მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ საიჯარო ქირის განსაზღვრის სხვა საშუალებებზედაც. იჯარის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება ქირავნობის ხელშეკრულების წესები, თუ იჯარის ხელშეკრულების დამდგენი სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

დეფინიციიდან იკვეთება, რომ იჯარა **სასყიდლიანი, ორმხრივი და კონსესუალური ხელშეკრულებაა**. საიჯარო ქირა ხელშეკრულების არსებითი პირობაა. მხარეებს შორის უფლება-ვალდებულებები კი პროპორციულად არის განაწილებული. ხელშეკრულება კონსესუალურია იმდენად, რამდენადაც ის დადებულია ითვლება მხარეების შეთანხმების მომენტიდან. სამოქალაქო კოდექსი იჯარის ხელშეკრულების გარდა შეიცავს სასოფლო-სამეურნეო იჯარის მარეგულირებელ წესებსაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი იჯარის გვერდით სასოფლო-სამეურნეო იჯარის ხელშეკრულების არსებობას აღიარებს. ამ უკანასკნელის რეგულირებისთვის ასევე გამოიყენება ზოგადი (ჩვეულებრივი) იჯარის წესები თუ მათგან განსხვავებულ წესებს თავად სასოფლო-სამეურნეო იჯარის მომწესრიგებელი ნორმები არ გვიდგენენ.

იმ შემთხვევაში თუ იჯარის ხელშეკრულება ათ წელზე მეტი ვადითაა დადებული, ათი წლის გასვლის შემდეგ თითოეულ მხარეს შეუძლია მოშალოს საიჯარო ურთიერთობა ამ კოდექსის 3 თვიანი ვადის დაცვით, თუ აღნიშნული პირობა გათვალისწინებულია იჯარის ხელშეკრულებით.

სამოქალაქო კოდექსი სპეციფიკურად არეგულირებს მიწის იჯარის ისეთ ხელშეკრულებას, რომლის დროსაც მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემა ინვენტართან ერთად ხდება. ასეთ შემთხვევაში ინვენტარის ყოველი ნაწილის მოვლა-პატრონობისათვის მოიჯარეა პასუხისმგებელი. თუმცაა მეიჯარეს ეკისრება ვალდებულება გამოცვალოს ინვენტარის ის ნაწილები, რომლებიც მოიჯარისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო გახდა გამოუსადეგარი. თავის მხრივ, მოიჯარემ ინვენტარი ისეთ მდგომარეობაში უნდა იქონიოს და იჯარის დროის განმავლობაში იმ მოცულობით შეავსოს, რომელიც შეესაბამება მოწესრიგებულ მეურნეობას. მის მიერ შეძენილი ცალკეული ინვენტარი საერთო ინვენტართან შეერთებით მეიჯარის საკუთრებად იქცევა.

თუ მიწის ნაკვეთის მოიჯარე **ინვენტარს მიიღებს შეფასებით** და იკისრებს ვალდებულებას, იჯარის ხელშეკრულების დამთავრებისას შეფასებითვე დააბრუნოს უკან, მაშინ მასვე ეკისრება შემთხვევით დაღუპვისა და გაფუჭების რისკი. მეურნეობის სწორი გაძღოლის ფარგლებში მას შეუძლია ინვენტარის ცალკეული ნაწილების განკარგვა. იჯარის ხელშეკ-

რულების ვადის გასვლისას მოიჯარემ უნდა დაუბრუნოს მეიჯარეს ინვენტარი. მეიჯარეს შეუძლია უარი თქვას მოიჯარის მიერ შეძენილი ინვენტარის მიღებაზე, თუ იგი მიწის ნაკვეთზე სწორი მეურნეობის გაძღოლისათვის ზედმეტია ან მეტად ძვირია; უარის თქმასთან ერთად მიუღებელ ინვენტარზე საკუთრების უფლება გადადის მოიჯარეზე. თუკი არსებობს სხვაობა მიღებული და დაბრუნებული ინვენტარის შეფასებებს შორის, ეს სხვაობა ფულით უნდა ანაზღაურდეს. შეფასებას საფუძვლად უნდა დაედოს ის ფასები, რომლებიც მოქმედებდა იჯარის ხელშეკრულების დასრულების მომენტისათვის.

ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებიც მოიჯარეს აკისრებენ ვალდებულებას არ განკარგოს ინვენტარის ნაწილები ან განკარგოს მხოლოდ მეიჯარის თანხმობით, ნამდვილია მხოლოდ მაშინ, თუ მეიჯარე კისრულობს ვალდებულებას შეისყიდოს ინვენტარი საიჯარო ურთიერთობის დასრულებისას საინვენტარიზაციო შეფასებით.

როგორც ქირავნობის ისე იჯარის შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი კანონისმიერი გირავნობის დაფუძნების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. კერძოდ, მიწის ნაკვეთის მოიჯარეს აქვს გირავნობის უფლება მის მფლობელობაში არსებულ ინვენტარზე მეიჯარის მიმართ წაყენებული იმ მოთხოვნებისათვის, რომლებიც შეეხება იჯარით მიღებულ ინვენტარს.

თუმცა, სამოქალაქო კოდექსი მეიჯარეს საშუალებას აძლევს თავიდან აიცილოს მოიჯარის უფლება გირავნობაზე, თუ უზრუნველყოფის სხვა საშუალებას წარადგენს. მას შეუძლია ინვენტარის ყოველი ნაწილი დაიხსნას გირავნობის უფლებისაგან იმით, რომ შესთავაზოს ამ ნაწილების ღირებულების შესაბამისი უზრუნველყოფის საშუალება.

ქვექირავნობის მსგავსად, ქვეიჯარის ხელშეკრულების დასაბუთებად მეიჯარის თანხმობაა საჭირო. მეიჯარეს შეუძლია უარი განაცხადოს საიჯარო ქონების ცალკეული ნაწილების გაქირავებაზე, თუ ამით მას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაღებება. მოიჯარე პასუხს აგებს მეიჯარის წინაშე იმისათვის, რომ ქვემოიჯარემ ან დამქირავებელმა ნივთი სხვანაირად გამოიყენა, ვიდრე ეს მეიჯარის მიერ იყო ნებადართული. მეიჯარეს შეუძლია უშუალოდ შეაჩეროს ქვემოიჯარის ან დამქირავებლის მიერ ქონების ამგვარად გამოყენება.

საიჯარო ქონების ვადამდე უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსი საკმაოდ მნიშვნელოვან წესს ადგენს. კერძოდ, თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტამდე ქონებას უკან აბრუნებს, იგი **საიჯარო ქირის გადახდისაგან მხოლოდ მაშინ თავისუფლდება, თუ თავის სანაცვლოდ შესთავაზებს ახალ გადახდისუნარიან და მეიჯარისათვის მისაღებ მოიჯარეს**. ახალი მოიჯარე თანახმა უნდა იყოს, იჯარის ხელშეკრულება მიიღოს იმავე პირობებით. თუ მოიჯარე ვერ შესთავაზებს ასეთ მოიჯარეს, მან საიჯარო ქირა უნდა იხადოს საიჯარო ურთიერთობათა დასრულებამდე. ფაქტია, რომ ამ რეგულაციის შემოღების მიზანი მეიჯარის ინტერესების დაცვაა მოიჯარის მხრიდან უმიზეზოდ ხელშეკრულების შეწყვეტისგან.

თუ მიწის ნაკვეთის ან უფლების იჯარისას არ არის განსაზღვრული იჯარის ვადა, მაშინ ხელშეკრულების მოშლა დასაშვებია მხოლოდ საიჯარო წლის ბოლოსათვის. იგი შეიძლება მოიშალოს საიჯარო წლის დამთავრებიდან არა უგვიანეს ერთი თვისა.

თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ არ დააბრუნებს იჯარით აღებულ ქონებას, მაშინ მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს დათქმული საიჯარო ქირის გადახდა ქონების დაბრუნების დაყოვნებისათვის; მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს სხვა სახის ზიანის ანაზღაურებაც.

4.17.5 სესხის ხელშეკრულება

სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი სესხის ხელშეკრულების ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, სესხის ხელშეკრულებით **გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს** მსესხებელს **ფულს ან სხვა გვაროვნულ ნივთს**, ხოლო მსესხებელი კისრულობს დააბრუნოს იმავე სახის, ხარისხისა და რაოდენობის ნივთი.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სესხის ხელშეკრულების მარეგულირებელი სამოქალაქო კოდექსის ნორმები ზოგადი ხასიათისაა, თუმცა საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული სესხი – საბანკო კრედიტი და ასევე სამომხმარებლო კრედიტი სამოქალაქო კოდექსი სხვა მუხლებით⁹⁸ უფრო კონკრეტულად რეგულირდება.

ნათელია, რომ ქირავნობის ხელშეკრულებისგან განსხვავებით სესხის ხელშეკრულების ძალით ერთი მხარე მეორეს კონკრეტულ ნივთზე საკუთრებისა და არა სარგებლობის უფლებას გადასცემს. ამიტომაც სესხის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მსესხებელი მისთვის გადაცემულ ზუსტად იმავე ნივთს კი არ აბრუნებს, არამედ იგივე სახეობის სხვა ნივთს. სესხის საგანი შეიძლება იყოს როგორც ფული, ისე სხვა გვაროვნული ნივთი. სესხის ხელშეკრულება შეიძლება იყოს როგორც სასყიდლიანი ისე უსასყიდლო. თავისი იურიდიული ბუნებით სესხი ცალმხრივი და რეალური ხელშეკრულების ნაირსახეობაა, რამეთუ გამსესხებელს უფლება აქვს მოითხოვოს სესხის უკან დაბრუნება, რასაც შეესაბამება მსესხებლის ვალდებულება დააბრუნოს ნასესხები. ხელშეკრულება რეალური იმდენად, რამდენადაც მისი დადებულად მიჩნევისთვის აუცილებელია სესხის თანხის გამსესხებლის მიერ მსესხებლისთვის გადაცემა.

რაც შეეხება სესხის ხელშეკრულების ფორმას, სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, სესხის ხელშეკრულება იდება ზეპირად. თუმცაღა მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს წერილობითი ფორმაც. აქვე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო კოდექსი დათქმა, რომ ზეპირი ხელშეკრულების დროს მისი ნამდვილობა არ შეიძლება მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებით დადგინდეს. რაც სადავოობისას ზეპირი ფორმით დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაში კრედიტორის მტკიცების ტვირთს საკმაოდ ამძიმებს.

სამოქალაქო კოდექსს 2018 წელს განხორციელებული ცვლილებებით უზრუნველყოფილი სესხის/კრედიტის გაცემის წესის მარეგულირებელი ნორმა დაემატა, რომლის მიხედვითაც უძრავი ქონებით ან/და „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებით ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალებით, აგრეთვე წყლის, საჰაერო და სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებით უზრუნველყოფილი სესხის/კრედიტის გაცემის შემთხვევაში სავალდებულოა გამსესხებელმა/კრედიტის გამცემმა მსესხებელს/კრედიტის მიმღებს ფულადი სახსრები გადასცეს **უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით**. ასევე 2017 და 2018 წლებში განხორციელებული ცვლილებებით ახლებურად დარეგულირდა სესხისთვის გამსესხებლის ვალდებულებებისა და პროცენტის საკითხიც, რომელიც მოქმედი სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლითაა წარმოდგენილი. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული მუხლით დადგენილ წესებზე ნასყიდობის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმების განხილვისას ვისაუბრეთ, მათ გაანალიზებას აქ აღარ მოვახდენთ.

⁹⁸ სამოქალაქო კოდექსის 867-873 მუხლები

თუ ვალის დაბრუნების ვადასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის მიხედვით, თუ ვადა განსაზღვრული არ არის, მაშინ ვალი დაბრუნებულ უნდა იქნეს კრედიტორის ან მოვალის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტისას. სესხის ხელშეკრულების შეწყვეტის ვადა შეადგენს **სამ თვეს**. თუ პროცენტები არ არის შეპირებული, მოვალეს შეუძლია ვალი დააბრუნოს ვადადამდეც. **პროცენტიანი სესხის** ვადადამდე დაბრუნება დასაშვებია მხოლოდ **მხარეთა წინასწარი შეთანხმებით ან გამსესხებლის თანხმობით**. პროცენტები გადახდილ უნდა იქნეს ყოველი წლის გასვლის შემდეგ. თუ სესხი წინასწარ არის ვადით განსაზღვრული, მაშინ ვალიცა და პროცენტიც გადახდილ უნდა იქნეს ვადის დადგომისას.

სამოქალაქო კოდექსი გამსესხებელს **ვალის დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლებას** ანიჭებს, თუ მსესხებლის ქონებრივი მდგომარეობა არსებითად უარესდება, რითაც საფრთხე ექმნება სესხის დაბრუნების მოთხოვნას. ეს უფლება მაშინაც არსებობს, თუ მსესხებლის ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება წინ უსწრებდა ხელშეკრულების დადებას, ხოლო გამსესხებლისათვის იგი ცნობილი გახდა მხოლოდ ხელშეკრულების დადების შემდეგ.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სესხის სპეციფიკურ სახეს წარმოადგენს **სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულება**. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულება 2 ხელშეკრულების ნაერთს წარმოადგენს. ნასყიდობის ხელშეკრულება საკრედიტო ხელშეკრულებასთან ერთად ქმნის ურთიერთდაკავშირებულ გარეგებას, თუ კრედიტი ემსახურება შესასყიდი ფასის დაფინანსებას და ორივე ხელშეკრულება განიხილება როგორც ეკონომიკური ერთიანობა. გამოდის, რომ ერთ ხელშეკრულებას – ნასყიდობის ხელშეკრულებას აფინანსებს მეორე ხელშეკრულება – კრედიტის ხელშეკრულება. ეკონომიკურ ერთიანობად ჩაითვლება, როცა კრედიტის მიმცემი საკრედიტო ხელშეკრულების მომზადების ან დადების დროს გამყიდველის მონაწილეობას იყენებდა. რაც შეეხება საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებას, ლეგალური დეფინიციიდანაც ჩანს, რომ ის სესხის ხელშეკრულების ნაირსახეობაა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით კრედიტის გამცემი აძლევს ან მოვალეა მისცეს მსესხებელს სასყიდლიანი კრედიტი სესხის ფორმით. სესხისგან განმასხვავებელი ნიშანი დეფინიციიდანაც თვალნათლივ ჩანს, განსხვავებით სესხისგან საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება ყოველთვის სასყიდლიანია. ასევე სპეციფიკურია გამსესხებელი სუბიექტიც. განსხვავებით სესხის ხელშეკრულებისგან, სადაც გამსესხებლად ნებისმიერი პირი შეიძლება მოგვევლინოს, საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში კრედიტორს ყოველთვის საბანკო ან საკრედიტო დაწესებულება წარმოადგენს.

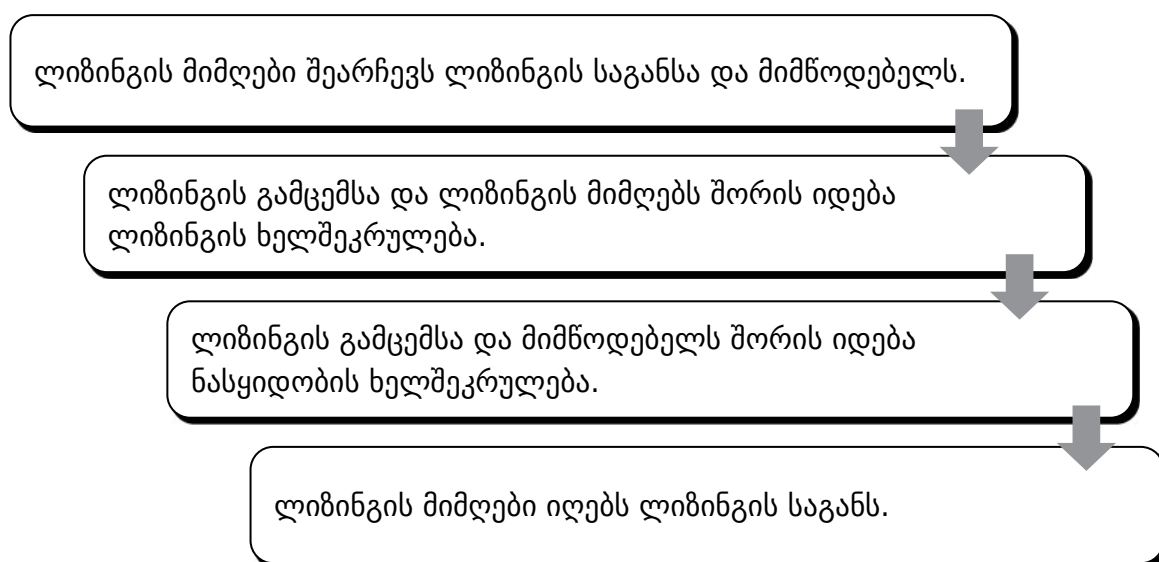
4.17.6 ლიზინგის ხელშეკრულება

ლიზინგის ხელშეკრულების რეგულირებასთან მიმართებით ქართულმა სამოქალაქო კანონმდებლობამ არაერთი ცვლილება განიცადა. სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი თავი, რომლითაც ლიზინგის ხელშეკრულების **მომწესრიგებელი** წესებია დადგენილი 2011 წლის ცვლილებებით განსხვავებულად ჩამოყალიბდა. აღნიშნულ ცვლილებებამდე ლიზინგის ხელშეკრულება ქირავნობის ხელშეკრულების ერთგვარ ნაირსახეობას წარმოადგენდა, რაც ცალსახად შორს იდგა ლიზინგის, როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ერთ-ერთი ქმედითი სამართლებრივი კონსტრუქციის ბუნებისგან, რომელიც **ფაქტობრივად** სამმხრივი ხელშეკრულების პრინციპზეა აგებული. გარკვეული პერიოდი მოქმედებდა ცალკე კანონიც სალიზინგო საქმიანობის ხელშემწყობის შესახებ, რომელიც

2002 წელს იქნა მიღებული. თუმცა ადნიშნული კანონი დღეის *მდგომარეობით* ძალა-
დაკარგულია. კანონი ძალადაკარგულად გამოცხადდა სამოქალაქო კოდექსში სწორედ
2011 წლის 13 ოქტომბერს განხორციელებული ცვლილებების *თანადროულად*.

ლიზინგის ხელშეკრულება თავისი ბუნებით სამმხრივი ურთიერთობის დამდგენი
გარიგებაა და მასში 3 სუბიექტი *მონაწილეობს - ლიზინგის გამცემი, ლიზინგის მიმღები
და მიმწოდებელი*. ლიზინგის გამცემი დღევანდელ რეალობაში უმეტეს შემთხვევაში
ფინანსური ინსტიტუტია, ლიზინგის მიმღებად, კი, როგორც წესი, მცირე და *საშუალო*
ბიზნესი გვევლინება, რომელსაც ე.წ. საბრუნავი საშუალებებისა თუ ძვირადღირებული
დანადგარების შესაძენად ლიზინგის *კონსტრუქცია ესაჭიროება*. იმის გათვალისწინებით,
რომ სახეზე, როგორც წესი, 3 სუბიექტი გვყავს *ლიზინგის* ფარგლებში 2 ხელშეკრულებას
ვხვდებით, თავად ლიზინგის ხელშეკრულება ლიზინგის გამცემსა და ლიზინგის *მიმღებს*
შორის და ნასყიდობის ხელშეკრულება ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის.

ლიზინგის ხელშეკრულების შინაარსში შემავალი ეტაპების უკეთ გასააზრებლად
გთავაზობათ ქვემოთ მოცემული გრაფიკს.



სამოქალაქო კოდექსი ლიზინგის სახეებს არ მიჯნავს განსხვავებით ზემოთ ნახსენები
ძალადაკარგული კანონისგან. თუმცა სამეცნიერო ლიტერატურაში ფინანსური ლიზინგი-
სა და ოპერატიული ლიზინგის ცნებებს ვხვდებით.

ლიზინგის დამდგენი სამოქალაქო კოდექსის დეფინიციური მუხლის მიხედვით, თუ სა-
ქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ლიზინგის ხელშეკრულებით
ლიზინგის გამცემი ვალდებულია ლიზინგის მიმღებს *სარგებლობაში გადასცეს* განსაზღ-
ვრული ქონება ხელშეკრულებით *დათქმული ვადით*, ამ ქონების შესყიდვის უფლებით ან
ასეთი უფლების გარეშე, ხოლო ლიზინგის მიმღები ვალდებულია *გადაიხადოს საზღაური*
დადგენილი პერიოდულობით, იმ პირობით, რომ:

- ✓ ლიზინგის მიმღები *განსაზღვრავს ქონებას და ირჩევს მიმწოდებელს*, რომლისგანაც ხდება ქონების შესყიდვა ან მისი სხვაგვარად მიღება;
- ✓ ლიზინგის გამცემი ქონებას იძენს ლიზინგით გასაცემად და მიმწოდებლისთვის ეს ფაქტი ცნობილია.

მიმწოდებელი შეიძლება იმავდროულად იყოს ლიზინგის გამცემი, თუ მიმწოდებლის ჩვეულებრივი საქმიანობა არის ქონების მიწოდება ან ქონების ლიზინგით გაცემა. ქონება შეიძლება შეძენილ იქნეს ასევე ლიზინგის მიმღებისგან. აღნიშნული დანაწესი ლიზინგის კონსტრუქციის მოქნილობას განაპირობებს. გამოდის, რომ თუ ქონების გამცემი იმავდროულად ამ ქონების მიმწოდებელიცაა, ყველა მოთხოვნა, რაც ლიზინგის მიმღებს წარმოეშობა სწორედ ამ ერთი სუბიექტისკენ იქნება მიმართული.

ლიზინგით გაცემული ქონება ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას **განმეორებით შეიძლება გაიცეს ლიზინგით**, მაგრამ იმისათვის, რომ მასზე გავრცელდეს ამ თავის დებულებები, ლიზინგის გამცემმა უნდა მოიპოვოს ლიზინგის მიმღებისგან **ქონების დამოუკიდებელი შერჩევის დადასტურება**.

სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ მიუთითებს, რომ ლიზინგის საგანი არ შეიძლება იყოს ფული, ფასიანი ქაღალდი, წილი ან პაი სამეწარმეო საზოგადოებაში.

გამომდინარე იქიდან, რომ ლიზინგის კონსტრუქცია თავის თავში როგორც ქირავნობის ისე სესხის ელემენტებს შეიცავს ლიზინგის მარეგულირებელ ნორმებსაც შეეხო კანონმდებლობაში ბოლო დროს შესული ცვლილებები. ამდენად, მოქმედი რეგულაციით, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი და ლიზინგის დაფინანსების თანხის გაცემის შედეგად ლიზინგის მიმღების ჯამური ვალდებულებები ამავე ლიზინგის გამცემის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარზე ნაკლებია, ლიზინგის გამცემის მიერ საბლანოს მიღება არ უნდა იყოს ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან ინდექსირებული. ამასთან, თუ ლიზინგის გამცემი მეწარმეა, ლიზინგის გაცემისას ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. ამასთანავე, ლიზინგის გამცემი ვალდებულია დაიცვას ამ კოდექსის 625-ე მუხლის მე-5 და მე-8 ნაწილებით⁹⁹ გათვალისწინებული მოთხოვნები საკომისიოსთან, ფინანსურ ხარჯთან, პირგასამტეხლოსთან და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის დაკისრებასთან დაკავშირებით. ამ მიზნებისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია სამართლებრივი აქტით დაადგინოს ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გამოთვლის წესი.

მიუხედავად იმისა, რომ მიმწოდებელთან ხელშეკრულებას ლიზინგის გამცემი დებს და არა ლიზინგის მიმღები, სამოქალაქო კოდექსი მიმწოდებელთან მიმართებით, ლიზინგის მიმღებსაც ანიჭებს გარკვეულ უფლებებს. კერძოდ, ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის არსებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიმწოდებლის ვალდებულებები არსებობს ლიზინგის მიმღების წინაშეც, თუმცა მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი ერთდროულად ლიზინგის გამცემისა და ლიზინგის მიმღების მიმართ ერთსა და იმავე ზიანზე.

გამომდინარე იქიდან, რომ ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ლიზინგის მიმღების ინტერესებზე ახდენს ზეგავლენას, ლიზინგის გამცემი ვალდებულია მოთხოვნისთანავე დაუთმოს ლიზინგის მიმღებს თავისი უფლებები, რომლებიც უკავშირდება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების შესრულების მოთხოვნას.

მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა, რომლებიც გავლენას ახდენს ლიზინგის მიმღების უფლებებზე, დასაშვებია მხოლოდ ლიზინგის მიმღების თანხმობით. ამ დებულებების საწინააღმდეგო მხარეთა შეთანხმება ბათილია. ლიზინგის

⁹⁹ სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის შინაარსი სესხის ხელშეკრულების თავშია მოცემული.

მიმღებს არ აქვს უფლება, შეთანხმდეს მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების შეცვლაზე, შეწყვეტაზე ან მოშლაზე ლიზინგის გამცემის თანხმობის გარეშე.

ლიზინგის საგანი ცალკე უფლების ობიექტია იმ შემთხვევაშიც, თუ ის გახდება სხვა ნივთის ან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი. ლიზინგის საგნის შემძენი იკავებს ლიზინგის გამცემის ადგილს და მასზე გადადის ლიზინგის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოვალეობები. აქ საუბარია ლიზინგის გამცემის კრედიტორის ცვლილებაზე, რომლისთვისაც როგორც დეფინიციიდან ჩანს სამოქალაქო კოდექსი ლიზინგის მიმღების თანხმობას სავალდებულო წესით არ მოითხოვს.

ლიზინგის ხელშეკრულების მიზანს იმ მოლოდინებისა და გათვლების გამართლება წარმოადგენს, რაც მხარეებს ამ ხელშეკრულების დადებით გრძელვადიან პერიოდში აქვთ მოაზრებული. ამიტომაც ლიზინგის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმები მკაცრად ზღუდავს ხელშეკრულების მხარეების უფლებას უარი თქვან ვალდებულების შესრულებაზე. ლიზინგის ხელშეკრულებით არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე იმ მიზეზით, რომ მეორე მხარე არ ასრულებს თავის ვალდებულებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ლიზინგის მიმღების მფლობელობის უფლება იზღუდება სამოქალაქო კოდექსის 5805 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. მითითებული ნორმის მიხედვით კი, ლიზინგის მიმღებს **არ აქვს უფლება, მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება მას შემდეგ, რაც ლიზინგის საგანს მიიღებს**, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის **ვეღარ ახორციელებს მფლობელობას ლიზინგის საგანზე** ან მფლობელობის უფლება შეიზღუდა იმ პირის მიერ, რომელსაც უპირატესი უფლება აქვს ქონებაზე, თუკი ეს უფლება ან პრეტენზიები გამომდინარეობს ლიზინგის გამცემის ბრალეული ქმედებიდან. ყველა სხვა შემთხვევაში, როდესაც ლიზინგის გამცემი არსებითად არღვევს თავის ვალდებულებებს, **ლიზინგის მიმღები უფლებამოსილია მოითხოვოს მხოლოდ ზიანის ანაზღაურება და არა ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა**. რაც შეეხება ლიზინგის გამცემს, მას შეუძლია მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება, თუ ლიზინგის მიმღები არსებითად არღვევს თავის ვალდებულებებს. როგორც ვხედავთ, ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა სპეციალურ წესებს ექვემდებარება. ლიზინგის გამცემსა და ლიზინგის მიმღებს ხელშეკრულების მოშლის უფლება შეზღუდულად აქვთ და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების არსებით დარღვევასთანაა დაკავშირებული.

ლიზინგის ხელშეკრულების დადებისას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება ლიზინგის საგნის – ქონების ლიზინგის მიმღების მიერ მიღების მომენტს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქონება ლიზინგის მიმღების მიერ რამდენიმე გზით შეიძლება იქნეს მიღებული, კერძოდ, ლიზინგის გამცემისთვის ან მიმწოდებლისთვის იმის დადასტურებით, რომ ქონება შეესაბამება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს, ან როდესაც ლიზინგის მიმღები არ აცხადებს ქონებაზე უარს მას შემდეგ, რაც მისი შემოწმების გონივრული შესაძლებლობა ჰქონდა, ან როცა ლიზინგის მიმღები იწყებს ქონებით სარგებლობას.

ქონების მიღების შემდეგ ლიზინგის მიმღები უფლებამოსილია მიმწოდებლისგან მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, თუ ქონება არ შეესაბამება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს. ქონების მიღების შემდეგ ლიზინგის მიმღებზე გადადის ქონების დალუპვის ან დაზიანების რისკიც.

თუ ქონება ლიზინგის მიმღებს არ მიეწოდა, მიეწოდა ვადაგადაცილებით ან ის არ შეესაბამება ლიზინგის ხელშეკრულების პირობებს, ლიზინგის **მიმღებს უფლება აქვს, არ მიიღოს ქონება და მიმწოდებლისგან მოითხოვოს იმგვარი ქონება, რომელიც ხელ-**

შეკრულების პირობების შესაბამისი იქნება, ან/და მოითხოვოს მისგან **ზიანის ანაზღაურება**. ქონების მიწოდების პირობების დარღვევისას ქონების დაღუპვის ან დაზიანების რისკი რჩება მიმწოდებელზე, სამოქალაქო კოდექსის 5805 მუხლის დებულებათა გათვალისწინებით.

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია, რომ ქონება იქნება ლიზინგის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მდგომარეობაში და გამოდგება იმ სარგებლობისთვის, რომლისთვისაც, ჩვეულებრივ, გამიზნულია ასეთი ქონება. ლიზინგის მიმღები პასუხისმგებელია იმ ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია ქონების იმ აღწერილობასთან შესაბამისობით, რომელიც მან მიაწოდა ლიზინგის გამცემს ან მიმწოდებელს.

ლიზინგის მიმღებმა **სათანადოდ უნდა მოუაროს ლიზინგის საგანს**, უნდა გამოიყენოს ის მიზნობრივად, იმ დანიშნულებით, რომლითაც, ჩვეულებრივ, ამ ქონებას იყენებენ, და უნდა შეინარჩუნოს ის ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც ჩაიბარა, **ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით**. თუ ლიზინგის ხელშეკრულება განსაზღვრავს ლიზინგის საგნის სათანადო მოხმარების ვალდებულებას ანდა მწარმოებელი ან მიმწოდებელი ადგენს ქონების მოხმარების წესებს, ლიზინგის მიმღების ლიზინგის საგნის სათანადო მოხმარების ვალდებულებასთან ან ქონების მოხმარების წესებთან შესაბამისობა ჩაითვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ლიზინგის მიმღების ვალდებულების შესრულებად. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგის მიმღები, თუ ის არ იყენებს ქონებას ან არ აქვს უფლება, შეიძინოს ქონება ან ლიზინგით დაიტოვოს ის დამატებითი ვადით, **ვალდებულია ქონება დაუბრუნოს ლიზინგის გამცემს ამ მუხლის მეშვიდე მითითებულ მდგომარეობაში**.

ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგის გამცემს უფლება აქვს, ქონება დაიბრუნოს მეფლობელობაში და განკარგოს იგი. ლიზინგის მიმღებს უფლება აქვს, მოსთხოვოს ლიზინგის გამცემს მისი მოქმედებით გამოწვეული **ზიანის ანაზღაურება**, თუ ლიზინგის გამცემი ქონებას მეფლობელობაში დაიბრუნებს ლიზინგის მიმღების მეფლობელობის არამართლზომიერი ხელშეშლის გზით, ან თუ ლიზინგის გამცემს არ დაუწესებია დამატებითი ვადა ამ კოდექსის 405-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ასეთი ვადის დაწესება 405-ე მუხლის მე-2 ნაწილის¹⁰⁰ შესაბამისად, არ არის საჭირო. ამასთანავე, ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფლება, მოითხოვოს ლიზინგის საგანზე მეფლობელობის აღდგენა.

აღსანიშნავია, რომ ლიზინგის საგნის ლიზინგის გამცემის მეფლობელობაში დაბრუნების წესი განსაკუთრებულადაა რეგულირებული სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, კერძოდ, ლიზინგის საგნის გამცემის მეფობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე საქმის განხილვისთვის არ გამოყენება სასარჩელო წარმოება. დადგენილია საქმის გამართივებული წესით განხილვა, რაც გადაწყვეტის მოქნილ მექანიზმს გვთავაზობს.

2017 წლის 30 ივნისის ცვლილებით ლიზინგის მარეგულირებელ ნორმებს სამოქალაქო კოდექსში დაემატა ლიზინგის მოწმობისა და საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით¹⁰¹ გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალების ლიზინგის გამცემისთვის მეფლობელობაში დაბრუნების წესების მარეგულირებელი მუხლები.

¹⁰⁰ სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის დეტალური ანალიზი მოცემულია წინა თავებში.

¹⁰¹ მითითებული კანონის შესაბამისი ნორმის შინაარსი იხილეთ წინა თავებში.

გამომდინარე იქიდან, რომ ლიზინგის საგანი შეიძლება იყოს, როგორც უძრავი ისე მოძრავი ნივთები, პრაქტიკაში განსაკუთრებით გავრცელებულია სატრანსპორტო საშუალებების ლიზინგის ხელშეკრულება. სწორედ ამ ტიპის ლიზინგის დროს შეიძლება გვექნოდეს სახეზე ლიზინგის მოწმობა. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე **ლიზინგის რეგისტრაციის არსებობისას**, ლიზინგის გამცემის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში დადგენილი წინაპირობების არსებობისას ლიზინგის საგნის ლიზინგის მიმცემისთვის მფლობელობაში დაბრუნების შესახებ მოთხოვნის დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილების ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში **ლიზინგის გამცემის განცხადების** საფუძველზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო გასცემს ლიზინგის მოწმობას.

ლიზინგის მოწმობა **აღსრულების ქვემდებარე აქტია**, რომლითაც დასტურდება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკურ საშუალებაზე ლიზინგის რეგისტრაციის ფაქტი და რომლის საფუძველზედაც ლიზინგის გამცემს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უფლება აქვს, უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს) მოსთხოვოს ლიზინგის საგნის მისთვის მფლობელობაში დაბრუნება. საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთვის ლიზინგის გამცემის მიერ წარდგენილი ლიზინგის მოწმობის გაცემის მოთხოვნის მართლზომიერებისათვის პასუხისმგებელია ლიზინგის გამცემი.

ლიზინგის გამცემს უფლება აქვს, მოითხოვოს **ლიზინგის საგნის იძულების წესით მისთვის მფლობელობაში დაბრუნება** სააღსრულებო დაწესებულებისთვის ლიზინგის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე, **სასამართლოსთვის მიმართვის გარეშე**, თუ ლიზინგის საგანია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალება ან/და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება.

ლიზინგის მოწმობის გასაჩივრება არ იწვევს მისი აღსრულების შეჩერებას.

4.17.7 ნარდობის ხელშეკრულება

ნარდობის ხელშეკრულების ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, ხელშეკრულების ძალით **მენარდე** კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული **სამუშაო**, ხოლო **შემკვეთი** ვალდებულია, გადაუხადოს მენარდეს შეთანხმებული საზღაური. თუ ნარდობა ითვალისწინებს რაიმე ნაკეთობის დამზადებას და მენარდე მას ამზადებს თავის მიერ შეძენილი მასალით, მაშინ იგი შემკვეთს გადასცემს საკუთრებას დამზადებულ ნაკეთობაზე. თუ დამზადებულია გვაროვნული ნივთი, მაშინ გამოიყენება ნასყიდობის წესები.

ხელშეკრულების საგანს სამუშაოს შესრულება ან ნივთის დამზადება წარმოადგენს. გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო კოდექსი მომსახურების ხელშეკრულების ცალკე სახეს არ იცნობს, პრაქტიკაში გავრცელებული ე.წ. მომსახურების ხელშეკრულებების მიმართ

სწორედ ნარდობის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმები გამოიყენება. ამ დროს მნიშვნელოვანია განვსაზღვროთ რამდენად შეესაბამება ნარდობის ხელშეკრულების კონკრეტული ნორმა მომსახურების ხელშეკრულების ბუნებას, რამდენადაც პირველი, როგორც წესი, გარკვეული შედეგით – ქონების დამზადებით სრულდება, ხოლო მეორისთვის – უშუალოდ პროცესი, მომსახურებაა არსებითი ყოველგვარი შედეგის დადგომის გარეშე. ამიტომაც პრაქტიკაში შესაძლოა ნარდობის ყველა ნორმის გამოყენება მომსახურების ხელშეკრულების მიმართ ვერ მოხერხდეს. თუმცაღა ფაქტია, რომ სასამართლოები მომსახურების ხელშეკრულებასთან ყველაზე ახლოს მდგომად სწორედ ნარდობის ხელშეკრულებას მიიჩნევენ და საკითხის გადასაწყვეტად მის მარეგულირებელ ნორმებს მიმართავენ.

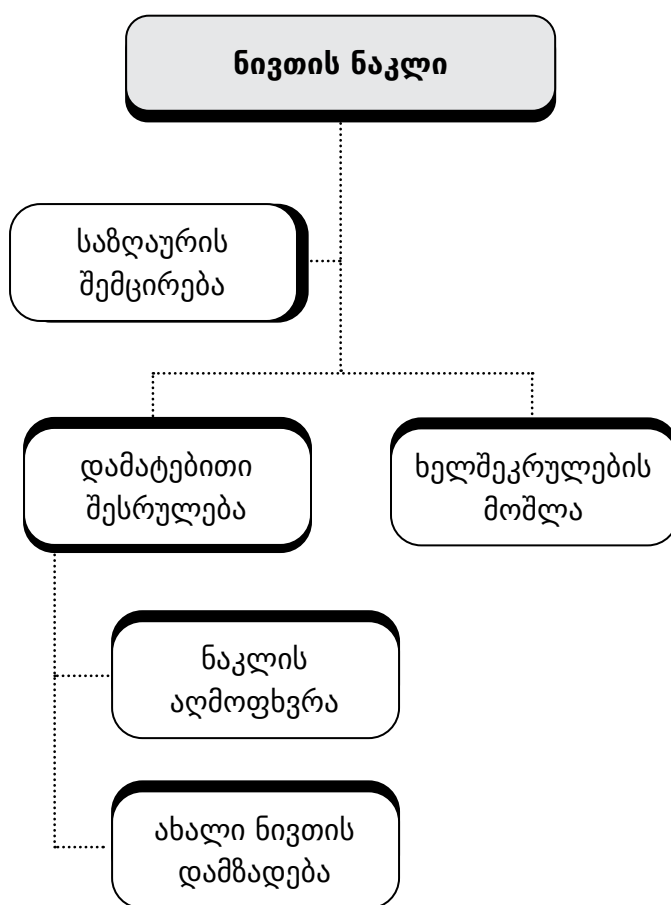
დეფინიციიდან იკვეთება, რომ ნარდობის ხელშეკრულება თავისი არსით სასყიდლიანი, კონსესუალური და ორმხრივი ხელშეკრულებაა. ნარდობის ხელშეკრულების ფარგლებში შესაძლოა გათვალისწინებულ იქნეს შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვის შედგენის ვალდებულებაც.¹⁰² ნარდობასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის შედგენა არ ანაზღაურდება, თუ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

მენარდის მიერ სამუშაოს პირადად შესრულება სავალდებულო პირობა არ არის, თუმცა როცა ეს კონკრეტული გარემოებებიდან ან სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარეობს, მაშინ მენარდე ამ ვალდებულების მატარებელია.

სამოქალაქო კოდექსი ადგენს უნაკლო ნაკეთობის სტანდარტს და უთითებს, რომ ნაკეთობა **უფლებრივად უნაკლოა**, თუ მესამე პირებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ რაიმე უფლებები შემკვეთის წინააღმდეგ და **ნივთობრივად უნაკლოა**, თუ იგი შეესაბამება შეთანხმებულ პირობებს; ხოლო, თუ ეს პირობები შეთანხმებული არ არის, მაშინ ნაკეთობა ნივთობრივად უნაკლოდ მიიჩნევა, თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი გამოყენებისათვის. ნივთობრივ ნაკლს უთანაბრდება ასევე, თუ მენარდე დაამზადებს შეკვეთილისაგან განსხვავებულ ან უფრო ნაკლები რაოდენობის ნაკეთობას.

ყურადსაღებია ის წესები, რასაც სამოქალაქო კოდექსი ნაკლის მქონე ნაკეთობასთან მიმართებით ადგენს. თუ ნაკეთობა ნაკლის მქონეა, შემკვეთს შეუძლია მოითხოვოს **დამატებითი შესრულება**. მენარდეს შეუძლია თავისი არჩევანით ან **აღმოფხვრას ნაკლი**, ან **დაამზადოს ახალი** ნაკეთობა. დამატებითი შესრულების მიზნით მენარდე ვალდებულია გასწიოს აუცილებელი ხარჯები, მათ შორის, ტრანსპორტის, სამუშაოსა და მასალების ხარჯები. მენარდეს შეუძლია უარი თქვას დამატებით შესრულებაზე, თუ იგი მოითხოვს არათანაზომიერ ხარჯებს. თუ მენარდე დაამზადებს ახალ ნაკეთობას, მას შეუძლია შემკვეთს მოსთხოვოს ნაკლის მქონე ნაკეთობის უკან დაბრუნება. თუ მენარდე არათანაზომიერი ხარჯების გამო მართალია უარს არ ამბობს დამატებით შესრულებაზე, მაგრამ ნაკეთობის ნაკლის გამო დამატებითი შესრულებისათვის განსაზღვრული ვადა უშედეგოდ გავიდა, მაშინ შემკვეთს შეუძლია თვითონ აღმოფხვრას ნაკლი და მოითხოვოს განეული ხარჯების ანაზღაურება. ნაკეთობის ნაკლის გამო შემკვეთს შეუძლია სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის მიხედვით უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. ამ შემთხვევაში მენარდე ვალდებულია აუნაზღაუროს შემკვეთს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები. შემკვეთს, რომელიც არც ხელშეკრულების დამატებით შესრულებას მიიღებს საამისოდ განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ და არც უარს განაცხადებს ხელშეკრულებაზე, შეუძლია იმ თანხით შეამციროს საზღაური, რა თანხითაც ნაკლი ამცირებს ნაკეთობის ღირებულებას.

¹⁰² აღნიშნული განსაკუთრებით რთულ სამუშაოებს ეხება.



სამოქალაქო კოდექსი მენარდეს ანიჭებს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას, თუ შემკვეთი არ მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს. შემკვეთი ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი მაშინაც, როცა იგი არ შეასრულებს სამუშაოს შესრულებისათვის აუცილებელ მოქმედებას. ზიანის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება, ერთი მხრივ, ვადის გადაცილების ხანგრძლივობისა და საზღაურის ოდენობის შესაბამისად, ხოლო მეორე მხრივ, – იმის მიხედვით, რასაც მენარდე მიიღებდა თავისი სამუშაო ძალის სხვაგვარი გამოყენებით, შემკვეთს რომ ვადისთვის არ გადაეცილებინა. თუ შემკვეთისათვის ნაკეთობის ნაკლი ცნობილია და იგი მაინც მიიღებს მას პრეტენზიის განუცხადებლად, მაშინ შემკვეთს არ წარმოეშობა მოთხოვნის უფლებები ამ ნაკლის გამო. თუ მენარდე ნაკლს განზრახ დაფარავს, მას არ შეუძლია მიუთითოს შეთანხმებაზე, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს შემკვეთის უფლებებს ნაკეთობის ნაკლის გამო.

ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულების მსგავსად, ნარდობის ხელშეკრულებაშიც ვხვდებით კანონისმიერი გირავნობის დაფუძნების წესს. მენარდეს თავისი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად შეუძლია გამოიყენოს გირავნობის უფლება მის მიერ დამზადებულ ან შეკეთებულ მოძრავ ნივთზე, თუ ეს ნივთი დამზადების ან შეკეთების მიზნით მენარდის მფლობელობაში იმყოფება. ხოლო თუ ხელშეკრულების საგანია ნაგებობა ან ამ ნაგებობის ცალკეული ნაწილები, მაშინ მენარდეს შეუძლია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი მოთხოვნებისათვის მოითხოვოს იპოთეკა სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე.

სამოქალაქო კოდექსი შემკვეთს უფლებას აძლევს სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. თუმცა-

ლა ბალანსის უზრუნველსაყოფად, შემკვეთმა უნდა აუნაზღაუროს მენარდეს შესრულებული სამუშაო და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიანი. აღნიშნული მუხლი პრაქტიკაში არაერთხელ გამხდარა განსჯის საგანი. უზენაესი სასამართლოს მიერ ერთ-ერთ საქმეზე¹⁰³ მიღებული გადაწყვეტილებით, მითითებულ ზიანში არ უნდა მოვიპოვოთ მხოლოდ ფაქტობრივად დამდგარი ზიანი. სასამართლოს განმარტებით ნორმის დეფინიცია არ იძლევა მისი იმგვარად განმარტების საშუალებას, რომ ზიანის ცნებიდან მიუღებელი შემოსავლის გამო დამდგარი ზიანი გამოვრიცხოთ.

რაც შეეხება მენარდის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტას, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მენარდეს შეუძლია სამუშაოს დასრულებამდე მხოლოდ ისე შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რომ შემკვეთმა მომსახურების სხვაგვარად მიღება შეძლოს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა შეწყვეტისათვის არსებობს რაიმე მნიშვნელოვანი საფუძველი. ამ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა გამოირიცხება.

საყურადღებოა, რომ სამოქალაქო კოდექსი ნარდობის ხელშეკრულებასთან მიმართებით სპეციფიკურ ხანდაზმულობის ვადებს ადგენს. კერძოდ, მოთხოვნა შესრულების ნაკლის გამო შემკვეთმა შეიძლება წარადგინოს ერთი წლის მანძილზე, ხოლო ისეთი მოთხოვნა, რომელიც ნაგებობას შეეხება – ხუთი წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს მიღების დღიდან.

4.17.8 თავდებობა

თავდებობის ხელშეკრულება ცალმხრივი და კონსესუალური ხელშეკრულებაა, მისი ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, **თავდები** კისრულობს ვალდებულებას, თავდებად დაუდგეს **კრედიტორის** წინაშე მესამე პირს ამ უკანასკნელის ვალდებულების შესასრულებლად. თავდებობის გამოყენება შესაძლებელია სამომავლო და პირობითი ვალდებულებებისათვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ თავდებობა მესამე პირის ვალდებულების შესასრულებლად არის წარმოშობილი, მესამე პირი ამ ხელშეკრულების მხარე მაინც არ არის.

სამოქალაქო კოდექსი მკაცრად განსაზღვრავს თავდებობის ფორმას. თავდებობის ნამდვილობისათვის საჭიროა **თავდების წერილობითი განცხადება და თვით თავდებობის დოკუმენტში (ხელშეკრულებაში) თავდების პასუხისმგებლობის რაოდენობრივად განსაზღვრული მაქსიმალური თანხის მითითება**. თუ ვინმე თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების ფარგლებში განაცხადებს თავდებობის შესახებ, მაშინ ფორმის დაცვა არ არის აუცილებელი.

თავდებობა შეიძლება იყოს ვადიანიც და უვადოც, შესაბამისად, სამოქალაქო კოდექსი მხარეებს ანიჭებს მისი განსაზღვრის შესაძლებლობას. თუმცა, 5 წლის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს 3 თვიანი ვადის დაცვით. 3 თვიანი ვადის დაცვა აუცილებელი უვადოთ დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაშიც.

თავდებობის ხელშეკრულება შეიძლება დაეყოს შემდეგ სახეებად: **ჩვეულებრივი და სოლიდარული თავდებობა, წინამორბედი და შემდგომი თავდებობა**.¹⁰⁴

¹⁰³ სუსგ N- ას-87-82-2010

¹⁰⁴ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, ჭეჭელაშვილი, მუხლი 891, ველი 7. ბოლო დამუშავება 2016 წლის 24 თებერვალი.



საინტერესოა თავდების პასუხისმგებლობის საზღვრების დადგენა. თავდები ყველა შემთხვევაში პასუხს აგებს მხოლოდ თავდებობის დოკუმენტში მითითებული ზღვრული თანხის ოდენობამდე. თუ სხვაგვარი შეთანხმება არ არსებობს, თავდები პასუხს აგებს აღნიშნული ზღვრული თანხის ოდენობამდე:

- ✓ ძირითადი ვალის შესაბამისი თანხისათვის, კერძოდ მაშინაც, როცა ძირითადი ვალი შეიცვალა ძირითადი მოვალის ბრალის ან გადახდის ვადის გადაცილების გამო. სახელშეკრულებო პირგასამტეხლოს ან ზიანის საერთო თანხისათვის, რომელიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულების დამთავრების დროისათვის, თავდები პასუხს აგებს მხოლოდ მაშინ, როცა ეს საგანგებოდ იქნება შეთანხმებული;

- ✓ ხელშეკრულების შეწყვეტისა და სასამართლო ხარჯებისათვის, რომლებიც უნდა ანაზღაურდეს ძირითადი მოვალის მიერ, თუკი თავდებს ჰქონდა შესაძლებლობა კრედიტორის დაკმაყოფილებით თავიდან აეცილებინა იგი;

- ✓ ძირითადი მოვალის მიერ ხელშეკრულების მიხედვით გადასახდელი პროცენტებისათვის, თუ ეს პირდაპირ იყო შეთანხმებული.

სამოქალაქო კოდექსი თავდებს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას ანიჭებს და უთითებს, რომ თავდებს შეუძლია წამოაყენოს ძირითადი მოვალის კუთვნილი შესაგებლები. თუ ძირითადი მოვალე გარდაიცვლება, თავდებს არ შეუძლია მიუთითოს მემკვიდრის შეზღუდულ პასუხისმგებლობაზე. თავდები არ კარგავს შესაგებლის უფლებას იმის გამო, რომ ძირითადმა მოვალემ უარი თქვა მასზე.

მნიშვნელოვანია ასევე თავდების უფლება უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე ძირითად მოვალეს უფლება აქვს სადავო გახადოს ის გარიგება, რომელიც საფუძვლად უდევს მის ვალდებულებას.

თავდებობის ხელშეკრულებით კრედიტორს მინიმალისტურად, თუმცა მაინც ეკისრება გარკვეული ვალდებულებები. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ ძირითადმა მოვალემ გადააცილა გადახდის ვადას, კრედიტორმა უნდა აცნობოს ამის შესახებ თავდებს. თავდების მოთხოვნით კრედიტორმა ნებისმიერ დროს უნდა მიაწოდოს მას ცნობები ძირითადი ვალის მდგომარეობის შესახებ. თუ კრედიტორი არ შეასრულებს ერთ-ერთ ამ მოქმედებას, მაშინ იგი კარგავს თავის მოთხოვნებს თავდების წინააღმდეგ იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გამოიწვევდა შეუსრულებლობა ზიანს.

თუ თავდები დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მასზე გადადის კრედიტორის მოთხოვნა ძირითადი მოვალის მიმართ. ძირითადი მოვალის შესაგებლები, რომლებიც გამომდინარეობს მასა და თავდებს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან, ხელუხლებელი რჩება.

4.18 საერთაშორისო კომერციული ტერმინები - INCOTERMS 2020

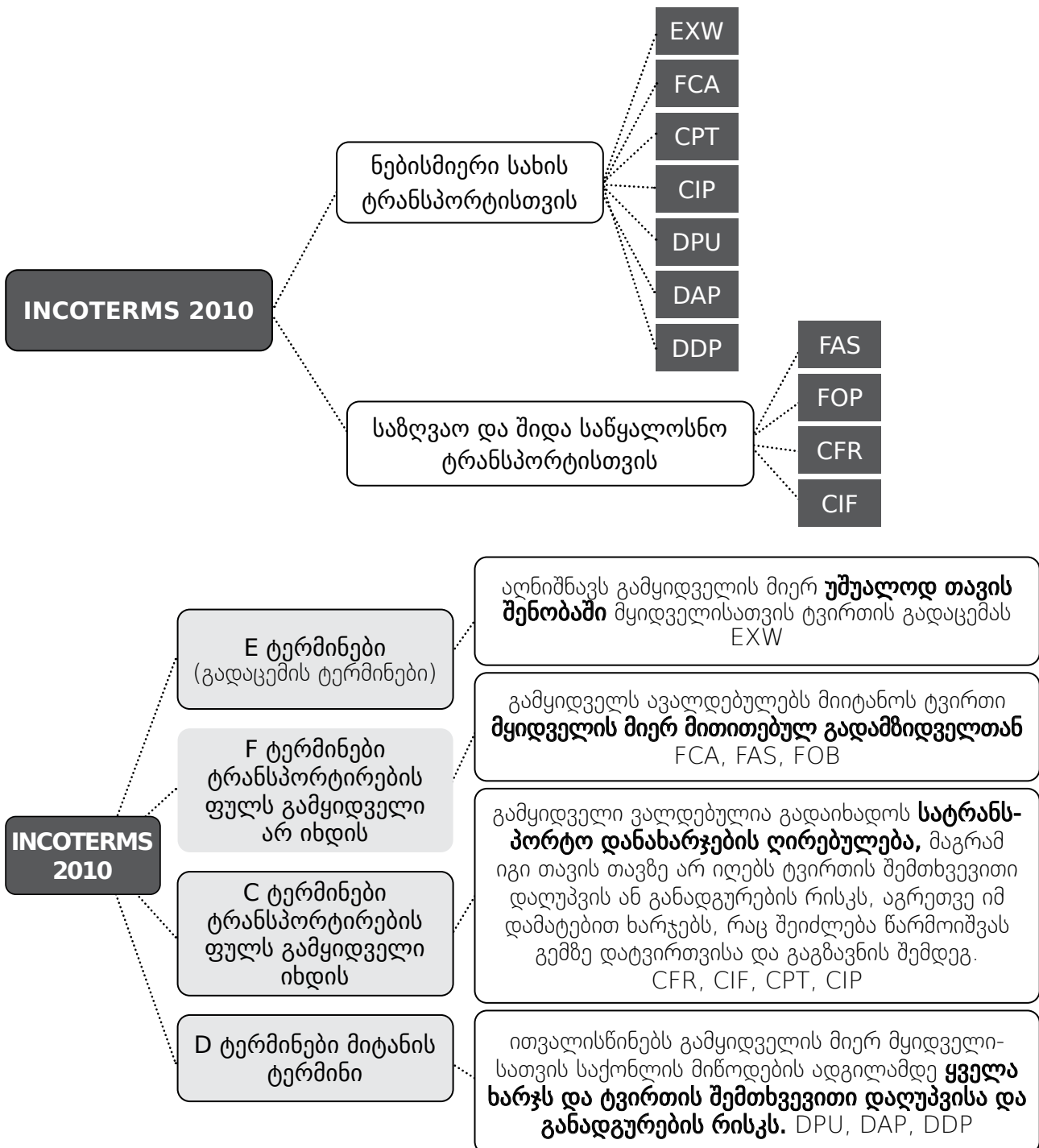
ბიზნესურთიერთობები და ამ მიზნით დადებული ხელშეკრულებები დიდი ხანია გაცდა ერთი კონკრეტული ქვეყნის ფარგლებს. უმსხვილესი ბიზნეს ოპერატორებისთვის სახელმწიფოების საზღვრები მხოლოდ პირობითი ცნებებია. დღის განმავლობაში მილიონობით კონტრაქტი იდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დაფუძნებულ იურიდიულ პირებსა თუ ადამიანებს შორის. გლობალიზაციამ, როგორც 21-ე საუკუნის მახასიათებელმა თან მოიტანა სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი პირების მიერ ხელშეკრულებების დადების სიმარტივე. თუმცა, ხელშეკრულების მბოჭავი ხასიათი და ვალდებულებები, რაც მასზე ხელმომწერ მხარეებს წარმოეშობათ ხშირად ხდება დავის საგანი. ამ შემთხვევაში, დღის წესრიგში დგება საერთაშორისო კერძო სამართლით დარეგულირებული ძირითადი საკითხის – გამოსაყენებელი სამართლისა და ამასთანავე, დავის გადამწყვეტი ორგანოს შერჩევის დილემა.

ბევრ მიზეზთაგან გამომდინარე, სახელმწიფოები ცდილობენ მაქსიმალურად აირიდონ თავიდან რთული სამართლებრივი კონსტრუქციები, რათა ინვესტირებისთვის მიმზიდველი გარემო შექმნან. შესაძლო დავების თავიდან ასაცილებლად და გარკვეული საკითხებისადმი ერთგვაროვანი მიდგომებისა და რეგულაციების დაწესების მიზნით საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ ჯერ კიდევ 1936 წელს შეიმუშავა საერთაშორისო სავაჭრო ტერმინების განმარტების ერთიანი წესები, რომლებიც ე.წ. „ინკოტერმის“ (INCOTERMS) – International Commercial Terms სახელითაა ცნობილი. დღეისათვის სამოქმედოდ უკვე შემოღებულია 2020 წელს მიღებული ტერმინები, რომელთა მთავარ მიზანს საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ტერმინების ერთგვაროვანი განმარტება წარმოადგენს. ტერმინები ძირითადად ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარეების – გამყიდველისა და მყიდველის უფლება-მოვალეობებს განმარტავენ ვალდებულების შესრულების ადგილთან მიმართებით. საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებ-

ბებში შესაბამის ტერმინებზე მითითება და კონკრეტული პირობით ხელშეკრულების დადება ფაქტობრივად წინასწარ აღმოფხვრის ძირითად პირობებთან დაკავშირებულ გაუგებრობებსა და პოტენციურ დავებს.

„ინკოტერმის“ 2010 წლის რედაქციამ 13 ტერმინი 11 ტერმინამდე შეამცირა, ხოლო 2020 წლის რედაქციამ გარკვეული დაზუსტებები შეიტანა. ტერმინები დადგენილია 2 სხვადასხვა მიმართულებით: ტერმინები, რომლებიც ნებისმიერი სახის ტრანსპორტისთვის მოქმედებენ და ტერმინები, რომლებიც საზღვაო და შიდა საწყლოსნო [A1] ტრანსპორტისთვისაა განკუთვნილი.

ქვემოთ იხილეთ შესაბამისი ტერმინების სქემა და თითოეული მათგანის განმარტება:



- ✓ **EXW (EX WORKS) ქარხნიდან** - მინიმალურად აკისრებს გამყიდველს ვალდებულებებს, მთელი პასუხისმგებლობა ტვირთის დანიშნულების ადგილამდე გადასატანად ეკისრება მყიდველს. გამყიდველი მოვალეა დაეხმაროს მყიდველს საექსპორტო დოკუმენტაციის მომზადებაში და პასუხს აგებს მყიდველის წინაშე არასწორი დატვირთვის გამო. მყიდველს ეკისრება ყველა რისკი და ხარჯი საქონლის შენობიდან დანიშნულების ადგილზე მიტანისათვის.
- ✓ **FCA (free carrier) თავისუფალი ექსპედიტორამდე მიტანიდან** - გამყიდველის ვალდებულება მყიდველისათვის საქონლის მიწოდებაზე შესრულებულად ითვლება, თუ იგი გადასცემს ექსპორტისათვის მომზადებულ საქონელს მყიდველის მიერ არჩეულ ტვირთის გადამტანს მითითებულ მისამართზე. 2020 წლის რედაქციით დაემატა ჩატვირთვის ბედნადების გამყიდველისთვის გაცემის შესახებ შეთანხმების ოფცია.
- ✓ **FAS (free alongside ship) თავისუფალი პორტში მიტანიდან** - გამყიდველს საქონელი ჩააქვს ჩატვირთვის მითითებულ პორტში და ათავსებს მას გემის ბორტთან, გემის გასწვრივ ნავმისადგომზე. ეს პირობა გამყიდველისაგან არ გულისხმობს საქონლის გემზე დატვირთვასთან დაკავშირებულ არანაირ ხარჯს და რისკს.
- ✓ **FOB (free on board) თავისუფალია გემბანის ბორტზე დადებიდან** - გამყიდველის მიერ მყიდველისათვის საქონლის მიწოდების ვალდებულება შესრულებულად ითვლება, როდესაც საქონელი გადაჰყვით გემის კიდე დასახელებული ჩატვირთვის პორტში. ამ მომენტიდან ტვირთის შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი ეკისრება მყიდველს. ეს ტერმინი გულისხმობს გამყიდველის მიერ საქონლის ექსპორტისათვის მომზადებას.
- ✓ **CFR (cost and freight) ხარჯები და ფრახტი** - გამყიდველის მოვალეობაა, გადაიხადოს საქონლის დანიშნულების პორტში ჩატანისათვის აუცილებელი ხარჯი და დაფრახტვის ღირებულება, მაგრამ მას არ ეკისრება ტვირთის შემთხვევითი დაღუპვის ან განადგურების რისკი. გარდა ამისა, გამყიდველს არ ეკისრება იმ ხარჯების გადახდა, რომელიც გამოწვეულია ტვირთის გემბანზე მოთავსების შემდეგ წარმოქმნილი მოვლენებით. გამყიდველს ეკისრება აგრეთვე საქონლის ექსპორტისათვის მომზადება.
- ✓ **CIF (cost, insurance, freight) ხარჯები, დაზღვევა და ფრახტი** - გამყიდველს ეკისრება იგივე ვალდებულებები, რაც CFR ტერმინის შემთხვევაში, პლუს საზღვაო დაზღვევის უზრუნველყოფა მყიდველის მიერ საქონლის ტრანსპორტირების პერიოდში ტვირთის შემთხვევით დაღუპვის ან განადგურების შემთხვევაში. გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს სადაზღვევო პრემია. ამ შემთხვევაში, იგი უზრუნველყოფს დაზღვევას მინიმალური დაფარვით. 2020 წლის რედაქციით დაზღვევის დონე უცვლელი დარჩა, განსხვავებით CIP ტერმინისგან.
- ✓ **CPT (carriage paid to ...) ფრახტისგან თავისუფალი** - გამყიდველი იხდის ფრახტს საქონლის დასახელებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის. ტვირთის შემთხვევითი დაკარგვის ან დაზიანებისას პასუხისმგებლობა ეკისრება მყიდველს იმ მომენტიდან, როდესაც იგი საქონელს გადამტანს ჩააბარებს. საქონელს ექსპორტისათვის ამზადებს გამყიდველი.

- ✓ **CIP (carriage and insurance paid to ...) გადაზიდვა და დაზღვევა** - მოცემული ტერმინის გამოყენებისას გამყიდველს აქვს იგივე ვალდებულება, რაც CPT-ის შემთხვევაში. გარდა ამისა, გამყიდველი იხდის ტრანსპორტირების პერიოდში ტვირთის დაზღვევისათვის საჭირო სადაზღვევო პრემიას. იგი ამზადებს აგრეთვე ტვირთს ექსპორტისათვის. 2020 წლის რედაქციით აიწია დაზღვევის დონემ.
- ✓ **DPU (delivery at place unloaded) გადაზიდვა ტერმინალზე** - მიწოდება საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელად. გამყიდველს საქონელი ჩააქვს თავისი ხარჯით და რისკით მითითებულ დანიშნულების ადგილზე და სატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოტვირთავს საქონელს.
- ✓ **DAP (delivered at place) მიტანის ადგილი** - მიწოდება საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელად. გამყიდველს საქონელი ჩააქვს თავისი ხარჯით და რისკით მითითებულ დანიშნულების ადგილზე, სატრანსპორტო საშუალებიდან საქონლის გადმოტვირთავად.
- ✓ **DDP (delivered duty paid) მიწოდება განბაჟებით** - გამყიდველის მოვალეობა, მიანოდოს ტვირთი, შესრულებულად ითვლება, როდესაც იგი მყიდველს საქონლით უზრუნველყოფს დანიშნულ ადგილას – იმპორტირების ქვეყანაში. მოცემულ ადგილას მიტანამდე საქონლის შემთხვევით დაღუპვის ან განადგურების რისკი, აგრეთვე ყველა ხარჯი და გადასახადი ეკისრება გამყიდველს.

V ტაზი

შრომის სამართალი

5.1 მოქმედების სფერო, ფარგლები და პრინციპები

შრომის უფლება ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი **სოციალური უფლებაა**. საზოგადოების პროგრესის მზარდი ტემპებიდან გამომდინარე შრომა როგორც დოვლათის შექმნის, ისე ადამიანის თვითრეალიზაციის ძირითადი საშუალებაა. ამიტომაც განვითარებულ ქვეყნებში არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება მოქალაქეებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნასა და მათ შორის სამართლიანი შრომითი ურთიერთობების არსებობის უზრუნველყოფას. ამ მიზანს კი ყველა ქვეყანა გამართული, ქმედითი და დაბალანსებული შრომის სამართლის კანონმდებლობით აღწევს.

საქართველოში შრომის უფლება კონსტიტუციითა გარანტირებული. კონსტიტუციის 26-ე მუხლის მიხედვით, შრომის თავისუფლება უზრუნველყოფილია. ყველას აქვს სამუშაოს თავისუფალი არჩევის უფლება.¹⁰⁵ უფლება შრომის უსაფრთხო პირობებზე და სხვა შრომითი უფლებები დაცულია ორგანული კანონით. ეს ორგანული კანონი კი 2013 წელს მიღებული შრომის კოდექსია.¹⁰⁶ გარდა შრომის კოდექსისა შრომის სამართალში მოქმედებს რამდენიმე კანონქვემდებარე აქტი და არაერთი საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ. როგორც ვიცით, საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებს, რომლებიც საქართველოს მიერაა რატიფიცირებული საკანონმდებლო აქტების იერარქიაში საკმაოდ მაღალი ადგილი უკავია და შიდასახელმწიფოებრივ აქტებთან მიმართებით უპირატესი ძალა აქვთ.¹⁰⁷

შრომის სამართალი სამოქალაქო სამართლის შემადგენელი დარგია, ხოლო შრომის კონტრაქტი სამოქალაქო სამართლებრივი გარიგება, ხელშეკრულებაა. ამიტომაც შრომის სამართალში ჩვეულებრივ მოქმედებს სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი გარიგებების შესახებ და ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი ხელშეკრულების შესახებ. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ურთიერთობის მომწესრიგებელი კონკრეტული ნორმები შრომის კოდექსშია მოცემული, შრომის კოდექსი სპეციალური კანონი გამოდის და პრაქტიკაში წარმოშობილი კოლიზიის შემთხვევაში შრომის კოდექსის ნორმებს უპირატესობა ენიჭება სამოქალაქო კოდექსის ნორმებთან მიმართებით. შრომის

¹⁰⁵ საქართველოში, როგორც საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყანაში, უახლოეს წარსულში მსგავსი დანაწესი არ მოქმედებდა. პირიქით, საბჭოური წყობა შრომას სავალდებულოდ აცხადებდა.

¹⁰⁶ დღეს არსებულ შრომის კოდექსამდე საქართველოში მოქმედებდა 1973 წლის 1 ოქტომბრის შრომის კანონთა კოდექსი; ხოლო 2006 წლის 25 მაისს მიღებულ იქნა ახალი შრომის კოდექსი, რომელიც 2010 წელს ორგანული კანონი გახდა.

¹⁰⁷ თუ არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას.

კოდექსის 1-ელი მუხლის მე-2 ნაწილი პირდაპირ ადგენს, რომ შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებსაც არ აწესრიგებს შრომის კოდექსი ან სხვა სპეციალური კანონი, რეგულირდება სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით.

მნიშვნელოვანია შრომის სამართლის, როგორც დაცვითი სამართლის ფუნქციის გააზრება. გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებული ყოველთვის უფრო სუსტია თავისი უფლებების დაცვისას ვიდრე დამსაქმებელი, იურიდიულ ლიტერატურაში ვხვდებით იმ მოსაზრებასაც, რომ შრომის სამართალი არ არის წმინდად კერძო სამართლებრივი დარგი, რადგანაც მას ახასიათებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის დაქვემდებარებული, სუბორდინაციული ურთიერთობა, რაც როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობის მახასიათებელია. დასაქმებულის, როგორც სუბიექტის კანონის საშუალებით დაცვის აუცილებლობას განაპირობებს სოციალური ფაქტორი. სამუშაოს ძიების ეტაპზე პირისთვის მთავარი მისი პოვნაა, ხოლო შრომის კონტრაქტის პირობების განალიზება მეორეხარისხოვანია. სწორედ ამიტომ შრომის სამართალი ერთგვარ დაცვით ფუნქციას ასრულებს. შრომის კოდექსი საწყის მუხლებშივე აკეთებს სპეციალურ დათქმას და ადგენს, რომ **შრომითი ხელშეკრულებით არ შეიძლება განისაზღვროს ამ კანონით გათვალისწინებულისგან განსხვავებული ნორმები, რომლებიც აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას**. გამოდის, რომ **სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპი შრომის სამართალში შეზღუდულად გამოიყენება** და დავის წარმოშობის შემთხვევაში დამსაქმებლის მიერ კონტრაქტში ჩადებული პირობა, რომელიც შრომის კოდექსთან შედარებით აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას ბათილად იქნება მიჩნეული. მაშასადამე, **შრომის კოდექსი დასაქმებულის სამუშაო პირობებისა და მასთან შრომითი ურთიერთობის დაწყებისა და დასრულების წესის ხელშეკრულებით შეუცვლელ, მინიმალურ კანონისმიერ სტანდარტს გვთავაზობს**.

საქართველოს შრომის კოდექსის პირველივე მუხლები აყალიბებს იმ ძირითად პრინციპებს, რომელზეც შრომითი ურთიერთობაა აგებული. **მხარეთა თანასწორუფლებიანობა, პირთა ნების ავტონომია და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა** სამართლიანი და კანონიერი შრომითი ურთიერთობის საფუძველია. შრომითი ხელშეკრულების, ისევე როგორც ნებისმიერი სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულების დადება მხოლოდ და მხოლოდ თანასწორუფლებიანი პირების ურთიერთთანხვედრი გაცხადებული ნების საფუძველზე ხდება. დისკრიმინაციის აკრძალვას კი, როგორც ერთ-ერთ ფუძემდებლურ კონსტიტუციურ პრინციპს შრომის სამართალში საკმაოდ კონკრეტიზებული გამოხატულება აქვს. კერძოდ, შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ გაცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე, **აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია** რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით.

2020 წლის 29 სექტემბერს შრომის კოდექსში საკმაოდ მოცულობითი და არსებითი მნიშვნელობის ცვლილებები განხორციელდა. ერთ-ერთი თვალშისაცემი მიმართულება ამ ცვლილებებისა სწორედ შრომითი დისკრიმინაციის თემას ეხება. თუკი 2020 წლის 29 სექტემბრის ცვლილებებამდე მოქმედი შრომის კოდექსი მხოლოდ მე-2 მუხლის რამდენიმე

ნაწილით არეგულირებდა ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, ცვლილებების შემდგომ შრომის კოდექსში გაჩნდა დამოუკიდებელი თავი – შრომითი დისკრიმინაციის აკრძალვა (მე-2 თავი), რომელიც 6 მუხლისგან შედგება. მოქმედი კოდექსი საკმაოდ დეტალურად აწესრიგებს დისკრიმინაციის ცნებასა და სახეებს, სექსუალური შევიწროების დეფინიციას. შრომის კოდექსის მიზნებისთვის დისკრიმინაციად მიიჩნევა განზრახ ან გაუფრთხილებლობით პირის განსხვავება, ან გამორიცხვა, ან მისთვის უპირატესობის მინიჭება რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი (მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი) კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას. ამასთან, შრომის კოდექსი გამოყოფს პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაციის ფორმებს. კოდექსის მიზნებისთვის **პირდაპირია დისკრიმინაცია**, როდესაც ზემოთ მითითებული რომელიმე ნიშნის გამო პირის მიმართ ხორციელდება არათანაბარი მოპყრობა სხვა პირთან შედარებით, რომელიც იმავე ან მსგავს მდგომარეობაშია, იყო ან შეიძლებოდა ყოფილიყო უფრო ხელსაყრელი მოპყრობის ობიექტი. ხოლო, **ირიბია დისკრიმინაცია**, როდესაც ნეიტრალური დებულება, კრიტერიუმი ან პრაქტიკა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო პირს სხვა პირთან შედარებით არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი დებულება, კრიტერიუმი ან პრაქტიკა ობიექტურად არის გამართლებული კანონიერი მიზნით და გამოყენებული საშუალებები ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელი და თანაბომიერია.

შრომის კოდექსში 2020 წლის 19 სექტემბერს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, მეტად დაწვრილებით დარეგულირდება სამუშაო ადგილზე შევიწროებისა და სექსუალური შევიწროების საკითხიც. სამუშაო ადგილზე შევიწროება (მათ შორის, სექსუალური შევიწროება) განიმარტა, როგორც დისკრიმინაციის ფორმა, კერძოდ, პირის მიმართ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნით განპირობებული არასასურველი ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს მისი ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას. ხოლო სექსუალური შევიწროება არის პირის მიმართ არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების შელახვას და ქმნის მისთვის დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს. შენიშვნის ფორმით ამ კანონის მიზნებისთვის სექსუალური ხასიათის ქცევა არის პირისთვის სექსუალური ხასიათის ფრაზების თქმა ან/და ასეთი ფრაზებით მიმართვა, გენიტალიების ჩვენება ან/და ნებისმიერი სხვა სექსუალური ხასიათის არასიტყვიერი ფიზიკური ქცევა.

სიახლეს წარმოადგენს იმის სახელდებით მითითებაც, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია, ქალი და მამაკაცი დასაქმებულების მიერ თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათთვის თანაბარი შრომის ანაზღაურების გადახდა.

საყურადღებოა, რომ შრომის მოქმედმა კოდექსმა დისკრიმინაციის ფარგლებიც დაადგინა და ამ ტიპის დავებში მტკიცების ტვირთის სპეციფიკური განაწილებაც შემოგვთავაზა. კერძოდ, აკრძალულია დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობასა და წინასახელშეკრულებო

ურთიერთობაში (მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე), დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში. დისკრიმინაციის აკრძალვა, მათ შორის, ვრცელდება:

- ✓ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას შერჩევის კრიტერიუმებსა და დასაქმების პირობებზე, აგრეთვე კარიერული წინსვლის ხელმისაწვდომობაზე, პროფესიული იერარქიის ყველა საფეხურზე, საქმიანობის სფეროს მიუხედავად;
- ✓ პროფესიული იერარქიის ყველა საფეხურზე პროფესიული ორიენტაციის, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების ყველა ფორმის (პრაქტიკული პროფესიული გამოცდილების ჩათვლით) ხელმისაწვდომობაზე;
- ✓ შრომის, შრომის ანაზღაურებისა და შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის პირობებზე;
- ✓ დასაქმებულთა გაერთიანების, დამსაქმებელთა გაერთიანების ან ისეთი ორგანიზაციის წევრობასა და საქმიანობაზე, რომლის წევრებიც განსაზღვრულ პროფესიულ ჯგუფს განეკუთვნებიან, ამ ორგანიზაციიდან მიღებული სარგებლის ჩათვლით;
- ✓ სამსახურებრივი სოციალური დაცვის პირობებზე, მათ შორის, სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის დაცვის პირობებზე.

დისკრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებულ დავებზე შრომის მოქმედმა კოდექსმა მტკიცების ტვირთის სპეციფიკური განაწილებაც შემოგვთავაზა და დაადგინა, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებული დავის შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი დამსაქმებელს ეკისრება, თუ კანდიდატი ან დასაქმებული მიუთითებს იმ ფაქტებზე ან/და გარემოებებზე, რომლებიც ქმნის საფუძველს გონივრული ვარაუდისთვის, რომ დამსაქმებელმა დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ მოთხოვნა დაარღვია.

შრომის მოქმედი კოდექსის მიერ შემოღებულ სიახლეს წარმოადგენს **დაცვის ან მხარდაჭერის განსაკუთრებული ღონისძიებები** და გონივრული მისადაგების პრინციპი. მოქმედი რეგულაციით, დისკრიმინაციად არ მიიჩნევა განსაკუთრებული ღონისძიებები, რომლებიც ხორციელდება იმ პირთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც, ჩვეულებრივ, აღიარებულია, რომ ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ოჯახური პასუხისმგებლობის, სოციალური ან კულტურული სტატუსის გათვალისწინებით, განსაკუთრებულ დაცვას ან მხარდაჭერას საჭიროებენ. რაც შეეხება **გონივრული მისადაგების პრინციპს**, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის, კერძოდ, გონივრული მისადაგების პრინციპის დაცვის მიზნით, დამსაქმებელი ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები, რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა დასაქმების, კარიერული წინსვლის, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების ხელმისაწვდომობისთვის. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი ღონისძიება დამსაქმებელს არაპროპორციულ ტვირთს აკისრებს. ეს ტვირთი არაპროპორციულად არ მიიჩნევა, თუ კონკრეტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით მოქმედებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები, შეღავათები ან/და სხვა, ალტერნატიული საშუალებები.

მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული ნორმების შინაარსი ცალსახად მიუთითებს კანონმდებლის აშკარა სურვილს მინიმუმამდე დაიყვანოს შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინა-

ციის მაჩვენებელი, პრაქტიკაში ხშირად გაძნელებულია დისკრიმინაციული მიდგომის მტკიცება, განსაკუთრებით კი გასაუბრებისა და პოტენციური დასაქმებულების შერჩევის ეტაპზე. ამ მხრივ საინტერესო და საკმაოდ დახვეწილია ევროპული ქვეყნების, განსაკუთრებით კი გერმანიის კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი, სადაც გამოყოფილია პირისთვის გასაუბრებაზე დასასმელი შეკითხვების 3 კატეგორია – დასაშვები, ძირითადად დაუშვებელი და დაუშვებელი შეკითხვები. მაგალითისთვის, ორსულობასთან, ოჯახურ მდგომარეობასთან და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული შეკითხვები

დისკრიმინაციის დეფინიციის გვერდით შრომის კოდექსი განმარტავს დამსაქმებლის მხრიდან **პირთა განსხვავების დასაშვებ სტანდარტს** – დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება პირთა განსხვავების აუცილებლობა, რომელიც გამომდინარეობს სამუშაოს არსიდან, სპეციფიკიდან ან მისი შესრულების პირობებიდან, ემსახურება კანონიერი მიზნის მიღწევას და არის მისი მიღწევის თანაბრობიერი და აუცილებელი საშუალება. მაგალითისთვის, თუ სამოდელო სააგენტო ტანისამოსის კოლექციების ჩვენებისთვის კონკრეტული გარეგნული მახასიათებლების მქონე გოგონას ეძებს, აღნიშნული, როგორც წესი, არ მიიჩნევა სქესის ან რაიმე სხვა ნიშნით დისკრიმინაციად, არამედ გამართლებულია სამუშაოს სპეციფიკით.

შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის და საკუთარი დარღვეული უფლების დაცვის მიზნით სასამართლოს გარდა პირები ხშირად მიმართავენ საქართველოს სახალხო დამცველს. ეს უკანასკნელი როგორც განმცხადებელთან, ისე დამსაქმებელთან ან პოტენციურ დამსაქმებელთან კომუნიკაციისა და შეგროვებული მასალების შესწავლის შედეგად წარმოადგენს წერილობით დასკვნას დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობა-არარსებობის შესახებ და რეკომენდაციით მიმართავს დისკრიმინაციის განმხორციელებელ უწყებას/ორგანიზაციას დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სახალხო დამცველი უფლებამოსილია, როგორც დაინტერესებულმა პირმა, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა ან ქმედების განხორციელება, თუ ადმინისტრაციულმა ორგანომ მის რეკომენდაციას არ უპასუხა ან ეს რეკომენდაცია არ გაიზიარა და არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც დისკრიმინაციას ადასტურებს. ასევე სახალხო დამცველი უფლებამოსილია, როგორც მოსარჩელემ, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, სარჩელით მიმართოს სასამართლოს, თუ იურიდიულმა პირმა, სხვა ორგანიზაციულმა წარმონაქმნმა, პირთა გაერთიანებამ იურიდიული პირის შეუქმნელად ან მეწარმე სუბიექტმა მის რეკომენდაციას არ უპასუხა ან ეს რეკომენდაცია არ გაიზიარა და არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც დისკრიმინაციას ადასტურებს; მაშასადამე, სახალხო დამცველი როგორც ინსტიტუცია სასამართლოს ფუნქციას არ ასრულებს, თუმცა საკითხის გამოკვლევის შემდეგ მას შეუძლია დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს როგორც სახელმწიფო უწყებების ისე კერძოს პირების საქმესთან დაკავშირებით.

გარდა ამისა, კანონით დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლებში სახალხო დამცველი იკვლევს შრომითი უფლებების დაცულობის საკითხს ქვეყანაში და შესაბამის რეკომენდაციებს წარუდგენს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს.¹⁰⁸

¹⁰⁸ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები შრომითი უფლებების დაცვის მდგომარეობასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ სახალხო დამცველის ვებგვერდზე: <http://ombudsman.ge>

5.2 შრომითი ურთიერთობის ცნება და სუბიექტები

შრომითი ურთიერთობა ეს არის **შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში** დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისათვის სამუშაოს შესრულება **ანაზღაურების საწევლოდ**. საინტერესოა თუ რა განასხვავებს შრომის ხელშეკრულებას მომსახურების ხელშეკრულებისგან, რამეთუ ერთი შეხედვით ორივე მათგანი კონკრეტული თანხის სანაცვლოდ გარკვეული საქმიანობის, მომსახურების განხორციელებას გულისხმობს. პირველი განმასხვავებელი ნიშანი **დაქვემდებარებულობაა**. მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაში პირები ერთმანეთის მიმართ დაქვემდებარებულნი არ არიან და მომსახურების გამწვევი მომსახურებას ორგანიზაციული მოწყობის პირობებში არ ახორციელებს. შრომითი ურთიერთობის დროს კი დასაქმებული ექვემდებარება დამსაქმებელს და სამუშაოს შრომის ორგანიზაციული მოწყობის პირობებში ასრულებს. მეორე ნიშანი **ქონებაა**. შრომითი ურთიერთობის შემთხვევაში სამუშაოს შესასრულებლად დასაქმებული, როგორც წესი, დამსაქმებლის ქონებას იყენებს, მომსახურების ხელშეკრულებისას კი მომსახურების გამწვევი მომსახურების მიმღების ქონებას, როგორც წესი, არ იყენებს. მესამე ნიშანი ურთიერთობის **სუბიექტს** ეხება. შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან **დამსაქმებელი ან დამსაქმებელთა გაერთიანება და დასაქმებული ან დასაქმებულთა გაერთიანება**, რომელიც შექმნილია პროფესიული კავშირების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის N⁸⁷ და N⁹⁸ კონვენციებით გათვალისწინებული მიზნებითა და წესით. დამსაქმებელი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. რაც შეეხება დასაქმებულს, ის ყოველთვის ფიზიკური პირია. მომსახურების ხელშეკრულების დროს კი მომსახურების გამწვევი შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. მეოთხე ნიშანი **ხელშეკრულების ფორმასთან** არის დაკავშირებული. მომსახურების ხელშეკრულება ფორმათავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეების სურვილის შესაბამისად, შეიძლება როგორც ზეპირი, ისე წერილობით ფორმით დაიდოს. შრომით ხელშეკრულების ფორმა კი კანონით მკაცრად არის განწერილი. შრომის კონტრაქტის ფორმასთან დაკავშირებით დაწვრილებით შემდეგ თავებში ვისაუბრებთ.

5.3 შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა

5.3.1 შრომითი ქმედუნარიანობა, კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია

შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს **ფაქტობრივად დაწყების მომენტიდან**, თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

იმისათვის, რომ პირი დამოუკიდებლად შევიდეს შრომით-სამართლებრივ ურთიერთობაში, მას უნდა გააჩნდეს **შრომითი ქმედუნარიანობა**. ფიზიკური პირის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა 16 წლის ასაკიდან. 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობით, თუ შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას და არ უზღუდავს მას სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების უფლებასა და შესაძლებლობას. კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის

ორგანოს თანხმობა ძალაში რჩება მსგავსი ხასიათის შემდგომი შრომითი ურთიერთობის მიმართაც. 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს მხოლოდ სპორტულ, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის სფეროში საქმიანობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად.

აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების დადება სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებთან, ეროტიკული და პორნოგრაფიული პროდუქციის, ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერებების დამზადებასთან, გადაზიდვასთან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესასრულებლად. აკრძალულია არასრულწლოვანთან, ასევე ორსულ ან მეძუძურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების დადება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად.

დამსაქმებელი უფლებამოსილია მოიპოვოს **კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია**, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამუშაოს შესრულებასთან და არ არის საჭირო კანდიდატის მიერ კონკრეტული სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობის შესაფასებლად და შესაბამისი გადანაცვეტილების მისაღებად. კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს აცნობოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ინტერესებს. კანდიდატთან წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა დასრულებულად მიიჩნევა დამსაქმებლის მიერ მასთან შრომითი ხელშეკრულების დადებით ან დასაქმებაზე უარის შესახებ ინფორმირებით. ამასთან, დამსაქმებელი ვალდებული არ არის, დაასაბუთოს თავისი გადანაცვეტილება დასაქმებაზე უარის თქმის შესახებ. სიახლეს წარმოადგენს დამსაქმებლის ვალდებულება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას შრომითი ხელშეკრულების დადებაზე კანდიდატს გააცნოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დებულებები პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპისა და მისი დაცვის საშუალებების შესახებ. აგრეთვე მიიღოს ზომები სამუშაო ადგილზე პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის დაცვის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები ასახოს შრომის შინაგანაწესში, კოლექტიურ ხელშეკრულებებსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნველყოს მათი შესრულება.

5.3.2 ხელშეკრულების დადება

მას შემდეგ რაც დასაქმების კანდიდატი გაივლის შესარჩევ პროცედურებს და მხარეები შეთანხმდებიან შრომის პირობებზე, დღის წესრიგში დგება ხელშეკრულების დადების საკითხი. **შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს, როგორც ზეპირად ისე წერილობით ფორმით.** თუმცა რა შემთხვევაში რა ფორმაა დასაშვები, აღნიშნული იმაზე დამოკიდებული თუ რა დროით იდება ხელშეკრულება. ეს საკითხი შრომის კოდექსით მკაცრად არის გაწერილი. მხოლოდ **1 თვემდე ვადით** დადებულ ხელშეკრულებას შეიძლება ჰქონდეს ზეპირი ფორმა. **1 თვეზე მეტი ვადით** დადებული ხელშეკრულება კი აუცილებლად წერილობით უნდა გაფორმდეს. წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება იდება მხარეთათვის **გასაგებ ენაზე** და შეიძლება **რამდენიმე ენაზეც** დაიდოს. თუ წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება რამდენიმე ენაზეა დადებული, იგი უნდა შეიცავდეს დათქმას იმის თაობაზე, თუ რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესობა ხელშეკრულებების დებულებებს შორის განსხვავების შემთხვევაში.

იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულება 1 თვეზე მეტი ხნითაა დადებული და არ არის დაცული მისი დადების ფორმა, მაშინ სამოქალაქო კოდექსის 59-ე მუხლის შესაბამისად ის

ფორმადამსახურებელი გარიგების ბედს გაიზიარებს და ბათილად იქნება მიჩნეული. თუმცა საშუალოდ კოდექსის 59-ე მუხლის კლასიკური გაგებით გამოყენება ამ შემთხვევაში შრომითი სამართლის, როგორც დაცვითი სამართლის მიზნებს ეწინააღმდეგება. საშუალოდ კოდექსის ზოგადი ნაწილის შესახებ საუბრისას, წინა თავებში ჩვენ ვახსენეთ, რომ ბათილი გარიგება და ასეთი გარიგების საფუძველზე შესრულებული ყველა მოქმედება მისი დადების მომენტიდან ბათილია. თუ აღნიშნულ დანაწესს უცვლელად გადმოვიტანდით შრომის სამართალში, გამოვიდოდა, რომ არაკეთილსინდისიერ დამსაქმებელს საშუალება მიეცემოდა არ გაეფორმებინა წერილობით შრომითი ხელშეკრულება დასაქმებულთან და სადავოობისას გარიგების ფორმადამსახურებლობის საფუძველით გარიგებისა და შესაბამისად შრომითი ურთიერთობის არარსებობა ემტკიცებინა. ბათილი გარიგების საფუძველზე შესრულებულ სამუშაოში კი დასაქმებული ანაზღაურებას ვეღარ მოითხოვდა. **ამიტომაც ფორმადამსახურებელი შრომის ხელშეკრულების, როგორც გარიგების ბედი სხვანაირად უნდა გადაწყდეს.** თუ ხელშეკრულება დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე გახდა ბათილი, მაშინ ბათილობის ზოგად წესებს ვიყენებთ, მაგრამ თუ ხელშეკრულების ბათილობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყების შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, ამ შემთხვევაში **ბათილობა განვლილ პერიოდზე ანუ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე არ უნდა გავრცელდეს** და გარიგება განვლილ პერიოდში სამართლებრივი ძალის მქონედ უნდა ჩაითვალოს. მაშასადამე, განსხვავებით გარიგების ბათილობის ზოგადი წესისგან ბათილობა ბათილობის საფუძველის გამოვლენის მომენტიდან დადგება და ბათილობის მომენტამდე შესრულებული სამუშაოსთვის ანაზღაურების აღების უფლებაც შენარჩუნდება.¹⁰⁹

ხელშეკრულების ფორმასთან ერთად შრომის კოდექსი სპეციფიკურად არეგულირებს **ხელშეკრულების ვადასაც.** შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც განსაზღვრული, ისე განუსაზღვრელი ვადით, თუმცა ხელშეკრულების ვადიანობას თავისი კანონისმიერი შეზღუდვები გააჩნია. კერძოდ, 1 წლით ან მეტი ვადით შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს შეუზღუდავად, ხოლო 1 წელზე ნაკლები ვადით შეიძლება დაიდოს მხოლოდ მაშინ თუ:

- ა) შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო;
- ბ) შესასრულებელია სეზონური სამუშაო;
- გ) სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება;
- დ) ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძველით სამუშაოზე დროებით არმყოფი დასაქმებულის ჩანაცვლება;
- ე) შრომითი ხელშეკრულება ითვალისწინებს „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას;
- ვ) არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების განსაზღვრული ვადით დადებას.

როგორც ვხედავთ ჩამონათვალი ამომწურავია, თუმცა ბოლო პუნქტი ჩამონათვალს ერთგვარად ღიად ტოვებს და დამსაქმებელს უტოვებს საშუალებას კანონით გაუთვალისწინებელი სხვა, თუმცა ობიექტური გარემოების შემთხვევაში დადოს 1 წლამდე ხელშეკრულება. გარემოების ობიექტურობას სადავოობისას ადგენს სასამართლო. თუ განსაზღვრული

¹⁰⁹ ხაჯომია, შრომის ხელშეკრულების ფორმა და არსებითი პირობები, შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებრივი ასპექტები, თბ. 2014 წ. გვ. 35-37.

ვადით შრომითი ხელშეკრულება დადებულია ზემოთ მითითებული რომელიმე საფუძვლის გარეშე, მიიჩნევა, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება.

ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების დადებაზე ზემოთ მითითებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ე.წ. „დამწყებ საწარმოზე“. „**დამწყები საწარმოს**“ სტატუსით სარგებლობს მენარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მენარმე სუბიექტი, თუ მისი სახელმწიფო რეგისტრაციიდან არ გასულა 48 თვე და იგი აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ დამატებით პირობებს (ასეთი პირობების დადგენის შემთხვევაში). ე.ი. გამოდის, რომ „დამწყებ საწარმოს“ შეუძლია ზემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლების გარეშე ნებისმიერ შემთხვევაში დადოს 1 წლამდე ხელშეკრულება, თუმცა ერთი პირობით – ასეთი ხელშეკრულება 3 თვეზე ნაკლები ვადით ვერ იქნება დადებული. „დამწყები საწარმოსთვის“ შრომის კოდექსით დადგენილი ეს შეღავათი არ ვრცელდება ისეთ მენარმე სუბიექტზე, რომელიც რეორგანიზაციის შედეგად შეიქმნა, სხვა მენარმე სუბიექტის აქტივების საკუთრებაში ან სარგებლობაში გადაცემის ან თვალთმაქცური გარიგების საფუძველზე.

შრომის კოდექსი არეგულირებს ისეთ შემთხვევასაც, როდესაც დამსაქმებელი ხანგრძლივი ვადით უდებს დასაქმებულს ხელშეკრულებას ან განზრახ იყენებს მოკლევადიან ხელშეკრულებებს და ერთი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისთანავე ან მალევე დებს ახალ ხელშეკრულებას იმავე დასაქმებულთან. თუ შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი **ვადით ჩაითვლება, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება**. 30 თვეზე მეტი ვადით დადებულს უთანაბრდება და უვადო შრომით ხელშეკრულებად მიიჩნევა თუ შრომითი ურთიერთობა გრძელდება ვადიანი **შრომითი ხელშეკრულებების ორჯერ ან მეტჯერ მიმდევრობით დადების შედეგად** და მისი ხანგრძლივობა აღემატება 30 თვეს. რაც შეეხება ხელშეკრულებების მიმდევრობით დადებას, ასეთ შემთხვევას ადგილი ექნება, თუ არსებული შრომითი ხელშეკრულება გაგრძელდა მისი ვადის გასვლისთანავე ან მომდევნო ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება დაიდო პირველი ხელშეკრულების ვადის გასვლიდან 60 დღის განმავლობაში.

ჩვენთვის უკვე ცნობილია ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცნება და ვიცით, რომ არსებითად ჩაითვლება ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებზედაც ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით მიღწეულ უნდა იქნეს შეთანხმება, ანდა რომლებიც ასეთად მიჩნეულია კანონის მიერ. შრომითი ურთიერთობისთვის შრომის კოდექსი თავადვე ადგენს ხელშეკრულების არსებითი პირობების ჩამონათვალს. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობებია:

- ✓ ინფორმაცია შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა შესახებ;
- ✓ მუშაობის დაწყების თარიღი და შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობა;
- ✓ სამუშაო დრო და დასვენების დრო;
- ✓ სამუშაო ადგილი და ინფორმაცია დასაქმებულის სხვადასხვა სამუშაო ადგილის შესახებ, თუ მისი მუდმივი ან ძირითადი სამუშაო ადგილი განსაზღვრული არ არის;
- ✓ თანამდებობა (არსებობის შემთხვევაში მიეთითება რანგი, თანრიგი, კატეგორია და სხვა) და შესასრულებელი სამუშაოს სახე ან აღწერილობა;
- ✓ შრომის ანაზღაურება (მიეთითება ხელფასი, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში – დანამატი) და მისი გადახდის წესი;

- ✓ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესი;
- ✓ ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა, ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და ამ შვებულებების მიცემის წესი;
- ✓ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის წესი;
- ✓ კოლექტიური ხელშეკრულებების დებულებები – იმ შემთხვევაში, თუ ამ დებულებებით დასაქმებულთა შრომის პირობები განსხვავებულად რეგულირდება.

შრომის კოდექსი აქვე აკეთებს მითითებას, რომ თუ შრომითი ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს რომელიმე არსებით პირობას, ასეთი პირობის განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ დასაქმებულის თანხმობით. რაც შეეხება შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლას, აღნიშნული მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით არის შესაძლებელი. ამასთან, დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულისთვის შეტყობინებით დააბუხტოს შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ცალკეული გარემოებები, რომლებიც არ ცვლის შრომითი ხელშეკრულების არსებით პირობებს.

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად არ მიიჩნევა:

- დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისათვის მითითებული სამუშაოს შესრულების ადგილის შეცვლა, თუ საზოგადოდ ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო საშუალებებით დასაქმებულის საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაოს შესრულების ახალ ადგილამდე მისვლა და დაბრუნება მოითხოვს არაუმეტეს 3 საათისა დღეში, ამასთანავე, არ იწვევს არათანაბარზომიერ ხარჯებს;
- სამუშაოს დაწყების ან დამთავრების დროის ცვლილება არაუმეტეს 90 წუთით.

გემოთ მითითებული ორივე გარემოების ერთდროულად შეცვლა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად მიიჩნევა.

2020 წელს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებით დამატებითი გარანტიები იქნა შემოღებული ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალი დასაქმებულისთვის. კერძოდ, თუ იმ დასაქმებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც არის ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალი, სამედიცინო დასკვნის თანახმად, არ იძლევა შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას. მას გონივრული მისადაგების ფარგლებში, უფლება აქვს, მოითხოვოს იმავე დამსაქმებელთან თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამისი სამუშაოს შესრულება. ასეთი დასაქმებულის შრომის პირობების შემსუბუქების ან მსუბუქ სამუშაოზე გადაყვანის შეუძლებლობის შემთხვევაში, სამედიცინო დასკვნაში მითითებული ვადის, აგრეთვე ორსულობის, ახალნამშობიარობის ან მეძუძურობის ფაქტის გათვალისწინებით, დასაქმებული თავისუფლდება შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულებისგან. მას აღნიშნული პერიოდი არ ჩაეთვლება დროებითი შრომისუუნარობის ვადაში. შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულებისგან გათავისუფლების პერიოდში, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურების საკითხი განისაზღვრება დასაქმებულისა და დამსაქმებლის შეთანხმებით. ამასთან, ცვლილებების შემდგომი რეგულაციის თანახმად, დასაქმებულს უფლება აქვს, ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების, ბავშვის

მოვლის გამო შვებულების, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, შვებულების დასრულების შემდეგ დაბრუნდეს იმავე სამუშაოზე იმავე შრომის პირობებით. აგრეთვე ისარგებლოს ნებისმიერი გაუმჯობესებული შრომის პირობებით იმის ფარგლებში, რისი მიღების უფლებაც მას ექნებოდა, შესაბამისი შვებულებით რომ არ ესარგებლა.

პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელს **შინაგანაწესი** აქვს სამოქმედოდ შემოღებული და ახალ დასაქმებულს შრომის კონტრაქტთან ერთად მასზე ხელმოწერასაც სთხოვს ან თავად შრომით ხელშეკრულებაშია მითითებული, რომ შინაგანაწესი ხელშეკრულების ნაწილია და ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით დასაქმებული შინაგანაწესსაც ეთანხმება. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია პირს შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე გააცნოს შრომის შინაგანაწესი, ხოლო შემდგომ – მასში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება. შრომის კოდექსი შინაგანაწესს განმარტავს, როგორც წერილობით დოკუმენტს, რომლითაც შეიძლება განისაზღვროს:

- ✓ სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო დღეს სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრების დრო, ცვლაში მუშაობისას – ცვლის ხანგრძლივობა;
- ✓ დასვენების ხანგრძლივობა;
- ✓ შრომის ანაზღაურების გაცემის დრო, ადგილი და წესი;
- ✓ ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი;
- ✓ ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი;
- ✓ შრომის პირობების დაცვის წესები;
- ✓ წახალისებისა და პასუხისმგებლობის სახე და გამოყენების წესები;
- ✓ განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი.

სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, დამსაქმებელმა შრომის შინაგანაწესით შეიძლება სპეციალური წესები განსაზღვროს.

დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს ზომები დაწესებულებაში დასაქმებულთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის დაცვის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები ასახოს შრომის შინაგანაწესსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნველყოს მათი შესრულება. დამსაქმებელი ასევე ვალდებულია ხელი შეუწყოს დასაქმების ადგილზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზებას, მათ შორის, გონივრული მისადაგების ფარგლებში „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლით გათვალისწინებული სავალდებულო სტანდარტების/ნორმატივების დაცვითა და შესრულებით.

შინაგანაწესისა და შრომითი კონტრაქტის პირობებს შორის კონკურენციისას უპირატესობა შრომით ხელშეკრულებას ენიჭება. ასე რომ ბათილია შრომის შინაგანაწესის ის დებულება, რომელიც ეწინააღმდეგება ინდივიდუალურ შრომით ხელშეკრულებას ან კოლექტიურ ხელშეკრულებას ან შრომის კოდექსს.

ვალდებულებითი სამართლის განხილვისას ჩვენ ვისაუბრეთ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებზე და აღვნიშნეთ, რომ ეს არის ურთიერთობის შედარებით სუსტი მხარის, ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლის კანონისმიერი დაცვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საშუალება;

რამეთუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირია შაბლონური ხელშეკრულებები, რომლის პირობებზეც მხარეთა ინდივიდუალური შეთანხმება არ ხდება და ერთ-ერთ მხარე მხოლოდ უერთდება მეორე მხარის მიერ ცალმხრივად დადგენილს. შრომის შინაგანანესი თავისუფლად შეგვიძლია სტანდარტულ პირობად მივიჩნიოთ, რადგანაც შინაგანანესს დასაქმებულს დამსაქმებელი უდგენს და არა ერთ დასაქმებულთან ურთიერთობისთვის, არამედ მრავალჯერადი გამოყენებისთვისაა გამიზნული. ამდენად, დავის შემთხვევაში დასაქმებულს შეუძლია სტანდარტული პირობის შესახებ სამოქალაქო კოდექსის დანაწესებითაც დაიცვას თავი.¹¹⁰

2020 წლის სექტემბერში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, შრომის კოდექსში დამკვიდრდა **სტაჟირების ცნება**. ცვლილებების ამოქმედებამდე აღნიშნული საკითხი ფაქტობრივად, რეგულირების გარეშე იყო დარჩენილი, რაც ხშირ შემთხვევაში, სამართლებრივი მოწესრიგებისა და დაცვის გარეშე ტოვებდა სტაჟიორს. მოქმედი რეგულაციის თანახმად, სტაჟიორი არის ფიზიკური პირი, რომელიც დამსაქმებლისთვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ ან მის გარეშე, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, პროფესიული ცოდნის, უნარის ან პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად. სტაჟიორის კონცეფციის განსაზღვრისას ამოსავალი წერტილი სწორედ სტაჟირების მიზანზე გადის. დამსაქმებელს ეკრძალება სტაჟიორის შრომის გამოყენება იმ მიზნით, რომ თავი აარიდოს შრომითი ხელშეკრულების დადებას. სტაჟიორი არ ანაცვლებს დასაქმებულს. ამასთან, დამსაქმებელს არ აქვს უფლება, აიყვანოს სტაჟიორი იმ დასაქმებულის ნაცვლად, რომელთანაც შრომითი ურთიერთობა შეჩერდა ან/და შეწყდა. შეზღუდულია სტაჟირების ვადაც. ანაზღაურებისგარეშე სტაჟირების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, ხოლო ანაზღაურებადი სტაჟირების ვადა — 1 წელს. პირს უფლება აქვს, ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან ანაზღაურებისგარეშე სტაჟირება გაიაროს მხოლოდ ერთხელ. სტაჟიორისა და დამსაქმებლის ურთიერთობა აუცილებლად, წერილობითი ხელშეკრულებით უნდა მოწესრიგდეს. ამ ხელშეკრულებაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი სტაჟიორის მიერ შესასრულებელი სამუშაო. სტაჟიორთან დადებულ ხელშეკრულებაზე ვრცელდება შრომის კოდექსით (გარდა VII თავისა¹¹¹) გათვალისწინებული დაცვის ყველა მინიმალური სტანდარტი. სტაჟიორთან დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაზე არ ვრცელდება ამ კანონის 48-ე მუხლით¹¹² გათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ სტაჟიორთან დადებული ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. სტაჟირების მარეგულირებელი შრომის კოდექსის ნორმები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, თუ სპეციალური კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. ამასთან, ამ ნორმების მოქმედება არ ვრცელდება საჯარო დაწესებულებებზე, მათ შორის, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე.

შრომითი ურთიერთობის დანყების საკითხის განხილვისას საყურადღებოა **შეთავსებად სამუშაოსთან** დაკავშირებით შრომის კოდექსის მიერ დადგენილი რეგულაცია. მოქმედი რეგულაციის თანახმად, დასაქმებულის უფლება, დასაქმდეს ერთზე მეტ სრულ ან არასრულ სამუშაო განაკვეთზე შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება შეიზღუდოს, თუ პირი, რომლის-

¹¹⁰ გამომდინარე იქიდან, რომ დამსაქმებელი ხშირად შაბლონურ შრომით ხელშეკრულებებს იყენებს და დასაქმებულს საშუალება არ ეძლევა ინდივიდუალურად შეთანხმოს შრომითი ურთიერთობის პირობები დამსაქმებელთან, სასამართლოში დავის განხილვისას დასაქმებულის დამცველი იურისტები სტანდარტულ პირობად მიიჩნევენ შრომითი ხელშეკრულების სადაო პირობას და მის გაბათილებას სტანდარტული პირობების შესახებ სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლებით ითხოვენ.

¹¹¹ შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო, შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო.

¹¹² შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი.

თვისაც უნდა შესრულდეს შეთავსებითი სამუშაო, დამსაქმებლის კონკურენცია. შეთავსებითი სამუშაოს გარდა კონკურენტი დამსაქმებლის საკითხი დღის წესრიგში დგას შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგაც. შრომის კოდექსის მიხედვით, შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დადგინდეს დასაქმებულის ვალდებულება, შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს სხვა, კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. ეს შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან 6 თვის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ამგვარი შეზღუდვის მოქმედების პერიოდში დამსაქმებელი დასაქმებულს გადაუხდის ანაზღაურებას არანაკლებ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული ოდენობით. ამ ტიპის შეზღუდვა არ შეიძლება დაუწესდეთ განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს. ამ დანაწესის დარღვევის შემთხვევაში, შრომის კოდექსი შესაბამის პასუხისმგებლობაზე უთითებს და ადგენს, რომ ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სამწუხაროდ, დამსაქმებელი ხშირად იყენებს დასაქმებულის გაუთვითცნობიერებლობას სამართლებრივ საკითხებში და შრომით კონტრაქტში ისეთ უკანონო პირობებს დებს, როგორიცაა, მაგალითად, სამსახურიდან წასვლის შემთხვევაში, რამდენიმე წლის განმავლობაში კონკურენტი დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობის დაწყების აკრძალვა.¹¹³

კანდიდატის შერჩევის ეტაპზე, ზოგიერთ შემთხვევაში, დამსაქმებელი ბოლომდე დარწმუნებული არ არის თავისი არჩევანის სისწორეში, ამიტომაც შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთა შეთანხმებით, დამსაქმებელმა დასაქმებულთან შესაძლებელია **შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით** დადოს. შრომის კოდექსის მიხედვით, გამოსაცდელი ვადით შრომით ხელშეკრულება დასაქმებულთან შეიძლება დაიდოს მხოლოდ ერთხელ და არაუმეტეს 6 თვის ვადით. გამოსაცდელი ვადით დადებული ხელშეკრულება ფორმასავალდებულო ხელშეკრულებაა და აუცილებელია წერილობითი ფორმის დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადითაა დადებული, დასაქმებულის მუშაობა ჩვეულებრივ ანაზღაურებადია. ანაზღაურების ოდენობასა და გადახდის წესს კი მხარეები განსაზღვრავენ. დამსაქმებელს უფლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს დასაქმებულთან შრომითი

¹¹³ ამ ტიპის მანკიერ პრაქტიკას შრომის კოდექსის ძველმა რედაქციამაც შეუწყო ხელი. 2013 წლის ცვლილებებამდე კოდექსი ასეთ რეგულაციას გვთავაზობდა - „შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დადგინდეს დასაქმებულის ვალდებულება, შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს სხვა, კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. ეს შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგაც, მაგრამ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან არა უმეტეს 3 წლის განმავლობაში“. გამოდიოდა, რომ ძველ დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ, დასაქმებულს 3 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა უფლება წინა შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია გამოეყენებინა ახალ დასაქმებულთან და შრომის უფლება განეხორციელებინა. ამ 3 წლის განმავლობაში დასაქმებული შესაძლოა ერთ-ერთი მთავარი სოციალური უფლების - შრომის უფლების განხორციელებასა და შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას ყოფილიყო მოკლებული. აღნიშნული დანაწესი მისი არაკონსტიტუციური ბუნებიდან გამომდინარე მალევე იქნა უარყოფილი. აქვე მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ დღეს არსებული რეგულაცია გათვალისწინებულია შრომის კოდექსით და შესაბამისად მოქმედებს მხოლოდ შრომითი ხელშეკრულების მიმართ, სხვა კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულების შემთხვევაში კი (მაგალითად, მომსახურების ხელშეკრულება) სახელშეკრულებო თავისუფლებისა და ხელშეკრულების შინაარსის თავისუფლად განსაზღვრის პრინციპებიდან გამომდინარე, მხარეებს შეუძლიათ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვების გათვალისწინება თუ სტანდარტული პირობებისა და სამოქალაქო ბრუნვისთვის აუცილებელი კეთილსინდისიერების მოთხოვნებს არ შეწინააღმდეგებიან.

ხელშეკრულება ან შეწყვეტის მასთან გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულება. განსხვავებით ჩვეულებრივი შრომითი ხელშეკრულებისგან გამოსაცდელი ვადით დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებული არ არის შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი დაიცვას¹¹⁴ თუ გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დასაქმებულის შრომა ანაზღაურდება ნამუშევარი დროის შესაბამისად.

გარდა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებისა, შრომის კოდექსი **კოლექტიურ შრომით ხელშეკრულებას** ითვალისწინებს, რომელიც ერთ ან მეტ დამსაქმებელს ან ერთ ან მეტ დამსაქმებელთა გაერთიანებას და ერთ ან მეტ დასაქმებულთა გაერთიანებას შორის იდება. განსხვავებით ინდივიდუალური ხელშეკრულებისგან კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულება იდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. კოლექტიური ხელშეკრულების დებულებები ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დასაქმებულთა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების განუყოფელი ნაწილია.

5.4 სამუშაო, შესვენებისა და დასვენების დრო

შრომის კოდექსი დასაქმებულების სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიებისა და სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, სხვადასხვა **სამუშაო დროის ხანგრძლივობას** მიიჩნევს დასაშვებად. ნორმირებული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს. თავის მხრივ, ნორმირებულ სამუშაო დროს შრომის მოქმედი კოდექსი განმარტავს, როგორც ნებისმიერ დროის მონაკვეთს, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული მუშაობს დამსაქმებლის განკარგულების პირობებში და ახორციელებს თავის საქმიანობას ან/და ასრულებს თავის მოვალეობებს. ამასთან, სამუშაო დროში არ ითვლება შესვენების დრო და დასვენების დრო. განსხვავებული სამუშაო დროა გათვალისწინებული სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე იმ საწარმოსთვის, სადაც წარმოების/სამუშაო პროცესის 8 საათზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტი რეჟიმია დადგენილი. ამ შემთხვევაში, ნორმირებული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 48 საათს. სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ჩამონათვალს კი საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს სოციალურ პარტნიორებთან კონსულტაციის შემდეგ.

¹¹⁴ დამსაქმებლებს ხშირად მიაჩნიათ, რომ გამოსაცდელი ვადის პერიოდში ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება. ამ დამოკიდებულებას თავისი საფუძველიც აქვს, რამეთუ შრომის კოდექსის დანაწესში მითითებულია, რომ დამსაქმებელს უფლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს ან შეწყვიტოს დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულება. მიუხედავად ამგვარი დანაწესისა, უზენაესი სასამართლო ერთ-ერთ საქმეზე გადაწყვეტილებით განმარტავს, რომ „დამსაქმებელს გამოსაცდელი ვადის „წარუმატებლად“ გავლის თაობაზე დასაბუთების ვალდებულება ეკისრება. ამგვარი დასკვნა გამომდინარეობს თავად გამოსაცდელი ვადის საკანონმდებლო განმარტებიდან, რომლის მიხედვითაც, შეზღუდული ვადით დასაქმების მიზანია შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის დადგენა. შესაბამისად, საგამოცდო ვადის გასვლამდე, სამსახურიდან დათხოვნის შემთხვევაშიც, დამსაქმებელმა უნდა მიუთითოს ის არგუმენტები, რის გამოც, დასაქმებულმა ვერ დააკმაყოფილა შესასრულებელი სამუშაოსათვის დაწესებული მოთხოვნები, რადგან ამ დროს, დასაქმებულს არ ეძლევა ამ ვადის დასრულების, მისი პროფესიული შესაძლებლობების სრულად გამოვლენის საშუალება“. (Nაას-699-653-2017)

იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლის საქმიანობა წარმოების/შრომითი პროცესის 24-საათიან უწყვეტ რეჟიმს ითვალისწინებს, მხარეები უფლებამოსილი არიან, დადონ შრომითი ხელშეკრულება ცვლაში მუშაობის შესახებ. თუმცა ამ შემთხვევაში, სამუშაო დღეებს (ცვლებს) შორის დასვენების ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 12 საათზე ნაკლები და დასაქმებულს უნდა მიეცეს ნამუშევარი საათების ადეკვატური დასვენების დრო. ამასთან, მოქმედი რეგულაციით აკრძალულია მიმდევრობით ორ ცვლაში მუშაობა. ცვლაში მუშაობა და ერთი ცვლიდან მეორე ცვლაში გადასვლა კი ცვლების განრიგით განისაზღვრება, რომელსაც ამტკიცებს დამსაქმებელი სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმებულს ცვლების განრიგის ცვლილების შესახებ ეცნობოს არანაკლებ 10 დღით ადრე, თუ უკიდურესი სანარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ეს შეუძლებელი არ არის.

რაც შეეხება დასაქმებულის ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით დადგენილ სამუშაო დროს, აქ შემდეგი მოცემულობა გვაქვს: 16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 36 საათს და სამუშაო დღის განმავლობაში 6 საათს, 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისა კი - კვირაში 24 საათს და სამუშაო დღის განმავლობაში 4 საათს. შრომის კოდექსი არეგულირებს სამუშაო დღის განმავლობაში **შესვენების** საკითხსაც. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო დღის განმავლობაში სამუშაო დროის ხანგრძლივობა 6 საათს აღემატება, დასაქმებულს წარმოეშობა შესვენების უფლება. შესვენების დროის ხანგრძლივობა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. თუ სამუშაო დღის განმავლობაში სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არანაკლებ 6 საათია, შესვენების დროის ხანგრძლივობა უნდა იყოს, სულ მცირე, 60 წუთი. ამასთან, იმ დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური ქალია და 1 წლამდე ბავშვს კვებავს, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება ბავშვის კვებისთვის სამუშაო დღის განმავლობაში არანაკლებ 1 საათისა. ბავშვის კვებისთვის შესვენება სამუშაო დროში ითვლება და ანაზღაურდება.

2020 წლის სექტემბრით თარიღდება შრომის კოდექსში შესული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცვლილება **სამუშაო დროის აღრიცხვის წესის** შემოღების შესახებ. მოქმედი რეგულაციის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო დღეს წერილობით ან/და ელექტრონულად აღრიცხოს დასაქმებულთა მიერ ნამუშევარი დრო და სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) აღრიცხვის ყოველთვიური დოკუმენტი გააცნოს დასაქმებულს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, სამუშაოს ორგანიზების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს შეუძლებელია. დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) აღრიცხვის დოკუმენტი შეინახოს 1 წლის განმავლობაში. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმას¹¹⁵ განსაზღვრავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი (შემდგომ – მინისტრი) სოციალურ პარტნიორებთან კონსულტაციის შემდეგ. აღნიშნული ცვლილების მიზანი დავის შემთხვევაში დასაქმებულისთვის მტკიცების ტვირთის შემსუბუქება იყო, თუმცა დამსაქმებლები ამ ცვლილებას მეტწილად უარყოფითად შეხვდნენ, რადგანაც დადგენილმა წესმა მათ დამატებითი ვალდებულებები დააკისრა.

ნებისმიერი დასაქმებულისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა **ზეგანაკვეთური სამუშაოს** ცნება და მისი ანაზღაურების წესი. ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის

¹¹⁵ იხილეთ ბმულზე <https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5099344?publication=0>

ხანგრძლივობა აღემატება ნორმირებულ სამუშაო დროს. ამასთან, არასრულწლოვანის მიერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების დროის ხანგრძლივობა სამუშაო დღის განმავლობაში ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 2 საათს, ხოლო სამუშაო კვირის განმავლობაში ჯამურად – 4 საათს.

ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ ზეგანაკვეთურად მუშაობისთვის აუცილებელია მხარეთა შეთანხმება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასაქმებული თანახმა უნდა იყოს ასეთ შრომაზე. დამსაქმებელი ვალდებულია 1 კვირით ადრე წერილობით შეატყობინოს დასაქმებულს შესასრულებელი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, დამსაქმებლის ობიექტური საჭიროებიდან გამომდინარე, მისი გაფრთხილება შეუძლებელია. თუმცა შრომის კოდექსით გათვალისწინებულია ის შემთხვევები, როდესაც დასაქმებულს არჩევანის თავისუფლება არ აქვს და ის **ვალდებულია იშრომოს ზეგანაკვეთურად**. კერძოდ, დასაქმებული ვალდებულია ანაზღაურების გარეშე შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის; ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების ვალდებულება დასაქმებულს ეკისრება საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვისაც, თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ სათანადო ანაზღაურების პირობით. შრომის კოდექსი ცალკე გამოყოფს განსაკუთრებული კატეგორიის დასაქმებულებს და ადგენს, რომ ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, არასრულწლოვნის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კანონიერი წარმომადგენლის ან მხარდაჭერის ან რომელსაც ჰყავს 3 წლამდე ბავშვი ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება მისი თანხმობის გარეშე აკრძალულია.

საინტერესოა **ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების საკითხი**. შრომის კოდექსი ამ მხრივ რაიმე კონკრეტულ დათქმას არ ითვალისწინებს და ადგენს, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით ანაზღაურდება, თუმცა ამ ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის უფლებამოსილებას მხარეებს ანიჭებს. ზეგანაკვეთური სამუშაო უნდა ანაზღაურდეს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების შემდეგ გადასახდელ ყოველთვიურ შრომის ანაზღაურებასთან ერთად. ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების კუთხით, მართალია, 2020 წლის სექტემბრის ცვლილებებით არსებითად არაფერი შეცვლილა, თუმცა შრომის ინსპექციის სამსახურის გაზრდილმა მანდატმა – შეამოწმოს დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის შრომითი უფლებებისა და შესაბამისი გარანტიების ასახვა შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელ დოკუმენტებში – ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შრომის ხელშეკრულებაში ასახვის საკითხიც დააყენა დღის წესრიგში.

მოქმედი რეგულაციის თანახმად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შრომის ინსპექციის სამსახური (შემდგომ – შრომის ინსპექცია) უფლებამოსილია უზრუნველყოს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, ამ კანონის, „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სამუშაო ადგილზე იძულებითი შრომის – ტრეფიკინგის ამკრძალავი საქართველოს კანონმდებლობის ნორმების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების, მინისტრის ბრძანებების, შრომითი უფლებებისა და შრომის პირობების შესახებ საქართველოს სხვა ნებისმიერი ნორმატიული აქტის, შრომითი ხელშეკრულებების, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებების, აგრეთვე კოლექტიური დავების

ფარგლებში მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმებებისა და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ნორმების (შემდგომ – შრომითი ნორმები) ეფექტიანი გამოყენება. ამასთან, შრომითი ნორმების ეფექტიან გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, შრომის ინსპექციის ფუნქციები და უფლებამოსილებები განისაზღვრება „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

შრომის ინსპექციის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, შრომის ინსპექციის სამსახურის მიზანი შრომითი ნორმების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფაა. ამ მიზნის მისაღწევად სხვადასხვა მექანიზმებს შორის სამსახურს შრომითი ნორმების შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრების მიღებისა და განხილვის და ასევე ინსპექტირების უფლებამოსილება გააჩნია. შრომითი ნორმების დარღვევისთვის კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასა და შესაბამის სახდელებს ითვალისწინებს. ამ ტიპის სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და სახდელების დაკისრების უფლებამოსილება სწორედ შრომის ინსპექციას გააჩნია. შრომითი ნორმების დარღვევისთვის კანონმდებლობა შემდეგ ადმინისტრაციულ სახდელებს ითვალისწინებს:

- ✓ გაფრთხილება;
- ✓ ჯარიმა;
- ✓ სამუშაო პროცესის შეჩერება.

სწორედ შრომის ინსპექციის სამსახურისთვის მანდატის გაზრდამ განაპირობა ის, რომ დამსაქმებლები იძულებულნი არიან დასაქმებულთან არსებული შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელი დოკუმენტები, შრომის კონტრაქტი, შინაგანაწესი და ა.შ. შესაბამისობაში მოიყვანონ მოქმედ კანონმდებლობასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა მათზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება მოხდეს.¹¹⁶

ბეგანაკვეთური მუშაობის გარდა შრომის კოდექსი განსაკუთრებული კატეგორიის დასაქმებულებისთვის **ღამით მუშაობასაც ზღუდავს**, კერძოდ, აკრძალულია ღამის სამუშაოზე – 22 საათიდან 6 საათამდე არასრულწლოვნის, ორსული, ახალნაშობიარები ან მეძუძური ქალის დასაქმება; ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან იმ პირის დასაქმება, რომელსაც ჰყავს 3 წლამდე ბავშვი – მისი თანხმობის გარეშე. შრომის კოდექსი ასევე ითვალისწინებს **ღამატებით შესვენებას მეძუძური ქალისთვის** – დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ღამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. ბავშვის კვებისათვის განკუთვნილი შესვენება სამუშაო დროში ითვლება და ანაზღაურდება.

შრომის კოდექსი უქმე დღეების კონკრეტულ ჩამონათვალს იძლევა და წელიწადში 16 დღეს¹¹⁷ უქმედ აცხადებს. თუმცა დასაქმებულს უფლებამოსილებას ანიჭებს შრომის კოდექსით დადგენილი ამ უქმე დღეების ნაცვლად მოითხოვოს სხვა დასვენების დღეები,

¹¹⁶ შრომის ინსპექციის სამსახური ინსპექტირებას ახორციელებს: დაინტერესებული პირის საჩივრის საფუძველზე; საკუთარი ინიციატივით, „ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად; „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ნორმების დარღვევის თაობაზე ნებისმიერი იდენტიფიცირებადი პირის შეტყობინების საფუძველზე.

¹¹⁷ დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია შრომის კოდექსის მე-20 მუხლში.

რაც უნდა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით.¹¹⁸ შრომის კოდექსით დადგენილ კონკრეტულ¹¹⁹ უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურებისთვის შრომის კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად ანაზღაურდება.

შრომით ურთიერთობაში დასაქმებულისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს კუთვნილი შვებულების გამოყენებას. შრომის კოდექსი საკმაოდ სკრუპულოზურად აწესრიგებს აღნიშნულ საკითხს, რამდენიმე ტიპის შვებულებას გამოყოფს და მათ ვადებს ადგენს. შრომის კოდექსი ცალსახად მიუთითებს, რომ შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს კოდექსით დადგენილი ვადებისგან განსხვავებული ვადები და პირობები, თუმცა აღნიშნული არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას. შრომის კოდექსით გათვალისწინებული შვებულების ტიპები და მათი ხანგრძლივობა იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

შვებულების ტიპი	ხანგრძლივობა	ანაზღაურება
ანაზღაურებადი შვებულება	წელიწადში 24 სამუშაო დღე	ანაზღაურდება
ანაზღაურების გარეშე შვებულება	წელიწადში 15 კალენდარული დღე	არ ანაზღაურდება
დამატებითი შვებულება მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიან სამუშაოზე მომუშავე დასაქმებულისთვის	წელიწადში 10 კალენდარული დღე	ანაზღაურდება

იმისთვის, რომ დასაქმებულს **შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშვას** აუცილებელია, რომ მას თერთმეტი თვე ჰქონდეს დამსაქმებელთან ნამუშევარი; თუმცა დასაქმებულისა და დამსაქმებლის შეთანხმებით, დასაქმებულს შეიძლება შვებულება 11 თვის გასვლამდეც მიეცეს. მუშაობის მეორე წლიდან კი მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულს შვებულება სამუშაო წლის ნებისმიერ დროს შეიძლება მიეცეს. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობის გამოსათვლელ ვადაში ითვლება დასაქმებულის მიერ **ფაქტობრივად ნამუშევარი**, აგრეთვე დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის დრო. გამოსათვლელ ვადაში არ ითვლება დასაქმებულის მიერ სამუშაოს არასაპატიო მიზეზით გაცდენის ან 7 სამუშაო დღეზე მეტი ხნით ანაზღაურების გარეშე შვებულებაში ყოფნის დრო. შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი¹²⁰, ასევე შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ

¹¹⁸ მაგალითისთვის, იმ დასაქმებულებისთვის, რომლებიც არ იზიარებენ მართლმადიდებლურ რწმენას, შრომის კოდექსით დადგენილი რელიგიური დღესასწაულები არარელევანტურია და საკუთარი მრწამსის მიხედვით დადგენილ რელიგიურ დღესასწაულებზე ითხოვენ დასვენებას.

¹¹⁹ შრომის კოდექსით გაწერილი 16 უქმე დღე.

¹²⁰ თუ შვებულების გამოყენების დროს, დასაქმებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შრომისუუნარო გახდა - ეს დღეები არ ჩაითვლება გამოყენებული შვებულების დღეებში, რადგანაც შვებულების მიზანი დასვენებაა. ასეთი დასკვნა გააკეთა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე მსჯელობისას.

ტიპის შვებულების გამოყენების შემდეგ დასაქმებულს მაინც უნარჩუნდება ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულებების მოთხოვნის უფლება. ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობისთვის აუცილებელია შვებულების დასაქმებულის მიერ შესაბამისი განცხადებით მოთხოვნა.

შრომის კოდექსი სპეციფიკურ წესს ადგენს ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებასთან დაკავშირებით. ამ ტიპის შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო შეუძლებელია. თუ დასაქმებულისათვის მიმდინარე წელს ანაზღაურებადი შვებულების მიცემამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სამუშაოს ნორმალურ მიმდინარეობაზე, დასაქმებულის თანხმობით დასაშვებია შვებულების გადატანა მომდევნო წლისათვის. გამონაკლისია, არასრულწლოვანი დასაქმებული, რომლისთვისაც ანაზღაურებადი შვებულების მომდევნო წლისთვის გადატანა აკრძალულია. ასევე აკრძალულია ნებისმიერი დასაქმებულისთვის ანაზღაურებადი შვებულების ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში გადატანა.

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ხანგრძლივობა და ანაზღაურების ფარგლები იხილეთ ქვედა ცხრილში:

შვებულების ტიპი	ხანგრძლივობა	ანაზღაურება
შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო	- 126 კალენდარული დღე; - 143 კალენდარული დღეს მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში.	ანაზღაურდება
შვებულება ბავშვის მოვლის გამო ¹²¹	- 604 კალენდარული დღე; - 587 კალენდარული დღე მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში	ანაზღაურებადია 57 კალენდარული დღე
შვებულება ახალშობილის ¹²² შვილად აყვანის გამო	ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღე	- ანაზღაურდება მხოლოდ 90 კალენდარული დღე.
დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო ¹²³	უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა - 12 კვირის ოდენობით სანამ ბავშვს 5 წელი შეუსრულდება	- არ ანაზღაურდება

¹²¹ ბავშვის მოვლის გამო შვებულება შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოიყენოს ბავშვის დედამ ან მამამ. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებით სარგებლობა კი ბავშვის დედის ექსკლუზიური უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამას უფლება აქვს, ისარგებლოს აღნიშნული შვებულების იმ დღეებით, რომლებიც ბავშვის დედას არ გამოუყენებია.

¹²² ამ ტიპის შვებულებით სარგებლობისთვის დასაქმებულმა უნდა იშვილოს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი.

¹²³ ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს იმ დასაქმებულს, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს.

შრომის კოდექსი სპეციალურ მითითებას აკეთებს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესზე. ამ ტიპის შვებულება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობაა არაუმეტეს 1000 ლარისა.¹²⁴ თუმცა დადგენილი და დასაქმებული შეიძლება დამატებით ანაზღაურებაზეც შეთანხმდნენ.

5.5 შრომის ანაზღაურება

შრომის ანაზღაურება, ბუნებრივია, მხარეთა ინდივიდუალური შეთანხმების საგანია, ამიტომაც მისი ოდენობა და ანგარიშსწორების ფორმა შრომითი ხელშეკრულებით განისაზღვრება. შრომის კოდექსის თანახმად, შრომის ანაზღაურება არის ძირითადი ან მინიმალური ანაზღაურება ან ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელიც გადახდილია ფულადი ფორმით ან ნატურით და რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ. შრომის ანაზღაურება გაიცემა **არანაკლებ თვეში ერთხელ**. იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი დაუგვიანებს დასაქმებულს ანაზღაურებას, დამსაქმებელი ვალდებულია ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი დღისთვის გადაუხადოს დასაქმებულს დაყოვნებული თანხის 0.07 პროცენტი.

იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელმა ზედმეტი თანხა მისცა დასაქმებულს, დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს აღნიშნული თანხა. მსგავსი წესი ვრცელდება ნებისმიერი სხვა თანხაზეც, რომელიც შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე დასაქმებულს დამსაქმებლისთვის აქვს გადასახდელი.¹²⁵ თუმცა ბალანსის შესანარჩუნებლად და დასაქმებულის ანაზღაურების გარეშე დატოვების თავიდან ასაცილებლად შრომის კოდექსი დაქვითვის მაქსიმალურ ოდენობას ადგენს; კერძოდ, შრომითი ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დაქვითვის საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შრომის ანაზღაურების 50 პროცენტს.

შრომის კოდექსით დადგენილია სამსახურიდან იძულებით მოცდენის შემთხვევა და მისი სამართლებრივი რეგულირება. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, **დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის დროს დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება მიეცემა სრული ოდენობით**. სწორედ ამ დანაწესს ეყრდნობიან პრაქტიკაში, როდესაც სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული პირები სამსახურში აღდგენასთან ერთად დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენისთვის შრომის ანაზღაურების სრულად მიცემას ითხოვენ. რაც შეეხება, დასაქმებულის ბრალით გამოწვეულ იძულებით მოცდენას, აღნიშნული არ ანაზღაურდება.

¹²⁴ კერძოდ შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობებისგან განსხვავებით, საჯარო მოსამსახურეს შრომის კოდექსით დადგენილ დახმარებასთან ერთად, მის მიერ შვებულების პერიოდში მისაღები შრომითი გასამრჯელოს სრულ ოდენობამდე შესავსებად თავისივე დამსაქმებელი დაწესებულების მიერ ეძლევა კომპენსაცია.

¹²⁵ მაგალითად, პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც დასაქმებული დააზიანებს დამსაქმებლის ქონებას და მატერიალურ ზიანს მიაყენებს მას, სწორედ ასეთ დროს ახდენს დამსაქმებელი დასაქმებულის ანაზღაურებიდან თანხის დაქვითვას.

5.6 შრომითი ურთიერთობის შეჩერება

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლოა ისეთი ობიექტური გარემოებები წარმოიშვას, რომელიც დასაქმებულს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაში ხელს შეუშლის. სწორედ ამიტომ შრომის კოდექსი ისეთ საფუძვლებს ადგენს, რომლის არსებობაც შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას განაპირობებს. შრომის კოდექსის მიხედვით, შრომითი ურთიერთობის შეჩერება არის შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული **სამუშაოს დროებით შეუსრულებლობა, რომელიც არ იწვევს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტას**.

შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლებია:

- ✓ გაფიცვა;
- ✓ ლოკაუტი;
- ✓ აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო უფლების განხორციელება¹²⁶;
- ✓ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო, პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოებში გამოცხადება;
- ✓ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში განწვევა;
- ✓ სამხედრო სარეზერვო სამსახურში განწვევა;
- ✓ შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო;
- ✓ ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში მოთავსება, თუ მას აღარ შეუძლია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, მაგრამ წელიწადში არაუმეტეს 30 კალენდარული დღისა;
- ✓ დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 კალენდარულ დღეს;
- ✓ კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული გადამზადება ან სწავლა, რომლის ხანგრძლივობაც წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს;
- ✓ ანაზღაურების გარეშე შვებულება;
- ✓ ანაზღაურებადი შვებულება.

იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული ზემოთ მითითებულიდან რომელიმე საფუძვლით (გარდა ლოკაუტის საფუძვლით ურთიერთობის შეჩერებისა) მოითხოვს შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას, დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი ურთიერთობა გონივრული ვადით შეაჩეროს. როგორც ვხედავთ, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისთვის აუცილე-

¹²⁶ აქტიური საარჩევნო უფლების განხორციელება - ადამიანის უფლება არჩევნებში ხმა მისცეს სასურველ კანდიდატს; პასიური საარჩევნო უფლების განხორციელება - პირის უფლება თავად იქნეს არჩეული ამა თუ იმ თანამდებობაზე.

ბელია, რომ დასაქმებულმა მიმართოს დამსაქმებელს და შესაბამისი საფუძვლის შესახებ შეატყობინოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დამსაქმებლის საწარმოს ზიანის მიაღგეს, რაც, როგორც წესი, დასაქმებულისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების წინაპირობად იქცევა. დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეჩერების მოთხოვნის შემთხვევაში, შრომითი ურთიერთობა შეჩერებულად ჩაითვლება მოთხოვნის წარდგენიდან შეჩერების შესაბამისი საფუძვლის აღმოფხვრამდე. რაც შეეხება შრომის ანაზღაურებას, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისას დასაქმებულს არ მიეცემა შრომის ანაზღაურება, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, გარდა იმ შემთხვევისა თუ შრომითი ურთიერთობა სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის ან ანაზღაურებადი შვებულებების საფუძვლით არის შეჩერებული. საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო, პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოში გამოცხადებასთან დაკავშირებული ხარჯები კი ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5.7 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები **პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ნორმებია**. შრომის სამართალში სასამართლო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ პროცენტულად ყველაზე მეტი სასამართლო დავა იმ დასაქმებულების მიერ იწყება, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სამსახურიდან უკანონოდ იქნენ გათავისუფლებულნი. ამიტომაც დამსაქმებელმა თუ არ დაიცვა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის კანონით დადგენილი საფუძვლები და ურთიერთობის შეწყვეტის წესი, სასამართლო უკანონოდ გამოაცხადებს დასაქმებულის ამგვარ გათავისუფლებას და თანმდევ შედეგად დასაქმებულის სამსახურში აღდგენას ან მისთვის კომპენსაციის გადახდას დააკისრებს დამსაქმებელს. არსებითია ასევე სამსახურიდან გათავისუფლებისას იმ შვებულების ბედი, რომელიც დასაქმებულს მართალია ეკუთვნოდა, თუმცა შრომითი ურთიერთობის განმავლობაში მისი გამოყენება ვერ მოასწრო.

5.7.1 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები, ე.ი. ის გარემოებები, რომლის არსებობისას დამსაქმებელს დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება შეუძლია, ამომწურავად არის ჩამოთვლილი შრომის კოდექსის 47-ე მუხლში. ასევე შრომის კოდექსითაა განწერილი ის წესიც, რომელიც დამსაქმებელმა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას უნდა დაიცვას (48-ე მუხლი). ამიტომაც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის კანონიერების დასადგენად სასამართლო სადაო შემთხვევის შრომის კოდექსის 47-ე და 48-ე მუხლებით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას ამოწმებს. შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის მიხედვით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:

- ა) ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები¹²⁷, რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;

¹²⁷ პრაქტიკაში ცნობილი რეორგანიზაცია, რომელსაც დამსაქმებლები ხშირად მიმართავენ.

- ბ) შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;
- გ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება;
- დ) დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება;
- ე) მხარეთა წერილობითი შეთანხმება;
- ვ) დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან;
- ზ) დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა. შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია.
- თ) დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია.
- ი) თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ხანგრძლივი შრომისუუნარობა – თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული¹²⁸ შვებულება;
- კ) სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს;
- ლ) სასამართლოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება დასაქმებულების მიერ განხორციელებული გაფიცვის უკანონოდ ცნობის შესახებ;
- მ) დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება;
- ნ) დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება;
- ო) სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას.

შრომის კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილი შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემთხვევაში ჩამოთვლილი საფუძვლები ამომწურავია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამსაქმებელს მხოლოდ რომელიმე ამ საფუძვლით შეუძლია დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება. სხვა საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა კი დაუშვებელია. მიუხედავად ამ საფუძვლების მკაცრად დადგენისა, შრომის კოდექსი მაინც ტოვებს იმის საშუალებას, რომ თუ დამსაქმებელს სხვა რაიმე ობიექტური გარემოება უდგას, შეწყვიტოს დასაქმებულთან შრომითი ურთიერთობა; თუმცა სადავოობისას, მან უნდა ამტკიცოს, რომ ურთიერთობის შეწყვეტა გარდაუვალი და გამართლებული იყო.

¹²⁸ იგულისხმება ანაზღაურებადი შვებულება წელიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო დღის ოდენობით და ანაზღაურების გარეშე შვებულება წელიწადში სულ მცირე 15 სამუშაო დღის ოდენობით.

შრომის კოდექსი ადგენს იმ გარემოებებს, რომლის არსებობისას შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დაუშვებელია. ეს გარემოებებია:

- ✓ დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დისკრიმინაციის საფუძვლით;
- ✓ დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებული ქალის მიერ თავისი ორსულობის შესახებ დამსაქმებლისთვის შეტყობინებიდან იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა დასაქმებული იყენებს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებას ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებას ან დამატებით შვებულებას ბავშვის მოვლის გამო; გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახეზეა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი - შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება; მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება;
- ✓ დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებულის სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის გამო ან/და დასაქმებულის მიერ სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის პერიოდში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახეზეა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი - შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება; მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება;

- ✓ დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებულის სასამართლოში ნაფიც მსაჯულად ყოფნის პერიოდში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახეზეა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი - შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება; მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა; სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება.

მიუხედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსი ამომწურავ ჩამონათვალს გვთავაზობს იმ საფუძვლებისა, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა დასაშვებია, პრაქტიკაში ხშირად სადავოა აღნიშნული საფუძვლების არსებობა. მაგალითად, **შეფასების კატეგორიას წარმოადგენს თუ რამდენად უხეში ხასიათისაა დასაქმებულის მხრიდან განხორციელებული დარღვევა** და არის თუ არა დარღვევის ინტენსივობა¹²⁹ და ხარისხი საკმარისი პირთან შრომითი ხელშეკრულების შესაწყვეტად. ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერპრეტაციის თავიდან ასაცილებლად უზენაესმა სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებებში ULTIMA RATIO-ს¹³⁰ პრინციპი დაამკვიდრა. ამ პრინციპის თანახმად, დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებულის მიმართ, მის მიერ ჩადენილი გადაცდომის (დარღვევის) ხასიათიდან და სიმძიმიდან გამომდინარე, უფრო მსუბუქი სანქციის შეფარდებას აზრი აქვს დაკარგული. შესაბამისად, დასაქმებულის მიერ დარღვევის ჩადენისას დამსაქმებლის მიერ გამოყენებული უნდა იქნას ისეთი ზომები, რომლებიც არსებულ ვითარებას გამოასწორებს, გააუმჯობესებს, დასაქმებულ მუშაკს უკეთესს გახდის, კვალიფიკაციას აუმჯობესებს, უფრო წინდახედულად და გულისხმიერად მოქცევას აიძულებს. უზენაესი სასამართლო განმარტავს, რომ მითითებული პრინციპის ამოსავალი დებულება სწორედ იმაშია, რომ ჩადენილი დარღვევის გამო, დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლებამდე უნდა შემოწმდეს ჩადენილ დარღვევასა (გადაცდომას) და გათავისუფლებას შორის პროპორციულობა. იმისათვის, რომ დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება დამსაქმებლის მხრიდან ადეკვა-

¹²⁹ გერმანულმა სასამართლომ ერთ-ერთი შრომის სამართლებრივი დავის განხილვისას დაადგინა, რომ დასაქმებულის სამსახურში 104-ჯერ დაგვიანება არ წარმოადგენდა შრომის ხელშეკრულების მოშლის უპირობო საფუძველს და დასაქმებულისგან დაგვიანების მიზეზებთან დაკავშირებით ახსნა-განმარტება მოითხოვა. იხ. ჩაჩავა, „შრომის ხელშეკრულების ნებაზე დამოკიდებული და მხარეთა ნებისგან დამოუკიდებელი შეწყვეტა - 2013 წლის 12 ივნისის ცვლილებებით დამკვიდრებული ახალი კლასიფიკაცია“, შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებრივი ასპექტები, თბილი, 2014 წ. გვ. 104.

¹³⁰ ლათინური ფრაზაა და საბოლოო არგუმენტს ნიშნავს.

ტურ, საჭირო და პროპორციულ ღონისძიებად იქნეს მიჩნეული, აუცილებელია, სახეზე იყოს ისეთი მძიმე დარღვევა, რომელიც სხვა უფრო მსუბუქი სანქციის გამოყენებას არამიზანშეწონილს ხდის.¹³¹

5.7.2 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი

მას შემდეგ, რაც წარმოიშობა შრომის კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილი რომელიმე კანონისმიერი საფუძველი შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისა, დღის წესრიგში დგება ხელშეკრულების შეწყვეტის წესის დაცვა. იმის მიხედვით თუ რომელი საფუძველით ხდება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, დამსაქმებელი/დასაქმებული ვალდებულია დაიცვას შესაბამისი წესი.

ხელშეკრულების დამსაქმებლის მიერ შეწყვეტის საფუძველები	ხელშეკრულების დამსაქმებლის მიერ შეწყვეტის წესი
- ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას; - დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან; - თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ხანგრძლივი შრომისუუნარობა – თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული შვებულება (ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე); - სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას.	- დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამასთანავე, დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 1 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ან - დამსაქმებელი უფლებამოსილია არანაკლებ 3 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. ამ შემთხვევაში დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 2 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

ცხრილის 1-ელ სვეტში მითითებული რომელიმე საფუძველით დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელმა უნდა დაიცვას ცხრილის მე-2 სვეტში მითითებული წესებიდან ერთ-ერთი.

¹³¹ იხილეთ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N^ას-602-577-2016.

რაც შეეხება **დასაქმებულის ინიციატივით** თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით დატოვებას, დასაქმებული ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.

დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ შრომის კოდექსი **დასაქმებულს გათავისუფლების საფუძვლის გარკვევის უფლებას** ანიჭებს. მას შემდეგ რაც დასაქმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე დამსაქმებლისგან შეტყობინებას მიიღებს, დასაქმებულს 30 კალენდარული დღის ვადაში უფლება აქვს **წერილობითი შეტყობინება** გაუგზავნოს დამსაქმებელს **ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლის წერილობითი დასაბუთების მოთხოვნის თაობაზე**. დამსაქმებული კი ვალდებულია დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით დაასაბუთოს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი. სწორედ ამ წერილობითი დასაბუთების დასაქმებულის მიერ მიღებიდან აითვლება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ დამსაქმებლის გადანაცვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების ხანდაზმულობის ვადა, რომელიც 30 კალენდარული დღეს შეადგენს. იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებული დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით არ დაასაბუთებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს, დასაქმებულს უფლება აქვს, 30 კალენდარული დღის ვადაში¹³² სასამართლოში გაასაჩივროს დამსაქმებლის გადანაცვეტილება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ამ შემთხვევაში დავის ფაქტობრივი გარემოებების **მტკიცების ტვირთი**¹³³ **ეკისრება დამსაქმებელს**.

სასამართლოს მიერ დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ დამსაქმებლის გადანაცვეტილების ბათილად ცნობის შემთხვევაში, სასამართლოს გადანაცვეტილებით, დამსაქმებული ვალდებულია **პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღადგინოს პირი, რომელსაც შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება, ან უზრუნველყოს ის ტოლფასი სამუშაოთი, ან გადაუხადოს მას კომპენსაცია სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით**. 2020 წლის სექტემბერში განხორციელებული ცვლილებებით მეტად დაკონკრეტდა აღნიშნული საკითხი და დღეს მოქმედი რეგულაციით დასაქმებულს უფლება აქვს, პირვანდელ ან ტოლფას სამუშაო ადგილზე აღდგენის ან მის ნაცვლად დაკისრებული კომპენსაციის გადახდის გარდა, მოითხოვოს იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღიდან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ დამსაქმებლის გადანაცვეტილების ბათილად ცნობის თაობაზე სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადანაცვეტილების აღსრულების თარიღამდე. იძულებითი განაცდურის ანაზღაურების განსაზღვრისას, სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისთვის გათავისუფლებისას მიცემული კომპენსაცია.

დასაქმებულის თანამდებობიდან გათავისუფლებიდან დავის სასამართლო წესით დასრულებამდე შესაძლოა დამსაქმებელს სხვა თანამშრომელი ჰყავდეს მიღებული გათავისუფლებული დასაქმებულის პოზიციაზე, ან საერთოდ გაუქმებული ჰქონდეს აღნიშნული შტატი (პოზიცია). ამიტომაც არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, სასამართლომ შესაძლოა გათავისუფლებული დასაქმებულის სხვა ტოლფასი სამუშაოთი უზრუნველყოფა დაავალოს დამსაქმებელს, ან თუ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ესეც ვერ ხერხდება კონკ-

¹³² რომელიც დამსაქმებლის მიერ 7 დღიანი ვადის უშედეგოდ გასვლიდან აითვლება.

¹³³ საპროცესო სამართლის მიხედვით, მტკიცების ტვირთი, როგორც წესი, მოსარჩელეს აკისრია. გამომდინარე იქიდან, რომ ის იწყებს სასამართლო დავას, მანვე უნდა მიუთითოს სასამართლოს კონკრეტულ ფაქტებზე და წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები, რომელიც მისი უფლების დარღვევას დაადასტურებს.

რეტული ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დააკისროს დამსაქმებელს დასაქმებულის სასარგებლოდ. თუკი დასაქმებულის სასარჩელო მოთხოვნას პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღდგენა წარმოადგენს, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, დასაქმებულის უფლებადამცველები უმეტეს შემთხვევაში დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენისთვის შრომის ანაზღაურების სრულად მიცემასაც ითხოვენ. დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებით მოცდენად კი ჩაითვლება პერიოდი დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან დამსაქმებლის გადაწყვეტილების სასამართლოს მიერ უკანონოდ ცნობამდე. გამოდის, რომ დასაქმებულის სამსახურში აღდგენასთან ერთად, განვლილი პერიოდისთვის დასაქმებულისთვის მისაცემი ყოველთვიური ანაზღაურების გადახდა დამსაქმებელს მაინც დაეკისრება.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას არსებითი მნიშვნელობისაა **დასაქმებულის გამოუყენებელი შვებულების ბედი**. შრომის კოდექსი ცალსახად ადგენს, რომ შრომითი ხელშეკრულების დამსაქმებლის ინიციატივით შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად.

ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ შრომითი ურთიერთობის პერიოდში ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობისათვის აუცილებელია დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისთვის განცხადებით მიმართვა და შვებულების მოთხოვნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დასაქმებული დაკარგავს მას (ანაზღაურებად შვებულებას) მოქმედ შრომით ურთიერთობაში. შრომითი ურთიერთობის დამსაქმებლის მიერ შეწყვეტისას კი დასაქმებული არ კარგავს გამოუყენებელი შვებულების ანაზღაურების უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობის პერიოდში მას შვებულება არ მოუთხოვია. ამასთან, ბათილია შრომითი ხელშეკრულების ის პირობა, რომლითაც ანაზღაურებადი შვებულებით ყოველწლიურად სარგებლობის უფლება დათმობილი ან უარყოფილია.

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან მოახდინოს საბოლოო ანგარიშსწორება არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

5.8 გაფიცვა და ლოკაუტი

შრომის უფლების, როგორც ერთ-ერთი მთავარი სოციალური უფლების განხორციელებისას, დასაქმებულებისთვის გაფიცვის შესაძლებლობის მინიჭება როგორც საქართველოს კონსტიტუციით ისე საერთაშორისო შრომის სამართლებრივი აქტებითაა განმტკიცებული.

შრომის კოდექსის მიხედვით, **გაფიცვა** ეს არის დავის შემთხვევაში დასაქმებულის დროებითი ნებაყოფლობითი უარი შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე. **ლოკაუტი** კი არის დავის შემთხვევაში დამსაქმებლის დროებითი ნებაყოფლობითი უარი შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, რომელიც არ შეიძლება 90 კალენდარულ დღეზე მეტხანს გაგრძელდეს.

დავა განიმარტება, როგორც შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი უთანხმოება, რომლის გადაწყვეტაც შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა კანონიერ ინტერესებში შედის. განასხვავებენ ინდივიდუალურ და კოლექტიურ დავას. ინდივიდუალური დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებელი პროცედურებით, რაც გულისხმობს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის **პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას**. ხოლო

კოლექტიური დავა (დავა დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა ჯგუფს (არანაკლებ 20 დასაქმებული) ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა გაერთიანებას შორის) უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებული პროცედურებით, რაც გულისხმობს დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა ჯგუფს ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა გაერთიანებას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას ან **მედიაციას** ერთ-ერთი მხარის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისთვის შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის შემთხვევაში.

მიუხედავად იმისა, რომ გაფიცვის უფლება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებითაა განმტკიცებული, **აუცილებელია, რომ გაფიცვა კანონით დადგენილი პროცედურული წესების დაცვით განხორციელდეს**, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე **უკანონო გაფიცვასთან** გვექნება, რომელიც განსხვავებით კანონიერი გაფიცვისგან შესაძლოა დასაქმებულის წინააღმდეგ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების ან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი გახდეს. იმისთვის, რომ გაფიცვა კანონიერად ჩაითვალოს, აუცილებელია, რომ გაფიცვის უფლების გამოყენებას წინ უძღოდეს შრომითი ურთიერთობის მხარეთა შორის არსებული დავის წარმოება და შემათანხმებული პროცედურების გამოყენება. იმ შემთხვევაში თუ შემათანხმებული პროცედურები შედეგს ვერ გამოიღებს და მხარეებს შორის დავა ვერ მოგვარდება დასაქმებულებს უფლება ეძლევათ გაფიცვის უფლება გამოიყენონ. მოლაპარაკებების ნებისმიერ სტადიაზე, შეთანხმების მისაღწევად მხარეს უფლება აქვს, წერილობით მიმართოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს მედიაციის დაწყების მიზნით დავის მედიატორის დანიშვნის თაობაზე. აღნიშნული შეტყობინების საფუძველზე მინისტრი ნიშნავს დავის მედიატორს შესაბამისი წესის თანახმად.¹³⁴

კოლექტიური დავის დროს **გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება წარმოიშობა** საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნიდან ან მინისტრის მიერ საკუთარი ინიციატივით დავის მედიატორის დანიშვნიდან **21 კალენდარული დღის გასვლისთანავე**. გაფიცვის ან ლოკაუტის დროს მხარეები ვალდებული არიან, განაგრძონ შემათანხმებული პროცედურები.

ინდივიდუალური დავის დროს მხარეებმა გაფიცვის ან ლოკაუტის დაწყებამდე არანაკლებ 3 კალენდარული დღით ადრე ერთმანეთს, ხოლო კოლექტიური დავის დროს დამატებით მინისტრს წერილობით უნდა შეატყობინონ გაფიცვის ან ლოკაუტის დრო, ადგილი და ხასიათი.

გაფიცვის კანონიერებისთვის აუცილებელია, რომ ზემოთ მითითებული წესები განუხრელად შესრულდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, გაფიცვა უკანონოდ იქნეს ცნობილი სასამართლოს მიერ, რაც უფლებამოსილს გახდის დამსაქმებელს შეწყვიტოს დასაქმებულთან დადებული შრომითი ხელშეკრულება.

გაფიცვის ან ლოკაუტის დროს დამსაქმებელი არ არის ვალდებული, მისცეს დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება.

გაფიცვის უფლება აბსოლუტური უფლებას არ წარმოადგენს და ზოგიერთ შემთხვევაში ის შეიძლება კანონით შეიზღუდოს.¹³⁵

¹³⁴ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში, მინისტრი უფლებამოსილია, მხარის წერილობითი მიმართვის გარეშე დავის ნებისმიერ სტადიაზე საკუთარი ინიციატივით დანიშნოს მედიატორი.

¹³⁵ იხილეთ შრომის კოდექსის 65-ე და 67-ე მუხლები.

VI ტაზი

სამეწარმეო სამართალი

6.1 ზოგადად

სამეწარმეო სამართალი ბიზნესურთიერთობების მარეგულირებელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგია. ქვეყნები, რომლებშიც სამეწარმეო სამართლებრივი კანონმდებლობა დახვეწილია და ბიზნესდავებზე ეფექტური და დროული მართლმსაჯულება გარანტირებულია, ინვესტიციის განხორციელების კუთხით, ყოველთვის სასურველი და ხელსაყრელია. ამიტომაც ნებისმიერი სახელმწიფო დაინტერესებული უნდა იყოს ინვესტორისთვის მოქნილი და გამართული სამეწარმეო სამართლებრივი ნორმებით უზრუნველყოფილი ბიზნეს-გარემოს შეთავაზებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელსაყრელი სამეწარმეო და საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოების დაფუძნებისა და ფუნქციონირების რიცხოვრებას მძევნებელს ზრდის, ქვეყნის ეკონომიკა სამეწარმეო სამართლის მოქმედების კვალდაკვალ ვითარდება. ამ კუთხით კონკურენციის გამძაფრება განსაკუთრებით შეიმჩნევა როგორც ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებს, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებს¹³⁶ შორის. თითოეული ქვეყანა/შტატი ბიზნესოპერატორებისთვის მისაღები, მოქნილი, ლიბერალური სამეწარმეო და საგადასახადო კანონმდებლობის შეთავაზებაზეა ორიენტირებული, რათა საწარმოთა დაფუძნებისა და მათი ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველყოფის გზით, ქვეყნის /შტატის ეკონომიკის გაძლიერებას შეუწყოს ხელი. ამდენად, სამეწარმეო სამართალი და მისი მარეგულირებელი კანონმდებლობა ქვეყნის განვითარების ერთგვარი ქვაკუთხედის ფუნქციას ასრულებს.

ქართულმა სამეწარმეო სამართალმა განვითარების საკმაოდ კონტრავერსული გზა განვლო. საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის კვალდაკვალ, დღის წესრიგში დადგა კაპიტალისტურ წყობაზე მორგებული კერძო სამართლებრივი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. ბუნებრივია, სამეწარმეო სამართლის გამართული სისტემის შექმნა განსაკუთრებით რთული და ამავე დროს, უმნიშვნელოვანესი იყო გეგმურ ეკონომიკაზე მორგებული ქვეყნისთვის. სწორედ ამ გამოწვევების გათვალისწინებით, 1994 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. ეს კანონიც, სამოქალაქო სამართლის სხვა დარგების მსგავსად, უპირატესად გერმანული ანალოგის გავლენით შეიქმნა. შესაბამისად, ქართული სამეწარმეო სამართლებრივი სისტემა მეტ-ნაკლებად რეგულირებადი ხასიათითა და ევროპული სამეწარმეო სამართლებრივი ღირებულებებისადმი ერთგულებით ხასიათდებოდა. 1994 წელს მიღებულმა მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონმა 2008 წლის მარტში რადიკალური ცვლილებები განიცადა, შედეგად,

¹³⁶ მიჩნეულია, რომ ბიზნესის წარმოების კუთხით ყველაზე ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს დელავერის, ტეხასისა და ნიუ-ორკის შტატების სამეწარმეო სამართალი უზრუნველყოფს.

უმრავლეს საკითხებში, კონცეფციურად დაშორდა გერმანულ სამეწარმეო სამართლებრივ კანონმდებლობას და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ამერიკული (აშშ) სამართლის ზეგავლენის ქვეშ მოექცა. 2008 წლიდან 2021 წლის ბოლომდე მოქმედ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი დერეგულირებადი ხასიათითა და საწესდებო ავტონომიის ფარგლების გაფართოებით ხასიათდებოდა. 2008 წლის ცვლილებებით კანონმდებელმა, სამეწარმეო სამართლებრივი ურთიერთობების მთელ რიგ ასპექტებში, კანონისმიერ რეგულირებაზე უარი თქვა და მეწარმე სუბიექტებს თავისუფლება მიანიჭა, თავად საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში დაერეგულირებინათ საწარმოს შიდა ურთიერთობები. სწორედ ამ მიზნით, 2008 წლიდან 2021 წლის ბოლომდე, მოქმედი კანონიდან ამოღებულ იქნა მთელი რიგი მუხლები და კორპორაციულ-სამართლებრივი ურთიერთობის დარეგულირება მეწარმე სუბიექტების *მიხედულების* ამარა დარჩა. ასეთმა რადიკალურმა ცვლილებებმა მალევე დაიმსახურა სრულიად ლოგიკური კრიტიკა. მოსამართლე, რომელსაც სამეწარმეო სამართლებრივი დავა უნდა გადაეწყვიტა, ფაქტობრივად, შესაბამისი ინსტრუმენტის გარეშე დარჩა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის წამყვანი ქვეყნების სამართლებრივი მოცემულობისგან განსხვავებით, საქართველოში არ იყო განვითარებული ან მწირად იყო განვითარებული ე.წ. კაუტელარული იურისპრუდენცია, რაც მსხვილი კორპორაციებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების პრაქტიკას მოიაზრებს. ასევე, არ იყო განვითარებული საწესდებო რეგულირების კულტურა. მეწარმეების უმრავლესობა საწარმოს დაფუძნების ეტაპზე შაბლონურ წესდებას იყენებდა და ფინანსების დაზოგვისა თუ საკითხისადმი არასერიოზული დამოკიდებულების გამო, ინდივიდუალიზებული, საკუთარ ბიზნესზე მორგებული წესდების შემუშავებას არ ახდენდა. მართალია, ამ პერიოდის (1994-2021 წლები) სასამართლო პრაქტიკა გარკვეულ საკითხებზე მართებულ და კარგად დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს გვთავაზობდა, თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულიც მხოლოდ წერტილოვან ხასიათს ატარებდა და უდიდესი ნაწილი სამეწარმეო ურთიერთობისა, რეგულირების გარეშე რჩებოდა. ამდენად, დერეგულირებული, ფაქტობრივად, გამოშიგნული კანონის, მწირი სასამართლო და კაუტელარული პრაქტიკისა და საწესდებო ავტონომიის კულტურის განუვითარებლობის პირობებში, მწვავედ დადგა ახალი კანონის მიღების საჭიროება. სწორედ ამ გამოწვევების გათვალისწინებით, 2016 წლიდან მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის პროექტზე დაიწყო მუშაობა. ამ პროცესს საკმაოდ დიდი პერიოდი დასჭირდა. საბოლოოდ, მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი მიღებულ იქნა 2021 წლის 4 აგვისტოს და ძალაში შევიდა 2022 წლის 1 იანვრიდან. აღსანიშნავია, რომ დღეს მოქმედი კანონის პროექტზე მუშაობისას კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, ე.წ. RIA (Regulatory Impact Assessment) განხორციელდა, რამაც კანონის მიღებამდე მისი ნორმების ეკონომიკაზე მოქმედების ხასიათი შეაფასა.

მეწარმეთა შესახებ დღეს მოქმედმა კანონმა მთელი რიგი ხარვეზები ამოავსო. კანონის ზოგადი ანალიზისას რამდენიმე მახასიათებელი შეიძლება გამოკვეთოთ:

1. მოქმედი კანონი, სტრუქტურის მხრივ, არსებით ცვლილებას არ ითვალისწინებს. 1994 წელს მიღებული კანონის მსგავსად, ახალ კანონშიც ვხვდებით ზოგად და კერძო ნაწილებს. ზოგად ნაწილში ყველა მეწარმე სუბიექტისთვის საერთო წესებია მოცემული, ხოლო კერძო ნაწილში თითოეული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისთვის დამახასიათებელი ინდივიდუალური ნორმებია თავმოყრილი.

2. ახალი კანონი, ერთგვარად, დიდაქტიკური ფუნქციის მატარებლადაც გვევლინება და მთელი რიგი განმარტებებით, სიცხადის შემომატან ნორმებს გვთავაზობს. მიჩნეულია,

რომ ამ ტიპის ნორმები დამწყები მეწარმე სუბიექტებისთვის აღმზრდელობით ფუნქციას შეითავსებს და განჭვრეტადი სამართლის პირობებში, სუბიექტს. სამართლებრივი შედეგების შესახებ წინარე ცოდნას მისცემს ახალი კანონის გარკვეულმა ნორმებმა ასევე გაითვალისწინა ქართული სასამართლოების საუკეთესო პრაქტიკა და მათი განმარტებით ნორმებში იმპლემენტირება მოახდინა.

3. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კანონით დაბრუნდა კანონის მიერ სამეწარმეო სამართლის კორპუსი, საწესდებო ავტონომიას საკმაოდ ფართო არეალი მიეცა. მოქმედი კანონის 1-ელივე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდიტური საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კოოპერატივის წესდებით ან პარტნიორთა შეთანხმებით, შეიძლება განისაზღვროს ამ კანონით დადგენილისგან განსხვავებული წესები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, ნორმის შინაარსიდან და მიზნიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ ის იმპერატიულია. ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით კი, სააქციო საზოგადოების წესდებით ან აქციონერთა შეთანხმებით, ამ კანონით დადგენილისგან განსხვავებული წესები შეიძლება განისაზღვროს მხოლოდ კანონით დაშვებულ შემთხვევებსა და ფარგლებში. ამ ნორმების ფორმულირება ცხადყოფს, რომ კანონმდებელი კანონისმიერ რეგულირებისა და საწესდებო ავტონომიის ერთგვარი ბალანსის პრინციპს ამკვიდრებს. ერთადერთი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, რომელთან მიმართებითაც წესდებისმიერი სიხისტის პრინციპი პრივალირებს, სააქციო საზოგადოებაა; ხოლო სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდიტური საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და კოოპერატივის შემთხვევაში, საწესდებო ავტონომიის ფარგლები ფართოა. თუ კანონის კონკრეტული ნორმის შინაარსიდან ან მიზნიდან არ გამომდინარეობს, რომ მისი შეცვლა წესდებით არის დასაშვები. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კანონით შემოთავაზებული კანონისმიერი იმპერატიული ნორმებისა და საწესდებო ავტონომიის გაფართოებული ფარგლების ბალანსი დადებითად არის შეფასებული, გარკვეულ მუხლებთან მიმართებით, აზრთა სხვადასხვაობა უკვე დაფიქსირდა. მაგალითისთვის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მარეგულირებელ ნორმებთან მიმართებით, მათ იმპერატიულობაზე მსჯელობისას ნორმის შინაარსი და მიზანი შესაძლებელია კონტრავერსულად შეფასდეს, რამაც მეწარმე სუბიექტისთვის პასუხგაუცემელი შეკითხვები წარმოშვა. საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული ნორმის შინაარსის და მიზნის გათვალისწინებით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს ნორმის ხასიათი და ბუნება. რაც შეეხება სამეწარმეო სამართლებრივი ურთიერთობის იმ საკითხებს, რომლებიც მეწარმეთა შესახებ კანონით რეგულირებული არ არის ან ამომწურავად არ არის მოწესრიგებული, შეიძლება მოწესრიგდეს წესდებით.

ახალი კანონის ზოგადი დახასიათების ბოლოს კი ყურადღებას ვამახვილებთ კანონის 254-ე მუხლის 1-ელ და მე-2 ნაწილებზე. 1-ელი ნაწილის მიხედვით, ამ კანონის ამოქმედებამდე რეგისტრირებული საწარმო ვალდებულია, ამ კანონის ამოქმედებიდან **2 წლის ვადაში უზრუნველყოს სარეგისტრაციო მონაცემების ამ კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობა**. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მარეგისტრირებული ორგანო მეწარმეს სარეგისტრაციო მონაცემების ამ კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად განუსაზღვრავს დამატებით, 3-თვიან ვადას, რომელიც აითვლება ადრესატისთვის შესაბამისი გადაწყვეტილების ამ კანონით¹³⁷ დადგენილი წესით გაცნობის დღიდან. ხარვეზის აღნიშ-

¹³⁷ მე-18 მუხლი

ნულ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, შესაბამისი სამეწარმეო საზოგადოებისა და სამეწარმეო საზოგადოების ფილიალის რეგისტრაცია გაუქმებულად მიიჩნევა. მე-2 ნაწილის შესაბამისად კი, ამ კანონის ამოქმედებამდე რეგისტრირებულ ინდივიდუალურ მეწარმესა და სამეწარმეო საზოგადოებაზე ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნები ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საფირმო სახელწოდების შეცვლას მოითხოვენ. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მე-16 მუხლი საწარმოს საფირმო სახელწოდებასთან დაკავშირებით მთელ რიგ შეზღუდვებს ითვალისწინებს, რასაც მოგვიანებით შევხებით.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ევროპის კავშირის [A1] წევრ-ქვეყანას არ წარმოადგენს, ჩვენს სახელმწიფოს განვითარების გეზი სწორედ ამ მიმართულებით აქვს აღებული. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონიც სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით იქნა შემუშავებული. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ევროპის კავშირის სივრცეში ამ კუთხით არსებული გამოწვევების გააზრება. სხენების ღირსია ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართლებრივი დირექტივები, რომლებიც წევრი-სახელმწიფოებისთვის ბიზნესის წარმოების ჩარჩო-წესებს ადგენს. კონვენციები კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნების სამართლებრივ ღირებულებებზეა აგებული და ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემის ქვეყნებისგან განსხვავებით, მეტი კონსერვატიულობითა და რადიკალური ცვლილებებისადმი კარჩაკეტილობით ხასიათდებიან. ბოლო დრომდე, დიდი ბრიტანეთი, რომელიც ანგლო-ამერიკული სამართლის სისტემას განეკუთვნება ევროპის კავშირის შემადგენლობაში შედიოდა, რაც ერთგვარ უნიკალურობას სძენდა ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართალს, რამეთუ ბრიტანული საკორპორაციო სამართლებრივი სისტემა მოქნილი და ახლებური რეგულაციებით სხვა წევრ-სახელმწიფოებს მძლავრ კონკურენციას უწევდა. მაგალითისთვის, ბრიტანულ სამართალში შემოღებულმა სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ორგანიზაციულმა ფორმამ – ე.წ. Limited-მა, რომლის დაფუძნებაც 1 ფუნტი სტერლინგითაც შეიძლებოდა, სერიოზული თავსატეხი გაუჩინა სხვა წევრ-სახელმწიფოებს, რამაც განაპირობა კიდევ გერმანიაში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სამართლის რეფორმა და კომპანიის დაფუძნების ეტაპზე დადგენილი ხისტი რეგულაციების ერთგვარი შემსუბუქება. თუმცა, 2020 წლის 31 იანვარს ბრიტანეთმა საერთოდ დატოვა ევროპის კავშირი.¹³⁸

6.2 სამეწარმეო საქმიანობისა და მეწარმე სუბიექტის ცნება

მეწარმის ცნებასა და სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალი კანონი ახლებურად, უფრო ზუსტი ფორმულირებით გვთავაზობს. ამ კანონის მიხედვით, მეწარმედ მიიჩნევა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს საწარმო. ხოლო საწარმო არის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ორგანიზებული სისტემა. თავის მხრივ, სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მოგების მიღების მიზნით განხორციელებული მართლზომიერი, არაერთგვარადი, დამოუკიდებელი და ორგანიზებული საქმიანობა.

¹³⁸ დიდი ბრიტანეთის ევროპის კავშირიდან გასვლა ცნობილია Brexit-ის სახელით.

✓ **მართლზომიერება**, გულისხმობს საქმიანობის კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელებას, შესაძლებელია, კანონი ზუსტად არ ითვალისწინებდეს აღნიშნული საქმიანობის სახეს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული სუბიექტის ქმედება არ ეწინააღმდეგებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას. მართლზომიერი არ იქნება ქმედება, რომელიც აკრძალულია კანონით, ან რომელიც მოითხოვს სპეციალურ ლიცენზიას/ნებართვას და სუბიექტი მას აღნიშნულის გარეშე ახორციელებს.

✓ **არაერთჯერადობაში** იგულისხმება საქმიანობის განხორციელება სისტემატურად. ამ დროს მთავარი განმსაზღვრელი შესაძლებელია იყოს არა კონკრეტული მოქმედებების რაოდენობა, არამედ სუბიექტის მიერ თავისი საქმიანობის არაერთჯერადობის განზრახვა.

✓ **მოგების მიღების მიზანი** - ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც მეწარმე სუბიექტებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს განასხვავებს ერთმანეთისაგან. სწორედ მოგების მიღების მიზნით იქმნება კონკრეტული მეწარმე სუბიექტი, ხოლო რეალურად მიიღო თუ არა მან მოგება, ამას სამეწარმეო საქმიანობის ცნებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს.

✓ **დამოუკიდებლობა** მოიაზრებს საკუთარი სახელით უფლება-მოვალეობების განხორციელებას. ამ შემთხვევაში იგულისხმება სუბიექტის დამოუკიდებლობა, თავად განსაზღვროს მმართველობითი ორგანოები, კონკრეტულ საკითხზე პასუხისმგებელი პირები და მართოს რისკები.

✓ **ორგანიზებულობაში** კი იგულისხმება სუბიექტის რეგისტრაცია კანონმდებლობით განსაზღვრული ერთ-ერთი სამართლებრივი ფორმით.

ინდივიდუალური მეწარმე საქმიან ურთიერთობაში თავის უფლებებს ახორციელებს და მოვალეობებს ასრულებს, როგორც ფიზიკური პირი. ინდივიდუალური მეწარმე სამეწარმეო საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებულებებისთვის კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებს პირადად, მთელი თავისი ქონებით, თუ ინდივიდუალურ მეწარმესა და კრედიტორს შორის შეთანხმებით (გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებისა) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. აღნიშნულის საპირისპიროდ, სამეწარმეო საზოგადოების ფორმით სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა, როგორც წესი, შემოიფარგლება თავად საზოგადოების ქონებით. თუმცა, სამეწარმეო საზოგადოების სხვადასხვა ფორმის მიხედვით პასუხისმგებლობის საკითხიც დივერსიფიცირებულია. აღნიშნულის შესახებ უფრო დაწვრილებით იხილეთ შემდგომ თავებში.

სამეწარმეო საქმიანობის ცნების უკეთ იდენტიფიცირებისთვის, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ, თუ რა არ ითვლება სამეწარმეო საქმიანობად. მეწარმეთა შესახებ კანონის შესაბამისად, სამეწარმეო საქმიანობად არ მიიჩნევა ფიზიკური პირების სახელოვნებო, სამეცნიერო, სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო, საარბიტრაჟო, სამედიკატო, სანოტარო, აუდიტორული ან საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა, აგრეთვე ფიზიკური პირების ან იურიდიული პირების ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნების მიერ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურით სარგებლობა შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ასევე სამეწარმეო საქმიანობად არ მიიჩნევა ფიზიკური პირების სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო-სამეურნეო საქმიანობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მის განსახორციელებლად მუდმივად დასაქმებულია 5 პირი მაინც, რომელიც არ არის წარმოების მფლობელის ოჯახის წევრი. ასეთ შემთხვევაში, საქმიანობის განხორციელებისთვის აუცილებელია მეწარმის სამართლებრივი ფორმის დაფუძნება. თუ სპეციალური კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ზემოთ აღნიშნული საქმიანობის განმსახორციელებელ ფიზიკურ პირებს – თავისუფალი პროფესიის წარმომადგენლებს, შეუძლიათ გამოიყენონ ამ კანონით განსაზღვრული მეწარმის სამართლებრივი ფორმები.

6.3 სანარმოს დაფუძნება

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტების რეგისტრაცია სავალდებულოა. აღნიშნული სუბიექტები წარმოშობილად ითვლებიან მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.

მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში – მარეგისტრირებელი ორგანო). მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია მოიცავს როგორც სახელმწიფო, ისე საგადასახადო რეგისტრაციას. სწორედ ამიტომ, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში დაცული მონაცემები რეგისტრაციის, რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებებისა და მათი გაუქმების შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ ელექტრონულად ეგზავნება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – შემოსავლების სამსახურს.

მნიშვნელოვანია, რომ რეესტრში რეგისტრირდება **მხოლოდ** სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდიტური საზოგადოებისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი/დამფუძნებელი.

სამეწარმეო საზოგადოების დასაფუძნებლად ახალი კანონის თანახმად, აუცილებელია სამეწარმეო საზოგადოების **სადამფუძნებლო შეთანხმება**, რომელიც შეიცავს წესდებას და მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ შემდეგ მონაცემებს:

ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოების შემთხვევაში:

- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების საფირმო სახელწოდებას;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების იურიდიულ მისამართს;
- ✓ ყოველი პარტნიორის/დამფუძნებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს – სახელს, გვარს, საცხოვრებელი ადგილის მისამართს და პირად ნომერს, ხოლო თუ პარტნიორი იურიდიული პირია – მის საფირმო სახელწოდებას, იურიდიულ მისამართს და საიდენტიფიკაციო ნომერს;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში – აგრეთვე სამეთვალ-

ყურეო საბჭოს წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და უფლებამოსილების ვადას, თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია;

- ✓ გენერალური სავაჭრო წარმომადგენლის არსებობის შემთხვევაში — მის საიდენტიფიკაციო ან სარეგისტრაციო მონაცემებს, აგრეთვე მისი უფლებამოსილების ვადას;
- ✓ პარტნიორის წილის მმართველის არსებობის შემთხვევაში — მის საიდენტიფიკაციო ან სარეგისტრაციო მონაცემებს;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში — აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობას და მათი დანიშვნისა და გათავისუფლების წესს, თუ ეს საკითხები ამ კანონისგან განსხვავებულად არის მოწესრიგებული, ასევე აღნიშნულ წევრთა უფლებამოსილებას;
- ✓ ერთობლივი წარმომადგენლობისგან¹³⁹ განსხვავებული ფორმის წარმომადგენლობის არსებობის შემთხვევაში — მის აღწერას.

კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში დამატებით:

- ✓ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რომელი პარტნიორია კომანდიტი და ინფორმაციას მისი შენატანის ოდენობის შესახებ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში, დამატებით:

- ✓ იმ წილების ოდენობას, რომლებიც გასცა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ საზღაურის სანაცვლოდ, მიუხედავად იმისა, მიღებული აქვს თუ არა ამ სამეწარმეო საზოგადოებას საზღაური (განთავსებული წილი), აგრეთვე კაპიტალში პარტნიორთა წილობრივ მონაწილეობას. ისინი გამოხატული უნდა იყოს პროცენტებით და მათი ჯამი უნდა შეადგენდეს 100 პროცენტს;
- ✓ არსებობის შემთხვევაში — დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის მაქსიმალურ ოდენობას, რომლის ფარგლებშიც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება (ნებადართული კაპიტალი);
- ✓ არსებობის შემთხვევაში — დაფუძნების მომენტისთვის გამოშვებული წილების ოდენობას, აგრეთვე ინფორმაციას მათი განთავსების შემთხვევაში კაპიტალში პარტნიორთა არსებული წილებისა და პროცენტული მონაწილეობის ხელახალი გადანაწილების თაობაზე;
- ✓ არსებობის შემთხვევაში — წილების ნომინალურ ღირებულებას;

¹³⁹ მეწარმეთა შესახებ კანონის მიხედვით, თუ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო რამდენიმე წევრისგან შედგება, ისინი წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას მხოლოდ ერთობლივად ახორციელებენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წესდება ადგენს ერთი ან რამდენიმე პირის ერთპიროვნულ წარმომადგენლობას ან რამდენიმე პირის ერთობლივ წარმომადგენლობას ან უშვებს ასეთ შესაძლებლობას.

- ✓ სპეციალურ პირობას, რომელიც ზღუდავს წილების გასხვისებას, ასეთი შეზღუდვის არსებობის შემთხვევაში;
- ✓ თითოეული კლასის წილთან მიმართებით წილების ნომინალურ ღირებულებას (არსებობის შემთხვევაში) და სპეციალურ პირობას, რომელიც ზღუდავს წილების გასხვისებას (ასეთი შეზღუდვის არსებობის შემთხვევაში).

სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში, დამატებით:

- ✓ სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის ოდენობას;
- ✓ კაპიტალის მაქსიმალურ ოდენობას, რომლის ფარგლებშიც სააქციო საზოგადოებას შეუძლია მომავალში მიიღოს აქციების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება (ნებადართული კაპიტალი), აგრეთვე აქციების ნომინალურ ღირებულებას (არსებობის შემთხვევაში);
- ✓ სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული აქციების ნომინალურ ღირებულებას (არსებობის შემთხვევაში) და მათ ოდენობას, ხოლო ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების შემთხვევაში – მათ ოდენობას;
- ✓ სპეციალურ პირობას, რომელიც ზღუდავს აქციების გასხვისებას, ასეთი შეზღუდვის არსებობის შემთხვევაში;
- ✓ თითოეული კლასის აქციასთან მიმართებით სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული აქციების ნომინალურ ღირებულებას (არსებობის შემთხვევაში) და მათ ოდენობას, ხოლო ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციების შემთხვევაში – მათ ოდენობას;
- ✓ სპეციალურ პირობას, რომელიც ზღუდავს აქციების გასხვისებას, ასეთი შეზღუდვის არსებობის შემთხვევაში;
- ✓ სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განაღდებული ნაწილის (განაღდებული კაპიტალი) ოდენობას;
- ✓ არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების ნომინალურ ღირებულებას, ხოლო ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციების შემთხვევაში – მათ ოდენობას, შენატანის სახეს და შენატანისთვის ვალდებული პირის სახელს/სახელწოდებას;
- ✓ სააქციო საზოგადოების დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებულ იმ არსებულ ან სავარაუდო ხარჯებს, რომლებიც სააქციო საზოგადოებამ უნდა გაიღოს;
- ✓ დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მოქმედებების განხორციელებაში მონაწილე პირთა მიერ სააქციო საზოგადოებისგან მიღებულ ან მისაღებ ეკონომიკურ სარგებელს.

კოოპერატივის შემთხვევაში დამატებით:

- ✓ ინფორმაციას პაის ნომინალური ღირებულების შესახებ.

ყურადსაღებია, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ზოგიერთი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილება გადანაცვლებების წესდების ცვლილებისთვის საჭირო უმრავლესობით მიღებას მოითხოვს. კერძოდ, ამ ტიპის გადანაცვლებების მიღება საჭიროა:

- ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოების შემთხვევაში, ისეთი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილებისას, როგორიცაა სამეწარმეო საზოგადოების საფირმო სახელწოდება; სამეწარმეო საზოგადოების იურიდიული მისამართი; სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში — აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა და მათი დანიშვნისა და გათავისუფლების წესი, თუ ეს საკითხები მეწარმეთა შესახებ კანონისგან განსხვავებულად არის მოწესრიგებული, ასევე აღნიშნულ წევრთა უფლებამოსილება; მეწარმეთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ერთობლივი წარმომადგენლობისგან განსხვავებული ფორმის წარმომადგენლობის არსებობის შემთხვევაში — მისი აღწერა;
- შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში, ისეთი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილებისას, როგორიცაა დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების შესახებ გადანაცვლებები (ნებადართული კაპიტალი); არსებობის შემთხვევაში — დაფუძნების მომენტისთვის გამოშვებული წილების ოდენობა, აგრეთვე ინფორმაცია მათი განთავსების შემთხვევაში კაპიტალში პარტნიორთა არსებული წილებისა და პროცენტული მონაწილეობის ხელახალი გადანაწილების თაობაზე;
- სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის შემთხვევაში, საწარმოს სარეგისტრაციო-ოდ აუცილებელი ნებისმიერი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში.

სადაამფუძნებლო შეთანხმებასთან ერთად, მარეგისტრირებელ ორგანოს წარედგინება სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი თითოეული პირის თანხმობა ამ ფუნქციის შესრულებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათი ნება სამეწარმეო საზოგადოების სადაამფუძნებლო შეთანხმებაშია გამოხატული.

საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირის ან უცხო სახელმწიფოს იურიდიული პირის შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების სადაამფუძნებლო დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში რეგისტრირებული სამეწარმეო საზოგადოებისთვის დადგენილ ეკვივალენტურ მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება საქართველოში სანოტარო მოქმედებების შესრულების დროს პირის იდენტიფიკაციისთვის.

რაც შეეხება წესდებას, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოების წესდება უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე, შემდეგ მონაცემებს:

- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების სამართლებრივ ფორმას;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების საქმიანობის საგანს. საქმიანობის საგნად შეიძლება მიეთითოს როგორც ზოგადი სამეწარმეო საქმიანობა, ისე კონკრეტული საქმიანობის საგანი;

- ✓ პარტნიორთა შორის შეთანხმებულ შეზღუდვას წილზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, ასეთი შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში;
- ✓ ინფორმაციას პარტნიორთა შეთანხმების არსებობის თაობაზე, თუ ასეთი შეთანხმება არსებობს.

იმისათვის, რომ სამეწარმეო საზოგადოების დაფუძნება გაზრდილ ხარჯებთან არ იყოს დაკავშირებული და ე.წ. „სტარტ აპებს“ გაუმარტივდეთ ბიზნესის რეგისტრაცია, შემუშავებულ იქნა სტანდარტული წესდების ფორმები. სტანდარტული წესდებები, სამეწარმეო საზოგადოების სამართლებრივი ფორმების მიხედვით, დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ. ამასთან, მინისტრის მიერ სტანდარტულ წესდებაში ცვლილების განხორციელება ან მისი გაუქმება არ გამოიწვევს იმ სამეწარმეო საზოგადოების წესდებაში ცვლილების შეტანის საჭიროებას, რომელსაც რეგისტრაციის მიზნებისთვის გამოყენებული ჰქონდა იმ მომენტისთვის მოქმედი სტანდარტული წესდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სტანდარტულ წესდებაში ცვლილების განხორციელების ან მისი გაუქმების მიზები კანონის შესაბამისი ცვლილებაა, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებას ავალდებულებს, უზრუნველყოს წესდების კანონის იმპერატიულ მოთხოვნასთან შესაბამისობა.

როგორც სადამფუძნებლო შეთანხმების, ისე სტანდარტული წესდების ფორმების მოძიება ბიზნესის რეგისტრაციის მსურველი მეწარმისთვის ძალიან მარტივია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდის სამეწარმეო რეესტრის განყოფილებაში, სამეწარმეო საზოგადოების ფორმების სპეციფიკაციის გათვალისწინებით, სადამფუძნებლო შეთანხმების ნიმუშებს ვხვდებით. აქვეა მოცემული ბმული, სადაც ხელმისაწვდომია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 29 ნოემბრის №791 ბრძანებით დამტკიცებული სამეწარმეო საზოგადოების სტანდარტული წესდებები. თავის მხრივ, მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის დათქმის შესაბამისად, თუ დამფუძნებლების მიერ შემუშავებული წესდება არ არსებობს, სტანდარტული წესდება მიიჩნევა სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმების ნაწილად. საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ბიზნესის რეგისტრაციის მსურველის მიერ სადამფუძნებლო შეთანხმების შესაბამისი ნიმუშის სწორად შევსების შემთხვევაში, რომელიც იმთავითვე შეიცავს დანაწესს სტანდარტული წესდების გამოყენების შესახებ, მარეგისტრირებული ორგანო სტანდარტული წესდების წარდგენას აღარ ითხოვს; ხოლო სტანდარტულ წესდებაში 1 წინადადების შეცვლის შემთხვევაშიც კი მიიჩნევა, რომ მეწარმე ინდივიდუალიზებულ წესდებას იყენებს და მისი წარდგენა რეგისტრაციის მიზნებისთვის აუცილებელია.

2010 წლის 1 იანვრიდან ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან აქვს იგივე ძალა, რაც საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობას. იმ შემთხვევაში თუ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს რეგისტრირებული სუბიექტი მიმართავს, სუბიექტს, რომელსაც საგადასახადო რეგისტრაცია არ გაუვლია 2010 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესით და შესაბამისად, არ აქვს მინიჭებული ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი, მას, მოთხოვნის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი მიენიჭება.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საწარმოს რეგისტრაციისთვის აუცილებელია მარეგისტრირებელ ორგანოში სადამფუძნებლო შეთანხმების წარდგენა, ხოლო ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ, მოიცავს საწარმოს წესდებასა და მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ მონაცემებს (როგორიცაა, მაგალითისთვის, საფირმო სახელწოდება,

იურიდიული მისამართი და ა.შ.). იმ მინიმალურ მონაცემებს კი, რასაც საწარმოს წესდება უნდა შეიცავდეს, ადგენს მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-6 მუხლი. იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო ცვლის ამ მონაცემებს (იგულისხმება მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-5 და მე-6 მუხლები), აუცილებელია ცვლილების რეესტრში რეგისტრაცია. რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილება ხორციელდება სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიმართვის საფუძველზე, თუ წესდებით ან ამ ცვლილების რეგისტრაციის საფუძველად წარდგენილი გარიგებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუმცა, გარდა ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირისა, კონკრეტული მონაცემების ცვლილების რეგისტრაციისთვის მარეგისტრირებული ორგანოსთვის მიმართვის უფლება აქვთ საწარმოს სხვა სუბიექტებსაც. კერძოდ, ხელმძღვანელი პირის გარდა, პარტნიორის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების უფლება ამ წილის შემძენს და გამსხვისებელს, ხოლო მემკვიდრეობის შემთხვევაში კი – მემკვიდრესაც ენიჭება. საწარმოს ხელმძღვანელი პირის გარდა, ნებისმიერ პარტნიორს აქვს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, ასევე, არსებობის შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და უფლებამოსილების ვადის მონაცემის ცვლილების რეგისტრაციის უფლება. რეგისტრაციას დაქვემდებარებული [A2] პარტნიორთა წილობრივი მონაწილეობის ცვლილების რეგისტრაციას საწარმოს ხელმძღვანელი პირის გარდა, ახორციელებს შესაბამისი პარტნიორი. ასევე, საწარმოს ხელმძღვანელი პირის გარდა, შესაბამისი პარტნიორს შეუძლია განახორციელოს პარტნიორის წილის მმართველის საიდენტიფიკაციო ან სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია.

რაც შეეხება წესდების ცვლილებას და მის პროცედურებს, თუ სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებით, სხვა წესი არ არის დადგენილი, წესდების ცვლილებას ხელს აწერს პარტნიორთა საერთო კრების/აქციონერთა საერთო კრების/კოოპერატივის წევრთა საერთო კრების თავმჯდომარე. თუ საერთო კრებას ნოტარიუსი ესწრება, საერთო კრების ოქმს ადგენს და ხელს აწერს ნოტარიუსიც. თუ სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, **წესდების ცვლილებაზე ან მის ახალ რედაქციაზე პარტნიორების ხელმოწერები საჭირო არ არის**. ამასთან, წესდების ცვლილების დამოწმებაზე იგივე წესი ვრცელდება, რაც სადამფუძნებლო შეთანხმების დამოწმებისთვის არის კანონით გათვალისწინებული. კერძოდ, ცვლილება უნდა დამოწმდეს ან სანოტარო წესით, ან მარეგისტრირებული ორგანოს (ასევე მარეგისტრირებული ორგანოს მიერ უფლებამოსილი სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს ან სხვა პირის მიერ) მიერ ან ხელმოწერა შესრულებული უნდა იყოს „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

საყურადღებოა, რომ სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილების განხორციელების მოთხოვნის შემთხვევაში, ამ ცვლილების ტექსტთან ერთად, მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა წარედგინოს **სადამფუძნებლო შეთანხმების კონსოლიდირებული ტექსტი**. ხოლო წარდგენილი კონსოლიდირებული ტექსტის ხარვეზი რეგისტრაციის შემაფერხებელი გარემოებაა.

გამომდინარე იქიდან, რომ საწარმოს ფილიალი იურიდიულ პირს არ წარმოადგენს, საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმის ფილიალი არ რეგისტრირდება. თუმცა, სავალდებულო რეგისტრაციას ექვემდებარება საზღვარგარეთ რეგისტრირებული საწარმოს ფილიალი, რომელმაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მარეგისტრირებელ

ორგანოს რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი დამოწმებული ფორმით უნდა წარუდგინოს. რეგისტრაციის შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

- ✓ მეწარმის საფირმო სახელწოდებას;
- ✓ მეწარმის იურიდიულ მისამართს;
- ✓ მეწარმის საქმიანობის ძირითად აღგილს;
- ✓ მეწარმის სამართლებრივ ფორმას და იმ ქვეყანას, რომლის კანონმდებლობაც ვრცელდება მეწარმის რეგისტრაციაზე;
- ✓ უცხო ქვეყნის იმ ორგანოს დასახელებას, რომლის მიერაც რეგისტრირებულია მეწარმე და რეგისტრაციის ნომერს, თუ ამ ქვეყნის კანონმდებლობით რეგისტრაცია სავალდებულოა ან სავალდებულო არ არის, თუმცა მეწარმე რეგისტრირებულია;
- ✓ ფილიალის საფირმო სახელწოდებას, რომელიც შედგება მეწარმის საფირმო სახელწოდებისა და დამატებისგან „ფილიალი“ ან „მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან განსხვავებული საფირმო სახელწოდება“;
- ✓ ფილიალის იურიდიულ მისამართს;
- ✓ ფილიალის ხელმძღვანელის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და მისი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მოცულობას. თუ ფილიალს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე რამდენიმე პირი ჰყავს, მითითებული უნდა იყოს, ისინი ფილიალს ერთად წარმოადგენენ თუ ცალ-ცალკე;
- ✓ მეწარმის, აგრეთვე ფილიალის საქმიანობის საგანს. მისი მითითებისას გამოიყენება ამ კანონით დადგენილი ნორმები საწარმოს საქმიანობის საგნის წესდებით განსაზღვრის შესახებ;
- ✓ არსებობის შემთხვევაში – ფილიალის რეგისტრაციის მომენტისთვის სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის ოდენობას.

ფილიალის რეგისტრაციის შესახებ განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ✓ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული, მეწარმის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
- ✓ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტები და წესდება;
- ✓ დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ვინაობა და საიდენტიფიკაციო მონაცემები, აგრეთვე ინფორმაცია მისი თანამდებობაზე დანიშვნისა და უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის თაობაზე. ეს დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს მითითებას იმის თაობაზე, პირი ფილიალს წარმოადგენს, როგორც სამეწარმეო საზოგადოების ორგანოს წევრი, თუ როგორც ფილიალის საქმიანობასთან დაკავშირებით სამეწარმეო საზოგადოების მუდმივი წარმომადგენელი;

- ✓ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დამოწმებული მეწარმის (მის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი შესაბამისი პირის/ორგანოს) გადაწყვეტილება ფილიალის დაარსების შესახებ;
- ✓ ფილიალის ხელმძღვანელად/წარმომადგენლად დასანიშნი პირის თანხმობა.

მოქმედი კანონით ახლებურად არის დარეგულირებული მეწარმის იურიდიული მისამართის საკითხიც. კერძოდ, მეწარმის იურიდიულ მისამართს წარმოადგენს მისი ფიზიკური მისამართი საქართველოს ტერიტორიაზე. სუბიექტი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირდება მის მიერ განცხადებული მისამართის მიხედვით. დაინტერესებულმა პირმა იურიდიულ მისამართად უნდა მიუთითოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მისამართი, რომელზეც შესაძლებელია წერილობითი შეტყობინების (კორესპონდენციის) გაგზავნა. წერილობითი შეტყობინება (კორესპონდენცია) რეგისტრირებულ მისამართზე გაგზავნის შემდეგ ოფიციალურად გაგზავნილ წერილობით შეტყობინებად (კორესპონდენციად) ითვლება. სუბიექტის იურიდიული მისამართის განსაზღვრისთვის სავალდებულოა მისი ადგილსამყოფლის მესაკუთრის სათანადო წესით დადასტურებული თანხმობის ან ადგილსამყოფლით სარგებლობის შესახებ დადგენილი წესით გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების სააგენტოსთვის წარდგენა.

საწარმოს დაფუძნების სამართალში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია **წინარე საზოგადოება** და მისი უფლებამოსილების ფარგლები. ბუნებრივია, რომ საწარმოს დაფუძნების შესახებ პარტნიორთა შეთანხმების შემდგომ, საწარმოს რეგისტრაციამდე, შესაძლოა არსებობდეს გარკვეული დრო, როცა საწარმო კანონმდებლობის შესაბამისად ჯერ კიდევ წარმოშობილი არ არის, თუმცა ის გარკვეულ მოქმედებებს ახორციელებს. წინარე საზოგადოებას მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა ცალკე ნორმა – მე-10 მუხლი – დაუთმო. ამ მუხლის შესაბამისად, სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციამდე მისი სახელით ნაკისრი ვალდებულებებისთვის უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეები, პასუხს აგებენ სამეწარმეო საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები და იმ მოქმედების განმახორციელებლები, რომელმაც გამოიწვია ამ ვალდებულებების წარმოშობა, თუ კრედიტორთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული. ამასთან, სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციამდე მისი სახელით მოპოვებული უფლებები და ნაკისრი ვალდებულებები სამეწარმეო საზოგადოების მიერ მოწონების შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების უფლებებად და ვალდებულებებად იქცევა. ასეთ შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების დამფუძნებელი პარტნიორები და იმ მოქმედების განმახორციელებლები, რომელმაც გამოიწვია აღნიშნული უფლებების ან/და ვალდებულებების წარმოშობა, თავისუფლდებიან ამ ვალდებულებებისგან, თუ კრედიტორთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.

6.4 მეწარმის საფირმო სახელწოდება

სხვა უამრავ ცვლილებებს შორის, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა ახლებურად და საკმაოდ დეტალურად დაარეგულირა მეწარმის საფირმო სახელწოდების საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ საფირმო სახელწოდების შესახებ მიდგომები საქართველოში დრო და დრო იცვლებოდა, არსებობდა პერიოდი, როდესაც ერთი და იმავე საფირმო სახელ-

წოდების გამოყენება დასაშვებია იყო, ასევე აკრძალული არ იყო ლათინური ასოებით საფირმო სახელწოდების რეგისტრაცია. აღნიშნულმა, საბოლოო ჯამში, ქაოსი წარმოქმნა. შესაბამისად, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სრულიად ლოგიკური და კანონზომიერი შეზღუდვები დააწესა ამ კუთხით. ასევე, მოქმედი რეგულაციით უკეთ არის დაცული მესამე პირთა უფლებები, რადგანაც საფირმო სახელწოდება უკეთ იძლევა საწარმოს სისტემისა და პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაციის იდენტიფიცირების საშუალებას.

მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-16 მუხლის თანახმად, მეწარმის საფირმო სახელწოდებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინდივიდუალური მეწარმის ან სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორის სახელი ან/და გვარი. ასევე შესაძლებელია საფირმო სახელწოდება შეირჩეს სამეწარმეო საზოგადოების საქმიანობის საგნის მიხედვით, ან იყოს ფანტაზიის ნაყოფი. თუმცა ასეთ დროს პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი:

- ✓ მეწარმის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) საფირმო სახელწოდება უნდა განსხვავდებოდეს უკვე რეგისტრირებული მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან. მეწარმის საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცვალოს ან მას უნდა დაერთოს დამატება, თუ ეს საჭიროა ამ სახელწოდების სხვა მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან განსასხვავებლად.
- ✓ მეწარმის საფირმო სახელწოდება უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- ✓ მეწარმის საფირმო სახელწოდება არ უნდა შეიცავდეს ისეთ გრაფიკულ სიმბოლოებს, რომლებსაც არ აქვს ენობრივი ნორმებით დადგენილი ბგერითი ან სიტყვიერი შესატყვისი.
- ✓ დაუშვებელია მეწარმის საფირმო სახელწოდებაში გამოყენებულ იქნეს:
 - ისეთი სიტყვა ან სიტყვათწყობა, რომელიც შეიცავს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის ან ძალადობით შეცვლის, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფის, მისი ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის მოწონებას ან/და ამისკენ მოწოდებას ან რომელიც ემსახურება ქვეყანაში ეროვნული, კუთხური, რელიგიური ან სოციალური შუღლის გაღვივებას ან ომის, ტერორიზმის, ძალადობის ან/და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის მოწონებას ან/და პროპაგანდას;
 - ისეთი სიტყვა ან სიტყვათწყობა, რომელიც აღვივებს შუღლს რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, პროფესიის, საცხოვრებელი ან დაბადების ადგილის, ოჯახური მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის ან სხვა საფუძვლით, აგრეთვე ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს და ზნეობის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს;
 - ისეთი დამატება, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მესამე პირი ან/და გამოიწვიოს შეცდომა ან/და გაუგებრობა მეწარმის სამართლებრივ ფორმასთან, საქმიანობის მოცულობასთან ან ხასიათთან ან/და პარტნიორთა ურთიერთობის მიზანშეწონიერებასთან დაკავშირებით;
 - სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს (დაწესებულების), „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შექმნილი საჯარო

სამართლის იურიდიული პირის, საჯარო-სამართლებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი სხვა ორგანოს ან მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების დასახელების იდენტური ან მიმსგავსებული ფორმულირება, გარდა ამ პირების მიერ დაფუძნებული ან/და მათი წილობრივი მონაწილეობით არსებული იურიდიული პირებისა;

- საქართველოში რეგისტრირებული სხვა იურიდიული პირის სახელწოდების იდენტური ან მიმსგავსებული ფორმულირება, ამ პირის თანხმობის გარეშე;
- საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი პირის საფირმო სახელწოდების იდენტური ან იმდენად მიმსგავსებული ფორმულირება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა, ამ პირის თანხმობის გარეშე;
- „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თანამდებობის პირის თანამდებობის აღმნიშვნელი სიტყვა ან სიტყვათწყობა;
- საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სამხედრო წოდების ან სახელმწიფო სპეციალური წოდების ან/და დიპლომატიური რანგის აღმნიშვნელი ტერმინის იდენტური ან მიმსგავსებული სიტყვა ან სიტყვათწყობა;
- უცნებურო ან შეურაცხყოფელი სიტყვა ან სიტყვათწყობა;
- ფიზიკური პირის სახელი, მისი წერილობითი თანხმობის გარეშე;
- ფიზიკური პირის სახელი მისი გარდაცვალებიდან არანაკლებ 30 წლის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ამ პირის მემკვიდრის წერილობითი თანხმობა მისი სახელის გამოყენებაზე.

ისევე, როგორც მეწარმეთა შესახებ ადრე მოქმედი კანონი, ახალი კანონიც მიუთითებს, რომ მეწარმის საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს მისი სამართლებრივი ფორმის აღმნიშვნელ დამატებას:

- ✓ ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში — „ინდივიდუალური მეწარმე“ ან „ინდმეწარმე“;
- ✓ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში — „სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“ ან „სპს“;
- ✓ კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში — „კომანდიტური საზოგადოება“ ან „კს“;
- ✓ შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში — „შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“ ან „შპს“;
- ✓ სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში — „სააქციო საზოგადოება“ ან „სს“;
- ✓ კოოპერატივის შემთხვევაში — „კოოპერატივი“ ან „კოოპ.“

მნიშვნელოვანია ის სიახლე, რომელიც მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების საფირმო სახელწოდებასთან მიმართებით შემოიღო. კერძოდ, თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში ან კომანდიტურ საზოგადოებაში პერსონალურად პასუხისმგებელი პირი არის მხოლოდ ისეთი საზოგადოება, რომლის პარტნიორთა პასუხისმგებლობა შებლუდულია, მისი საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს დამატებას „შებლუდული პასუხისმგებლობის **სპს**“ [A3] ან „შებლუდული პასუხისმგებლობის **კს**“. აღნიშნული დანაწესი მესამე პირების უფლებების დაცვას და მათ უკეთ ინფორმირებას ემსახურება.

6.5 ერთიანი ელექტრონული პორტალი

მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიერ დანერგილ სიახლეს წარმოადგენს ერთიანი ელექტრონული პორტალიც. კანონის გარდამავალმა დებულებებმა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ვალდებულებად განსაზღვრა ელექტრონული პორტალის შექმნა.

ელექტრონული პორტალი არის სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული პლატფორმა, კომუნიკაციის ვირტუალური სივრცე, სადაც ქვეყნდება რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილებები, სარეგისტრაციო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, სამეწარმეო საზოგადოების საერთო კრების მოწვევის შესახებ და მეწარმის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გამოსაქვეყნებელი სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტები.

ელექტრონული პორტალი შედგება სააგენტოს რეგისტრირებული მონაცემებისა და სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდისაგან. სააგენტოს რეგისტრირებული მონაცემების გვერდზე განთავსდება სუბიექტის რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილებები და სარეგისტრაციო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, რომლებიც **საჯარო და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვის**. სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი არის ერთიანი ელექტრონული პორტალის ფარგლებში მეწარმისთვის მიკუთვნებული ელექტრონული პლატფორმა (ელექტრონული მისამართი), რომელიც გამოიყენება **სუბიექტსა და სააგენტოს შორის კომუნიკაციისა და სუბიექტისთვის ელექტრონული სერვისების მიწოდების მიზნით**, ასევე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით სუბიექტის მიერ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საჯაროდ განსათავსებლად. ელექტრონული მისამართის შექმნისთვის სავალდებულოა, სადამფუძნებლო შეთანხმებაში მითითებულ იქნეს სუბიექტის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მფლობელობასა და სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

ელექტრონული პორტალის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მართვასა და კანონით განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემების გამოქვეყნებაზე უფლებამოსილი/პასუხისმგებელი შეიძლება იყოს სუბიექტის მხოლოდ ერთი ხელმძღვანელი პირი.

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალ კანონის თანახმად, გამოქვეყნებად მიიჩნევა ფაქტის თაობაზე ინფორმაციის ან დოკუმენტის მარეგისტრირებელი ორგანოს ერთიანი ელექტრონულ პორტალზე განთავსება. მეწარმის, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული მეწარმის/არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი პასუხისმგებელია კანონით გათვალისწინებული გამოსაქვეყნებელი მონაცემების/დოკუმენტების სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე (ელექტრონულ მისამართზე) საჯაროდ გამოქვეყნება/განთავსებასთან დაკავშირებით. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრებას, კერძოდ, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 17716 მუხლის თანახმად, პირველ ჯერზე მოხდება სამეწარმეო საზოგადოების, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სამეწარმეო საზოგადოების ფილიალის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის გაფრთხილება. გაფრთხილებით განსაზღვრული მოთხოვნის გაფრთხილებიდან 1 თვის განმავლობაში შეუსრულებლობა, ან არასათანადოდ შესრულება გამოიწვევს სამეწარმეო საზოგადოების, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული სამეწარმეო საზოგადოების ფილიალის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.

6.6 სანარმოს კაპიტალი, წილი და შენატანი

2022 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სანარმოს რეგისტრაციის მიზნებისთვის კაპიტალის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა არ მოითხოვებოდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კანონისმიერ მინიმალურ საწესდებო კაპიტალთან მიმართებით, ქართულ სამეწარმეო სამართალში რადიკალური ცვლილება 2008 წელს განხორციელდა. 2008 წლამდე, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, ისე სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციისთვის აუცილებელი იყო კონკრეტული მოცულობის კაპიტალის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა. დღეს მოქმედმა კანონმა, გარკვეულწილად, კვლავ შემოიტანა საწესდებო კაპიტალის კონცეფცია, თუმცა მისი არსებობა რეგისტრაციის მიზნებისთვის მხოლოდ სააქციო საზოგადოებისთვის გახდა სავალდებულო.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი კაპიტალის რამდენიმე სახეზე უთითებს.

ნებადართული კაპიტალი - ეს არის დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც, საზოგადოებას შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების/აქციების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება.

განთავსებული კაპიტალი - ეს არის ფულადი თანხა, რომელზეც თანხმდებიან დამფუძნებელი პარტნიორები და მიუთითებენ სადამფუძნებლო შეთანხმებაში. განთავსებული კაპიტალი უნდა იყოს სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული წილების ნომინალურ ღირებულებათა ჯამის ტოლი, ხოლო თუ სამეწარმეო საზოგადოებას განთავსებული აქვს აგრეთვე ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალი უნდა აღემატებოდეს განთავსებული წილების ნომინალურ ღირებულებათა ჯამს. თუ სამეწარმეო საზოგადოებას (გარდა სააქციო საზოგადოებისა) განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს წილისმიერი ოდენობით. ტერმინმა – განთავსებული კაპიტალი, ფაქტობრივად, ჩაანაცვლა საწესდებო კაპიტალის ცნება. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის შესაბამისად, განთავსებული კაპიტალის არსებობა მხოლოდ სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის წინაპირობას წარმოადგენს. სხვა სამეწარმეო საზოგადოებების შემთხვევაში, პარტნიორებს შეუძლიათ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება განთავსებული კაპიტალის ფორმირების და რეგისტრაციის შესახებ.

სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის, სულ მცირე, 100 000 ლარს უნდა შეადგენდეს. თუ სააქციო საზოგადოებას მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე აქციები გააჩნია, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულების მქონე აქციათა ჯამს. თუ სააქციო საზოგადოებას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულების მქონე აქციები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქონე აქციები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე აქციათა ჯამს; ხოლო თუ სააქციო საზოგადოებას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმქონე აქციები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა შეადგენს, სულ მცირე, ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ოდენობას.

იმ შემთხვევაში, თუ აქციის განთავსების შედეგად მიღებული ღირებულება აღემატება აქციის ნომინალურ ღირებულებას, აღნიშნული ნამეტი სააქციო საზოგადოების სარეზერვო კაპიტალია.

მეწარმეთა შესახებ კანონი უშვებს სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესაძლებლობასაც. ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებაში მითითებული უნდა იყოს ცვლილების განხორციელების საფუძველი, წესი და შესაბამისი თანხა. განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილება ნამდვილია მისი რეგისტრაციისა და გამოქვეყნების მომენტიდან.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, **შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას** შეიძლება ჰქონდეს განთავსებული კაპიტალი, რომელიც ეროვნულ ვალუტაში უნდა გამოისახოს და რომლის თავდაპირველი ოდენობაც სადამფუძნებლო შეთანხმებით უნდა განისაზღვროს. თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე წილები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულების მქონე წილების ჯამს. თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულების მქონე წილები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე წილების ჯამს; ხოლო თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერი ოდენობით.

კოოპერატივის შემთხვევაში, წესდებით შეიძლება განისაზღვროს განთავსებული კაპიტალი, რომელიც შეიძლება გაიზარდოს კოოპერატივში დამატებითი წევრების მიღებით და მათ მიერ შენატანების განხორციელებით, აგრეთვე კოოპერატივის წევრების მიერ დარჩენილი შენატანის სრულად განხორციელებით ან დამატებითი შენატანების განხორციელებით.

განადგებული კაპიტალი განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილია.

სარეზერვო კაპიტალი - სააქციო საზოგადოების წესდებით შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნას სარეზერვო კაპიტალის შექმნა. სარეზერვო კაპიტალის ოდენობაში ჩაითვლება აქციის განთავსების შედეგად მიღებული ნომინალური ღირებულების ნამეტი. სარეზერვო კაპიტალი განკუთვნილია სააქციო საზოგადოების გასული სამეურნეო წლის ბარალის ან ბარალის ნაშთის დაფარვისა და სააქციო საზოგადოების აქციათა გამოსყიდვისთვის, თუ სააქციო საზოგადოებას სხვა სახსრები არ აქვს.

გარდა კაპიტალის სხვადასხვა სახეების დივერსიფიცირებისა, მეწარმეთა შესახებ მოქმედმა კანონმა შემოიღო ე.წ. **კაპიტალის დაცვის** კონცეფცია. კანონის 145-ე მუხლის 1-ელი ნაწილის თანახმად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო, ფინანსური ანგარიშგების მონაცემების გათვალისწინებით, ამზადებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების **დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ წინადადებას** და მას პარტნიორებს წარუდგენს. ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია, დივიდენდის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორებზე განაწილების შესახებ წინადადებასთან ერთად, პარტნიორებს წარუდგინოს **განცხადება საზოგადოების გადახდისუნარიანობის შესახებ**, რომლითაც დასტურდება, რომ დივიდენდის განაწილების დღიდან მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში ეს საზოგადოება შეძლებს ვადამოსული ვალდებულებების ჩვეულებრივი ან/და დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში შესრულებას. ამასთან, სამეწარმეო საზოგადოებას არ აქვს უფლება, გასცეს დივიდენდი, თუ ეს სამეწარმეო საზოგადოების გადახდისუნარიანობას გამოიწვევს.

წილი არის არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელიც გულისხმობს სამეწარმეო საზოგადოების კაპიტალში პირის მონაწილეობას და რომელთანაც დაკავშირებულია უფლებები და მოვალეობები. კაპიტალში პარტნიორის შენატანი სწორედ მისი წილის პრო-

პორციულად განისაზღვრება. პარტნიორს შეუძლია, თავისუფლად განკარგოს სამეწარმეო საზოგადოებაში თავისი წილი, თუ წესდებით ან სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა შეთანხმებით წილის განკარგვასთან დაკავშირებით შეზღუდვები დადგენილი არ არის. აქციის გადაცემის აკრძალვა დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ თანაპარტნიორები ან მემკვიდრეები ხმათა უმრავლესობით ვერ თანხმდებიან წილის მართვაზე, სამეწარმეო საზოგადოების ან თანაპარტნიორის ან ერთ-ერთი მემკვიდრის განცხადების საფუძველზე, სასამართლო ნიშნავს წილის მმართველს, რომელსაც მინიჭებული აქვს წილთან დაკავშირებული ყველა უფლება.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი გამოყოფს ნებადართულ, გამოშვებულ და განთავსებულ წილს.

ნებადართული წილია, რომელიც პარტნიორთა გადაწყვეტილების შესაბამისად, შესაძლოა მომავალში იქნეს გამოშვებული და განთავსებული.

გამოშვებულია წილი, რომლის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებაც პარტნიორთა გადაწყვეტილებით ან წესდებით განსაზღვრულმა ორგანომ მიიღო ან პარტნიორებმა მიიღეს. გამოშვებული წილები განთავსებამდე უფლებებსა და მოვალეობებს არ წარმოშობს. წილების განთავსებას ახორციელებს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო.

განთავსებულია წილი, თუ ის გასცა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ სხვა პირზე გარკვეული საზღაურის სანაცვლოდ, მიუხედავად იმისა, მიღებული აქვს თუ არა ამ საზოგადოებას ეს საზღაური.

მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის სიახლეს წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში განსხვავებული კლასების წილთა დაშვება. ამასთან, ერთი კლასის ყველა წილის ნომინალური ღირებულება ერთი და იგივე უნდა იყოს; ხოლო ერთი კლასის წილები იდენტურ უფლებებსა და ვალდებულებებს წარმოშობენ; სხვადასხვა კლასის წილებთან დაკავშირებული სხვა უფლებები და მოვალეობები რეგულირდება წესდებით;

შენატანი სამეწარმეო საზოგადოებისთვის საკუთრებაში გადაცემული ქონებაა, რომლის ეკონომიკური ღირებულება სამეწარმეო საზოგადოების ბალანსში აისახება. შენატანის საგანი არის ქონებრივი სიკეთე, რომლის სამეწარმეო საზოგადოებისთვის გადაცემის ვალდებულებასაც (შენატანის განხორციელების ვალდებულება) იღებს სამეწარმეო საზოგადოების მომავალი ან მოქმედი პარტნიორი, სამეწარმეო საზოგადოების კაპიტალში წილის შეძენის ან მისი ღირებულების გაზრდის სანაცვლოდ. ამასთან, მეწარმეთა შესახებ კანონით განსაზღვრულია შეტანაუნარიანი ობიექტები, კერძოდ, შენატანის განხორციელების ვალდებულება შეიძლება შესრულდეს ფულის გადახდით (ფულადი შენატანი) ან სხვა მატერიალური ან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის გადაცემით (არაფულადი შენატანი). თავის მხრივ, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა შეიძლება იყოს არაფულადი შენატანის საგანი ნებისმიერ საზოგადოებაში, გარდა სააქციო საზოგადოებისა. მეწარმეთა შესახებ კანონი შენატანის განხორციელების წესსა და ვადაზეც უთითებს, კერძოდ, შენატანი უნდა განხორციელდეს კანონითა და წესდებით დადგენილი წესით და განსაზღვრულ ვადაში. ამასთან, ფულადი შენატანი განხორციელებულად მიიჩნევა ფულის/თანხის სამეწარმეო საზოგადოების მიერ გახსნილ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის მომენტიდან. ხოლო, არაფულადი შენატანი განხორციელებულად მიიჩნევა საკუთრების უფლების გადაცემისთვის საჭირო, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოქმედებების შესრულების მომენტიდან. იმ შემთხვევაში თუ არაფულადი შენატანის განხორციელებისას მისი ღირებულება შეთანხმე-

ბული შენატანის ოდენობაზე ნაკლებია, პარტნიორი ვალდებულია, შეთანხმებული შენატანის ღირებულება ფულადი სახით შეავსოს; ხოლო, თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, კომანდითურ საზოგადოებაში ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში არაფულადი შენატანის ღირებულება მისი განხორციელების დროს შეთანხმებული შენატანის ოდენობას აღემატება, პარტნიორი უფლებამოსილია, მოითხოვოს სხვაობის ფულადი სახით დაბრუნება, საზოგადოება კი უფლებამოსილია ამ ვალდებულების შესრულება გადაავადოს არაუმეტეს 1 წლით, თუკი მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან.

შენატანის განუხორციელებლობასთან დაკავშირებულია ისეთ მნიშვნელოვანი საკორპორაციო სამართლებრივი შედეგი, როგორიცაა წილის ჩამორთმევა შენატანის შეუთანლობის გამო. ეს საკითხი, ისევე, როგორც სხვა მრავალი, ახლებურად და მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონით მეტად დეტალიზებულად არის დარეგულირებული. კანონის 139-ე მუხლის თანახმად, თუკი პარტნიორი დადგენილ ვადაში არ განახორციელებს შენატანს, ვადაგადაცილებული შენატანის ღირებულებას ერიცხება ამ **ვადის გადაცილების წლიური პროცენტი** საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი პერიოდისთვის დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, შენატანის განხორციელების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, ხელმძღვანელ ორგანოს შეუძლია **დაიწყოს წილის ჩამორთმევის პროცესი**. პარტნიორს უნდა გაეგზავნოს შეტყობინება ამ პროცესის დაწყების შესახებ და შენატანის განხორციელებისთვის უნდა მიეცეს **დამატებითი ვადა, არანაკლებ, 30 დღისა**. შენატანის განხორციელების დამატებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ კი მის დამრღვევ პარტნიორს შესაბამისი წერილობითი შეტყობინება ეგზავნება და იგი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სასარგებლოდ **კარგავს თავის წილს, ნაწილობრივ განხორციელებულ შენატანს და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს**. შენატანთან დაკავშირებული მოთხოვნები ძალაში რჩება.

პარტნიორის მიერ შენატანის განუხორციელებლობის საკორპორაციო სამართლებრივი შედეგი – პარტნიორისთვის წილის ჩამორთმევა მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე გარკვეულ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა. ერთ-ერთ საქმეზე¹⁴⁰ უზენაესმა სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში მიუთითა, რომ წილის ჩამორთმევა მხოლოდ პირველადი შენატანის შეუთანლობის შემთხვევას ეხებოდა და საზოგადოების მიერ დამატებითი შენატანების განხორციელების გზით კაპიტალის გაზრდისას, პარტნიორის მიერ დამატებითი შენატანის განუხორციელებლობა ვერ გამოიწვევდა მისთვის წილის ჩამორთმევას. გარდა აღნიშნულისა, მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე გარკვეულ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა შენატანის შეუთანლობის შემთხვევაში, პარტნიორისთვის წილის ჩამორთმევის წესი. კერძოდ, შეეძლო თუ არა საზოგადოებას თავად მიეღო გადაწყვეტილება ასეთი პარტნიორისთვის წილის ჩამორთმევის თაობაზე და ვალდებული იყო თუ არა მარეგისტრირებული ორგანო, მოეხდინა პარტნიორის რეესტრიდან ამოშლა. თუ ამ შედეგისათვის სასამართლოსთვის მიმართვა იყო საჭირო? მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი ამ მხრივაც რეგულაციების სიზუსტით გამოირჩევა. კანონის 140-ე მუხლი სახელდებით უთითებს, რომ პარტნიორისთვის წილის ჩამორთმევა, რომელიც სასამართლოსთვის მიმართვას არ საჭიროებს, ვრცელდება ასევე სავალდებულო დამატებითი შენატანის შეუთანლობის

¹⁴⁰ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე N^ას-324-2021.

შემთხვევაშიც. გარდა ამისა, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა შემოიტანა საზოგადოებრიდან (იგულისხმება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) პარტნიორის გასვლის კონცეფციაც, რომლის თანახმადაც, სხვა საფუძვლებთან ერთად, პარტნიორს შეუძლია საზოგადოებიდან გასვლა, თუ სხვა პარტნიორებმა დამატებითი შენატანის განხორციელების ვალდებულების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც მასზედაც ვრცელდება.

6.7 სანარმოს მართვა

6.7.1 კორპორაციული მართვის სისტემები

კორპორაციული მართვა და მართვის სისტემები საკორპორაციო სამართლებრივ ლიტერატურაში, ალბათ, ყველაზე ინტენსიურად განხილვადი საკითხებია. ბუნებრივია, რომ კომპანიის მართვის სისტემა მნიშვნელოვნად განაპირობებს მისი საქმიანობის ეფექტურობას, რაც მმართველი სუბიექტების პასუხისმგებლობის დაკონკრეტების გზით, საბოლოო ჯამში, კომპანიის მოგებასა და შემოსავალს ზრდის. ამიტომაც, დღემდე არ ნელდება დისკუსია კორპორაციული მართვის ოპტიმალურ სისტემასთან დაკავშირებით. განსხვავებულია სამართლის სხვადასხვა სისტემის მიმდევარი ქვეყნების პოზიციებიც. შეიძლება ითქვას, რომ საერთო მიზანს – კორპორაციის უკეთ და ეფექტურად მართვას სხვადასხვა კანონმდებლობები სხვადასხვა სისტემებით აღწევენ.

უზოგადესი დაყოფით გამოყოფენ მართვის ერთსაფეხურიან (მონისტურ)¹⁴¹ სისტემასა და ორსაფეხურიან (დუალისტურ)¹⁴² სისტემებს. ერთსაფეხურიან სისტემას ანიჭებს უპირატესობას ამერიკის შეერთებული შტატების საკორპორაციო სამართალი, ხოლო გერმანიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის საკორპორაციო სამართალში ორსაფეხურიანი სისტემაა დამკვიდრებული. ერთსაფეხურიანი სისტემის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ აქ კორპორაციის ხელმძღვანელობისა და კონტროლის ფუნქციები ერთი და იმავე ორგანოს – დირექტორატის, ე.წ. ბორდის ხელშია კონცენტრირებული. სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციებსაც ბორდი ახორციელებს. ამდენად, ამერიკულ სამართალში ბორდი და სამეთვალყურეო საბჭო ერთმანეთისგან გამოყოფილი არ არის. სამეთვალყურეო საბჭოსა და ბორდის გარდა, ამ სისტემის ქვეყნების საკორპორაციო სამართლის მიხედვით, კორპორაციის უმაღლეს ორგანოს აქციონერთა კრება წარმოადგენს, რომლის უფლებამოსილებები შესაბამისი აქტებითაა განერილი. ამ სისტემაში აქციონერებს დირექტორებისთვის მითითების მიცემის უფლებამოსილება ფაქტობრივად, არ გააჩნიათ, თუმცაღა მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობისას მათი გამოწვევის ოფციის რეგულირება მაინც ითვალისწინებს. მსხვილ კორპორაციებში ბორდი, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა დირექტორების ერთიანობა (კოლეგიური ორგანო), თავის საქმიანობას მენეჯერების მეშვეობით ახორციელებს. თავის მხრივ, კორპორაციას შესაძლოა ჰყავდეს შიდა და გარე დირექტორები. ამდენად, დირექტორებისა და მენეჯერების პასუხისმგებლობა, გარკვეულ შემთხვევებში, თანაბრად შეიძლება დადგეს. [A4]

მონისტური სისტემისგან განსხვავებით, დუალისტურ სისტემაში ხელმძღვანელობისა და კონტროლის ფუნქციები სააქციო საზოგადოებებში ერთმანეთისგან განცალკევებულია.

¹⁴¹ One-tier system

¹⁴² Two-tier system

ორსაფეხურიანი სისტემის მომხრე ქვეყნებში ხელმძღვანელობით ფუნქციას დირექტორატი, იგივე გამგეობა ახორციელებს, ხოლო კონტროლის ფუნქცია სამეთვალყურეო საბჭოს პრეროგატივაა. გამგეობის წევრებისთვის მითითების მიცემის უფლებამოსილება არც საერთო კრებას აქვს და არც სამეთვალყურეო საბჭოს. თუმცა სამეთვალყურეო საბჭოს მთავარი ფუნქცია სწორედ დირექტორების გაკონტროლებაა. ამიტომ ერთი და იგივე პირი გამგეობისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ვერ იქნება. რაც შეეხება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, დუალისტურ სისტემებში ამ ტიპის საზოგადოებისთვის სავალდებულო ორგანოები მხოლოდ პარტნიორები და ხელმძღვანელები (როგორც წესი, დირექტორები) არიან. ხოლო სამეთვალყურეო საბჭო სავალდებულო ორგანო არ არის, თუმცა პარტნიორებს მათი [A5] გათვალისწინებაც შეუძლიათ.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დუალისტური და მონისტური სისტემების დადებით და უარყოფით მხარეებზე მსჯელობა იურიდიულ ლიტერატურაში დღემდე ინარჩუნებს აქტუალობას. თუმცა, ყველაზე მისაღები მოწესრიგება, ალბათ, საზოგადოებისთვის სისტემის არჩევის თავისუფლების მინიჭებაში მდგომარეობს. ევროპის არაერთი სახელმწიფო აწესებს მსგავს რეგულირებას და თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალებას პარტნიორებს უტოვებს.

6.7.2 საერთო კრება

მენარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, სამენარმეო საზოგადოების ორგანოებია: საერთო კრება, ხელმძღვანელი ორგანო და სამეთვალყურეო საბჭო, თუ ამ საბჭოს შექმნა კანონით ან წესდებით არის გათვალისწინებული. სამენარმეო საზოგადოების ზემოთ ჩამოთვლილ ორგანოებს, ბუნებრივია, თავიანთი კომპეტენცია გააჩნიათ, რომლის ფარგლებშიც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს.

საზოგადოების საერთო კრებასა და მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მენარმეთა შესახებ ზოგადი ნაწილის 36-ე-40-ე მუხლები ეხება. ამ მუხლების თანახმად, საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება სამენარმეო საზოგადოების ყველა პარტნიორს გააჩნია, გარდა ამავე კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევისა. სამენარმეო საზოგადოება, სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ, წლიური ბალანსის შედგენიდან არაუგვიანეს ნოვემბრის, ატარებს მორიგ საერთო კრებას, რაზეც პასუხისმგებელი სამენარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოა. საერთო კრებას ხელმძღვანელობს კრების თავმჯდომარე, რომელსაც ირჩევს თავად საერთო კრება. საერთო კრების თავმჯდომარის არჩევამდე ან იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრების თავმჯდომარე არ იქნა არჩეული, კრებას თავმჯდომარეობს მისი მომწვევი პირი, მომწვევი ორგანოს თავმჯდომარე ან მომწვევი იურიდიული პირის ხელმძღვანელი, ხოლო თუ მომწვევი რამდენიმე პირია – მომწვევ პირთა ან მომწვევ იურიდიულ პირთა ხელმძღვანელებისგან წილისყრით განსაზღვრული პირი.

საერთო კრების მიერ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესრულება, რა თქმა უნდა, სავალდებულოა სამენარმეო საზოგადოების პარტნიორებისა და ორგანოებისთვის. რაც შეეხება საერთო კრების კომპეტენციას, კრება გადაწყვეტილებას იღებს იმ საკითხებზე, რომელიც კანონით საერთო კრების უფლებამოსილებას განეკუთვნება და რომელიც თითოეულ სამენარმეო საზოგადოებასთან მიმართებით, მენარმეთა შესახებ კანონის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლებითაა დადგენილი. გარდა სააქციო საზოგადოებისა, საერთო კრების უფლებამოსილება შეიძლება გაფართოვდეს ან დაეღვივებულ იქნეს წესდების საფუძველზე.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმოადგენს საზოგადოების საერთო კრების მიერ ხელმძღვანელი ორგანოსა და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გაწეული მუშაობის მოწონების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, კომანდითურ საზოგადოებასა და შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში საერთო კრების მიერ ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გაწეული მუშაობის მოწონება აღნიშნული სამეწარმეო საზოგადოების მიერ ამ ორგანოების მიმართ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე უარის თქმას იწვევს, თუ ეს უფლება ამკარა იქნებოდა საერთო კრებისთვის წარდგენილი დოკუმენტებისა და მიწოდებული ინფორმაციის გულმოდგინედ შემოწმების შემთხვევაში.

სიახლეს წარმოადგენს ასევე მეწარმეთა შესახებ კანონით ან/და წესდებით დადგენილი წესის დარღვევით მოწვეული კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერად მიჩნევის ოფიციალ. კერძოდ, მეწარმეთა შესახებ კანონით ან/და წესდებით დადგენილი წესის დარღვევის შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღება დასაშვებია, თუ კრებას ყველა პარტნიორი ესწრება და ისინი თანახმანი არიან, ჩაატარონ კრება და გადაწყვეტილება ამ გზით მიიღონ. [A6] ამასთან, პარტნიორის თანხმობად მიიჩნევა, თუ იგი არ მოითხოვს საერთო კრების სხვა დროს ჩატარებას, მისი მოწვევის პროცედურის დარღვევის გამო.

თუ საზოგადოების წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუკი მას ესწრება/ესწრებიან ხმების უმრავლესობის მქონე პარტნიორი/პარტნიორები. იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანი არ არის, კრების მომწვევს შეუძლია იმავე წესითა და იმავე დღის წესრიგით ხელახლა მოიწვიოს კრება. მეორე კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, მასზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე პარტნიორთა რაოდენობის მიუხედავად.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კომანდითურ საზოგადოებაში ხმების რაოდენობა გამოითვლება პარტნიორთა რაოდენობის მიხედვით, ხოლო შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოებასა და კოოპერატივში — სამეწარმეო საზოგადოების კაპიტალში წილის მიხედვით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კანონით ან წესდებით განსაზღვრულია ხმათა უფრო დიდი რაოდენობა ან სხვა, დამატებითი პირობები. მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებული თანამდებობის პირის ან/და ორგანოს არჩევისთვის ან ალტერნატიული წინადადების კენჭისყრისთვის წესდება შეიძლება ადგენდეს განსხვავებულ წესებს, მათ შორის, ითვალისწინებდეს ხმათა უფრო მცირე რაოდენობას.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი ცალკე გამოყოფს საერთო კრების ოქმის მარეგულირებელ ნორმას და მისი შედგენის ვადებსა და წესებს განსაზღვრავს. კერძოდ, საერთო კრების მოწვევის, მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ ოქმი ამ კრების დასრულებიდან 15 დღის ვადაში დგება. ოქმს ხელს აწერს საერთო კრების მიერ არჩეული ან წესდებით განსაზღვრული საერთო კრების თავმჯდომარე. მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საერთო კრების ოქმს ადგენს და ამოწმებს ნოტარიუსი. საერთო კრების ოქმის პარტნიორებისთვის დაუყოვნებლივ, სამეწარმეო საზოგადოების ხარჯზე გაგზავნა სავალდებულოა.

საერთო კრების ოქმში აღნიშნული უნდა იყოს:

- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების საფირმო სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
- ✓ საერთო კრების ჩატარების ადგილი და თარიღი/დრო;
- ✓ მითითება საერთო კრების მოწვევის პროცედურის დაცვასა და ამ კრების გადანაცვეტილებუნარიანობაზე. ოქმს შეიძლება დაერთოს აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებული დოკუმენტები;
- ✓ ძირითად დოკუმენტში ან დანართის სახით — საერთო კრების მუშაობაში მონაწილე ან მასზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე პარტნიორთა და სხვა დამსწრე პირთა ჩამონათვალი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები. წარმომადგენლობის შემთხვევაში, ოქმს უნდა დაერთოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი წერილობითი დოკუმენტი ან უნდა მიეთითოს ასეთ დოკუმენტზე, თუ მას სამეწარმეო საზოგადოება სხვა დოკუმენტებთან ერთად ინახავს;
- ✓ საერთო კრების თავმჯდომარის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;
- ✓ საერთო კრების დღის წესრიგი;
- ✓ საერთო კრების გადანაცვეტილება. მასში მითითებული უნდა იყოს კენჭისყრის შედეგები;
- ✓ საერთო კრების მონაწილის მიერ კრებაზე მიღებული გადანაცვეტილების მიმართ განსხვავებული აზრის გამოთქმის ან საწინააღმდეგო პოზიციის გამოხატვის შემთხვევაში — კრების შესაბამისი მონაწილის ვინაობა და საწინააღმდეგო პოზიციის შინაარსი, თუ იგი მოითხოვს ამ აზრის/პოზიციის ოქმში შეტანას.

იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეულია საერთო კრების მოწვევისა და ჩატარების წესი, ასევე კრების მიერ მიღებული გადანაცვეტილება ცდება მის კომპეტენციას ან ეწინააღმდეგება კანონს, საჯარო წესრიგს ან ზნეობის ნორმებს, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და სააქციო საზოგადოების კრების ოქმი სრულად ან ნაწილობრივ ბათილად იქნება მიჩნეული.

6.7.3 საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო

მეწარმეთა შესახებ მოქმედმა კანონმა განსხვავებული ტერმინოლოგია შემოგვთავაზა საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირთან მიმართებითაც. მოქმედ რეგულაციამდე არსებული კანონი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელ პირს დირექტორს უწოდებდა, თუმცა პრაქტიკაში ხშირად ფიქსირდებოდა ხელმძღვანელისთვის ისეთი განსხვავებული სახელის მინიჭების ტენდენციაც, როგორიცაა, მაგალითად, მენეჯერი, პრეზიდენტი, მმართველი და ა.შ. ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა განზოგადებულ ტერმინს – ხელმძღვანელ ორგანოსა და შესაბამისად, ხელმძღვანელ პირს მიანიჭა უპირატესობა.

ხელმძღვანელ ორგანოზე მსჯელობისას, უპირველესად უნდა გამოვყოთ ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება საწარმოს ხელმძღვანელობას, ხოლო წარმომადგენლობის უფლებამოსილება მესამე პირებთან ურთიერთობაში საწარმოს წარმოდგენას გულისხმობს.

სამეწარმეო საზოგადოებაში ხელმძღვანელობითი საქმიანობის განხორციელების უზრუნველსაყოფად სამეწარმეო საზოგადოებას უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი ორგანო. ამ ორგანოს უფლებამოსილება, აგრეთვე მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი, განისაზღვრება კანონითა და წესდებით. **სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში** ხელმძღვანელობის უფლება აქვს ყველა პარტნიორს. **კომანდიტურ საზოგადოებაში** ხელმძღვანელობის უფლება აქვთ პერსონალურად პასუხისმგებელ პარტნიორებს (კომპლემენტარებს), თუ პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელად სხვა პირი არ დაინიშნება. **შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოებაში, კოოპერატივში** ხელმძღვანელობის უფლება აქვს/ აქვთ ხელმძღვანელ პირს/პირებს. ამასთან, წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობის განხორციელებას:

- ✓ ერთი პირის მიერ ერთპიროვნულად;
- ✓ რამდენიმე ხელმძღვანელი პირის მიერ ერთობლივად ან ცალ-ცალკე;
- ✓ ყველა ხელმძღვანელი პირის მიერ ერთობლივად.

თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ივარაუდება, რომ სამეწარმეო საზოგადოებაში ხელმძღვანელობით საქმიანობას ყველა ხელმძღვანელი პირი ერთობლივად ახორციელებს.

სამეწარმეო საზოგადოების მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ხელმძღვანელ ორგანოს ეკისრება. ამასთან, ხელმძღვანელი ორგანოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მესამე პირთან ურთიერთობაში არ შეიძლება შეიზღუდოს. თუ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო რამდენიმე წევრიგან შედგება, ისინი წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას მხოლოდ ერთობლივად ახორციელებენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წესდება ადგენს ერთი ან რამდენიმე პირის ერთპიროვნულ წარმომადგენლობას ან რამდენიმე პირის ერთობლივ წარმომადგენლობას, ან უშვებს ასეთ შესაძლებლობას.

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დადებისას კონტრაქტენტისთვის ცნობილი იყო სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უფლებამოსილების შეზღუდვის შესახებ, სამეწარმეო საზოგადოებას ამ ხელშეკრულების შეცილების უფლება გააჩნია. იგივე წესი გამოიყენება, თუ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი და კონტრაქტენტი განზრახ მოქმედებენ ერთად, რათა ზიანი მიადგეს იმ სამეწარმეო საზოგადოებას, რომლის სახელითაც მოქმედებს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი.

საწარმოს მართვისას განსახილველ საკითხებს შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხს წარმოადგენს **საზოგადოებასა და მის ხელმძღვანელ ორგანოს (პირს) შორის ურთიერთობა** და ამ ურთიერთობის სამართლებრივი ბუნება. მოქმედი რეგულაციის თანახმად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოების და კოოპერატივის ხელმძღვანელ პირს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საერთო კრება, თუ მისი დანიშვნა სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილებას არ განეკუთვნება. ამასთან, ხელმძღვანელი პირი თანამდებობაზე ინიშნება არაუმეტეს 3 წლის ვადით, ხელახლა დანიშვნის უფლებით. თუ ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ კანონით დადგენილი წესით არ განხორციელდება ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილების ახალი ვადის ან ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის

ცვლილების რეგისტრაცია, რეგისტრირებული ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილება განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელებულად მიიჩნევა.

ხელმძღვანელი პირის/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას/სააქციო საზოგადოებას/კოოპერატივს და ხელმძღვანელ პირს/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს შორის იდება **სასამსახურო [A7] ხელშეკრულება. მასზე არ ვრცელდება შრომის სამართლის დებულებები**. იგივე წესი გამოიყენება სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კომანდითური საზოგადოების ხელმძღვანელი პირის მიმართ, თუ ხელმძღვანელ პირად ინიშნება მოწვეული პირი და არა პარტნიორი. ამასთან, საერთო კრება, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში – სამეთვალყურეო საბჭო, უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს გაათავისუფლოს თანამდებობიდან ხელმძღვანელი პირი შესაბამისი საფუძვლის მითითების გარეშე. ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ამ დებულებას ეწინააღმდეგება, ბათილია.¹⁴³

საწარმოსა და მის ხელმძღვანელ პირს შორის არსებული ურთიერთობა და მათ შორის დადებული ხელშეკრულება არაერთხელ გამხდარა საქართველოს, საზღვარგარეთის ქვეყნებისა თუ საერთაშორისო სასამართლოების შეფასების საგანი. მენარმეთა შესახებ საქართველოს მოქმედი კანონი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სახელდებით მიუთითებს, რომ ხელმძღვანელ პირთან იდება ე.წ. სასამსახურო [A8] ხელშეკრულება და მასზე შრომის კანონმდებლობა არ ვრცელდება. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ შრომის კანონმდებლობა პირთან დადებული შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლების ამომწურავ ჩამონათვალს იძლევა და შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის ვადებსა და პროცედურებსაც ზედმიწევნით განსაზღვრავს. იმ შემთხვევაში თუ საწარმოს ხელმძღვანელ პირზე შრომის კანონმდებლობა და განსაკუთრებით, ხელშეკრულების შეწყვეტის მარეგულირებელი ნორმები გავრცელდებოდა, აღნიშნულს, შესაძლოა, უარყოფითი გავლენა მოეხდინა საწარმოს ბედზე. ისეთ პირობებში, როდესაც ხელმძღვანელი პირი არ ან ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ყოველი საათიც კი გადამწყვეტი მნიშვნელობის შეიძლება იყოს საწარმოს ფუნქციონირებისათვის. ამიტომაც, ხელმძღვანელ პირზე შრომის კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების გავრცელება უარყოფითად აისახებოდა მენარმე სუბიექტზე.

საწარმოს ხელმძღვანელ პირთან დადებულ სასამსახურო ხელშეკრულებაში უნდა მითითდეს ხელმძღვანელი პირის საქმიანობის ანაზღაურების ოდენობა, ფორმა და პერიოდულობა, სამსახურებრივი პრივილეგიები, რომლებსაც ხელმძღვანელი პირი მიიღებს ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში. აგრეთვე მისი უფლებები და ვალდებულებები, რომლებიც იმოქმედებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც. თუ სასამსახურო [A10] ხელშეკრულება არ შეიცავს ინფორმაციას ხელმძღვანელი პირის საქმიანობის ანაზღაურების შესახებ, ივარაუდება, რომ იგი თავის საქმიანობას უსასყიდლოდ ახორციელებს. იმ შემთხვევაში, თუ სასამსახურო [A11] ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ხელმძღვანელ პირს/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლება აქვს, მოშალოს სასამსახურო [A12] ხელშეკრულება და ამით უარი თქვას თანამდებობაზე, თუკი ამის შესახებ, სულ მცირე, 1 თვით ადრე წერილობით შეატყობინებს სამეთვალყურეო საბჭოს, ხელმძღვანელ ორგანოს ან საერთო კრებას. ამ კრების მოწვევის ვალდებულება მას ეკისრება.

¹⁴³ მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს ხელმძღვანელ პირთან დადებულ ხელშეკრულებაზე შრომის კანონმდებლობის გაუვრცელებლობა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში დადგენილ მიდგომას წარმოადგენს, არსებობს გარკვეული საკითხები, რომლებთან მიმართებითაც შრომის კანონმდებლობის გამოყენების საკითხი კვლავ დღის წესრიგში დგას (მაგალითად, ხელმძღვანელი პირისთვის შევბუღების მიცემა და ა.შ.)

6.7.4 საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო

ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობის კონტროლის განხორციელების მიზნით, სამეწარმეო საზოგადოებას კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შეიძლება ჰყავდეს სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭო ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების საქმიანობის კონტროლს ახორციელებს. შესაბამისად, მას არ შეიძლება გადაეცეს ხელმძღვანელი ორგანოს ფუნქციები, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას წევრთა უმრავლესობა ესწრება. სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, თუ წესდებით ხმათა უფრო დიდი რაოდენობა არ არის გათვალისწინებული.

სამეწარმეო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ვალდებულია, კეთილსინდისიერად განახორციელოს სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების საქმიანობის კონტროლი და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში წარმოადგინოს სამეწარმეო საზოგადოება ხელმძღვანელ ორგანოსთან/პირებთან ურთიერთობებში.

6.7.5 საზოგადოების ხელმძღვანელი პირების ქცევის სტანდარტი (ფიდუციური მოვალეობები) და დერივაციული სარჩელი

საწარმოს მართვის სამართალში ხელმძღვანელი პირების ფიდუციურ მოვალეობებს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. საწარმოსა და მის ხელმძღვანელს შორის ურთიერთობა სხვადასხვა თავისებურებით ხასიათდება, რაზეც ნაწილობრივ წინა თავებში ვისაუბრეთ. სწორედ ამ ურთიერთობის თავისებურების გამოხატულებაა ხელმძღვანელი პირის მიერ საწარმოს დადგენილი ქცევის სტანდარტით მართვის ვალდებულებაც. საკორპორაციო სამართალში ფიდუციური მოვალეობების ქვეშ მოიაზრებენ ზრუნვის (რომელიც ასევე გულმოდგინების მოვალეობის სახელით არის ცნობილი) და ერთგულების მოვალეობას. 2022 წლამდე მოქმედი მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-6 ნაწილი ზემოთ აღნიშნული ორივე მოვალეობის ზოგად დეფინიციას იძლეოდა. თუმცა სასამართლო პრაქტიკაში საკმაოდ დეტალურად იყო ჩამოყალიბებული თითოეული ამ მოვალეობის ქვესტანდარტი და საწარმოს ხელმძღვანელი პირის მოვალეობათა კატალოგი. მეწარმეთა შესახებ მოქმედმა კანონმა გაითვალისწინა ქართული სასამართლოების საუკეთესო პრაქტიკა და წინამორბედი კანონისგან განსხვავებით, ხელმძღვანელი პირის ფიდუციური მოვალეობები დეტალურად დაადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული მიდგომა დადებითად იქნა პროფესიულ წრეებში შეფასებული, ფიდუციური მოვალეობების ფორმულირებამ გარკვეული კრიტიკა მაინც დაიმსახურა. კერძოდ, ახალმა კანონმა, ზრუნვის მოვალეობის მსგავსად, ერთგულის მოვალეობის ზოგადი სტანდარტი არ გაითვალისწინა და ერთგულების მოვალეობის მხოლოდ ქვესტანდარტები - კონკურენციის აკრძალვა (53-ე მუხლი), საქმიანი შესაძლებლობების მითვისება (54-ე მუხლი) და ინტერესთა კონფლიქტის აკრძალვა (ისიც მხოლოდ სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში, 208-ე მუხლი) დაადგინა. განვიხილოთ თითოეული მათგანი:

ზრუნვის მოვალეობა გულისხმობს ხელმძღვანელი პირი ვალდებულებას, სამეწარმეო საზოგადოების საქმეებს გაუძღვეს მართლზომიერად და კეთილსინდისიერი ხელმძღვანელის გულისხმიერებით. კერძოდ, მასზე ზრუნავდეს ისე, როგორც ანალოგიურ პირობებში უნდა ეზრუნა/ემოქმედა ჩვეულებრივ, საღად მოაზროვნე პირს, იმ რწმენით, რომ მისი ეს

მოქმედება სამეწარმეო საზოგადოებისთვის ეკონომიკურად ყველაზე ხელსაყრელია. ამასთან, ხელმძღვანელი პირი სამეწარმეო საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებს კეთილსინდისიერების მოვალეობის ბრალეული შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანისთვის. დაუშვებელია, წესდებით ან პარტნიორთა გადაწყვეტილებით შეიზღუდოს ხელმძღვანელი პირის პასუხისმგებლობა ამ მოვალეობის განზრახ შეუსრულებლობისთვის.

ხელმძღვანელი პირის მიერ სამეწარმეო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს ხელმძღვანელ ორგანოს, სხვა ხელმძღვანელ პირს, სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და დადგენილი წესით – თითოეულ პარტნიორს. წესდებით შეიძლება დამატებით განისაზღვროს ის პირი, რომელსაც აქვს სამეწარმეო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება.

საინტერესო დანაწესს ითვალისწინებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი იმ ხელმძღვანელი პირისთვის, ვინც თავისი ქმედებით საერთო კრების გადაწყვეტილებას ასრულებს. კერძოდ, ხელმძღვანელი პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუ იგი თავისი ქმედებით საერთო კრების გადაწყვეტილებას ასრულებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მან საერთო კრების გადაწყვეტილების მიღებას **ხელი შეუწყო არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით**, ან იცოდა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება ზიანს გამოიწვევდა, მაგრამ ამის თაობაზე არ შეატყობინა საერთო კრებას გადაწყვეტილების მიღებამდე ან აღსრულებამდე. იმ შემთხვევაში, თუ გარიგების ღირებულება სამეწარმეო საზოგადოების აქტივების საბალანსო ღირებულების 50 პროცენტს ან წესდებით გათვალისწინებულ უფრო მცირე ოდენობას აღემატება, გარიგება საერთო კრებამ უნდა დაამტკიცოს.

განსაკუთრებულ ვითარებაში, ზრუნვის მოვალეობას [A13] უწოდებს მეწარმეთა შესახებ კანონი ხელმძღვანელი პირის ვალდებულებას, ბრალეული გაჭიანურების გარეშე, მაგრამ სამეწარმეო საზოგადოების გადახდისუნარობის დადგომის მომენტიდან, არაუგვიანეს, 3 კვირისა, განაცხადოს გადახდისუნარობის შესახებ „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით იმ შემთხვევაში, როდესაც სამეწარმეო საზოგადოება გადახდისუნაროა ან გადახდისუნარობის საშიშროების წინაშე დგას. გადახდისუნარობის შესახებ განცხადება ბრალეულად გაჭიანურებული არ არის, თუ ზემოაღნიშნული პირი ზრუნვის მოვალეობას ჯეროვნად ასრულებს.

ფიდეციური მოვალეობების კონტექსტში მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სამეწარმეო გადაწყვეტილების თავისუფლების პრეზუმფციაც¹⁴⁴ (იგივე მართებული ბიზნეს გადაწყვეტილების პრეზუმფცია) დაამკვიდრა. მეწარმეთა შესახებ კანონის 52-ე მუხლის მიხედვით, ზრუნვის მოვალეობა არ არის დარღვეული და ხელმძღვანელი პირი არ არის ვალდებული, აანაზღაუროს ის ზიანი, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებას მის მიერ მიღებული სამეწარმეო გადაწყვეტილებით მიაღდა, თუ ხელმძღვანელ პირს გონივრულად შეეძლო ევარაუდა, რომ იგი სამეწარმეო გადაწყვეტილებას საკმარისი და სანდო ინფორმაციის საფუძველზე, სამეწარმეო საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, დამოუკიდებლად და ინტერესთა კონფლიქტის ან სხვათა ზეგავლენის გარეშე იღებდა. აღნიშნული დანაწესი არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც სამეწარმეო გადაწყვეტილება კანონით ან წესდებით გათვალისწინებული მოვალეობების დარღვევით არის მიღებული.

¹⁴⁴ Business Judgement Rule

რაც შეეხება ერთგულების მოვალეობას, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ერთგულების მოვალეობის ერთიან დეფინიციას მენარმეთა შესახებ კანონი არ გვადლევს. კანონის ზოგად ნაწილში მოცემულია კონკურენციის აკრძალვისა და საქმიანი შესაძლებლობების მითვისების აკრძალვის დეფინიციები, ხოლო სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებით ინტერესთა კონფლიქტის დეფინიცია.

კონკურენციის აკრძალვა გულისხმობს იმას, რომ ხელმძღვანელ პირს არ აქვს უფლება, სამეწარმეო საზოგადოების თანხმობის გარეშე განახორციელოს იგივე საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს სამეწარმეო საზოგადოება, ან იყოს იმავე სფეროში მოქმედი სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი. ხელმძღვანელ პირთან დადებული სასამსახურო[A14] ხელშეკრულებით აღნიშნული ვალდებულება შეიძლება ძალაში დარჩეს მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგაც, მაგრამ არაუმეტეს – 3 წლის ვადით. ამ ვალდებულების დარღვევისთვის შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს კომპენსაცია. მისი ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება სასამსახურო[A15] ხელშეკრულებით ან მხარეთა დამატებითი შეთანხმებით. კონკურენციის აკრძალვის წესის დარღვევის შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოებას შეუძლია დამრღვევს სამეწარმეო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანისთვის, კომპენსაციასთან ერთად, შეთანხმებული პირგასამტეხლოს გადახდაც მოსთხოვოს. სამეწარმეო საზოგადოებას შეუძლია, დამრღვევს კომპენსაციის ნაცვლად მოსთხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელით დადებული გარიგებიდან დამრღვევის მიერ მიღებული სარგებლის სამეწარმეო საზოგადოებისთვის გადაცემა, ან ამგვარი სარგებლის მიღების უფლების დათმობა. ამ უფლების გამოყენება შეუძლია ხელმძღვანელ ორგანოს, სხვა ხელმძღვანელ პირს, სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – თითოეულ პარტნიორს.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კომანდიტურ საზოგადოებაში ზემოთ აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემა შეუძლია საერთო კრებას, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოებასა და კოოპერატივში – იმ ორგანოს, რომელიც ნიშნავს ხელმძღვანელ პირს. აღნიშნული თანხმობა შეიძლება გაიცეს როგორც ზოგადად, ისე კონკრეტულ საქმიანობაზე, გარიგების სახესა და სამეწარმეო საზოგადოებაში მონაწილეობაზე. თანხმობის გაცემაზე დაუსაბუთებლად უარის თქმა დაუშვებელია.

ზემოთ აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაზე თანხმობა გაცემულად მიიჩნევა, თუ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირის დანიშვნისას პარტნიორებმა იცოდნენ, რომ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი ახორციელებდა აღნიშნულ საქმიანობას, მაგრამ მისთვის ამ საქმიანობის შეწყვეტა არ მოუთხოვიათ.

საქმიანი შესაძლებლობის მითვისების აკრძალვა, რასაც ხშირად აქვს ადგილი პრაქტიკაში, გულისხმობს იმას, რომ ხელმძღვანელ პირს არ აქვს უფლება, სამეწარმეო საზოგადოების წინასწარი თანხმობის გარეშე, პირადი სარგებლის ან ამ საზოგადოების გარდა, სხვა პირთა მიერ სარგებლის მისაღებად ისარგებლოს სამეწარმეო საზოგადოების საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული საქმიანი შესაძლებლობით, რომელიც მისთვის ხელმისაწვდომი გახდა მოვალეობის შესრულებისას ან თანამდებობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე და რომელიც, გონივრული თვალსაზრისით, სამეწარმეო საზოგადოების ინტერესის საგანი შეიძლებოდა ყოფილიყო. სამეწარმეო საზოგადოების წინასწარი თანხმობის მიღება საჭირო არ არის, თუ საერთო კრებამ ან სამეთვალყურეო საბჭომ უკვე იმსჯელა აღნიშნულ შესაძლებლობაზე და უარი თქვა მის გამოყენებაზე. ეს ვალდებულება

ძალაში რჩება ხელმძღვანელი პირის თანამდებობიდან გათავისუფლებიდან არაუმეტეს 3 წლისა. მასთან დადებული სასამსახურო [A16] ხელშეკრულებით შეიძლება უფრო მცირე ვადა დადგინდეს.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კომანდიტურ საზოგადოებაში ზემოთ აღნიშნული საქმიანი შესაძლებლობით სარგებლობაზე წინასწარი თანხმობის გაცემა შეუძლია საერთო კრებას, ხოლო შემლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოებასა და კოოპერატივში – იმ ორგანოს, რომელიც ნიშნავს ხელმძღვანელ პირს.

საქმიანი შესაძლებლობის მითვისების აკრძალვის წესის დარღვევის შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოებას შეუძლია დამრღვევს მოსთხოვოს ამ დარღვევით სამეწარმეო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის (მათ შორის, მიუღებელი შემოსავლის) ანაზღაურება. სამეწარმეო საზოგადოებას შეუძლია დამრღვევს ზიანის ანაზღაურების ნაცვლად მოსთხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელით დადებული გარიგებიდან დამრღვევის მიერ მიღებული სარგებლის სამეწარმეო საზოგადოებისთვის გადაცემა ან ამგვარი სარგებლის მიღების უფლების დათმობა.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის 208-ე მუხლი არეგულირებს სააქციო საზოგადოებაში **ინტერესთა კონფლიქტს**. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი ვალდებულია, შესაბამისი ფაქტის შეტყობისთანავე აცნობოს საერთო კრებას ან სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში – საერთო კრებას ან სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს ისეთი დადებული ან დასადები გარიგების შესახებ, რომლის მიმართაც ის დაინტერესებული პირია, აგრეთვე მიუთითოს თავისი დაინტერესების ხასიათი.

ხელმძღვანელი პირი დაინტერესებულ პირად მიიჩნევა, თუ ის ან მასთან დაკავშირებული პირი:¹⁴⁵

- ✓ გარიგების მეორე მხარეა;
- ✓ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოების წილთა 50 პროცენტს ან 50 პროცენტზე მეტს, რომელიც გარიგების მეორე მხარეა;
- ✓ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოების წილთა 50 პროცენტს ან 50 პროცენტზე მეტს, რომლის, სულ მცირე, 50-პროცენტიანი წილის მესაკუთრე გარიგების მეორე მხარეა;
- ✓ არის იმ სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც გარიგების მეორე მხარეა;
- ✓ გარიგების შედეგად იღებს სარგებელს, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის ფლობასთან ან ხელმძღვანელი ორგანოს წევრობასთან დაკავშირებული არ არის;
- ✓ დაინტერესებულ პირად მიიჩნევა წესდების თანახმად.

¹⁴⁵ „დაკავშირებული პირი“ განიმარტება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, რომლის მიხედვით, დაკავშირებული პირი ეს არის: ა) ფიზიკურ პირთან ნათესაური კავშირის მქონე ის პირი, რომელიც, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, კანონისმიერ მემკვიდრეთა წრიდან I და II რიგში ირიცხება; ბ) საწარმო, რომელშიც პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ისეთ წილს, რომელიც მას პრაქტიკულ საშუალებას აძლევს, გემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს გადაწყვეტილებებზე; გ) იმ საწარმოს მმართველი ორგანოს წევრი, რომელშიც პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ისეთ წილს, რომელიც მას პრაქტიკულ საშუალებას აძლევს, გემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს გადაწყვეტილებებზე“ დ) იურიდიული პირის შემთხვევაში: პირის მმართველი ორგანოს წევრი ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი; პირის პარტნიორი ან დამფუძნებელი, რომელსაც პრაქტიკული საშუალება აქვს, გემოქმედება მოახდინოს ამ იურიდიული პირის გადაწყვეტილებებზე.

გარიგებას, რომელშიც დაინტერესებული პირი მონაწილეობს, წინასწარ ამტკიცებს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში — საერთო კრება. დაინტერესებულ პირს ეკრძალება შესაბამის საკითხზე ხმის მიცემა სააქციო საზოგადოების ნებისმიერ ორგანოში. თუ სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა უმრავლესობა დაინტერესებული პირია, გარიგებას საერთო კრება ამტკიცებს. იმ გარიგების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილებაში, რომელშიც დაინტერესებული პირი მონაწილეობდა, მითითებული უნდა იყოს ამ პირის დაინტერესების ხასიათი, მოცულობა და გარიგების სხვა მნიშვნელოვანი პირობები.

ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი წესები არ ვრცელდება იმ სააქციო საზოგადოებაზე, რომელსაც ჰყავს მხოლოდ ერთი პარტნიორი, რომელიც იმავდროულად, სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირია, აგრეთვე იმ გარიგებაზე, რომელიც იდება სააქციო საზოგადოებასა და მის 100-პროცენტიან შვილობილ საწარმოს ან 100-პროცენტიან პარტნიორს შორის.

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დადებისას კონტრაქტენტისთვის ცნობილი იყო ინტერესთა კონფლიქტის არსებობისა და სააქციო საზოგადოების ნებართვის არარსებობის შესახებ, სააქციო საზოგადოებას აქვს ასეთი ხელშეკრულების შეცილების უფლება.

ინტერესთა კონფლიქტის წესების დაცვის მოვალეობის დარღვევისას სააქციო საზოგადოებას შეუძლია დამრღვევს მოსთხოვოს მისი დარღვევით სააქციო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება და შეთანხმებული პირგასამტეხლოს გადახდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობისას, გარიგება არსებითად იმავე პირობებით დაიდებოდა. სააქციო საზოგადოებას შეუძლია დამრღვევს ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ მოსთხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელით დადებული გარიგებიდან დამრღვევის მიერ მიღებული სარგებლის სააქციო საზოგადოებისთვის გადაცემა ან ამგვარი სარგებლის მიღების უფლების დათმობა.

საწარმოს ხელმძღვანელი პირების ფიდუციური მოვალეობების შესრულებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული არაპირდაპირი — **დერივაციული სარჩელის** კონცეფცია. ზოგადად, მიჩნეულია, რომ ფიდუციური მოვალეობები, კერძოდ, ზრუნვისა და ერთგულების მოვალეობა, ხელმძღვანელ პირს გააჩნია საზოგადოების წინაშე, შესაბამისად, ამ მოვალეობების დარღვევისათვის მისი პასუხისმგებლობა დგება საზოგადოების და არა საზოგადოების პარტნიორების ან რომელიმე პარტნიორის მიმართ.¹⁴⁶ მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებია პარტნიორის მიერ საკუთარი სახელითა და საზოგადოების სასარგებლოდ სასამართლოში სარჩელის შეტანა. დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებით ანგლო-ამერიკული და კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემები რეგულირების განსხვავებულ მოდელებს გვთავაზობს. გერმანულ სამეწარმეო სამართლებრივ კანონმდებლობაში ბოლო დროს შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად, აქციონერებს სასამართლოში სარჩელის წარდგენის უფლებამოსილება მხოლოდ იმ მოთხოვნების შესახებ შეუძლიათ, რომელიც საზოგადოებას გამგეობისა (დირექტორები) და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიმართ აქვს. ანგლო-ამერიკულ სამართლებრივ სისტემაში კი ეს უფლებამოსილება შედარებით ფართოა. დერივაციული სარჩელის აღძვრის თავისებურებებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს მოქმედი კანონი, სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებით, 222-ე მუხლით არეგულირებს. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასთან მიმართებით კი — კანონი

¹⁴⁶ იხილეთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება #ას-457-436-2015, 6 ივნისი, 2016 წ.

სწორედ 222-ე მუხლზე უთითებს და სააქციო საზოგადოების მოთხოვნიდან გამომდინარე, აქციონერის სარჩელისთვის (დერივაციული სარჩელი) დადგენილ წესს შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაზეც ავრცელებს.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის შესაბამისად, ერთ ან რამდენიმე აქციონერს უფლება აქვს, შეიტანოს სარჩელი საკუთარი სახელით და სააქციო საზოგადოების სასარგებლოდ, სააქციო საზოგადოების კუთვნილი მოთხოვნის განსახორციელებლად, მათ შორის, სააქციო საზოგადოების თანამდებობის პირთა წინააღმდეგ, მათ მიერ საკუთარი მოვალეობების შეუსრულებლობით სააქციო საზოგადოებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ან მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ მიღებული სარგებლის სააქციო საზოგადოებისთვის გადაცემის ან ამგვარი სარგებლის მიღების უფლების დათმობის მოთხოვნით. ამასთან, აქციონერი სათანადო მოსარჩელედ მიიჩნევა, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

- ✓ მის მიერ სარჩელის აღძვრის მოთხოვნით სააქციო საზოგადოებისთვის წერილობით მიმართვიდან გასულია 90 დღე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სააქციო საზოგადოება ამ ვადის გასვლამდე უარს იტყვის სარჩელის აღძვრაზე ან აღნიშნული ვადის დაცვამ შეიძლება სააქციო საზოგადოებას გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს;
- ✓ სასამართლო დაადგენს, რომ აქციონერის მოთხოვნის დაკმაყოფილება არ ეწინააღმდეგება სააქციო საზოგადოების უპირატეს ინტერესს.

მნიშვნელოვანია, რომ სააქციო საზოგადოებას უფლება აქვს, სარჩელის შემტან აქციონერთან შეთანხმებით ნებისმიერ დროს ჩაენაცვლოს მას. სასამართლოს მიერ აქციონერის სათანადო მოსარჩელედ მიჩნევის შემთხვევაში, სააქციო საზოგადოება ვალდებულია, მას გონივრულ ფარგლებში აუნაზღაუროს სარჩელთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები. სააქციო საზოგადოება თავისუფლდება ამ ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებისგან, თუ იგი დაამტკიცებს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილება სააქციო საზოგადოებისთვის საზიანო აღმოჩნდა. თუ აქციონერი არასათანადო მოსარჩელედ იქნა მიჩნეული, მას ეკისრება სააქციო საზოგადოების მიერ გონივრულ ფარგლებში გაწეული იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც აქციონერის მოთხოვნასთან დაკავშირებით წარმოიშვა.

6.7.6 ბამჟოლი პასუხისმგებლობის პრინციპი და საწარმოს კრედიტორების დაცვა

საქართველოში არსებული ბოლოდროინდელი სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმებს შორის ცალსახა პოპულარობით შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ე.წ. შპს გამოირჩევა. დაფუძნებულ საწარმოთა 70 პროცენტზე მეტი ამ ფორმის ქვეშ ახორციელებს საქმიანობას. გარდა იმ მოქნილობისა, რასაც მითითებული ორგანიზაციული ფორმა მის პარტნიორებს სთავაზობს, ფორმის ინტენსიურად არჩევის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი მიზეზი პასუხისმგებლობის შემზღუდვის საკითხია. კორპორაციული ტიპის საწარმოებში, კერძოდ, შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოებებში, განსხვავებით ამხანაგური ტიპის საზოგადოებებისგან, საწარმოსა და მისი პარტნიორების ქონება ერთმანეთისგან მკვეთრად დივერსიფიცირებულია. მართალია, ქონების არსებობა ნებისმიერი იურიდიული პირის მაკვალიფიცირებული ნი-

შანია, თუმცა ამხანაგური ტიპის საზოგადოებებში კრედიტორის მოთხოვნის შესრულების მიზნებისთვის საწარმოს ქონების უკმარისობისას კრედიტორის დაკმაყოფილება პარტნიორთა პირადი ქონებიდან ხდება. ანალოგიური მოცემულობა განსხვავებულად რეგულირდება კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებში. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი პირდაპირ მიუთითებს, რომ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორები და კომანდიტური საზოგადოების პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორები – სრული პარტნიორები (კომპლემენტარები) საზოგადოების ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეები. კანონის აღნიშნული დანაწესი იმპერატიულია და პარტნიორებს შორის სხვაგვარი შეთანხმება მესამე პირისათვის ბათილია. რაც შეეხება კომანდიტური საზოგადოების შემზღუდულ პარტნიორებს (კომანდიტებს), შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორებს, ისინი საზოგადოების ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს არ აგებენ. ასე რომ, საწარმოს პარტნიორები საწარმოს ვალდებულებებისგან დისტანცირებულნი არიან, რაც ერთგვარ სითამამეს სძენს პირებს ბიზნესის წარმოებისას. საწარმოს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებსა და ამ ვალდებულებებიდან ნაწარმოები პასუხისმგებლობის შესახებ მსჯელობისას გვერდს ვერ ავუვლით საწარმოს კორპორაციული საფარველის კონცეფციასა და ამ საფარველის გაჭოლვის, საგამონაკლისო წესს ე.წ. გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპს. საწარმოს, როგორც ადამიანთა გაერთიანების შედეგად წარმოქმნილი ხელოვნური სუბიექტის შემოღების ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზევე, საწარმოს მიერ საკუთარი ქონების ქონა საქმიანობის შედეგად აღებულ ვალდებულებებზე ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის უნართან იყო მჭიდროდ დაკავშირებული. მიიჩნეოდა, რომ დამფუძნებლებს, საწარმოს დაფუძნების ეტაპზე შეჰქონდათ რა გარკვეული შენატანები, ამით თავიანთ პირმშოს დამოუკიდებლობას და პასუხისმგებლობის უნარს ანიჭებდნენ. სწორედ ამიტომ, დაფუძნების ეტაპზე წარმოიქმნებოდა ე.წ. კორპორაციული საფარველი, რაც ილუზიურად საწარმოს გარსს აყალიბებდა, საწარმოს პარტნიორები კი ამ გარსის გარეთ რჩებოდნენ. ამდენად, იმ სამართლებრივი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი ვალდებულებებისთვის, რომელიც საწარმო, როგორც კერძო სამართლის დამოუკიდებელი სუბიექტი, ინდივიდუალურად და დამოუკიდებლად მონაწილეობდა, მხოლოდ თვითონ აგებდა პასუხს. მიუხედავად პასუხისმგებლობის შემზღუდვის ამ ზოგადი წესისა, რომელიც დღემდე კორპორაციული ტიპის საზოგადოებების ბალავარია, არსებობს საგამონაკლისო წესები, რომელიც კორპორაციული საფარველის გაჭოლვის ან გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპის სახელითაა ცნობილი. როგორც დასახელება გვეუბნება, შესაძლოა პრაქტიკაში იმ მოცემულობის წინაშე დავდგეთ, როცა კორპორაციული გარსისა და პასუხისმგებლობის შემზღუდვის დოქტრინამ კრედიტორის სასარგებლოდ უკან დაიხიოს და კორპორაციული საფარველის გაჭოლვით პარტნიორის პირადი ქონებით მოხდეს საწარმოს კრედიტორის დაკმაყოფილება. აღნიშნული საგამონაკლისო წესია ძირითადი პრინციპიდან და მისი გამოყენებისთვის მთელი რიგი კანონისმიერი და ფაქტობრივი წინაპირობების დაკმაყოფილებაა აუცილებელი; საპროცესო სამართლებრივი კუთხითაც, აღნიშნულის მტკიცების ტვირთი საკმაოდ მძიმეა. გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპს ვხვდებით როგორც ანგლო-ამერიკულ სამართლებრივ სისტემაში, ისე კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემაში. საქართველოში კი დოქტრინის დამფუძნებელ ნორმად მეწარმეთა შესახებ კანონის 26-ე მუხლი გვევლინება, რომლის მიხედვითაც კომანდიტური საზოგადოების კომანდიტი, შემზღუდული პასუ-

ხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორი სამეწარმეო საზოგადოების ვალდებულებებისთვის კრედიტორის წინაშე პასუხს არ აგებს. თუმცა, გამონაკლის შემთხვევაში, კომანდიტური საზოგადოების კომანდიტი, შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორი სამეწარმეო საზოგადოების კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებს პირადად, თუ ის პასუხისმგებლობის შებლუდვის სამართლებრივ ფორმას ბოროტად იყენებს და სამეწარმეო საზოგადოებას არ შეუძლია კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილება.

სამართლებრივი ფორმის ბოროტად გამოყენება კი შეფასებითი კატეგორიაა, კანონი უფრო კონკრეტულ დანაწესს არ გვთავაზობს, ამიტომაც მისი გაშინაარსება ისევე, როგორც სამეწარმეო სამართლის სხვა მრავალი დანაწესისა, სასამართლოს კომპეტენციაა. კორპორაციული საფარველის გაჭოლვისა და საწარმოს ვალდებულებებისთვის მისი პარტნიორების პირადი ქონებით პასუხისგება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში არცთუ ისე ხშირია. თუმცა უზენაესმა სასამართლომ 2011 წელს განიხილა პრეცედენტული მნიშვნელობის საკორპორაციო სამართლებრივი დავა და საკმაოდ ფართოდ იმსჯელა პასუხისმგებლობის შებლუდვის სამართლებრივი ფორმის ბოროტად გამოყენების კონცეფციაზე. საქმეში ვკითხულობთ, რომ მითითებული სამართლებრივი „კონსტრუქცია მოიცავს არა მხოლოდ პასუხისმგებლობის შებლუდვის კორპორაციული ფორმის ბოროტად გამოყენებას (მაგალითად, კორპორაციის, როგორც მხოლოდ პარტნიორის მიზნის მისაღწევი „ინსტრუმენტის“ დანიშნულებით გამოყენება; „კორპორაციული ფორმალობების დაუცველობა“; კორპორაციის, როგორც პარტნიორის „ალტერ ეგოს“ არსებობა), არამედ, თავად შებლუდული პასუხისმგებლობის, როგორც პასუხისმგებლობის კომპონენტის, ბოროტად გამოყენებას, რაც გულისხმობს პარტნიორის მიერ პასუხისმგებლობის შებლუდვის პრივილეგიის მართოდ სხვისი ინტერესების საზიანოდ გამოყენებას და საკუთარი ეკონომიკური რისკებისა და დანაკარგის სხვაზე გადაკისრებას კრედიტორის განზრახ შეცდომაში შეყვანით. პარტნიორის ამგვარი ქმედება ვლინდება მაშინ, როცა შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი საზოგადოებაში უშუალოდ ხელმძღვანელობს და ახორციელებს ისეთ საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს გადასახადებისაგან თავის არიდებას, ანუ, როცა საზოგადოება პარტნიორის მიერ გამოიყენება არადეკლარირებული შემოსავლის მაგენერირებელი წყაროს დანიშნულებით“.¹⁴⁷

გამჭოლი პასუხისმგებლობის ტრილში არსებითი მნიშვნელობის მატარებელია ცრუ-მაგიერი პირების კონცეფცია, რომელსაც საგადასახადო კოდექსის 246-ე მუხლი არეგულირებს. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, პირი გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად მიიჩნევა, თუ ეს პირი მოსალოდნელი ან არსებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის თავის არიდების მიზნით გამოიყენება. ე.ი. ფაქტობრივად გამოდის, რომ გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპის სპეციალიზებულ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რამეთუ კრედიტორი ამ შემთხვევაში ყოველთვის სახელმწიფოა, შემოსავლების სამსახურის სახით. სპეციფიკურია ასევე ისიც, რომ განსხვავებით მეწარმეთა შესახებ კანონის 26-ე მუხლით დარეგულირებული გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპის შესაძლო გამოყენების სასამართლო საქმეებისგან, რომლებიც სასამართლოს მიერ სამოქალაქო სამართლებრივი წესით სამოქალაქო სამართლის კოლეგიის მიერ განიხილება, საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, ცრუმაგიურ პირებად მიჩნევის საქმეს

¹⁴⁷ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება #ას-764-715-2010, 18 აპრილი, 2011 წელი.

სასამართლო, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წესით, ადმინისტრაციული სამართლის კოლეგიის მიერ განიხილავს. ერთმანეთის ცრუმაგიერ პირებად ცნობისთვის სასამართლო პრაქტიკით არაერთი წინაპირობის არსებობა მოითხოვება. ასე რომ, ცრუმაგიერი პირების დამდგენი ნორმა საკმაოდ მწირი შინაარსის ნორმაა. ერთ-ერთ საქმეზე უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების¹⁴⁸ შესაბამისად, საგადასახადო ვალდებულების კონტექსტში გამჭოლი პასუხისმგებლობა გამოიყენება, როცა პარტნიორების საქმიანობა მიმართულია გადასახადებისაგან თავის არიდების სქემების შექმნისაკენ და ის გამოიყენება, როგორც გადასახადებისაგან თავის არიდების „ინსტრუმენტი“. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ უზენაესი სასამართლო თავის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში გადასახადებისაგან თავის არიდების სქემის მექანიზმების შექმნაზე საუბრობს.

პირის გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარების შესახებ საგადასახადო ორგანოს შუამდგომლობას სასამართლო განიხილავს საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ყურადსაღებია ის გარემოება, რომ 2019 წლის 28 ივნისამდე პირების ცრუმაგიერად აღიარების საქმე ჩვეულებრივი სასარჩელო წარმოებით განიხილებოდა და სასამართლოში დავის განხილვა შემოსავლების სამსახურის მიერ სარჩელის შეტანით იწყებოდა. დღეის მდგომარეობით, გაფართოებულია შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილება. სამსახურს უფლება აქვს, პირის გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარების შესახებ შუამდგომლობის სასამართლოსთვის წარდგენასთან ერთად ამ პირის ქონებაზე გაავრცელოს საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა, გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების ფარგლებში. თუ სასამართლო არ დააკმაყოფილებს პირის გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარების შესახებ საგადასახადო ორგანოს შუამდგომლობას, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა უქმდება. აღნიშნული ცვლილება საკმაოდ მკვეთრად ზღუდავს პირის საკუთრების უფლებას, რამეთუ შუამდგომლობის სასამართლოში შეტანასთან ერთად, სასამართლოს განჩინების გარეშე ავტომატურად საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის დადება იმ პირის ქონებაზე, რომლის ცრუმაგიერობის დადასტურებაც შესაძლოა შემოსავლების სამსახურმა ვერცერთი ინსტანციის სასამართლოში შესაბამის ფაქტებზე მიუთითებლობისა და მტკიცებულებების წარუდგენლობის გამო ვერ შეძლოს, არაპროპორციულად და არათანაბომიერად ზღუდავს პირთა საკუთრების განკარგვის უფლებას.¹⁴⁹ საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადის გადამხდელის აღიარებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების მიზნით, გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერი პირის მიმართ განახორციელოს ამ თავით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

¹⁴⁸ Nას-1158-1104-2014

¹⁴⁹ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების მოცემული კრიტიკა სახელმძღვანელოს ავტორის სუბიექტური შეხედულებაა; თუმცა საგადასახადო კოდექსის 246-ე მუხლის მე-3 ნაწილის იმ ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობის თაობაზე, რომელიც ითვალისწინებს სასამართლოს მიერ პირის გადასახადის გადამხდელის ცრუმაგიერ პირად აღიარების შესახებ საკითხის შუამდგომლობის სახით განხილვას თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონსტიტუციური წარდგინებით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ 2021 წლის 26 თებერვალ არსებითად განსახილველად მიიღე აღნიშნული წარდგინება.

6.7.7 უმრავლესობაში და უმცირესობაში მყოფი აქციონერები

უმცირესობაში მყოფი აქციონერები – მინორიტარები და მათი უფლებების დაცვა უმრავლესობაში მყოფი აქციონერებისგან – მაჟორიტარებისგან ნებისმიერი ქვეყნის საკორპორაციო სამართლებრივი სისტემის ერთ-ერთი ხშირად განხილვადი საკითხია. უმცირესობაში მყოფი აქციონერი ყოველთვის ცდილობს დაცვის გარანტიები მოიპოვოს, რამეთუ იცის, რომ საზოგადოების მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებაზე არსებითი ზეგავლენის მოხდენის ძალმოსილება არ გააჩნია.

მინორიტარი აქციონერების უფლებების დაცვის საჭიროება უმეტესი ქვეყნის საკორპორაციო სამართალში აქციათა სავალდებულო მიყიდვის ინსტიტუტის ამოქმედების ეტაპზე განსაკუთრებული სიმწვავეთ წარმოდგება. მარტივად რომ ვთქვათ, აღნიშნული კონცეფცია მაჟორიტარ აქციონერს, რომელსაც აქციათა დადგენილი პროცენტი აქვს საკუთრებაში, უფლებამოსილებას ანიჭებს, ფაქტობრივად, საზოგადოებიდან განდევნოს მინორიტარი აქციონერი. სწორედ ამ დროს, დღის წესრიგში დგება სავალდებულო მიყიდვისას სამართლიანი ფასის განსაზღვრისა და მინორიტარი აქციონერების უფლებების დაცვის საკითხი. აქციათა სავალდებულო მიყიდვის ნორმის მეწარმეთა შესახებ კანონში შემოღებას არც საქართველოში ჩაუვლია უხმაუროდ. 2006 წლისთვის სავალდებულო მიყიდვის შესახებ ნორმის მოქმედი რედაქციის არაკონსტიტუციურობის საფუძვლით, საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენიმე სარჩელი შევიდა, რასაც მოჰყვა კიდევ ნორმის **არაკონსტიტუციურად** ცნობა. თუმცაღა, სასამართლომ ცალსახად მიუთითა, რომ **არაკონსტიტუციური** და მიუღებელი იყო არა თავად აქციათა სავალდებულო მიყიდვის ინსტიტუტი, არამედ იმ დროისათვის კანონში არსებული ფორმულირება. მოგვიანებით, კერძოდ, 2008 წელს კანონში საკითხის ახლებური რეგულირების დამდგენი ნორმა შევიდა და სავალდებულო მიყიდვის კონცეფცია განსხვავებულად ჩამოყალიბდა. აქციათა სავალდებულო მიყიდვის, როგორც კონცეფციის შესახებ მსჯელობისას, 2 ძირითადი საკითხი წარმოიშობა – დასაშვებია თუ არა უმცირესობაში მყოფი აქციონერის საკუთრების უფლების იმგვარი შეზღუდვა, რომ მას ფაქტობრივად, მისი ნების გარეშე დავათმობინოთ საკუთრება და მეორე – თუ პირველ ეტაპს წარმატებით გავივლით და სავალდებულო მიყიდვის კონცეფციის მართებულების ეჭვს დავძლევთ, რა მექანიზმებით არის შესაძლებელი აქციათა სამართლიანი ფასის დადგენა. იურიდიულ ლიტერატურაში არაერთი მოსაზრება გამოითქმის იმის შესახებ, თუ რატომ არის გამართლებული **მინორიტარი** აქციონერების ე.წ. განდევნა. ძირითადი არგუმენტაციის მიხედვით, **მინორიტარი** აქციონერები, რომელთაც კომპანიის მართვის პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენა არ ძალუძთ მიდრეკილნი არიან კომპანიის მაჟორიტარი აქციონერებისა და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრებისკენ, რასაც საზოგადოება დაუსრულებელ და გაწელილ სასამართლო დავებამდე მიჰყავს. აღნიშნული კი, საბოლოო ჯამში, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს კომპანიაზე. რაც შეეხება აქციათა სამართლიანი ფასის დადგენის საკითხს, სწორედ ეს ნაწილი გახდა მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში აქციათა სავალდებულო მიყიდვის ნორმის თავდაპირველი რედაქციის კრიტიკის მთავარი მიზეზი. იმდროინდელი რედაქციით, ფასის განსასაზღვრად ექსპერტის მოწვევა ხდებოდა, ვისთან ურთიერთობასაც, ბუნებრივია, კვლავ მაჟორიტარი აქციონერები ამყარებდნენ, ამიტომაც სამართლიანი ფასის დადგენის მექანიზმი ბოლომდე გამართული არ იყო. მეწარმეთა შესახებ დღეს მოქმედი კანონის მიხედვით, აქციათა სავალდებულო მიყიდვის კონცეფცია შემდეგნაირად გამოიყურება:

- ✓ თუ აქციების შეძენის შედეგად, აქციონერს საკუთრებაში აქვს სააქციო საზოგადოების ხმების არანაკლებ 95 პროცენტისა, მაშინ ამ აქციონერს უფლება აქვს, სამართლიან ფასად გამოიყიდოს სხვა აქციონერთა აქციები.
- ✓ აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ **გადაწყვეტილება გამოაქვს სასამართლოს**, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. აქციათა გამოსყიდვის სამართლიან ფასსა და გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღს განსაზღვრავს სასამართლო, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით, აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებით.
- ✓ მყიდველი სასამართლოსთვის მიმართვამდე, არაუგვიანეს 1 თვისა, აქვეყნებს თავის განცხადებას აქციათა სავალდებულო მიყიდვის თაობაზე. ეს განცხადება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას აქციათა გამოსყიდვის მიზეზების/პირობების და პროცედურების შესახებ.
- ✓ აქციათა რეესტრის მწარმოებელი პირი – რეგისტრატორი სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღს ამ თარიღამდე, არაუგვიანეს 5 დღისა, ყველა ნომინალურ მფლობელს აცხადებს. გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღიდან აქციათა გამოსყიდვის პროცედურების დასრულებამდე წყდება ამ აქციებთან დაკავშირებული ოპერაციები, გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისა. რეგისტრატორი ადგენს ყველა რეგისტრირებული მესაკუთრის სიას გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღის მდგომარეობით (ამ სიაში მიეთითება მათი ვინაობა, მისამართები და მათ საკუთრებაში არსებულ აქციათა რაოდენობა) (გამოსყიდვის რეესტრი) და მყიდველის მიერ შესაბამის ქმედებათა განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მათ შორის, აქციათა გამოსასყიდი თანხის სრულად დეპონირების დამადასტურებელი დოკუმენტის) წარდგენის საფუძველზე ყველა აქციას მყიდველის სახელზე გადააფორმებს. რეგისტრატორის ხარჯებს ანაზღაურებს მყიდველი. მყიდველი ყველა დარჩენილი აქციის გამოსასყიდ თანხას განათავსებს დანარჩენ აქციონერთა სასარგებლოდ გახსნილ ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე კომერციულ ბანკში, ცენტრალურ დეპოზიტართან ან საბროკერო კომპანიასთან, რომელსაც მყიდველი გადასცემს გამოსყიდვის რეესტრს.

6.8 მეწარმე სუბიექტები მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით

6.8.1 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საქსტატის ბოლო პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია ითქვას, რომ იურიდიულ პირებს შორის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი სწორედ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სამართლებრივი ფორმით რეგისტრაციაა. აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ კანონის მიხედვით, შპს-ს პარტნიორები პასუხს არ აგებენ საზოგადოების ვალდებულებებისათვის, თუმცა როგორც ზემოთ აღინიშნა, თუ მითითებული პირები ბოროტად გამოიყენებენ საზოგადოების სამართლებრივ ფორმას, მათი ინდივიდუალური და პირადი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, როგორც მეწარმე სუბიექტის, მარეგულირებელმა ნორმებმა არსებითი ცვლილება განიცადეს. 2022 წლამდე მოქმედი მეწარმეთა შესახებ კანონის კერძო ნაწილში ამ მეწარმე სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი სულ 5 მუხლი იყო შემორჩენილი. ახალი კანონი კი, გარდა იმისა, რომ ზოგადი ნაწილით ბევრად დეტალურ მოწესრიგებას ადგენს ნებისმიერი საწარმოსთვის, უშუალოდ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას 27 მუხლს უთმობს. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, დადებითად უნდა შეფასდეს, რადგანაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, როგორც ყველაზე მოთხოვნადი მეწარმე სუბიექტის, ირგვლივ დავაც ყველაზე ხშირად მიმდინარეობს, ხოლო ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების სიმრავლე, ერთი მხრივ, სასამართლო დავების პრევენციასა და მეორე მხრივ, სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობასა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოება, რომლის **კაპიტალი დაყოფილია წილებად**, ხოლო ამ საზოგადოების ვალდებულებებისთვის პარტნიორების **პასუხისმგებლობა შეზღუდულია**. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება კრედიტორის წინაშე მთელი თავისი ქონებით აგებს პასუხს. თავის მხრივ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება პარტნიორთა ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებს.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილი არის უფლების საგანი, რომელიც განსაზღვრავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალში პირის მონაწილეობას. კაპიტალში პარტნიორის შენატანი სწორედ მისი წილის პროპორციულად განისაზღვრება. გამომდინარე იქიდან, რომ წილი ჩვეულებრივი ქონებრივი სიკეთეა, [A1] დღის წესრიგში ხშირად დგება წილის განკარგვის საკითხი. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, პარტნიორს შეუძლია **გასხვისოს ან უფლებრივად დატვირთოს თავისი წილი** თავად საზოგადოებისა და პარტნიორთა თანხმობის გარეშე. ამასთან, გადაწყვეტილება, რომელიც ზღუდავს, კრძალავს ან/და პარტნიორების ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების თანხმობაზე დამოკიდებულს ხდის პარტნიორის მიერ თავისი წილის გასხვისებას ან უფლებრივად დატვირთვას, ანდა ცვლილება შეაქვს მოქმედ შეზღუდვაში, აკრძალვაში ან წილის გასხვისებისთვის ან უფლებრივად დატვირთვისთვის საჭირო თანხმობის გაცემის წესში, მიიღება **მხოლოდ ყველა იმ პარტნიორის თანხმობით, რომელსაც აღნიშნული შეზღუდვა ან აკრძალვა ეხება**. ყურადსაღებია, რომ წილის გასხვისების და უფლებრივად დატვირთვის შესახებ შეთანხმება წერილობით უნდა გაფორმდეს. ამასთან, პარტნიორს ვალდებულება ეკისრება წილის გასხვისების ან უფლებრივად დატვირთვის შესახებ შეთანხმების გაფორმებისთანავე აცნობოს ამის თაობაზე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას. წილის გასხვისება ან უფლებრივად დატვირთვა ძალაში შედის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ წილის ახალი პარტნიორის სახელზე რეგისტრაციისთანავე. მნიშვნელოვანია, რომ წილის გასხვისების მომენტში, გასხვისებულ წილთან დაკავშირებული შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წინაშე სოლიდარულად აგებენ პასუხს წილის გამსხვისებელი და წილის შემძენი პარტნიორები, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, კანონი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის განთავსებული, იგივე საწესდებო კაპიტალის ქონის ვალდებულებას და არც მის მინიმალურ ოდენობას არ ადგენს. თუმცა შესაძლოა, აღნიშნულის შესახებ გადაწყვეტილება თავად საზოგადოებამ მიიღოს. ამდენად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას **შესაძლოა ჰქონდეს განთავსებული კაპიტალი**, რომელიც ეროვნულ ვალუტაში უნდა

იყოს გამოსახული და რომლის თავდაპირველი ოდენობაც სადამფუძნებლო შეთანხმებით უნდა განისაზღვროს. იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე წილები აქვს, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულების მქონე წილების ჯამს. ხოლო თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულების მქონე წილები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე წილების ჯამს. ამასთან, თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმქონე წილები, განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერი ოდენობით.

რაც შეეხება **შენატანს** შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, რაიმე შეტანაუნარიან ობიექტებთან მიმართებით შეზღუდვა დადგენილი არ არის (განსხვავებით სააქციო საზოგადოებისგან)¹⁵⁰.

პარტნიორს, რომელიც ვალდებულია, შეთანხმებული შენატანი განხორციელოს, შეუძლია შენატანი ფულადი ან არაფულადი სახით განხორციელოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არაფულადი შენატანი წესდებით არის აკრძალული. სიახლეს წარმოადგენს საერთო კრების უფლებამოსილება შენატანის განხორციელების ვალდებულებისგან პარტნიორის განთავისუფლების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შენატანის განხორციელება აუცილებელია კრედიტორთა მოთხოვნების ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. იმ შემთხვევაში, თუ შენატანის განხორციელების ვალდებულებისგან გათავისუფლება ნომინალური ღირებულების მქონე წილს ეხება, გათავისუფლება დასაშვებია მხოლოდ განთავსებული კაპიტალის შესაბამისად შემცირებით. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი არც შენატანის განხორციელების სავალდებულო ვადებს ადგენს და მიუთითებს, რომ შენატანი უნდა განხორციელდეს წესდებით ან პარტნიორთა შეთანხმებით დადგენილი წესით. შენატანის სრულად ან ნაწილობრივ განხორციელება წილების განთავსებისთანავე სავალდებულო არ არის. შენატანის განხორციელების ვადის თაობაზე შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში, შენატანი უნდა განხორციელდეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მოთხოვნიდან გონივრულ ვადაში, რომელიც განისაზღვრება ამ საზოგადოების საჭიროების, პარტნიორთა ქონებრივი მდგომარეობისა და შესასრულებელი ვალდებულების მოცულობის გათვალისწინებით. ამდენად, პარტნიორებს შეუძლიათ თავად განსაზღვრონ დადგენილი შენატანების განხორციელების ვადები და წესი.

მართვის ორგანოები

ხელმძღვანელი ორგანო

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას ხელმძღვანელობს და, მესამე პირებთან ურთიერთობაში, წარმოადგენს ხელმძღვანელი ორგანო, რომელიც შედგება ერთი ან რამდენიმე ხელმძღვანელი პირისგან. რამდენიმე ხელმძღვანელი პირის არსებობის შემ-

¹⁵⁰ თუმცა, თუკი პარტნიორები მიიღებენ გადაწყვეტილებას სავალდებულო დამატებითი შენატანის განხორციელების შესახებ, ეს შენატანი ფულადი ფორმით უნდა განხორციელდეს, ხოლო ნებაყოფლობითი დამატებითი შენატანი შესაძლოა არაფულადი ფორმითაც განხორციელდეს (მეწარმეთა შესახებ კანონის 140-ე მუხლი).

თხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი ნორმები სააქციო საზოგადოების ორგანოების შესახებ. ხელმძღვანელი პირი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, რომელიც ვალდებულია ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების განხორციელებისას პარტნიორთა გადანაცვეტილებას დაემორჩილოს. საზოგადოების ხელმძღვანელი პირის პარტნიორთა გადანაცვეტილებისადმი დამორჩილების კონცეფცია ყურადსაღები მახასიათებელია, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში მართვის ორგანოების ერთგვარ სუბორდინაციულ ხასიათს (განსხვავებით, სააქციო საზოგადოებისგან).

ხელმძღვანელი პირი უფლებამოსილია, გადანაცვეტილება მიიღოს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც, კანონის ან წესდების თანახმად, არ განეკუთვნება პარტნიორთა ან სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას. ამასთანავე, საერთო კრება უფლებამოსილია კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების $\frac{3}{4}$ -ის უმრავლესობით მიიღოს გადანაცვეტილება ნებისმიერ საკითხზე.

ხელმძღვანელ პირთან ურთიერთობის შინაარსი და მისი საქმიანობის ანაზღაურება განისაზღვრება ამ კანონითა და სასამსახურო ხელშეკრულებით, რომელსაც ხელმძღვანელ პირთან დებს საერთო კრება, ხოლო მართვის დუალისტური სისტემის შემთხვევაში — სამეთვალყურეო საბჭო. სასამსახურო ხელშეკრულების ბუნების შესახებ იხილეთ წინა თავები.

ხელმძღვანელი პირის გარდაცვალების, თანამდებობიდან გადადგომის ან მისი უფლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტის შემთხვევაში, პარტნიორებმა ახალი ხელმძღვანელი პირი 1 თვის ვადაში უნდა აირჩიონ.

საერთო კრება

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო, ხოლო წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში — სამეთვალყურეო საბჭო საერთო კრებას იწვევს წელიწადში ერთხელ მაინც, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეწარმეთა შესახებ კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, საერთო კრება გადანაცვეტილებას იღებს კრების ჩატარების გარეშე. პარტნიორს შეუძლია საერთო კრებაში მონაწილეობა მიიღოს პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება გაიცემა წერილობით, ერთ ან რამდენიმე საერთო კრებაზე წარმომადგენლობის ან გარკვეული ვადის განმავლობაში წარმომადგენლობის უფლებით.

საერთო კრება, რომელიც იხილავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობის წლიურ შედეგებს, მოიწვევა წლიური ბალანსის შედგენიდან 6 თვის ვადაში, თუ წესდებით უფრო მცირე ვადა არ არის გათვალისწინებული. კრება ტარდება ხელმძღვანელი ორგანოს, ხოლო წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში — სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებიდან და პარტნიორებისთვის მოსაწვევების გაგზავნიდან, სულ ცოტა, 14 დღის შემდეგ. თუმცა, წესდებით შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული ვადა. ამასთან, საერთო კრების ჩატარების ადგილი და დრო გაუმართლებლად არ უნდა ზღუდავდეს პარტნიორის საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლებას.

საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს საერთო კრების დღის წესრიგს. ამასთან, საწარმოს პარტნიორს უფლება აქვს, ხელმძღვანელ ორგანოს მოსთხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგის თითოეული საკითხის თაობაზე განმარტებების გაცემა და წარადგინოს თავისი მოთხოვნა/აზრი. თუ პარტნიორის მოთხოვნა

საერთო კრებამდე, სულ ცოტა, 3 დღით ადრე წერილობით იქნება წარდგენილი, იგი უნდა დაკმაყოფილდეს ან შეტანილი უნდა იქნეს დღის წესრიგში ერთ-ერთ საკითხად. პარტნიორს შეუძლია ამავე წესით მოითხოვოს დღის წესრიგში საკითხის შეტანა/დამატება. საერთო კრების დღის წესრიგის საკითხის თაობაზე განმარტებების გაცემაზე ან დღის წესრიგში საკითხის შეტანის მოთხოვნაზე უარის თქმა დასაშვებია მხოლოდ შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების არსებითი ინტერესების დასაცავად, რაც წერილობით უნდა იქნეს დასაბუთებული.

საერთო კრებაზე ხელმძღვანელი პირის სავალდებულო დასწრების შესახებ მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი არაფერს უთითებს. კანონის შესაბამისად, კრებაზე შეიძლება მოწვეულ იქნენ აგრეთვე შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი პირები, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და სხვა პირები. თუმცა, მთელ რიგ შემთხვევებში, ხელმძღვანელ პირს პროაქტიური მოქმედებების განხორციელების ვადლებულება ეკისრება, რაც თავის თავში, საერთო კრებაზე დასწრებასაც გულისხმობს.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი იცნობს რიგგარეშე კრების კონცეფციასაც. პარტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის უფლება აქვს/აქვთ ხელმძღვანელ ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს (არსებობის შემთხვევაში), ხოლო ხელმძღვანელი პირების არყოფნის შემთხვევაში (მოიპრება გარდაცვალება, თანამდებობიდან გადადგომა, მათი უფლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტა და სხვა) – პარტნიორს/პარტნიორებს, რომელიც/რომლებიც ფლობს/ფლობენ შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილების ან ხმის უფლების მქონე წილების, სულ მცირე, 5 პროცენტს.

წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პარტნიორთა გადაწყვეტილების მისაღებად საერთო კრების მოწვევა აუცილებელი არ არის. საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანო/პირი გადასაწყვეტი საკითხების შემცველ დღის წესრიგს და პარტნიორთა გადაწყვეტილების პროექტს უგზავნის პარტნიორებს მათ რეგისტრირებულ მისამართებზე, ხოლო წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – ელექტრონული ფორმით. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის ვადაში, პარტნიორი საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს წერილობით არ აცნობებს თავის თანხმობას პარტნიორთა გადაწყვეტილების პროექტზე, მიიჩნევა, რომ იგი ამ პროექტს არ ეთანხმება. პარტნიორთა გადაწყვეტილებას ხელს აწერს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანო და გადაწყვეტილების ასლებს, რომლებზეც მითითებულია გადაწყვეტილების მიღების თარიღი, უგზავნის პარტნიორებს ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან, არაუგვიანეს 5 დღისა.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი გვაცხადებს იმ საკითხების კატალოგს, რომელზეც გადაწყვეტილების მიღება საერთო კრების კომპეტენციას წარმოადგენს. კერძოდ, პარტნიორთა გადაწყვეტილების მიღება აუცილებელია შემდეგი საკითხების გადასაწყვეტად:

- ✓ ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება;
- ✓ შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ქონების პარტნიორთა შორის განაწილება;
- ✓ შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ საკუთარ კაპიტალში წილის შეძენა;
- ✓ წილებიდან ან წილების კლასებიდან გამომდინარე უფლებების ცვლილება;
- ✓ პარტნიორის გარიცხვა შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან;
- ✓ პარტნიორის გასვლა შემზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან;

- ✓ ხელმძღვანელი პირის თანამდებობაზე დანიშვნა, მასთან სასამსახურო ხელშეკრულების დადება და მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება;
- ✓ სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა კანონით არის გათვალისწინებული;
- ✓ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა, არჩევის ვადის განსაზღვრა, გათავისუფლება;
- ✓ დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშების დამტკიცება;
- ✓ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის საქმიანობის ანაზღაურების განსაზღვრა;
- ✓ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ან დირექტორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესში მონაწილეობა (მათ შორის, ამ პროცესისთვის წარმომადგენლის დანიშვნა);
- ✓ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების რეორგანიზაცია;
- ✓ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაშლა; შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმების/წესდების [A2] ცვლილების მიღება.

რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღების წესს, პარტნიორთა გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების ნახევარზე მეტი, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. პარტნიორის ხმების რაოდენობა გამოითვლება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალში ამ პარტნიორის წილის მიხედვით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმების/წესდების ცვლილება მიღებული უნდა იქნეს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით, თუ წესდებით ხმათა უფრო დიდი რაოდენობა არ არის გათვალისწინებული.

სამეთვალყურეო საბჭო

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის სამეთვალყურეო საბჭო სავალდებულო ორგანოს არ წარმოადგენს. სამეთვალყურეო საბჭო მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქმნება, თუ კანონი ან წესდება ითვალისწინებს მის არსებობას. სამეთვალყურეო საბჭოზე, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, შესაბამის შემთხვევაში, ვრცელდება მენარმეთა შესახებ კანონის ის მუხლები, რომლებიც სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს არეგულირებს. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზე ასევე ვრცელდება მენარმეთა შესახებ კანონის 51-ე (ზრუნვის მოვალეობა განსაკუთრებულ ვითარებაში) და 53-ე (კონკურენციის აკრძალვა) მუხლები, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

დივიდენდის განაწილება

საინტერესო და პრაქტიკულად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს დივიდენდის განაწილება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში. ახალი კანონის ამოქმედებამდე საქართველოს საერთო სასამართლოებს მყარად დადგენილი პრაქტიკა ჰქონდათ. რომლის მიხედვითაც [A3], სასამართლო არ იჭრებოდა საწარმოს კომპეტენციაში, გაენაწილებინა თუ არა დივიდენდი. მოსარჩელე პარტნიორები მიმართავდნენ სასამართლოს და მოითხოვდნენ საწარმოსთვის დივიდენდის გაცემის დავალდებულებას, რადგან უტყუარად მტკიცებოდა, რომ საწარმოს მოგება გააჩნდა. მიუხედავად ამისა, სასამართლო უარს ამ-

ბობდა ასეთი სარჩელების დაკმაყოფილებაზე და უთითებდა, რომ დივიდენდის განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება პარტნიორთა კრების კომპეტენციას მიეკუთვნებოდა. სასამართლოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლო დაევალებულებინა საწარმო, გაეცა დივიდენდი, თუ დივიდენდის განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიუხედავად, კონკრეტულ პარტნიორზე დივიდენდის გაცემა არ ხდებოდა.

რაც შეეხება მეწარმეთა შესახებ მოქმედ კანონს, დივიდენდის განაწილების შესახებ გადაწყვეტილება ამ კანონითაც პარტნიორთა საერთო კრების კომპეტენციას მიეკუთვნება. კერძოდ, პროცედურა ასეთია – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ფინანსური ანგარიშგების მონაცემების გათვალისწინებით ამზადებს წინადადებას შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ და მას პარტნიორებს წარუდგენს. ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია, პარტნიორებს დივიდენდის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორებზე განაწილების შესახებ წინადადებასთან ერთად წარუდგინოს განცხადება საზოგადოების გადახდისუნარიანობის შესახებ, რომლითაც დასტურდება, რომ დივიდენდის განაწილების დღიდან, მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში, ეს საზოგადოება შეძლებს ვადამოსული ვალდებულებების ჩვეულებრივი ან/და დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში შესრულებას. პარტნიორები იღებენ ხელმძღვანელი ორგანოს წინადადების შესაბამის, ან მისგან განსხვავებულ გადაწყვეტილებას დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ. დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ პარტნიორთა გადაწყვეტილებაში უნდა მიეთითოს დივიდენდის განაწილების თარიღიც. მნიშვნელოვანია, რომ დივიდენდის მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა იმ პირს, რომელიც დივიდენდის განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი იყო.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი ძველი კანონის მსგავსად დივიდენდის განაწილების ვადებსაც ადგენს. კერძოდ, დივიდენდი პარტნიორებზე უნდა განაწილდეს დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ პარტნიორთა გადაწყვეტილებაში მითითებული თარიღიდან წესდებით, ან ამ გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებიდან 9 თვეს. იმ შემთხვევაში, თუ დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილების შესახებ გადაწყვეტილებაში თარიღი მითითებული არ არის, დივიდენდის განაწილების თარიღად მიიჩნევა ამ გადაწყვეტილების მიღების თარიღი.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმოადგენს ისიც, რომ დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილება დაუშვებელია, თუ დიდია იმის ალბათობა, რომ ამის შედეგად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში ვერ შეძლებს ვადამოსული ვალდებულებების ჩვეულებრივი ან/და დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში შესრულებას. ასევე დაუშვებელია დივიდენდის პარტნიორებზე განაწილება, თუ ამის შედეგად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების აქტივები ვეღარ დაფარავს ვალდებულებებსა და განთავსებული კაპიტალის ოდენობას. დაუშვებელია აგრეთვე რეზერვების განაწილება, თუ ეს აკრძალულია კანონით ან წესდებით.

ყურადსაღებია საზოგადოებასა და მის პარტნიორს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმა. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით, პარტნიორს ან პარტნიორთან დაკავშირებულ პირს შეუძლია სახელშეკრულებო ურთიერთობა ჰქონდეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასთან (მათ შორის, იყოს ხელმძღვანელი პირი ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და მიიღოს ამ საზოგადოებისგან შესაბამისი

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე საზღაური), თუ ხელშეკრულების პირობები და ხელშეკრულებით დადგენილი საზღაური არსებითად შეესაბამება დამოუკიდებელ პირებს შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის პირობებს. აღნიშნული დანაწესი ეხმიანება საქართველოში დანერგილ მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც ხელფასის სახით ე.წ. „ფარული დივიდენდის“ გაცემას გულისხმობს.

ბემოთ აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პარტნიორი ვალდებულია დააბრუნოს მიღებული დივიდენდი/საზღაური, თუ მან იცოდა ან უნდა სცოდნოდა დივიდენდის განაწილების ან დივიდენდის/საზღაურის მიღების დაუშვებლობის შესახებ. ბემოთ აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ხელმძღვანელი პირი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებს სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას არ შეუძლია უარი თქვას ამ უფლების გამოყენებაზე.

6.8.2. სააქციო საზოგადოება

სააქციო საზოგადოება – ეს არის საზოგადოება, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, თავისი აქციები კაპიტალის ბაზარზე განათავსოს. ამ ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმასთან მიმართებით, მენარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი დეტალიზებული რეგულირებითა და იმპერატიული დანაწესებით გამოირჩევა. შესაბამისად, სანესდებო ავტონომიის ფარგლები სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებით, მკვეთრად დავიწროებულია. ამასთან, სააქციო საზოგადოება ერთადერთი სამეწარმეო საზოგადოებაა, რომლის რეგისტრაციისთვის კანონმდებლობა კონკრეტული ოდენობის განთავსებულ კაპიტალს მოითხოვს, კერძოდ, სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის უნდა შეადგენდეს, სულ მცირე, 100 000 ლარს. ამასთან, თუ სააქციო საზოგადოებას მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე აქციები აქვს, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულების მქონე აქციათა ჯამს. თუ სააქციო საზოგადოებას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულების მქონე აქციები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქონე აქციები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე აქციათა ჯამს. თუ სააქციო საზოგადოებას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმქონე აქციები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა შეადგენს, სულ მცირე, 100 000 ლარს.

სააქციო საზოგადოების მარეგულირებელ პირველივე მუხლში იკვეთება ამ ტიპის საზოგადოების ძირითადი ნიშან-თვისებები, კერძოდ,

- ✓ სააქციო საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოება, რომლის კაპიტალი დაყოფილია აქციებად.
- ✓ აქციონერი სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებს.
- ✓ სააქციო საზოგადოება კრედიტორის წინაშე მთელი თავისი ქონებით აგებს პასუხს.
- ✓ სააქციო საზოგადოება აქციონერთა ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებს.
- ✓ აქცია არის რეგისტრირებული, დემატერიალიზებული, სახელობითი ფასიანი ქაღალდი, რომელიც განსაზღვრავს სააქციო საზოგადოების კაპიტალში პირის მონაწილეობას.

სააქციო საზოგადოების კაპიტალი, პირველ ეტაპზე, აქციონერთა შენატანებით ივსება. მართალია, მეწარმეთა შესახებ კანონი უშვებს როგორც ფულად, ისე არაფულად შენატანს სააქციო საზოგადოებაში, თუმცა სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა არაფულადი შენატანის განხორციელების საგანი ვერ იქნება. რაც შეეხება შენატანის განხორციელების წესსა და ვადას, აღნიშნული განისაზღვრება კანონით ან/და წესდებით. თუ ეს ვადა დადგენილი არ არის, აქციონერმა შენატანი უნდა განახორციელოს სააქციო საზოგადოების მოთხოვნის შემდეგ, გონივრულ ვადაში. აქციის გასხვისების მომენტისთვის მასთან დაკავშირებული შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის გამსხვისებელი აქციონერი, შემძენთან ერთად, სააქციო საზოგადოების წინაშე სოლიდარულად აგებს პასუხს, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

სააქციო საზოგადოების დაფუძნებისას ან მისი კაპიტალის გაზრდისას აქციონერმა შენატანი უნდა განახორციელოს სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის ან მისი კაპიტალის გაზრდის მომენტიდან 5 წლის ვადაში, თუ წესდებით უფრო მცირე ვადა არ არის გათვალისწინებული.

განსხვავებით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისგან, სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის ან კაპიტალის გაზრდის მომენტისთვის აქციონერმა ფულადი შენატანი უნდა განახორციელოს შესაბამისი გამოშვებული აქციის ნომინალური ღირებულების, სულ მცირე, 25 პროცენტის ოდენობით, ხოლო ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში, განთავსებული კაპიტალის, სულ მცირე, 25 პროცენტის ოდენობით.

აქციონერის მიერ ფულადი ვალდებულების განხორციელების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, დაახლოებით იგივე შედეგი დგება, რაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის არის გათვალისწინებული. კერძოდ, თუკი აქციონერმა დაარღვია ფულადი შენატანის განხორციელების ვადა, ვადამოსულ განუხორციელებელ ფულად შენატანს ერიცხება წლიური პროცენტი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი პერიოდისთვის დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. სააქციო საზოგადოებამ დამატებით შეიძლება მოითხოვოს აღნიშნული ვადის დარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება. იგივე წესი ვრცელდება არაფულად შენატანზე. აქციონერის მიერ ფულადი შენატანის განხორციელების ვადის დარღვევისას სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს შეუძლია დაიწყოს აქციის ჩამორთმევის პროცესი. ამ შემთხვევაში, სააქციო საზოგადოება ვალდებულია, გააფრთხილოს აქციონერი აქციის ჩამორთმევის პროცესის დაწყების შესახებ და ფულადი შენატანის განხორციელებისთვის მისცეს მას დამატებითი ვადა, არანაკლებ 30 დღისა. იმ შემთხვევაში, თუ დამატებითი ვადაც უშედეგოდ გავა, ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ გაგზავნილი შეტყობინებით აქციონერი სააქციო საზოგადოების სასარგებლოდ კარგავს აქციას, განხორციელებულ შენატანს და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს. განუხორციელებელ შენატანთან დაკავშირებული სააქციო საზოგადოების მოთხოვნები ძალაში რჩება.

სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციამდე აქციონერების მიერ შერჩეულმა დამოუკიდებელმა აუდიტორმა ნებისმიერ არაფულად შენატანთან დაკავშირებით უნდა შეადგინოს ანგარიში, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებული ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე. დამოუკიდებელი აუდიტორი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი.

კანონმდებლობა სხვადასხვა კლასის აქციათა არსებობის შესაძლებლობას უშვებს. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, აქცია შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ან პრივილეგირებული. 1 ჩვეულებრივი აქცია საერთო კრებაზე 1 ხმის უფლებას უზრუნველ-

ყოფს. ხოლო პრივილეგირებული აქცია ხმის უფლებას არ უზრუნველყოფს, გარდა კანონით ან წესდებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთან, პრივილეგირებულ აქციათა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს განთავსებული აქციების რაოდენობის ნახევარს. პრივილეგირებული აქცია მის მფლობელს ანიჭებს წესდებით დადგენილ უპირატესობას დივიდენდის განაკვეთისა და მიღების რიგითობის მხრივ.

განსხვავებით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილისგან აქციის დარეგისტრირება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში არ ხდება. აქციათა რეგისტრაცია ხდება აქციათა რეესტრში. აქციათა რეესტრი, რომელშიც აღირიცხება აქციაზე საკუთრების უფლება, ინარმოება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი შესაბამისი წესებით. აქციათა რეესტრში აქციონერებისა და მათი უფლებების რეგისტრაციისთვის პასუხისმგებელია საქართველოს კანონმდებლობით ან/და წესდებით განსაზღვრული, აქციათა რეესტრის წარმოების უფლებამოსილების მქონე პირი. აქციაზე საკუთრების უფლება და მისგან გამომდინარე აქციონერის უფლებები წარმოიშობა, იცვლება და წყდება სწორედ აქციათა რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან ან ნომინალური მფლობელის აქციათა რეესტრში ჩანაწერში აღრიცხვის მომენტიდან, თუ, ამ ჩანაწერის შესაბამისად, აქცია ნომინალურ მფლობელობაშია გადაცემული.

აქციონერის აქციაზე საკუთრების უფლება დასტურდება აქციათა რეესტრში ჩანაწერით ან ნომინალური მფლობელის ჩანაწერით. აქციონერს უნდა მიეცეს აქციათა რეესტრიდან ამონაწერი ან ნომინალური მფლობელის ამონაწერი. აქციათა რეესტრიდან ამონაწერის გაცემისთვის პასუხისმგებელია სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო, ხოლო იმ შემთხვევებში, სადაც აქციათა რეესტრის წარმოება დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მიერ არის მოთხოვნილი – დამოუკიდებელი რეგისტრატორი. ნომინალური მფლობელის ამონაწერის გაცემისთვის პასუხისმგებელია თავად ნომინალური მფლობელი.

აქციათა რეესტრის დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით წარმოება სავალდებულოა იმ სააქციო საზოგადოებაში, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50-ზე მეტია. სააქციო საზოგადოებას, რომლის აქციონერთა ოდენობა 50-ს არ აღემატება, შეუძლია აქციათა რეესტრი აწარმოოს თავად ან დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, გარდა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმოსი, რომლის აქციათა რეესტრი დამოუკიდებელმა რეგისტრატორმა უნდა აწარმოოს.

მართვის ორგანოები

სააქციო საზოგადოების ორგანოებს წარმოადგენენ: საერთო კრება და ხელმძღვანელი ორგანო (მართვის მონიტორი სისტემის არჩევისას) ან საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭო და ხელმძღვანელი ორგანო (მართვის დუალისტური სისტემის არჩევისას). სააქციო საზოგადოებას, თავისი შეხედულების მიხედვით, შეიძლება ჰქონდეს მართვის დუალისტური ან მონიტორი სისტემა. დუალისტურია მართვის სისტემა, როდესაც სააქციო საზოგადოებას, საერთო კრებისა და ხელმძღვანელი ორგანოს გარდა, ჰყავს სამეთვალყურეო საბჭო. მონიტორია მართვის სისტემა, როდესაც სააქციო საზოგადოებას არ ჰყავს სამეთვალყურეო საბჭო. მართვის სისტემის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება სააქციო საზოგადოების დაფუძნებისას და აღინიშნება წესდებაში. მართვის სისტემის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს, თუ მის შეცვლას მხარს დაუჭერს საერთო კრება

,კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 3/4-ით. იმ შემთხვევაში, თუ სააქციო საზოგადოება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულ საწარმოს წარმოადგენს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საფონდო ბირჟაზე, ან თუ სააქციო საზოგადოება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ არის ლიცენზირებული, სავალდებულოა არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 21 წევრისგან შემდგარი სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა.

საერთო კრება

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი სააქციო საზოგადოების აქციონერთა კრების კომპეტენციის ჩამონათვალს გვაძლევს. კერძოდ, საერთო კრება გადაწყვეტილებებს იღებს ამ კანონითა და წესდებით საერთო კრების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე, მათ შორის:

- ✓ წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წესდების ახალი რედაქციის მიღების შესახებ;
- ✓ სააქციო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებაში გასათვალისწინებელ საკითხებზე;
- ✓ სააქციო საზოგადოების მართვის სისტემის (მონისტური ან დუალისტური) შეცვლის შესახებ;
- ✓ სააქციო საზოგადოების რეორგანიზაციის შესახებ;
- ✓ სააქციო საზოგადოების დაშლის, ლიკვიდაციის დანიშვნის, შუალედური და საბოლოო სალიკვიდაციო ბალანსების დამტკიცების შესახებ;
- ✓ სააქციო საზოგადოების მიერ აქციათა გამოსყიდვის ნებართვის გაცემის შესახებ;
- ✓ განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ;
- ✓ სამეთვალყურეო საბჭოს (მართვის დუალისტური სისტემის შემთხვევაში) ან ხელმძღვანელი ორგანოს (მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში) შემადგენლობის, წევრების რაოდენობის, მათი არჩევის, ვადამდე გამოწვევის, ანაზღაურების ოდენობისა და სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ;
- ✓ სააქციო საზოგადოების აუდიტის ანგარიშის დამტკიცებისა და აუდიტის განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ;
- ✓ ფინანსური ანგარიშის დამტკიცებისა და დივიდენდის განაწილების შესახებ;
- ✓ საერთო კრების მიმდინარეობის წესის დადგენისა და ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ;
- ✓ სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების და სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესში მონაწილეობის შესახებ, მათ შორის, აღნიშნული პროცესისთვის წარმომადგენლის დანიშვნის თაობაზე;
- ✓ თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სააქციო საზოგადოების მიერ იმ ქონების შეძენის, გასხვისების, გაცვლის (ერთმანეთთან დაკავშირებული გარიგებების) ან სხვაგვარად დატვირთვის შესახებ, რომლის ღირებულება სააქციო საზოგადოების

აქტივების საბალანსო ღირებულების ნახევარზე მეტს შეადგენს. გარდა ისეთი გარიგებისა, რომელიც ჩვეულებრივ საწარმოო საქმიანობას ეხება;

- ✓ აქციათა რაოდენობის, ნომინალური ღირებულების, კლასებისა და მათთან დაკავშირებული უფლებების განსაზღვრის შესახებ;
- ✓ აქციათა ნომინალური ღირებულების ცვლილების ან დამატებითი აქციების განთავსების შესახებ;
- ✓ ამ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ გარიგებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ;
- ✓ სხვა იურიდიული პირის დაფუძნების ან წილობრივი მონაწილეობის შესახებ;
- ✓ ხელმძღვანელ პირთა ანაზღაურების ფორმისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

მნიშვნელოვანია, რომ საერთო კრებას არ აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილებები იმ საკითხებზე, რომლებიც სხვა ორგანოების კომპეტენციას განეკუთვნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ორგანოები საერთო კრებას მათი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული საკითხის გადაწყვეტის თხოვნით მიმართავენ.

სააქციო საზოგადოებაში საერთო კრებას იწვევს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო. კანონი ან წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს აგრეთვე საერთო კრების სხვა პირების მიერ მოწვევას. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო არ ასრულებს თავის მოვალეობას და არ იწვევს საერთო კრებას, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, მოიწვიოს საერთო კრება. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით, რის თაობაზედაც დგება სხდომის ოქმი. სხდომის ოქმში უნდა აღინიშნოს, არის თუ არა საერთო კრება მოწვეული აქციონერთა ინიციატივით.

რაც შეეხება საერთო კრების მოწვევის წესს, საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებული ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე, სულ მცირე, 21 დღით ადრე. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება ასევე ქვეყნდება სააქციო საზოგადოების ვებგვერდზე (არსებობის შემთხვევაში). ყოველი მომდევნო საერთო კრება შეიძლება მოწვეულ იქნეს ზემოთ აღნიშნულ მინიმალურ ვადაზე ადრე, თუ საერთო კრება მოიწვევა პირველი საერთო კრების მოწვევისთვის მოთხოვნილი კვორუმის არარსებობის გამო პირველი საერთო კრება მოწვეულ იქნა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მის დღის წესრიგში დამატებული არ არის საკითხი. ამ შემთხვევაში, ბოლო საერთო კრებისა და მომდევნო საერთო კრების თარიღებს შორის, სულ მცირე, 10-დღიანი შუალედი უნდა იყოს.

ხელმძღვანელი ორგანო

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოსგან განსხვავებულია. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო თავისი ფუნქციების შესრულებისას ვალდებული არ არის, შეასრულოს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს, საერთო კრების ან ცალკეული აქციონერების მითითებები. კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია გადაწყვეტილებები სააქციო საზოგადოე-

ბის სამეთვალყურეო საბჭოს შეუთანხმოს. ამასთან, სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია, შეასრულოს საერთო კრებისა და სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები.

რაც შეეხება ხელმძღვანელი ორგანოს კომპეტენციას, ყველა საკითხი, რომლებიც კანონით ან წესდებით არ განეკუთვნება საერთო კრების ან სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას, განეკუთვნება სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს კომპეტენციას.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს წევრები სააქციო საზოგადოებას ერთობლივად ხელმძღვანელობენ. იგივე წესი მოქმედებს მართვის მონიტორ სისტემაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება 1 ხელმძღვანელ პირს აქვს გადაცემული. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით, თუ წესდებით ხმათა უფრო დიდი რაოდენობა არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, წესდებით ან კანონითა და წესდებით დადგენილ ფარგლებში სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს დებულებით, შეიძლება ისე განისაზღვროს ხელმძღვანელ პირებს შორის ფუნქციათა განაწილება და მათ მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების წესი, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს თითოეული ხელმძღვანელი პირისთვის მინიმალური აუცილებელი ფუნქციის შენარჩუნება.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირს არაუმეტეს 3 წლის ვადით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სამეთვალყურეო საბჭო. ხოლო მართვის მონიტორი სისტემის შემთხვევაში, მას თანამდებობაზე ნიშნავს სააქციო საზოგადოების საერთო კრება, ხელახლა დანიშვნის უფლებით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. პირის სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირად დანიშვნის შემდეგ სააქციო საზოგადოება მასთან დებს სამსახურებრივ [A4] ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა უნდა შეესაბამებოდეს პირის აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის ვადას. სასამსახურო [A5] ხელშეკრულებას სააქციო საზოგადოების სახელით დებს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო მართვის მონიტორი სისტემის შემთხვევაში — საერთო კრების თავმჯდომარე.

სამეთვალყურეო საბჭო

სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობის კონტროლს და დადგენილ ფარგლებში თანამშრომლობს მასთან სააქციო საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მომზადებისა და გადაწყვეტის პროცესში. მართვის მონიტორი სისტემის არსებობისას სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციას ასრულებს/ასრულებენ არააღმასრულებელი ხელმძღვანელი პირი/პირები. თუ ხელმძღვანელი ორგანო მხოლოდ აღმასრულებელი ხელმძღვანელი პირებისგან შედგება, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციას ასრულებს საერთო კრება. შესაბამის შემთხვევაში, გამოიყენება ამ კანონით დადგენილი ნორმები სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციის შესახებ.

რაც შეეხება სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს:

- ✓ სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს სააქციო საზოგადოების საქმიანობის ანგარიში;
- ✓ გამოითხოვოს, განიხილოს, შეამოწმოს და შეისწავლოს სააქციო საზოგადოების საქმიანი დოკუმენტაცია, მათ შორის, საბუღალტრო დოკუმენტაცია, სააქციო საზოგადოების ქონებრივი ობიექტები და სალარო; ამ მოქმედებების განხორციელება დაავალოს სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს ან მათ განსახორციელებლად მოიწვიოს ექსპერტები;
- ✓ შეამოწმოს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს წლიური ანგარიშები, წინადადებები მოგების განაწილების შესახებ, საქმიანობის ანგარიში და ამის თაობაზე მოახსენოს საერთო კრებას;
- ✓ წარმოადგინოს სააქციო საზოგადოება ხელმძღვანელ პირთან ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში;
- ✓ მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაასაჩივროს საერთო კრების გადაწყვეტილებები.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლება აქვს, გაეცნოს ხელმძღვანელი ორგანოს/ხელმძღვანელი პირის მიერ წარდგენილ ანგარიშებსა და ინფორმაციას. ამასთან, სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, მოიწვიოს საერთო კრება, თუ ამას მოითხოვს სააქციო საზოგადოების ინტერესები. წესდებით ან კანონითა და წესდებით დადგენილ ფარგლებში სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს დებულებით შეიძლება ისე განისაზღვროს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს შორის ფუნქციათა განაწილება და მათ მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების წესი, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრისთვის მინიმალური აუცილებელი ფუნქციის შენარჩუნება.

სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზე შესაბამის შემთხვევებში ვრცელდება მეწარმეთა შესახებ კანონის ის მუხლები, რომლებიც არეგულირებენ ბრუნვის მოვალეობას (50-ე მუხლი), განსაკუთრებულ ვითარებაში ბრუნვის მოვალეობას (51-ე მუხლი), კონკურენციის აკრძალვას (53-ე მუხლი) და ხელმძღვანელ პირთა სოლიდარული პასუხისმგებლობას (55-ე მუხლი).

რაც შეეხება სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებსა და მათი არჩევის წესს, მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო უნდა შედგებოდეს, სულ მცირე, 3 წევრისგან. წესდებით შეიძლება განისაზღვროს მის წევრთა მაქსიმალური რაოდენობა. ამასთან, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური პირი, ისე იურიდიული პირი. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ირჩევს საერთო კრება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით ან სამეთვალყურეო საბჭოში წევრის დელეგირებით, თუ კანონით ან წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

დივიდენდის გაცემა

სააქციო საზოგადოებაში დივიდენდის გაცემის წესთან მიმართებით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონით უზრუნველყოფილია გარკვეული ბალანსი დივიდენდის გაცემის პოლი-

ტიკის თავისუფლებასა და კანონისმიერ შეზღუდვას შორის. მოქმედი რეგულირების თანახმად, სააქციო საზოგადოება უფლებამოსილია შუალედური ან წლიური ფინანსური შედეგების მიხედვით, კანონით დადგენილი წესით მიიღოს განთავსებულ აქციებზე დივიდენდის სახით მოგების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც:

- ✓ დივიდენდის განაწილებამდე ან დივიდენდის განაწილების შედეგად სააქციო საზოგადოების ბოლო ფინანსურ ანგარიშგებაში აღნიშნული წმინდა აქტივის ოდენობა იქნება უფრო ნაკლები, ვიდრე განთავსებული კაპიტალის ოდენობა და კანონით ან წესდებით გათვალისწინებული იმ რეზერვების ოდენობა, რომელთა აქციონერებზე განაწილება დაუშვებელია;
- ✓ გასანაწილებელი დივიდენდის ოდენობა აღემატება ბოლო ფინანსურ ანგარიშგებაში აღნიშნულ, ხოლო შუალედური დივიდენდის შემთხვევაში — ბოლო ფინანსური ანგარიშგების შედგენის შემდეგ მიღებულ, სააქციო საზოგადოების წმინდა მოგებისთვის წინა წლების გაუნაწილებელი მოგებისა და თავისუფალი რეზერვებიდან გამოთავისუფლებული სახსრების დამატებით და წინა წლების დაუფარავი ბარალისა და კანონით ან წესდებით დადგენილ რეზერვებში გადასარიცხი თანხების გამოკლებით მიღებულ ოდენობაზე;
- ✓ დივიდენდის გადახდის დღისთვის ან დივიდენდის გადახდის შედეგად, სააქციო საზოგადოება გადახდისუუნარო გახდება ან გადახდისუუნარობის საშიშროების წინაშე დადგება.

დივიდენდი გადახდილი უნდა იქნეს ფულით, თუ დივიდენდის გადახდის შესახებ საერთო კრების გადაწყვეტილებით დივიდენდის სხვა ქონებით გაცემა დადგენილი არ არის. დივიდენდის გადახდის (მათ შორის, დივიდენდის მოცულობისა და თითოეული სახის აქციაზე დივიდენდის გაცემის ფორმის) შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება. დივიდენდის მოცულობა არ შეიძლება აღემატებოდეს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, ხოლო მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში — სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2/3-ის უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილებით რეკომენდებულ ოდენობას. დივიდენდის გაცემის ვადასა და წესს განსაზღვრავს წესდება ან საერთო კრება თავისი გადაწყვეტილებით. დივიდენდის გაცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო კრების მიერ დივიდენდის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 6 თვეს, თუ წესდებით ან საერთო კრების გადაწყვეტილებით დივიდენდის გაცემის უფრო მცირე ვადა არ არის დადგენილი. მნიშვნელოვანია, რომ აქციონერზე გაცემული დივიდენდი, რომელსაც ეს აქციონერი არ მიიღებს, დივიდენდის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 5 წლის შემდეგ უნდა გაუქმდეს და სააქციო საზოგადოებისთვის მისი მოთხოვნა დაუშვებელია. წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს დივიდენდის აქციასთან დაკავშირებული შენატანის განხორციელებული ნაწილის პროპორციულად განაწილებას.

6.8.3 კოოპერატივი

კოოპერატივი მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონით გათვალისწინებული სხვა სამეწარმეო საზოგადოებისგან არსებითად განსხვავებული საზოგადოებაა. მთავარი განმასხვავებელი კი ის არის, რომ მისი მიზანი უპირატესად მოგების მიღება კი არა, არამედ წევრთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაა. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, კოოპერატივი

არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული ან წევრთა ეკონომიკური თუ სოციალური საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი სამეწარმეო საზოგადოება, რომლის ამოცანაა მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და რომლის უპირატესი მიზანი არ არის მოგების მიღება. კოოპერატივი საკუთარი ვალდებულებებისთვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს მხოლოდ თავისი ქონებით. კანონი 9 სახის კოოპერატივის დაფუძნების საშუალებას იძლევა, ესენია:

- ✓ ნედლეულის მომპოვებელი კოოპერატივი, რომელიც ნედლეულს საკუთარი წევრებისთვის მოიპოვებს;
- ✓ სასოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივად გამსაღებელი კოოპერატივი;
- ✓ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი და სხვადასხვა საგნის დამამზადებელი და ერთობლივი ხარჯებით მათი რეალიზაციის განმახორციელებელი კოოპერატივი (სასოფლო-სამეურნეო და საწარმოო კოოპერატივი);
- ✓ მასობრივი მოხმარების საქონლის საბითუმო ვაჭრობის წესით შემძენი და საცალო ვაჭრობით მათი რეალიზაციის განმახორციელებელი კოოპერატივი;
- ✓ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის ან სარეწისთვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების შემძენი, მწარმოებელი ან მათი ერთობლივად გამოყენებული კოოპერატივი;
- ✓ სასოფლო-საკრედიტო კოოპერატივი;
- ✓ სამომხმარებლო (მრავალდარგოვანი) კოოპერატივი, რომლის სამართლებრივი, ეკონომიკური და სოციალური საფუძვლები რეგულირდება „სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით;
- ✓ არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი;
- ✓ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომლის სამართლებრივი, ეკონომიკური და სოციალური საფუძვლები რეგულირდება ამ კანონითა და „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

კოოპერატივის დაფუძნება შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. განსხვავებით სააქციო საზოგადოებისგან და შემლუღული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისგან, კოოპერატივის დასაფუძნებლად აუცილებელია, სულ მცირე, 5 დამფუძნებელი. განსხვავებით სააქციო საზოგადოებისგან კოოპერატივის რეგისტრაციისთვის სავალდებულო არ არის განთავსებული კაპიტალის ქონა, თუმცა წესდებით შეიძლება განისაზღვროს კოოპერატივის განთავსებული კაპიტალიც.

სააქციო საზოგადოების მსგავსად კოოპერატივის რეესტრს არ აწარმოებს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრი. კოოპერატივის ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია, თავად აწარმოოს კოოპერატივის წევრთა რეესტრი, რომელშიც შეტანილ იქნება კოოპერატივის თითოეული წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, აგრეთვე მისი პაის ოდენობა და კატეგორია. კოოპერატივის წევრთა რეესტრი კოოპერატივის ყველა წევრისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კოოპერატივის ვებგვერდზე, თუ კოოპერატივს აქვს ვებგვერდი. ამ ვალდებულების შესრუ-

ლება ეკისრება ხელმძღვანელ ორგანოს. ამასთან, კოოპერატივში წევრის მიღება, კოოპერატივიდან წევრის გასვლა, პაის შეცვლა ან ახალი პაის შეძენა იურიდიულ ძალას იძენს მხოლოდ კოოპერატივის წევრთა რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.

კოოპერატივის წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სხვადასხვა კატეგორიის პაის. თუმცა, ერთი და იმავე კატეგორიის პაის მფლობელებს ერთნაირი უფლებები და მოვალეობები აქვთ. კოოპერატივის წესდების მიხედვით, პაის გასხვისება შეიძლება დამოკიდებული იყოს ხელმძღვანელი ორგანოს თანხმობაზე.

კოოპერატივის წევრი კოოპერატივის საქმიანობაში ძირითადად მონაწილეობას კოოპერატივის **საერთო კრების** მეშვეობით იღებს. კოოპერატივის წევრს უფლება აქვს, პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით მიიღოს მონაწილეობა საერთო კრების მუშაობაში და განახორციელოს თავისი ხმის უფლება. ამასთან, ხმის უფლება არ შეიძლება გამოიყენოს იმ პირმა, რომლის საკითხსაც იხილავს საერთო კრება.

რაც შეეხება საერთო კრების მოწვევის წესს, საერთო კრება, გარდა ამ კანონითა და წესდებით სპეციალურად გათვალისწინებული შემთხვევებისა, მოწვეული უნდა იქნეს წლიურად ერთხელ მაინც. ამასთან, პარტნიორთა წლიური კრება მოწვეული უნდა იქნეს წლიური ბალანსის შედგენიდან 6 თვის ვადაში. საერთო კრებას იწვევს კოოპერატივის ხელმძღვანელი ორგანო, თუ კანონით ან წესდებით საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება სხვა პირსაც არ აქვს მინიჭებული. საერთო კრების მოწვევა ხელმძღვანელი ორგანოს მოვალეობაა. მნიშვნელოვანია, რომ საერთო კრება დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მოწვეული, თუ კოოპერატივის წევრთა 10 პროცენტი ან წესდებით გათვალისწინებული კოოპერატივის წევრთა სხვა რაოდენობა კონკრეტული მიზნის მითითებით წერილობით მოითხოვს საერთო კრების მოწვევას. იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრების მოწვევის თაობაზე კოოპერატივის წევრთა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, სასამართლოს შეუძლია განმცხადებელ კოოპერატივის წევრებს მიანიჭოს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება.

პარტნიორთა კრების კომპეტენციას მეწარმეთა შესახებ კანონის 2 ნორმა განსაზღვრავს. პარტნიორთა წლიური კრება გადაწყვეტილებებს იღებს შემდეგ საკითხებზე:

- ✓ წლიური ანგარიშის დამტკიცება;
- ✓ კოოპერატივის ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის მოწონება;
- ✓ წლიური მოგების გამოყენება ან წლიური ბარალის დაფარვა.

ხოლო საერთო კრების ექსკლუზიურ კომპეტენციას განეკუთვნება გადაწყვეტილებების ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

- ✓ კოოპერატივის წესდებაში ცვლილების შეტანა;
- ✓ კოოპერატივის იურიდიული მისამართის შეცვლა;
- ✓ კოოპერატივის საფირმო სახელწოდების შეცვლა;
- ✓ პაის გაზრდა;
- ✓ დამატებითი შენატანის განხორციელების ვალდებულების შემოღება ან გაფართოება შესაბამისი პაის მფლობელის თანხმობით;

- ✓ კოოპერატივის ინვესტორი წევრის მიღება ან მისი ხმის უფლების განსაზღვრა;
- ✓ რამდენიმე ხმის უფლების დაწესება ან გაზრდა;
- ✓ პაის დაყოფა.

იმ შემთხვევაში, თუ კოოპერატივის წევრთა რაოდენობა 500-ზე მეტია, საერთო კრების ნაცვლად მოწვეულ იქნება წარმომადგენელთა კრება, ხოლო თუ კოოპერატივის წევრთა რაოდენობა 200-ზე მეტია, წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ საერთო კრების ნაცვლად წარმომადგენელთა კრება ჩატარდეს. წარმომადგენელად შეიძლება არჩეულ იქნეს ნებისმიერი ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც არის კოოპერატივის წევრი, გარდა კოოპერატივის ხელმძღვანელი პირისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრისა. მოქმედი რეგულაციის თანახმად, წარმომადგენელთა კრება შედგება, სულ მცირე, 50 წარმომადგენლისგან, რომლებსაც კოოპერატივის წევრები ირჩევენ. წარმომადგენელს არ აქვს თავისი უფლებამოსილების სხვა პირისთვის გადაცემის უფლება. წარმომადგენელი აირჩევა საყოველთაო, პირდაპირი, თანასწორი არჩევნების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით. ამასთან, პირი წარმომადგენლად არ შეიძლება აირჩეს 4 წელზე მეტი ვადით.

საწარმოს მართვის სისტემასთან მიმართებით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი კოოპერატივს არჩევანის საშუალებას ანიჭებს. კოოპერატივს შეიძლება ჰქონდეს მართვის როგორც მონისტური, ისე დუალისტური სისტემა. კოოპერატივის მართვის დუალისტური სისტემის შემთხვევაში, ხელმძღვანელობისა და კონტროლის ფუნქციები განაწილებულია ხელმძღვანელ ორგანოსა და სამეთვალყურეო საბჭოს შორის. წესდებაში უნდა აღინიშნოს კოოპერატივის მართვის სისტემის არჩევის შესახებ. თუ წესდებაში არ არის აღნიშნული კოოპერატივის მართვის სისტემის არჩევის შესახებ, ივარაუდება, რომ გამოიყენება კოოპერატივის მართვის დუალისტური სისტემა.

კოოპერატივის **სამეთვალყურეო საბჭო** შედგება საერთო კრების მიერ კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით არჩეული, არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 15 წევრისგან. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება წესდებით. კოოპერატივის სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს კოოპერატივის ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობის კონტროლს ამ კანონითა და წესდებით დადგენილი წესებისა და პირობების დაცვით. სამეთვალყურეო საბჭო იღებს ინფორმაციას კოოპერატივის საქმეების მიმდინარეობის შესახებ. მას შეუძლია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს ხელმძღვანელ ორგანოს/ხელმძღვანელ პირს ანგარიში და უშუალოდ ან თავის მიერ განსაზღვრული პირების მეშვეობით, შეამოწმოს კოოპერატივის დოკუმენტაცია. სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა შეამოწმოს წლიური ბალანსი, კოოპერატივის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში, წინადადებები წლიური მოგების განაწილების შესახებ და ამ შემოწმების შედეგები უნდა მოახსენოს პარტნიორთა კრებას წლიური ბალანსის დამტკიცებამდე. სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა ფუნქციები შეიძლება განისაზღვროს წესდებით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვს თავისი ფუნქციების სხვა პირისთვის გადაბარების უფლება.

კოოპერატივის **ხელმძღვანელი ორგანო** შედგება არანაკლებ 2 წევრისგან, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. კოოპერატივის ხელმძღვანელ პირს, არაუმეტეს 3 წლის ვადით, ირჩევს საერთო კრება. ამასთან, ხელმძღვანელი პირი ნებისმიერ დროს შეიძლება იქნეს გამოწვეული ხელმძღვანელი ორგანოს წევრობიდან, თუ ამ გადაწყვეტილებას საერთო კრების მონაწილეთა 2/3 დაუჭერს მხარს.

რაც შეეხება **მოგების განაწილებას**, წლიური ანგარიშის დამტკიცებისას საერთო კრება იღებს გადაწყვეტილებას სამეურნეო წელს კოოპერატივის მოგების ან ბარალის კოოპერატივის წევრებისთვის განაწილების შესახებ. პირველ სამეურნეო წელს მოგება ან ბარალი ნაწილდება კოოპერატივის წევრების მიერ განხორციელებული შენატანების პროპორციულად, ხოლო ყოველ მომდევნო სამეურნეო წელს – მოგების მიმატებითა და ბარალის ჩამოწერით, წინა სამეურნეო წლის ბოლოს არსებული პაის საერთო თანხის პროპორციულად. ამასთან, წესდებამ შეიძლება გაითვალისწინოს კოოპერატივის მოგებისა და ბარალის განაწილების სხვა წესებიც.

6.8.4 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ამხანაგური ტიპის, პერსონიფიცირებული საზოგადოებაა. სამართლებრივი დეფინიციის დამდგენ ნორმაში მოცემულია ამ ტიპის საზოგადოების მაკვალიფიცირებელი ნიშან-თვისებები. კერძოდ, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოება, რომლის პარტნიორები ერთობლივად, **ერთიანი საფირმო სახელწოდებით** ახორციელებენ სამეწარმეო საქმიანობას და ამ საზოგადოების ვალდებულებებისთვის **კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეები**. ამასთან კანონით დადგენილია, რომ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას უნდა ჰყავდეს, სულ მცირე, 2 პარტნიორი. ერთ-ერთი უმთავრესი განმასხვავებელი ნიშანი კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებსა და სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას შორის სწორედ საზოგადოების შეუზღუდავ პასუხისმგებლობას უკავშირდება. ამიტომაც ამ ტიპის საზოგადოების დაფუძნება საქართველოში შედარებით ნაკლები ინტენსივობით ხდება.

მეწარმეთა შესახებ კანონი სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის შენატანის განხორციელების ვალდებულებას არ ადგენს. თუმცა თუკი პარტნიორი წესდების მიხედვით იკისრებს შენატანის განხორციელების ვალდებულებას, ამ ვალდებულების წესდებით განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში დანარჩენ პარტნიორებს შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება შენატანის განხორციელების ვალდებულების დამრღვევი პარტნიორის სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან გარიცხვის შესახებ, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ან სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას მხოლოდ 2 პარტნიორი ჰყავს. თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას მხოლოდ 2 პარტნიორი ჰყავს, შენატანის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შეიძლება დაიშალოს მეწარმეთა შესახებ კანონით დადგენილი წესით.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორს უფლება აქვს, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახელით მოითხოვოს სხვა პარტნიორის მიერ ნაკისრი შენატანის განხორციელების ვალდებულების შესრულება და ამ მიზნით, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სასამართლოში წარმოადგინოს. საზოგადოების სახელით სასამართლოსთვის სარჩელით მიმართვის უფლება პარტნიორს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს, თუ ამის შესახებ შენატანის განხორციელების ვალდებულების დამრღვევი პარტნიორი წერილობით იქნა გაფრთხილებული და მან გაფრთხილებიდან 1 თვის ვადაში არ შეასრულა აღნიშნული ვალდებულება.

მესამე პირებთან ურთიერთობაში სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წარმომადგენლობის უფლებამოსილება აქვს ყველა პარტნიორს.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების **ხელმძღვანელობის უფლება** აქვს ყველა პარტნიორს. პარტნიორი, რომელიც სარგებლობს ამ უფლებით და არ არის ჩამოცილებული ხელმძღვანელობით საქმიანობას, ვალდებულია განახორციელოს აღნიშნული საქმიანობა. პარტნიორმა არ უნდა განახორციელოს თავისი ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე ისეთი ქმედება, რომელსაც ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მეორე სხვა პარტნიორი ეწინააღმდეგება. იმ შემთხვევაში, თუ წესდებით ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება ერთ ან რამდენიმე პარტნიორს აქვს მინიჭებული, სხვა პარტნიორები ხელმძღვანელობით საქმიანობას არ ახორციელებენ. ამასთან, დაუშვებელია ყველა პარტნიორის ხელმძღვანელობითი საქმიანობისგან სრულად ჩამოცილება. იმ შემთხვევაში, თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი იურიდიული პირია, ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების განხორციელება მის ხელმძღვანელს/ხელმძღვანელებს ეკისრება/ეკისრებათ.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორს, საზოგადოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, უფლებათა საკმაოდ დიდი სპექტრი აქვს, მიუხედავად იმისა, მონაწილეობს თუ არა ის საზოგადოების მართვაში. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით, ყველა პარტნიორს, მათ შორის, იმ პარტნიორს, რომელიც სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელობაში არ მონაწილეობს, უფლება აქვს, მიიღოს ინფორმაცია სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობის შესახებ და გაეცნოს მის საქმიან დოკუმენტაციას. ეს უფლება არ შეიძლება შეიზღუდოს. ასევე, ყველა პარტნიორს, მათ შორის, იმ პარტნიორს, რომელიც სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელობაში არ მონაწილეობს, უფლება აქვს, მოსთხოვოს სხვა პარტნიორებს სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიმართ არსებული ვალდებულებების შესრულება და ამის თაობაზე სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახელით წარადგინოს სარჩელი.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის, როგორც პერსონიფიცირებული საზოგადოებისთვის, დამახასიათებელია ნებისმიერი პარტნიორისთვის კრების მოწვევის შესაძლებლობის მინიჭება. მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, პარტნიორს შეუძლია 1-კვირიანი ვადის დაცვით მოიწვიოს სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საერთო კრება ყველა სხვა პარტნიორისთვის მოსაწვევის დაზღვეული წერილით ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნით. მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს **საერთო კრების** დღის წესრიგის პროექტს. მოსაწვევის მიღებიდან 3 დღის ვადაში პარტნიორებს შეუძლიათ მოითხოვონ საერთო კრების დღის წესრიგში დამატებების შეტანა. ეს მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. ამასთან, საერთო კრებაზე პარტნიორები საკუთარი შემადგენლობიდან, კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით ირჩევენ საერთო კრების თავმჯდომარეს. საერთო კრებაზე ყოველ პარტნიორს აქვს 1 ხმა.

რაც შეეხება სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში **მოგების განაწილებას**, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, პარტნიორს უფლება აქვს, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წლიური მოგებიდან, რომელიც სამეურნეო წლის ბოლოს არის დადგენილი, მოითხოვოს დივიდენდი სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალში მისი წილის შესაბამისი თანხის 4 პროცენტის ოდენობით. თუ წლიური მოგების თანხა საკმარისი არ არის, დივიდენდის დაანგარიშების პროცენტი შესაბამისად მცირდება. ამასთან, დივიდენდის დაანგარიშებისას გათვალისწინებულია პარტნიორის მიერ სამეურნეო წლის განმავლობაში განხორციელებული შენატანი მისი განხორციელე-

ბიდან სამეურნეო წლის ბოლომდე დარჩენილი დროის პროპორციულად. თუ პარტნიორმა სამეურნეო წლის განმავლობაში გახარჯა ფული სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალში მისი წილიდან, გახარჯული ფული/თანხა გათვალისწინებულ იქნება გახარჯვამდე გასული დროის პროპორციულად. ამასთან, წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მოგების ან ზარალის განაწილების ზემოთ აღნიშნულისგან განსხვავებულ წესს.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორს შეუძლია, ყველა სხვა პარტნიორის წინასწარი თანხმობის შემთხვევაში, გაასხვისოს თავისი წილი, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, პარტნიორის მიერ წილის გასხვისებისთვის საჭიროა წერილობითი ხელშეკრულება.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის/გარიცხვის შემთხვევაში, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში მისი წილი დაემატება სხვა პარტნიორების წილებს ამ წილების პროპორციულად. ასევე პარტნიორის გარდაცვალების შემთხვევაშიც, მისი წილი დაემატება სხვა პარტნიორების წილებს.

6.8.5 კომანდიტური საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოება, თავისი ბუნებით, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მონათესავე სამეწარმეო საზოგადოებას წარმოადგენს, თუმცა განსხვავებით სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისგან, კომანდიტურ საზოგადოებას გარდა პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორისა, აუცილებლად უნდა ჰყავდეს მინიმუმ ერთ პარტნიორი, რომლის პასუხისმგებლობაც მის მიერ შეტანილი საგარანტიო თანხით არის შეზღუდული. ამიტომ ხშირად საკორპორაციო სამართლებრივ ლიტერატურაში მას ჰიბრიდული ტიპი საზოგადოებასაც უწოდებენ. ლეგალური დეფინიციის თანახმად, კომანდიტური საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოება, რომლის პარტნიორები ერთობლივად, ერთიანი საფირმო სახელწოდებით ახორციელებენ სამეწარმეო საქმიანობას და რომელთაგან, სულ მცირე, 1 პარტნიორის პასუხისმგებლობა კომანდიტური საზოგადოების კრედიტორების წინაშე შეზღუდულია შესაბამისი საგარანტიო თანხის ოდენობით (კომანდიტი), ხოლო სხვა პარტნიორი/პარტნიორები კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს/აგებენ უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეები (კომპლემენტარი). იმ შემთხვევაში, თუ საგარანტიო თანხა კომანდიტის მიერ სრულად არ არის შეტანილი, კომანდიტი კომანდიტური საზოგადოების კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს მის მიერ განუხორციელებელი შენატანის ოდენობითაც. ამასთან, კომანდიტის საგარანტიო თანხა კომანდიტური საზოგადოების კრედიტორების მიმართ განისაზღვრება რეესტრში მითითებული საგარანტიო თანხის ოდენობით. მნიშვნელოვანია, რომ რეესტრში მითითებული საგარანტიო თანხის არარეგისტრირებულ მომატებას კრედიტორები შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაეყრდნონ, თუ მომატება საქმიან ურთიერთობებში დამკვიდრებული წესით გახდება ცნობილი ან კომანდიტური საზოგადოება ამის შესახებ კრედიტორებს სხვა გზით შეატყობინებს.

გამომდინარე იქიდან, რომ კომანდიტური საზოგადოება მთელ რიგ ასპექტებში სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას ემსგავსება, კომანდიტური საზოგადოების მიმართ ამ კანონის ზოგადი ნაწილით დადგენილ წესებთან ერთად გამოიყენება სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მომწესრიგებელი ნორმები, თუ მეწარმეთა შესახებ კანონის კომანდიტური საზოგადოების მომწესრიგებელი თავით [A6] სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

კომანდიტური საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მარეგულირებელი წესები ვრცელდება. ამდენად, კომპლემენტარებს აქვთ ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება, ხოლო კომანდიტებს არ გააჩნიათ ეს უფლებამოსილება. ამასთან, კომანდიტს არ შეუძლია იმოქმედოს კომანდიტური საზოგადოების ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში, კომპლემენტარების მიერ განხორციელებული ხელმძღვანელობითი საქმიანობის საზღვარგარეთ. თუ კომპლემენტარების მოქმედება სცილდება კომანდიტური საზოგადოების ჩვეულებრივ სამეწარმეო საქმიანობას, საჭიროა საერთო კრების გადაწყვეტილება, რომლის მიღებაში კომანდიტებიც მონაწილეობენ. იმ შემთხვევაში, თუ კომანდიტს ხელშეკრულებით მინიჭებული აქვს იურიდიული მნიშვნელობის მოქმედების განხორციელების უფლებამოსილება, იგი კომანდიტური საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებს, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო. კომანდიტის მიერ წილის გასხვისების შემთხვევაში ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება წილის შემძენზე არ გადადის.

წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას რაც შეეხება, მესამე პირებთან ურთიერთობაში კომანდიტურ საზოგადოებას წარმომადგენენ კომპლემენტარები, თუ წესდებით კომპლემენტარს წარმომადგენლობის უფლებამოსილება შეზღუდული არ აქვს. ამასთან, კომანდიტური საზოგადოების წარმომადგენლობის უფლებამოსილება კომანდიტს მხოლოდ იმ მინდობილობის საფუძველზე აქვს, რომელსაც კომპლემენტარები გასცემენ.

კომანდიტის მიერ მოგების მიღება, რა თქმა უნდა, მეწარმეთა შესახებ კანონით უზრუნველყოფილია, თუმცა კომანდიტმა კუთვნილი მოგება შეიძლება მიიღოს მხოლოდ თავისი წილის პროპორციულად. მას არ შეუძლია მოითხოვოს ეს მოგება, ვიდრე მისი შენატანი წესდებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლებია. ამასთან, კომანდიტი ვალდებული არ არის, დააბრუნოს ის თანხა, რომელსაც იგი კეთილსინდისიერად და სათანადოდ შედგენილი ბალანსის საფუძველზე მოგების სახით მიიღებს.

კომანდიტის კუთვნილი წილი კომანდიტურ საზოგადოებაში ჩვეულებრივი ქონებრივი სიკეთეა. ამდენად, მას შეუძლია თავისი წილი გაასხვისოს ან მემკვიდრეობით გადასცეს სხვა პარტნიორების თანხმობის გარეშე, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, კომანდიტის მიერ წილის გასხვისებისთვის საჭიროა წერილობითი ხელშეკრულება.

6.8.6. ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება

ერთი პირის საწარმოს ცნება პირველად მეწარმეთა შესახებ კანონში 2017 წელს შემოვიდა. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი მას ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოებას უწოდებს და უთითებს, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ან სააქციო საზოგადოება შეიძლება დააფუძნოს ერთმა პირმა. ამასთან, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის შემდეგ ყველა წილის/აქციის ერთი პარტნიორის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში ეს სამეწარმეო საზოგადოება ხდება ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება. ამის შესახებ ინფორმაცია და პარტნიორის საიდენტიფიკაციო მონაცემები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში უნდა აისახოს რეესტრში, ხოლო სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში – აქციათა რეესტრში და საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.

იმ შემთხვევაში თუ სამეწარმეო საზოგადოებას ერთადერთი პარტნიორი ჰყავს, საერ-

თო კრების უფლებამოსილებას ის ახორციელებს, ხოლო ამ უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება წერილობით ფორმდება.

ყურადსაღებია, რომ სამეწარმეო საზოგადოებასა და მის ერთადერთ პარტნიორს შორის ხელშეკრულება აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა დაიდოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში იდება.

6.8.7 ძირითადი მეწარმე სუბიექტები ანგლო-ამერიკულ და კონტინენტურ ევროპის ქვეყნებში

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ბაზარზე არაერთი მეწარმე სუბიექტი ოპერირებს. იმისდა მიხედვით ქვეყანა რომელ სამართლებრივ სისტემას მეკუთვნება ვარირებს ის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებიც, რომლის ქვეშაც ბიზნესის წარმოებაა შესაძლებელი. შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი სისტემის მიზანი ერთია – უზრუნველყოს სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისთვის ოპტიმალური ორგანიზაციული ფორმების მრავალფეროვნება, რათა საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე დამფუძნებელმა პირებმა მათთვის სასურველი ინკორპორაციის ფორმის შერჩევა შეძლონ. მთავარი დაყოფა, რაც, ალბათ, ყველა ქვეყნის სამეწარმეო სამართლისთვის ნაცბობია, მოგებაზე ორიენტირებული იურიდიული პირების კორპორაციულ და ამხანაგური ტიპის საზოგადოებებად გრადირებაა. ამხანაგური ტიპის საზოგადოების პარტნიორების პასუხისმგებლობა, საწარმოსგან გამოცალკევებული არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოების ვალდებულებებისთვის მისი პარტნიორები თავიანთი ქონებითაც აგებენ პასუხს. რაც შეეხება კორპორაციულ მეწარმე სუბიექტებს, აქ პასუხისმგებლობა თავად საწარმოს ქონებითაა შემოფარგლული და საზოგადოების ვალდებულებებისთვის მისი დამფუძნებელი, როგორც წესი, პასუხს არ აგებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესის წარმოებისთვის უმრავლეს შემთხვევაში კორპორაციული ტიპის საზოგადოებების ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმებს ვიყენებთ, შევხვით მეწარმე სუბიექტების იმ ტიპებს, რასაც ძირითადი სამართლებრივი სისტემების წამყვანი ქვეყნების კანონმდებლობა ადგენს.

აშშ

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მსხვილი და ფართომასშტაბიანი მეწარმე სუბიექტი კორპორაციაა. საზოგადოება, რომელსაც საკმაოდ კომპლექსური მართვის სისტემა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ორგანოები ჰყავს. აქციონერები, როგორც წესი, კომპანიის ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებენ. აშშ-ს სამართალში ჩვენ ვერ ვხდებით შემღრული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას ქართული საკორპორაციო სამართლებრივი გაგებით. კორპორაციები აქ დაყოფილია **ღია (Publicly held corporation) და დახურულ კორპორაციებად (Closely held corporation)**. აშშ-ს საკორპორაციო სამართალში გვხვდება ე.წ. შპს (Limited Liability Company), თუმცა ქართული შპს-სგან ის მკვეთრად განსხვავდება, რამეთუ იურიდიულ პირს საერთოდ არ წარმოადგენს. ღია და დახურული კორპორაციები ერთმანეთისგან პარტნიორთა რაოდენობით, მართვის სტილითა და აქციების საჯარო ვაჭრობაში მონაწილეობის კრიტერიუმით განსხვავდებიან. ბუნებრივია, ღია კორპორაციები უფრო ფართო მასშტაბის კომპანიები არიან და მათი აქციებიც საჯარო ვაჭრობაშია ჩართული.¹⁵¹

¹⁵¹ მითითებული დაყოფა უზოგადესია. ლიტერატურაში კლასიფიცირება სხვა უმარავი ნიშნითაც ხორციელდება, მაგალითისთვის, დიდი ღია კორპორაციები, მცირე ღია კორპორაციები და ა.შ.

გერმანია

გერმანიის საკორპორაციო სამართლის მიხედვით ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ **სააქციო საზოგადოება, კომანდიტური სააქციო საზოგადოება და შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება**. თავის მხრივ, სააქციო საზოგადოება იყოფა საჯარო სააქციო საზოგადოებად და მცირე სააქციო საზოგადოებად, იშვიათად, თუმცა მაინც ვხვდებით ერთი პირის სააქციო საზოგადოებასაც. მკვეთრი სხვაობა, რაც გერმანულ სამართლებრივ ფორმებსა და მათ მსგავს ქართულ ფორმებს შორის გვხვდება მინიმალურ კანონისმიერ საწესდებო კაპიტალთან არის დაკავშირებული. როგორც უკვე აღვნიშნეთ ქართული სამეწარმეო სამართლით მინიმალური საწესდებო კაპიტალი კომპანიის დასაფუძნებლად მოთხოვნილი არ არის. გერმანია კი არ დალატობს თავის მიერ არჩეული გზას და მაინც ინარჩუნებს მინიმალური კანონისმიერი კაპიტალის დოქტრინას როგორც სააქციო საზოგადოების ისე შებლუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის.

6.9 სამეწარმეო საზოგადოების რეორგანიზაცია, დაშლა

რეორგანიზაცია

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი მეწარმე სუბიექტის რეორგანიზაციის რამდენიმე ფორმას იცნობს, კერძოდ,

- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნა;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოებების შერწყმა (მიერთება ან გაერთიანება);
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების გაყოფა (დაყოფა ან გამოყოფა).

გარდაქმნა – პარტნიორთა გადაწყვეტილების საფუძველზე, სამეწარმეო საზოგადოება შეიძლება გარდაიქმნას სხვა სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოებად. გარდაქმნის შემდეგ სამეწარმეო საზოგადოება აგრძელებს არსებობას ახალი სამართლებრივი ფორმით. სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნის შემთხვევაში, ახალი სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოების დაფუძნებასთან დაკავშირებით, ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნები გამოიყენება გარდაქმნილი სამეწარმეო საზოგადოების მიმართ.

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორები, კომანდიტური საზოგადოების კომპლემენტარები სოლიდარულად, პირადად, მთელი თავიანთი ქონებით აგებენ პასუხს აღნიშნული სამეწარმეო საზოგადოების იმ ვალდებულებებისთვის, რომლებიც სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნამდე წარმოიშვა, ამასთანავე, მოთხოვნა ვადამოსული გახდა მის გარდაქმნამდე ან მისი გარდაქმნიდან, არაუგვიანეს 5 წლისა.

გარდაქმნის შემდეგ სამეწარმეო საზოგადოებაში პარტნიორის წილი უნდა იყოს იმ წილის პროპორციული, რომელიც მას ჰქონდა წინა სამეწარმეო საზოგადოებაში. სხვა შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორებმა გარდაქმნის შესახებ გადაწყვეტილება ერთხმად უნდა მიიღონ.

გარდაქმნის შესახებ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა გადაწყვეტილება უნ-

და განთავსდეს მარეგისტრირებული ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე. ხოლო გარდაქმნის რეგისტრაციის უზრუნველსაყოფად ხელმძღვანელმა ორგანომ მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა წარუდგინოს განცხადება სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნის შესახებ, რომელსაც ხელს უნდა აწერდნენ უფლებამოსილი პირები.

გარდაქმნა ძალაში შედის მისი რეგისტრაციის მომენტიდან. გარდაქმნის რეგისტრაციის შემდეგ გარდაქმნის შესახებ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა გადანაცვეტილების ბათილობაზე მითითება დაუშვებელია.

სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნის რეგისტრაციის შესახებ განცხადება მარეგისტრირებელ ორგანოს შეიძლება წარუდგინოს გარდაქმნის შესახებ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა გადანაცვეტილების გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ. ამ ვადის დაცვა სავალდებულო არ არის, თუ ყველა პარტნიორი წერილობით უარს განაცხადებს გასაჩივრების უფლების გამოყენებაზე, რაც უნდა დამოწმდეს ამ კანონით წესდებაზე ხელმოწერის დამოწმებისთვის დადგენილი წესით.

შერწყმა და გაყოფა

ერთი ან ერთზე მეტი სამეწარმეო საზოგადოება (მიერთებული სამეწარმეო საზოგადოება) ლიკვიდაციის პროცედურის დაწყების გარეშე შეიძლება მიუერთდეს სხვა სამეწარმეო საზოგადოებას (შემძენი სამეწარმეო საზოგადოება) მისთვის საკუთარი აქტივებისა და ვალდებულებების სრულად გადაცემით, რის სანაცვლოდაც მიერთებული სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორები მიიღებენ წილებს შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებაში.

ორი ან ორზე მეტი სამეწარმეო საზოგადოება (გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოებები) ლიკვიდაციის პროცედურის დაწყების გარეშე შეიძლება გაერთიანდეს ახალი სამეწარმეო საზოგადოების დაფუძნებით (გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოება), რომელსაც კანონის ძალით სრულად გადაეცემა გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოებების აქტივები და ვალდებულებები, რის სანაცვლოდაც გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორები მიიღებენ წილებს გაერთიანებულ სამეწარმეო საზოგადოებაში.

სამეწარმეო საზოგადოებას, რომელიც უნდა დაიყოს, შეუძლია თავისი აქტივებისა და ვალდებულებების ნაწილები კანონის ძალით სრულად გადასცეს:

- ✓ დაყოფის შედეგად ახლად დაფუძნებულ ორ ან ორზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებას (დაყოფა დაფუძნებით);
- ✓ უკვე არსებულ ორ ან ორზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებას (დაყოფა შეძენით).

სამეწარმეო საზოგადოებას, რომლისგანაც გამოიყოფა სამეწარმეო საზოგადოება, შეუძლია თავისი აქტივებისა და ვალდებულებების ნაწილი/ნაწილები გადასცეს:

- ✓ გამოყოფის შედეგად ახლად დაფუძნებულ ერთ ან ერთზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებას (გამოყოფა დაფუძნებით);
- ✓ უკვე არსებულ ერთ ან ერთზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებას (გამოყოფა შეძენით).

შერწყმის/დაყოფის შემთხვევაში, გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოების/მიერთებული სამეწარმეო საზოგადოების/დაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაცია უქმდება ლიკვიდაციის პროცედურის დაწყების გარეშე, ხოლო მისი აქტივები და ვალდებუ-

ლებები სრულად გადაეცემა გაერთიანებულ სამეწარმეო საზოგადოებას/შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებას/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებას. შერწყმის შემთხვევაში, გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოება/შემძენი სამეწარმეო საზოგადოება პასუხს აგებს ყველა ვალდებულებისთვის, რომელიც ჰქონდა შერწყმულ სამეწარმეო საზოგადოებებს. გაყოფის შემთხვევაში, ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოება/შემძენი სამეწარმეო საზოგადოება გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების ვალდებულებებისთვის პასუხს აგებს სოლიდარულად. ეს პასუხისმგებლობა იზღუდება გაყოფით მისთვის მიკუთვნიებული წმინდა აქტივის ოდენობით.

შერწყმის/გაყოფის გეგმა მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმოადგენს. შერწყმის შემთხვევაში, შერწყმაში მონაწილე ყველა სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი ორგანოები, შეძენით გაყოფის შემთხვევაში — გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებისა და შემძენი სამეწარმეო საზოგადოებების ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი ორგანოები, ხოლო დაფუძნებით გაყოფის შემთხვევაში — გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო შეიმუშავენ/შეიმუშავენ შერწყმის/გაყოფის გეგმას. ეს გეგმა ითვალისწინებს შერწყმის/გაყოფის პირობებს.

შერწყმის/გაყოფის გეგმა უნდა შეიცავდეს სულ მცირე შემდეგ მონაცემებს:

- ✓ შერწყმაში/გაყოფაში მონაწილე ყოველი სამეწარმეო საზოგადოების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, აგრეთვე მის და ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოების სამართლებრივ ფორმას, საფირმო სახელწოდებასა და იურიდიულ მისამართს;
- ✓ წილების გადაცვლის თანაფარდობას და მეწარმეთა შესახებ კანონის 65-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ფულადი ანაზღაურების ოდენობას, თუ ასეთი ანაზღაურება გამოიყენება;
- ✓ შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებაში/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებაში წილების გაცემასთან დაკავშირებულ პირობებს;
- ✓ თარიღს, რომლის დადგომიდანაც შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებაში/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებაში წილები მათ მფლობელებს ანიჭებს უფლებას, მონაწილეობა მიიღონ სამეწარმეო საზოგადოების მოგებაში, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში — სპეციალურ პირობას, რომელიც გავლენას ახდენს აღნიშნულ უფლებაზე;
- ✓ თარიღს, რომლის დადგომიდანაც შერწყმული სამეწარმეო საზოგადოებების/გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების გარიგებები ბუღალტრული მიზნებისთვის გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოების/შემძენი სამეწარმეო საზოგადოების/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოების გარიგებებად მიიჩნევა;
- ✓ უფლებებს, რომლებსაც გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოება/შემძენი სამეწარმეო საზოგადოება/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოება ანიჭებს შერწყმული სამეწარმეო საზოგადოებების/გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების წილების/აქციების (გარდა ჩვეულებრივი აქციებისა) მფლობელებს, აგრეთვე იმ პარტნიორებს, რომელთა წილებს/აქციებს განსაკუთრებული უფლებები ჰქონდა მინიჭებული, და სხვა ფასიანი ქაღალდების მფლობელებს, ან ამ პირთა მიმართ შეთავაზებულ ზომებს;

- ✓ ყველა სარგებელს, რომლებიც ენიჭებათ/ენიჭება შერწყმაში/გაყოფაში მონაწილე რომელიმე სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, პარტნიორებს ან დამოუკიდებელ აუდიტორს;
- ✓ საჭიროების შემთხვევაში — ახალი სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობას;
- ✓ გაყოფის შემთხვევაში შემძენი სამეწარმეო საზოგადოებისთვის/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოებისთვის გადასაცემი აქტივებისა და ვალდებულებების ამომწურავ აღწერასა და განაწილებას;
- ✓ გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორებისთვის შემძენი სამეწარმეო საზოგადოების/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოების წილების მიკუთვნებას და იმ კრიტერიუმს, რომლის საფუძველზედაც მიეკუთვნა მათ ისინი;
- ✓ წილის ნომინალურ ღირებულებას, რომელსაც მიიღებენ პარტნიორები შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებაში/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებაში/გაერთიანებულ სამეწარმეო საზოგადოებაში, თუ ასეთი ღირებულება გამოიყენება.

მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი რეორგანიზაციის პროცესში მყოფი საწარმოს კრედიტორთა დაცვის მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, კერძოდ, რეორგანიზაციაში მონაწილე სამეწარმეო საზოგადოებების კრედიტორებს უფლება აქვთ, რეორგანიზაციის რეგისტრაციიდან 3 თვის ვადაში მოსთხოვონ სამეწარმეო საზოგადოებას მათი მოთხოვნების უზრუნველყოფა, თუ დაამტკიცებენ, რომ რეორგანიზაცია საფრთხეს უქმნის ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. აღნიშნული უფლება აქვთ იმ კრედიტორებს, რომელთა მოთხოვნებიც გარდაქმნის შესახებ გადაწყვეტილების ან შერწყმის/გაყოფის გეგმის გამოქვეყნებამდე წარმოიშვა.

დაშლა

ინდივიდუალური მეწარმის გაუქმების შემთხვევაში, საკმარისია მხოლოდ ფიზიკური პირის განცხადება, რომელსაც არ სჭირდება დამოწმება რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ, აღნიშნული გამოწვეულია თავად ინდივიდუალური მეწარმის სამართლებრივი ფორმით, ვინაიდან ინდ. მეწარმე [A17] არის ფიზიკური პირი, რომელიც ვალდებულებებისათვის პასუხს აგებს სოლიდარულად. შესაბამისად, მისი შეუსრულებელი ვალდებულებებისათვის პასუხისმგებლობა შესაძლებელია განხორციელდეს ფიზიკური პირის მიერ, უშუალოდ ინდ. მეწარმის, [A18] როგორც მეწარმე სუბიექტის, გაუქმების შემთხვევაშიც. ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველს, გარდა პირადი განცხადებისა, წარმოადგენს ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული ფიზიკური პირის გარდაცვალება, სასამართლოს მიერ მისი გარდაცვლილად გამოცხადება ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება, აგრეთვე მისი მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. აღნიშნულისგან არსებითად განსხვავებულია საწარმოს გაუქმება, რისთვისაც გარკვეული პროცესის წარმართვაა საჭირო.

როგორც აღვნიშნეთ, მეწარმე სუბიექტის არსებობა დგინდება **ამონაწერით მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.**

ხოლო არსებობის შეწყვეტა რეგისტრაციის გაუქმებით ხდება. მეწარმეთა შესახებ მოქმედმა კანონმა იმ პროცესს, რომლის ბოლოსაც სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციის გაუქმება ხდება, **სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა უწოდა.**

სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის საფუძვლებია:

- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა გადაწყვეტილება სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორთა სავალდებულო რაოდენობასთან დაკავშირებით ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევა;
- ✓ იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლოს განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;
- ✓ სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორის განცხადების/სარჩელის საფუძველზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ;
- ✓ წესდებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო საზოგადოებასა და კოოპერატივში სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით, ხოლო სხვა შემთხვევაში, მას ყველა პარტნიორი ერთხმად იღებს.

მეწარმეთა შესახებ კანონის მოქმედმა რედაქციამ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე საზოგადოების დაშლის კონცეფცია შემოიღო, რაც პროფესიულ წრეებში დადებით ცვლილებად შეფასდა. 2022 წლამდე მოქმედი კანონის პირობებში, პრაქტიკაში განსაკუთრებულ პრობლემას ქმნიდა 50-50%-იანი წილის მესაკუთრე 2 პარტნიორის ჩიხური სიტუაცია, ე.წ. "Deadlock". ძველი რეგულაცია ამ მხრივ ფაქტობრივად გამოსავალს არ ითვალისწინებდა. შესაბამისად, მსგავსი და სხვა ტიპის (მაგალითად პარტნიორის მიერ თავისი მოვალეობების არსებითი დარღვევა) გამოწვევების საპასუხოდ, კანონმდებელმა პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე საზოგადოების სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაშლის წესი დაადგინა.

მოქმედი რეგულაციის თანახმად, მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობისას, პარტნიორის განცხადების/სარჩელის საფუძველზე სამეწარმეო საზოგადოება შეიძლება დაიშალოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ამასთან, კანონმა განსაზღვრა ე.წ. მნიშვნელოვანი საფუძველი და მიუთითა, რომ ის სახეზე გვაქვს თუ ერთ-ერთმა პარტნიორმა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით დაარღვია კანონით ან წესდებით მისთვის დაკისრებული არსებითი მოვალეობა, ან თუ პარტნიორი მოვალეობას ვეღარ ასრულებს და სამეწარმეო საზოგადოების მიზანი ვეღარ მიიღწევა.

იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პარტნიორის/პარტნიორების ინტერესს სამეწარმეო საზოგადოების შენარჩუნება წარმოადგენს, მას/მათ შეუძლია/თ/ სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ განცხადების სასამართლოში შემტანი პარტნიორის წილი, სასამართლოს მეშვეობით, სამართლიან ფასად გამოისყიდოს განცხადების შეტანიდან 30 დღის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში, ყოველ პარტნიორს უნდა მიეცეს თავისი წილის პროპორციულად გამოსყიდვაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, თუ დანარჩენი პარტნიორები წილების გადანაწი-

ლების სხვა წესზე არ შეთანხმდებიან. ამასთან, შეთავაზების გაკეთებიდან 30 დღის ვადაში, წილის გამოსყიდვის სამართლიან ფასზე მხარეთა შეუთანხმებლობისას სამართლიან ფასს ადგენს სასამართლო. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული დანაწესი დისპოზიციურია და წესდებით შეიძლება გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის მოთხოვნის უფლება.

კანონის კიდევ ერთ სიახლეს წარმოადგენს **ხარვეზიანი საზოგადოების** კონცეფცია. მოქმედი რეგულაციის მიხედვით, თუ სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრირებული მონაცემები აღარ შეესაბამება მეწარმეთა შესახებ კანონით განსაზღვრულ რეგისტრაციის სავალდებულო პირობებს, მარეგისტრირებელი ორგანო თავისი ინიციატივით იღებს გადაწყვეტილებას ხარვეზის დადგენის შესახებ და სამეწარმეო საზოგადოებას ანიჭებს ხარვეზიანი საზოგადოების სტატუსს, რის შესახებაც მიეთითება რეესტრში და ეცნობება სამეწარმეო საზოგადოებას. ხარვეზიანი საზოგადოების სტატუსის არსებობის პერიოდში ჩერდება რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება და რეესტრიდან ამონაწერი არ გაიცემა.

რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერებისა და რეესტრიდან ამონაწერის გაცემის დაუშვებლობის წესი მოქმედებს მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაშიც. ხარვეზიანი საზოგადოების მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის დამადასტურებელი ინფორმაციის/დოკუმენტის წარდგენისა და მის საფუძველზე, რეგისტრაციის განხორციელების შემდეგ ხარვეზიანი საზოგადოების სტატუსი უქმდება.

მას შემდეგ, რაც რეგისტრირდება საზოგადოების დაშლა, იწყება საზოგადოების ლიკვიდაციის პროცესი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამეწარმეო საზოგადოების ქონების მიმართ დაწყებულია გადახდისუნარიობის საქმის წარმოება ან საწარმოს წინააღმდეგ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმის წარმოება.

ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი სამეწარმეო საზოგადოება ინარჩუნებს იურიდიული პირის სტატუსს და იყენებს თავის საფირმო სახელწოდებას დამატებით „ლიკვიდაციის პროცესში“. ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი სამეწარმეო საზოგადოების ორგანოები ინარჩუნებენ თავიანთ უფლებამოსილებებს, გარდა ხელმძღვანელი პირებისა, რომლებსაც ლიკვიდატორების რეგისტრაციისთანავე უწყდებათ ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები.

ლიკვიდაციის პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კრედიტორთა ინტერესების დაცვას. სწორედ ამ მიზნით, ლიკვიდატორებმა მარეგისტრირებელი ორგანოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე ან თავიანთ ვებგვერდზე განცხადების გამოქვეყნებით დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ კრედიტორებს სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ და უნდა მოიწვიონ ისინი მოთხოვნების განსაცხადებლად.

მარეგისტრირებელი ორგანო საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციას ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით უგზავნის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს — შემოსავლების სამსახურს, რომელიც შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს მარეგისტრირებელი ორგანოსთვის სუბიექტის მოსალოდნელი საგადასახადო ვალდებულების არსებობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსალოდნელია სუბიექტის საგადასახადო ვალდებულების არსებობა, უნდა შეიცავდეს მითითებას იმ ვადაზე, რომელშიც ჩატარდება საგადასახადო შემოწმება საგადასახადო ვალდებულების/დავალიანების არსებობის შემოწმების მიზნით. ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების

რეგისტრაციიდან 90 დღეს. აუცილებლობის შემთხვევაში, საგადასახადო შემოწმების ჩატარების 90-დღიანი ვადა შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 2 თვისა. ამ პუნქტით გათვალისწინებული სუბიექტის მოსალოდნელი საგადასახადო ვალდებულების არსებობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 10-დღიანი ვადის, აგრეთვე ამ ინფორმაციაში მითითებული საგადასახადო შემოწმების ჩატარების ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში, სუბიექტი საგადასახადო დავალიანების არმქონედ მიიჩნევა.

ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი სამეწარმეო საზოგადოების ქონება ნაწილდება პარტნიორთა შორის მათ წილებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად. თუმცა აღნიშნული დანაწესი დისპოზიციური ხასიათისაა და პარტნიორები შესაძლოა წესდებით განსხვავებულ წესზე შეთანხმდნენ. იმ შემთხვევაში, თუ შენატანები სრულად არ იყო განხორციელებული, თავდაპირველად ბრუნდება შენატანები ან მათი ღირებულება, ხოლო ნარჩენი ქონება ნაწილდება პარტნიორთა წილებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად. ამასთან, თუ ქონება შენატანების დასაბრუნებლად საკმარისი არ არის, ნარჩენი ქონება ნაწილდება წილებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად, ხოლო თუკი შენატანები სრულად არ იყო განხორციელებული — განხორციელებული შენატანების პროპორციულად.

კრედიტორთა ინტერესების დაცვის მიზნით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი, ლიკვიდაციის პროცესში ქონების განაწილების შესაძლებლობას მხოლოდ სამეწარმეო საზოგადოების ვალდებულებების დაფარვიდან და სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან 5 თვის შემდეგ უშვებს. სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ქონება შეიძლება განაწილდეს სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან 3 თვის შემდეგ, თუ არსებობს დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა, რომ ყველა ვალდებულება შესრულებულია და, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ქონების განაწილება საფრთხეს არ უქმნის მესამე პირთა უფლებებს. იმ შემთხვევაში, თუ ცნობილი კრედიტორები არ განაცხადებენ თავიანთი მოთხოვნების შესახებ, ქონება შეიძლება განაწილდეს მხოლოდ მათი მოთხოვნების შესაბამისი ღირებულების სასამართლოს ან ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე განთავსების შემდეგ. ამასთან, თუ ვალდებულება სადავოა ან მისი შესრულების ვადა არ დამდგარა, ქონება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში განაწილდეს, თუკი კრედიტორს წარედგინება ვალდებულების ტოლფასი უზრუნველყოფა.

ლიკვიდაციის პროცესი სრულდება რეგისტრაციის გაუქმებით. სამეწარმეო საზოგადოების ქონების სრულად განაწილება იწვევს საწარმოს ლიკვიდაციის დასრულებას. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესი უნდა დასრულდეს საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 4 თვისა, ხოლო საგადასახადო შემოწმების ჩატარების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში — საგადასახადო შემოწმების დასრულების შესახებ ინფორმაციის მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ მიღებიდან, არაუგვიანეს 1 თვისა.

რაც შეეხება პროცედურას, ლიკვიდატორებმა მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა მიმართონ ლიკვიდაციის რეგისტრაციის მოთხოვნით, რომლის საფუძველზეც მარეგისტრირებელი ორგანო გააუქმებს სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციას. ამასთან. საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე სამეწარმეო საზოგადოების გაკოტრებულად გამოცხადების შემთხვევაში, მოვალის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ვალდებულია მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგინოს შესაბამისი სასამართლო განჩინება მისი გამოტანიდან 30 დღის ვადაში, რის შედეგად სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაცია უქმდება.

იმ შემთხვევაში, თუ სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგ გაირკვევა, რომ დარჩენილია ქონება ან აუცილებელია დამატებითი სალიკვიდაციო მოქმედებების განხორციელება, სასამართლომ იურიდიული ინტერესის მქონე პირის განცხადების საფუძველზე უნდა დანიშნოს იგივე ან ახალი ლიკვიდატორი.

6.10 ეკონომიკური საქმიანობა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, ეკონომიკურ საქმიანობად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების, შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ასეთი საქმიანობის შედეგებისა. აქვე განსაზღვრულია საქმიანობები, რომელიც არ ითვლება ეკონომიკურ საქმიანობად, ესენია: სახელმწიფო ხელისუფლების, ეროვნული მარეგულირებელი და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მათთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული ფუნქციების შესრულებასთან, გარდა ხელშეკრულების საფუძველზე ფასიანი მომსახურების გაწევისა; საქველმოქმედო საქმიანობა; რელიგიური საქმიანობა; დაქირავებით მუშაობა; ფიზიკური პირის მიერ ფულადი სახსრების განთავსება ბანკებსა და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში დეპოზიტებსა და ანაბრებზე; საქმიანობის ან/და ოპერაციების სახეები ან/და ოპერაციების ერთობლიობა, რომლებიც განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით. უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ეკონომიკურ საქმიანობად ითვლება, თუ იგი განახორციელა: ა) საწარმო; ბ) მეწარმე ფიზიკურმა პირმა მეწარმეთა შესახებ კანონის პირველი მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლებში.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დადგენილი კლასიფიკატორით განსაზღვრულია ეკონომიკური საქმიანობის სახეები. აღნიშნული საქმიანობების რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, რომელიც არის რეგისტრირებულ ეკონომიკურ საქმიანობათა, მათში ცვლილების, მათი შეწყვეტის, ეკონომიკური საქმიანობის ადგილის (მისამართის) შესახებ ინფორმაციათა ერთობლიობა.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №381 მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე განსაზღვრავს იმ საქმიანობების ჩამონათვალს, რომლის განხორციელებამდეც აუცილებელია განხორციელდეს მათი რეგისტრაცია. მეწარმე სუბიექტს საკუთარი სურვილით შეუძლია დაარეგისტრიროს ნებისმიერი სხვა საქმიანობა. ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია ნებაყოფლობითია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. თუ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სავალდებულოა ეკონომიკური საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია, სუბიექტს შესაბამისი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლება ენიჭება მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციის ვადაა 1 წელი. რეგისტრაციის მომენტიდან ვადის გასვლა იწვევს რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების ძალადაკარგულობას, თუ დაინტერესებული პირი არ წარადგენს მოთხოვნას რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ.

რეგისტრაციის შემდეგ მზადდება ამონაწერი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრისა და მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის საფუძველზე და ასახავს სუბიექტის შესახებ ამ რეესტრებში რეგისტრირებულ, ძალაში მყოფ მონაცემებს. კერძოდ, მოიცავს ინფორმაციას სამეწარმეო რეესტრიდან, ინფორმაციას საქმიანობის ადგილის შესახებ, ინფორმაციას გამოყენებული ეკონომიკური საქმიანობების შესახებ, ინფორმაციას საქმიანობის ვადის შესახებ. ყველა საქმიანობას, რომელიც განსაზღვრულია ეროვნული კლასიფიკატორით აქვს კოდი, რომელიც არის უნიკალური და არ მეორდება. კოდი განსაზღვრავს იმ ჩამონათვალს, რომელსაც მოიცავს აღნიშნული საქმიანობა. იმ შემთხვევაში თუ დაინტერესებული პირი აღარ ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრირებულ საქმიანობას, მარეგისტრირებელ ორგანოს მიმართავს რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ განცხადებით, რის შემდეგაც ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრიდან გაიცემა გადაწყვეტილება რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.

6.11 ევროკავშირის ძირითადი საკორპორაციო სამართლებრივი დირექტივების მოკლე ანალიზი

საქართველო დღეის მდგომარეობით ევროპის კავშირის წევრი ქვეყანა არ არის. თუმცა, ჩვენს ქვეყანას პოლიტიკური გეზი სწორედ ამ მიმართულებით უჭირავს. ამიტომაც რელევანტურად მიგვაჩნია მოკლედ შევხებით ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართლებრივ დირექტივებს, რომელთა როლი ევროკავშირის ბაზარზე განუზომლად დიდია.

1-ელი დირექტივა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოების გახსნილობის ვალდებულებების შესახებ (68/151/EEC) – მიღებულია ჯერ კიდევ 1968 წელს და მისი მთავარი მიზანია ინფორმაციის გახსნილობისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის წარმომადგენლობითი ორგანოების მარეგულირებელი წესების კოორდინირება. დირექტივა ასევე შეიცავს კომპანიების ლიკვიდაციის მარეგულირებელ ნორმებსაც. 2003 წელს აღნიშნულ დირექტივაში ცვლილების განხორციელების მიზნით მიღებულ იქნა ახალი დირექტივა (2003/58/EC). ამ უკასკნელმა გაამარტივა კომპანიის ინფორმაციაზე საზოგადოების წვდომის შესაძლებლობები.

მე-2 დირექტივა საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაარსებისა და მისი კაპიტალის შენარჩუნების შესახებ (77/91/EC) – მიღებულ იქნა 1976 წელს. დირექტივა ეხება შემდეგ საკითხებს: საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოს დაფუძნება და მინიმალური კანონისმიერი საწესდებო კაპიტალისა და კაპიტალის ცვლილების მარეგულირებელი წესები. დირექტივის მთავარი მიზანი კრედიტორთა ინტერესების დასაცავად კომპანიის კაპიტალის შენარჩუნების წესების შემოღებაა.

მე-3 დირექტივა საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოების შიდა შერწყმასთან დაკავშირებით (78/855/EEC) – მიღებულ იქნა 1978 წელს. დირექტივამ შერწყმის შემთხვევებზე დააკვალიფიცირა ერთი კომპანიის მიერ მეორე კომპანიის სრული შთანთქმა და 2 კომპანიის შეერთებით ახლის წარმოშობა. დირექტივაში ასევე ვხვდებით შერწყმის 3 სხვადასხვა ეტაპს და მის მარეგულირებელ წესებს.

მე-4 დირექტივა შებენიური პასუხისმგებლობის კომპანიების წლიური ანგარიშების შესახებ (78/660/EC) – მიღებულ იქნა 1978 წელს. მისი რეგულირების სფეროა ნებისმიერი ტიპის კომპანიის წლიური ანგარიშებისა და მოხსენებების, მათი შეფასების მე-თოდებისა და გამოქვეყნების წესების რეგულირება.

მე-8 დირექტივა ფინანსური აღირცხვის დოკუმენტების სავალდებულო აუდიტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირების კვალიფიკაციის შესახებ (84/253/EEC) – მიღებულია 1984 წელს. მე-4 და მე-7 დირექტივებთან ერთად წარმოადგენს კომპანიის ანგარიშებისა და სავალდებულო აუდიტის განმახორციელებელი პირების კვალიფიკაციის დამდგენი წესების ერთობლიობას.

მე-11 დირექტივა კომპანიის ფილიალების ინფორმაციის ღიაობის შესახებ (89/666/EC) – მიღებულ იქნა 1989 წელს. დირექტივა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა წევრი-სახელმწიფოების მიერ შიდა კანონმდებლობით დაკისრებული ინფორმაციის გახილადობის კრიტერიუმების დაცვის წესები კომპანიების იმ ფილიალებთან მიმართებით, რომლებიც სხვა წევრი-სახელმწიფოს კანონმდებლობით რეგულირდებიან. ამ კუთხით ამოსავალი პარტნიორებისა და მესამე პირებისთვის შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფაა.

მე-12 დირექტივა ერთი პირის საწარმოს შესახებ (89/667/EEC) – მიღებულ იქნა 1989 წელს. დირექტივა ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სამართლებრივ ინსტრუმენტებს ემნის.

VII ტავი

ფასიანი ქალაქების ცნება და ფასიანი ქალაქების ბაზარი

ფასიანი ქალაქი განსაზღვრული ფორმის მქონე დოკუმენტია, რომელიც მის მესაკუთრეს გარკვეულ უფლებებს ანიჭებს. უზოგადესი დაყოფით არსებობს საწარმოდგენლო, საორდერო და პირადი ფასიანი ქალაქი. **საწარმოდგენლო** ფასიანი ქალაქი მითითებული არ არის კრედიტორის სუბიექტი, ამიტომაც დოკუმენტის გამცემის მხრიდან შესრულება იმ პირის წინაშე განხორციელდება, ვინც წარადგენს დოკუმენტს. **საორდერო** დოკუმენტი, რომლითაც მოთხოვნის უფლება აქვს როგორც მოვალის მიერ აღნიშნულ პირველ მფლობელს, ისე სხვა პირსაც, რომლის უფლებამოსილებაც დადასტურებულია თანმიმდევრული ინდოსამენტებით. **პირადი** ფასიანი ქალაქი კი ისეთი დოკუმენტი განეკუთვნება, რომელიც განსაზღვრული პირის სახელზეა გამოწერილი და რომლითაც მხოლოდ ამ უკანსკენლს აქვს მოთხოვნის უფლება. გარდა ამ სახეებისა იურიდიულ ლიტერატურაში ვხვდებით ფასიანი ქალაქების ისეთ სახეებსაც, როგორიცაა საინვესტიციო, კომერციული და სახელმწიფო ფასიანი ქალაქები.¹⁵² შეგვიძლია ფასიანი ქალაქების დაყოფა საგადასახადო დოკუმენტებად – ჩეკი, თამასუქი, აკრედიტივი; საფონდო ფასიანი ქალაქებად – აქცია, ობლიგაცია; ქონებრივი უფლებების დამდგენ დოკუმენტებად – როგორებიცაა ლომბარდის საგირავნო მოწმობა, შემნახველი ბანკის წიგნაკი და ა.შ.

რაც შეეხება ფასიანი ქალაქების ბაზარს, ამ მხრივ 2 მიმართულება შეგვიძლია გამოვყოთ **სახელმწიფო ფასიანი ქალაქების ბაზარი** და **კოპრორაციული და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქალაქების ბაზარი**. სახელმწიფო ფასიანი ქალაქებთან მიმართებით საქართველოში საწყისი რეგულაციები 90-იან წლებთან არის დაკავშირებული. ამ მხრივ საკმაოდ პროგრესული გზა გავიარეთ. დღეისათვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ემისირებულია (გამოშვებულია) როგორც მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი, ისე გრძელვადიანი ფასიანი ქალაქები. რაც შეეხება კოპორაციული ფასიანი ქალაქების ბაზარს, ამ მხრივ საქართველოში განსაკუთრებული აქტიურობა 2014 წლიდან შემჩნევა. ფასიანი ქალაქების ბაზარზე გააქტიურდნენ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სასურველი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების სია დაადგინა და ამ სიაში მოხვედრილ სუბიექტებს ფასიანი ქალაქების ლარში გამოცემის უფლებამოსილება მიანიჭა.

კაპიტალის ბაზარზე მსჯელობისას, აუცილებელია ვახსენოთ, რომ განასხვავებენ კაპიტალის პირველად და მეორად ბაზრებს. პირველად ბაზარზე ემისირებული (გამოცემული) ფასიანი ქალაქების პირველი გაყიდვა ხდება უშუალოდ ემიტენტის მიერ მყიდველზე. ემიტენტის მიზანი ამ დროს ფულადი კაპიტალის მობილიზაციაა. მეორადი ბაზარი კი უშუალოდ

¹⁵² ბარნაძე, ფასიანი ქალაქების კლასიფიკაცია, ჟურნალი სამართალი, თბ. 2000წ., №8-9, გვ.25-28.

ინვესტორისკენ არის მიმართული. მეორადი ბაზარი აძლევს ინვესტორს საშუალებას, მოახდინოს საკუთარი ფასიანი ქაღალდების შემდგომი გადაყიდვა და ემიტენტის საქმიანობის წარმატებულობის მაჩვენებლის გათვალისწინებით ტრანზაქციიდან მიიღოს ან ვერ მიიღოს მოგება.¹⁵³

მეორადი ბაზრის კუთხით განსაკუთრებული ადგილი უკავია საფონდო ბირჟებს, რომელიც განსაკუთრებულ ორგანიზებულ ბაზარს წარმოადგენს. თუმცა მეორადი ბაზარი მხოლოდ საფონდო ბირჟებით არ შემოიფარგლება. არსებობს არასაბირჟო ბაზარიც, სადაც ტრანზაქციები საფონდო ბირჟის გვერდის ავლით უშუალოდ ინვესტორსა და დილერს შორის ხორციელდება.¹⁵⁴

ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს საქართველოში აწესრიგებს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონი, სამოქალაქო კოდექსი და ასევე სხვა საკანონმდებლო აქტები. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონის მიზანია საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ინვესტორთა ინტერესების დაცვა, ემიტენტთა მიერ ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებისას მათი ინფორმაციის, აგრეთვე ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობის ღიაობის უზრუნველყოფა, ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობაში სამართლიანი წესებისა და თავისუფალი კონკურენციის დამკვიდრება. რაც შეეხება სამოქალაქო კოდექსს, 911-929-ე მუხლები აწესრიგებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულება, საორდერო ფასიანი ქაღალდებიდან წარმოშობილი ვალდებულება და პირადი ფასიანი ქაღალდები.

¹⁵³ გიგუაშვილი, კორპორაციის კაპიტალიზაციის მექანიზმების მოწესრიგება კაპიტალის ბაზრი სამართლის მიხედვით, სადისერტაციო ნაშრომი, თბ., 2017წ. გვ.33-34.

¹⁵⁴ იქვე, გვ.36.

VIII ტავი

ორმაგი დაბეგვრის ზოგადი სამართლებრივი დახასიათება

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებსა და საერთაშორისო კერძო სამართალს, ერთი შეხედვით, იდენტური ბუნება და მიზნები აქვს. მსგავსი ვარაუდის საფუძველი, ალბათ, იმ პრობლემის ინტერნაციონალურობაშია, რომლის გადაჭრასაც თითოეული მათგანი ემსახურება. თუმცაღა, საკითხის დეტალურ ანალიზს საპირისპირო დასკვნამდე მივყავართ. ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები თავისი არსით მკვეთრად ემიჯნება საერთაშორისო კერძო სამართალს, რამეთუ ამ უკანასკნელის მიზანი კონკრეტულ შემთხვევაში გამოსაყენებელი სამართლის შერჩევაა. საერთაშორისო კერძო სამართლის გამოყენების საკითხი დღის წესრიგში მაშინ დგება, როდესაც სადავო შემთხვევის გადაწყვეტისას ორი სხვადასხვა ქვეყნის სამართალი ეკონკურენტება ერთმანეთს. ასეთ დროს სწორედ საერთაშორისო კერძო სამართლის ნორმებმა უნდა მიგვითითოს გამოსაყენებელ სამართალზე. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებების შემთხვევაში კი მოცემულობა განსხვავებულია. ამ ტიპის ხელშეკრულებები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად იმ სფეროებში, სადაც საგადასახადო მოთხოვნების ურთიერთგადაკვეთაა მოსალოდნელი ან თუნდაც თეორიულად შესაძლებელი სახელმწიფოების საგადასახადო მოთხოვნების შეზღუდვით დამოუკიდებელ მექანიზმებს ქმნიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი სახელმწიფოები ერთობლივად იზღუდავენ თავს კონკრეტულ შემთხვევებში არ აკრიბონ გადასახადები ან აკრიბონ მხოლოდ იმ პირობებით, რასაც ხელშეკრულება ითვალისწინებს. კონტრაქტორი მხარეები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში იყოფენ „გადასახადის წყაროსა“ და „დასაბეგრი ობიექტის“ კონცეფციებს და ერთგვარ ზღვარს უდგენენ შიდასახელმწიფოებრივ დაბეგვრას. ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი სახელმწიფოს საგადასახადო სამართლის მოქმედების შეზღუდვა შეიძლება გამოიხატოს მეორე სახელმწიფოს სასარგებლოდ გადასახადის აკრებაზე უარის თქმით (ე.წ. გათავისუფლების მეთოდი¹⁵⁵) ან კონტრაქტორ სახელმწიფოში გადახდილი გადასახადის ჩათვლით (ე.წ. ჩათვლის მეთოდი¹⁵⁶). ამდენად, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულება არც ისეთ გადასახადს წარმოქმნის, რომელიც შიდასახელმწიფოებრვ საგადასახადო სისტემაში არ არსებობს და არც არსებული საგადასახადო მოთხოვნის გაფართოებას ან შეცვლას იწვევს. სახელმწიფოს მიერ აკრებილი გადასახადების ფარგლები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით მხოლოდ შიდა სახელმწიფოებრივი სამართალითაა განპირობებული. სწორედ ამიტომ, კონკრეტულ ქვეყ-

¹⁵⁵ Exemption method

¹⁵⁶ Grant method

ნებში¹⁵⁷ გადასახადების დაწესებისთვის აუცილებელი მკაცრი საკანონმდებლო პროცედურები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულების დადებასთან მიმართებით არ გამოიყენება.

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)¹⁵⁸, რომლის წევრ ქვეყანას საქართველო დღეის მდგომარეობით არ წამოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობისა და ეკონომიკური პროგრესის ხელშეწყობის მიზნით 1963 წელს ჩამოყალიბებული საერთაშორისო ორგანიზაციაა. ამ წელსვე ორგანიზაციის მიერ მიღებულ იქნა მოდალური კონვენცია, რომელიც სართაშორისო ორმაგი დაბეგვრისა და გადასახადების გადახდისგან თავის არიდების პრევენციის საკითხებს არეგულირებს. კონვენციას და მის კომენტარებს, ბუნებრივია, აქტიურად იყენებს ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოები. თუმცაღა მისი გამოყენებადობა უკვე გაცდა წევრი სახელმწიფოების საზღვრებს და როგორც საუკეთესო პრაქტიკის დამდგენი ყველასათვის მისაღები ნორმების ერთობლიობა არაწევრი სახელმწიფოების მიერაც გამოიყენება.¹⁵⁹

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებს, როგორც წესი, შემდეგი სტრუქტურა აქვთ: 1-ელი და მე-2 თავი ხელშეკრულების გამოყენების წიანპირობებსა და ძირითადი ტერმინების მნიშვნელობებს ადგენს. მე-3 თავში საშემოსავლო გადასახადების განაწილების წესებს ვხვდებით. მე-4 თავი კაპიტალის გადასახადების განაწილების წესებს გვთავაზობს. მე-5 თავში მე-3 და მე-4 თავით განვირგნო წესებთან დაკავშირებული სამართლებრივი შედეგებია განვირგნო, რამეთუ სწორედ ამ თავში ფიქსირდება გათავისუფლების მეთოდსა და ჩათვლის მეთოდს შორის, როგორც საკითხის დარეგულირების თანაბრად მისაღებ გზებს შორის განხორციელებული არჩევანი. მე-6 თავში დისკრიმინაციის აკრძალვის, გაურკვევლობის ორმხრივი მოლაპარაკებით გადაჭრის, ინფრომაციის გაცვლის, დიპლომატიებისა და ოფიციალური წარმომადგენელებისთვის საგადასახადო პრივილეგიების შენარჩუნების და სხვა წესებია განვირგნო. ხოლო, ბოლო მე-7 თავი ხელშეკრულების ძალაში შესვლისა და მისი შეწყვეტის წესებს არეგულირებს.

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმებების მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. საქართველოს მიერ გაფორმებულ შეთანხმებათა ტექსტები ეფუძნება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მოდალურ კონვენციას და განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის დაბეგვრის პრინციპებს. კერძოდ, იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ მეორე ქვეყანაში განვირგნო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება იმ ქვეყანაში, სადაც ის იქნა მიღებული ან რეზიდენტობის ქვეყანაში. შემოსავლის წყაროს ქვეყანაში დაბეგვრის შემთხვევაში, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით რეზიდენტი ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, გადასახადის გადამხდელს ჩაუთვალოს წყაროს ქვეყანაში გადახდილი გადასახადი. შეთანხმების მთავარი მიზანია ასევე გადასახადების გადაუხდელობისაგან თავის

¹⁵⁷ მაგალითისთვის, აშშ, ფინეთი, დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია და ა.შ.

¹⁵⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development

¹⁵⁹ თავად ორგანიზაცია, რომლისთვისაც ცნობილია კონვენციის გამოყენების მასშტაბი, ღიაობას ინარჩუნებს არაწევრი სახელმწიფოების მხრიდან კონვენციის დახვეწის საქმეში შეტანილ წვლილთან მიმართებით. მეტიც, ორგანიზაციის კომიტეტმა კონვენციის რევიზიის პროცესი საჯარო გახადა არაწევრი სახელმწიფოების, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის კუთხით. მიჩნეულ იქნა, რომ ასეთი გაფართოებული კონტრუბუცია მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიურ ზეგავლენას იქონიებდა მოდალური კონვენციის გადახედვისას.

არიდება, რაც მიიღწევა საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვით. საქართველოს ამ ეტაპისთვის 56 ქვეყანასთან აქვს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ მოქმედი შეთანხმება გაფორმებული. ამ ქვეყნებს შორის არიან ავსტრია, პოლონეთი, ჰოლანდია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, იაპონია, დანია და ა.შ.¹⁶⁰

2017 წლის 7 ივნისს, OECD-ის კვირეულის ფარგლებში, საქართველომ ხელი მოაწერა „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ“ მრავალმხრივ კონვენციას (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI)). მრავალმხრივი კონვენციის მიზანია BEPS-ის პროექტის ფარგლებში საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებით შემუშავებული ღონისძიებების, მათ შორის BEPS-ის მე-6 და მე-14 ღონისძიებით გათვალისწინებული მინიმალური სტანდარტების დანერგვა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებებში. ამჟამად, საქართველოს მიერ გაფორმებული და ძალაში შესული 56 შეთანხმებიდან მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენციით გათვალისწინებული ნორმები გავრცელდება 34 შეთანხმებაზე. 2018 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენციის ტექსტი და აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ გაკეთებული დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტი.¹⁶¹

¹⁶⁰ სრული ჩამონათვალი და მათთან გაფორმებული შეთანხმები ტექსტები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-ვერდზე.

¹⁶¹ www.mof.ge 2019 წლის 07 ნოემბრის მდგომარეობით.

IX თავი

სპეციალური ეკონომიკური ზონები

სპეციალური ეკონომიკური ზონა შეიძლება განიმარტოს, როგორც ადგილი, სადაც სპეციალური საგადასახადო და სამართლებრივი შეღავათებია დაწესებული. ასეთი ზონები დამახასიათებელია როგორც განვითარებული ისე განვითარებადი ქვეყნებისთვის. მიჩნეულია, რომ კარგად ორგანიზებულ და სწორად დაგეგმილ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონას ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში სერიოზული წვლილის შეტანა შეუძლია. თავისუფალი ეკონომიკური ზონის სახეებს წარმოადგენს: თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, თავისუფალი სავაჭრო ზონა, თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, თავისუფალი პორტი, სავაჭრო-სა-საწყობო ზონები და ა.შ. დასათურებებიდანაც ჩანს, რომ მათ შორის მთავარ სხვაობას საქმიანობის სფეროები განაპირობებს.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები (თიზ-ები)

საქართველოში მეტად გავრცელებულ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონას თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, ე.წ. თიზ-ები წარმოადგენენ, რომელთა დაფუძნება 2008 წლიდან იწყება.

ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების დაფუძნება და საქმიანობა წესრიგდება საქართველოს კანონით თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ, საქართველოს საბაჟო კოდექსით, საგადასახადო კოდექსით და სხვა ნორმატიული აქტებით.

თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შემოღების მიზანი ნათლად ჩანს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც ამოსავალი წერტილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა და საქართველოში კაპიტალისა და ტექნოლოგიების შემოსვლისთვის ხელშეწყობაა.

ზემოთ აღნიშნული კანონის შესაბამისად, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა საქართველოს საბაჟო კოდექსით გათვალისწინებული თავისუფალი ზონის სახეობაა, სადაც დამატებითი პირობები და საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილს, რომლის საზღვრებიც განსაზღვრულია და რომელიც განსაზღვრული ვადით გამოიყოფა ეკონომიკური საქმიანობისათვის. ასეთ ზონას კანონით მინიჭებული აქვს სპეციალური სტატუსი, შესაბამისად, მის ფარგლებში პირები სპეციალურ ეკონომიკურ და სამართლებრივ რეჟიმს ექვემდებარებიან და მასზე არ ვრცელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილებანი.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის კრიტერიუმები განერილია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ კანონით. მისი შექმნა შესაძლებელია ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რომლის ფართობი აღემატება 10 ჰექტარს, გარდა საქართველოს კანონმ-

დებლობით განსაზღვრული დაცული ტერიტორიებისა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.¹⁶²

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის საბოლოო გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა იღებს, თუმცა მისი შექმნის ინიციატივა შეიძლება გამოავლინოს, როგორც მთავრობამ, ისე ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა, რომელსაც კანონი ორგანიზატორს უწოდებს. იმისთავის, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა მოითხოვოს, ორგანიზატორმა უნდა წარადგინოს გარანტია, რომლის ოდენობასა და პირობებს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება აწესებს. ამ დადგენილების მიხედვით, თიზის ორგანიზატორის წარდგენილი გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება წარდგენილი თიზის მოწყობის გეგმის შესაბამისად თიზის მიწის ნაკვეთის ფართობის ყოველ 1 კვადრატულ მეტრზე 5 ევროს ოდენობით, არა უმეტეს 2 000 000 ევროს ოდენობისა. ყოველ 10 წელიწადში გარანტიის ოდენობა შეიცვლება ინფლაციისა და ვალუტის კურსის ცვლილებების გათვალისწინებით. გარანტიის ვადის ყოველი შემდგომი გაგრძელების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასევე, არანაკლებ 3 წლის ვადით, მაგრამ არა უმეტეს თიზის სტატუსის მოქმედების დარჩენილი ვადისა) წარმოდგენილ უნდა იქნეს მიმდინარე გარანტიის ვადის ამოწურვამდე. მას შემდეგ რაც თიზის შექმნის შესახებ განცხადებას ორგანიზატორი წარუდგენს მთავრობას, ეს უკანასკნელი განცხადების მიღებიდან 50 დღის ვადაში განიხილავს მას და იღებს დადგენილებას თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ ან ორგანიზატორს ეუბნება დასაბუთებულ უარს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის ინიციატივა მთავრობისგან მოდის, ეს უკანასკნელი ან მის მიერ უფლებამოსილი სხვა სახელმწიფო ორგანო თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ორგანიზატორის შესარჩევად ატარებს ტენდერს. საქართველოს მთავრობის ინიციატივის შემთხვევაში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა იქმნება სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მიწაზე ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან შეთანხმებით – მის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე. ამ შემთხვევაში მიწის ნაკვეთი გაიყვამ იჯარით, ვადით არა უმეტეს 59 წლისა ან გადაეცემა პირს საკუთრების ან აღნაგობის უფლებით.

თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დასაშვებია ნებისმიერი საქონლის წარმოება, გადა-მუშავება ან მომსახურების გაწევა, გარდა შემდეგი საქმიანობებისა:

- ✓ იარაღის, საბრძოლო მასალის წარმოება, იარაღით, საბრძოლო მასალით ვაჭრობა;
- ✓ ბირთვული, რადიოაქტიური ნივთიერებების წარმოება, ბირთვული, რადიოაქტიური ნივთიერებებით ვაჭრობა;
- ✓ ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების შეტანა, შენახვა, წარმოება ან/და რეალიზაცია;
- ✓ თამბაქოს ნაწარმის ან/და თამბაქოს ნედლეულის შეტანა, შენახვა, წარმოება ან/და რეალიზაცია.

თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში წარმოებულ საქონელზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური გასცემს საქონლის საქართველოში წარმოშობის დამადასტურებელ შესაბამისი ფორმის სერტიფიკატს.

¹⁶² 2008 წლის 3 ივნისის დადგენილება №131.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ლიკვიდაციის საფუძვლებია:

- ✓ ვადის ამოწურვა;
- ✓ ორგანიზატორის განცხადება თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ლიკვიდაციის თაობაზე;
- ✓ საქართველოს მთავრობის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვეტილება.

აღნიშნული კანონით თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისთვის დადგენილია შემდეგი განსხვავებული წესები:

- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში **მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია** თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ მიღებული მოგება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, გარდა იმავე კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში **უცხოური საქონლის შეტანა არ იბეგრება დამატებული ღირებულების გადასახადით.**
- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში განხორციელებული **ოპერაციები არ იბეგრება დამატებული ღირებულების გადასახადით.**
- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში არსებული **ქონება გათავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან.**
- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში **უცხოური საქონლის შეტანა გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან.**
- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში **წარმოებული საქონლის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან შეტანა (იმპორტი) საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე (თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ) გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან.**
- ✓ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში **საშემოსავლო გადასახადს დაქირავებული ინდივიდის შემოსავლის დეკლარირების საფუძველზე.**
- ✓ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შესაძლებელია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში განხორციელებულ ცალკეულ **საქმიანობებზე გაუქმდეს ლიცენზიის/ნებართვის აღების ვალდებულება** ან დაწესდეს ლიცენზიის/ნებართვის აღების **გამარტივებული წესი** ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო შეიძლება იყოს ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმის საწარმო, რომელიც რეგისტრირებულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საწარმოთა რეგისტრაციის ნორმების შესაბამისად. თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში საქმიანობას ახორციელებენ ამ ზონაში რეგისტრირებული საწარმოები. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ რეგისტრირებული საწარმოები (როგორც საქართველოსი, ისე უცხოური) თა-

ვისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში საქმიანობას ახორციელებენ **ამ ზონაში რეგისტრირებული მუდმივი დაწესებულებების მეშვეობით**, გარდა თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ელექტროენერგიის, წყლის, ბუნებრივი აირის განაწილების, კავშირგაბმულობისა და კანალიზაციის მომსახურებების და მათთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი საქართველოს საწარმოებისა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე (თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ) საქმიანობას ახორციელებს, როგორც უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საქმიანობის მართვას კანონის მიხედვით ახორციელებს ადმინისტრატორი, რომელიც შეიძლება იყოს ორგანიზატორი ან მის მიერ დანიშნული ფიზიკური ან იურიდიული პირი. ორგანიზატორი და ადმინისტრატორი არ წარმოადგენენ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს და რეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე (თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

საქართველოში 5 თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ფუნქციონირებს:

- ✓ ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა;
- ✓ ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა;
- ✓ ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა;
- ✓ თბილისის ტექნოლოგიური პარკის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა;
- ✓ ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა.

X თავი

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

საქართველოში 2016 წლის 8 ივნისს სამოქმედო შემოღებულ იქნა კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ. კანონმა პირველივე მუხლით განსაზღვრა რეგულირების სფერო და მიუთითა, რომ ადგენს საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად საქართველოში **ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, ფინანსური ანგარიშგების, მმართველობის ანგარიშგების** და ამ კანონით გათვალისწინებული **სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის, პროფესიული სერტიფიცირების, აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) განხორციელების** და მისი ხარისხის უზრუნველყოფის, აღნიშნულ სფეროებზე **სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების და პასუხისმგებლობის დაკისრების სამართლებრივ საფუძვლებს**. ნათელია, რომ კანონის რეგულირების სფერო საკმაოდ ფართოა. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს.¹⁶³

აღნიშნული კანონი საკმაოდ ვრცელი და დეტალიზებულია, ამიტომაც ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს განვიხილავთ.

ბიზნეს-ოპერატორებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ამ კანონის მიზნებისთვის საწარმოების კატეგორიებად დაყოფა და ანგარიშგების თვალსაზრისით მათზე გავრცელებული კანონისმიერი მოთხოვნები. კანონი შემდეგ კლასიფიკაციას გვიდგენს:

- ✓ პირველი კატეგორიის საწარმო.
- ✓ მეორე კატეგორიის საწარმო.
- ✓ მესამე კატეგორიის საწარმო.
- ✓ მეოთხე კატეგორიის საწარმო.
- ✓ ჯგუფები.

¹⁶³ იხ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება N²²³ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

- ✓ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები.
- ✓ საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები (ე.წ. სდპ-ები).¹⁶⁴

პირველი კატეგორიის საწარმო

ასეთად მიიჩნევა, სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

- ✓ აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
- ✓ შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
- ✓ საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება.

ბუღალტრულ აღრიცხვასა და **ფინანსურ ანგარიშგებას** აწარმოებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტების) შესაბამისად.

პირველი კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიანობის მიმოხილვა. თუ **მმართველობის ანგარიშგებაში** გათვალისწინებული ინფორმაცია ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში, **სუბიექტი თავისუფლდება აღნიშნული ინფორმაციის მმართველობის ანგარიშგებაში წარდგენის ვალდებულებისაგან**.

საწარმო, რომლის საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას, ვალდებულია ყოველწლიურად მოამზადოს **სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება**.

პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი **ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი** ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის. ამავდროულად, აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება საქმიანობის მიმოხილვის მის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვედნილობის თაობაზე. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს მათ არსს (**მმართველობითი ანგარიშგების აუდიტი**).

¹⁶⁴ საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად (სდპ) მიიჩნევა იურიდიული პირი, რომელიც არის:

- ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
- კომერციული ბანკი «საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ» საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად;
- მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
- მზღვეველი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
- არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
- საინვესტიციო ფონდი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
- არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
- საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი.

გამომდინარე იქიდან, სდპ-ები განსაკუთრებული კატეგორიის იურიდიული პირებია არიან ბიზნეს სამართლის სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის მათი მარეგულირებელი წესები განხილვაზე არ შევჩერდებით.

მეორე კატეგორიის საწარმო

ასეთად მიიჩნევა სუბიექტი, რომელიც არ არის მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

- ✓ აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
- ✓ შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
- ✓ საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.

მეორე კატეგორიის საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და **ფინანსურ ანგარიშგებას** აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს სტანდარტები) შესაბამისად. ამასთანავე, მას უფლება აქვს, გამოიყენოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები). თუ სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძღვანელოს აღნიშნული სტანდარტით.

მეორე კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიანობის მიმოხილვა **(მმართველობის ანგარიშგება)**. თუ მმართველობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული ინფორმაცია ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში, სუბიექტი თავისუფლდება აღნიშნული ინფორმაციის მმართველობის ანგარიშგებაში წარდგენის ვალდებულებისაგან.

მეორე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი **ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი** ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება საქმიანობის მიმოხილვის მის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვედნილობის თაობაზე. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს მათ არსს **(მმართველობითი ანგარიშგების აუდიტი)**.

მესამე კატეგორიის საწარმო

ასეთად მიიჩნევა სუბიექტი, რომელიც არ არის მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

- ✓ აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
- ✓ შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
- ✓ საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.

მესამე კატეგორიის საწარმო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და **ფინანსურ ანგარიშგებას** აწარმოებს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს სტანდარტები) შესაბამისად. ამასთანავე, მას უფლება აქვს, გამოიყენოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები). თუ

სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძღვანელოს აღნიშნული სტანდარტით.

მესამე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია **აუდიტის მოთხოვნისაგან**, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო

ასეთად მიიჩნევა სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

- ✓ აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
- ✓ შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
- ✓ საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო **ფინანსურ ანგარიშგებას** აწარმოებს სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად. მეოთხე კატეგორიის საწარმოს უფლება აქვს გამოიყენოს ზომით მაღალი კატეგორიის საწარმოს სტანდარტები (ფასს სტანდარტები ან მსს ფასს სტანდარტები). თუ სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიული აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძღვანელოს შესაბამისი სტანდარტით.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია **აუდიტის მოთხოვნისაგან**, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

ჯგუფი

ჯგუფად მიიჩნევა მშობელი საწარმო და ყველა მისი შვილობილი საწარმო. ჯგუფის ზომითი კატეგორიის განსაზღვრისთვის გამოიყენება შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მიხედვით მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კონსოლიდაციის წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულება, შემოსავალი და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა.

პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების ჯგუფების კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაზე ვრცელდება საწარმოს ზომითი კატეგორიების კრიტერიუმები და ამ კატეგორიებისათვის დადგენილი მოთხოვნები.

პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ საკუთარი კონსოლიდირებული **ანგარიშგების აუდიტი** ყოველი საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

მესამე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ასეთად მიიჩნევა განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მეორე, ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. მისი მიზანია არასამეწარმეო საქმიანობა.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი **ფინანსურ ანგარიშგებას** აწარმოებს სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად. არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს უფლება აქვს გამოიყენოს ფასს სტანდარტები ან მსს ფასს სტანდარტები.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გათავისუფლებულია **აუდიტის მოთხოვნისაგან**, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მნიშვნელოვანია შევხვით პასუხისმგებლობის საკითხს იმ მოთხოვნების დარღვევის-თვის, რაც კანონშია გაწერილი. ამავე კანონით **სამსახური ვალდებულია** ამ კანონის, ფულის გათვთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონისა და მათ საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მოთხოვნების დარღვევისათვის ერთდროულად ან ცალ-ცალკე, თანამიმდევრულად, ხოლო დარღვევისა და შესაძლო რისკის სერიოზულობიდან გამომდინარე – არათანამიმდევრულად, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა:

აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის/გარიგების პარტნიორის მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:

- ✓ წერილობითი გაფრთხილება;
- ✓ საჯარო გაფრთხილება (რეესტრში ასახვით);
- ✓ ფულადი ჯარიმა;
- ✓ აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის შემთხვევაში – მისთვის რეგისტრაციის გაუქმება;
- ✓ აუდიტორისათვის/აუდიტორული ფირმისათვის/გარიგების პარტნიორისათვის აუდიტის ჩატარების ან/და აუდიტორულ დასკვნაზე ხელის მოწერის და აუდიტორული ფირმის პარტნიორისათვის/აქციონერისათვის ფუნქციების შესრულების დროებით, არაუმეტეს 3 წლით აკრძალვა;

პროფესიული ორგანიზაციის მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:

- ✓ წერილობითი გაფრთხილება;
- ✓ ფულადი ჯარიმა;
- ✓ კანონის მე-11 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების საფუძველზე მინიჭებული უფლების ჩამორთმევა (პროფესიული ორგანიზაციებისთვის პირის პროფესიული სერტიფიკატის უფლების ჩამორთმევა, სპეციალიზებული გამოცდების განმახორციელებელი ორგანოსთვის შესაბამისი უფლების ჩამორთმევა);

სპეციალიზებული გამოცდების განმახორციელებელი ორგანოს მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:

- ✓ წერილობითი გაფრთხილება;
- ✓ ფულადი ჯარიმა;
- ✓ კანონის მე-11 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების საფუძველზე მინიჭებული უფლების ჩამორთმევა (პროფესიული ორგანიზაციებისთვის პირის პროფესიული სერტიფიკატების უფლების ჩამორთმევა, სპეციალიზებული გამოცდების განმახორციელებელი ორგანოსთვის შესაბამისი უფლების ჩამორთმევა);
- ✓ სდპ-ის, პირველი, მეორე, მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:
- ✓ წერილობითი გაფრთხილება;
- ✓ ფულადი ჯარიმა;
- ✓ სდპ-ის შემთხვევაში — მისი მმართველობითი ორგანოს წევრისთვის სდპ-ში ამ კანონით გათვალისწინებული თავისი ფუნქციების შესრულების დროებით, არაუმეტეს 3 წლით აკრძალვა;

პირის მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:

- ✓ წერილობითი გაფრთხილება;
- ✓ ფულადი ჯარიმა.

სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია ამ კანონით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენა. ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი აღნიშნული საქმის განხილვის შედეგებზე დაყრდნობით გამოსცემს **ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს**.

სამსახურის უფროსის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტთან დაკავშირებული დავა შესაძლებელია განიხილოს **საბჭომ**¹⁶⁵ და **სასამართლომ**. საჩივრის ავტორს უფლება აქვს, დავის ნებისმიერ ეტაპზე მიმართოს სასამართლოს. **სამსახურის გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას**

¹⁶⁵ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო - სამსახურთან არსებული, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო.

კაზუსი 1

ლოლაძის მეუღლის – ქავთარაძის განცხადების საფუძველზე, სასამართლომ ლოლაძე ფსიქიკური აშლილობის გამო უფლებათუნარო და ქმედუნარო პირად ცნო.

1. შეესაბამება თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილება მოქმედ კანონმდებლობას? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. რას ნიშნავს პირის ქმედუნარიანობა და აქვს თუ არა ქმედუნარიანობა იურიდიულ პირს?
3. როდის წარმოიშობა და წყდება ფიზიკური პირის უფლებათუნარიანობა და ქმედუნარიანობა?

კაზუსი 2

სასამართლოს მიერ გარდაცვლილად გამოცხადებული ლესელიძე ცოცხალი აღმოჩნდა და გარდაცვლილად გამოცხადებამდე მის საკუთრებაში არსებული ავტომობილის უკან დაბრუნება მოსთხოვა სისაურს, რომელმაც ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე შეიძინა ავტომანქანა.

1. აქვს თუ არა ლესელიძეს ავტომანქანის დაბრუნების მოთხოვნის უფლება და რა შემთხვევაში?
2. რა წინაპირობების არსებობაა აუცილებელი პირის გარდაცვლილად გამოცხადებისთვის?

კაზუსი 3

კერძო სამართლის სამეწარმეო პირმა შპს “ბერმუდმა” წესდებაში გათვალისწინებული საქმიანობის საგანზე – საბურავების წარმოებაზე უარი თქვა და მანქანის შალითების დამზადება და რეალიზება დაიწყო.

1. დაცულია თუ არა მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. რა განსხვავებაა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის უფლებათუნარიანობას შორის?

კაზუსი 4

დუგლაძემ სარჩელი შეიტანა სასამართლოში და მოპასუხედ ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა) “მეგობრები” მიუთითა. სასამართლომ სარჩელი არ მიიღო იმ საფუძველით, რომ ერთობლივ საქმიანობას (ამხანაგობას) სასამართლოში მხარედ გამოსვლის უფლება არ ჰქონდა?

1. დაცულია თუ არა მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები – შეუძლია თუ არა უშუალოდ ერთობლივ საქმიანობას (ამხანაგობას) სასამართლოში მხარედ გამოსვლა, პასუხი დაასაბუთეთ.

კაზუსი 5

ერთობლივი საქმიანობის „მეგობრების“ მონაწილე პირმა დიმიტრი გელაშვილმა თავისი წილის გიორგი ლიპარტელიანისთვის გადაცემა განიზრახა. აღნიშნულზე თანხმობის მისაღებად მან ამხანაგობის სხვა წევრებს მიმართა. ამხანაგობის წევრებმა უარი განაცხადეს თანხმობის გაცემაზე იმ მიზეზით, რომ სამოქალაქო კოდექსი კრძალავს ერთობლივი საქმიანობის წილის უფლების სახით გასხვისების შესაძლებლობას.

1. შეესაბამება თუ არა ამხანაგობის წევრთა პოზიცია მოქმედ კანონმდებლობას? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. ვის შეიძლება ჰქონდეს ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ერთობლივ საქმიანობაში?

კაზუსი 6

გიორგაძემ კაპანაძეს მინდობილობის საფუძველზე მიანიჭა წარმომადგენლობის უფლებამოსილება, რომლის საფუძველზეც კაპანაძეს შეეძლო გიორგაძე მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოედგინა. მოგვიანებით გიორგაძე სასამართლოს მიერ ცნობილ იქნა მხარდაჭერის მიმღებად სწორედ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების სფეროში.

1. რა ბედი ეწევა წარმომადგენლობას?
2. გარდა გარიგების საფუძველზე წარმოშობილი წარმომადგენლობისა, რის საფუძველზე შეიძლება წარმოიშვას წარმომადგენლობა?

კაზუსი 7

ჩიბურდანიძესა და შპს „ლაოსს“ შორის დაიდო ფართის იჯარის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ეს უკანასკნელი საიტარო ქირის სანაცვლოდ ისარგებლებს ჩიბურდანიძის კუთვნილი ფართით იმ შემთხვევაში თუკი შპს „ლაოსი“ გაიმარჯვებს უკვე გამოცხადებულ ტენდერში.

1. უშვებს თუ არა სამოქალაქო კოდექსი ამ ტიპის გარიგების დადების შესაძლებლობას? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. კაზუსში მოცემული გარემოებების გათვალისწინებით, სავალდებულოა თუ არა ამ ტიპის გარიგების წრილობითი ფორმით დადება?

კაზუსი 8

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი” შესაბამისი ორგანოს გადაწყვეტილებით გადაკეთდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.

1. დასაშვებია თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სხვა ორგანიზაციულ ფორმად გარდაქმნა, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რომელ ორგანიზაციულ ფორმად გარდაქმნა დასაშვებია?
2. უშვებს თუ არა მოქმედი კანონმდებლობა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას?

კაზუსი 9

ჭიოკაძემ და გოლუბიანმა მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულება გეპირსიტყვიერად დადეს და მის ყველა არსებით პირობაზე შეთანხმდნენ.

1. ბათილია თუ არა მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულება? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. წარმოადგენს თუ არა ნასყიდობის ხელშეკრულება გარიგებას? პასუხი დაასაბუთეთ.
3. საცილოდ ბათილი გარიგების რა სახეებს იცნობთ?

კაზუსი 10

კერესელიძესა და ჭანტურიას შორის გაფორმებულია ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც კერესელიძე ვალდებულია 1 ტონა კარტოფილი არაუგვიანეს 2019 წლის 10 აპრილისა გადასცეს ჭანტურიას. ჭანტურია, თავის მხრივ, ვალდებულია, რომ შეთანხმებული საზღაური 5000 ლარის ოდენობით გადაუხადოს გამყიდველს. გამყიდველმა დათქმულ დროში არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება. ჭანტურიას აღარ აქვს ინტერესი დაგვიანებით მიღებული პროდუქტისა, რადგანც ის რესტორნების ქსელის მენეჯერია და მას კარტოფილი კონკრეტული დღისთვის ესაჭიროებოდა. ჭანტურიამ წერილი გაუგზავნა კერესელიძეს და შეატყობინა, რომ ის გადიოდა ხელშეკრულებიდან, რაზეც კერესელიძე არ დაეთანხმა. ჭანტურიას მიაჩნია, რომ ამ მოცემულობაში მას კერესელიძის თანხმობა არ ესაჭიროებოდა.

1. სწორია თუ არა ჭანტურიას მოსაზრება კერესელიძის თანხმობასთან დაკავშირებით. პასუხი დაასაბუთეთ.

კაზუსი 11

15 წლის დემეტრეს ბიძამ საწარმოს დამოუკიდებლად გაძღოლის უფლება მიანიჭა. დემეტრე მეორე დღესვე შეუდგა საქმეს. 3 დღის გასვლის შემდეგ დემეტრეს უარი უთხრეს სახლისთვის საძინებელი გარნიტურის მიყიდვაზე იმ საფუძვლით, რომ ის არასრულწლოვანია და ქმედუნაროა.

1. ჰქონდა თუ არა დემეტრეს საწარმოს გაძღოლის უფლება?
2. რამდენად ქმედუნაროა დემეტრე?

კაზუსი 12

ლიპარტელიანმა ლალიძესგან შეიძინა ლაბერული ეპილაციის ძვირადღირებული აპარატი, რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეებზე უფლებათა რეესტრშია დარეგისტრირებული. ლიპარტელიანი გახდა რა აპარატის მესაკუთრე, აღმოაჩინა, რომ გირავნობა, რომელიც გამყიდველის მიერ ნივთის საკუთრებაში ქონის დროს იყო წარმოშობილი, აპარატის მის საკუთრებაში გადასვლის შემდეგ კვლავაც არსებობს.

1. სწორად გადავიდა თუ არა გირავნობა ახალ შემძენზე?

კაზუსი 13

ეგნატაშვილს სესხის ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული მაისურაძესთან. სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მაისურაძის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობა ჰქონდა დადებული ძამუკაშვილის ელექტროაპარატურას. ეგნატაშვილმა სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი ვალდებულება 1000 ლარის მაისურაძესთვის დაბრუნებისა მაისურაძესთან შეთანხმების გარეშე გადააკისრა ჩაკვეტაძეს.

1. აქვს თუ არა მოვალეს უფლება კრედიტორის თანხმობის გარეშე მოახდინოს ვალის მესამე პირისთვის გადაკისრება?
2. რომელ მხარეებს შორის იდება ვალის გადაკისრების გარიგება?
3. რა ფორმით იდება ვალის გადაკისრების გარიგება?
4. რა ბედი ეწევა მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებულ გირავნობას ვალის გადაკისრებისას?

კაზუსი 14

მამაცაშვილსა და ბერიძეს შორის გაფორმებულია უპროცენტო სესხის ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც ბერიძე ვალდებულია ნასესხები თანხა მამაცაშვილს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 წლის განმავლობაში დაუბრუნოს. ბერიძეს თავდებად უდგას ლიპარტელიანი. ბერიძემ თავის ვალი კანონით დადგენილი წესით გადააკისრა მაისურაძეს.

1. რა ბედი ეწევა თადეებობას კაზუსში მოცემულ შემთხვევაში?
2. რა ბედი ეწევა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას მოთხოვნის დათმობისას?

კაზუსი 15

მენაბდიშვილმა და ერემაძემ კანონით დადგენილი წესით დადეს აღნაგობის გარიგება. გარიგების შესაბამისად ერემაძეს მიენიჭა მენაბდიშვილის ნაკვეთზე ნაგებობის აშენების უფლება. მოგვიანებით ერემაძემ გელაშვილთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობით დატვირთა აღნიშნული აღნაგობის უფლება.

1. ვის წარმოეშობა საკუთრების უფლება აშენებულ ნაგებობაზე?
2. რა ფორმას ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა აღნაგობის წარმოშობისათვის?
3. უშვებს თუ არა მოქმედი კანონმდებლობა აღნაგობის უფლების ვალდებულების უზრუნველსაყოფად გამოყენებას? შესაძლებელია თუ არა აღნაგობის უფლების დაგირავება?

კაზუსი 16

გურიელსა და დარჯანიას შორის გაფორმებულია სერვიტუტის ხელშეკრულება. ხელშეკრულების შესაბამისად, დარჯანია თავისთვის და თავისი ოჯახისთვის ბინად იყენებს გურიელის სახლს.

1. რა სახის სერვიტუტთან გვაქვს მოცემულ შემთხვევაში საქმე?
2. სერვიტუტის რა სხეებს იცნობს მოქმედი კანონმდებლობა?

კაზუსი 17

მანჯავიძემ და გიორგაძემ საჯარო რეესტრში, საჯარო რეესტრის სპეციალისტის თანდასწრებით შეადგინეს იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელშიც გაითვალისწინეს, რომ ძირითადი ვალდებულების მოვალის მიერ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, იპოთეკის საგნის რეალიზაცია მოხდებოდა სასამართლოს გარეშე, ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე. აღნიშნული ხელშეკრულება დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრში და იპოთეკის საგანს დაედო იპოთეკა.

1. ძირითადი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ექნება თუ არა იპოთეკარს ნოტარიუსისთვის სააღსრულებო ფურცლის გაცემის მოთხოვნით მიმართვის უფლება? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. იპოთეკის საგნის რეალიზაციის რა გზებს ითვალისწინებს სამოქალაქო კოდექსი?

კაზუსი 18

მაგდა ბერიძემ საკონდიტრო მაღაზია „ტკბილ ქვეყანასთან“ გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მაღაზიას მისთვის უნდა მიეწოდებინა 3 ტორტი და 500 ნაჭერი სხვადასხვა სახის ნამცხვარი. მაღაზიამ ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში მიაწოდა ბერიძეს ტორტი და ნამცხვრები. თუმცა ყუთში 500 ნაჭრის ნაცვლად 495 ნაჭერი აღმოჩნდა.

1. აქვს თუ არა ბერიძეს ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლება?
2. რა შედეგებს იწვევს ხელშეკრულებიდან გასვლა?

კაზუსი 19

ცარციძემ ავტომანქანების ბაზრობაზე კოპაძის ავტომანქანის შეძენა გადაწყვიტა და ამ უკანასკნელთან ნასყიდობის ყველა არსებითი პირობა შეათანხმა, ამასთანავე, მყიდველმა 1500 ლარი ბეს სახით გადაუხადა გამყიდველს და შეუთანხმდა, რომ ნასყიდობის ფასს მეორე დღეს გადაიხდიდა და მანქანას წაიყვანდა. მეორე დღეს მისულ ცარციძეს, რომელსაც თან ჰქონდა გამყიდველისთვის მისაცემი თანხა მანქანის ღირებულებას – 7000 ლარს გამოკლებული 1500 ლარი, კოპაძემ განუცხადა, რომ ბეს თანხა ნასყიდობის ფასში არ ითვლებოდა და რომ 7000 ლარი სრულად უნდა გადაეხადა მყიდველს.

1. შეესაბამება თუ არა კოპაძის მოთხოვნა მოქმედ კანონმდებლობას?
2. რა შედეგებს ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა ბეს მიმღების და ბეს მიმცემის მიერ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევებში? შესაძლებელია თუ არა ასეთ დროს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა?

კაზუსი 20

გელაშვილსა (კრედიტორი) და კაპანაძეს (მოვალე) შორის გაფორმებული იყო სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც გაცემული იყო სავალო საბუთი. ვადამოსული ვალდებულების შესრულების სანაცვლოდ გელაშვილმა კაპანაძეს სავალო საბუთის დაბრუნებაზე უარი განუცხადა.

1. რის უფლებას ანიჭებს ასეთ დროს კანონმდებლობა მოვალეს?

კაზუსი 21

დოლიძესა და შაბაშვილს შორის გაფორმდა ნარდობის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, დოლიძემ შაბაშვილის სასარგებლოდ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეთანხმებული ოდენობის პირგასამტეხლოს გადახდა იკისრა. დოლიძემ ვერ შეძლო ვადამოსული ვალდებულების შესრულება. შაბაშვილი ითხოვს როგორც ვალდებულების შესრულებას, ისე პირგასამტეხლოს გადახდასა და ზიანის ანაზღაურებას?

1. აქვს თუ არა შაბაშვილს ერთდროულად ვალდებულების შესრულებისა და პირგასამტეხლოს გადახდის მოთხოვნის უფლება?
2. აქვს თუ არა შაბაშვილს ერთდროულად ვალდებულების შესრულებისა და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება?
3. ჩამოთვალეთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი (ვალდებულებით-სამართლებრივი) საშუალებები.

კაზუსი 22

შპს „ანდამატსა“ და შპს „ექსვის“ შორის გაფორმდა მომსახურების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებაში გაიწერა, რომ მომსახურების მიმღები – შპს „ექსვი“ მომსახურების გამწვანებს – შპს „ანდამატს“ წინსწრებით უხდის 300 000 ლარს. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად შპს „ექსვის“ სურს იპოთეკით დაიტვირთოს შპს „ანდამატის“ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. შპს „ანდამატს“ მიაჩნია, რომ კანონმდებლობა ამის საშუალებას არ იძლევა, რადგანაც მოქმედი რეგულაციით მხოლოდ იმ შემთხვევაშია აღნიშნული დაშვებული თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ფინანსური დაწესებულებაა.

1. შეესაბამება თუ არა მოქმედ კანონმდებლობას შპს „ანდამატის“ პოზიცია?
2. სავალდებულოა თუ არა სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე იპოთეკის ხელშეკრულების სანოტარო წესით დამოწმება?

კაზუსი 23

ჯალალონიასა და შპს „ინფო-კრედიტს“ შორის გაფორმებული სესხის უზრუნველსაყოფად იპოთეკით არის დატვირთული მოვალის – ჯალალონიას კუთვნილი კომერციული ფართი. შპს „ინფო-კრედიტმა“ რამდენჯერმე გააფრთხილა მოვალე, რადგანაც ეს უკანასკნელი შესაბამისი გულმოდგინებით არ ზრუნავს იპოთეკის საგნის მოვლაზე, რაც იპოთეკის საგნის ფასის შემცირებას იწვევს. მიუხედავად იპოთეკარის მოთხოვნისა ჯალალონია მაინც ვერ ასრულებს იპოთეკის საგნის მოვლის მოვალეობას.

1. რისი უფლება აქვს კაზუსში მოცემულ შემთხვევაში იპოთეკარს?
2. რას ნიშნავს ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი) და რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი გაუქმება?

კაზუსი 24

კომანდიტური საზოგადოების დირექტორად პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებით დანიშნულ იქნა ამავე საწარმოს კომანდიტი გიორგი მამასახლისი.

1. დაცულია თუ არა კანონმდებლობის მოთხოვნა?

კაზუსი 25

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მერმისის“ წესდებაში მითითებულია, რომ პარტნიორებს არ აქვთ უფლება საკუთარი წილი ისე გაასხვისონ, რომ უპირატესი შესყიდვის უფლება განახორციელონ სხვა პარტნიორების მიმართ. შპს-ს პარტნიორს უპირატესი შესყიდვის უფლების გვერდის ავლით სურს წილის გასხვისება, რადგანაც მიაჩნია, რომ წესდების აღნიშნული ჩანაწერი ბათილია.

1. სწორია თუ არა პარტნიორის პოზიცია?

კაზუსი 26

სააქციო საზოგადოება „ლენტის“ აქციების 5 პროცენტის მესაკუთრე პარტნიორს უმრავლესობაში მყოფმა პარტნიორმა (აქციათა 85% მესაკუთრე) განუცხადა, რომ აპირებდა მისი აქციების გამოსყიდვას. უმცირესობაში მყოფ აქციონერს აქციების გაყიდვა არ სურს, თუმცა აქციათა 85% მესაკუთრემ განუმარტა, რომ მას არჩევანის უფლებას კანონი არ ანიჭებდა.

1. სწორია თუ არა აქციათა 85% მესაკუთრის განმარტება?

კაზუსი 27

კეჭაყმაძემ და მურჯიკნელმა მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, რეესტრის უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანდასწრებით გააფორმეს. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრის წარმომადგენელმა მხარეებს განუმარტა, რომ საჭირო იყო სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდა. კეჭაყმაძე, რომელიც გამყიდველია, მიიჩნევს, რომ ამ თანხის გადახდა მყიდველს – მურჯიკნელს ეკუთვნის. მურჯიკნელი, თავის მხრივ, კეჭაყმაძეს სთხოვს აღნიშნულს.

1. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, კაზუსში მოცემულ სიტუაციაში ვის ეკისრება მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება?
2. მოქმედი კანონმდებლობით ვის ეკისრება მოძრავი ნივთების გაყიდვის ხარჯების გაწევა?

კაზუსი 28

გულუამ და მეხაშიშვილმა 550 კილოგრამი ფორთოხლის ნასყიდობის ხელშეკრულება დადეს ზეპირსიტყვიერად. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ კილოგრამი ფორთოხლის ფასი 2 ლარი, ჯამში კი 1100 ლარი იქნებოდა. ხელშეკრულების პირობების თანახმად, გულუამ დათქმულ დროსა და ადგილას მეხაშიშვილს მიუტანა ხელშეკრულების საგანი. შეთანხმებისამებრ, მეხაშიშვილმა გულუას თანდასწრებით აწონა ფორთოხალი, რომელიც 490 კილოგრამი აღმოჩნდა. მყიდველს და გამყიდველს წონასთან დაკავშირებით არაფერი უთქვამთ. სალამოსთვის გულუას საბანკო ანგარიშზე 980 ლარი დაერიცხა. გულუას მიაჩნია, რომ მას 1100 ლარი ეკუთვნის, რადგანაც მეხაშიშვილმა ფორთოხლის პარტია აწონვის შემდეგ ჩვეულებრივ მიიღო და მის წონაზე არაფერი უთქვამს. ამდენად, საკუთარი შესრულება გულუას ნაკლის მქონედ არ მიაჩნია.

1. განსაზღვრეთ, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, მოცემულ სიტუაციაში მყიდველს რა უფლებამოსილება აქვს?
2. ნასყიდობის ხელშეკრულების მიზნებისთვის, რას ნიშნავს ნივთობრივად და უფლებბრივად უნაკლო ნივთი?

კაზუსი 29

ცეცაძესა და აბესაძეს შორის ტელეფონის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება 1 წლის ვადით ზეპირსიტყვიერად დაიდო, რომლის ძალითაც ცეცაძემ აბესაძეს გადასცა სამსუნგის ფირმის მობილური ტელეფონი. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უშუალოდ ტელეფონის საბაზრო ფასის (1490 ლარის) გარდა, აბესაძე (მყიდველი) ცეცაძეს გადაუხდიდა განვადების ყოველთვიურ პროცენტს 57 ლარის ოდენობით.

1. დაცულია თუ არა სამოქალაქო კოდექსით განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისთვის დადგენილი მოთხოვნები?
2. ნამდვილია თუ არა მოცემული გარიგება და რა თანხის გადახდის ვალდებულება ეკისრება აბესაძეს?

კაზუსი 30

წივილაშვილსა და ჩიმაკაძეს შორის გაფორმებულია ბინის ქირავნობის 5 წლიანი ხელშეკრულება. ხელშეკრულებაში ჩადებულია პირობა, რომ ჩიმაკაძეს, როგორც დამქირავებელს, აქვს ამ ბინის უპირატესი შესყიდვის უფლება, რომლის გასხვისების უფლებაც აქვს დამქირავებელს. გამქირავებელმა ბინის გაყიდვა გადაწყვიტა. მან ჩოხელთან – პოტენციურ მყიდველთან შეთანხმებული პირობები ჩიმაკაძეს გააცნო და ამ პირობებით ბინის შეძენა შესთავაზა. მითითებული პირობების თანახმად, ჩოხელი ბინის სანაცვლოდ იხდიდა 45 000 ლარს და დამატებით არემონტებდა გამყიდველის კუთვნილ ფართს. ჩიმაკაძეს მიაჩნია, რომ წივილაშვილმა და ჩოხელმა მოილაპარაკეს და მისთვის გვერდის ავლის მიზნით მოიფიქრეს ფართის გარემონტება, როგორც დამატებითი ვალდებულების კისრება, რამეთუ განსხვავებით ჩოხელისგან, რომელიც ხელოსანია, მას არ შეუძლია სარემონტო სამუშაოების წარმოება.

1. ითვალისწინებს თუ არა მოქმედი კანონმდებლობა უპირატესი შესყიდვის უფლების სხვა პირისთვის გადაცემის შესაძლებლობას?
2. რის უფლებას ანიჭებს, მოცემულ შემთხვევაში, მოქმედი კანონმდებლობა ჩიმაკაძეს?

კაზუსი 31

ჩიმაკაძემ შპს „ფამუქთან“ ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის მიხედვითაც ჩიმაკაძე კომპანიის მდივნის ფუნქციებს შეასრულებს და კომპანიის დირექტორს საოფისე მომსახურებას გაუწევს კონკრეტული თანხის სანაცვლოდ. შპს „ფამუქმა“ ჩიმაკაძესთან 1-წლიანი მომსახურების ხელშეკრულება გააფორმა.

1. სწორად გაფორმდა თუ არა მომსახურების ხელშეკრულება?
2. რა განსხვავებაა მომსახურების ხელშეკრულებასა და შრომის კონტრაქტს შორის?

კაზუსი 32

ბახტაძესა და შპს „ლოტუსს“ შორის გაფორმებულია შრომის კონტრაქტი, რომლის მიხედვითაც ბახტაძე კომპანიაში დამლაგებლის პოზიციაზე დასაქმებული. შრომის კონტრაქტში მითითებულია, რომ შრომის შინაგანაწესი ხელშეკრულების ნაწილია. შინაგანაწესში გაწერილია შრომის ანაზღაურების გაცემის წესი, რომელიც ეწინააღმდეგება ბახტაძესა და შპს „ლოტუსს“ შორის გაფორმებულ შრომის კონტრაქტს.

1. მოცემულ შემთხვევაში, შრომის შინაგანაწესის დებულებას მიენიჭება უპირატესობა, თუ შრომის კონტრაქტის დებულებას?

კაზუსი 33

დგებუაძესა და სს „ლოჯისტიკს“ შორის 5 თვის ვადით გეპისიტყვიერად გაფორმდა შრომის კონტრაქტი გამოსაცდელი ვადით, რომლის მიხედვითაც დგებუაძე დასაქმდა სს „ლოჯისტიკში“. 3 თვის გასვლის შემდეგ დამსაქმებელმა ყოველგვარი ახსნის გარეშე, დგებუაძე გაუშვა სამსახურიდან. დგებუაძეს მიაჩნია, რომ 5 თვის გასვლის შემდეგ დამსაქმებელს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე შეეძლო მისი სამსახურიდან გათავისუფლება, მაგრამ ვადაზე ადრე გაშვების შემთხვევაში, დამსაქმებელი ვალდებულია დაასაბუთოს მისი გაშვების კანონიერება.

1. დასაშვებია თუ არა გამოსაცდელი ვადით შრომის კონტრაქტის 5 თვის ვადით გეპირად დადება?
2. სწორია თუ არა დგებუაძის პოზიცია – ეკისრება თუ არა მოცემულ შემთხვევაში დამსაქმებელს გათავისუფლების საფუძვლების დასაბუთების ვალდებულება?

კაზუსი 34

შპს „კარაკალას“ რეორგანიზაციის შედეგად გამოეყო შპს „კალა“, რომელმაც როგორც დამოუკიდებელმა სუბიექტმა ცალკე გააგრძელა ფუნქციონირება. შპს „კალამ“ რეორგანიზაციიდან 1 წელში 3 ახალი დასაქმებული მიიღო სამსახურში და მათთან კონტრაქტი 6 თვის ვადით გააფორმა.

1. წარმოადგენს თუ არა შპს „კალა“ ე.წ. „დამწყებ საწარმოს“?
2. კაზუსში მოცემული გარემოებების გათვალისწინებით დასაქმებულებთან დადებული შრომის კონტრაქტი რა ვადით დადებულად მიიჩნევა?

კაზუსი 35

ბოლქვაძე ოპერატორის პოზიციაზე დასაქმებული იყო შპს „წითელქუდაში“. დასაქმების მე-9 თვეს დამსაქმებელმა ბოლქვაძე სამსახურიდან სრულიად უსაფუძვლოდ გაათავისუფლა. ბოლქვაძემ სასამართლოს მიმართა თავისი დარღვეული უფლების აღსადგენად. ბოლქვაძემ დავა მოიგო და სასამართლოს გადაწყვეტილებით გათავისუფლებიდან 8 თვის შემდეგ აღდგენილ იქნა თავის პოზიციაზე და დამსაქმებელს დაევალა იძულებით განაცდურის ანაზღაურებაც. სამსახურში აღდგენიდან მე-5 დღეს ბოლქვაძემ შვებულების აღება მოინდომა. დამსაქმებელმა მას განუმარტა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მას მხოლოდ 9 თვე და 5 დღე აქვს ნამუშევარი, შვებულება არ ეკუთვნის.

1. შეესაბამება თუ არა დამსაქმებლის პოზიცია მოქმედ კანონმდებლობას?

კაზუსი 36

მანჯავიძე ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად დასაქმებულია კერძო სკოლა „ალიონში“. დამსაქმებელთან დადებულ შრომის კონტრაქტში მითითებულია, რომ შრომითი ურთიერთობის დასრულების შემდეგ დასაქმებულს ეკრძალება 6 თვის განმავლობაში კონკურენტ დამსაქმებელთან შრომით ურთიერთობაში შესვლა, რა დროსაც კერძო სკოლა „ალიონი“ მანჯავიძეს გადაუხდის შესაბამის ანაზღაურებას.

1. აქვს თუ არა კერძო სკოლა „ალიონს“ შრომის კონტრაქტში გემოთ აღნიშნული დანაწესის ჩადების უფლება?
2. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, რა შემთხვევაში შეუძლია დამსაქმებელს შეუზღუდოს დასაქმებულს შეთავსებით სამუშაოზე ხელშეკრულების დადების უფლება?

კაზუსი 37

დოლიძესა და ა(ა)იპ 139-ე ბაგა-ბაღს შორის გაფორმებულია შრომის კონტრაქტი. მითითებული კონტრაქტის მიხედვით, დამსაქმებელს შეუძლია დასაქმებულთან გაფორმებული შრომის კონტრაქტის შეწყვეტა ხელშეკრულების მოშლის საფუძველზე, თუკი დამსაქმებელი 2 თვით ადრე წერილობით შეატყობინებს დასაქმებულს, ხელშეკრულების მოშლის შესახებ.

1. აქვს თუ არა დამსაქმებელს ზემოთ მითითებული საფუძველით ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება?
2. შრომის კოდექსის მიხედვით, რა ვალდებულება აკისრია დამსაქმებელს, დასაქმებულისთვის შრომითი ურთიერთობის ორგანიზაციული ცვლილების საფუძველით შეწყვეტის შესახებ 3 კალენდარული დღით ადრე გაფრთხილების შემთხვევაში?

კაზუსი 38

ლიზინგის ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „კომპასს“, როგორც ლიზინგის გამცემს ნასყიდობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული შპს „ინტერკომთან“ – მიმწოდებელთან. მითითებული ხელშეკრულების საგანი კი ლიზინგის მიმღებმა ინდემწარმე ლევან გიორგაძემ უნდა მიიღოს. შპს „კომპასმა“ და შპს „ინტერკომმა“ მათ მიერ დადებულ ხელშეკრულებაში, ლიზინგის საგნის მიწოდების პირობებთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილება შეიტანეს ისე, რომ გიორგაძესთვის არაფერი უკითხვათ. გიორგაძეს მიაჩნია, რომ კომპანიებს მისი თანხმობის გარეშე ცვლილების განხორციელების უფლება არ ჰქნოდათ. ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს, თავის მხრივ, მიაჩნიათ, რომ ლიზინგის მიმღების თანხმობა საჭირო არ იყო, რამეთუ აღნიშნული მითითებული იყო თავად ლიზინგის ხელშეკრულებაში.

1. კაზუსში მოცემული რომელი სუბიექტის პოზიციაა სწორი და რატომ?

კაზუსი 39

მაისურაძესა და დემეტრაძეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, მაისურაძემ დემეტრაძეს კონკრეტული ანაზღაურების სანაცვლოდ 5 ცალი ხის კარის დამზადება შეუკვეთა. მას შემდეგ, რაც დემეტრაძემ კარების დასამზადებლად გარკვეული სამუშაო გასწია, მაისურაძემ სრულიად უმიზეზოდ უარი განაცხადა ხელშეკრულებაზე. დემეტრაძეს მიაჩნია, რომ მაისურაძე უმიზეზოდ, შესაბამისი საფუძვლის მითითების გარეშე ვერ გავა ხელშეკრულებიდან.

1. რა ხელშეკრულებასთან გვაქვს საქმე?
2. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, შეუძლია თუ არა მაისურაძეს ნებისმიერ დროს საფუძვლის მითითების გარეშე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე?

კაზუსი 40

ლიპარტიას – მეიჯარესა და დადიანს – მოიჯარეს შორის გაფორმებულია მიწის იჯარის ხელშეკრულება, რომლის საგანსაც მიწასთან ერთად მისი ინვენტარიც წარმოადგენს. იჯარის პერიოდში, მიწაზე არსებული დანადგარი მწყობრიდან დადიანისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო გამოვიდა.

1. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ვის ეკისრება დანადგარის გამოცვლის ვალდებულება?

კაზუსი 41

გოგიბერიძესა და ბახტაძეს შორის გაფორმებულია მიწის იჯარის ხელშეკრულება. მოიჯარე – ბახტაძე იჯარის მოქმედების ვადის განმავლობაში გარდაიცვალა. მის მემკვიდრეებს ხელშეკრულების მოშლა არ სურთ და მიაჩნიათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, მათ საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის უფლება აქვთ. თავის მხრივ, გოგიბერიძეს, როგორც მეიჯარეს მიაჩნია, რომ მოიჯარის გარდაცვალებით ხელშეკრულება შეწყვეტილია და მოიჯარის მემკვიდრეებს კანონმდებლობა საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის უფლებას არ ანიჭებს.

1. აქვთ თუ არა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, მოიჯარის მემკვიდრეებს საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის უფლება?

კაზუსი 42

გეტაძემ თავისი კუთვნილი ბინა გამოსყიდვის უფლებით მიჰყიდა ხუბულიას. გამოსყიდვის ვადად განისაზღვრა 10 წელი, რომელიც მოგვიანებით 3 წლით გაგრძელდა. აღნიშნულ პერიოდში გეტაძემ გამოსყიდვის განხორციელება მოინდომა, მას მიაჩნია, რომ გამოსყიდვის დროს მიყიდველი ასევე ვალდებულია დაუბრუნოს ნაყიდი ნივთი საკუთვნებელთან ერთად.

1. აკმაყოფილებს თუ არა მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს კაზუსში მოცემული გამოსყიდვის უფლებით ნასყიდობის ხელშეკრულება? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. სწორია თუ არა გეტაძის პოზიცია საკუთვნებელთან მიმართებით?

კაზუსი 43

ბეპირი ფორმით დადებული თავდებობის ხელშეკრულებით ბალავაძე, როგორც თავდები ჯინჯოლავას, როგორც მოვალეს, კრედიტორის წინაშე ვალდებულების შესასრულებლად თავდებად დაუდგა. კრედიტორმა ბალავაძეს მიმართა და მისგან მოითხოვა დაკმაყოფილება. ბალავაძემ უარი განუცხადა კრედიტორს დაკმაყოფილებაზე იმ მოტივით, რომ კრედიტორს არ უცდია ძირითადი მოვალის მიმართ იძულებით აღსრულება.

1. სწორია თუ არა ბალავაძის პოზიცია?
2. რა ფორმით იდება თავდებობის ხელშეკრულება?

კაზუსი 44

დევაძესა და ბოკერიას შორის სესხის ხელშეკრულება ბეპირსიტყვიერად დაიდო. მსესხებლის – ბოკერიას ქონებრივი მდგომარეობა ხელშეკრულების დადების შემდეგ არსებითად გაუარესდა. შეშინებული გამსესხებელი – დევაძე დაუყონებლივ ითხოვს ვალის დაბრუნებას. ბოკერიას კი მიაჩნია, რომ მისი ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება არანაირ გავლენას არ მოახდენს სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესრულებაზე, ამიტომაც დევაძეს არა აქვს უფლება, ვალის დაბრუნება დაუყონებლივ მოითხოვოს.

1. აქვს თუ არა მოცემულ შემთხვევაში დევაძეს ვალის დაბრუნების დაუყონებლივ მოთხოვნის უფლება?
2. რა ფორმას ითვალისწინებს სესხის ხელშეკრულების დადებისთვის სამოქალაქო კოდექსი?

კაზუსი 45

15 წლის ჯორბენაძეს კანონიერმა წარმომადგენელმა თანხმობა მისცა საგაკვეთილო საათებისგან დამოუკიდებელ დროს ემუშავა სკოლის ბიბლიოთეკაში. მუშაობის 8 კვირის შემდეგ ჯორბენაძემ შეწყვიტა მითითებულ დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობა. რამდენიმე დღეში კი სულ სხვა სკოლის ბიბლიოთეკაში მოინდომა მუშაობის დაწყება.

1. აქვს თუ არა ჯორბენაძეს აღნიშნულის უფლება?
2. სჭირდება თუ არა ჯორბენაძეს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის ხელახალი მოპოვება?

კაზუსი 46

შპს „ბალუსა“ და მისი დირექტორის გურამ სანიკიძის ცრუმაგიერ პირებად ცნობის მოთხოვნით, შემოსავლების სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შუამდგომლობა შეიტანა.

1. რომელი კოლეგიის განსჯადია აღნიშნული დავა?
2. სასარჩელო მოთხოვნის უზრუნველყოფის რა სახე გამოიყენება ხოლმე ასეთ დროს?

კაზუსი 47

შპს „თაუერსს“ ჰყავს ორი პარტნიორი, ფიზიკური პირი და ერთი დირექტორი – დავით ახვლედიანი. დავით ახვლედიანმა მიმართა საჯარო რეესტრს და მოითხოვა დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება. ამის შემდეგ საწარმოს არც ერთი აქტიური დირექტორი აღარ რჩებოდა. მარეგისტრირებელმა ორგანომ – საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ, დირექტორის განცხადების საფუძველზე, შპს „თაუერსს“ დაუდგინა ხარვეზი, როგორც არასწორად რეგისტრირებულ საწარმოს. პარტნიორებმა აღნიშნული ხარვეზი არ აღმოფხვრეს, კერძოდ, არ დანიშნეს ახალი დირექტორი.

1. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პარტიორებმა დადგენილ ვადაში არ დანიშნეს ახალი დირექტორი?

კაზუსი 48

დავით ჯოლოგუა 2013 წლის 3 იანვრიდან 2017 წლის 5 იანვრის ჩათვლით იყო საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი. აღნიშნული საწარმოს საქმიანობა იყო პურ-ფუნთუშეულის რეალიზაცია. 2017 წლის 3 იანვარს იგი დაინიშნა შპს „ბეიქერსის“ ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად. ორივე საწარმო ახორციელებდა იდენტურ საქმიანობას. შპს „ბეიქერსთან“ ხელშეკრულების დადებისას, მისთვის ცნობილი იყო ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ. საბოლოოდ, დავით ჯოლოგუასა და შპს „ბეიქერს“ შორის დადებულმა ხელშეკრულებამ ბიანი მოუტანა საზოგადოებას.

1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, რისი ვალდებულება აქვს დამრღვევ – დავით ჯოლოგუას?

კაზუსი 49

ოთხმა ფიზიკურმა პირმა გადაწყვიტა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნება. მათ ამ მიზნით შეადგინეს ინდივიდუალიზებული 211 წესდება, სადაც საწარმოს ყველა სავალდებულო რეკვიზიტი განისაზღვრა. წესდებით პარტნიორებმა განსაზღვრეს, რომ მათ მომავალში შეუზღუდავად, ერთმანეთთან შეთანხმების გარეშე შეეძლებათ თავიანთ საკუთრებაში არსებული წილის გასხვისება და არც ერთ პარტნიორს არ ექნება წილის უპირატესი შესყიდვის უფლება, იქნება ეს სასყიდლიანი თუ უსასყიდლო ფორმით გასხვისება.

1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლებელია თუ არა, აღნიშნულ დათქმას ითვალისწინებდეს საწარმოს წესდება?

კაზუსი 50

სააქციო საზოგადოება „დომინოს“, რომელიც არ არის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმო, ჰყავს 60 ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციის მქონე აქციონერი. ისინი აწარმოებენ აქციათა რეესტრს. ამისთვის მათ არ ჰყავთ დამოუკიდებელი რეგისტრატორი და აქციათა რეესტრის წარმოებას თავად ახორციელებენ.

1. რა შემთხვევაშია უფლებამოსილი სააქციო საზოგადოება აქციათა რეესტრი აწარმოოს თავად და რა შემთხვევაშია ვალდებული, ჰყავდეს დამოუკიდებელი რეგისტრატორი?

კაზუსი 51

ფიზიკურმა პირებმა გადაწყვიტეს სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნება, წესდების შესაბამისად განისაზღვრა ორი პარტნიორი- დავით გობეჯიშვილი და ნინო ასანიძე. მათ განსაზღვრეს საწარმოს სახელწოდება, შპს „დნ“.

1. შეესაბამება თუ არა პარტნიორების მიერ განსაზღვრული სახელწოდება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს? პასუხი დაასაბუთეთ.

კაზუსი 52

დავით შალიკაშვილმა გადაწყვიტა კომანდიტური საზოგადოების დაფუძნება. წესდების შესაბამისად განისაზღვრა, რომ ის იქნება კომანდიტის სტატუსის მქონე პარტნიორი და მას არ ეყოლება სხვა პარტნიორი.

1. შესაძლებელია თუ არა, კომანდიტური საზოგადოება დააფუძნოს ერთმა პირმა? ჩამოთვალეთ მეწარმე სუბიექტები, რომელთა დაფუძნებაც შეუძლია მხოლოდ ერთ პირს.

კაზუსი 53

შპს „ბენეს“ ერთ-ერთმა პარტნიორმა გიორგი გიორგაძემ თავისი წილი ლევან მაისურაძეს მიჰყიდა. აღნიშნული ცვლილების დარეგისტრირების მიზნით მარეგისტრირებელ ორგანოს წარედგინა წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება და პარტნიორთა კრების ოქმი. მარეგისტრირებელმა ორგანომ დაადგინა ხარვეზი.

1. რა საფუძვლით დაადგენდა მარეგისტრირებელი ორგანო ხარვეზს თუ გავითვალისწინებთ, რომ შპს „ბენეს“ 2022 წლის იანვარში დაფუძნებული საწარმოა?
2. მოქმედი მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, რა შემთხვევაში არ აქვს უფლება საწარმოს გასცეს დივიდენდი?

კაზუსი 54

შპს „მნათემ“ და შპს „დოლჩევიტამ“ კომანდიტური საზოგადოების დაფუძნება გადაწყვიტეს.

1. აქვს თუ არა 2 შპს-ს კომანდიტური საზოგადოების დაფუძნების უფლება?
2. რა მოთხოვნებს ითვალისწინებს მოქმედი მენარმეთა შესახებ კანონი იმ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საფირმო სახელწოდებასთან მიმართებით, რომელსაც მხოლოდ ისეთი პარტნიორები ჰყავს, რომელთა პასუხისმგებლობა შეზღუდულია?

კაზუსი 55

შპს „ბაგი“ მესამე კატეგორიის ნავთობის მომპოვებელი საწარმოა. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა კომპანიას სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების წარდგენა მოსთხოვა.

1. შეესაბამება თუ არა სამსახურის მოთხოვნა მოქმედ კანონმდებლობას?
2. რას ნიშნავს აბრევიატურა სდპ?

კაზუსი 56

გამყიდველსა და მყიდველს შორის გაფორმდა საერთაშორისო გადაზიდვის ხელშეკრულება INCOTERMS 2020-ის რედაქციით DDP ტერმინის ქვეშ.

1. რა ტიპის ტრანსპორტისთვის არის განკუთვნილი DDP ტერმინი INCOTERMS 2020-ის რედაქციით?

კაზუსი 57

მჟავანაძემ შპს „კამპა ლიზინგთან“ ლიზინგის ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის მიხედვითაც მჟავანაძემ ლიზინგის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 კვირის ვადაში შპს „ბარაკუდასგან“ საბეჭდი აპარატურა უნდა მიიღოს. მჟავანაძემ ლიზინგის საგანი დადგენილ ვადებში მიიღო, თუმცა წინასწარ დადგენილ და შეთანხმებულ გადახდის გრაფიკს სისტემატურად არღვევს. შპს „კამპა ლიზინგს“ ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა სურს. მჟავანაძეს მიაჩნია, რომ ლიზინგის გამცემს მხოლოდ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს და არა ხელშეკრულების მოშლის.

1. შეესაბამება თუ არა მჟავანაძის პოზიცია მოქმედ კანონმდებლობას?
2. დასაშვებია თუ არა ლიზინგის საგნის ხელმეორედ გაცემა ლიზინგით?

კაზუსი 58

გიორგი გიორგაძესა და შპს „ლეგას“ შორის 3 თვის ვადით ზეპირი ფორმით გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გიორგაძე კომპანიის IT სამსახურში სატიჟოროდ დაინიშნა. სტაჟირების განმავლობაში გიორგაძე ანაზღაურებას არ იღებდა. 3 თვის გასვლის შემდეგ, გიორგაძესთან კვლავ გაფორმდა ანაზღაურების გარეშე სტაჟირების ხელშეკრულება, ამჯერად 9 თვის ვადით.

1. დაცულია თუ არა მოცემულ შემთხვევაში შრომის კოდექსით დადგენილი შრომის კონტრაქტის ფორმის მოთხოვნა?
2. შეესაბამება თუ არა მოქმედ კანონმდებლობას გიორგაძესთვის ანაზღაურების გარეშე სტაჟირების ხელშეკრულების მეორეჯერ გაფორმება?

კაზუსი 59

კეკელიძე შპს „კნაუფში“ გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე დასაქმებული. კეკელიძეს ხშირად უწევს მივლინებით სხვადასხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში სიარული. ერთ-ერთ წელს მას 60 სამუშაო დღის მივლინებებში გატარება მოუწია. კეკელიძეს პრეტენზია არ ჰქონია და თანახმა იყო აღნიშნული დღეების განმავლობაში სამუშაო ადგილის დროებით შეცვლაზე. მხარეებს შორის გაფორმებულ შრომის კონტრაქტში მივლინებასთან დაკავშირებით შრომის კოდექსის რეგულაციისგან განსხვავებული არაფერია მითითებული.

1. უშვებს თუ არა მოქმედი შრომის კანონმდებლობა 60 სამუშაო დღის განმავლობაში დასაქმებულის მივლინებაში ყოფნას?
2. შეუძლია თუ არა დამსაქმებელს დასაქმებული მივლინებაში გაგზავნოს მასთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 თვის შემდეგ?

კაზუსი 60

შპს „დაკიმ“ კომანდიტური საზოგადოება „ლიანა ბრეგვაძის“ წინააღმდეგ, რომელსაც 1 კომპლემენტარი და 3 კომანდიტი ჰყავს, სარჩელი შეიტანა და მათ შორის გაფორმებული მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის კომანდიტური საზოგადოებისთვის დაკისრება მოითხოვა. სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა და კომანდიტურ საზოგადოებას შპს „დაკისთვის“ 20 000 ლარის გადახდა დააკისრა. კომანდიტური საზოგადოების ქონება მხოლოდ 5000 ლარის ღირებულებისაა. სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება კომპლემენტარი ლიანა ბრეგვაძის პირადი ქონებიდან განხორციელდა. ბრეგვაძე მიიჩნევს, რომ ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნებოდა საზოგადოების ვალდებულებებისთვის თავისი ქონებით პასუხისმგებელი, თუკი პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სამართლებრივ ფორმას ბოროტად გამოიყენებდა, რაც მას არ განუხორციელებია.

1. შეესაბამება თუ არა მოქმედ კანონმდებლობას ლიანა ბრეგვაძის პოზიცია?

კაზუსების კასუხები

კაზუსი 1

1. არ შეესაბამება, რადგანაც უფლებაუნარიანობის ჩამორთმევა დაუშვებელია. ფსიქიკური აშლილობის გამო ქმედუნაროდ ცნობის უფლებაც არ ჰქონდა სასამართლოს, რამეთუ სასამართლო ასეთ პირებს მხარდაჭერის მიმღებად ცნობს.
2. ქმედუნარიანობა ეს არის ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები. იურიდიული პირის შემთხვევაში უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნული კატეგორიები არ არის, რამეთუ იურიდიულ პირს ორთავე რეგისტრაციის მომენტიდან წარმოეშობა.
3. ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა – უნარი, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები, წარმოიშობა დაბადების მომენტიდან. ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა წყდება მისი გარდაცვალებით. გარდაცვალების მომენტად ითვლება თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა.

კაზუსი 2

1. ის პირი, რომელმაც გარდაცვლილად გამოცხადებულის ქონება სასყიდლით შეიძინა, ვალდებულია დაუბრუნოს მას ეს ქონება, თუ დამტკიცდება, რომ ქონების შეძენისას მან იცოდა, რომ გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი ცოცხალი იყო. ამდენად, გასარკვევია ფლობდა თუ არა სისაური ინფორმაციას ლესელიძის მდგომარეობის შესახებ.
2. – პირის საცხოვრებელ ადგილას არ მოიპოვება ცნობები 5 წლის განმავლობაში.
– პირი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა ისეთ გარემოებაში, რომელიც სიკვდილს უქადდა/სავარაუდოა მისი დაღუპვა უბედური შემთხვევის გამო და ასეთი ცნობები არ მოიპოვება 6 თვის განმავლობაში.
– სამხედრო ან სხვა პირი საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით უგზო-უკვლოდ დაიკარგა და საომარი მოქმედებების დამთავრების დღიდან გასულია არანაკლებ 2 წელი.

კაზუსი 3

1. დაცულია, რადგანაც კერძო სამართლის იურიდიულ პირს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელების უფლება აქვს.
2. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს აქვს სპეციალური უფლებაუნარიანობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ კანონით ან სადამფუძნებლო დოკუმენტით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელების უფლება აქვს. ხოლო კერძო სამართლის იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა ზოგადია, რაც მას კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილებას ანიჭებს.

კაზუსი 4

1. ერთობლივი საქმიანობა, იგივე ამხანაგობა იურიდიულ პირს არ წარმოადგენს, თუმცა მისი წევრების მეშვეობით მას სასამართლო დავებში მონაწილეობა შეუძლია.

კაზუსი 5

1. არა, არ შეესაბამება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წილი ქონების ან უფლების სახით შეიძლება გადაეცეს მესამე პირს ხელშეკრულების სხვა მონაწილეთა თანხმობით. ამასთან, უარი თანხმობაზე დაიშვება მხოლოდ პატივსაღები მიზეზის არსებობისას.
2. თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, ხელშეკრულების მონაწილეები ერთობლივად უძღვებიან საქმეებს და წარმოადგენენ ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

კაზუსი 6

1. გაქარწყლდება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება ქარწყლდება უფლებამოსილების გამცემი პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობით, თუ მას მხარდაჭერა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ან ქონების განკარგვის უფლების განსახორციელებლად დაუწესდა.
2. კანონის საფუძველზე.

კაზუსი 7

1. დიახ, უშვებს. კაზუსში მოცემულია პირობითი გარიგების მაგალითი პოზიტიური პირობით.
2. არა, სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგებებისთვის ცალკე რაიმე ფორმას სავალდებულო წესით არ ადგენს, თუკი თავად კონკრეტული გარიგებისთვის არ არის დადგენილი სავალდებულო წერილობითი ფორმა.

კაზუსი 8

1. ა(ა)იპ-ს მხოლოდ სსიპ-ად გარდაქმნა შეუძლია.
2. დიახ, უშვებს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას.

კაზუსი 9

1. გარიგება ფორმადაცვლია, ამიტომაც ის ბათილია.
2. დიახ წარმოადგენს, ყველა ხელშეკრულება გარიგებაა.
3. შეცდომით, მოტყუებით და იძულებით დადებული გარიგებები

კაზუსი 10

1. სწორია, რადგანაც ჭანტურია ხელშეკრულებიდან გასვლას ახორციელებს. სახეზე გვაქვს ცალმხრივი ნების გამოვლენა, რომლისთვისაც საკმარისია, რომ ის მხარეს მიუვიდეს.

კაზუსი 11

1. არ ჰქონდა. ხსენებული ნიშნით ემანსიპირებისთვის პირი 16 წელს უნდა იყოს მიღწეული, ასევე გასარკვევია, რამდენად წარმოადგენს ბიძა მის კანონისმიერ წარმომადგენელს.
2. შეზღუდულქმედუნარიანია.

კაზუსი 12

1. დიახ, რადგანაც გირავნობა ნივთზეა წარმოშობილი და მესაკუთრის ცვლილების მიუხედავად ის მაინც ქმედითია და მიჰყვება ნივთს.

კაზუსი 13

1. არა, რადგანაც თუ ვალის გადაკისრებაზე მესამე პირი და მოვალე შეთანხმდნენ, მისი გადაკისრების ნამდვილობა მოთხოვნის მფლობელის თანხმობაზეა დამოკიდებული.
2. შეიძლება დაიდოს როგორც კრედიტორსა და ახალ მოვალეს შორის, ისე ძველსა და ახალ მოვალეებს შორის.
3. ვალის გადაკისრება ფორმათავისუფალი გარიგებაა.
4. ვალის გადაკისრებისთანავე წყდება მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებული გირავნობა, თუკი დამგირავებული არ განაცხადებს თანხმობას ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე.

კაზუსი 14

1. შეწყდება, თუკი თავდები – ლიპარტელიანი არ განაცხადებს თანხმობას ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე.
2. მოთხოვნის დათმობით ახალ მფლობელზე გადადის მისი უზრუნველყოფის საშუალებებიცა და მოთხოვნასთან დაკავშირებული სხვა უფლებებიც.

კაზუსი 15

1. საკუთრების უფლება წარმოეშობა მეაღნაგეს – ერემაძეს.
2. აღნაგობის გარიგება უნდა დაიდოს წერილობით და დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში.
3. უშვებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, მხოლოდ იპოთეკით და არა გირავნობით დატვირთვა, რადგანაც აღნაგობა იზიარებს უძრავი ნივთებისთვის დადგენილ სამართლებრივ რეჟიმს.

კაზუსი 16

1. სახეზეა პირადი სერვიტუტი.
2. პირადი და საგზაო სერვიტუტი.

კაზუსი 17

1. არა, რადგანაც მსგავსი შინაარსის შემცველი იპოთეკის ხელშეკრულება აუცილებლად სანოტარო წესით დამოწმებას მოითხოვს.

2. უძრავი ქონების სპეციალისტის მეშვეობით აუქციონზე გაყიდვა; ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელი; მხარეთა შორის შეთანხმებული აუქციონისგან განსხვავებული წესი; იპოთეკის საგნის აუქციონზე იძულებით გაყიდვა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

კაზუსი 18

1. არა, რადგანაც ვალდებულების დარღვევა უმნიშვნელო იყო.
2. მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს უბრუნდებათ.

კაზუსი 19

1. არ შეესაბამება, ბეს თანხა ნასყიდობის ფასში ითვლება.
2. თუკი ვალდებულებას ბეს მიმცემი დაარღვევს ის კარგავს ბეს თანხას, ამასთან, ბე ჩაითვლება ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში. თუ ვალდებულებას ბეს მიმღები დაარღვევს მან ორმაგად უნდა დააბრუნოს თანხა, ამასთან, ბეს მიმცემს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

კაზუსი 20

1. მოვალეს შეუძლია არ განახორციელოს შესრულება, ასეთ დროს ვადაგადამცილებლად კრედიტორი ჩაითვლება.

კაზუსი 21

1. არა, არ აქვს.
2. დიახ, აქვს.
3. პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის გარანტია.

კაზუსი 22

1. არა, რადგანაც ამ ტიპის შეზღუდვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოქმედებს თუ იპოთეკით ხდება ფიზიკურ პირზე გასაცემი/გაცემული სესხის/კრედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უბრუნველყოფა.
2. დიახ, სავალდებულოა, თუმცა სანოტარო დამოწმების წესი არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების — საკრედიტო კავშირის მოთხოვნების უბრუნველსაყოფად დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებებზე.

კაზუსი 23

1. იპოთეკარს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს მისთვის ნივთის სამართავად გადაცემა.
2. იძულებითი აღსრულებისათვის უფლებამოსილი იპოთეკარის განცხადების საფუძველზე სასამართლოს შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვისების ნაცვლად დაადგინოს ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი). ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მართვის ფუნქციას გადასცემს მმართველს, რომელიც შეიძლება იყოს იპოთეკარიც. იძულებითი მართვა უნდა გაუქმდეს, როდესაც კრედიტორი დაკმაყოფილებულია ან აშკარაა, რომ მართვის გზით კრედიტორის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება.

კაზუსი 24

1. არა, კომანდიტურ საზოგადოებაში ხელმძღვანელობის უფლება აქვთ პერსონალურად პასუხისმგებელ პარტნიორებს (კომპლემენტარებს), თუ პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელად სხვა პირი არ დაინიშნება.

კაზუსი 25

1. არა, ასეთი ჩანაწერი ბათილი არ არის, რამეთუ კანონი პირდაპირ ითვალისწინებს უპირატესი შესყიდვის უფლების წესდებით განწერის შესაძლებლობას.

კაზუსი 26

1. არ არის სწორი. თუ აქციების შეძენის შედეგად აქციონერს საკუთრებაში აქვს სააქციო საზოგადოების ხმების 95%-ზე მეტი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აქვს მას უფლება, სამართლიან ფასად გამოისყიდოს სხვა აქციონერთა აქციები.

კაზუსი 27

1. მიწის ნაკვეთისა და სხვა უძრავი ნივთის გამყიდველს ეკისრება ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა და ამისათვის აუცილებელი საბუთების წარდგენის ხარჯები, თუ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამდენად, თუკი მხარეები ხელშეკრულებით განსხვავებულ წესზე არ შეთანხმებულან, რეგისტრაციის მოსაკრებლის გადახდა კეჭაყმაძეს ეკისრება.
2. მოძრავი ნივთის შემთხვევაში, გაყიდული ნივთის გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები, კერძოდ, აწონის, გაზომვისა და შეფუთვის ხარჯები, ეკისრება გამყიდველს, ხოლო ხელშეკრულების დადების ადგილიდან სხვა ადგილზე საქონლის მიღებისა და გადაგზავნის ხარჯები – მყიდველს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

კაზუსი 28

1. თუ გამყიდველმა მყიდველს იმაზე ნაკლები რაოდენობით მიაწოდა საქონელი, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე; ხოლო, იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი მიიღებს ასეთ საქონელს, მაშინ ფასს გადაიხდის სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულად. ამდენად, მყიდველის ქცევა მოცემულ კაზუსში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისია.
2. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეთანხმებული ხარისხისაა. ხოლო თუ ხარისხი მხარეებს შორის წინასწარ არ არის შეთანხმებული, მაშინ ნივთი უნაკლოდ მიიჩნევა, თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი სარგებლობისათვის. ნაკლს ასვე უთანაბრდება, თუ გამყიდველი გადასცემს ნივთის მხოლოდ ერთ ნაწილს, სულ სხვა ნივთს, მცირე რაოდენობით ან, თუ ნივთის ერთი ნაწილი ნაკლის მქონეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნაკლი არსებით გავლენას ვერ მოახდენს შესრულებაზე. ხოლო, ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია მყიდველს პრეტენზია განუცხადოს, თავისი უფლებების გამო.

კაზუსი 29

1. არ არის დაცული, რადგან განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება აუცილებლად წერილობით ფორმით იდება, რომელშიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს კანონით დადგენილი პირობები.
2. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება ფორმასავალდებულო გარიგებას წარმოადგენს და აუცილებელია მისი წერილობითი ფორმით დადება, თუკი გამყიდველი მყიდველს ნივთს გადასცემს, მაშინ ხელშეკრულება დადებულია იქნება მიჩნეული და ფორმის ნაკლი გამოსწორდება. ასეთ შემთხვევაში, აბესაძე ვალდებული იქნება გადაიხადოს მხოლოდ ხელშეკრულების ფასი – 1490 ლარი და არა პროცენტი.

კაზუსი 30

1. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, უპირატესი შესყიდვის უფლება არც სხვა პირს გადაეცემა და არც მემკვიდრეობით გადადის. თუმცა, აღნიშნული დანაწესი დისპოზიციურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეებს შეუძლიათ განსხვავებულ წესზე შეთანხმება.
2. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ მესამე პირმა ხელშეკრულებით იკისრა დამატებითი ვალდებულება, რომლის შესრულების შესაძლებლობაც უპირატესი შესყიდვის უფლების მქონეს არა აქვს, მაშინ მან, დამატებითი ვალდებულების ნაცვლად, უნდა გადაიხადოს მისი ღირებულება. ამდენად, ჩიმაკაძეს შეუძლია სარემონტო სამუშაოების უშუალოდ განხორციელების ნაცვლად, მოახდინოს ამ მომსახურების ღირებულების თანხის გადახდა. იმ შემთხვევაში, როცა შეუძლებელია დამატებითი ვალდებულების ფულადი შეფასება, მაშინ უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენება დაუშვებელია. მოცემული კაზუსიდან არ ჩანს, რომ დამატებითი ვალდებულების – ამ შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოების ფულადი შეფასება შეუძლებელია. თუ დადგინდება, რომ ხელშეკრულება უპირატესი შესყიდვის უფლებისათვის გვერდის ასავლელად დაიდო, დამატებითი ვალდებულების თაობაზე შეთანხმება ძალას კარგავს.

კაზუსი 31

1. არა, რადგანაც, ამ შემთხვევაში, უნდა გაფორმებულიყო შრომის კონტრაქტი, ვინაიდან ჩიმაკაძე შპს “ფამუქის” ორგანიზაციული მოწყობის პირობებში, ამ უკანასკნელის ქონებითა და მისი დაქვემდებარებით ასრულებს კონკრეტულ სამუშაოს, შეთანხმებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.
2. მომსახურების ხელშეკრულების ორივე მხარე შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები, ხოლო შრომის კონტრაქტის შემთხვევაში, დამსაქმებელი შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, თუმცა დასაქმებული ყოველთვის ფიზიკური პირია. გარდა ამისა, დასაქმებული, როგორც წესი, დამსაქმებლის ქონების გამოყენებით ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. დასაქმებული დამსაქმებელთან დაქვემდებარებულ ურთიერთობაში იმყოფება. მომსახურების ხელშეკრულება ფორმათავისუფალი ხელშეკრულებაა, ხოლო შრომის კონტრაქტის ფორმის საკითხი შრომის კოდექსით სპეციფიკურადაა დარეგულირებული.

კაზუსი 32

1. შრომის კოდექსის მიხედვით, ბათილია შრომის შინაგანაწესის ის დებულება, რომელიც ეწინააღმდეგება ინდივიდუალურ შრომით ხელშეკრულებას. ასე, რომ უპირატესობა მიენიჭება შრომის კონტრაქტის დებულებას.

კაზუსი 33

1. შრომის ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით იდება მხოლოდ წერილობით, მაქსიმუმ 6 თვის ვადით. ასე რომ, მოცემულ კაზუსში დარღვეულია კონტრაქტის ფორმა, თუმცა 5 თვიანი გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულების დადება კანონიერია.
2. არ არის სწორი. რადგანაც გამოსაცდელი ვადით შრომის კონტრაქტის დადების შემთხვევაში, დამსაქმებელს უფლება აქვს გამოსაცდელი ვადის პერიოდში ნებისმიერ დროს, მიზეზის მითითების გარეშე, გაათავისუფლოს გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომის კონტრაქტის მხარე – დასაქმებული.

კაზუსი 34

1. არ წარმოადგენს, რადგან „დამწყებ საწარმო“ მიიჩნევა საწარმო, რომლის რეგისტრაციიდან მართალია არ გასულა 48 თვე, თუმცა აღნიშნული წესი არ ვრცელდება მეწარმე სუბიექტზე, რომელიც შექმნილია რეორგანიზაციის შედეგად. „მწრმეთა შესახებ“ კანონის მიხედვით კი რეორგანიზაციის ერთ-ერთი ფორმაა გაყოფა (გამოყოფა).
2. გამომდინარე იქიდან, რომ შპს „კარაკალა“ ვერ აკმაყოფილებს „დამწყებ საწარმო“ მიჩნევის წინაპირობებს, მოცემულ შრომით ურთიერთობაზე ჩვეულებრივ გავრცელდება შრომითი კონტრაქტის ვადიანობის შეზღუდვის დებულებები. კაზუსიდან არ იკვეთება რომელიმე ისეთი კანონისმიერი საფუძველი, რაც 1 წელზე ნაკლები ვადით შრომითი კონტრაქტის დადების შესაძლებლობას იძლევა, ასეთ შემთხვევაში კი შრომითი კონტრაქტი უვადოდ დადებულად მიიჩნევა.

კაზუსი 35

1. არ შეესაბამება. შვებულების მოთხოვნის უფლება დასაქმებულს 11 თვის გასვლის შემდეგ წარმოეშობა, თუმცა, გამოსათვლელ ვადაში ითვლება დასაქმებულის ფაქტობრივად ნამუშევარი დრო და დამსაქმებულის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის დრო. გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებული დამსაქმებლის ბრალით ვერ ახორციელებდა თავის სამსახურებრივ ფუნქცია-მოვალეობებს, რადგანაც ის სამსახურიდან კანონის დარღვევით იყო გათავისუფლებული, აღნიშნული დრო დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეულ იძულებით მოცდენის დროში ჩაითვლება.

კაზუსი 36

1. არა, არ აქვს, რადგანაც შრომის კოდექსის მიხედვით, სახელშეკრულებო ურთიერთობის დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების დადების შეზღუდვა არ შეიძლება დაუწესდეთ განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს.
2. იმ შემთხვევაში, თუ შეთავსებადი სამუშაო ხელს უშლის ძირითად საქმიანობას ან შეთავსებით დამსაქმებელი ძირითადი დამსაქმებლის კონკურენტია.

კაზუსი 37

1. არა, არ აქვს. შრომის კოდექსი ამომწურავად ჩამოთვლის შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებს და მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულებით აღნიშნული წესის შეცვლა არ შეიძლება.
2. დასაქმებულისთვის 2 თვის ანაზღაურების კომპენსაციის ვალდებულება.

კაზუსი 38

1. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა, რომლებიც გავლენას ახდენს ლიზინგის მიმღების უფლებებზე, დასაშვებია მხოლოდ ლიზინგის მიმღების თანხმობით. ამასთანავე, ამ დებულების საწინააღმდეგო მხარეთა შეთანხმება ბათილია. ამდენად, თუ კაზუსში მოცემული ცვლილება გიორგაძის, როგორც ლიზინგის მიმღების უფლებებზე გავლენას მოახდენს, მაშინ აუცილებელი იქნება მისი თანხმობა, მიუხედავად ხელშეკრულებაში მოცემული საწინააღმდეგო დანაწესისა.

კაზუსი 39

1. სახეზე გვაქვს ნარდობის ხელშეკრულება.
2. მაისურაძეს, როგორც შემკვეთს სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს უფლებას, სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. თუმცა, შემკვეთმა უნდა აუნაზღაუროს მენარდეს შესრულებული სამუშაო და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიანი.

კაზუსი 40

1. მეიჭარეს – ლიპარტიას.

კაზუსი 41

1. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მემკვიდრეებს შეუძლიათ უარი განაცხადონ ხელშეკრულების მოშლაზე და საიტარო ურთიერთობის გაგრძელება მოითხოვონ, თუ მათ უშუალოდ ან მესამე პირების მეშვეობით შეუძლიათ იჯარით გადაცემული ქონების სწორი სამეურნეო გამოყენება.

კაზუსი 42

1. არა, რადგანაც გამოსყიდვის მაქსიმალური ვადაა 10 წელი, რომლის გაგრძელებაც დაუშვებელია.
2. დიახ, სწორია.

კაზუსი 43

1. იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე გვაქვს ჩვეულებრივი თავდებობა, ბალავაძის პოზიცია სწორია.
2. თავდებობის ნამდვილობისათვის საჭიროა თავდების წერილობითი განცხადება და თვით თავდებობის ხელშეკრულებაში თავდების პასუხისმგებლობის რაოდენობრივად განსაზღვრული მაქსიმალური თანხის მითითება.

კაზუსი 44

1. დიახ, თუკი მისი ქონებრივი მდგომარეობის არსებითი გაუარესება საფრთხეს შეუქმნის სესხის დაბრუნების მოთხოვნას.
2. დასაშვებია, როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით სესხის ხელშეკრულების დადება.

კაზუსი 45

1. დიახ, აქვს.
2. არა, არ სჭირდება.

კაზუსი 46

1. ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის.
2. შემოსავლების სამსახური თავადვე ადენს საგადასახადო გირავნობისა და იპოთეკის გამოყენებას.

კაზუსი 47

1. იწყება იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესი.

კაზუსი 48

1. ვალდებულია დათმოს ამ საზოგადოებიდან გასამრჯელოს მიღების მოთხოვნის უფლება და აანაზღაუროს ზიანი.

კაზუსი 49

1. დიახ, შესაძლებელია საწარმოს წესდებით განისაზღვროს წილის შეუზღუდავად გაყიდვის შესაძლებლობა.

კაზუსი 50

1. სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50-ზე მეტია, ვალდებულია აქციათა რეესტრი აწარმოოს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ აქციონერთა რაოდენობა 50 ან 50-ზე ნაკლებია, საზოგადოებას შეუძლია აწარმოოს აქციათა რეესტრი თვითონ ან დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით.

კაზუსი 51

1. არა, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახელწოდება უნდა შეიცავდეს სულ ცოტა ერთი პარტნიორის სახელს „სპს“ – ის დამატებით.

კაზუსი 52

1. არა, კომანდიტურ საზოგადოებას აუცილებელია ჰყავდეს მინიმუმ ორი პარტნიორი, კომანდიტი და კომპლემენტარი; ერთმა პირმა შეიძლება დააფუძნოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და სააქციო საზოგადოება.

კაზუსი 53

1. 2022 წლის 1 იანვრიდან ძალაშია ახალი მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომლის მიხედვითაც სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მარეგისტრირებელ ორგანოს ასევე უნდა წარედგინოს კონსოლიდირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება.
2. სამეწარმეო საზოგადოებას არ აქვს უფლება, გასცეს დივიდენდი, თუ ეს სამეწარმეო საზოგადოების გადახდისუნარიობას გამოიწვევს.

კაზუსი 54

1. დიახ, აქვს.
2. თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში პერსონალურად პასუხისმგებელი პირი არის მხოლოდ ისეთი საზოგადოება, რომლის პარტნიორთა პასუხისმგებლობა შეზღუდულია, მისი საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს დამატებას „შეზღუდული პასუხისმგებლობის სპს“.

კაზუსი 55

1. არა, არ შეესაბამება, რადგანაც ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, ამ ტიპის ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება აკისრია მხოლოდ ისეთ სდპ-სა და პირველი კატეგორიის საწარმოს, რომლის საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას,
2. საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი.

კაზუსი 56

1. ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტისთვის.

კაზუსი 57

1. არ შეესაბამება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ლიზინგის გამცემს შეუძლია მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება, თუ ლიზინგის მიმღები არსებითად არღვევს თავის ვალდებულებებს.
2. დიახ, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ლიზინგით გაცემული ქონება ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას განმეორებით შეიძლება გაიცეს ლიზინგით, მაგრამ იმისათვის, რომ მასზე გავრცელდეს ლიზინგის მარეგულირებელი სამოქალაქო კოდექსის დებულებები, ლიზინგის გამცემმა უნდა მოიპოვოს ლიზინგის მიმღებისგან ქონების დამოუკიდებელი შერჩევის დადასტურება.

კაზუსი 58

1. არა, არ არის დაცული. შრომის კოდექსის მიხედვით, სტაჟიორისა და დამსაქმებლის ურთიერთობას აწესრიგებს წერილობითი ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი სტაჟიორის მიერ შესასრულებელი სამუშაო.
2. არა, შრომის კოდექსის მიხედვით, პირს უფლება აქვს, ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან ანაზღაურებისგარეშე სტაჟირება გაიაროს მხოლოდ ერთხელ.

კაზუსი 59

1. დიახ უშვებს, თუკი დასაქმებული ამაზე თანახმაა. შრომის კოდექსის მიხედვით, დამსაქმებლის მიერ წელიწადში 45 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დასაქმებულის მივლინებაში გაგზავნა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად მიიჩნევა. არსებითი პირობების შეცვლაზე კი აუცილებელია დასაქმებულის თანხმობა. მოცემული კაზუსიდან ირკვევა, რომ კეკელიძე თანახმა იყო 60 სამუშაო დღის მივლინებაში გატარებაზე.
2. დიახ, შეუძლია. შრომის კოდექსი მსგავს ვადებს არ ითვალისწინებს, თუკი უშუალოდ შრომის ხელშეკრულებით არ არიან მხარეები განსხვავებულ წესზე შეთანხმებული.

კაზუსი 60

1. არა, არ შეესაბამება, მეწარმეთა შესახებ კანონის მიხედვით, კომანდიტური საზოგადოების პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორები – სრული პარტნიორები (კომპლემენტარები) საზოგადოების ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად, ანუ თითოეული პარტნიორი ვალდებულებებისათვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. პარტნიორებს შორის სხვაგვარი შეთანხმება ბათილია მესამე პირისათვის.

ქართული ბიზნესსამართალი

(სახელმძღვანელო და პრაქტიკული სავარჯიშოები)

დამკაბადონებელი: ნინო ყაველაშვილი

ტექნიკური რედაქტორი: დავით დოღლაშვილი

გამომცემლობა

შპს „დანი“

2022 წ.

ტირაჟი 55 ეგზემპლარი